

Servizi digitali inclusi

Questo volume (VOL-03) è collegato ai servizi digitali Capitale Personale: aggiornamenti operativi, schede compilabili, planner, Bando Decoder e materiali di lavoro collegati ai moduli interni.

COSA AGGIUNGE IL DIGITALE

Servizio	Funzione
Bando Decoder	Trasforma il bando in piano di studio e priorità.
Planner	Organizza tempi, prove, ripassi e simulazioni.
Servizio	Funzione
Schede modulo	Adatta il Metodo BANDO alla famiglia concorsuale del volume.
Aggiornamenti	Aiuta a controllare sulle fonti ufficiali le novità rilevanti per il bando e per la prova.

BANDO IN PRATICA

Il volume resta utilizzabile anche senza piattaforma: il digitale accelera compilazione, verifica e aggiornamento, ma non sostituisce il libro.

VOL-03

FUNZIONI CENTRALI, FISCO, PREVIDENZA E ISPETTIVO

Percorso specialistico per funzioni centrali
generaliste, fisco, dogane, previdenza e ispettivo.

CAPITALE PERSONALE

Volume operativo Metodo BANDO per Ministeri,
PCM, Avvocatura dello Stato, Agenzie fiscali,
riscossione, INPS, INAIL ed enti pubblici non
economici.

Capitale Personale

Copyright e note editoriali

Questo volume appartiene alla linea ConcorsoBook OS / Capitale Personale ed è costruito come libro-workbook per la preparazione ai concorsi pubblici italiani.

Per la tua candidatura controlla sempre il bando, gli allegati e gli avvisi ufficiali della procedura. Per l'uso professionale verifica le disposizioni vigenti e le regole applicabili al caso concreto.

Il volume non promette copertura totale di ogni bando, né aggiornamento automatico: offre un metodo riusabile, una struttura modulare e strumenti di lavoro collegati al perimetro editoriale dichiarato.

Perimetro volume: Funzioni centrali, Fisco, Previdenza e Ispettivo.

Sommario

Percorso specialistico per funzioni centrali generaliste, fisco, dogane, previdenza e ispettivo.

Modulo	Percorso interno	Stato
M-FC01	Ministeri e Presidenza del Consiglio	15 sezioni
M-FC02	Agenzie Fiscali	16 sezioni
M-FC03	Enti pubblici non economici	19 sezioni

Verticali del volume

- Ministeri, PCM e Avvocatura dello Stato
- ADM dogane e accise
- Tecniche ispettive INPS/INAIL
- Previdenza e servizi EPNE

Premessa

Questo volume accompagna la preparazione per funzioni centrali, fisco, previdenza e ispettivo. I percorsi M-FC01, M-FC02, M-FC03 collegano le materie specialistiche alle prove e agli strumenti di lavoro.

Parti dal bando: individua requisiti, materie, prove e criteri di valutazione. Usa l'indice per scegliere il percorso pertinente e le schede per trasformare lo studio in esercizi, ripassi e simulazioni.

Il volume specialistico si affianca al Metodo BANDO per le basi comuni. I rinvii indicano quali argomenti riprendere; gli strumenti cartacei permettono di lavorare anche senza piattaforma digitale.

Indice completo

M-FC01

Ministeri e Presidenza del Consiglio

Cap. 1	Lavorare nei Ministeri e nelle Funzioni Centrali	13
Cap. 2	Anatomia del bando ministeriale/RIPAM	30
Cap. 3	Profili professionali, CCNL e mansioni	39
Cap. 4	Governo, Ministeri e amministrazione centrale	50
Cap. 5	Presidenza del Consiglio dei ministri	59
Cap. 6	Organizzazione interna dei Ministeri	69
Cap. 7	Avvocatura dello Stato	81
Cap. 8	PIAO, performance, anticorruzione e valore pubblico	94
8.1	Il PIAO come strumento integrato	95
8.2	Il ciclo della performance	98
8.3	Prevenzione della corruzione e gestione del rischio	100
8.4	Dal programma ministeriale al controllo	102
8.5	Applicazione in prova ed errori da evitare	104
Cap. 9	Contabilità dello Stato e bilancio ministeriale	110
9.1	Principi e fonti della contabilità dello Stato	110
9.2	Bilancio dello Stato e ciclo della programmazione	112
9.3	Entrate, spese, competenza, cassa e residui	115
9.4	Gestione ministeriale, rendiconto e controlli	116
9.5	Decisione di spesa e uso nelle prove	118
Cap. 10	Contratti pubblici, PNRR e amministrazione digitale	123
10.1	Dal fabbisogno al contratto ministeriale	123
10.2	Soggetti, scelta dell'operatore ed esecuzione	125
10.3	Ciclo digitale dei contratti e tracciabilità	127
10.4	Progetto PNRR: vincoli, dati e controlli	129
10.5	CAD e procedimento digitale ministeriale	130
10.6	Caso integrato e metodo per le prove	132
Cap. 11	Casi pratici ministeriali	137
11.1	Metodo del caso ministeriale	138
11.2	Protocollo, termini, accesso e fascicolo	140
11.3	Trasparenza, privacy e anticorruzione	142
11.4	Coordinamento ministeriale, PIAO e performance	144
11.5	Spesa e controllo amministrativo-contabile	146
11.6	Contratto digitale e progetto PNRR	148
11.7	Contenzioso e rapporto con l'Avvocatura	150

CAPITALE PERSONALE

Cap. 12	Quesiti situazionali e codice di comportamento	156
12.1	Leggere lo scenario e graduare le alternative	157
12.2	Legalità, imparzialità, servizio e responsabilità	159
12.3	Riservatezza, dati, strumenti digitali e comunicazione	161
12.4	Conflitto, regali, pressioni e rapporti esterni	162
12.5	Gerarchia, collaborazione, errori e sostenibilità del lavoro	164
Cap. 13	Matrice materie e piano 30/60/90	171
13.1	Prima del giorno 1: dati, tempo e livello iniziale	172
13.2	Matrice materia-profilo-prova e priorità A/B/C	173
13.3	Giorni 1-30: perimetro, fondamentali e primi output	175
13.4	Giorni 31-60: consolidamento e trasformazione in prova	177
13.5	Giorni 61-90: simulazione, taglio e aggiornamento	179
Cap. 14	Simulazione finale e diario degli errori	185
14.1	Progettare condizioni, blueprint e rubrica	186
14.2	Batteria quiz: riconoscere senza indovinare	187
14.3	Risposta sintetica e caso teorico-pratico	190
14.4	Orale e quesito situazionale	192
14.5	Correzione, diario e prova di recupero	194
Cap. 15	Appendici operative	197
15.1	Appendice A — Glossario M-FC01	197
15.2	Appendice B — Tabelle di confronto	200
15.3	Appendice C — Bando Decoder M-FC01	202
15.4	Appendice D — Checklist e schema orale	205
15.5	Appendice E — Cento domande originali di ripasso	207
	M-FC02	
	Agenzie Fiscali	
Cap. 16	Mappa delle Agenzie fiscali e dei profili concorsuali	218
Cap. 17	Bando Decoder fiscale	236
Cap. 18	Ordinamento e organizzazione di AE, ADM e AdER	255
Cap. 19	Diritto tributario e teoria dell'imposta	270
19.1	Principi, fonti e categorie del tributo	272
19.2	Presupposto, soggetti e obbligazione tributaria	277
19.3	TUIR, IRPEF e IRES	280
19.4	IVA: operazioni, soggetti, detrazione e adempimenti	283
19.5	Quadro UE fiscale, IVA e dogane	286
19.6	Accertamento e riscossione	290
Cap. 20	Accertamento, controlli e compliance fiscale	299
Cap. 21	Sanzioni amministrative e reati tributari	322

CAPITALE PERSONALE

Cap. 22	Tutela e processo tributario	340
Cap. 23	Adempimenti fiscali: redditi, IVA, dichiarazioni	359
Cap. 24	Riscossione nazionale e lavoro in AdER	385
Cap. 25	Dogane e procedure doganali ADM	400
Cap. 26	Accise, giochi e monopoli	417
Cap. 27	Catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare	432
Cap. 28	Contabilità aziendale ed economia d'impresa per il fisco	447
Cap. 29	Civile e commerciale applicati a fisco, dogane e riscossione	462
Cap. 30	Casi pratici, quiz e orale nelle Agenzie fiscali	476
Cap. 31	Appendici operative	506
M-FC03		
Enti pubblici non economici		
Cap. 32	Lavorare negli enti pubblici non economici	540
32.1	Perimetro e natura degli enti	540
32.2	Famiglia EPNE e materie comuni	542
32.3	Delta specialistico e lettura del profilo	545
32.4	Errori di perimetro e caso guidato	549
32.5	Piano iniziale e verifica	552
Cap. 33	Ordinamento e governance degli EPNE	556
33.1	Organi di INPS e INAIL	556
33.2	Fonti, ordinamento e competenze	558
33.3	Governance, vigilanza e documenti	561
33.4	Schema delle responsabilità e caso	564
33.5	Errori, esercizi e verifica	566
Cap. 34	INPS: previdenza, servizi e prestazioni	571
34.1	INPS e fondamenti della protezione sociale	571
34.2	Contributi, pensioni, sostegni e ISEE	573
34.3	Prestazioni e servizi nel procedimento	576
34.4	Caso utente e applicazione delle regole	580
34.5	Comunicazione e verifica previdenziale	583
Cap. 35	INAIL: assicurazione sociale, prevenzione, salute e sicurezza	586
35.1	Rischio assicurato, premio e prestazioni	586
35.2	Nesso professionale e fonti INAIL	588
35.3	Assicurazione, prevenzione e servizio	591
35.4	Mappa operativa e caso lavorativo	595

CAPITALE PERSONALE

35.5	Errori e verifica assicurativa	598
Cap. 36	Procedimenti EPNE e rapporto con cittadini e imprese	603
36.1	Domanda e procedimento EPNE	603
36.2	Fasi, richieste e accesso	605
36.3	Servizi digitali e comunicazione	608
36.4	Caso, tutela e risposta motivata	610
36.5	Fascicolo e verifica finale	613
Cap. 37	Bilancio, patrimonio e controlli negli EPNE	617
37.1	Documenti contabili e organi competenti	617
37.2	Entrate, spese e ciclo finanziario	619
37.3	Patrimonio e sistemi di controllo	621
37.4	Trasparenza contabile e caso	624
37.5	Errori e calcoli di verifica	627
Cap. 38	Performance, PIAO e valore pubblico negli EPNE	631
38.1	Performance e programmazione integrata	631
38.2	Obiettivi, indicatori e rischi	633
38.3	Valore pubblico, monitoraggio e output	635
38.4	Caso e valutazione del servizio	638
38.5	Diario e verifica degli indicatori	641
Cap. 39	Personale EPNE e CCNL Funzioni Centrali	644
39.1	Rapporto pubblico e profilo EPNE	644
39.2	CCNL, aree e competenze	646
39.3	Doveri e condotta professionale	649
39.4	Risposte orali e recupero degli errori	652
39.5	Responsabilità e verifica contrattuale	655
Cap. 40	Contratti, acquisti e forniture negli EPNE	658
40.1	Fabbisogno EPNE e materie comuni	658
40.2	Ciclo di acquisto e responsabilità	661
40.3	Strumenti digitali e controlli	663
40.4	Caso di acquisto e applicazione	666
40.5	Diario e verifica del contratto	669
Cap. 41	Bando Decoder EPNE	673
41.1	Natura dell'ente e obiettivi del Decoder	673
41.2	Fonti, profilo, prove e materie	675
41.3	Avvisi e schede operative	678
41.4	Bando campione e caso guidato	682
41.5	Controlli e verifica del bando	684
Cap. 42	Casi pratici EPNE	688
42.1	Fatti, competenza e griglia del caso	688
42.2	Schema di risposta e domanda INPS	691
42.3	Casi INAIL, documenti e accesso	694

CAPITALE PERSONALE

42.4	Comunicazioni e risposte sintetiche	697
42.5	Esercitazioni e verifica dei mini-atti	700
Cap. 43	Quesiti situazionali EPNE	704
43.1	Contesto e competenze situazionali	704
43.2	Gerarchia delle scelte e scenari	707
43.3	Batteria di otto quesiti commentati	710
43.4	Lettura delle opzioni e caso utente	714
43.5	Esercitazione e verifica delle condotte	716
Cap. 44	Piano 30/60/90 per INPS, INAIL ed EPNE	720
44.1	Dati iniziali e struttura del piano	720
44.2	Prime settimane e consolidamento	722
44.3	Simulazioni e piani per ente	726
44.4	Caso Luca e correzione delle priorità	728
44.5	Ciclo settimanale e verifica	731
Cap. 45	Vigilanza ispettiva INPS-INAIL	733
45.1	Perimetro e competenze della vigilanza	733
45.2	Poteri, verbali, diffide e rimedi	736
45.3	Materie, scheda ispettiva e caso	738
45.4	Accertamento, limiti e contraddittorio	742
45.5	Riservatezza e verifica ispettiva	744
	Glossario previdenza, assicurazione e prestazioni	747
Cap. 46	prestazioni	747
46.1	Metodo del glossario e lessico INPS	747
46.2	Lessico assicurativo e amministrativo	751
46.3	Distinzioni e applicazione ai casi	754
46.4	Trappole e catene concettuali	757
46.5	Verifica del linguaggio tecnico	759
	Schede rapide ACI, ENAC, ISTAT, ENEA, ASI, CONI e CRI	762
Cap. 47	CONI e CRI	762
47.1	Natura, comparti e confronto degli enti	762
47.2	Schede da ACI a CRI	765
47.3	Caso e metodo comparativo	768
47.4	Dal profilo ai documenti istituzionali	770
47.5	Aggiornamento e verifica comparativa	771
Cap. 48	Errori tipici nei bandi EPNE	774
48.1	Portale, gestore ed ente	774
48.2	Materie, allegati e perimetro	776
48.3	Prove, soglie e caso guidato	779
48.4	Laboratorio e controllo della domanda	781
48.5	Diario documentale e verifica	784
Cap. 49	Rinvii ragionati ad altri moduli	787
49.1	Perimetro e criteri dei rinvii	787
49.2	Appendici e cambiamento di percorso	790

CAPITALE PERSONALE

49.3	Destinazioni disponibili e casi	792
49.4	Costruzione del percorso di studio	795
49.5	Controllo dei rinvii e verifica	797
Cap. 50	Materie integrative INAIL/RIPAM	800
50.1	Perimetro delle materie, UE e civile	800
50.2	Responsabilità e rito previdenziale	803
50.3	Sicurezza, finanze e reati contro la PA	805
50.4	Profilo sociale e strategia di studio	808
50.5	Cinque simulazioni e verifica integrata	811

M-FC01

Ministeri e Presidenza del Consiglio

Sezione interna del volume VOL-03 — Funzioni centrali, Fisco, Previdenza e Ispettivo.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	1 Lavorare nei Ministeri e nelle Funzioni Centrali; 2 Anatomia del bando ministeriale/RIPAM; 3 Profili professionali, CCNL e mansioni; 4 Governo, Ministeri e amministrazione centrale
Sviluppo	5 Presidenza del Consiglio dei ministri; 6 Organizzazione interna dei Ministeri; 7 Avvocatura dello Stato; 8 PIAO, performance, anticorruzione e valore pubblico
Allenamento	9 Contabilità dello Stato e bilancio ministeriale; 10 Contratti pubblici, PNRR e amministrazione digitale; 11 Casi pratici ministeriali; 12 Quesiti situazionali e codice di comportamento
Strumenti	13 Matrice materie e piano 30/60/90; 14 Simulazione finale e diario degli errori; 15 Appendici operative

Lavorare nei Ministeri e nelle Funzioni Centrali

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Apertura editoriale

Un concorso per un Ministero non è un concorso amministrativo generico con un logo diverso in copertina. Cambiano il contesto, il linguaggio, la scala delle decisioni, i rapporti tra uffici, il peso dell'organizzazione centrale dello Stato e il modo in cui le materie comuni entrano nella prova.

Chi prepara questa famiglia come se fosse un concorso qualsiasi rischia due errori. Da un lato resta troppo astratto: studia diritto amministrativo, pubblico impiego, trasparenza e contabilità come blocchi separati, ma non sa collegarli al lavoro di un'amministrazione centrale. Dall'altro lato si perde in decine di fonti istituzionali, norme e pagine web senza capire che cosa serve davvero per il bando che ha davanti.

Per evitare entrambi gli errori non occorre memorizzare l'elenco corrente dei Ministeri, né conoscere tutti gli uffici della Presidenza del Consiglio o dell'Avvocatura dello Stato. Occorre invece riconoscere la famiglia M-FC01, leggere il bando con il Metodo BANDO e trasformare il perimetro istituzionale in un piano di studio utilizzabile.

La domanda guida è:

NOTA

questo bando appartiene davvero alla famiglia Ministeri/Funzioni Centrali e che cosa cambia nel mio modo di prepararlo?

Obiettivo del capitolo

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. riconoscere quando un bando rientra nel perimetro M-FC01;
2. distinguere Ministeri, Presidenza del Consiglio, Avvocatura dello Stato e altri enti centrali che non appartengono a questo modulo;
3. capire perché il nucleo comune del Metodo BANDO resta necessario ma non basta da solo;
4. tradurre amministrazione, profilo, prove e materie in una prima mappa di studio;
5. compilare una checklist iniziale per decidere se usare questo modulo e con quale profondità.

Il risultato atteso non è una conoscenza enciclopedica dell'amministrazione statale. È una competenza operativa: leggere un bando ministeriale, capire dove sei, isolare ciò che conta e non disperdere tempo in contenuti non richiesti.

Come usare questo capitolo

Questo è un capitolo di orientamento. Va letto prima di entrare nei dettagli dei capitoli successivi:

- il capitolo 2 smonta il bando ministeriale o RIPAM;
- il capitolo 3 traduce area, profilo, CCNL e mansioni in piano di studio;
- i capitoli 4, 5 e 6 costruiscono la mappa istituzionale di Governo, Ministeri, Presidenza e organizzazione interna;
- il capitolo 7 isola l'Avvocatura dello Stato;
- i capitoli 8, 9 e 10 trattano le materie specialistiche ricorrenti: PIAO, performance, contabilità, contratti, PNRR e digitale;
- i capitoli 11, 12, 13 e 14 trasformano la preparazione in casi, situazionali, piano 30/60/90 e simulazione finale.

Non saltare questo primo passaggio. Se sbagli famiglia, sbagli materiali. Se sbagli perimetro, studi troppo o troppo poco. Se non capisci il tipo di amministrazione, le materie comuni restano parole da manuale invece di diventare risposte da prova.

Mappa BANDO del capitolo

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Quale amministrazione assume o gestisce la procedura? Ministero, PCM, Avvocatura, RIPAM, altra amministrazione?	Identificazione della famiglia M-FC01
A - Aree	Quali aree entrano: amministrativo, giuridico, contabile, digitale, tecnico, supporto, organizzazione?	Prima mappa delle materie
N - Nuclei	Quali nuclei rendono di più per questa famiglia? Organizzazione centrale, pubblico impiego, procedimento, PIAO, contabilità, contratti, digitale, etica?	Lista priorità
D - Diario	Dove potrei confondere questa famiglia con enti locali, agenzie fiscali, EPNE, uffici giudiziari o Authority?	Diario dei rischi di perimetro

Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Che cosa devo produrre: quiz, risposta breve, caso ministeriale, orale, quesito situazionale, checklist?	Primo piano di allenamento

La famiglia non sostituisce il bando. Serve a leggerlo meglio.

Che cosa comprende la famiglia M-FC01

Nel Metodo BANDO, M-FC01 indica il modulo specialistico per concorsi collegati a Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri e Avvocatura dello Stato, nel perimetro delle Funzioni Centrali.

Non è un'etichetta. Il modulo si attiva quando il bando porta il candidato dentro l'amministrazione centrale dello Stato, oppure dentro procedure concorsuali con struttura, materie e prove tipiche delle amministrazioni centrali.

Dentro il perimetro rientrano, in linea generale:

- Ministeri e amministrazioni centrali statali;
- Dipartimenti, direzioni generali, uffici centrali e strutture ministeriali;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, quando il bando riguarda profili compatibili con questo modulo;
- Avvocatura dello Stato, per i profili amministrativi, giuridico-amministrativi, contabili, tecnici o di supporto previsti dai bandi;
- concorsi gestiti tramite inPA, RIPAM/Formez o procedure autonome quando il contenuto appartiene alla famiglia Ministeri/Funzioni Centrali.

Fuori dal perimetro, salvo raccordi, restano:

- Agenzie fiscali, che richiedono modulo tributario/fiscale dedicato;
- enti pubblici non economici, che possono avere logiche previdenziali, assistenziali o settoriali proprie;
- uffici giudiziari, quando il bando è centrato su ordinamento giudiziario, cancellerie e servizi di giustizia;
- Authority indipendenti, perché hanno ordinamenti, funzioni e prove spesso specifiche;
- carriere speciali, corpi e profili avanzati che richiedono moduli autonomi.

Questa distinzione evita una trappola frequente: pensare che "centrale" significhi sempre "ministeriale". Non è così. Molte amministrazioni sono nazionali o centrali, ma non appartengono per questo allo stesso percorso di studio.

Dentro o fuori: tabella di perimetro

Usa questa tabella quando apri un bando.

Segnale nel bando	Lettura probabile	Decisione
Ministero indicato come amministrazione titolare o sede di assegnazione	Dentro M-FC01	Attiva modulo Ministeri/Funzioni Centrali
Presidenza del Consiglio dei ministri	Dentro M-FC01, con attenzione alla disciplina specifica PCM	Attiva modulo e verifica capitolo PCM
Avvocatura dello Stato	Dentro M-FC01 per profili compatibili, con lessico istituzionale proprio	Attiva modulo e verifica capitolo Avvocatura
Procedura RIPAM/Formez per più amministrazioni centrali	Probabilmente dentro, ma va letto il codice concorso	Attiva Bando Decoder e separa profili
Agenzia delle Entrate, Dogane, Entrate-Riscossione o profili fiscali	Fuori o raccordo limitato	Serve modulo fiscale/tributario
INPS, INAIL, lavoro, vigilanza, previdenza	Fuori o raccordo limitato	Serve modulo previdenza/lavoro
Comune, Regione, Città metropolitana, ente locale	Fuori M-FC01	Serve modulo enti locali o regionale
Uffici giudiziari e cancellierato	Di norma fuori, anche se collegati al Ministero della giustizia	Serve modulo giustizia
Authority indipendente	Fuori, salvo materie comuni	Serve modulo dedicato o scheda specifica

Il controllo non si fa sul nome commerciale del concorso. Si fa su amministrazione, profilo, prove e materie.

Perché Ministeri e Funzioni Centrali non sono "enti locali più grandi"

Un errore comune è preparare un concorso ministeriale come se fosse un concorso comunale con più posti. Il nucleo comune resta valido, ma il contesto cambia.

Negli enti locali il candidato incontra spesso organi comunali, servizi diretti al cittadino, determinazioni, deliberazioni, regolamenti locali, bilancio locale, sportelli e gestione territoriale. Nei Ministeri e nelle amministrazioni centrali il baricentro si sposta più spesso su funzioni statali, indirizzo, coordinamento, organizzazione centrale, attuazione di politiche pubbliche, rapporti tra livelli amministrativi, gestione di programmi, procedure nazionali, personale, contratti, bilancio statale, digitalizzazione e controllo.

La differenza non elimina le materie comuni. Le cambia di taglio.

Il diritto amministrativo non resta procedimento in astratto: diventa modo di gestire istruttorie, atti, pareri, flussi documentali e rapporti tra uffici centrali. Il pubblico impiego non riguarda solo il rapporto di lavoro: entra nell'organizzazione del personale, nelle responsabilità, nel codice di comportamento e nella performance dentro apparati complessi. La contabilità non si ferma alle definizioni di entrata e spesa: nei profili ministeriali può collegarsi a bilancio dello Stato, capitoli, impegni, pagamenti, rendicontazione, monitoraggio e responsabilità. I contratti pubblici non sono solo gara: diventano programmazione, affidamento, esecuzione, controlli, trasparenza, tracciabilità e, quando il bando lo richiede, PNRR o progetti complessi.

La regola di studio è:

NOTA

materia comune, taglio ministeriale.

Se applichi questa regola, non studi da zero. Riusi il core del libro base e lo orienti alla famiglia M-FC01.

Le tre porte del modulo: Ministeri, PCM, Advocatura

Il modulo ha tre porte principali.

MINISTERI

I Ministeri sono amministrazioni centrali con funzioni di settore. Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e le fonti ufficiali Governo/PCM sono riferimenti per inquadrare organizzazione del Governo, ministeri, agenzie e apparati centrali. Per il candidato, però, non serve partire da una ricostruzione storica. Serve capire che ogni Ministero ha una funzione pubblica riconoscibile e una struttura organizzativa che incide sul lavoro degli uffici.

In un bando ministeriale devi cercare:

- quale Ministero o amministrazione assume;
- se il concorso è unico o articolato in codici/profili;
- se la sede è centrale, territoriale o distribuita;
- quale area professionale o famiglia di profilo è richiesta;
- quali materie generali sono comuni a tutti i profili;
- quali materie cambiano in base al codice concorso.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La Presidenza del Consiglio dei ministri non va confusa con un Ministero ordinario. Ha una funzione di supporto, impulso e coordinamento legata al Presidente del Consiglio e alle strutture della Presidenza. Per i concorsi, questo significa che il candidato deve leggere con cura il bando e non applicare automaticamente gli schemi ministeriali generici.

La Presidenza del Consiglio ha un comparto contrattuale autonomo rispetto alle Funzioni Centrali. Il capitolo 3 spiega come distinguere area, profilo e mansioni.

In questo capitolo ti basta una regola:

NOTA

se il bando è PCM, non studiare solo "Ministeri"; verifica anche ordinamento, profilo e disciplina specifica richiamata dal bando.

AVVOCATURA DELLO STATO

L'Avvocatura dello Stato ha una identità istituzionale propria. Non è un Ministero e non va trattata come una direzione generale qualunque. Nei concorsi per profili compatibili con M-FC01, il candidato deve comprenderne ruolo, funzioni, lessico e organizzazione essenziale senza trasformare il modulo in un manuale specialistico per avvocati dello Stato.

Per profili amministrativi, contabili, informatici, tecnici o di supporto, la domanda pratica è:

NOTA

quale parte del mio lavoro sostiene una funzione istituzionale di consulenza, patrocinio, supporto o organizzazione?

Il capitolo 7 sviluppa questo raccordo. Qui basta riconoscere che l'Avvocatura rientra nel modulo, ma richiede un capitolo e un lessico dedicati.

Che cosa significa lavorare nelle Funzioni Centrali

"Funzioni Centrali" non è una formula da imparare a memoria. Per il candidato è una chiave per capire il contesto professionale.

Lavorare in questa famiglia può significare occuparsi di:

- istruttorie amministrative e gestione documentale;
- supporto a procedimenti, atti, pareri, decreti, note e provvedimenti;
- personale, organizzazione, formazione, relazioni sindacali e gestione interna;
- performance, PIAO, anticorruzione, trasparenza e controlli;

- bilancio, contabilità, impegni, pagamenti, rendicontazione e monitoraggio;
- contratti pubblici, acquisti, servizi, forniture, lavori o supporto a procedure;
- digitalizzazione, sicurezza, dati, protocollo, interoperabilità e servizi online;
- rapporti con cittadini, imprese, altre amministrazioni, organi di controllo o soggetti istituzionali;
- attuazione di programmi, piani, progetti nazionali o linee di intervento.

Ogni profilo copre solo una parte di questo campo. Il candidato deve però riconoscere il linguaggio dell'amministrazione centrale e adattare le materie alla funzione messa a bando.

Profili: non basta leggere il nome

Nei concorsi M-FC01 potresti incontrare profili amministrativi, giuridici, economico-finanziari, contabili, informatici, tecnici, statistici, comunicativi, di supporto o specialistici. Il nome del profilo non basta.

Un "funzionario amministrativo" in un Ministero può avere un taglio diverso da un "funzionario amministrativo" in un Comune. Un profilo "giuridico" può richiedere più attenzione ad atti, procedimento, organizzazione e normativa settoriale. Un profilo "contabile" può spostare il peso su bilancio, controlli, spesa, rendicontazione e contratti. Un profilo "informatico" non richiede solo informatica generale, ma anche dati pubblici, sicurezza, servizi digitali, privacy e amministrazione digitale.

Per questo il capitolo 3 userà tre domande:

Domanda	perché conta
Quale area o famiglia professionale indica il bando?	Determina livello atteso e funzioni generali.
Quale profilo concreto viene descritto?	Indica il lavoro reale, non solo la materia.
Quale CCNL o disciplina è richiamata?	Aiuta a leggere inquadramento, mansioni e contesto.

In questo capitolo devi imparare il principio:

NOTA

il profilo è il ponte tra programma d'esame e lavoro reale.

Se ignori il profilo, studi materie. Se lo capisci, studi per una funzione.

Come riconoscere un bando M-FC01

Quando apri un bando, non chiederti subito "quante pagine devo studiare? ". Chiediti prima se il bando appartiene davvero a questo modulo.

PRIMA LETTURA: IDENTITÀ DEL CONCORSO

Controlla:

- amministrazione titolare;
- eventuale ente gestore della procedura;
- codici concorso;
- profili;
- aree o inquadramenti;
- sedi;
- requisiti;
- prove previste.

Se la procedura è pubblicata su inPA o gestita da Formez/RIPAM, non fermarti al portale. Il portale ti dice dove leggere; il bando ti dice come studiare.

SECONDA LETTURA: FAMIGLIA E PROFILO

Chiediti:

- l'amministrazione appartiene al perimetro Ministeri/PCM/Avvocatura?
- il profilo è amministrativo generale o specialistico?
- ci sono materie di organizzazione dell'amministrazione specifica?
- la procedura è multi-profilo?
- il codice concorso cambia materie, prove o sedi?

Nei concorsi multi-profilo questa lettura è decisiva. Due codici nello stesso bando possono richiedere piani diversi.

TERZA LETTURA: PROVA CHE SELEZIONA DAVVERO

Individua:

- preselettiva o prova unica a quiz;
- prova scritta teorica, sintetica o teorico-pratica;
- prova orale;
- valutazione titoli;
- prove informatiche, linguistiche o situazionali;
- soglie e punteggi.

Non basta sapere "ci sarà" una prova". Devi capire quale prova elimina, quale prova distingue e quale prova richiede output.

Bando Decoder M-FC01

Compila questa scheda appena riconosci un possibile bando M-FC01.

Campo	Risposta
Amministrazione titolare	
Ente gestore, se diverso	
Fonte ufficiale del bando	
Ministero/PCM/Avvocatura/altra amministrazione	
Codice concorso	
Profilo	
Area/inquadramento	
Sedi o ambito territoriale	
Prove previste	
Materie comuni	
Materie specifiche M-FC01	
Materia killer	
Output principale da allenare	Quiz / risposta breve / caso / orale / situazionale
Capitoli del libro base da riusare	

Campo	Risposta
Capitoli di questo modulo da attivare subito	
Dubbi da verificare su fonte ufficiale	

Se non riesci a compilare le righe "codice concorso", "profilo", "prove" e "materia killer", non hai ancora letto il bando in modo professionale.

Materie ricorrenti: core, modulo, profilo

La preparazione M-FC01 nasce da tre strati.

STRATO 1: CORE COMUNE

È il capitale che arriva dal libro principale:

- Costituzione e ordinamento dello Stato;
- diritto amministrativo;
- pubblico impiego;
- procedimento, provvedimento, accesso;
- trasparenza, anticorruzione, privacy;
- informatica e PA digitale di base;
- inglese, logica, comprensione e metodo di prova;
- quiz, scritto, orale, diario errori e simulazione.

Questo strato non si abbandona mai.

STRATO 2: MODULO M-FC01

È ciò che caratterizza Ministeri e Funzioni Centrali:

- organizzazione del Governo e dei Ministeri;
- Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Avvocatura dello Stato;
- CCNL e profili nel perimetro centrale;
- PIAO, performance e valore pubblico in amministrazioni centrali;
- contabilità dello Stato e bilancio ministeriale;
- contratti pubblici, PNRR, digitale e processi amministrativi centrali;
- casi pratici e quesiti situazionali con taglio ministeriale.

Questo strato dà specializzazione.

STRATO 3: PROFILO CONCRETO

È la parte che non può essere decisa prima del bando:

- materia settoriale del Ministero;
- livello di dettaglio richiesto;
- competenze tecniche del profilo;
- prove specifiche;
- sedi, mansioni, titoli e preferenze;
- eventuali allegati o programmi differenziati.

Questo strato decide la profondità.

La formula operativa è:

NOTA

core comune + modulo M-FC01 + profilo concreto = piano utile.

Cosa non devi fare

Ci sono quattro comportamenti da evitare subito.

1. NON TRASFORMARE IL MODULO IN ENCICLOPEDIA

I Ministeri, la PCM e l'Avvocatura hanno storia, organizzazione, norme, strutture e competenze molto ampie. Il candidato non deve leggere tutto. Deve leggere ciò che serve al bando, al profilo e alla prova.

2. NON USARE DATI NUMERICI NON VERIFICATI

Numero di dipendenti, posti annui, stime di assunzione, graduatorie e trend devono venire da fonti ufficiali aggiornate, come il Conto annuale RGS o i bandi ufficiali. Se il dato non è verificato, non entra nella risposta come numero.

3. NON CONFONDERE PORTALE E BANDO

inPA, Formez e RIPAM possono essere canali fondamentali, ma non sostituiscono il bando. Il portale pubblica, gestisce o informa; il bando definisce requisiti, prove, materie, punteggi e termini.

4. NON STUDIARE SOLO TEORIA

Nei concorsi M-FC01 la teoria deve diventare output:

- risposta sintetica;
- quiz a tempo;
- orale ordinato;
- caso di ufficio;

- scelta situazionale;
- checklist di procedimento;
- diario errori.

Se dopo una settimana hai solo letto pagine, ma non hai prodotto nulla, il metodo non sta funzionando.

Checklist iniziale: questo bando è M-FC01?

Spunta la casella solo quando hai trovato l'informazione nel bando o in una fonte ufficiale collegata.

Controllo	Sì/No	Nota
L'amministrazione titolare è un Ministero, la PCM o l'Avvocatura?		
Se la procedura è RIPAM/Formez, ho identificato il codice concorso corretto?		
Ho distinto ente gestore e amministrazione di destinazione?		
Ho letto profilo, area e mansioni essenziali?		
Ho individuato prove, punteggi e soglie?		
Ho separato materie comuni e materie specialistiche M-FC01?		
Ho verificato se ci sono materie settoriali del Ministero?		
Ho capito se serve capitolo PCM o Avvocatura?		
Ho segnato dati numerici da verificare su RGS o fonte ufficiale?		
Ho scelto il primo output da allenare?		

Se rispondi "no" a più di tre righe, non iniziare ancora dallo studio intensivo. Completa prima la decodifica.

Da sapere in 5 righe

M-FC01 è il modulo per Ministeri, Presidenza del Consiglio e Avvocatura dello Stato nel perimetro delle Funzioni Centrali. Non sostituisce il libro base: lo orienta verso l'amministrazione centrale. Il bando resta la fonte decisiva per profilo, prove, materie e profondità. I dati numerici vanno citati solo se verificati su fonti ufficiali. La preparazione funziona quando produce output: checklist, quiz, risposta, caso, orale o diario errori.

Caso guidato

Luca trova un bando pubblicato su inPA. Il titolo parla di profili amministrativi per amministrazioni centrali e la procedura è gestita tramite un soggetto esterno. Nel bando ci sono più codici concorso: uno amministrativo, uno contabile, uno informatico. Luca pensa di preparare tutto con un manuale generale per concorsi pubblici e una banca dati di quiz.

La partenza è debole. Il manuale generale può coprire il core, ma non basta a decidere priorità e taglio.

Con il Metodo BANDO, Luca fa prima tre controlli:

- 1. identifica amministrazioni di destinazione e codici concorso;
- 2. separa profilo amministrativo, contabile e informatico;
- 3. legge prove, materie e soglie per il codice che lo riguarda.

Scopre che il suo profilo richiede diritto amministrativo, pubblico impiego, organizzazione dell'amministrazione centrale, elementi di contabilità pubblica, contratti pubblici, informatica e inglese. A questo punto costruisce tre strati:

- core: amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, digitale, inglese e metodo quiz;
- modulo M-FC01: Ministeri, organizzazione centrale, PIAO, bilancio, contratti e casi ministeriali;
- profilo: materie specifiche del codice concorso.

La decisione pratica diventa:

Settimana	Azione
1	Bando Decoder, core amministrativo, mappa profilo, prime simulazioni brevi
2	Organizzazione Ministeri/PCM, pubblico impiego, PIAO e diario errori

Settimana	Azione
3	contabilità, contratti, digitale e casi ministeriali
4	Simulazioni a tempo, risposta orale, revisione degli errori

Luca non studia meno. Studia con una gerarchia.

Domanda da commissario

Domanda: perché un concorso per Ministeri e Funzioni Centrali non va preparato come un concorso amministrativo generico?

Risposta modello: perché il nucleo comune resta necessario, ma il contesto istituzionale cambia il taglio della preparazione. Nei Ministeri e nelle Funzioni Centrali contano organizzazione centrale dello Stato, funzioni dei Ministeri, profilo professionale, CCNL applicabile, PIAO, performance, contabilità dello Stato, contratti, digitale e casi di ufficio centrale. Il bando resta la fonte decisiva per capire quali di questi elementi sono davvero richiesti e con quale profondità.

Domanda-trappola

Domanda: Se un bando è pubblicato su inPA ed è gestito da RIPAM/Formez, appartiene sempre al modulo M-FC01?

Risposta corretta: No. Il canale di pubblicazione o gestione non basta. Bisogna guardare amministrazione titolare, profilo, codice concorso, materie e prove. inPA e RIPAM/Formez possono riguardare procedure diverse; M-FC01 si attiva quando il contenuto del bando rientra nel perimetro Ministeri, PCM, Avvocatura o Funzioni Centrali.

Perché è una trappola: confonde il portale o il gestore con la famiglia concorsuale. Il Metodo BANDO parte dal bando, non dall'etichetta esterna.

Errore tipico

L'errore più frequente è comprare o aprire materiali prima di aver capito il perimetro.

Il candidato legge "Ministero" e inizia subito da diritto amministrativo generale. Oppure legge "Funzioni Centrali" e apre fonti su tutti i Ministeri, sulla PCM, sull'Avvocatura, su contabilità, contratti, PNRR e digitale senza decidere priorità.

La correzione è:

1. identifica la famiglia;
2. identifica il profilo;
3. identifica la prova che seleziona;
4. separa core, modulo e profilo;

5. produci un output entro 48 ore.

Mini-esercizio

Prendi un bando reale o simulato e compila questa griglia in 20 minuti.

Domanda	Risposta
qual è la fonte ufficiale del bando?	
Quale amministrazione assume?	
Quale soggetto gestisce la procedura, se diverso?	
Il bando è dentro M-FC01? perché?	
Quale profilo/codice concorso preparo?	
Quali sono le tre materie comuni principali?	
Quali sono le tre materie M-FC01 principali?	
Quale materia dipende dal profilo concreto?	
Quale prova pesa di più?	
Quale output preparo per primo?	
Quale dato devo verificare su fonte ufficiale prima di citarlo?	

Correzione: se la risposta alla quarta riga è vaga, non hai ancora riconosciuto il modulo. Se l'output è "leggere il manuale", non hai ancora trasformato il bando in azione.

Diario errori del capitolo

Apri una pagina del diario e registra almeno tre possibili errori di perimetro.

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondere Ministero e Comune	Studio atti locali o TUEL senza che il bando lo richieda	Torno a organizzazione centrale e profilo ministeriale
Confondere portale e famiglia	Penso che ogni procedura inPA/RIPAM sia M-FC01	Leggo amministrazione, profilo e codice concorso

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondere core e modulo	Studio solo amministrativo generale	Aggiungo organizzazione, PIAO, bilancio, contratti o settore se richiesti
Confondere modulo e profilo	Studio tutti i capitoli specialistici allo stesso livello	Peso le materie in base a prove e punteggi
Citare numeri non verificati	Uso stime trovate in materiali non ufficiali	Verifico RGS, bando o fonte ufficiale aggiornata

Il diario serve a impedire che un errore di partenza diventi un mese di studio dispersivo.

Checklist operativa finale

Prima di passare al capitolo 2, devi poter rispondere senza appunti:

Verifica	Risposta pronta?
So spiegare che cosa comprende M-FC01?	
So dire che cosa resta fuori dal modulo?	
So distinguere Ministeri, PCM e Avvocatura come porte diverse del modulo?	
So usare la tabella dentro/fuori per un bando reale?	
So separare core comune, modulo M-FC01 e profilo concreto?	
So compilare il Bando Decoder M-FC01?	
So indicare almeno un output da produrre per il mio bando?	
So quali dati non devo citare senza verifica ufficiale?	

Se una risposta manca, non è un fallimento. È il primo elemento del tuo piano di studio.

Riferimenti normativi e istituzionali

D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 300/1999; D.P.R. 487/1994; CCNL del comparto applicabile e bando della procedura.

Anatomia del bando ministeriale/RIPAM

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

Il bando ministeriale o RIPAM stabilisce il perimetro reale della preparazione. Indica chi assume, per quale profilo, con quali requisiti e attraverso quali prove; precisa inoltre materie, punteggi, soglie e tempi. Va letto prima di scegliere un manuale.

Il candidato che studia senza aver scomposto il bando rischia di preparare materie corrette ma con priorità sbagliate. Nei concorsi delle Funzioni Centrali questo rischio aumenta, perché le procedure possono riguardare Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri, Avvocatura dello Stato o procedure gestite tramite inPA, RIPAM/Formez o canali ministeriali autonomi. La forma concreta della prova, però, resta sempre quella indicata dal bando specifico.

L'obiettivo non è conoscere a memoria ogni formula del bando, ma trasformarlo in una scheda operativa. Da quel momento il candidato sa che cosa deve studiare, che cosa deve allenare, che cosa deve controllare e quali errori deve evitare prima della domanda e durante la preparazione.

Obiettivo

Al termine di questo capitolo il candidato deve saper:

- leggere un bando ministeriale o RIPAM senza perdersi tra articoli, allegati e rinvii;
- distinguere ente, profilo, area, requisiti, prove, materie, titoli, punteggi e scadenze;
- costruire una griglia di lettura del bando M-FC01;
- collegare ogni elemento del bando a una decisione di studio;
- evitare l'errore di iniziare dai quiz o dai manuali prima di aver capito la procedura.

Mappa BANDO

Fase	Domanda guida	Azione del candidato
Bando	Che cosa dice davvero la procedura?	Il candidato individua ente, posti, profili, requisiti, prove, materie, punteggi e scadenze.

Fase	Domanda guida	Azione del candidato
Aree	Quali grandi aree di studio emergono?	Il candidato collega le materie a diritto amministrativo, pubblico impiego, organizzazione centrale, contabilità, contratti, digitale e lingua/logica se previste.
Nuclei	Quali nuclei hanno più probabilità di essere decisivi?	Il candidato seleziona concetti ad alta resa: procedimento, competenze, trasparenza, responsabilità, organizzazione ministeriale, prove scritte e orali.
Diario	Che cosa devo monitorare durante la preparazione?	Il candidato registra scadenze, errori ricorrenti, materie deboli, rinvii ufficiali e aggiornamenti del bando.
Output	Che cosa devo produrre per arrivare pronto?	Il candidato costruisce una scheda bando, una checklist pre-domanda, un piano di studio e simulazioni coerenti con le prove previste.

Le sette domande che scompongono il bando

1. QUALE AMMINISTRAZIONE STA ASSUMENDO?

Il primo elemento da isolare è l'amministrazione procedente. Nei concorsi delle Funzioni Centrali il bando può riguardare Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri, Avvocatura dello Stato o altre amministrazioni centrali compatibili con il perimetro del modulo.

L'amministrazione procedente chiarisce sia la possibile sede di lavoro sia il contesto nel quale si collocano le mansioni. Un profilo amministrativo in un Ministero non è una generica posizione d'ufficio: può comportare procedimenti, atti, flussi documentali, programmazione, controlli e rapporti con cittadini, imprese o altre amministrazioni.

Quando la procedura passa da inPA o da RIPAM/Formez, il candidato deve controllare il portale ufficiale, il bando, gli allegati e gli eventuali canali indicati dall'amministrazione. Il portale non sostituisce il bando; lo rende accessibile e operativo. Il bando, però, resta il testo da decodificare.

2. QUAL È IL PROFILO?

Il profilo professionale è il ponte tra il bando e la vita lavorativa. Indica il tipo di ruolo richiesto, il livello di accesso, l'area di inquadramento e, quando presenti, le competenze attese.

Il candidato deve evitare una lettura superficiale. Due concorsi possono avere materie simili, ma profili diversi. Un profilo amministrativo, contabile, informatico, tecnico o gestionale richiede un diverso equilibrio tra teoria, casi pratici, linguaggio professionale e prova orale.

Nel modulo M-FC01 il profilo va letto insieme al contesto delle amministrazioni centrali. Questo significa domandarsi: il lavoro sarà più vicino a procedimenti amministrativi, gestione del personale, contabilità pubblica, performance, contratti, digitale, istruttorie, segreterie tecniche o supporto agli uffici di livello centrale?

3. QUALI REQUISITI DEVO POSSEDERE?

I requisiti sono la porta di ingresso. Il candidato deve verificare requisiti generali, titolo di studio, eventuali requisiti specifici, condizioni di ammissione e modalità di dichiarazione nella domanda.

Questa verifica deve precedere lo studio. Non ha senso costruire un piano di sessanta giorni se il candidato non ha ancora controllato titolo richiesto, termini di presentazione, modalità di candidatura e documenti necessari.

Il controllo dei requisiti deve essere scritto, non mentale. Il candidato deve compilare una mini-scheda con tre colonne: requisito richiesto, prova personale del possesso, punto del bando in cui è indicato. Questa pratica riduce il rischio di errori nella domanda e prepara anche a eventuali controlli successivi.

4. QUALI PROVE SONO PREVISTE?

La forma della prova dipende sempre dal bando specifico. Il quadro generale dei concorsi pubblici è fornito dal D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 82/2023, ma il candidato non deve trasformare questa informazione in una guida astratta alla normativa concorsuale. Deve usarla come cornice e poi leggere la procedura concreta.

Il bando può prevedere quiz, prova scritta, prova teorico-pratica, prova orale, accertamenti di lingua, informatica o competenze trasversali. Ogni forma richiede un allenamento diverso.

Se la prova è a quiz, il candidato deve allenare tempo, esclusione delle alternative, riconoscimento degli errori e diario degli sbagli. Se la prova è scritta o teorico-pratica, deve allenare struttura della risposta, uso delle parole chiave, definizione, funzione, esempio e conclusione. Se è previsto l'orale, deve preparare esposizioni ordinate, collegamenti e risposte a domande incrociate.

Il bando indica dunque due cose diverse: che cosa studiare e come quel contenuto verrà valutato.

5. QUALI MATERIE SONO DAVVERO CENTRALI?

Le materie indicate nel bando non hanno tutte lo stesso peso operativo. Il candidato deve classificarle.

Le materie obbligatorie sono quelle espressamente indicate come oggetto di prova. Le materie probabili sono quelle che, pur non sempre dettagliate in modo analitico, sono coerenti con il profilo e con la famiglia concorsuale. Le materie accessorie servono a completare la preparazione, ma non devono assorbire il tempo principale. Le materie killer sono quelle in cui un errore pesa molto perché bloccano la comprensione di molte altre: per esempio procedimento amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, responsabilità, contabilità essenziale o contratti pubblici, quando previste. Le materie orali richiedono una trasformazione ulteriore: non basta saperle leggere, bisogna saperle spiegare.

Le espressioni «materie probabili» e «materie killer» sono etichette operative del Metodo BANDO, non categorie giuridiche del bando. Servono a ordinare il lavoro personale; non autorizzano ad aggiungere al programma materie che la procedura non richiede.

Nel perimetro ministeriale e centrale ricorrono spesso aree come organizzazione statale centrale, pubblico impiego, diritto amministrativo operativo, contabilità pubblica, performance, contratti pubblici, digitale, casi situazionali e quesiti collegati al lavoro negli uffici centrali. Il candidato deve comunque restare fedele al bando effettivo e non presumere materie non indicate.

6. COME FUNZIONANO PUNTEGGI, SOGLIE E TITOLI?

Punteggi e soglie trasformano la preparazione in strategia. Una prova con soglia minima richiede prima solidità e poi eccellenza. Una procedura con titoli richiede anche il controllo documentale. Una graduatoria basata su più elementi impone di capire dove si può guadagnare punteggio e dove si rischia di perderlo.

Il candidato deve segnare:

- punteggio massimo di ogni prova;
- eventuale soglia minima;
- criteri di valutazione, se presenti;
- peso dei titoli;
- regole sulla graduatoria;
- eventuali precedenze, preferenze o riserve, senza confonderle con il merito della preparazione.

Questi elementi non vanno letti solo alla fine. Devono orientare il piano. Se una prova pesa molto, deve ricevere più simulazioni. Se una soglia è selettiva, il candidato deve prima assicurarsi una base ampia e stabile. Se l'orale completa la valutazione, bisogna iniziare presto a parlare ad alta voce, non soltanto negli ultimi giorni.

7. QUALI SCADENZE GOVERNANO LA PROCEDURA?

Ogni bando contiene un calendario implicito o esplicito. Anche quando le date delle prove non sono ancora note, esistono termini per la domanda, finestre di comunicazione, diari da consultare, avvisi ufficiali e canali da monitorare.

Il candidato deve costruire un calendario minimo con:

- termine per presentare la domanda;
- data o periodo degli avvisi successivi;
- canali ufficiali da controllare;
- eventuali documenti da preparare;
- periodo disponibile per lo studio;
- data interna per completare il primo giro di programma;
- data interna per iniziare simulazioni e ripasso.

Nel Metodo BANDO il calendario non è un'agenda passiva. È una struttura di decisione. Se restano trenta giorni, il candidato deve selezionare nuclei e simulazioni. Se restano sessanta giorni, può alternare teoria, quiz e casi. Se restano novanta giorni o più, può costruire una preparazione più ciclica e consolidata.

Griglia di lettura del bando M-FC01

La griglia seguente deve essere compilata prima di scegliere manuali, corsi o batterie di quiz.

Campo da leggere	Che cosa cercare	Decisione pratica
Amministrazione	Ministero, Presidenza del Consiglio, Avvocatura o altra amministrazione centrale	Capire il contesto organizzativo e i casi probabili.
Gestore procedura	inPA, RIPAM/Formez o procedura ministeriale autonoma	Stabilire quali portali e avvisi ufficiali monitorare.
Profilo	Area, famiglia professionale, mansioni, competenze richieste	Collegare le materie al lavoro reale.
Posti	Numero, eventuale distribuzione, sedi se indicate	Valutare concorrenza, preferenze e compatibilità personale.

Campo da leggere	Che cosa cercare	Decisione pratica
Requisiti	Titolo di studio, requisiti generali e specifici	Verificare l'ammissibilità prima dello studio.
Domanda	modalità, termine, allegati, dichiarazioni	Preparare la candidatura senza errori formali.
Prove	Quiz, scritto, teorico-pratico, orale, lingua, informatica	Scegliere il tipo di allenamento.
Materie	Programma d'esame e competenze	Costruire aree, nuclei e priorità.
Punteggi	Massimi, soglie, criteri e titoli	Capire dove si decide la graduatoria.
Diario	Avvisi, date, convocazioni, comunicazioni ufficiali	Impostare controlli periodici e promemoria.
Rischi	Materie deboli, scadenze, documenti, prove sottovalutate	Aprire il diario errori e il piano di recupero.

Esempio di scomposizione senza dati non verificati

Immaginiamo un bando per un profilo amministrativo in un'amministrazione centrale, gestito tramite canali ufficiali digitali. Il candidato non deve copiare il titolo del bando e iniziare a studiare diritto amministrativo in modo generico. Deve procedere così.

Prima individua l'amministrazione e il profilo. Se il profilo riguarda attività amministrative, istruttorie, documentali o di supporto agli uffici, il candidato collega subito il programma a procedimento, organizzazione della PA, pubblico impiego, trasparenza, contratti e digitale, nei limiti del bando.

Poi legge le prove. Se è prevista una prova a quiz, il candidato crea sessioni a tempo e un diario errori. Se è prevista una prova scritta, prepara schemi di risposta. Se è previsto l'orale, trasforma ogni argomento in una spiegazione da due minuti.

Infine controlla punteggi, soglie e avvisi. Se la soglia della prova scritta è decisiva, il primo obiettivo non è sapere tutto, ma superare stabilmente il livello minimo con margine. Se i titoli incidono, il candidato prepara documenti e dichiarazioni con anticipo. Se gli avvisi successivi sono pubblicati su canali ufficiali, li inserisce nel calendario.

A questo punto la lettura del bando produce decisioni concrete di studio.

Checklist prima di iniziare a studiare

Prima di aprire il manuale, il candidato deve poter rispondere a queste domande:

- Ho identificato l'amministrazione e il profilo?
- Ho verificato di possedere i requisiti richiesti?
- Ho annotato il termine di presentazione della domanda?
- Ho capito quali prove sono previste?
- Ho distinto materie centrali, accessorie e ad alto rischio?
- Ho segnato punteggi, soglie e titoli?
- Ho individuato i canali ufficiali da monitorare?
- Ho trasformato il programma in aree e nuclei?
- Ho aperto un diario per errori, dubbi e aggiornamenti?
- Ho deciso quale output allenare: quiz, risposta scritta, caso o orale?

Se una risposta manca, il piano di studio non è ancora pronto.

Da sapere in 5 righe

Il bando ministeriale o RIPAM è la fonte operativa che trasforma il concorso in un piano di preparazione. Il candidato deve leggere ente, profilo, requisiti, prove, materie, punteggi, soglie, titoli e scadenze prima di iniziare a studiare. La forma della prova dipende dal bando specifico: quiz, scritto, teorico-pratico e orale richiedono allenamenti diversi. InPA e gli altri canali ufficiali servono per cercare, presentare e monitorare la procedura, ma il bando resta il testo da decodificare. Una buona scheda bando permette di passare da studio generico a preparazione mirata.

Caso guidato

Giulia trova un concorso per un profilo amministrativo in un'amministrazione centrale. La prima reazione è acquistare un manuale generale e iniziare dai quiz. Prima di farlo, applica il Bando Decoder.

Legge il bando e compila la scheda. L'amministrazione appartiene al perimetro delle Funzioni Centrali. Il profilo è amministrativo. Le prove previste richiedono conoscenze giuridico-amministrative e competenze operative. Il bando indica materie, modalità di prova, punteggi e canali per gli avvisi successivi.

Giulia divide il programma in aree: diritto amministrativo, organizzazione della PA, pubblico impiego, trasparenza, digitale e altre materie indicate. Poi seleziona i nuclei: procedimento, provvedimento, responsabilità, doveri del dipendente pubblico, accesso, organizzazione ministeriale, uso degli strumenti digitali se previsto.

A questo punto costruisce tre output: quiz a tempo per le materie nozionistiche, risposte sintetiche per gli argomenti centrali e spiegazioni orali da due minuti per i concetti più probabili. Nel diario registra ogni errore con una categoria: non conoscevo la regola, ho letto male la domanda, ho confuso due istituti, non sapevo collegare il concetto al profilo.

Dopo una settimana Giulia non sta più studiando "per un concorso pubblico" in modo generico. Sta preparando quel bando, per quel profilo, con quelle prove.

Domanda da commissario

Domanda: perché il candidato non deve limitarsi a leggere l'elenco delle materie del bando?

Risposta modello: Il candidato non deve limitarsi all'elenco delle materie perché il bando contiene anche il profilo, le prove, i punteggi, le soglie, i titoli, le scadenze e le modalità operative della procedura. Le materie indicano che cosa può essere richiesto, ma la forma della prova indica come quel contenuto verrà valutato. In un concorso ministeriale o RIPAM la stessa materia può richiedere un allenamento diverso se viene chiesta in un quiz, in una risposta scritta, in un caso teorico-pratico o all'orale. Per questo il bando deve essere trasformato in una scheda operativa di studio.

Domanda-trappola

Domanda: Se un concorso è pubblicato su inPA, è sufficiente controllare il portale per conoscere tutta la procedura?

Risposta corretta: No. inPA è il portale operativo per cercare bandi, profili, requisiti, prove e procedure, ma occorre leggere anche il bando, gli allegati, il sito dell'amministrazione procedente e gli altri canali ufficiali indicati. Il rischio è confondere il luogo digitale della procedura con il contenuto completo della disciplina concorsuale. Per studiare correttamente, il candidato deve decodificare il bando specifico.

Mini-esercizio

Prendi un bando ministeriale o RIPAM e compila questa scheda in forma sintetica.

Voce	Risposta del candidato
Amministrazione procedente	
Gestore o canale della procedura	
Profilo e area	
Requisiti principali	

Voce	Risposta del candidato
Termine per la domanda	
Prove previste	
Materie centrali	
Materie accessorie o di completamento	
Punteggi e soglie	
Titoli valutabili, se presenti	
Canali da monitorare	
Primo rischio personale	
Primo output da allenare	

Dopo aver compilato la scheda, scrivi in tre righe quale sarà la tua priorità della prima settimana. La priorità deve derivare dal bando, non dalla materia che ti piace di più.

Errore tipico

L'errore più frequente è iniziare a studiare dal nome della materia, non dalla struttura della prova. Il candidato legge "diritto amministrativo" e apre un capitolo generale, senza chiedersi se quella materia verrà valutata con quiz, risposta sintetica, caso pratico o orale.

Questo comportamento disperde lo studio: il candidato accumula pagine lette senza costruire output valutabili. Per correggerlo, accanto a ogni materia va indicata la prova corrispondente. Se la materia entra nei quiz, servono domande a tempo. Se entra nello scritto, servono risposte ordinate. Se entra all'orale, servono spiegazioni ad alta voce. Se entra in un caso, servono soggetti, competenza, procedimento, vincoli e decisione.

Riferimenti normativi e istituzionali

D.P.R. 487/1994; bando, allegati e avvisi dell'amministrazione procedente; portale inPA.

Profili professionali, CCNL e mansioni

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Apertura editoriale

Due bandi possono indicare materie molto simili e richiedere preparazioni diverse. La differenza emerge quando si leggono il profilo, l'area di inquadramento, le competenze richieste e le attività che la persona selezionata dovrà svolgere.

Il titolo del profilo è un primo segnale, non una descrizione completa del lavoro. «Funzionario amministrativo», «assistente», «specialista economico» o «funzionario informatico» possono assumere significati operativi diversi secondo l'amministrazione, il bando e gli allegati. Per questo il candidato non deve costruire il piano sulla sola denominazione.

Il CCNL aiuta a interpretare il contesto professionale. Non sostituisce il bando e non decide da solo che cosa sarà chiesto in prova. Offre però il lessico necessario per distinguere comparto, area, famiglia professionale, profilo, competenze e mansioni. Una lettura ordinata di questi elementi permette di collegare il programma d'esame al lavoro reale senza trasformare la preparazione in uno studio sindacale o retributivo.

La domanda da tenere presente è:

NOTA

quale lavoro descrive davvero il profilo e come cambia, di conseguenza, il mio piano di studio?

Obiettivi del capitolo

Al termine del capitolo saprai:

1. distinguere comparto, area dirigenziale, area di inquadramento, famiglia professionale, profilo e mansioni;
2. capire a che cosa serve il CCNL nella lettura di un concorso;
3. riconoscere la specificità contrattuale della Presidenza del Consiglio senza confonderla con l'ordinamento istituzionale;
4. collegare profilo e attività alle materie da rendere prioritarie;
5. individuare la forma di prova che può mettere maggiormente in difficoltà quel profilo;
6. compilare una scheda profilo basata sul bando e sulle fonti ufficiali richiamate.

Mappa BANDO

Fase	Domanda	Azione	Output
B - Bando	Quali area, profilo, competenze e attività sono indicati?	Evidenzia le formule esatte e i rinvii agli allegati.	Scheda anagrafica del profilo
A - Aree	Quali materie sostengono quelle attività?	Separa core comune, materia ministeriale e specializzazione.	Mappa delle aree
N - Nuclei	Quali concetti servono per svolgere o spiegare il lavoro?	Seleziona i nuclei ad alta resa senza aggiungere materie estranee.	Lista delle priorità
D - Diario	Dove rischi di confondere titolo, mansione e programma?	Registra dubbi, fonti da verificare e scarti tra le etichette.	Diario del profilo
O - Output	Come verranno valutate le competenze?	Collega materia e attività a quiz, scritto, caso, orale o prova tecnica.	Piano di allenamento

Le parole da non confondere

Il lessico del lavoro pubblico contiene livelli diversi. Se vengono trattati come sinonimi, il candidato rischia di dedurre dal CCNL ciò che deve invece leggere nel bando, oppure di attribuire al titolo del profilo mansioni che non sono state indicate.

COMPARTO E AREA DIRIGENZIALE

Il comparto individua un ambito della contrattazione collettiva per il personale non dirigente. L'area dirigenziale riguarda invece la contrattazione della dirigenza. Questa distinzione serve a capire quale disciplina collettiva consultare e quale contesto professionale è richiamato dalla procedura.

Per un candidato non dirigente, trovare nel bando il riferimento alle Funzioni Centrali non significa conoscere già area, famiglia o mansioni. Significa aver individuato il perimetro contrattuale generale. Occorre poi leggere l'inquadramento e il profilo effettivamente messi a concorso.

La parola «area» può inoltre comparire in contesti diversi. Occorre verificare se il testo parla di area contrattuale della dirigenza, area di inquadramento del personale o area tematica del programma d'esame. Il significato dipende dalla frase e dalla fonte in cui compare.

AREA DI INQUADRAMENTO E FAMIGLIA PROFESSIONALE

L'area di inquadramento colloca il posto nel sistema professionale applicabile. Contribuisce a definire il livello generale delle attività e delle responsabilità attese, ma non descrive da sola il contenuto concreto del lavoro.

La famiglia professionale raggruppa lavori accomunati da competenze e attività affini. È una chiave organizzativa più specifica dell'area, ma ancora non coincide necessariamente con il profilo del bando. Una stessa famiglia può comprendere posizioni con specializzazioni differenti; allo stesso modo, denominazioni simili possono essere usate in amministrazioni diverse con contenuti non identici.

Il candidato deve quindi leggere la sequenza completa:

NOTA

area di inquadramento → famiglia professionale → profilo del bando → competenze e attività dichiarate.

Saltare un passaggio porta a un piano generico. Fermarsi alla famiglia professionale può far perdere una materia tecnica; fermarsi al titolo del profilo può nascondere attività contabili, digitali o organizzative presenti negli allegati.

LE QUATTRO AREE DELLE FUNZIONI CENTRALI

L'ordinamento introdotto dal CCNL 9 maggio 2022 distingue quattro aree. I successivi rinnovi, compreso il contratto definitivo 2025–2027 del 6 agosto 2026, vanno letti insieme alle disposizioni precedenti rimaste applicabili. Le aree non corrispondono a quattro materie d'esame: descrivono livelli di competenza e responsabilità.

Area	Attività e responsabilità essenziali	Requisito di base per l'accesso
Operatori	Supporto ai processi e ai servizi, compiti semplici e problemi di routine	Assolvimento dell'obbligo scolastico
Assistenti	Fasi o processi entro direttive generali e procedure, problemi di media complessità, responsabilità sul risultato assegnato	Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Area	Attività e responsabilità essenziali	Requisito di base per l'accesso
Funzionari	Conoscenze specialistiche, processi complessi, autonomia organizzativa e responsabilità amministrativa e di risultato	Laurea triennale o magistrale
Elevate professionalità	Funzioni altamente specialistiche oppure coordinamento di processi articolati di particolare responsabilità	Laurea magistrale, normalmente con esperienza pluriennale pertinente; eventuale iscrizione professionale

La tabella riassume l'allegato A al CCNL: il bando specifica le classi di laurea, gli ulteriori requisiti ammessi e le competenze del posto. Le elevate professionalità appartengono al personale non dirigente; l'elevata autonomia non attribuisce da sola tutti i poteri di un dirigente. Le regole dell'area non si trasferiscono automaticamente al comparto autonomo PCM.

Caso breve. Due concorsi richiedono rispettivamente diploma e laurea e prevedono attività contabili. Non basta dire che sono «lo stesso profilo»: confronta Assistenti e Funzionari, responsabilità e complessità delle attività. La materia può coincidere, mentre profondità della prova e autonomia attesa differiscono.

PROFILO, COMPETENZE E MANSIONI

Il profilo è la denominazione con cui la procedura identifica il tipo di posizione da coprire. Le competenze indicano ciò che la persona deve sapere applicare o dimostrare. Le mansioni descrivono le attività lavorative coerenti con l'inquadramento e con l'organizzazione dell'amministrazione.

I tre elementi sono collegati, ma non sono intercambiabili. Il profilo orienta; le competenze qualificano; le mansioni rendono concreto il lavoro. Il programma d'esame, a sua volta, stabilisce che cosa può essere valutato nella procedura.

Un bando può richiedere conoscenze di diritto amministrativo a profili diversi. Per un profilo amministrativo-giuridico, quelle conoscenze possono sostenere istruttorie, atti, accesso e trasparenza. Per un profilo economico-contabile possono accompagnare bilancio, spesa, rendicontazione e controlli. Per un profilo ICT possono servire a collocare progetti digitali, dati e servizi nell'azione amministrativa. La materia è comune; funzione e profondità cambiano.

A che cosa serve il CCNL per il candidato

Il CCNL è utile quando chiarisce il sistema professionale e il contesto del rapporto di lavoro. Può aiutare a comprendere:

- il perimetro contrattuale applicabile;
- l'ordinamento professionale richiamato;
- il rapporto tra aree e famiglie professionali;
- il lessico delle attività e delle responsabilità;
- gli istituti del rapporto di lavoro che il bando include nel programma;
- il contesto della responsabilità disciplinare, da studiare nella profondità richiesta dalla prova.

Non è invece una scorciatoia per prevedere il programma. Il CCNL non autorizza a inserire automaticamente nel piano ogni istituto che disciplina. Se il bando richiede pubblico impiego, codice di comportamento o responsabilità disciplinare, il candidato deve individuare il perimetro esatto della materia e usare il nucleo generale del VOL-01. Questo capitolo aggiunge il taglio delle Funzioni Centrali, non riscrive tutta la disciplina del lavoro pubblico.

Retribuzioni, indennità, progressioni e altri dettagli economici cambiano nel tempo e possono dipendere dal contratto applicabile. Non servono per classificare il profilo, salvo che la procedura li richiami espressamente. Prima di citarli occorre verificare la fonte ufficiale vigente.

Funzioni Centrali e Presidenza del Consiglio

La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede una verifica specifica. I contratti ARAN distinguono il comparto e l'area della Presidenza dal perimetro ordinario delle Funzioni Centrali. Di conseguenza, un candidato a una procedura PCM non deve applicare automaticamente etichette, ordinamenti professionali o istituti ricavati da un diverso contratto.

La distinzione riguarda il contratto. L'ordinamento istituzionale della Presidenza, le sue funzioni e la sua organizzazione appartengono al capitolo 5. Qui interessa una sola conseguenza operativa: quando il bando riguarda la PCM, occorre controllare quale contratto richiama, quale area indica e come descrive profilo e attività.

Questa cautela vale per ogni amministrazione. L'etichetta M-FC01 aiuta a scegliere il modulo; il bando decide il percorso concreto.

Dal profilo alle materie prioritarie

La tabella non sostituisce il programma d'esame. Serve a formulare ipotesi di lavoro da confermare sul bando e sugli allegati.

Famiglia operativa	Segnali nelle attività	Materie da controllare nel bando	Prova potenzialmente critica
Amministrativo-giuridica	istruttorie, atti, procedimenti, accesso, personale, supporto normativo	amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, organizzazione, eventuale normativa di settore	scritto sintetico, caso amministrativo o orale
Economico-contabile	bilancio, spesa, rendicontazione, controlli, acquisti, monitoraggio	contabilità pubblica, bilancio dello Stato, contratti, amministrativo, eventuale economia	caso contabile, quesito applicativo o orale tecnico
ICT e digitale	servizi digitali, dati, infrastrutture, sicurezza, interoperabilità, supporto tecnico	informatica, CAD, dati, sicurezza, privacy, project management, oltre al core indicato	prova tecnica, caso progettuale o quesiti specialistici
Tecnica o specialistica	progettazione, valutazioni, attività scientifiche o tecniche di settore	disciplina tecnica richiesta, normativa settoriale, sicurezza o contratti se previsti	elaborato tecnico, caso o colloquio specialistico
Supporto operativo	gestione documentale, segreteria, protocollo, relazione con utenti e uffici	procedimento essenziale, pubblico impiego, digitale, trasparenza e materie del bando	quiz, situazionale o prova pratica

La colonna «materie da controllare» non è un elenco da studiare integralmente. È un filtro. Se una materia non compare nel programma e non è necessaria per comprendere una materia espressamente richiesta, non va aggiunta per abitudine.

PROFILI AMMINISTRATIVO-GIURIDICI

Il rischio tipico è studiare molto diritto in astratto e poco lavoro amministrativo. La descrizione delle attività può indicare se il baricentro cade su procedimento, atti, personale, trasparenza, contenzioso, supporto normativo o organizzazione. La prova critica diventa quella che impone di applicare la regola: caso, risposta sintetica o orale con collegamenti.

PROFILI ECONOMICO-CONTABILI

La parola «contabile» non basta a stabilire il programma. Occorre verificare se il bando richiama contabilità dello Stato, bilancio, controlli, rendicontazione, contratti, economia o discipline aziendali. Le mansioni aiutano a ordinare le priorità, ma non possono introdurre argomenti assenti dalla procedura.

PROFILI ICT E DIGITALI

Quando il contenuto tecnico è dominante, il percorso può richiedere il volume ICT oltre al raccordo M-FC01. Il modulo ministeriale resta utile per il contesto dell'amministrazione centrale; non deve però sostituire la preparazione specialistica. Il candidato deve distinguere la materia tecnica dalla sua applicazione nella PA.

PROFILI TECNICI E SPECIALISTICI

Un profilo tecnico non è una variante del profilo amministrativo. Se il bando pesa progettazione, territorio, lavori, valutazioni o altre competenze verticali, serve il percorso specialistico pertinente. M-FC01 conserva funzione di raccordo per organizzazione centrale, procedimento e materie comuni effettivamente previste.

Dalle mansioni alla prova critica

Le mansioni non dicono con certezza quale domanda uscirà. Permettono però di capire quale prestazione merita più allenamento, purché la forma di prova sia confermata dal bando.

Attività descritta	Prestazione da allenare	Controllo necessario
Istruire una pratica o predisporre un atto	ricostruire soggetti, competenza, fasi, vincoli e decisione	la prova prevede caso o quesito applicativo?
Analizzare dati contabili o monitorare spesa	leggere una situazione, motivare controlli e conseguenze	quali discipline contabili sono nel programma?

Attività descritta	Prestazione da allenare	Controllo necessario
Gestire servizi digitali o dati	spiegare requisiti, rischi, scelte e impatto amministrativo	quanto pesa la componente tecnica?
Supportare utenti o uffici	scegliere condotta, comunicazione e passaggio corretto	sono previsti situazionali o prova pratica?
Fornire supporto giuridico o specialistico	esporre una regola, applicarla e segnalarne i limiti	scritto, orale o entrambi?

La prova critica non è necessariamente la materia più difficile. È la forma in cui il candidato rischia di non trasformare la conoscenza in prestazione. Chi conosce la teoria ma non sa organizzare un caso ha un problema diverso da chi risponde bene ma non domina i concetti tecnici.

Scheda profilo M-FC01

Compila la scheda usando il bando, gli allegati e le fonti ufficiali richiamate.

Campo	Dato rilevato	Fonte/punto da cui deriva
Amministrazione		
Codice concorso		
Comparto o disciplina richiamata		
Area di inquadramento		
Famiglia professionale, se indicata		
Profilo		
Competenze richieste		
Attività o mansioni descritte		

Campo	Dato rilevato	Fonte/punto da cui deriva
Materie espressamente previste		
Materie comuni da riusare dal VOL-01		
Modulo specialistico necessario		
Prove previste		
Prova critica personale		
Fonte ufficiale da monitorare		
Dubbi da verificare		

Concludi la scheda con una frase operativa:

NOTA

Per questo profilo devo rafforzare _____, riusare dal VOL-01 _____, aggiungere dal modulo specialistico _____ e allenare soprattutto _____.

Da sapere in 5 righe

- 1. Comparto, area, famiglia professionale, profilo e mansioni descrivono livelli diversi.
- 2. Il CCNL chiarisce il contesto professionale, ma non sostituisce il bando.
- 3. Il nome del profilo non basta: vanno lette competenze, attività, materie e prove.
- 4. La PCM richiede il controllo della disciplina contrattuale specificamente richiamata.
- 5. Il piano nasce dall'incrocio tra profilo concreto, programma e prestazione richiesta.

Caso guidato

Elena confronta due procedure delle Funzioni Centrali. Entrambe richiamano diritto amministrativo, pubblico impiego e competenze digitali. Nel primo bando il profilo svolge istruttorie, predispone atti e supporta procedimenti. Nel secondo analizza dati di spesa, collabora alla rendicontazione e supporta controlli amministrativo-contabili.

Se Elena guardasse soltanto le materie comuni, costruirebbe due piani quasi identici. Leggendo profili e attività, individua invece due baricentri. Per il primo profilo rafforza procedimento, provvedimento, accesso, trasparenza e scrittura di risposte applicative. Per il secondo verifica il peso di contabilità dello Stato, bilancio, rendicontazione e controlli, senza presumere argomenti non indicati.

Poi controlla le prove. Il primo bando prevede un quesito teorico-pratico; il secondo una prova con forte componente tecnico-contabile. Elena mantiene il core comune, ma distribuisce diversamente studio e simulazioni. Non ha inventato due programmi: ha letto due funzioni professionali attraverso i rispettivi bandi.

Domanda da commissario

Domanda: qual è la differenza tra area di inquadramento, famiglia professionale e profilo?

Risposta modello: l'area colloca il posto nel sistema professionale e indica il livello generale delle attività. La famiglia professionale raggruppa lavori accomunati da competenze e attività affini. Il profilo è la posizione concreta identificata dalla procedura. Per preparare il concorso occorre leggere questi elementi insieme alle competenze, alle mansioni, alle materie e alle prove indicate dal bando.

Domanda-trappola

Domanda: due bandi che usano lo stesso titolo di profilo richiedono lo stesso piano di studio?

Risposta corretta: no. La denominazione può essere simile, ma amministrazione, inquadramento, attività, programma e prove possono cambiare. Il titolo orienta; il bando e gli allegati definiscono il percorso concreto.

Errore tipico

L'errore più frequente è trasformare il titolo del profilo in una previsione automatica. Il candidato legge «amministrativo» e studia tutto il diritto disponibile, oppure legge «informatico» e trascura il contesto amministrativo.

La correzione richiede tre passaggi: trascrivere le attività dichiarate, collegarle soltanto alle materie del programma e individuare la prestazione richiesta dalla prova. Se uno dei tre passaggi manca, il piano resta incompleto.

Mini-esercizio

Scegli un profilo di un bando che stai preparando e completa le frasi.

1. L'area di inquadramento indicata è _____.
2. La famiglia professionale o il raggruppamento richiamato è _____.
3. Il profilo è _____.
4. Le tre attività più significative sono _____.
5. Le materie che il bando collega direttamente a quelle attività sono _____.
6. Il nucleo comune che posso riusare dal VOL-01 è _____.
7. L'eventuale modulo specialistico necessario è _____.
8. La prova che richiede più allenamento è _____ perché _____.

Controllo finale: sottolinea in ogni risposta la parola o il passaggio del bando da cui hai ricavato l'informazione. Se non trovi il fondamento, sposta la risposta tra i dubbi da verificare.

Riferimenti normativi e istituzionali

D.Lgs. 165/2001; CCNL Funzioni Centrali 9 maggio 2022 e rinnovi successivi, incluso il definitivo 6 agosto 2026; CCNL autonomo PCM quando applicabile.

Governo, Ministeri e amministrazione centrale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

Governo, Presidenza del Consiglio e Ministeri compaiono spesso nella stessa pagina di un bando. Non indicano però la stessa realtà. Il Governo è un organo costituzionale complesso; la Presidenza del Consiglio è la struttura che supporta il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni; i Ministeri sono apparati dell'amministrazione statale organizzati per settori di intervento.

La distinzione serve nei quiz e aiuta a capire dove si colloca il posto messo a concorso. Chi confonde il ministro con il ministero, oppure considera la Presidenza un ministero ordinario, perde il rapporto tra indirizzo politico, coordinamento e gestione amministrativa.

Questo capitolo costruisce la mappa istituzionale essenziale. Non elenca tutti i ministeri esistenti né descrive i loro uffici interni: denominazioni e assetti possono cambiare, mentre dipartimenti, direzioni generali e flussi saranno affrontati nel capitolo 6.

Obiettivi del capitolo

Al termine del capitolo saprai:

1. collocare il Governo nell'ordinamento costituzionale;
2. distinguere Presidente del Consiglio, Consiglio dei ministri e ministri;
3. separare Governo, Presidenza del Consiglio e Ministeri;
4. riconoscere la differenza tra organo politico e apparato amministrativo;
5. spiegare il rapporto tra indirizzo politico-amministrativo e gestione;
6. usare correttamente l'espressione «amministrazione statale centrale»;
7. costruire una risposta da quiz, scritto o orale senza affidarti a un elenco imparato a memoria.

Mappa BANDO

Fase	Domanda	Azione	Output
B - Bando	Quale amministrazione assume e quale organo o struttura è richiamato?	Trascrivi la denominazione esatta e individua la fonte ufficiale.	Identità istituzionale del posto
A - Aree	Il tema appartiene a costituzionale, amministrativo o organizzazione della PA?	Collega la domanda alla materia prevista dal programma.	Area corretta di studio
N - Nuclei	Devo distinguere organo, funzione, apparato o competenza?	Ricostruisci il rapporto tra soggetti senza sovrapporli.	Mappa dei concetti
D - Diario	Quale coppia continuo a confondere?	Registra l'errore: Governo/PCM, ministro/ministero, indirizzo/gestione.	Errore da ripassare
O - Output	La prova chiede riconoscimento, confronto o esposizione?	Allenati con quiz, risposta sintetica o schema orale.	Prestazione verificabile

La mappa istituzionale essenziale

La parola «Governo» può essere usata nel linguaggio comune per indicare in modo generico l'intero apparato statale. Nello studio concorsuale questo uso è troppo impreciso. Occorre distinguere almeno quattro livelli:

- il Governo, organo costituzionale che determina e attua l'indirizzo politico generale secondo le regole dell'ordinamento;
- il Presidente del Consiglio dei ministri, che dirige la politica generale del Governo e mantiene l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo;
- il Consiglio dei ministri, sede collegiale delle decisioni governative;
- i ministri, componenti del Governo e titolari, quando hanno un dicastero, della responsabilità politica del relativo settore amministrativo.

A questi soggetti si collegano apparati distinti. La Presidenza del Consiglio supporta le funzioni del Presidente e il coordinamento governativo. I Ministeri curano settori dell'amministrazione statale. Gli uffici amministrativi trasformano obiettivi e norme in procedimenti, atti, servizi, controlli e uso delle risorse.

La mappa non descrive una catena gerarchica unica. Il Consiglio dei ministri non è l'«ufficio superiore» di tutti i dipendenti ministeriali, e la Presidenza del Consiglio non è il vertice amministrativo di ogni ministero. La relazione cambia secondo il piano considerato: costituzionale, politico, organizzativo o gestionale.

Il Governo: un organo costituzionale complesso

Il Governo è definito complesso perché comprende più componenti tra loro collegate: Presidente del Consiglio, ministri e Consiglio dei ministri. La sua unità non elimina le diverse funzioni dei soggetti che lo compongono.

Sul piano costituzionale, il Governo esercita funzioni di indirizzo politico e partecipa all'attuazione delle politiche pubbliche attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento. Sul piano amministrativo, le decisioni politiche devono tradursi in obiettivi, programmi e attività degli apparati competenti. È in questo passaggio che il candidato deve evitare una scorciatoia: Governo e amministrazione collaborano, ma non coincidono.

Per il quadro generale sulla formazione del Governo, sul rapporto fiduciario e sulle fonti si rinvia a VOL-01, Costituzione e ordinamento dello Stato, Governo. Qui interessa soprattutto riconoscere chi fa che cosa e come quel ruolo si collega ai Ministeri.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Presidente del Consiglio non è semplicemente il «capo di tutti i ministri» nel senso gerarchico proprio di un ufficio amministrativo. La sua funzione riguarda la direzione della politica generale del Governo, il mantenimento dell'unità dell'indirizzo e il coordinamento dell'attività dei ministri.

Nelle prove, la distinzione produce una conseguenza precisa. Se una domanda parla di coordinamento dell'azione governativa o di unità dell'indirizzo, il riferimento è al ruolo del Presidente. Se parla invece della gestione di una pratica, dell'adozione di un atto amministrativo o dell'organizzazione di un ufficio, occorre individuare l'amministrazione e il dirigente competenti.

La Presidenza del Consiglio fornisce al Presidente il supporto organizzativo necessario. Non va però confusa con la persona o con l'organo: «Presidente del Consiglio» e «Presidenza del Consiglio» non sono espressioni intercambiabili.

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Consiglio dei ministri è l'organo collegiale nel quale Presidente e ministri assumono le decisioni attribuite al Governo nella sua dimensione collegiale. La collegialità significa che la decisione appartiene al Consiglio come organo, non alla semplice somma di dichiarazioni individuali dei ministri.

In una risposta orale conviene indicare prima la natura collegiale, poi la funzione nell'indirizzo governativo e infine distinguerlo dai singoli ministeri. Il Consiglio dei ministri decide sul piano governativo; un Ministero è un apparato amministrativo di settore.

MINISTRI

I ministri sono componenti del Governo. Quando sono posti a capo di un dicastero, assumono la responsabilità politica del settore affidato e definiscono obiettivi e priorità nel quadro dell'indirizzo governativo. L'apparato ministeriale non si esaurisce però nella figura del ministro: comprende strutture, dirigenti, personale, risorse e procedimenti.

Esistono anche incarichi ministeriali senza la titolarità di un dicastero. Questo dato impedisce di trattare «ministro» e «ministero» come sinonimi. Il primo indica una carica politica; il secondo un'organizzazione amministrativa.

Ministero, ministro e apparato amministrativo

Un Ministero è un'amministrazione dello Stato organizzata per curare un settore di interessi pubblici. La sua identità deriva dalle funzioni attribuite dall'ordinamento, non soltanto dalla denominazione usata in un determinato momento.

Il ministro opera sul piano politico e politico-amministrativo. L'apparato svolge invece l'attività amministrativa: istruisce procedimenti, adotta gli atti di competenza, gestisce personale e risorse, realizza programmi, eroga servizi e verifica risultati. La distinzione aiuta a leggere frasi che nei quiz possono sembrare equivalenti:

Espressione	Piano prevalente	Domanda da porsi
Ministro	politico	Quale responsabilità e indirizzo gli spettano?
Ministero	istituzionale e organizzativo	Quale settore di amministrazione cura?
Ufficio ministeriale	amministrativo	Quale competenza o attività esercita?
Dirigente	gestionale	Quali atti, risorse e risultati sono affidati alla gestione?
Dipendente	operativo-professionale	Quali attività svolge secondo profilo, competenza e assegnazione?

Il nome di un ministero non basta a ricostruirne l'organizzazione interna. Per quella servono la normativa vigente e gli atti organizzativi ufficiali. Ai fini di questo capitolo è sufficiente comprendere che il dicastero collega un settore politico a un apparato amministrativo, senza confondere i due livelli.

Indirizzo politico-amministrativo e gestione

La separazione tra indirizzo e gestione è uno dei passaggi più importanti per comprendere il funzionamento dei Ministeri.

Gli organi di governo definiscono obiettivi, priorità, programmi e criteri generali; verificano inoltre la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti. I dirigenti esercitano i poteri di gestione: adottano gli atti amministrativi e organizzano risorse, personale e attività nell'ambito delle competenze assegnate.

I due piani restano collegati. L'indirizzo privo di attuazione resta un obiettivo; la gestione priva di obiettivi perde il riferimento istituzionale. La distinzione serve a rendere riconoscibili responsabilità diverse e a proteggere l'imparzialità della gestione amministrativa.

Per la disciplina generale della dirigenza e del pubblico impiego si rinvia a VOL-01, Pubblico impiego, Indirizzo politico e gestione amministrativa. Nel modulo M-FC01 questa regola viene letta nel contesto di un'amministrazione centrale.

UN ESEMPIO ESSENZIALE

L'organo politico stabilisce che una determinata politica pubblica debba essere rafforzata e indica obiettivi e priorità. L'apparato competente traduce l'indirizzo in programmi, procedimenti, assegnazione di risorse, atti e controlli. Il dirigente risponde della gestione affidata; il ministro risponde politicamente dell'indirizzo e dei risultati secondo le regole dell'ordinamento.

L'esempio non consente di attribuire automaticamente ogni singolo atto al ministro o ogni scelta al dirigente. Per risolvere un caso concreto occorre sempre controllare la competenza prevista dalla fonte applicabile.

Che cosa significa amministrazione statale centrale

L'amministrazione statale centrale comprende apparati che operano a livello statale e svolgono funzioni riferite a interessi nazionali. I Ministeri ne costituiscono una componente fondamentale, ma l'amministrazione dello Stato non coincide esclusivamente con essi.

Nel sistema possono operare anche agenzie e altre strutture con compiti specifici. Inoltre, la pubblica amministrazione nel suo complesso comprende realtà diverse dallo Stato centrale: enti territoriali, enti pubblici, autorità e altre amministrazioni previste dall'ordinamento.

Per lo studio valgono alcune regole:

- 1. «pubblica amministrazione» è una categoria più ampia di «Ministeri»;
- 2. «amministrazione statale» non significa automaticamente «singolo ministero»;
- 3. la presenza di una funzione pubblica non basta a classificare un ente nella famiglia M-FC01.

Per scegliere il modulo corretto bisogna leggere la natura dell'amministrazione che bandisce, non soltanto la materia trattata o il portale sul quale compare l'avviso.

Governo, PCM e Ministeri: confronto operativo

Soggetto o struttura	Identità essenziale	Funzione da ricordare	Errore da evitare
Governo	organo costituzionale complesso	indirizzo politico generale e funzioni attribuite dall'ordinamento	usarlo come sinonimo di tutta la PA
Presidente del Consiglio	componente e guida del Governo	direzione della politica generale, unità dell'indirizzo e coordinamento	descriverlo come dirigente generale dei ministeri
Consiglio dei ministri	organo collegiale del Governo	decisioni governative collegiali	confonderlo con una conferenza di uffici amministrativi
Ministro	componente del Governo; può essere titolare di dicastero	indirizzo e responsabilità politica del settore	confonderlo con il Ministero
Presidenza del Consiglio	struttura di supporto al Presidente	supporto, coordinamento e funzioni attribuite	considerarla un ministero ordinario
Ministero	amministrazione statale di settore	attuazione amministrativa attraverso il proprio apparato	identificarlo con la sola persona del ministro

Il capitolo 5 svilupperà la specificità della Presidenza del Consiglio. Il capitolo 6 entrerà nell'organizzazione interna dei Ministeri. La tabella fissa i confini; gli approfondimenti restano nei due capitoli indicati.

Come può essere chiesto in prova

QUIZ

Nel quiz vengono spesso scambiate natura e funzione. Prima di scegliere la risposta, individua il soggetto centrale: Governo, Presidente, Consiglio, ministro, Presidenza o Ministero. Poi chiediti se l'opzione descrive un organo politico, una struttura o un'attività gestionale.

RISPOSTA SINTETICA

Una buona risposta procede in quattro passaggi:

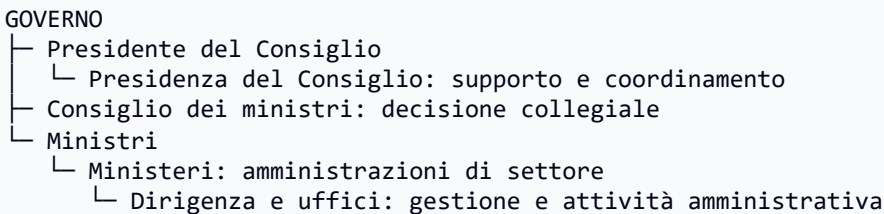
1. definisce il soggetto;
2. ne indica la funzione;
3. lo distingue dal concetto più vicino;
4. chiude con una conseguenza amministrativa.

ORALE

All'orale evita l'elenco di nomi correnti. Parti dalla mappa stabile, chiarisci indirizzo e gestione, quindi usa un esempio. Se il commissario chiede l'assetto attuale di un ministero specifico, segnala la fonte organizzativa pertinente e rispondi entro il perimetro del programma.

Schema gerarchico-funzionale

Lo schema seguente rappresenta relazioni funzionali, non una gerarchia amministrativa assoluta:



Per leggere lo schema, usa tre domande:

- chi determina o coordina l'indirizzo?
- quale apparato cura il settore amministrativo?
- chi esercita la competenza gestionale nel caso concreto?

Da sapere in 5 righe

1. Il Governo è un organo costituzionale complesso, non il sinonimo dell'intera amministrazione.
2. Presidente del Consiglio, Consiglio dei ministri e ministri hanno funzioni distinte.
3. Il ministro è una carica politica; il Ministero è un apparato amministrativo di settore.
4. Gli organi politici definiscono indirizzi e obiettivi; la dirigenza esercita la gestione.
5. La Presidenza del Consiglio non è un ministero ordinario e sarà approfondita separatamente.

Caso guidato

Un quesito descrive tre azioni: definire una priorità politica nazionale, coordinare l'azione dei ministri e adottare un provvedimento amministrativo nell'ambito di una direzione generale.

La prima azione appartiene al piano dell'indirizzo governativo. La seconda richiama la funzione del Presidente del Consiglio. La terza riguarda la gestione amministrativa e richiede di individuare l'ufficio e il dirigente competenti.

L'errore sarebbe assegnare tutte e tre le azioni al «Governo» in modo indistinto. La soluzione consiste nel cambiare piano a ogni passaggio: politico generale, coordinamento, gestione concreta.

Domanda da commissario

Domanda: qual è la differenza tra ministro e Ministero?

Risposta modello: il ministro è un componente del Governo e, quando è titolare di un dicastero, esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e assume la responsabilità politica del settore. Il Ministero è invece l'apparato dell'amministrazione statale organizzato per curare quel settore. Gli organi politici definiscono obiettivi e priorità; dirigenti e uffici esercitano la gestione secondo le competenze attribuite.

Domanda-trappola

Domanda: la Presidenza del Consiglio è il ministero sovraordinato a tutti gli altri ministeri?

Risposta corretta: no. La Presidenza è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio e svolge funzioni di coordinamento e quelle attribuite dall'ordinamento. Non è un ministero ordinario posto al vertice gerarchico degli apparati ministeriali.

Errore tipico

L'errore più frequente è rispondere usando un'unica parola — «Governo» — per organi, strutture e uffici diversi. Usare un termine generico nasconde la competenza e indebolisce anche una risposta formalmente plausibile.

Per correggerla, completa sempre la frase: «Il soggetto è _____; opera sul piano _____; svolge la funzione di _____; non va confuso con _____».

Mini-esercizio

Classifica ogni voce come organo o carica politica, struttura di supporto, amministrazione oppure soggetto della gestione. Aggiungi una funzione e un errore da evitare.

Voce	Categoria	Funzione	Errore da evitare
Governo			
Presidente del Consiglio			
Consiglio dei ministri			
Ministro titolare di dicastero			
Presidenza del Consiglio			
Ministero			
Dirigente ministeriale			

Controllo: se hai usato «dirige» o «dipende» in più righe, verifica il significato. Direzione politica, coordinamento e dipendenza gerarchica non sono la stessa relazione.

Checklist per una risposta orale di 90 secondi

- Ho definito il Governo come organo costituzionale complesso?
- Ho distinto Presidente, Consiglio e ministri?
- Ho separato ministro e Ministero?
- Ho chiarito il ruolo della Presidenza senza anticipare il capitolo 5?
- Ho distinto indirizzo politico-amministrativo e gestione?
- Ho evitato elenchi di strutture correnti non richiesti?
- Ho concluso con un esempio o una conseguenza pratica?

Riferimenti normativi e istituzionali

Costituzione, artt. 92–95; L. 400/1988; D.Lgs. 300/1999 e D.Lgs. 165/2001.

Presidenza del Consiglio dei ministri

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

Un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri può assomigliare a un concorso ministeriale: profili amministrativi, tecnici o specialistici, materie comuni e prove organizzate secondo regole generali. L'amministrazione che assume, però, non è un ministero ordinario.

La Presidenza è la struttura che supporta il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni. Il suo lavoro è legato all'unità dell'indirizzo governativo, al coordinamento, all'impulso e al supporto tecnico-amministrativo. Questa identità incide sul lessico del bando, sulle attività descritte e sul contesto di impiego del profilo.

Per preparare una procedura PCM non basta aggiungere una sigla al piano delle Funzioni Centrali. Occorre distinguere Presidente e Presidenza, capire la funzione delle strutture indicate dal bando e verificare il contratto collettivo effettivamente richiamato.

Obiettivi del capitolo

Al termine del capitolo saprai:

1. definire la Presidenza del Consiglio e distinguerla dal Governo e dai Ministeri;
2. spiegare il rapporto tra Presidente del Consiglio e struttura di supporto;
3. riconoscere le funzioni di supporto, impulso e coordinamento;
4. leggere il lessico organizzativo di dipartimenti, uffici, Segretario generale e strutture di missione;
5. distinguere l'assetto stabile dai dettagli organizzativi da verificare;
6. riconoscere la specificità contrattuale della PCM;
7. trasformare un bando PCM in una scheda di studio e di prova.

Mappa BANDO

Fase	Domanda	Azione	Output
B - Bando	Il posto appartiene davvero alla PCM e quale struttura è indicata?	Trascrivi amministrazione, codice, profilo, struttura e rinvii agli allegati.	Identità della procedura
A - Aree	Quali materie derivano dal programma e quali dal contesto PCM?	Separa nucleo comune, ordinamento PCM e specializzazione del profilo.	Mappa delle aree

Fase	Domanda	Azione	Output
N - Nuclei	Quali funzioni e termini organizzativi devo padroneggiare?	Seleziona Presidente/Presidenza, supporto, coordinamento, strutture e contratto.	Nuclei prioritari
D - Diario	Dove confondo PCM, Governo e Ministeri?	Registra l'errore e la fonte ufficiale da ricontrollare.	Diario istituzionale
O - Output	La prova chiede quiz, risposta, caso o conoscenza tecnica?	Collega ogni nucleo alla prestazione prevista.	Piano di allenamento

Presidente e Presidenza: organo e struttura

Il Presidente del Consiglio dei ministri è un componente del Governo con funzioni di direzione della politica generale e di mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico e amministrativo. La Presidenza del Consiglio dei ministri è invece l'apparato che lo supporta nell'esercizio di tali funzioni.

Distinguere organo e struttura evita due errori. Il primo è attribuire alla persona del Presidente ogni attività amministrativa svolta dagli uffici. Il secondo è trattare la Presidenza come un soggetto politico autonomo dal Presidente. Gli uffici operano nell'ambito delle competenze attribuite e forniscono supporto organizzativo, tecnico e amministrativo.

Il capitolo 4 ha già collocato Presidente, Consiglio dei ministri, ministri e Ministeri nella mappa istituzionale. Qui il punto di osservazione cambia: interessa come la struttura PCM rende possibile l'esercizio delle funzioni presidenziali e di coordinamento.

Termine	Che cosa indica	Che cosa non indica
Presidente del Consiglio	organo e carica di governo	l'intero apparato della Presidenza
Presidenza del Consiglio	struttura di supporto	un ministero sovraordinato agli altri
Governo	organo costituzionale complesso	la sola Presidenza
Ministero	amministrazione statale di settore	una componente interna della PCM

Le funzioni della PCM

La Presidenza non concentra tutte le funzioni dei Ministeri. La sua specificità deriva dal sostegno alle attribuzioni del Presidente e dalle attività di raccordo che attraversano più settori dell'azione governativa.

SUPPORTO AL PRESIDENTE

Il supporto comprende attività che consentono al Presidente di esercitare le proprie funzioni: istruttoria, assistenza giuridica e amministrativa, analisi, predisposizione di documenti, organizzazione dei processi decisionali e monitoraggio delle questioni affidate alle strutture competenti.

«Supporto» non significa attività meramente esecutiva. Un ufficio può dover ricostruire dati, confrontare posizioni, verificare conseguenze amministrative e preparare elementi utili a una decisione. Il contenuto concreto dipende dalla struttura e dal profilo indicati nel bando.

IMPULSO E COORDINAMENTO

L'impulso avvia o orienta attività necessarie all'attuazione di obiettivi e decisioni. Il coordinamento mette in relazione amministrazioni, strutture o politiche che non possono essere gestite come compartimenti isolati.

Coordinare non equivale a sostituirsi a ogni amministrazione competente. La PCM favorisce raccordo, coerenza e circolazione delle informazioni nei limiti delle attribuzioni previste. Il singolo Ministero continua a esercitare le competenze del proprio settore.

Nei quiz, il termine «coordinamento» può essere usato come esca per suggerire una gerarchia assoluta. Occorre invece chiedersi quale funzione è attribuita, quali soggetti partecipano e quale fonte disciplina il rapporto.

SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Le funzioni presidenziali richiedono attività amministrative ordinarie e specialistiche: gestione documentale, personale, bilancio, contratti, digitale, comunicazione istituzionale, analisi normativa, monitoraggio e competenze tecniche riferite alle politiche trattate.

Il fatto che una mansione sia comune ad altre amministrazioni non elimina il contesto PCM. Un profilo contabile può lavorare su risorse e rendicontazione; un profilo giuridico su istruttorie e atti; un profilo ICT su servizi e dati. Cambia il raccordo con le strutture e con le funzioni della Presidenza.

PCM non è un ministero ordinario

La differenza è funzionale, non soltanto nominale. Un Ministero è organizzato attorno a un settore di amministrazione; la PCM sostiene funzioni di direzione, impulso e coordinamento che possono attraversare più ambiti.

Profilo di confronto	Presidenza del Consiglio	Ministero
Centro funzionale	supporto alle funzioni del Presidente e coordinamento	amministrazione di uno o più settori attribuiti
Rapporto con l'indirizzo	raccordo con l'unità dell'azione governativa	indirizzo politico-amministrativo del settore
Organizzazione	strutture definite dall'ordinamento PCM e dagli atti organizzativi vigenti	strutture definite dalla disciplina del Ministero e dai relativi atti organizzativi
Contrattazione	comparto e area PCM da verificare	disciplina contrattuale richiamata per l'amministrazione interessata
Rischio di studio	trattarla come ministero gerarchicamente superiore	ridurre il Ministero alla persona del ministro

La PCM non dirige gerarchicamente tutti gli uffici ministeriali. Il coordinamento governativo e la gerarchia amministrativa sono relazioni diverse. Per risolvere una domanda concreta servono la funzione considerata e la fonte che la disciplina.

Come leggere l'organizzazione della Presidenza

L'organizzazione della PCM si comprende partendo dalle funzioni, non da un elenco imparato a memoria. Dipartimenti, uffici, Segretariato generale e strutture di missione sono termini ricorrenti, ma la loro configurazione può cambiare attraverso atti organizzativi.

DIPARTIMENTI E UFFICI

Un dipartimento aggrega attività riferite a un'area funzionale ampia. Gli uffici svolgono compiti più circoscritti o specialistici. La denominazione, la collocazione e le competenze effettive devono essere verificate sulla disciplina organizzativa vigente.

Per il candidato conta saper leggere tre elementi:

- la funzione assegnata alla struttura;
- il rapporto con le attribuzioni del Presidente o con il supporto generale;
- le attività concrete richiamate dal profilo.

Se il bando indica una struttura, non bisogna dedurre automaticamente che l'assegnazione sia immutabile o che il programma coincida con tutte le sue competenze. Il bando e gli allegati stabiliscono il perimetro della prova.

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale risponde del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. L'art. 7 del D.Lgs. 303/1999 distingue questa responsabilità da quella dei funzionari preposti alle strutture affidate a Ministri o Sottosegretari delegati. Nell'ambito delle rispettive competenze, vengono definiti organizzazione interna, parametri funzionali e obiettivi di gestione e di risultato. Non si tratta di direzione politica del Governo, che resta al Presidente e agli organi costituzionalmente competenti.

L'art. 8 riconosce alla Presidenza autonomia contabile e di bilancio: gestione delle spese entro le disponibilità assegnate, con struttura dei bilanci e regole di gestione definite da decreti del Presidente nel quadro dei principi di contabilità pubblica. Autonomia non significa assenza di limiti finanziari o controlli.

STRUTTURE DI MISSIONE

Il Presidente può istituire con decreto strutture per compiti particolari, risultati determinati o programmi specifici. L'atto ne precisa la durata temporanea, che secondo l'art. 7, comma 4, non può superare quella del Governo che le ha istituite. Non vanno confuse con strutture permanenti né con unità disciplinate da leggi speciali, delle quali va verificata la specifica durata.

Caso breve. Una struttura di missione è prevista per un obiettivo biennale; il Governo istitutore termina prima del biennio. Non basta il termine numerico per presumere la prosecuzione: occorre applicare il limite legale e verificare l'eventuale nuovo titolo istitutivo. La denominazione immutata sul sito non prova da sola la continuità giuridica.

Un assetto che va verificato

L'ordinamento della Presidenza poggia su fonti normative e atti organizzativi. Il d.lgs. n. 303/1999 offre la cornice primaria; la legge n. 400/1988 concorre al quadro delle funzioni governative; i DPCM e le pagine ufficiali descrivono l'organizzazione applicabile in un dato momento.

La regola di studio è questa: il manuale insegna la struttura concettuale stabile, mentre l'elenco corrente degli uffici va controllato vicino alla prova e al cut-off di pubblicazione.

CONTROLLO IN QUATTRO MOSSE

1. Individua nel bando la struttura eventualmente richiamata.
2. Apri la pagina ufficiale PCM dedicata all'organizzazione.
3. Risali all'atto organizzativo indicato o vigente.
4. Registra data della verifica, funzione e possibili aggiornamenti.

Una pagina web è utile per l'assetto vivo, ma non sostituisce la norma o l'atto organizzativo. Allo stesso modo, una norma generale non garantisce che l'elenco degli uffici sia rimasto invariato.

La specificità contrattuale della PCM

Le fonti ARAN distinguono la contrattazione della Presidenza dal comparto e dall'area ordinari delle Funzioni Centrali. Questa specificità incide sulla lettura di area, profilo, ordinamento professionale e istituti del rapporto di lavoro.

Il candidato deve quindi verificare:

- quale contratto richiama il bando;
- se la procedura riguarda personale non dirigente o dirigenza;
- quale area e profilo sono messi a concorso;
- quali competenze e attività sono descritte;
- quali parti del pubblico impiego rientrano nel programma.

Il CCNL non sostituisce il bando e non autorizza a studiare ogni istituto contrattuale. Retribuzioni, indennità, progressioni e disciplina di dettaglio vanno consultate soltanto se pertinenti e sempre sul testo ufficiale applicabile. Il capitolo 3 contiene il metodo generale per leggere profilo, CCNL e mansioni.

Come leggere un bando PCM

Un bando PCM va letto su due piani. La prima è comune a ogni procedura: requisiti, profilo, materie, prove, titoli, soglie e scadenze. La seconda riguarda l'identità dell'amministrazione: funzioni della PCM, struttura eventualmente indicata, specificità contrattuale e attività del profilo.

Domanda	Dove cercare	Decisione di studio
Chi assume?	intestazione e amministrazione procedente	confermare che la procedura è PCM
Quale struttura è richiamata?	bando, allegato, sito ufficiale	verificare funzione e fonte organizzativa

Domanda	Dove cercare	Decisione di studio
Quale contratto si applica?	bando e fonti ARAN	collocare area e profilo
Quali attività sono previste?	profilo e allegati	ordinare le materie prioritarie
Quali prove sono previste?	articoli della procedura	scegliere quiz, scritto, caso, orale o tecnica
Quali dati possono cambiare?	avvisi e pagine ufficiali	impostare il monitoraggio

La denominazione «PCM» non aggiunge automaticamente materie al programma. L'ordinamento della Presidenza va studiato nella profondità richiesta dal bando; la specializzazione professionale deriva dal profilo e dalle prove.

Scheda PCM

Compila la scheda con bando, allegati, fonte organizzativa e contratto ufficiale.

Campo	Dato rilevato	Fonte e data di verifica
Amministrazione precedente		
Codice procedura/profilo		
Struttura PCM richiamata		
Funzione della struttura		
Atto organizzativo da controllare		
Comparto o area contrattuale		
Area di inquadramento		
Profilo		

Campo	Dato rilevato	Fonte e data di verifica
Attività e competenze		
Materie espressamente previste		
Nucleo comune da riusare		
Specializzazione necessaria		
Prove e output richiesti		
Fonte ufficiale da monitorare		
Ultimo controllo effettuato		

Chiudi con una frase operativa:

NOTA

Per questa procedura PCM devo comprendere la funzione di _____, verificare _____, riusare dal nucleo comune _____ e allenare soprattutto _____.

Da sapere in 5 righe

1. Il Presidente del Consiglio è un organo; la Presidenza è la struttura che lo supporta.
2. La PCM svolge funzioni di supporto, impulso e coordinamento senza essere il vertice gerarchico di tutti i Ministeri.
3. Dipartimenti, uffici, Segretariato e strutture di missione vanno letti per funzione e fonte.
4. L'assetto organizzativo corrente deve essere verificato su DPCM e sito ufficiale.
5. La PCM ha una specificità contrattuale: contratto, area e profilo si controllano sul bando e su ARAN.

Caso guidato

Marco prepara un concorso PCM usando il piano di un precedente concorso ministeriale. Le materie comuni coincidono in parte, quindi mantiene diritto amministrativo e pubblico impiego. Poi nota che il nuovo bando richiama una struttura della Presidenza, descrive attività di raccordo tra amministrazioni e indica una disciplina contrattuale specifica.

Marco non aggiunge indiscriminatamente tutto l'ordinamento PCM. Consulta la fonte ufficiale della struttura, annota la funzione, controlla il contratto richiamato e collega le attività alle materie effettivamente previste. Per l'orale prepara una risposta sulla differenza tra Presidente e Presidenza; per il caso si allena a distinguere coordinamento e competenza gestionale.

Il piano precedente conserva il nucleo comune, ma va adattato. Il contesto PCM cambia lessico, confini istituzionali e verifica delle fonti.

Domanda da commissario

Domanda: qual è la differenza tra Presidente del Consiglio e Presidenza del Consiglio?

Risposta modello: il Presidente del Consiglio è un componente del Governo con funzioni di direzione della politica generale e di coordinamento dell'attività dei ministri. La Presidenza del Consiglio è l'apparato che supporta l'esercizio di tali funzioni attraverso strutture amministrative, tecniche e organizzative. I due concetti sono collegati, ma non coincidono: il primo indica l'organo, il secondo la struttura di supporto.

Domanda-trappola

Domanda: poiché coordina l'azione governativa, la Presidenza del Consiglio è gerarchicamente superiore a tutti i Ministeri?

Risposta corretta: no. Le funzioni di impulso e coordinamento non trasformano la PCM nel superiore gerarchico generale degli apparati ministeriali. Ogni rapporto deve essere letto secondo le competenze e le fonti applicabili.

Errore tipico

L'errore più comune è imparare l'elenco corrente dei dipartimenti senza capire le funzioni della Presidenza. L'elenco può cambiare e, da solo, non spiega il rapporto tra Presidente, strutture e amministrazioni coinvolte.

Per correggere l'errore bastano quattro colonne: termine, funzione, fonte e data di verifica. Solo dopo si aggiunge la denominazione corrente della struttura richiesta dal bando.

Mini-esercizio

Per ciascuna voce indica identità, funzione e fonte da controllare.

Voce	Identità	Funzione	Fonte da controllare
Presidente del Consiglio			
Presidenza del Consiglio			
Dipartimento PCM			
Ufficio PCM			
Segretario generale			
Struttura di missione			
CCNL PCM richiamato			

Controllo finale: evidenzia le risposte che dipendono dall'assetto corrente. Per ciascuna indica la data dell'ultima verifica; se manca, la voce resta nel diario delle fonti vive.

Checklist per l'orale

- Ho distinto Presidente, Presidenza e Governo?
- Ho spiegato perché la PCM non è un ministero ordinario?
- Ho descritto supporto, impulso e coordinamento senza inventare una gerarchia?
- Ho chiarito la funzione generale delle strutture senza affidarmi a un elenco obsoleto?
- Ho segnalato che DPCM e sito ufficiale vanno verificati?
- Ho ricordato la specificità contrattuale?
- Ho collegato il profilo alle attività e alla prova concreta?

Riferimenti normativi e istituzionali

L. 400/1988; D.Lgs. 303/1999, artt. 7–8; atti organizzativi della PCM e contratto del comparto autonomo.

Organizzazione interna dei Ministeri

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

Un organigramma ministeriale mostra caselle e collegamenti. Per il candidato, però, la domanda utile non è soltanto «chi sta sopra chi?». Occorre capire quale struttura esercita una funzione, da quale fonte deriva la competenza e come una pratica passa da un ufficio all'altro.

I Ministeri non adottano tutti lo stesso modello organizzativo. Possono essere articolati in dipartimenti oppure secondo un modello fondato sulle direzioni generali. Possono inoltre disporre di uffici centrali e articolazioni territoriali. Denominazioni, numero e attribuzioni cambiano con la normativa e con gli atti organizzativi applicabili.

Il capitolo propone un metodo per leggere la struttura senza affidarsi a elenchi destinati a invecchiare. Funzioni, competenze, responsabilità e flussi formano la mappa di base; l'organigramma corrente va verificato ogni volta.

Obiettivi del capitolo

Al termine del capitolo saprai:

1. leggere l'organizzazione ministeriale attraverso funzione, struttura e fonte;
2. distinguere modello dipartimentale e modello per direzioni generali;
3. riconoscere il ruolo di dipartimenti, direzioni generali e uffici;
4. distinguere uffici centrali e articolazioni territoriali;
5. collegare indirizzo politico-amministrativo e gestione;
6. ricostruire competenza, responsabilità e passaggi di una pratica;
7. verificare l'organigramma vigente senza trattarlo come dato permanente;
8. trasformare l'organizzazione in risposte da quiz, orale e caso pratico.

Mappa BANDO

Fase	Domanda	Azione	Output
B - Bando	Quale Ministero, struttura e profilo sono indicati?	Trascrivi denominazioni e rinvii agli allegati.	Identità organizzativa
A - Aree	Il programma richiede ordinamento, organizzazione o attività specifiche?	Separa nucleo comune, struttura ministeriale e materia professionale.	Mappa delle aree

Fase	Domanda	Azione	Output
N - Nuclei	Quali competenze e relazioni devo distinguere?	Seleziona modello, strutture, centro-territorio, gestione e flussi.	Nuclei prioritari
D - Diario	Quale passaggio dell'organigramma non so motivare?	Registra fonte, dubbio e data di verifica.	Diario delle competenze
O - Output	Devo riconoscere una struttura o risolvere un passaggio di pratica?	Allenati con quiz, risposta orale, schema o caso.	Prestazione verificabile

Leggere un Ministero: funzione, struttura e fonte

L'organizzazione non si ricava dal nome di un ufficio. Una denominazione come «direzione generale», «dipartimento» o «ufficio territoriale» orienta la lettura, ma non sostituisce la fonte che attribuisce le competenze.

Per ogni casella dell'organigramma servono tre informazioni:

- funzione: quale risultato o attività istituzionale sostiene;
- competenza: quali atti, procedimenti o risorse può gestire;
- fonte: quale norma o atto organizzativo definisce struttura e attribuzioni.

Il quarto elemento è il rapporto con le altre strutture. Un ufficio può fornire istruttoria a una direzione, ricevere dati da un'articolazione territoriale o coordinarsi con una struttura di altro Ministero. Il collegamento grafico, da solo, non chiarisce chi adotta l'atto finale né chi risponde del termine.

METODO DELLE QUATTRO DOMANDE

Quando incontri una struttura, chiediti:

1. Per quale funzione è stata istituita?
2. Quali competenze le sono attribuite?
3. Chi esercita la responsabilità gestionale?
4. Quale fonte descrive l'assetto oggi vigente?

Questo metodo vale più della memorizzazione di un organigramma. Permette di aggiornare la mappa quando una struttura cambia nome, viene accorpata o riceve competenze diverse.

I modelli organizzativi

Il d.lgs. n. 300/1999 costituisce la fonte primaria di riferimento per l'organizzazione dei Ministeri dopo la riforma del 1999. Il testo vigente e le discipline dei singoli Ministeri devono essere verificati prima di formulare affermazioni puntuali.

Ai fini concorsuali è utile distinguere due modelli generali: organizzazione per dipartimenti e organizzazione per direzioni generali. La distinzione incide sul modo in cui le funzioni vengono aggregate e coordinate.

MODELLO DIPARTIMENTALE

Nel modello dipartimentale, il dipartimento raccoglie aree funzionali ampie e tra loro connesse. Svolge una funzione di coordinamento rispetto alle strutture inserite nel proprio perimetro e consente di leggere insieme politiche, risorse e attività che richiedono un raccordo unitario.

Il dipartimento non coincide con una direzione generale di dimensioni maggiori. Aggrega più ambiti e ne coordina l'attività secondo l'assetto previsto. All'interno possono operare direzioni generali e uffici con competenze più circoscritte.

Per riconoscere il modello, non basta trovare la parola «dipartimento» in una pagina. Occorre verificare l'atto organizzativo del Ministero, la collocazione delle direzioni e le funzioni attribuite al capo del dipartimento e agli altri dirigenti.

MODELLO PER DIREZIONI GENERALI

Nel modello per direzioni generali, le funzioni amministrative sono ripartite tra direzioni generali coordinate secondo l'assetto previsto per quel Ministero. La direzione generale costituisce un centro di responsabilità gestionale riferito a un insieme omogeneo di competenze.

La denominazione, da sola, non chiarisce le attribuzioni. Una direzione può occuparsi di personale, bilancio, digitale, affari giuridici oppure di una funzione settoriale propria del Ministero. Per sapere che cosa fa bisogna leggere l'atto organizzativo e distinguere le competenze della direzione da quelle degli uffici che vi appartengono.

IL SEGRETARIO GENERALE NEI DUE MODELLI

Gli artt. 3 e 6 del D.Lgs. 300/1999 fissano una distinzione precisa. Se le strutture di primo livello sono dipartimenti, non può essere istituita la figura del Segretario generale. Se sono direzioni generali, il Segretario generale può essere previsto: opera alle dirette dipendenze del ministro, cura l'istruttoria degli indirizzi e dei programmi ministeriali, coordina uffici e attività, vigila su efficienza e rendimento e riferisce al ministro. «Può» non equivale a presenza obbligatoria in qualsiasi Ministero.

Nel modello dipartimentale il capo dipartimento assicura invece direzione, coordinamento e controllo degli uffici del proprio dipartimento ed è responsabile dei risultati complessivi, secondo l'art. 5. I poteri gestionali restano distribuiti dalle fonti: il coordinamento non assorbe ogni atto dei dirigenti.

Verifica. Un organigramma didattico colloca insieme dipartimenti di primo livello e un Segretario generale ministeriale. È coerente con il modello generale? No: l'art. 3 esclude quella compresenza. Prima di invocare una disciplina speciale occorre individuarne la fonte, non presumere una deroga dal disegno.

CONFRONTO ESSENZIALE

Profilo	Modello dipartimentale	Modello per direzioni generali
Unità ampia di raccordo	dipartimento	coordinamento previsto tra direzioni
Articolazione gestionale	direzioni e uffici nel perimetro dipartimentale	direzioni generali e uffici secondo l'assetto vigente
Domanda da evitare	«il dipartimento adotta sempre ogni atto»	«tutte le direzioni hanno le stesse competenze»
Controllo decisivo	attribuzioni e rapporti nell'atto organizzativo	attribuzioni di ciascuna direzione e ufficio

La tabella descrive una logica di lettura, non un modello valido in modo identico per ogni amministrazione.

Dipartimenti, direzioni generali e uffici

Ampiezza delle funzioni, livello di responsabilità e competenze attribuite distinguono le strutture. La posizione più alta nell'organigramma non comporta, di per sé, il potere di adottare ogni provvedimento.

DIPARTIMENTO

Il dipartimento aggrega aree funzionali ampie e assicura il raccordo previsto dall'organizzazione. La sua funzione va letta insieme a quella delle direzioni e degli uffici che vi fanno capo. Nei quiz può essere confuso con un Ministero autonomo oppure con una singola direzione: entrambe le equivalenze sono scorrette.

DIREZIONE GENERALE

La direzione generale presidia un insieme definito di competenze e responsabilità gestionali. Può coordinare uffici, gestire risorse e adottare gli atti attribuiti al relativo livello dirigenziale. Non ogni attività della direzione è svolta personalmente dal direttore generale: istruttorie e operazioni sono distribuite tra uffici e personale secondo incarichi e competenze.

UFFICI

Gli uffici costituiscono articolazioni operative o specialistiche. Possono curare procedimenti, istruttorie, gestione documentale, supporto, controlli o servizi. Il loro livello e la loro collocazione dipendono dall'assetto del Ministero.

Per rispondere con precisione, separa:

- struttura organizzativa;
- dirigente responsabile;
- ufficio che cura l'istruttoria;
- soggetto competente ad adottare l'atto;
- personale che svolge le attività assegnate.

Confondere questi piani produce formule vaghe come «decide il Ministero» quando la domanda richiede l'individuazione dell'ufficio o del dirigente competente.

Uffici centrali e articolazioni territoriali

Un Ministero può esercitare le proprie funzioni attraverso strutture centrali e, quando previste, articolazioni territoriali. Il rapporto tra centro e territorio dipende dalla materia, dalla distribuzione delle competenze e dagli atti organizzativi.

Gli uffici centrali possono svolgere funzioni di indirizzo amministrativo, coordinamento, programmazione, gestione di risorse comuni, elaborazione normativa o trattamento di procedimenti accentrati. Le articolazioni territoriali operano più vicino ai destinatari, ai luoghi o ai fenomeni amministrati e possono curare attività istruttorie, controlli, servizi o procedimenti attribuiti.

«Territoriale» non significa subordinato in ogni decisione né privo di competenze proprie. Allo stesso modo, «centrale» non significa competente a sostituirsi liberamente a ogni ufficio periferico. Bisogna verificare:

1. quale ufficio riceve l'istanza o avvia l'attività;
2. quale struttura cura l'istruttoria;
3. chi adotta l'atto o valida il risultato;
4. quali comunicazioni devono passare tra centro e territorio.

Una distribuzione chiara delle competenze riduce duplicazioni e ritardi ed elimina i passaggi privi di funzione.

Indirizzo politico-amministrativo e gestione

Il capitolo 4 ha distinto ministro e Ministero. Nell'organizzazione interna, quella distinzione diventa operativa.

Gli organi politici definiscono obiettivi, priorità, programmi e criteri generali e verificano i risultati rispetto agli indirizzi. I dirigenti esercitano la gestione amministrativa, adottano gli atti di competenza e organizzano risorse, personale e attività. La cornice generale è sviluppata in VOL-01, Pubblico impiego, Indirizzo politico e gestione amministrativa.

Nel Ministero, l'indirizzo deve raggiungere le strutture competenti senza trasformarsi in sostituzione politica nella gestione. La dirigenza, a sua volta, non determina l'indirizzo politico: traduce obiettivi e regole in attività amministrativa e risponde dei risultati assegnati.

ESEMPIO

L'organo politico fissa la priorità di ridurre i tempi di un servizio. La struttura competente analizza il processo, assegna responsabilità, organizza personale e strumenti, modifica le modalità operative consentite e monitora i risultati. Il primo livello decide l'obiettivo; il secondo sceglie e attua le soluzioni gestionali nell'ambito delle competenze.

Per attribuire un singolo atto occorre comunque consultare la fonte applicabile. L'esempio illustra il rapporto tra piani, non sostituisce la disciplina della competenza.

Come si ricostruisce il flusso di una pratica

Una pratica non «sale» necessariamente lungo tutto l'organigramma. Il suo percorso dipende da competenza, istruttoria, controlli e decisione finale. Ogni passaggio deve quindi avere una funzione riconoscibile.

COMPETENZA

Per prima cosa occorre individuare l'ufficio competente. La scelta dipende dalla materia, dal territorio, dal tipo di atto e dalle attribuzioni organizzative.

Prima di inoltrare una pratica bisogna verificare:

- oggetto e richiesta;
- amministrazione competente;
- struttura interna competente;
- eventuale competenza territoriale;
- soggetto responsabile del procedimento o dell'attività;
- atto finale previsto.

Il candidato non deve inventare il nome dell'ufficio quando la traccia non lo fornisce. Può indicare «l'ufficio competente secondo il regolamento organizzativo» e spiegare quali elementi servono per individuarlo.

PASSAGGI E RESPONSABILITÀ

Ogni passaggio deve avere un motivo: acquisire un dato, svolgere un controllo, formulare un parere, autorizzare una spesa, adottare un atto o comunicarne l'esito. Inviare la pratica «per conoscenza» a molte strutture non sostituisce l'individuazione della responsabilità.

Una griglia utile è:

Passaggio	Domanda di controllo
Ricezione	chi riceve e registra?
Assegnazione	chi individua ufficio e responsabile?

Passaggio	Domanda di controllo
Istruttoria	quali fatti, documenti e regole vanno verificati?
Raccordo	serve il contributo di un'altra struttura?
Decisione	chi ha la competenza per l'atto finale?
Comunicazione	chi riceve l'esito e con quale tracciabilità?
Monitoraggio	chi controlla termine, risultato ed eventuali criticità?

La griglia non impone sette fasi a ogni procedimento. Serve a controllare che i passaggi presenti abbiano una funzione e una responsabilità.

TRACCIABILITÀ E COORDINAMENTO

Il flusso deve consentire di ricostruire chi ha ricevuto, istruito, controllato e deciso. Protocollo, sistemi documentali, assegnazioni e registrazioni interne sostengono la tracciabilità secondo le regole applicabili.

Il coordinamento serve quando più uffici contribuiscono allo stesso risultato. Le rispettive competenze restano distinte e vengono raccordate. Se due strutture hanno compiti distinti, il flusso deve chiarire quale contributo fornisce ciascuna e chi assume la decisione finale.

L'organigramma corrente va verificato

Funzioni e relazioni organizzative tendono a essere più stabili dei nomi, del numero, della collocazione e delle attribuzioni degli uffici. Un capitolo destinato a durare deve quindi evitare di presentare come permanente l'organigramma rilevato in una singola data.

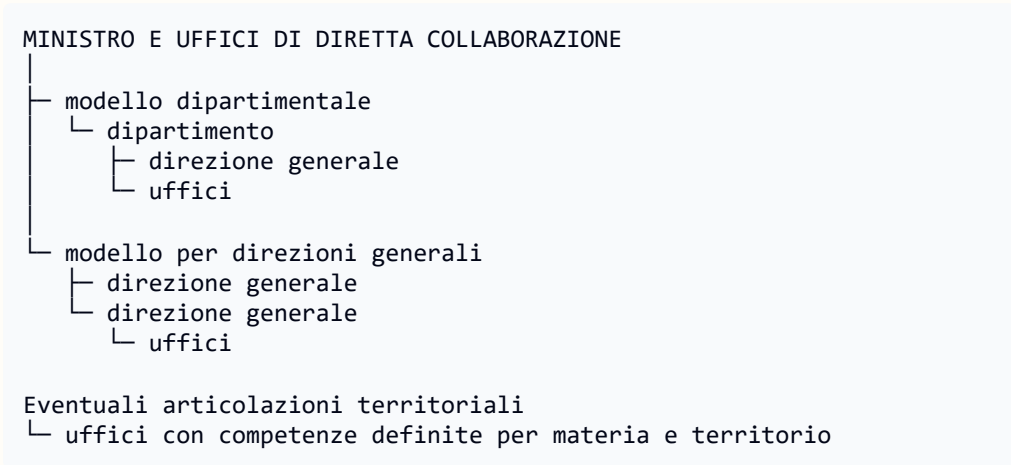
CONTROLLO DELLE FONTI ORGANIZZATIVE

1. Parti dalla norma primaria che inquadra il Ministero.
2. Individua il regolamento di organizzazione vigente.
3. Controlla gli atti che definiscono uffici e attribuzioni.
4. Confronta il risultato con il sito istituzionale aggiornato.
5. Registra data, fonte e struttura rilevante per il bando.

Il sito aiuta a leggere l'organizzazione viva, ma la pagina descrittiva non sostituisce l'atto che attribuisce la competenza. Se pagina e fonte normativa sembrano discordanti, il dato resta da verificare prima di essere usato in una risposta puntuale.

Schema tipo di un Ministero

Lo schema è orientativo e mostra livelli possibili, non l'organigramma di ogni Ministero:



La posizione grafica non prova la competenza su un atto. Per completare lo schema aggiungi sempre fonte, funzione e responsabilità.

Struttura, funzione e prova

Struttura o relazione	Funzione da comprendere	Come può essere chiesta
Dipartimento	aggregazione e coordinamento di aree funzionali ampie	confronto con direzione generale
Direzione generale	gestione di un insieme definito di competenze	quiz su funzione o risposta orale
Ufficio	istruttoria, attività operativa o specialistica	caso sul responsabile e sul flusso
Articolazione territoriale	esercizio di competenze vicino al territorio	caso centro-territorio
Organo politico/dirigenza	indirizzo distinto dalla gestione	domanda teorica o situazionale
Atto organizzativo	attribuzione corrente di strutture e competenze	ricerca della fonte corretta

Come può essere chiesto in prova

QUIZ

Il quiz tende a scambiare denominazione e competenza. Scarta le risposte assolute: «sempre», «ogni atto», «qualsiasi ufficio». Individua il modello e verifica quale relazione è realmente descritta.

ORALE

Una risposta ordinata segue questa sequenza:

1. definizione del modello;
2. funzione delle strutture principali;
3. distinzione tra indirizzo e gestione;
4. rapporto tra centro e territorio;
5. avvertenza sulla fonte organizzativa vigente.

CASO PRATICO

Nel caso pratico, al disegno dell'organigramma devi aggiungere oggetto, competenza, ufficio istruttore, contributi necessari, decisore, comunicazione e controllo del termine.

Da sapere in 5 righe

1. L'organigramma si legge insieme a funzioni, competenze e fonti.
2. I Ministeri possono seguire un modello dipartimentale o un modello per direzioni generali.
3. Dipartimento, direzione e ufficio non sono sinonimi e non adottano automaticamente gli stessi atti.
4. Centro e territorio esercitano le competenze attribuite; la posizione grafica non consente sostituzioni libere.
5. L'assetto corrente va verificato sul regolamento e sugli atti organizzativi vigenti.

Caso guidato

Un ufficio territoriale riceve una richiesta che contiene dati incompleti e riguarda una materia coordinata da una direzione centrale. L'addetto, per prudenza, inoltra l'intero fascicolo a tre strutture centrali senza indicare una domanda precisa. Dopo alcune settimane nessun ufficio considera la pratica assegnata a sé.

La prima correzione consiste nell'individuare la competenza. L'ufficio territoriale deve verificare se può curare l'istruttoria, quali elementi mancano e quale struttura centrale deve eventualmente fornire un contributo o adottare l'atto. L'oltro deve indicare oggetto, richiesta, termine e responsabilità del passaggio.

Se la direzione centrale deve esprimere un parere, il fascicolo resta tracciato e il contributo viene acquisito nel procedimento. Se invece la competenza finale appartiene alla struttura centrale, il trasferimento deve risultare dall'atto organizzativo e l'assegnazione deve essere esplicita. In entrambi i casi, «mandare tutto a tutti» non è coordinamento.

Il caso è didattico: il flusso reale dipende dalla materia e dalle fonti del Ministero interessato.

Domanda da commissario

Domanda: qual è la differenza tra dipartimento e direzione generale?

Risposta modello: il dipartimento è una struttura che aggrega aree funzionali ampie e assicura il raccordo previsto dal modello organizzativo. La direzione generale presidia invece un insieme definito di competenze gestionali e può coordinare uffici. La configurazione concreta dipende dall'organizzazione del singolo Ministero: per attribuire funzioni e atti occorre verificare la disciplina vigente.

Domanda-trappola

Domanda: se una direzione generale è collocata sopra un ufficio territoriale nell'organigramma, può sostituirsi in qualsiasi momento all'ufficio nell'adozione degli atti?

Risposta corretta: no. La collocazione organizzativa non attribuisce una competenza generale di sostituzione. Occorre verificare competenze, poteri e presupposti stabiliti dalle fonti applicabili.

Errore tipico

L'errore più frequente consiste nel memorizzare nomi e caselle senza collegarli alle rispettive funzioni. Quando l'organigramma cambia, quella preparazione perde valore e, anche prima del cambiamento, non aiuta a risolvere un caso sulla competenza.

Per correggere l'errore, aggiungi a ogni struttura tre colonne: funzione, competenza e fonte. Se una colonna resta vuota, la mappa non è ancora utilizzabile.

Mini-esercizio

Scegli il Ministero indicato nel tuo bando e compila la griglia usando soltanto fonti ufficiali.

Elemento	Dato rilevato	Fonte e data	Effetto sul profilo/prova
Modello organizzativo			
Dipartimento o direzione di riferimento			
Ufficio indicato dal bando			
Funzione della struttura			
Competenza rilevante			
Rapporto centro-territorio			
Dirigente o responsabile da individuare			
Flusso essenziale della pratica			
Dato organizzativo da monitorare			

Controllo finale: prova a eliminare una freccia dal flusso. Se non cambia nulla, quel passaggio è probabilmente inutile o non è stato spiegato. Se cambia la responsabilità, annota quale fonte giustifica il collegamento.

Checklist per l'orale

- Ho definito il modello organizzativo senza generalizzarlo a tutti i Ministeri?
- Ho distinto dipartimento, direzione generale e ufficio?
- Ho spiegato il rapporto tra centro e territorio attraverso le competenze?
- Ho separato indirizzo politico-amministrativo e gestione?

- Ho indicato che la posizione nell'organigramma non basta per attribuire un atto?
- Ho richiamato regolamento e atti organizzativi vigenti?
- Ho concluso con un esempio di flusso o una conseguenza pratica?

Riferimenti normativi e istituzionali

D.Lgs. 300/1999, artt. 3–6; D.Lgs. 165/2001; regolamento di organizzazione dell'amministrazione interessata.

Avvocatura dello Stato

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

Un'amministrazione riceve un atto giudiziario. Il termine indicato non consente attese, il fascicolo è incompleto e alcuni documenti contengono informazioni riservate. Chi lavora sul caso deve capire che cosa trasmettere, a quale struttura, con quale priorità e attraverso quale canale. Un invio generico o tardivo può compromettere la gestione della controversia.

Nel modulo M-FC01 l'Avvocatura dello Stato va letta per la sua funzione specifica: è l'organo legale dello Stato e assiste le amministrazioni nelle attività di difesa e consulenza previste dall'ordinamento. È distinta sia dai Ministeri e dagli uffici giudiziari sia dallo studio legale di una singola amministrazione.

Per un profilo amministrativo non serve trasformare il capitolo in un corso di tecnica processuale. Serve comprendere identità, funzioni, organizzazione essenziale e flusso dei documenti. Patrocinio, parere, contenzioso, fascicolo e termine diventano così parole operative, non definizioni da memorizzare isolate.

Obiettivi del capitolo

Al termine del capitolo saprai:

1. collocare l'Avvocatura dello Stato nel sistema delle amministrazioni centrali;
2. distinguere difesa in giudizio, patrocinio e consulenza giuridica;
3. separare attività consultiva e attività contenziosa;
4. comprendere il rapporto tra Avvocatura e amministrazioni assistite;
5. distinguere Avvocatura generale dello Stato e Avvocature distrettuali;
6. ricostruire il flusso amministrativo di un fascicolo legale;
7. leggere un bando dell'Avvocatura attraverso profilo, attività e prova;
8. usare questi nuclei in quiz, orale e caso pratico.

Mappa BANDO

Fase	Domanda	Azione	Output
B - Bando	L'amministrazione è l'Avvocatura? Quale profilo e quale sede sono indicati?	Leggi bando, allegati, area, requisiti e prove.	Identità della procedura
A - Aree	Quali materie riguardano ordinamento, lavoro amministrativo e contenzioso?	Separa nucleo comune, disciplina dell'Avvocatura e competenze del profilo.	Mappa delle aree

Fase	Domanda	Azione	Output
N - Nuclei	Quali funzioni, strutture e flussi devo distinguere?	Seleziona patrocinio, consulenza, organizzazione, fascicolo, termini e riservatezza.	Nuclei prioritari
D - Diario	Quale passaggio non so motivare o collegare a una fonte?	Registra dubbio, fonte da controllare e data della verifica.	Diario delle verifiche
O - Output	Devo riconoscere una funzione, spiegare l'istituzione o gestire un caso?	Allenati con quiz, risposta orale, schema e fascicolo guidato.	Prestazione concorsuale

Che cos'è l'Avvocatura dello Stato

Il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 costituisce la base ordinamentale dell'Avvocatura, da leggere con le successive modifiche e le norme processuali speciali. Le sezioni seguenti distinguono i principali titoli di patrocinio e i criteri di competenza utili al profilo amministrativo.

Nel perimetro di questo capitolo, l'Avvocatura dello Stato è l'organo legale dello Stato. La sua funzione si esprime soprattutto in due direzioni:

- tutela in giudizio delle amministrazioni assistite, secondo la disciplina applicabile;
- consulenza giuridica alle amministrazioni, nei casi e con le modalità previste.

Queste funzioni richiedono un rapporto continuo con gli apparati amministrativi. L'Avvocatura riceve atti, informazioni e documenti; valuta il quadro giuridico; cura l'attività legale di competenza; restituisce richieste, pareri o indicazioni. L'amministrazione, però, conserva le proprie responsabilità organizzative e decisionali.

ORGANO LEGALE DELLO STATO

L'espressione «organo legale dello Stato» aiuta a evitare due errori. Il primo è considerare l'Avvocatura una normale direzione interna di un Ministero. Il secondo è trattarla come un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, chiamato solo quando una controversia è già iniziata.

La funzione legale comprende infatti sia la dimensione contenziosa sia quella consultiva. Nel primo caso occorre gestire una lite o un giudizio. Nel secondo l'apporto giuridico può servire a valutare una questione prima o al di fuori della fase giudiziale.

In prova occorre riconoscere se il fascicolo riguarda una difesa o un parere e individuare le informazioni necessarie all'organo legale. La competenza ad adottare l'atto amministrativo finale non passa automaticamente all'Avvocatura.

CHE COSA NON È

L'Avvocatura non è	Perché la distinzione conta
un Ministero	non esercita le funzioni politiche e amministrative settoriali proprie di un dicastero
un giudice o un ufficio giudiziario	tutela e assiste le amministrazioni; non decide la controversia
lo studio legale privato del singolo ufficio	opera come istituzione pubblica secondo il proprio ordinamento
l'amministrazione titolare di ogni decisione	la funzione legale non cancella competenze e responsabilità amministrative
una materia esclusivamente per profili legali	fascicoli, protocollo, termini, documenti e riservatezza coinvolgono anche profili amministrativi

La tabella offre una mappa iniziale dell'istituzione; per attribuzioni e regole puntuali resta necessaria la disciplina normativa.

Difesa in giudizio e patrocinio

Il patrocinio riguarda l'assistenza e la rappresentanza legale nei giudizi secondo il perimetro stabilito dalle fonti applicabili. Nel linguaggio concorsuale è spesso associato alla difesa delle amministrazioni statali e degli altri soggetti eventualmente ammessi dalla legge.

Il patrocinio obbligatorio dell'art. 1 del R.D. 1611/1933 riguarda le amministrazioni dello Stato, anche organizzate ad ordinamento autonomo; gli avvocati dello Stato esercitano la funzione secondo legge senza necessità di un mandato professionale per ogni causa. Restano ferme le disposizioni processuali speciali che consentono la difesa diretta dell'amministrazione in determinati giudizi.

Il patrocinio autorizzato, disciplinato dall'art. 43, riguarda amministrazioni pubbliche non statali ed enti per i quali esiste uno specifico titolo di ammissione. Non si deduce dalla sola natura pubblica. Una volta autorizzato, opera secondo la disciplina prevista, salvi conflitti e casi speciali; non è un incarico liberamente intercambiabile con qualsiasi difensore privato.

La competenza interna segue ufficio giudiziario e territorio. L'Avvocatura generale, con sede a Roma, cura le cause davanti alle giurisdizioni superiori e quelle del proprio ambito territoriale; le distrettuali curano gli affari nelle rispettive circoscrizioni, secondo il R.D. 1612/1933 e le norme speciali. Il foro dello Stato (art. 25 c.p.c. e R.D. 1611/1933) è una regola sulla competenza del giudice, con eccezioni: non coincide con l'organigramma dell'Avvocatura. Un atto notificato non va quindi inoltrato automaticamente a Roma senza identificare giudice e ufficio legale competente.

Caso breve. Un ente pubblico non statale domanda assistenza: il primo controllo è il titolo normativo che ammette il patrocinio. Per un Ministero convenuto davanti a un giudice territoriale si identificano invece l'Avvocatura competente e i termini dell'atto; il funzionario trasmette tempestivamente il fascicolo, senza decidere la strategia processuale.

Nel patrocinio vanno distinti tre elementi:

1. il soggetto o l'amministrazione il cui interesse è coinvolto;
2. l'Avvocatura che cura l'attività legale di propria competenza;
3. l'autorità giudiziaria davanti alla quale si svolge il giudizio.

Sovrapporre questi piani porta a risposte errate. L'Avvocatura svolge la funzione legale, mentre il giudice decide la controversia e l'amministrazione conserva le valutazioni di propria competenza. Per questo la trasmissione all'organo legale deve fornire il contesto necessario.

Un fascicolo utile alla difesa deve consentire di comprendere almeno:

- quale atto o fatto ha generato la controversia;
- quale amministrazione e quale ufficio sono coinvolti;
- quali documenti ricostruiscono la vicenda;
- quali scadenze risultano dagli atti ricevuti;
- chi può fornire chiarimenti sull'istruttoria amministrativa;
- quali informazioni richiedono cautele di accesso e trasmissione.

Il dettaglio processuale dipende dalla materia e dalla fonte vigente. Se un bando richiede specifiche regole di rappresentanza, notificazione o rito, quelle regole devono essere studiate sulle fonti previste dal programma, non ricavate per analogia da questo schema.

Consulenza giuridica e pareri

La funzione consultiva aiuta l'amministrazione a esaminare questioni giuridiche attraverso il contributo dell'organo legale. Il parere non è una formula astratta: nasce da una domanda definita, da fatti ricostruiti e da documenti pertinenti.

Una richiesta vaga produce una risposta meno utile. Prima dell'invio, l'amministrazione dovrebbe quindi chiarire:

- il quesito giuridico;
- il contesto amministrativo;
- gli atti già adottati;
- le alternative considerate;
- il termine entro il quale il contributo è necessario;
- i documenti indispensabili alla valutazione.

ATTIVITÀ CONSULTIVA

Nell'attività consultiva il centro del fascicolo è il quesito. L'amministrazione espone il problema e fornisce gli elementi necessari; l'Avvocatura svolge la funzione giuridica prevista dal proprio ordinamento.

La consulenza non trasferisce automaticamente all'Avvocatura la titolarità della decisione amministrativa. L'ufficio competente deve comprendere il parere, valutarlo nel quadro applicabile e adottare gli atti che rientrano nelle proprie attribuzioni.

Per l'orale è utile seguire questa sequenza:

1. definire la funzione consultiva;
2. spiegare il rapporto con l'amministrazione;
3. distinguere parere e decisione amministrativa;
4. aggiungere un esempio di quesito documentato;
5. richiamare la necessità di verificare la fonte vigente.

ATTIVITÀ CONTENZIOSA

Nell'attività contenziosa il centro del fascicolo è la controversia. Occorre ricostruire i fatti, individuare gli atti rilevanti, controllare le scadenze e mantenere un collegamento tracciabile tra amministrazione e Avvocatura.

La differenza rispetto alla consulenza non dipende soltanto dal nome del documento. Cambiano lo scopo e il rischio operativo:

Profilo	Attività consultiva	Attività contenziosa
Domanda centrale	quale valutazione giuridica serve?	quale controversia deve essere gestita?
Materiale iniziale	quesito, fatti, atti e alternative	atto ricevuto, fascicolo, cronologia e documenti

Profilo	Attività consultiva	Attività contenziosa
Rischio tipico	quesito generico o documentazione insufficiente	ritardo, fascicolo incompleto o termine non presidiato
Output	contributo consultivo secondo la disciplina	attività di difesa e gestione legale di competenza

Il rapporto con le amministrazioni

Avvocatura e amministrazione cooperano, ma non hanno lo stesso compito. L'amministrazione conosce il procedimento, gli uffici coinvolti, i fatti e le ragioni degli atti adottati. L'Avvocatura esercita la funzione legale prevista dall'ordinamento.

Il rapporto funziona quando ciascun soggetto fornisce il proprio contributo e il flusso rende visibili responsabilità e scadenze.

INFORMAZIONI E DOCUMENTI

Una trasmissione completa contiene i documenti pertinenti, ordinati in modo comprensibile. Inviare indiscriminatamente tutto ciò che è disponibile rende più difficile ricostruire il caso.

Una nota di trasmissione efficace indica:

- oggetto del caso;
- amministrazione e ufficio referente;
- tipo di richiesta;
- cronologia essenziale;
- elenco degli allegati;
- termine conosciuto o urgenza rilevata;
- recapito del responsabile o referente;
- eventuali cautele sulla documentazione.

Se manca un documento, l'assenza va dichiarata. Se un dato non è verificato, non deve essere presentato come certo. Se un allegato contiene informazioni riservate, il canale e le autorizzazioni vanno gestiti secondo le regole applicabili.

RESPONSABILITÀ E DECISIONI

L'assistenza legale non rende indistinte le responsabilità. Occorre separare:

- ricostruzione amministrativa dei fatti;
- raccolta e conservazione dei documenti;
- attività legale dell'Avvocatura;
- decisione dell'ufficio o dell'organo competente;
- controllo di termini e comunicazioni.

La frase «se ne occupa l'Avvocatura» è quindi insufficiente. Una risposta professionale chiarisce che cosa viene affidato alla funzione legale e quali attività restano all'amministrazione.

Avvocatura generale e Avvocature distrettuali

Le fonti consolidate distinguono l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali. Questa articolazione consente di leggere l'istituzione in una dimensione centrale e territoriale, ma non autorizza a dedurre competenze puntuali dalla sola denominazione.

Per orientarsi servono quattro domande:

1. quale ufficio è indicato dal bando o dall'atto?
2. quale materia e quale territorio sono coinvolti?
3. quale fonte assegna la competenza?
4. quale struttura riceve e gestisce il fascicolo?

L'Avvocatura generale e le Avvocature distrettuali non vanno trattate come repliche identiche. La configurazione concreta, le sedi e le attribuzioni devono essere verificate sul sito istituzionale e sulle fonti vigenti.

Nel quiz, la trappola tipica consiste nell'associare automaticamente «generale» a ogni attività nazionale e «distrettuale» a ogni documento proveniente dal territorio. Il criterio corretto resta la competenza prevista dall'ordinamento applicabile.

Il lavoro amministrativo sul fascicolo

Per un profilo amministrativo, il fascicolo è il punto in cui organizzazione, documentazione e funzione legale si incontrano. Il lavoro non consiste nel decidere la strategia difensiva, ma nel rendere disponibili informazioni corrette, ordinate, tempestive e protette.

RICEZIONE E CLASSIFICAZIONE

Alla ricezione di un atto occorre identificare almeno:

- mittente e destinatario;
- oggetto;
- data e modalità di ricezione;
- amministrazione o ufficio coinvolto;
- eventuale termine indicato;
- livello di riservatezza;
- struttura cui assegnare il documento secondo le regole interne.

Classificare significa collocare il documento nel fascicolo corretto e collegarlo agli atti pertinenti. Se l'ufficio gestisce molte pratiche, un oggetto generico come «contenzioso» non consente di ritrovare il caso. I riferimenti devono identificarlo senza esporre dati oltre il necessario.

TERMINI E TRACCIABILITÀ

Il termine non va ricordato informalmente. Deve essere rilevato, registrato e monitorato secondo il sistema adottato dall'ufficio.

Una griglia minima comprende:

Controllo	Domanda operativa
Ricezione	quando e attraverso quale canale è arrivato l'atto?
Assegnazione	chi ha ricevuto la responsabilità del passaggio?
Scadenza	quale termine risulta dalla fonte o dall'atto?
Completezza	quali documenti mancano?
Trasmissione	quando e a chi è stato inviato il fascicolo?
Riscontro	quale richiesta o comunicazione è rientrata?
Aggiornamento	il diario del fascicolo riflette l'ultimo evento?

La tabella è organizzativa e non stabilisce termini processuali. I termini concreti devono essere verificati nella fonte applicabile.

RISERVATEZZA E ACCESSI

Un fascicolo legale può contenere dati personali, atti interni, valutazioni e altri documenti che richiedono cautele. La riservatezza impone di applicare correttamente autorizzazioni, canali, limiti e misure di protezione, nel rispetto delle regole di accesso.

Il nucleo comune su privacy, trasparenza e accessi è sviluppato in VOL-01, Trasparenza, anticorruzione e privacy, Limiti all'accesso e bilanciamento. Qui conta l'applicazione al lavoro quotidiano:

- accedere solo per ragioni di servizio;
- evitare copie e inoltri non necessari;
- verificare destinatario e allegati;
- usare i canali previsti;
- registrare i passaggi;
- segnalare errori o incidenti secondo le procedure applicabili.

Come leggere un bando dell'Avvocatura

Il nome dell'amministrazione identifica solo il contesto. Un bando dell'Avvocatura può riguardare profili differenti, con attività e prove diverse.

La lettura deve seguire cinque livelli:

1. amministrazione e sede: quale struttura assume e dove sono collocati i posti;
2. area e profilo: quale inquadramento e quale denominazione risultano dal bando;
3. requisiti: quali titoli e condizioni sono richiesti;
4. attività: quali competenze professionali emergono dagli allegati;
5. prove e materie: quale prestazione verrà valutata.

Per un profilo amministrativo possono assumere rilievo organizzazione, gestione documentale, strumenti digitali, rapporto con le amministrazioni, riservatezza e controllo dei flussi. Per un profilo diverso il peso delle materie cambia. Il bando e gli allegati restano la fonte decisiva.

Il metodo generale su area, profilo, CCNL e mansioni è nel capitolo 3, Profili professionali, CCNL e mansioni. Questo capitolo aggiunge il contesto dell'Avvocatura senza duplicare quel nucleo.

Mappa funzione-ufficio-documento

Funzione	Soggetto o struttura da individuare	Documento o informazione	Rischio operativo
Difesa	Avvocatura competente secondo la fonte	atto ricevuto, cronologia, fascicolo	ritardo o documentazione incompleta
Consulenza	struttura competente per il parere	quesito, fatti, atti e alternative	richiesta vaga
Raccordo	ufficio dell'amministrazione e referente	nota di trasmissione e allegati	responsabilità non chiare
Organizzazione	Avvocatura generale o distrettuale	fonte di competenza	invio alla struttura errata

Funzione	Soggetto o struttura da individuare	Documento o informazione	Rischio operativo
Gestione fascicolo	personale e responsabili interni	protocollo, assegnazioni, scadenze	perdita di tracciabilità
Riservatezza	utenti autorizzati e destinatari corretti	dati e documenti protetti	accesso o inoltro improprio

Usa la mappa come strumento di controllo. Per ogni riga devi poter indicare la fonte o il dato del bando che giustifica la scelta.

Come può essere chiesto in prova

QUIZ

Il quiz può confondere Avvocatura, amministrazione assistita e autorità giudiziaria. Prima di scegliere la risposta, individua la funzione descritta: difesa, consulenza, decisione amministrativa o decisione giudiziaria.

Diffida delle formule assolute: «sempre», «qualsiasi amministrazione», «ogni parere», «tutti gli atti». Il perimetro concreto dipende dalla disciplina vigente.

ORALE

Una risposta efficace può seguire questa traccia:

1. definizione dell'Avvocatura come organo legale dello Stato;
2. distinzione tra funzione contenziosa e consultiva;
3. rapporto con le amministrazioni assistite;
4. organizzazione generale e distrettuale;
5. conseguenza operativa per fascicoli, termini e riservatezza;
6. richiamo alla fonte vigente.

CASO PRATICO

Nel caso devi ricostruire il flusso senza improvvisare la soluzione processuale. Parti dall'atto ricevuto, individua amministrazione e ufficio, rileva il termine, ordina i documenti, assegna responsabilità, trasmetti alla struttura competente e registra ogni passaggio.

Da sapere in 5 righe

1. L'Avvocatura dello Stato è l'organo legale dello Stato, distinto da Ministeri e uffici giudiziari.
2. Le funzioni centrali per il capitolo sono difesa in giudizio e consulenza giuridica.
3. L'Avvocatura assiste l'amministrazione, ma non assorbe automaticamente le sue competenze decisionali.
4. Avvocatura generale e Avvocature distrettuali vanno lette attraverso le fonti organizzative vigenti.
5. Per i profili amministrativi contano fascicolo, documenti, termini, tracciabilità e riservatezza.

Caso guidato

Un ufficio di un'amministrazione statale riceve un atto che riguarda un provvedimento adottato mesi prima. L'addetto protocolla il documento, ma lo inoltra con oggetto generico a più destinatari. Non segnala il termine indicato, non allega la cronologia del procedimento e invia insieme documenti non pertinenti contenenti dati personali.

Il fascicolo va anzitutto reso identificabile. L'ufficio collega l'atto al procedimento, individua il referente, rileva il termine e ricostruisce gli eventi essenziali. Ordina i documenti pertinenti ed esclude quelli estranei, che non diventano utili solo perché inviati «per completezza».

Occorre poi individuare la struttura competente dell'Avvocatura sulla base delle fonti e delle regole applicabili, non per intuizione. La nota di trasmissione formula una richiesta chiara e indica allegati, scadenza e recapito del referente.

Prima dell'invio restano da controllare destinatari, canale e necessità dei dati trasmessi. Il fascicolo deve conservare traccia di chi lo ha ricevuto, assegnato, integrato e inviato.

Il caso non stabilisce una procedura processuale universale. Mostra il metodo amministrativo per evitare tre errori: fascicolo incompleto, termine non presidiato e diffusione non necessaria di documenti.

Domanda da commissario

Domanda: quali sono le principali funzioni dell'Avvocatura dello Stato e come si rapporta alle amministrazioni?

Risposta modello: l'Avvocatura dello Stato è l'organo legale dello Stato. Le fonti consolidate ne individuano le funzioni di difesa in giudizio e consulenza giuridica per le amministrazioni assistite secondo la disciplina applicabile. L'amministrazione fornisce fatti, atti e documenti e conserva le proprie competenze decisionali; l'Avvocatura esercita la funzione legale. Organizzazione e attribuzioni puntuali devono essere verificate sulle fonti vigenti.

Domanda-trappola

Domanda: quando l'Avvocatura esprime un parere, decide sempre al posto dell'amministrazione quale provvedimento adottare?

Risposta corretta: no. La funzione consultiva fornisce il contributo giuridico previsto dall'ordinamento, ma non trasferisce automaticamente all'Avvocatura la competenza amministrativa. L'ufficio o l'organo competente deve adottare la decisione secondo le fonti applicabili.

Errore tipico

L'errore più frequente consiste nello studiare il solo lessico giuridico e trascurare il lavoro organizzativo. Conoscere la parola «patrocinio» serve a poco se il candidato non sa spiegare quali atti raccogliere, chi presidia il termine e come mantenere la tracciabilità.

Un secondo errore è l'opposto: ridurre tutto a protocollo e fascicolo senza comprendere la differenza tra consulenza e contenzioso. Il metodo corretto unisce funzione legale e flusso amministrativo.

Mini-esercizio

Leggi una traccia o un bando riferito all'Avvocatura e compila la griglia usando soltanto dati presenti nelle fonti ufficiali.

Elemento	Dato rilevato	Fonte	Azione o conseguenza
Struttura dell'Avvocatura			
Area e profilo			
Funzione consultiva o contenziosa			
Amministrazione coinvolta			
Atto o quesito iniziale			
Documenti necessari			
Termine da verificare			
Referente o responsabilità			

Elemento	Dato rilevato	Fonte	Azione o conseguenza
Cautela di riservatezza			
Output richiesto dalla prova			

Controllo finale: elimina dalla griglia ogni dato che non sai collegare a una fonte. Per ciascun campo vuoto annota dove cercarlo: bando, allegato, norma, atto organizzativo o sito istituzionale.

Checklist per l'orale

- Ho definito l'Avvocatura senza confonderla con un Ministero o un giudice?
- Ho distinto difesa, patrocinio, consulenza e parere?
- Ho separato funzione legale e competenza amministrativa?
- Ho spiegato il rapporto con le amministrazioni attraverso atti e documenti?
- Ho distinto Avvocatura generale e Avvocature distrettuali senza inventare attribuzioni?
- Ho collegato il profilo amministrativo a fascicolo, termini e tracciabilità?
- Ho richiamato riservatezza e accessi senza formulare regole assolute?
- Ho concluso indicando la necessità di verificare le fonti vigenti?

Riferimenti normativi e istituzionali

R.D. 1611/1933; R.D. 1612/1933; L. 103/1979; art. 25 c.p.c.; documentazione istituzionale dell'Avvocatura dello Stato.

PIAO, performance, anticorruzione e valore pubblico

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

Un ufficio può rispettare una scadenza e tuttavia non migliorare il servizio. Può raggiungere un obiettivo numerico creando nuovi rischi, oppure pubblicare molti dati senza rendere davvero comprensibile l'azione amministrativa. PIAO, performance, prevenzione della corruzione, trasparenza e valore pubblico servono a leggere insieme questi problemi.

Il candidato deve padroneggiare i collegamenti tra le cinque nozioni. La prova può chiedere di associare un obiettivo alle risorse, scegliere un indicatore, riconoscere un rischio, proporre una misura e spiegarne il controllo. Nel lavoro ministeriale queste dimensioni diventano attività, responsabilità, documenti e verifiche.

Il capitolo sviluppa l'applicazione specialistica agli uffici delle amministrazioni centrali. La disciplina generale di trasparenza, accesso civico, protezione dei dati, pubblico impiego e comportamento è trattata nel VOL-01; qui viene richiamata nei punti in cui entra nel ciclo organizzativo.

Obiettivi del capitolo

Al termine dovrai saper:

- spiegare la funzione integrativa del PIAO;
- distinguere obiettivo, attività, output, risultato, indicatore e impatto;
- collegare performance organizzativa, contributo individuale e valore pubblico;
- leggere la prevenzione della corruzione come gestione del rischio;
- applicare trasparenza e protezione dei dati senza automatismi;
- ricostruire il flusso obiettivo → attività → indicatore → rischio → misura → monitoraggio;
- usare questi collegamenti in quiz, orale e caso pratico.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda da porre	Output di studio
B — Bando	Il programma cita PIAO, performance, anticorruzione, trasparenza o organizzazione?	Elenco delle fonti e profondità richiesta dalla prova.
A — Aree	Quali collegamenti servono con pubblico impiego, organizzazione, digitale e contabilità?	Mappa dei raccordi, senza duplicare il VOL-01.

Passaggio	Domanda da porre	Output di studio
N — Nuclei	Quali concetti devo distinguere e collegare?	Scheda PIAO-obiettivi-indicatori-rischi-misure.
D — Diario	Quali confusioni ripeto?	Registro degli errori ricorrenti.
O — Output	Devo riconoscere, spiegare o decidere?	Quiz ragionato, risposta orale e soluzione di un caso.

8.1 Il PIAO come strumento integrato

Il Piano integrato di attività e organizzazione è uno strumento di programmazione e governance. Il Piano integra obiettivi, organizzazione, persone, competenze, rischi e risultati. La qualità dell'integrazione dipende dalla coerenza tra queste dimensioni, non dal fatto che compaiano nello stesso documento.

La disciplina di riferimento comprende il quadro istitutivo del PIAO, il D.P.R. n. 81/2022 sugli adempimenti assorbiti e il D.M. n. 132/2022 sul Piano tipo. Termini, soglie, regimi semplificati e dettagli applicativi si ricavano dal testo vigente e dal bando concreto.

CHE COSA INTEGRA

Lo studio del PIAO parte dalle relazioni tra le sue componenti. Un obiettivo richiede attività; le attività richiedono organizzazione, personale e competenze; l'esecuzione presenta rischi; i risultati devono essere misurati; le informazioni dovute devono essere rese conoscibili nei limiti previsti.

Il collegamento segue questa sequenza:

1. individuare il bisogno pubblico;
2. formulare un obiettivo comprensibile;
3. assegnare attività, responsabilità e risorse;
4. scegliere indicatori coerenti;
5. riconoscere rischi e misure di prevenzione;
6. monitorare avanzamento e risultati;
7. correggere scostamenti e criticità.

Se l'obiettivo promette tempi più brevi, ma il piano del personale non considera le competenze necessarie e la gestione del rischio non presidia i passaggi vulnerabili, l'integrazione è solo formale.

INTEGRAZIONE NON SIGNIFICA CANCELLAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

L'assorbimento di strumenti di programmazione non elimina gli obblighi sostanziali né rende indistinti i ruoli. Ogni ufficio conserva le competenze attribuite dalle fonti e dagli atti organizzativi. Dirigenti, responsabili, strutture di supporto, organismi di valutazione e organi di indirizzo intervengono secondo funzioni differenti.

Nel quiz, l'alternativa errata usa spesso formule assolute: «il PIAO sostituisce ogni adempimento», «un unico ufficio risponde di tutte le sezioni», «l'integrazione elimina i controlli». La risposta corretta riconosce che il documento coordina dimensioni diverse, mentre competenze, responsabilità e verifiche restano disciplinate dalle fonti applicabili.

LA STRUTTURA DEL PIAO

Il piano tipo allegato al D.M. 132/2022 ha quattro sezioni formali, diverse dalle cinque dimensioni didattiche della tabella successiva:

Sezione	Contenuto
1. Scheda anagrafica dell'amministrazione	Identità e dati essenziali dell'ente
2. Valore pubblico, performance e anticorruzione	Risultati attesi, obiettivi misurabili, rischi corruttivi e trasparenza
3. Organizzazione e capitale umano	Struttura, lavoro agile, fabbisogni e sviluppo delle persone
4. Monitoraggio	Modalità, responsabilità e tempi di verifica dell'attuazione

Il PIAO ha durata triennale ed è aggiornato ogni anno; il termine ordinario è il 31 gennaio, fatte salve le specifiche disposizioni di differimento. Non applicare ai Ministeri una proroga prevista soltanto per un altro comparto. L'organo di indirizzo politico lo adotta; il RPCT predispone la sottosezione rischi corruttivi e trasparenza sulla base degli obiettivi strategici. Dirigenti, strutture del personale e OIV intervengono secondo le rispettive competenze, senza diventare un unico soggetto responsabile di tutto. Sono previste pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica tramite il portale dedicato.

Verifica. Un ufficio colloca il fabbisogno di personale nella sezione 2 perché «serve al risultato». Il collegamento è corretto sul piano funzionale, ma la collocazione formale è la sezione 3. Integrare significa rendere coerenti le parti, non confonderne nomi e competenze.

In una risposta concorsuale, le sezioni del Piano vanno ricondotte alle domande organizzative cui rispondono.

Dimensione	Domanda organizzativa	Esempio di evidenza
Valore pubblico	Quale beneficio vogliamo produrre?	Risultato atteso per utenti o collettività.
Performance	Quali obiettivi e indicatori rendono il risultato misurabile?	Target, tempi, qualità, avanzamento.
Rischi e trasparenza	Che cosa può compromettere legalità e risultato?	Rischio, misura, responsabile, controllo.
Organizzazione	Quali strutture e processi devono cooperare?	Ruoli, flussi, dipendenze e responsabilità.
Capitale umano	Quali persone e competenze servono?	Fabbisogni, formazione e sviluppo organizzativo.

Queste dimensioni non sono compartimenti stagni. Un fabbisogno formativo può nascere da un obiettivo di performance; una misura preventiva può modificare un flusso; un indicatore può mostrare che il servizio è più rapido ma meno accessibile.

VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E RISCHI CORRUTTIVI

L'amministrazione definisce il beneficio perseguito, traduce la direzione in obiettivi misurabili e presidia i rischi che potrebbero compromettere legalità, imparzialità o risultato.

Supponiamo che un Ministero voglia ridurre i tempi di risposta a una categoria di istanze. Il numero delle pratiche chiuse misura soltanto una parte del risultato. La valutazione considera anche qualità, correttezza, accessibilità, arretrato, reclami e protezione dei dati. Una scorciatoia che accelera il flusso saltando controlli non genera buon andamento.

ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Gli obiettivi diventano credibili quando sono collegati a uffici, responsabilità e competenze. Se un processo deve essere digitalizzato, il Piano deve rendere visibile chi governa il flusso, quali competenze mancano, quali attività formative sono necessarie e come verrà controllato l'esito.

Questo raccordo non autorizza a inventare organigrammi standard. La struttura concreta dipende dal Ministero e dagli atti vigenti. Il metodo stabile consiste nel chiedere: quale funzione, quale ufficio, quale competenza, quale fonte, quale risultato?

Nella prova, una sezione del Piano va quindi letta insieme alle altre componenti che ne condizionano l'attuazione. Un obiettivo privo di responsabilità, competenze o indicatori resta incompleto; allo stesso modo, una misura organizzativa acquista senso quando è collegata al risultato da ottenere e al rischio da governare.

8.2 Il ciclo della performance

La performance riguarda la capacità dell'amministrazione di orientare attività e risorse verso risultati osservabili. Il D.Lgs. n. 150/2009 costituisce la fonte primaria per misurazione e valutazione nelle pubbliche amministrazioni.

Il ciclo non coincide con la valutazione finale della singola persona. Comprende programmazione degli obiettivi, definizione degli indicatori, monitoraggio, misurazione, valutazione e uso delle evidenze per responsabilità e miglioramento.

OBIETTIVI E INDICATORI

Un obiettivo descrive il cambiamento o il risultato perseguito. Un'attività descrive ciò che l'ufficio fa. Un output è il prodotto immediato dell'attività. Un risultato mostra l'effetto conseguito; l'impatto guarda al beneficio più ampio prodotto nel tempo.

Concetto	Domanda	Esempio didattico
Attività	Che cosa facciamo?	Riesaminiamo il flusso delle istanze.
Output	Che cosa produciamo?	Nuova procedura e personale formato.
Risultato	Che cosa cambia nel servizio?	Riduzione dell'arretrato con qualità controllata.
Impatto	Quale beneficio più ampio emerge?	Servizio più tempestivo e accessibile.
Indicatore	Con quale evidenza osserviamo il cambiamento?	Tempi, arretrato, errori, reclami o accessibilità.

Un indicatore utile deve essere pertinente all'obiettivo, alimentabile con dati affidabili e interpretabile. Misurare soltanto ciò che è facile può distorcere il comportamento. Se l'ufficio viene osservato solo sul numero di pratiche chiuse, potrebbe trascurare qualità e casi complessi.

MISURAZIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Misurare significa rilevare evidenze rispetto a criteri e indicatori. Valutare significa interpretare quelle evidenze nel contesto, considerando obiettivi, responsabilità e fattori rilevanti. Il monitoraggio accompagna l'attuazione e consente di rilevare scostamenti prima della chiusura del ciclo.

La performance organizzativa riguarda risultati di amministrazione, struttura o processo. La dimensione individuale considera il contributo della persona secondo il sistema applicabile. Le due dimensioni sono collegate, ma non sovrapponibili.

VALORE PUBBLICO: DAL RISULTATO AL BENEFICIO COLLETTIVO

Il valore pubblico è il beneficio prodotto dall'amministrazione per cittadini, imprese e collettività, preservando la capacità di generarlo nel tempo. Nel linguaggio operativo sposta la domanda da «abbiamo svolto l'attività?» a «quale miglioramento verificabile abbiamo prodotto e a quali condizioni?».

Il valore pubblico richiede una relazione verificabile tra bisogno, risultato, destinatari, indicatori, risorse e rischi. Un servizio più rapido può creare valore; se però diventa meno accessibile o aumenta gli errori, la valutazione cambia.

Per ragionare in prova usa quattro controlli:

1. destinatario: per chi cambia qualcosa?
2. beneficio: quale miglioramento è atteso?
3. evidenza: come sarà osservato?
4. sostenibilità: persone, risorse, legalità e rischi sono presidiati?

COSTRUIRE INDICATORI CHE NON DEFORMINO IL RISULTATO

La qualità del ciclo dipende anche dal modo in cui l'indicatore orienta i comportamenti. Se si misura soltanto il numero delle pratiche concluse, l'ufficio può essere spinto a privilegiare i fascicoli semplici, rinviare quelli complessi o ridurre controlli necessari. Per evitare questo effetto occorre usare un insieme coerente di misure: quantità prodotta, tempo medio e distribuzione dei tempi, correttezza degli atti, arretrato, reclami, accessibilità e costo delle attività. Non tutti gli indicatori devono avere lo stesso peso, ma ciascuno deve illuminare una parte rilevante dell'obiettivo.

Un target è il livello atteso dell'indicatore entro un periodo determinato. Deve essere realistico ma non puramente conservativo, collegato a una base di partenza e accompagnato dall'indicazione della fonte del dato. Senza baseline non si comprende il miglioramento; senza fonte non si può verificare il risultato; senza frequenza di rilevazione il monitoraggio arriva troppo tardi. In una risposta d'esame vanno indicati obiettivo, indicatore, valore iniziale, target, responsabile, fonte informativa, scadenza e azione correttiva.

La misurazione non coincide con la valutazione. La prima raccoglie e organizza evidenze; la seconda interpreta quelle evidenze rispetto agli obiettivi, al contesto e alle responsabilità. Un dato negativo non prova automaticamente una cattiva gestione: può dipendere da un aumento imprevedibile della domanda o da un mutamento normativo. Allo stesso modo, un dato positivo non basta se è ottenuto sacrificando qualità, imparzialità o tutela dei diritti. Il candidato deve evitare sia l'automatismo numerico sia l'opposto errore di considerare ogni risultato non misurabile.

Nel raccordo tra performance organizzativa e individuale, il contributo della persona va letto dentro il risultato dell'unità, le attività assegnate e i comportamenti professionali richiesti. Non si tratta di dividere meccanicamente l'obiettivo generale tra i dipendenti. Il dirigente traduce le priorità in responsabilità comprensibili, assicura risorse e monitoraggio, rileva gli scostamenti e motiva la valutazione secondo il sistema applicabile. Questa distinzione è frequente nei quiz: performance organizzativa, performance individuale e semplice presenza in servizio non sono sinonimi.

8.3 Prevenzione della corruzione e gestione del rischio

La prevenzione della corruzione organizza presidi prima che il problema si realizzi. La legge n. 190/2012 costituisce una fonte centrale; atti e indicazioni ANAC devono essere letti secondo natura e vigenza, senza attribuire loro indistintamente lo stesso valore delle norme primarie.

Ridurre la materia ai reati è un errore. Nella prospettiva organizzativa rilevano processi vulnerabili, interessi impropri, opacità, concentrazione di potere, controlli deboli, conflitti, carenze di tracciabilità e altre condizioni che possono compromettere imparzialità e buon andamento.

CONTESTO, RISCHIO E MISURA

L'analisi parte dal contesto e dai processi. Prima di proporre una misura occorre descrivere dove nasce il rischio, quale evento si teme e quali fattori lo rendono plausibile.

Elemento	Domanda operativa
Processo	In quale sequenza di attività ci troviamo?
Evento di rischio	Che cosa potrebbe compromettere legalità o risultato?
Fattore abilitante	Quale debolezza rende possibile l'evento?
Misura	Quale azione riduce probabilità o conseguenze?

Elemento	Domanda operativa
Responsabile	Chi attua o controlla la misura?
Evidenza	Quale documento o dato ne dimostra l'attuazione?

Le misure possono riguardare organizzazione, trasparenza, formazione, controlli, tracciabilità, separazione di funzioni o gestione di situazioni sensibili, secondo il quadro applicabile. Una misura generica come «aumentare i controlli» è debole se non indica oggetto, responsabile, frequenza ed evidenza.

RESPONSABILITÀ E MONITORAGGIO

Il monitoraggio verifica l'attuazione della misura e l'effetto prodotto. Occorre distinguere attuazione, efficacia, scostamento e correzione.

Una misura troppo onerosa e non proporzionata può bloccare il processo; una misura puramente formale non lo protegge. La risposta professionale cerca un presidio coerente, tracciabile e verificabile.

TRASPARENZA, ACCESSIBILITÀ E PROTEZIONE DEI DATI

La trasparenza rende conoscibile e controllabile l'azione amministrativa nei modi previsti. Non coincide con la pubblicazione indiscriminata di qualsiasi documento. Obblighi, accesso civico, accesso documentale e protezione dei dati rispondono a discipline e presupposti differenti.

Nel quadro generale della trasparenza amministrativa e della protezione dei dati, nel PIAO interessa soprattutto il raccordo: gli obiettivi e le misure devono considerare la conoscibilità dovuta, i flussi di pubblicazione, la qualità dei dati, le responsabilità e i limiti.

Per un ufficio ministeriale occorre verificare obbligo o richiesta applicabile, informazione necessaria, responsabile del flusso, formato e aggiornamento, dati da proteggere ed evidenza della decisione. Trasparenza e protezione dei dati non sono veti automatici: vanno bilanciate conoscibilità, finalità, pertinenza e minimizzazione secondo le fonti applicabili.

DALLA MAPPATURA DEL PROCESSO ALLA MISURA SOSTENIBILE

La gestione del rischio richiede una ricostruzione del processo reale: fasi, decisioni, soggetti, informazioni utilizzate, punti di discrezionalità, controlli esistenti e possibili anomalie. Una descrizione troppo generica, come «rischio di corruzione negli acquisti», non consente di scegliere una risposta efficace. L'analisi osserva dove si forma il fabbisogno, chi definisce i requisiti, come vengono gestiti i contatti con gli operatori, chi controlla l'esecuzione e quali dati permettono di rilevare scostamenti.

La valutazione combina probabilità e impatto con un giudizio motivato basato sul contesto. Non è un esercizio aritmetico autosufficiente. Il livello di rischio serve a stabilire priorità e intensità del presidio, non a formulare accuse nei confronti delle persone. L'analisi distingue il rischio inerente, presente prima delle misure, dal rischio residuo che rimane dopo i controlli. Anche un rischio residuo accettabile va monitorato, perché organizzazione, personale, tecnologia e quadro normativo possono cambiare.

Una misura è adeguata quando affronta la causa o il punto vulnerabile, ha un responsabile, una scadenza, risorse compatibili e un indicatore di attuazione. Rotazione, segregazione delle funzioni, tracciabilità, formazione, controlli a campione e trasparenza non sono formule intercambiabili. La scelta dipende dal processo e deve rispettare proporzionalità e sostenibilità. Una misura impossibile da applicare resta simbolica; una misura eccessiva può rallentare il servizio senza ridurre davvero il rischio.

Il monitoraggio verifica due aspetti diversi: se la misura è stata attuata e se sta producendo l'effetto atteso. Registrare che una checklist è stata adottata prova l'attuazione, non l'efficacia. Per valutare l'effetto si possono osservare anomalie, rilavorazioni, concentrazione delle decisioni, tempi, segnalazioni o esiti dei controlli. Se le evidenze mostrano che il presidio non funziona, il PIAO deve consentire una correzione motivata. In sede orale la sequenza processo, rischio, misura, responsabile, indicatore e monitoraggio permette di motivare la risposta.

8.4 Dal programma ministeriale al controllo

Il PIAO diventa concreto quando una struttura traduce l'obiettivo in un flusso di lavoro:

bisogno → obiettivo → attività → output → indicatore → rischio → misura → responsabile → monitoraggio → correzione.

DAL PROGRAMMA ALL'ATTIVITÀ

Immagina un obiettivo volto a rendere più accessibile un servizio informativo. L'ufficio ricostruisce destinatari, canali, tempi e criticità. Poi assegna attività, individua dati di partenza e sceglie indicatori che non misurino soltanto quantità.

Una scheda di lavoro contiene bisogno e destinatari, risultato atteso, attività e output, indicatore e fonte del dato, strutture coinvolte, risorse e competenze, rischi e misure, frequenza del monitoraggio, evidenze e azioni correttive.

DAL RISCHIO AL CONTROLLO

Ogni passaggio può generare un rischio diverso. Dati incompleti producono indicatori fuorvianti; responsabilità vaghe rallentano le attività; accessi non governati espongono informazioni; controlli duplicati possono bloccare il servizio.

Il controllo deve essere proporzionato e collegato al rischio. Se il problema è la mancata tracciabilità, può servire una registrazione strutturata. Se il rischio nasce da dati pubblicati senza verifica, occorrono responsabilità e controlli sul flusso.

TABELLA PIAO-PERFORMANCE-ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA

Nucleo	Funzione	Domanda tipica	Errore da evitare
PIAO	integrare programmazione e organizzazione	come si collegano obiettivi, persone e rischi?	considerarlo un contenitore formale
Performance	orientare e valutare risultati	quale obiettivo e quale indicatore?	ridurla al premio individuale
Valore pubblico	riconoscere il beneficio collettivo	per chi e che cosa migliora?	usarlo come slogan
Anticorruzione	prevenire e gestire rischi	quale evento, fattore e misura?	limitarla ai reati
Trasparenza	rendere conoscibile quanto dovuto	quale dato, flusso e responsabilità?	pubblicare tutto

COME PUÒ ESSERE CHIESTO IN PROVA

QUIZ

Individua la parola decisiva: obiettivo, indicatore, risultato, rischio, misura, monitoraggio, trasparenza o valutazione. Diffida delle alternative assolute che cancellano responsabilità o trasformano una relazione in equivalenza.

ORALE

Una risposta ordinata definisce il PIAO, collega obiettivi a organizzazione e persone, spiega performance e indicatori, introduce valore pubblico, inserisce rischi e trasparenza e chiude con un esempio di monitoraggio.

CASO PRATICO

Ricostruisci bisogno, competenza, obiettivo, dati e vincoli. Poi proponi attività e indicatore, identifica almeno un rischio, assegna una misura e indica come verificarla. Se compaiono pubblicazione o dati personali, richiama la disciplina pertinente senza automatismi.

RESPONSABILITÀ, EVIDENZE E CORREZIONE DELLO SCOSTAMENTO

Nel lavoro quotidiano il programma diventa credibile quando ogni passaggio lascia un'evidenza verificabile. L'ufficio deve sapere chi avvia l'attività, chi decide, chi controlla, quali dati alimentano l'indicatore e chi propone una correzione. Indicare un nominativo non definisce da solo la responsabilità. Servono competenza, accesso alle informazioni, tempo e potere di attivare il passaggio successivo. Se questi elementi mancano, il rischio è che il monitoraggio descriva il problema senza permettere di governarlo.

Lo scostamento è la distanza tra risultato atteso e risultato osservato. Prima di reagire occorre accertarne causa, durata e rilevanza. Un ritardo può derivare da carenza di personale, picco di domande, errore del flusso, dato incompleto o controllo ridondante. La risposta cambia di conseguenza: redistribuzione delle attività, formazione, revisione della procedura, miglioramento del sistema informativo oppure modifica motivata del target. La correzione usa i risultati del monitoraggio per intervenire sulle cause dello scostamento.

Un buon report direzionale separa fatti, interpretazioni e decisioni. I fatti sono dati e accadimenti controllabili; l'interpretazione spiega le cause con prudenza; la decisione individua azione, responsabile e termine. Questa struttura riduce formule vaghe come «si provvederà» e rende possibile il controllo successivo. Nella prova pratica il candidato può applicarla con una tabella a quattro colonne: evidenza, rischio o scostamento, intervento, verifica prevista.

Il raccordo tra uffici diventa necessario quando lo stesso obiettivo coinvolge organizzazione, personale, digitale, prevenzione e trasparenza. Nessuna struttura deve appropriarsi dell'intero ciclo, ma ciascuna deve fornire il proprio contributo entro competenze definite. Il coordinamento serve a risolvere dipendenze e incoerenze: per esempio, un nuovo servizio digitale richiede competenze, protezione dei dati, misure di sicurezza, indicatori di qualità e modalità di pubblicazione. Una risposta concorsuale completa descrive questa interdipendenza e mantiene distinti ruoli e responsabilità.

8.5 Applicazione in prova ed errori da evitare

1. Il PIAO collega programmazione, organizzazione, capitale umano, performance e prevenzione dei rischi.
2. Integrare strumenti non elimina obblighi, competenze o responsabilità.
3. La performance unisce obiettivi, indicatori, misurazione, valutazione e miglioramento.
4. Il valore pubblico riguarda il beneficio prodotto, non il semplice completamento dell'attività.

5. Anticorruzione e trasparenza funzionano quando rischi, misure, responsabili ed evidenze sono verificabili.

CASO GUIDATO

Una direzione ministeriale vuole ridurre i tempi di risposta alle richieste degli utenti. Propone come unico indicatore il numero mensile di pratiche chiuse e, per accelerare, suggerisce di pubblicare online un prospetto dettagliato con tutte le richieste ricevute. Il rischio viene descritto soltanto come «eventuale corruzione» e la misura come «maggiore attenzione».

La proposta va ricostruita. Il bisogno è migliorare tempestività e accessibilità, non aumentare meccanicamente il numero di chiusure. L'obiettivo deve considerare anche qualità, arretrato e correttezza. Gli indicatori possono combinare tempi, pratiche definite, errori e reclami, purché dati e criteri siano affidabili.

Il rischio deve essere formulato rispetto al processo: per esempio trattamenti non uniformi, alterazione delle priorità, dati incompleti o accessi impropri. A ciascun rischio corrisponde una misura verificabile, come criteri di assegnazione tracciati, controllo a campione o revisione degli accessi, secondo le regole applicabili.

La trasparenza non giustifica la diffusione integrale delle richieste. L'ufficio verifica obbligo, finalità, dati necessari e protezione delle persone. La soluzione crea valore pubblico se il servizio diventa più tempestivo, corretto e accessibile, mantenendo legalità e tutela dei dati.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: quale rapporto esiste tra PIAO, performance e valore pubblico?

Risposta modello: il PIAO integra le principali dimensioni di programmazione e organizzazione. La performance traduce le priorità in obiettivi, indicatori, monitoraggio e valutazione; il valore pubblico orienta tali risultati verso benefici per cittadini, imprese e collettività. Organizzazione, persone e gestione dei rischi devono essere coerenti con gli obiettivi, altrimenti l'integrazione resta formale.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: poiché alcuni piani sono assorbiti nel PIAO, gli obblighi e le responsabilità cui si riferivano cessano automaticamente?

Risposta corretta: no. L'integrazione coordina strumenti e programmazioni, ma non elimina automaticamente obblighi sostanziali, competenze, responsabilità e controlli previsti dalle fonti applicabili.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è studiare cinque etichette separate. Il candidato ricorda che il PIAO è «integrato», la performance riguarda i risultati e l'anticorruzione previene i rischi, ma non sa costruire il collegamento operativo.

Un secondo errore consiste nell'equivalenza automatica: attività uguale risultato, indicatore uguale obiettivo, rischio uguale reato, trasparenza uguale pubblicazione totale. Ogni coppia descrive concetti distinti.

MINI-ESERCIZIO

Scegli un servizio ministeriale descritto in un bando o in una fonte istituzionale e compila la scheda senza inventare dati.

Campo	Contenuto	Fonte o evidenza
Bisogno pubblico		
Obiettivo		
Attività principali		
Output e risultato		
Indicatore		
Evento di rischio		
Misura e responsabile		
Monitoraggio		
Vincolo di trasparenza o dati		

Controllo finale: ogni indicatore misura davvero l'obiettivo? Ogni misura risponde a un rischio descritto? Ogni responsabilità è collegata a una fonte o a un atto organizzativo?

CHECKLIST PER L'ORALE

- Ho definito il PIAO attraverso la sua funzione integrativa?
- Ho distinto integrazione e cancellazione degli obblighi?
- Ho separato attività, output, risultato, impatto e indicatore?
- Ho distinto performance organizzativa e contributo individuale?
- Ho spiegato il valore pubblico indicando destinatario, beneficio ed evidenza?
- Ho descritto il rischio come evento collegato a un processo?
- Ho proposto una misura con responsabile e monitoraggio?
- Ho evitato di equiparare trasparenza e pubblicazione indiscriminata?
- Ho collegato la risposta al lavoro concreto di un ufficio ministeriale?

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

- articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
- D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, sugli adempimenti assorbiti dal PIAO
- D.M. 30 giugno 2022, n. 132, recante il Piano tipo
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sulla misurazione e valutazione della performance
- legge 6 novembre 2012, n. 190, sulla prevenzione della corruzione
- D.Lgs. n. 33/2013, sulla trasparenza e sull'accesso civico
- capitolo 3, Profili professionali, CCNL e mansioni
- capitolo 6, Organizzazione interna dei Ministeri
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per organizzazione e lavoro pubblico

▣ Verifica — PIAO, performance e rischio

Completa la batteria annotando le lettere; consulta la correzione soltanto dopo l'ultima risposta.

1. DOVE SI COLLOCA IL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE NEL PIAO?

- A. Valore pubblico, performance e anticorruzione.
- B. Scheda anagrafica dell'amministrazione.
- C. Organizzazione e capitale umano.
- D. Monitoraggio dell'attuazione del Piano.

2. QUALE AFFERMAZIONE DISTINGUE CORRETTAMENTE DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIAO?

- A. Orizzonte triennale e aggiornamento annuale.
- B. Orizzonte annuale e verifica alla fine del triennio.
- C. Orizzonte coincidente con il mandato politico.
- D. Orizzonte biennale e revisione a ogni assunzione.

3. UN UFFICIO CHIUDE PIÙ PRATICHE, MA AUMENTANO ERRORI E RECLAMI. QUALE LETTURA È CORRETTA?

- A. Il risultato migliora perché il volume delle pratiche è cresciuto.
- B. Il risultato peggiora nella stessa proporzione dei reclami.
- C. La qualità rileva soltanto nella valutazione individuale.
- D. L'output cresce; la qualità del risultato richiede altri indicatori.

4. QUAL È IL CONTRIBUTO SPECIFICO DEL RPCT ALLA COSTRUZIONE DEL PIAO?

- A. Adottare il Piano in sostituzione dell'organo politico.
- B. Predisporre la sottosezione rischi corruttivi e trasparenza.
- C. Validare in via esclusiva ogni indicatore di performance.
- D. Autorizzare le assunzioni previste nella sezione personale.

5. UNA MISURA ANTICORRUZIONE È INSERITA NEL PIANO MA NON ATTUATA. CHE COSA SI PUÒ CONCLUDERE?

- A. La previsione esiste, mentre l'attuazione non è dimostrata.
- B. La previsione documenta anche l'efficacia della misura.
- C. La mancata attuazione prova un reato del responsabile.
- D. La misura è inefficace in ogni contesto amministrativo.

6. L'INDICATORE RISULTA SOTTO IL TARGET. QUALE CONTROLLO PRECEDE LA MODIFICA DELL'OBIETTIVO?

- A. Ridurre il target in proporzione alla distanza dal risultato.
- B. Mantenere il target e attribuire il deficit al personale.
- C. Validare dati e misura, poi ricostruire le cause dello scostamento.
- D. Sostituire l'indicatore con il numero di attività svolte.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: C. La collocazione formale è nella sezione 3; il collegamento con gli obiettivi della sezione 2 non cambia la struttura.

2. Risposta corretta: A. La durata triennale non elimina l'aggiornamento annuale e non si lega automaticamente al mandato politico.

3. Risposta corretta: D. Il volume è una dimensione; errori, tempi e reclami aiutano a valutare l'esito, senza un'equivalenza automatica.
4. Risposta corretta: B. Preparazione della sottosezione, adozione e gestione delle risorse sono funzioni diverse.
5. Risposta corretta: A. Previsione, attuazione ed efficacia richiedono evidenze distinte; l'inadempimento non prova da solo un reato.
6. Risposta corretta: C. Correzioni di processo o obiettivo richiedono una diagnosi; cambiare il metro per assorbire lo scarto altera la valutazione.

CASO RAGIONATO

Un Ministero vuole ridurre l'arretrato delle istanze del 20 per cento. L'ufficio propone di misurare soltanto le pratiche chiuse e di sospendere alcuni controlli per accelerare. La proposta va corretta partendo dal bisogno pubblico: occorre definire baseline e target, affiancare al volume indicatori di tempo, correttezza e reclami, individuare i passaggi vulnerabili e mantenere controlli proporzionati. Assegna inoltre responsabili e fonti dei dati, programma verifiche intermedie e stabilisce come correggere gli scostamenti. La soluzione tiene così nello stesso ciclo rapidità, legalità, qualità e valore pubblico.

Contabilità dello Stato e bilancio ministeriale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Un ministero non può spendere soltanto perché un intervento è utile. Occorrono una previsione autorizzata, risorse disponibili, un titolo giuridico, un procedimento regolare e documenti che rendano verificabile ogni passaggio. La contabilità dello Stato collega decisione politica, autorizzazione parlamentare, gestione amministrativa e controllo dei risultati.

Per i concorsi bisogna distinguere tre piani: il bilancio prevede e autorizza; la gestione realizza entrate e spese; il rendiconto rappresenta ciò che è avvenuto. Confonderli genera molti errori nei quiz e nei casi pratici.

Obiettivi del capitolo

Al termine saprai distinguere previsione, gestione e rendiconto; ricostruire le fasi di entrata e spesa; applicare competenza, cassa e residui; valutare una decisione ministeriale in quiz, orale e caso pratico.

Mappa BANDO

- B — Bando: individua il perimetro statale e la profondità contabile richiesta.
- A — Aree: separa programmazione, bilancio, gestione e controlli.
- N — Nuclei: ricostruisce autorizzazione, fasi, competenza, cassa e residui.
- D — Diario: registra confusioni tra documenti, soggetti e momenti della spesa.
- O — Output: risolve calcoli e casi e spiega la sequenza all'orale.

9.1 Principi e fonti della contabilità dello Stato

FUNZIONE DELLA DISCIPLINA

La contabilità dello Stato raccoglie le regole con cui si programmano, autorizzano, registrano, gestiscono e controllano le risorse statali. Va ben oltre la registrazione dei dati: stabilisce chi può decidere, entro quali limiti e mediante quali atti; rende confrontabili previsioni e risultati; permette al Parlamento e agli organi di controllo di verificare l'uso del denaro pubblico.

Il bilancio traduce le priorità politiche in risorse e pone limiti giuridici alla gestione. Rappresenta entrate, spese e saldi. In questo modo rende leggibili scelte e risultati. Ridurlo a un prospetto contabile ne nasconde quindi la funzione autorizzatoria.

L'articolo 81 della Costituzione pone al centro l'equilibrio tra entrate e spese, disciplina il ricorso all'indebitamento e richiede che ogni legge recante nuovi o maggiori oneri indichi i mezzi per farvi fronte. L'articolo 97 collega buon andamento, equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito pubblico. Copertura ed equilibrio incidono sulla legittimità e sulla sostenibilità della decisione fin dall'istruttoria.

SISTEMA DELLE FONTI

La cornice costituzionale è attuata dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferimento centrale per coordinamento della finanza pubblica, programmazione, documenti di bilancio, copertura e monitoraggio. Per gli istituti generali restano rilevanti il regio decreto n. 2440 del 1923 e il regolamento approvato con regio decreto n. 827 del 1924, letti insieme alle riforme successive.

Il rapporto conta più della memoria dei numeri: la Costituzione stabilisce principi e vincoli; la legge n. 196 struttura il sistema contemporaneo; la disciplina generale e le norme attuative regolano procedimenti e controlli. I testi vanno consultati nella versione vigente, perché documenti, classificazioni e competenze possono cambiare.

PERIMETRO STATALE

Questo capitolo riguarda Stato e ministeri. Gli istituti degli enti territoriali o delle imprese non si trasferiscono automaticamente in questo perimetro. DUP, PEG, fondo pluriennale vincolato e fondo crediti di dubbia esigibilità appartengono principalmente all'ordinamento degli enti locali, non alla struttura tipica del bilancio statale.

L'articolo 119 della Costituzione regola l'autonomia finanziaria territoriale, ma non sostituisce la disciplina statale. La soluzione di un quesito parte dall'amministrazione considerata. Da questo dato dipendono fonti, documenti e categorie da usare.

La disponibilità materiale di denaro, da sola, non consente la spesa. Restano necessari lo stanziamento, la competenza dell'organo, il titolo giuridico e il procedimento. Né una finalità pubblica rende utilizzabili somme destinate ad altro: l'autorizzazione finanziaria conserva oggetto e limiti.

PRINCIPIO, VINCOLO E CONSEGUENZA OPERATIVA

Per leggere correttamente un principio contabile conviene usare la sequenza principio → vincolo → conseguenza. L'equilibrio impone che le decisioni siano valutate dentro il quadro complessivo delle entrate, delle spese e dei saldi; la copertura richiede di individuare mezzi idonei quando una legge produce nuovi o maggiori oneri; il buon andamento domanda che le risorse siano impiegate in modo coerente con obiettivi, responsabilità e risultati. Nessuno dei tre concetti coincide con il semplice divieto di spendere.

L'equilibrio e la copertura vanno distinti. La copertura guarda specificamente agli effetti finanziari di una decisione onerosa e ai mezzi indicati per sostenerla; l'equilibrio riguarda la tenuta complessiva del bilancio nel quadro costituzionale. Una misura può presentare formalmente una fonte di copertura e richiedere comunque una valutazione dei suoi effetti sugli equilibri. Per il funzionario ministeriale la conseguenza è pratica: prima di istruire un provvedimento con effetti finanziari deve rendere leggibili presupposti, quantificazione, imputazione e compatibilità con gli stanziamenti.

Anche l'annualità non va intesa come isolamento. Il bilancio opera per esercizi, ma molte decisioni producono effetti su più anni. Per questo programmazione e previsioni pluriennali impediscono di giudicare sostenibile una scelta osservando soltanto il primo pagamento. In un quesito, la risposta migliore collega sempre la norma finanziaria al comportamento richiesto: quantificare, documentare, imputare e rendere controllabile la decisione. Questa lettura mostra anche perché la contabilità accompagna l'istruttoria e non interviene soltanto al momento conclusivo del pagamento.

9.2 Bilancio dello Stato e ciclo della programmazione

PREVISIONE E RENDICONTO

Il ciclo muove dalla programmazione economico-finanziaria, prosegue con formazione e approvazione del bilancio, continua con la gestione e si chiude con il rendiconto. La programmazione delinea il quadro delle decisioni; il bilancio traduce le scelte in previsioni e autorizzazioni; la gestione le esegue; il rendiconto confronta previsione e realtà.

Il bilancio di previsione guarda al futuro. Per la spesa ha funzione autorizzatoria: l'amministrazione opera nei limiti degli stanziamenti e delle regole. Il rendiconto generale guarda invece alla gestione conclusa, ne espone i risultati e permette il controllo consuntivo. Non autorizza una nuova spesa.

Durante l'esercizio possono intervenire assestamenti e variazioni, ma soltanto nelle forme e con le competenze previste. Una necessità improvvisa non permette di spostare informalmente risorse tra finalità diverse. Prima dell'atto di spesa la variazione deve essere validamente adottata e registrata.

MISSIONI, PROGRAMMI E CAPITOLI

Le missioni rappresentano grandi finalità strategiche della spesa. I programmi riuniscono attività omogenee dirette a risultati nell'ambito delle missioni e sono un riferimento per l'attribuzione delle responsabilità. Per gestione e rendicontazione operano articolazioni più analitiche, tra cui capitoli e piani gestionali.

La missione chiarisce il “perché” generale; il programma organizza attività e responsabilità; il capitolo permette la gestione dettagliata. Non si deve però equiparare indirizzo politico e singolo atto: gli organi politici definiscono obiettivi e assegnano risorse, mentre i dirigenti adottano gli atti amministrativi e di spesa entro le loro attribuzioni.

Una politica di digitalizzazione può collocarsi in una missione e in un programma; l'acquisto di uno specifico servizio sarà imputato alla pertinente articolazione e richiederà l'atto dell'ufficio competente. La finalità generale non rende fungibili tutti gli stanziamenti.

LE DUE SEZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO E LE UNITÀ DI VOTO

La legge di bilancio, nella struttura della L. 196/2009, riunisce una prima sezione con misure normative dirette agli obiettivi di finanza pubblica e una seconda sezione con le previsioni di entrata e di spesa, sulle quali incidono le misure della prima. Non va presentata come la vecchia coppia di leggi separate «stabilità più bilancio».

Il disegno di legge comprende lo stato di previsione dell'entrata, gli stati di previsione della spesa dei Ministeri e il quadro generale riassuntivo. Le unità di voto parlamentare sono le tipologie per l'entrata e i programmi per la spesa. Capitoli e piani gestionali articolano ulteriormente le risorse per la gestione; le azioni specificano le finalità sottostanti ai programmi. Un capitolo non è dunque, per questo solo fatto, un'autonoma unità di voto del Parlamento.

Verifica. Un quiz contrappone missione, programma e capitolo come unità di voto della spesa. La risposta è programma: la missione esprime la finalità strategica più ampia; il capitolo serve alla gestione analitica.

COMPETENZA E CASSA

Le previsioni di competenza riguardano obbligazioni accertabili o assumibili nell'esercizio; quelle di cassa riguardano incassi e pagamenti previsti. I profili convivono perché momento giuridico e movimento monetario possono non coincidere.

Se un ministero assume validamente un'obbligazione nell'anno X e paga nell'anno X+1, l'operazione interessa la competenza secondo le regole d'imputazione e la cassa quando avviene il pagamento. Il bilancio non autorizza genericamente a “spendere il totale”: stanziamenti e articolazioni hanno destinazioni e limiti.

In un caso pratico si verificano finalità, capitolo pertinente, disponibilità di competenza, disponibilità di cassa per il pagamento, competenza dell'organo e procedura. Il bilancio è politico perché seleziona priorità ed è autorizzatorio perché delimita la gestione.

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE: QUADRO VERIFICATO NEL 2026

La riforma europea della governance economica richiede di leggere i documenti nazionali insieme al Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025–2029, che espone percorso della spesa netta, riforme e investimenti. Nel 2026 il Governo ha presentato il Documento di finanza pubblica (DFP) il 22 aprile in luogo del DEF: descrive quadro macroeconomico e andamento dei conti e segue l'attuazione del Piano. Non basta sostituire una sigla in un calendario tradizionale senza controllare funzione e versione.

Sul versante autunnale, nel 2025 è stato utilizzato il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) al posto della NADEF per aggiornare il quadro e preparare la manovra. Va distinto dal Documento programmatico di bilancio (DPB, o DBP nella sigla europea), trasmesso alla Commissione europea entro il termine previsto per la valutazione dei progetti di bilancio dell'area euro. Sono diversi anche dal disegno di legge di bilancio, che deve essere approvato dal Parlamento. Queste denominazioni descrivono i documenti ufficiali acquisiti; gli atti dell'autunno 2026 devono essere identificati nella versione effettivamente adottata, senza presumere contenuti futuri.

Caso di classificazione. «Il documento contiene gli obiettivi di medio termine» richiama il Piano; «autorizza le spese ministeriali dell'esercizio» richiama la legge di bilancio; «espone i risultati della gestione conclusa» richiama il rendiconto. La funzione permette di distinguere documenti anche quando il calendario cambia.

LA LINEA DEL TEMPO DEI DOCUMENTI

La sequenza temporale chiarisce la funzione di ciascun documento. Prima della gestione si definiscono il quadro programmatico e le previsioni; l'approvazione parlamentare attribuisce al bilancio la forza autorizzatoria prevista dall'ordinamento; durante l'esercizio si registrano gli atti e si adottano, quando necessarie, variazioni consentite; dopo la chiusura il rendiconto espone i risultati. Ogni documento risponde quindi a una domanda diversa: dove vuole andare la finanza pubblica, quali risorse sono autorizzate, come si sta gestendo, che cosa è realmente accaduto.

La dimensione annuale permette l'autorizzazione e il controllo dell'esercizio, mentre quella pluriennale mostra gli effetti che superano l'anno. Un contratto pluriennale non può essere valutato guardando soltanto la prima rata. Occorre considerare l'intera obbligazione, la corretta imputazione agli esercizi e i limiti stabiliti dalla disciplina applicabile. Questo evita che una spesa appaia sostenibile solo perché il suo esborso iniziale è ridotto.

Missioni, programmi e capitoli rendono anche più riconoscibili le responsabilità. Se il programma associa risorse e attività a un risultato, il rendiconto consente di osservare non soltanto quanto è stato pagato, ma anche come la gestione si è collocata rispetto all'autorizzazione. Il candidato deve evitare due estremi: ritenere che le classificazioni siano etichette prive di effetti oppure credere che da sole descrivano il singolo procedimento.

Esempio d'esame. Se una traccia riferisce che esistono risorse nella stessa missione ma in un diverso programma o capitolo, non si conclude subito che siano spendibili. Si verifica la pertinenza della destinazione e, se occorre, la possibilità di una variazione adottata dall'organo competente. Solo dopo si procede con l'atto gestionale.

9.3 Entrate, spese, competenza, cassa e residui

FASI DELL'ENTRATA

La sequenza dell'entrata comprende accertamento, riscossione e versamento. Con l'accertamento si individuano ragione del credito, debitore e ammontare secondo i presupposti richiesti. Con la riscossione il debitore paga al soggetto abilitato. Con il versamento le somme affluiscono alla tesoreria.

Ogni fase descrive un fatto diverso. Un credito può essere accertato ma non riscosso; una somma riscossa può dover essere versata. Se l'amministrazione accerta 10.000 euro e ne incassa 6.000 entro l'anno, la parte restante non è denaro disponibile: va rappresentata secondo le regole.

La fase che determina contabilmente il credito è l'accertamento, non il versamento. La separazione aiuta anche a localizzare una pratica e a riconoscere quale atto o evidenza manchi.

FASI DELLA SPESA

La spesa attraversa impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Con l'impegno si registra un'obbligazione giuridicamente perfezionata, individuando creditore, ragione, importo e scadenza, nei limiti dello stanziamento. Con la liquidazione si determina la somma certa e dovuta verificando titolo e regolare esecuzione. Seguono ordine di pagare e uscita di cassa.

La liquidazione presuppone la verifica della prestazione e dell'esigibilità; non dipende da una scelta di favore. Neppure il pagamento può precedere gli altri passaggi per l'urgenza del fornitore. Se un ministero acquista un servizio, prima impegna secondo le regole; dopo l'esecuzione verifica e liquida; infine ordina e paga. Una prestazione incompleta non giustifica la liquidazione automatica dell'intero prezzo.

Ogni fase produce evidenze diverse. Contratto e atto d'impegno non provano da soli l'esecuzione; fattura e attestazione dell'ufficio non sostituiscono il titolo di pagamento. La separazione protegge risorse e responsabilità.

RESIDUI

Nel bilancio dello Stato i residui attivi comprendono entrate accertate non ancora riscosse e somme riscosse ma non ancora versate in tesoreria; i residui passivi sono spese impegnate e non pagate, se permangono i presupposti richiesti. Non sono fondi liberamente utilizzabili: restano collegati all'obbligazione originaria e devono essere verificati.

Esempio statale. Nell'esercizio sono accertati 100, riscossi 80 e versati 60. Restano 20 da riscuotere e 20 da versare: i residui attivi sono 40, non 20. La distinzione tra riscossione e versamento spiega perché un credito pagato all'agente possa non essere ancora entrato in tesoreria.

Schema mentale: entrata accertata non riscossa oppure riscossa non versata, residuo attivo; obbligazione assunta ma non pagata, residuo passivo. “Attivo” non significa liquidità in tesoreria; “passivo” non indica una generica intenzione futura di spendere.

Se al 31 dicembre una prestazione di 15.000 euro è coperta da impegno valido ma sarà pagata a gennaio, rileva nella competenza dell'esercizio chiuso e, ricorrendone le condizioni, genera un residuo passivo; il pagamento inciderà sulla cassa successiva. Se viene meno il titolo, la posta non può essere mantenuta solo per migliorare il risultato.

COME DIAGNOSTICARE LA FASE IN UN CASO PRATICO

La presenza di denaro non identifica la fase. Occorre invece capire quale fatto giuridico o materiale si è verificato. Nell'entrata: il credito è stato determinato? il debitore ha pagato? la somma è affluita alla tesoreria? Nella spesa: esiste un'obbligazione perfezionata? la prestazione è stata verificata? è stato emesso l'ordine? è avvenuta l'uscita monetaria? Le risposte collocano l'operazione e impediscono di anticipare passaggi mancanti.

Consideriamo una fornitura consegnata solo per metà. L'impegno può riguardare l'obbligazione validamente assunta, ma la liquidazione deve riflettere ciò che, secondo contratto e verifiche, è effettivamente dovuto. Il documento del fornitore non obbliga l'ufficio a liquidare senza riscontro. Se invece la prestazione è completa e il debito è esigibile, il ritardo del pagamento non cancella l'obbligazione: produce la corretta rappresentazione tra competenza, cassa e, quando ricorrono i presupposti, residui.

I residui devono essere riaccertati e sorvegliati perché una posta risalente può non corrispondere più a un credito o debito effettivo. Mantenere automaticamente ogni residuo altererebbe la leggibilità del rendiconto; eliminarlo senza verifica potrebbe invece cancellare un rapporto ancora valido. La conseguenza didattica è che “residuo” descrive una posizione da giustificare, non una riserva generica.

Domanda da commissario. Qual è il rapporto tra competenza e residui? La competenza registra l'obbligazione nell'esercizio pertinente; se alla chiusura l'entrata accertata non è riscossa oppure il riscosso non è versato, o la spesa impegnata non è pagata, la posizione può essere rappresentata come residuo attivo o passivo, purché il titolo permanga. La cassa rileverà il successivo incasso o pagamento.

9.4 Gestione ministeriale, rendiconto e controlli

DAL PROGRAMMA ALL'ATTO

Nei ministeri indirizzo politico e gestione sono distinti. Gli organi di governo definiscono obiettivi e verificano risultati; i dirigenti adottano atti amministrativi e gestionali, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, entro competenze e risorse assegnate.

Una spesa corretta richiede: competenza dell'ufficio; coerenza con finalità e stanziamento; disponibilità; titolo giuridico; procedura regolare; individuazione di creditore e importo; verifica della prestazione; registrazione e conservazione delle evidenze. Lo stanziamento non sana incompetenza o illegittimità.

La Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito del MEF, svolge funzioni centrali nella finanza pubblica, nel monitoraggio, nella contabilità e nei controlli previsti. In prova è prudente descrivere la funzione e verificare sul testo vigente la puntuale distribuzione delle competenze.

RENDICONTO E TRACCIABILITÀ

Il rendiconto generale chiude il ciclo annuale rappresentando i risultati finanziari e patrimoniali secondo la disciplina applicabile. Consente di confrontare previsioni, variazioni e risultati, esaminare entrate e spese e verificare le poste residue. È strumento di responsabilità democratica e amministrativa, non un semplice archivio.

La tracciabilità nasce dagli atti. Per ogni spesa devono ricostruirsi decisione, imputazione, obbligazione, controlli, liquidazione e pagamento. Sistemi informativi e banche dati favoriscono monitoraggio e trasparenza, ma non sostituiscono la correttezza dell'atto originario.

Un fascicolo completo risponde a domande precise: chi ha deciso? in base a quale norma? su quale stanziamento? per quale prestazione? con quali verifiche? quando è sorto ed è divenuto esigibile il debito? quando è stato pagato?

I DUE CONTI E LA PARIFICAZIONE

Il rendiconto generale dello Stato comprende conto del bilancio e conto generale del patrimonio. Il primo espone entrate e spese, competenza, cassa e residui rispetto alle autorizzazioni; il secondo rappresenta consistenze patrimoniali e variazioni, raccordandole con i risultati finanziari. Un avanzo di cassa e una variazione patrimoniale non sono la stessa informazione.

Prima dell'approvazione parlamentare, la Corte dei conti svolge il giudizio di parificazione: confronta le risultanze del rendiconto con le scritture e le autorizzazioni di bilancio e accompagna la decisione con la relazione al Parlamento. Parificare non significa approvare politicamente il rendiconto né autorizzare spese nuove. La legge parlamentare di approvazione costituisce un passaggio distinto.

Il controllo preventivo di legittimità della Corte riguarda gli atti individuati dalla legge; il controllo successivo sulla gestione valuta anche risultati e regolarità nel proprio ambito. I controlli di regolarità amministrativa e contabile degli uffici del sistema RGS, disciplinati fra l'altro dal D.Lgs. 123/2011, non coincidono con la parificazione. Esempio: il riscontro su un atto di spesa ministeriale è un controllo sulla gestione in corso; il confronto annuale del rendiconto con le scritture appartiene a un'altra sede e a un altro oggetto.

CONTROLLI E RESPONSABILITÀ

I controlli possono riguardare regolarità amministrativa e contabile, risultati e vincoli di finanza pubblica. Possono essere interni o coinvolgere organi esterni, tra cui la Corte dei conti secondo le attribuzioni costituzionali e legislative. Non hanno tutti lo stesso oggetto o gli stessi effetti.

Un'irregolarità può esistere senza dar luogo a responsabilità personale. Il vizio dell'atto va tenuto distinto dai presupposti delle diverse responsabilità: condotta, elemento soggettivo, danno e nesso causale. Analogamente, un controllo formale positivo non esclude ogni problema sostanziale.

Trappola da quiz: “se il capitolo ha disponibilità, il dirigente può sempre pagare”. È falso: servono obbligazione valida, imputazione, liquidazione, titolo, cassa e controlli richiesti.

IL FASCICOLO COME PROVA DELLA REGOLARITÀ

Nel lavoro ministeriale la qualità contabile dipende anche dalla qualità dell'istruttoria. Un fascicolo dovrebbe contenere il presupposto normativo, l'atto che individua obiettivo e risorsa, la verifica della competenza, il titolo dell'obbligazione, le registrazioni, la documentazione della prestazione e gli atti che conducono al pagamento. La mancanza di una di queste evidenze non è sempre lo stesso vizio, ma rende più difficile dimostrare la correttezza della sequenza.

Il controllo di regolarità e il controllo sui risultati rispondono a domande diverse. Il primo verifica, secondo il proprio perimetro, conformità dell'atto, imputazione e documentazione; il secondo osserva se risorse e attività hanno prodotto gli esiti attesi. Una spesa può essere formalmente regolare ma poco efficace; un risultato utile non sana una procedura illegittima. Il rendiconto e le informazioni gestionali consentono letture complementari, non intercambiabili.

Esempio: un ufficio utilizza integralmente lo stanziamento per ridurre un arretrato. La regolarità richiede atti, titolo, corretta contabilizzazione e controlli; la valutazione del risultato domanda quanti procedimenti siano stati chiusi, con quale qualità e in quali tempi. Dire soltanto “è stato speso il cento per cento” non dimostra né efficacia né valore pubblico.

Quando emerge un rilievo, il funzionario deve ricostruire il fatto e la fase interessata, non cercare subito un responsabile. Si distinguono errore correggibile, illegittimità dell'atto, danno eventuale e presupposti della responsabilità. Questa sequenza evita l'automatismo secondo cui ogni irregolarità contabile sarebbe danno erariale e rende la risposta più precisa tanto all'orale quanto nel caso teorico-pratico. Il controllo diventa così uno strumento di conoscenza e correzione, oltre che di verifica, apprendimento organizzativo e prevenzione di nuove irregolarità.

9.5 Decisione di spesa e uso nelle prove

DA SAPERE IN CINQUE RIGHE

1. Il bilancio di previsione autorizza e limita; il rendiconto rappresenta i risultati.
2. Missione, programma e capitolo hanno diversi livelli di finalità e gestione.
3. Entrata: accertamento, riscossione, versamento.
4. Spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.
5. Competenza e cassa non coincidono; da questa distanza derivano anche i residui.

CASO GUIDATO: IL SERVIZIO URGENTE

Un dipartimento deve rinnovare urgentemente un servizio informatico. Nel programma vi sono risorse, ma il capitolo normalmente usato non ha sufficiente disponibilità. Il responsabile propone di firmare subito e “regolarizzare” lo spostamento il mese seguente.

L'urgenza descrive il bisogno; la soluzione giuridica parte dal potere di spesa. Occorre verificare finalità, imputazione, competenza e cassa, organo competente alla variazione e procedura contrattuale. Finché la variazione non è adottata e registrata secondo le regole, la disponibilità presente altrove non è automaticamente utilizzabile.

Il dirigente deve motivare, perfezionare il titolo e assumere l'impegno. La liquidazione verrà dopo la verifica dell'esecuzione; ordinazione e pagamento seguiranno nei rispettivi momenti. Regolarizzare dopo invertirebbe la logica autorizzatoria.

In prova conviene prima individuare il problema e richiamare i principi pertinenti. Seguono gli adempimenti in ordine logico e una conclusione netta su ciò che l'ufficio può o non può fare. Non inventare il numero del capitolo o l'ufficio se la traccia non li fornisce.

METODO PER LE PROVE

Nel quiz si cerca la parola-fase: “sorge il credito” richiama l'accertamento; “verifica della prestazione e determinazione della somma” la liquidazione; “movimento monetario” la cassa. Diffidare di “sempre” e “automaticamente”.

All'orale usare: definizione, funzione, sequenza, esempio e distinzione. Nella prova pratica applicare la checklist competenza dell'organo → finalità e stanziamento → titolo giuridico → fase contabile → controllo → evidenza. Così non si salta dal bisogno al pagamento.

Un errore frequente consiste nel citare norme senza applicarle. La risposta acquista precisione quando collega il fatto alla regola: se la prestazione è eseguita, si verificano documenti e somma da liquidare; non basta dire genericamente che “si applica la contabilità pubblica”.

GLOSSARIO OPERATIVO E SCHEMA DI DECISIONE

- Stanziamento: limite e destinazione finanziaria entro cui la gestione può operare.
- Accertamento: individuazione contabile dell'entrata e dei suoi elementi essenziali.
- Impegno: registrazione dell'obbligazione di spesa perfezionata secondo le regole.
- Liquidazione: verifica del titolo e della prestazione, con determinazione della somma dovuta.
- Residuo: posizione di entrata o spesa non ancora tradotta nel relativo flusso di cassa alla chiusura.
- Rendiconto: rappresentazione consuntiva dei risultati della gestione.

Davanti a una decisione di spesa, lo schema completo è: bisogno → finalità autorizzata → risorsa pertinente → competenza dell'organo → titolo giuridico → impegno → verifica della prestazione → liquidazione → ordinazione → pagamento → rendicontazione e controllo. Il bisogno apre l'istruttoria, ma non autorizza da solo la spesa. Ogni freccia presuppone l'esito positivo del controllo precedente.

Mini-esercizio. Un ufficio riceve una fattura corretta per una prestazione prevista dal contratto, ma non trova l'atto d'impegno nel fascicolo. Indica la condotta. Non deve passare direttamente alla liquidazione: ricostruisce il titolo, verifica se e come l'obbligazione sia stata validamente assunta e contabilizzata, coinvolge le strutture competenti e documenta l'esito. La fattura prova la richiesta del creditore, non sostituisce l'intera sequenza amministrativo-contabile.

Domanda orale. “Mi descriva il ciclo della spesa ministeriale.” Una risposta solida definisce prima la funzione autorizzatoria del bilancio; presenta poi impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; distingue competenza e cassa; chiude con un esempio e con il ruolo delle evidenze e dei controlli. L'errore da evitare è recitare quattro parole senza spiegare il fatto che consente il passaggio alla fase successiva.

Checklist finale: amministrazione corretta; fonte vigente; finalità; stanziamento; competenza; obbligazione; imputazione; prestazione; liquidazione; titolo di pagamento; cassa; tracciabilità. Se uno dei campi manca, la risposta deve segnalarlo anziché inventarlo. La stessa checklist permette di motivare in modo ordinato ogni passaggio e di segnalare con chiarezza l'eventuale dato non disponibile nella traccia.

Errore tipico

La disponibilità sul capitolo non equivale a un potere incondizionato di pagamento: restano necessari competenza, titolo, corretta imputazione, liquidazione e controlli.

▣ Verifica — bilancio e gestione ministeriale

Completa la batteria annotando le lettere; consulta la correzione soltanto dopo l'ultima risposta.

1. QUALE PARTE DELLA LEGGE DI BILANCIO ESPONE LE PREVISIONI DI ENTRATA E SPESA?

- A. La prima sezione, limitata agli stati di previsione.
- B. Il conto del bilancio allegato al rendiconto precedente.
- C. Il conto generale del patrimonio dell'esercizio corrente.
- D. La seconda sezione, coordinata con le misure della prima.

2. QUAL È L'UNITÀ DI VOTO PARLAMENTARE DELLA SPESA STATALE?

- A. La missione.
- B. Il programma.
- C. Il capitolo.
- D. Il piano gestionale.

3. ACCERTAMENTI 100, RISCOSSIONI 80, VERSAMENTI 60: QUANTI RESIDUI ATTIVI STATALI SI FORMANO, SENZA ALTRE VARIAZIONI?

- A. 40.
- B. 20.
- C. 60.
- D. 80.

4. LA PRESTAZIONE È ESEGUITA E OCCORRE DETERMINARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO: QUALE FASE È INTERESSATA?

- A. Impegno.
- B. Ordinazione.
- C. Liquidazione.
- D. Pagamento.

5. QUALI COMPONENTI FORMANO IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO?

- A. Prima e seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
- B. Documento di finanza pubblica e bilancio di previsione.
- C. Piano dei fabbisogni e relazione sulla performance.
- D. Conto del bilancio e conto generale del patrimonio.

6. CHE COSA DISTINGUE PARIFICAZIONE E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO?

- A. La Corte autorizza la spesa; il Parlamento ne registra l'incasso.
- B. La Corte verifica le risultanze; il Parlamento approva con legge.
- C. La RGS approva con legge; la Corte definisce gli obiettivi politici.
- D. Il Parlamento parifica; il Governo giudica la regolarità contabile.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: D. Previsione e rendiconto appartengono a momenti diversi; la prima sezione contiene misure normative.

2. Risposta corretta: B. La missione è più ampia, capitoli e piani gestionali più analitici; il voto della spesa riguarda il programma.
3. Risposta corretta: A. Sono 20 da riscuotere più 20 riscossi da versare: 100 meno 60, senza confondere riscossione e versamento.
4. Risposta corretta: C. L'impegno registra l'obbligazione; ordinazione e pagamento seguono la determinazione del dovuto.
5. Risposta corretta: D. Il rendiconto espone gestione finanziaria e consistenze/variazioni patrimoniali; gli altri documenti hanno funzioni diverse.
6. Risposta corretta: B. Il giudizio della Corte precede ed è distinto dall'approvazione parlamentare; non autorizza spese future.

CASO RAGIONATO

Un ministero assume nell'anno X un'obbligazione valida per 25.000 euro. La prestazione è eseguita e liquidata, ma il pagamento avverrà nell'anno X+1. Nell'anno X rileva la competenza e, ricorrendone le condizioni, la somma confluisce tra i residui passivi. Nell'anno X+1 il pagamento produce l'uscita di cassa. Il passaggio d'esercizio non trasforma il debito in una nuova spesa discrezionale.

Contratti pubblici, PNRR e amministrazione digitale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Quando un ministero acquista un servizio digitale deve compiere diverse scelte collegate: definisce il bisogno, individua le risorse, prepara gli atti, seleziona l'operatore, controlla la prestazione e conserva le evidenze. Se il progetto è finanziato dal PNRR, si aggiungono vincoli di destinazione, obiettivi, monitoraggio e rendicontazione. Il digitale interessa l'intero flusso e richiede molto più del semplice invio di documenti per posta elettronica.

Obiettivi del capitolo

Al termine saprai ricostruire il ciclo di un contratto ministeriale, distinguere soggetti e strumenti digitali, leggere un progetto PNRR come flusso amministrativo documentato e risolvere quiz, domande orali e casi integrati.

Mappa BANDO

- B — Bando: individua il peso di contratti, PNRR, CAD e competenze digitali.
- A — Aree: collega diritto amministrativo, contabilità, trasparenza e gestione documentale.
- N — Nuclei: ciclo, soggetti, piattaforme, progetto finanziato, documento digitale e controlli.
- D — Diario: registra confusioni tra fasi, codici, banche dati e documenti.
- O — Output: schema del ciclo, risposta orale, caso motivato e checklist del fascicolo.

10.1 Dal fabbisogno al contratto ministeriale

IL CONTRATTO COME CICLO

Il contratto pubblico è lo strumento con cui un'amministrazione acquisisce lavori, servizi o forniture per soddisfare un interesse pubblico. Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 disciplina il settore. Per studiarlo non basta memorizzare la gara: il contratto nasce da un fabbisogno e prosegue fino all'esecuzione e alla verifica del risultato.

Il ciclo comprende programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Prima di scegliere un operatore, l'ufficio deve chiarire che cosa serve, perché serve, con quali risorse e con quali caratteristiche. Una richiesta generica produce capitoli deboli, offerte difficili da confrontare e controlli incerti.

La programmazione ordina i bisogni e li collega a priorità e risorse. La progettazione traduce il bisogno in una prestazione definita. La decisione di contrarre, o atto equivalente nei casi previsti, esplicita gli elementi essenziali e la scelta procedurale. Seguono selezione, aggiudicazione, stipula ed esecuzione.

PRINCIPI E RISULTATO

Il Codice orienta il ciclo attraverso principi, tra cui risultato, fiducia e accesso al mercato. Il risultato non autorizza scorciatoie. L'amministrazione deve perseguire tempestività e qualità nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza. La fiducia valorizza la responsabilità e l'iniziativa dei funzionari, che restano tenuti a motivare le decisioni e a svolgere i controlli. L'accesso al mercato contrasta chiusure arbitrarie e favorisce la partecipazione degli operatori.

Esempio: un dipartimento deve acquistare assistenza applicativa. Prima di avviare la procedura ricostruisce i sistemi interessati, i livelli di servizio, la durata, i rischi di continuità, il valore stimato e le risorse. Solo dopo individua la procedura applicabile. Partire dal nome del fornitore invertirebbe l'ordine logico.

SCHEMA OPERATIVO

Fabbisogno → programmazione → progettazione → decisione di contrarre → affidamento → aggiudicazione → stipula → esecuzione → verifica.

Ogni fase produce documenti ed evidenze. Il fascicolo deve permettere di capire chi ha deciso, quale interesse è perseguito, come è stata scelta la procedura, quali offerte sono state valutate e se la prestazione è stata eseguita.

Errore tipico: considerare l'aggiudicazione come fine del procedimento. Il risultato pubblico dipende anche dall'esecuzione.

VERIFICA DEL FABBISOGNO E QUALITÀ DELL'ISTRUTTORIA

La qualità del contratto dipende dalla domanda iniziale. L'ufficio descrive il problema, i destinatari, il livello di servizio atteso e il modo in cui misurerà il risultato. Questa operazione evita specifiche costruite intorno a un prodotto o a un fornitore già individuato. Permette inoltre di confrontare alternative: acquisto, riuso, adesione a strumenti esistenti o diversa organizzazione del servizio.

Programmazione e progettazione collegano bisogno, tempi e risorse. La copertura finanziaria è indispensabile, ma non dimostra che l'oggetto sia ben definito. Occorre stimare l'intero fabbisogno, considerare prestazioni collegate e motivare durata e caratteristiche. Una definizione incompleta può restringere il mercato, generare offerte non confrontabili o rendere incerto il controllo dell'esecuzione.

La decisione di contrarre rende visibile il passaggio dall'analisi alla scelta. Il fascicolo deve mostrare quale risultato si persegue, quali elementi essenziali regolano il contratto e perché la procedura individuata è coerente con i presupposti. Una formula generica non sostituisce il ragionamento.

Nella fase esecutiva tornano i criteri fissati all'inizio. Tempi, quantità, qualità e livelli di servizio consentono di verificare la prestazione. La verifica finale dipende quindi dalla precisione con cui è stato definito il fabbisogno. In un caso d'esame conviene partire da bisogno e risultato, quindi trattare programmazione, procedura, esecuzione ed evidenze. Questo ordine evita di ridurre il contratto alla sola gara.

Controllo applicativo. Prima di proporre una procedura, scrivi in una frase il risultato atteso e tre evidenze che ne dimostreranno il raggiungimento. Verifica poi se oggetto, durata e criteri consentono davvero quel controllo. Se la risposta è negativa, l'istruttoria deve tornare alla definizione del bisogno. Questa verifica collega programmazione, contratto ed esecuzione e impedisce di scegliere lo strumento prima di aver chiarito il problema.

Domanda di controllo: il fascicolo consente di capire perché l'amministrazione acquista proprio quella prestazione e come ne misurerà la qualità? Se manca una risposta, bisogna integrare istruttoria o documenti prima di procedere.

IL CONTROLLO CONSIP NEGLI ACQUISTI MINISTERIALI

Per un Ministero, scegliere una procedura sotto soglia non esaurisce i controlli. L'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 impone alle amministrazioni statali centrali e periferiche del relativo perimetro il ricorso alle convenzioni Consip per gli acquisti interessati. La disciplina contempla eccezioni e deroghe specifiche: la preferenza dell'ufficio per un fornitore non è una deroga.

Per beni e servizi di importo almeno pari a 5.000 euro e inferiore alla soglia europea, il comma 450 disciplina l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per le amministrazioni statali considerate. Sotto 5.000 euro non opera quell'obbligo di MePA, ma restano applicabili regole del contratto, tracciabilità e digitalizzazione. Una piattaforma certificata non coincide necessariamente con il MePA; obbligo di piattaforma e obbligo dello strumento d'acquisto rispondono a norme diverse.

La sequenza è: categoria e fabbisogno → convenzione pertinente e obbligo soggettivo → importo complessivo stimato, senza IVA e senza frazionamenti artificiosi → strumento utilizzabile → procedura e qualificazione della stazione appaltante. Per categorie soggette a ulteriori obblighi di centralizzazione, oppure per un acquisto fuori convenzione, occorre verificare la specifica base legale e motivare l'esito.

Caso breve. Un Ministero deve comprare un servizio di pulizia da 40.000 euro e trova una convenzione applicabile che soddisfa il fabbisogno. L'importo compatibile con un affidamento diretto non autorizza a ignorare la convenzione obbligatoria. Se la prestazione richiesta non è coperta, si documenta il controllo e si applicano le regole pertinenti allo strumento e alla procedura.

Per il quadro generale e la versione delle soglie usa il VOL-01, capitolo Contratti pubblici essenziali, § Soglie e scelta della procedura e § Consip e strumenti. Il limite per l'affidamento diretto e la soglia UE sono controlli distinti.

10.2 Soggetti, scelta dell'operatore ed esecuzione

RUOLI DIVERSI

La stazione appaltante è il soggetto che affida il contratto. L'operatore economico offre sul mercato lavori, servizi o forniture. Il responsabile unico del progetto (RUP) coordina le fasi affidategli dalla disciplina, dall'avvio all'esecuzione. Non è un firmatario simbolico né coincide necessariamente con ogni altro responsabile coinvolto.

In relazione al contratto operano anche commissioni, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione, uffici tecnici, finanziari e di controllo. La distribuzione concreta dipende da contratto, organizzazione e atti di nomina. In prova bisogna descrivere funzione e confine, evitando di attribuire al RUP ogni attività materiale.

SCELTA E VERIFICA

La scelta della procedura dipende dai presupposti normativi e dalle caratteristiche dell'acquisizione. Procedure aperte, ristrette, negoziate e affidamenti diretti non sono sinonimi. Anche quando la legge consente una forma semplificata, l'amministrazione deve motivare, rispettare i principi applicabili e documentare la scelta.

I requisiti riguardano l'affidabilità e la capacità dell'operatore secondo la disciplina della procedura. La verifica non è un adempimento decorativo: protegge l'amministrazione dal rischio di affidare a un soggetto privo dei requisiti richiesti. La proposta di aggiudicazione, l'aggiudicazione e la stipula restano momenti distinti.

Non si riportano qui soglie o termini numerici: cambiano e devono essere controllati sul testo vigente e sul bando. Il metodo resta stabile: qualificare l'oggetto, stimare correttamente il valore, individuare la regola applicabile e motivare.

ESECUZIONE

Dopo la stipula inizia la fase in cui la prestazione deve produrre il risultato atteso. L'amministrazione controlla tempi, qualità, conformità e obblighi contrattuali; gestisce contestazioni e modifiche soltanto nei casi e con le procedure ammesse; verifica o collauda prima di procedere ai passaggi finanziari.

Se un servizio prevede risposta entro quattro ore, non basta ricevere la fattura. Occorrono dati che dimostrino livelli di servizio, interventi svolti e anomalie. La liquidazione si collega alla verifica della prestazione, mentre copertura, impegno e pagamento restano governati dalla disciplina contabile.

Domanda da commissario: qual è la differenza tra RUP e direttore dell'esecuzione? Il RUP coordina il progetto secondo il Codice; il direttore dell'esecuzione presidia l'esecuzione nei casi previsti. Ruoli e rapporti vanno verificati per il contratto concreto.

ORGANIZZAZIONE, RESPONSABILITÀ E CONTROLLO

Il RUP coordina il progetto all'interno di una struttura. L'ufficio richiedente conosce il bisogno; le competenze tecniche definiscono e verificano la prestazione; gli uffici amministrativi curano gli atti; contabilità e controlli presidiano i rispettivi profili. Nomine e documenti devono chiarire responsabilità e passaggi. Attribuire genericamente tutto al RUP nasconde il contributo degli altri soggetti.

Oggetto, requisiti e criteri devono restare proporzionati. Requisiti eccessivi possono limitare la partecipazione; requisiti insufficienti aumentano il rischio che l'operatore non sia capace di eseguire. I criteri devono consentire un confronto su elementi pertinenti e conoscibili. La motivazione collega questi elementi alle caratteristiche concrete dell'acquisto.

Aggiudicazione e stipula non coincidono. Prima che il contratto produca i suoi effetti nelle forme previste, l'amministrazione completa verifiche e adempimenti richiesti. Anche il linguaggio deve essere preciso: offerente, aggiudicatario e contraente descrivono posizioni diverse nel ciclo.

Durante l'esecuzione, report, verbali e attestazioni dimostrano ciò che è avvenuto. Modifiche, proroghe e varianti non sono strumenti informali per correggere una progettazione debole; richiedono i presupposti e gli atti previsti. Se un servizio presenta ritardi, la fattura non basta. L'ufficio confronta le prestazioni con il contratto, documenta lo scostamento e adotta le conseguenze applicabili. La verifica protegge il risultato pubblico e sostiene la corretta liquidazione.

Controllo applicativo. In una traccia individua per ogni soggetto un verbo: la stazione appaltante affida, l'operatore offre ed esegue, il RUP coordina, il direttore controlla l'esecuzione. Aggiungi l'atto o l'evidenza corrispondente. Se attribuisce a un soggetto ogni verbo, probabilmente stai confondendo responsabilità distinte. Questa tecnica rende più precisa la risposta orale e aiuta a motivare il flusso nel caso pratico.

10.3 Ciclo digitale dei contratti e tracciabilità

DIGITALIZZAZIONE SOSTANZIALE

La digitalizzazione riguarda l'intero ciclo di vita del contratto: programmazione, affidamento, comunicazioni, pubblicità, verifica dei requisiti, esecuzione e dati. La presenza di documenti in PDF, da sola, non rende digitale una procedura. Servono piattaforme e scambi informativi conformi alle regole, dati strutturati, tracciabilità e responsabilità.

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) è gestita da ANAC e raccoglie dati del ciclo secondo la disciplina vigente. Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate interoperano con l'ecosistema nazionale. La Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) è uno strumento dell'ecosistema ANAC; non coincide con tutte le piattaforme utilizzate dalle stazioni appaltanti.

FVOE, CIG E PUBBLICITÀ

Il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) supporta la verifica dei requisiti attraverso dati e documenti disponibili. BDNCP e FVOE hanno funzioni diverse: la prima riguarda i dati dei contratti, il secondo la posizione documentale utile alla verifica dell'operatore.

Il CIG identifica il contratto ai fini previsti dalla disciplina e accompagna la tracciabilità. Non va confuso con il CUP, che identifica un progetto di investimento pubblico. Uno stesso progetto può includere procedure contrattuali distinte, ciascuna con i propri identificativi quando richiesti.

Pubblicità legale e trasparenza si raccordano con la BDNCP e con gli obblighi dell'amministrazione. La pubblicazione non è un caricamento casuale: dati e collegamenti devono seguire le regole vigenti. Il funzionario deve sapere quale informazione nasce in ogni fase, chi la valida e dove viene trasmessa.

CASO BREVE

Un ufficio completa una procedura sulla piattaforma ma conserva fuori dal fascicolo la motivazione della scelta e la verifica dei requisiti. Il flusso è incompleto. La piattaforma registra operazioni, ma non sostituisce l'istruttoria né la responsabilità sul contenuto.

Domanda-trappola: BDNCP e FVOE sono la stessa banca dati? No. La BDNCP presidia i dati dei contratti; il FVOE sostiene la verifica dei requisiti dell'operatore.

ATTO, DATO E PIATTAFORMA

Nel ciclo digitale occorre distinguere l'atto, il dato e la piattaforma. L'atto contiene la decisione e la motivazione. Il dato rappresenta in forma strutturata un elemento della procedura. La piattaforma permette operazioni e scambi secondo regole tecniche. La trasmissione del dato presuppone l'atto da cui deriva, mentre il caricamento di un file non rimedia a un'istruttoria incompleta.

L'interoperabilità riduce duplicazioni, ma richiede dati corretti, coerenti e aggiornati. Un errore nell'identificativo o nella fase può propagarsi verso pubblicità, controlli e rendicontazione. L'ufficio verifica le informazioni prima della trasmissione e corregge le anomalie attraverso i canali previsti. La responsabilità sul contenuto resta dell'amministrazione.

Pubblicità legale e trasparenza hanno finalità diverse. La prima produce gli effetti stabiliti dalla disciplina; la seconda rende conoscibili dati e atti nei limiti applicabili. Nessuna autorizza la diffusione indiscriminata di dati personali o informazioni riservate. Il funzionario deve coordinare Codice dei contratti, trasparenza, protezione dei dati e regole tecniche.

Il fascicolo digitale collega eventi di piattaforma e documenti amministrativi. Decisione, comunicazioni, verifiche, contratto, esecuzione e pubblicazioni devono essere riferibili alla stessa procedura. L'acquisizione del CIG prova l'identificazione del contratto, non la regolarità di ogni fase. In prova, la risposta completa distingue strumento e funzione e verifica anche competenza, motivazione, requisiti ed esecuzione.

Controllo applicativo. Costruisci una riga con cinque colonne: evento, atto, dato, sistema, responsabile. Per l'aggiudicazione, per esempio, distingui il provvedimento dal dato trasmesso e dal sistema che lo riceve. Ripeti l'esercizio per verifica requisiti ed esecuzione. La tabella evidenzia subito documenti mancanti, duplicazioni e attribuzioni vaghe e impedisce di trattare la piattaforma come autore della decisione.

Domanda di controllo: per ogni informazione trasmessa sai indicare l'atto da cui deriva, chi l'ha validata e quale fase descrive? Questo controllo riduce incoerenze tra piattaforma, fascicolo e pubblicazioni e rende il dato realmente utilizzabile nei controlli.

La verifica deve essere ripetuta quando il dato cambia: una correzione non documentata può creare divergenze tra sistemi e rendere incerta la sequenza amministrativa.

10.4 Progetto PNRR: vincoli, dati e controlli

DAL FINANZIAMENTO AL PROGETTO

Una risorsa PNRR è destinata a uno specifico intervento ed è soggetta a obiettivi, tempi, regole di ammissibilità e obblighi di monitoraggio e rendicontazione. L'amministrazione titolare e il soggetto attuatore operano secondo la governance e gli atti applicabili alla misura.

Il CUP consente di identificare il progetto di investimento pubblico. Se il progetto richiede un contratto, entra in gioco anche il ciclo dell'affidamento e, quando previsto, il CIG. CUP e CIG rispondono quindi a oggetti diversi: progetto e contratto.

Milestone e target rappresentano traguardi e risultati associati all'attuazione. Il cronoprogramma organizza attività e tempi. La spesa deve essere coerente con il progetto, ammissibile, documentata e tracciabile. Una fattura corretta non dimostra da sola che l'intervento abbia raggiunto il risultato previsto.

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Il monitoraggio segue avanzamento fisico, procedurale e finanziario. La rendicontazione presenta spese, attività ed evidenze secondo le regole applicabili. Il controllo verifica regolarità e rispetto dei vincoli. Sono funzioni collegate ma non equivalenti.

ReGiS è il sistema informativo promosso dalla Ragioneria generale dello Stato per supportare gestione informativa, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi PNRR. In un manuale concorsuale interessa la funzione, non la posizione dei pulsanti: dati completi, aggiornati e coerenti devono poter essere verificati.

Il principio DNSH richiede che l'intervento non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali secondo il quadro applicabile. Non è una dichiarazione finale standard: va considerato nella progettazione, nell'affidamento, nell'esecuzione e nelle evidenze.

RISCHI

Conflitto di interessi, doppio finanziamento, spesa non ammissibile, ritardo e documentazione insufficiente possono compromettere il progetto. La risposta amministrativa consiste in separazione dei ruoli, dichiarazioni e verifiche, tracciabilità delle decisioni, controlli e conservazione.

Errore tipico: descrivere il PNRR soltanto come fonte di finanziamento. In prova bisogna collegare progetto, risultato, spesa, dati e controllo.

EVIDENZE, SCOSTAMENTI E RISULTATI

Un progetto finanziato deve poter essere ricostruito attraverso atto di finanziamento, identificazione, cronoprogramma, procedure, spese, risultati e controlli. I documenti devono essere coerenti tra loro. Un pagamento formalmente corretto può non essere ammissibile se riguarda una voce estranea al progetto o non rispetta le condizioni della misura.

Milestone e target devono corrispondere ad attività verificabili. La milestone indica un traguardo qualitativo o procedurale; il target un risultato quantitativo secondo gli atti applicabili. Il funzionario non può ridefinirli per adattarli all'andamento reale. Il cronoprogramma collega attività, responsabilità e scadenze e permette di rilevare ritardi prima che compromettano il risultato.

Quando emerge uno scostamento, l'ufficio ne documenta causa, impatto e possibile azione correttiva. Aggiorna i sistemi e informa i soggetti competenti secondo le regole del progetto. Spendere l'intero importo non prova da solo il raggiungimento del target.

Ammissibilità e DNSH richiedono evidenze pertinenti alla misura. Tali evidenze nascono nella progettazione, entrano nei documenti contrattuali, proseguono nell'esecuzione e confluiscono nella rendicontazione. Cercarle soltanto alla fine può renderle irrecuperabili.

Monitoraggio, rendicontazione e controllo usano spesso gli stessi dati con finalità diverse. Il monitoraggio osserva l'avanzamento; la rendicontazione dimostra attività e spese; il controllo valuta regolarità e vincoli. ReGiS sostiene il flusso informativo, ma non assume la responsabilità dell'amministrazione. In prova occorre collegare sempre spesa, risultato ed evidenza.

Controllo applicativo. Per ogni spesa PNRR chiedi quale attività finanzia, quale risultato sostiene, quale documento ne prova l'esecuzione e quale dato aggiorna l'avanzamento. Se una risposta manca, la sola fattura non chiude la catena. Nel caso pratico indica anche chi valida l'informazione e quale controllo può rilevare l'incoerenza tra spesa, cronoprogramma e target.

Domanda di controllo: una spesa può essere collegata contemporaneamente al contratto, al progetto, al cronoprogramma e al risultato? La rendicontazione è solida quando questi legami sono documentati e quando eventuali scostamenti risultano spiegati e gestiti.

Il controllo riguarda anche la tempestività: un dato corretto ma aggiornato troppo tardi può impedire di rilevare il ritardo e adottare per tempo le misure consentite.

10.5 CAD e procedimento digitale ministeriale

DOCUMENTO E FASCICOLO

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, disciplina diritti, documenti, comunicazioni e servizi digitali della PA. Il documento informatico non è una scansione per definizione: formazione, sottoscrizione, gestione e conservazione determinano validità, integrità e reperibilità secondo le regole applicabili.

La firma digitale è una particolare firma elettronica qualificata basata su un sistema crittografico previsto dalla disciplina. Non ogni firma elettronica produce automaticamente gli stessi effetti. In prova occorre evitare formule assolute e distinguere tipo di firma, processo e documento.

Protocollo e fascicolo informatico rendono ricostruibile il procedimento. Il fascicolo di un contratto collega richiesta, programmazione, decisione, documenti di gara, offerte, verifiche, contratto, esecuzione, fatture e controlli. Un insieme di file sparsi non equivale a un fascicolo ordinato.

COMUNICAZIONI, IDENTITÀ E DATI

PEC e domicilio digitale consentono comunicazioni con effetti regolati dall'ordinamento. SPID e CIE permettono l'identificazione nei servizi. Questi strumenti rispondono a funzioni diverse: comunicare, identificare, sottoscrivere e conservare non sono la stessa operazione.

L'interoperabilità consente alle amministrazioni di scambiare dati secondo regole condivise, riducendo richieste ripetute. Non significa diffusione indiscriminata: accesso, sicurezza, protezione dei dati e competenza restano vincoli. La PDND supporta l'interoperabilità attraverso l'ecosistema previsto.

La conservazione mantiene nel tempo autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti secondo il quadro tecnico e giuridico. Salvare una copia in una cartella non realizza automaticamente la conservazione.

MINI-ESERCIZIO

Classifica le operazioni: accesso del funzionario al servizio, sottoscrizione della decisione, invio all'operatore, registrazione nel fascicolo, conservazione finale. Le categorie sono rispettivamente identità, firma, comunicazione, gestione documentale e conservazione. Un unico strumento non sostituisce tutte le funzioni.

CONTINUITÀ E GOVERNO DEL DOCUMENTO

Un procedimento digitale affidabile conserva il nesso tra autore, documento, registrazione e fascicolo. Provenienza e versioni devono essere verificabili; accessi e modifiche devono lasciare le evidenze richieste. In loro assenza, il digitale può moltiplicare copie incoerenti e rendere incerta la versione del documento usata per decidere.

Firma, protocollo e conservazione operano in momenti diversi. La firma collega il sottoscrittore al documento e produce gli effetti previsti per il tipo impiegato. Il protocollo registra il documento nel sistema dell'amministrazione. La conservazione ne mantiene nel tempo autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità secondo le regole applicabili. Nessuna attività assorbe automaticamente le altre.

Il fascicolo informatico organizza i documenti per procedimento e classificazione, non secondo la memoria personale del funzionario. Deve consentire a un collega autorizzato o a un controllore di ricostruire la pratica. Metadati, collegamenti, regole di accesso e tempi di conservazione contribuiscono alla qualità amministrativa.

PEC e domicilio digitale presidiano comunicazioni; SPID e CIE l'identificazione nei servizi; la firma la sottoscrizione. Autenticarsi non significa firmare, ricevere una PEC non significa conservare e protocollare non significa pubblicare.

L'interoperabilità consente di acquisire dati da basi autorizzate invece di richiederli nuovamente. Restano necessari base giuridica, minimizzazione, sicurezza e controllo degli accessi. Se un dato arriva tramite interoperabilità, l'ufficio registra provenienza e data, lo collega al fascicolo e deve poter dimostrare quale informazione ha utilizzato nella decisione.

Controllo applicativo. Prendi un documento del fascicolo e segui il suo percorso: formazione, firma quando richiesta, protocollo, classificazione, accesso, uso nel procedimento e conservazione. Per ogni passaggio indica funzione e responsabilità. L'esercizio mostra perché invio, sottoscrizione e archiviazione non coincidono e permette di riconoscere il passaggio mancante in un quiz o in una traccia d'ufficio.

Domanda di controllo: un terzo autorizzato può ricostruire chi ha formato, firmato, registrato, utilizzato e conservato il documento? Se un passaggio non è dimostrabile, il fascicolo digitale richiede un'integrazione o una correzione organizzativa.

La ricostruzione comprende anche i permessi. Il documento deve essere disponibile a chi ne ha titolo e protetto da accessi o modifiche non autorizzati, a tutela della continuità amministrativa e della qualità del servizio.

10.6 Caso integrato e metodo per le prove

DA SAPERE IN CINQUE RIGHE

1. Il contratto parte dal fabbisogno e termina con esecuzione e verifica.
2. RUP, stazione appaltante, operatore e direttore dell'esecuzione hanno ruoli distinti.
3. BDNCP, FVOE, CIG e CUP non sono sinonimi.
4. PNRR significa progetto, obiettivi, dati, spesa, rendicontazione e controlli.
5. Il CAD rende giuridicamente organizzato il procedimento digitale.

CASO GUIDATO

Un ministero deve acquistare una piattaforma per un progetto PNRR. Il dirigente chiede di avviare subito l'affidamento perché il cronoprogramma è in ritardo. L'ufficio ha il CUP, ma non ha definito livelli di servizio, responsabilità sui dati, modalità di verifica né struttura del fascicolo.

L'urgenza impone di organizzare il lavoro, ma non consente di omettere l'istruttoria. L'ufficio chiarisce fabbisogno e prestazione, verifica programmazione e risorse, individua RUP e altri ruoli, definisce requisiti e procedura, predispone decisione e documenti. Il contratto entra nel ciclo digitale e acquisisce gli identificativi richiesti. Il fascicolo collega atti, comunicazioni, verifiche ed esecuzione.

Sul versante PNRR si collegano progetto, cronoprogramma, milestone, target, ammissibilità e DNSH. I dati alimentano monitoraggio e rendicontazione. Prima del pagamento si controllano prestazione ed evidenze. Nessun sistema informativo sana un atto mancante.

METODO DI RISPOSTA

Nel quiz individua la funzione: progetto richiama CUP; contratto richiama CIG; requisiti richiamano FVOE; dati del ciclo richiamano BDNCP. All'orale usa definizione, funzione, distinzione, esempio e rischio. Nel caso pratico segui: bisogno → regola → ruolo → atto → dato → controllo → evidenza.

CHECKLIST

- Fabbisogno e risultato atteso.
- Programmazione, risorse e procedura.
- RUP, competenze e separazione dei ruoli.
- Requisiti, scelta e motivazione.
- Identificativi, piattaforme e pubblicità.
- Esecuzione, verifica e pagamento.
- Vincoli PNRR e DNSH, se applicabili.
- Documento, fascicolo e conservazione.

GRIGLIA PER IL CASO INTEGRATO

La soluzione può essere costruita con sette domande: qual è il bisogno pubblico; quale regola governa l'acquisizione; chi esercita competenza e coordinamento; quali atti richiedono motivazione; quali identificativi, dati e piattaforme intervengono; quali vincoli finanziari devono essere provati; quali controlli chiudono il fascicolo.

La griglia evita che la risposta si concentri su un solo profilo. Parlare soltanto della gara ignora progetto, esecuzione e documento. Elencare sigle senza collegarle agli atti non risolve il problema.

Materia	Domanda tipica	Azione
Contratti	Qual è la fase o il ruolo?	Collocare il fatto nel ciclo
Digitale	Quale strumento svolge la funzione?	Distinguere atto, dato e piattaforma
PNRR	Quale vincolo o risultato manca?	Collegare spesa, target ed evidenza
CAD	Il documento è gestito correttamente?	Separare firma, protocollo e conservazione

Se un requisito è documentato soltanto da un file inviato fuori piattaforma e la scadenza PNRR è vicina, l'ufficio non ignora la criticità. Verifica le regole, acquisisce la prova con i canali consentiti, registra l'istruttoria e valuta l'impatto sul cronoprogramma. L'urgenza non trasforma un documento irregolare in prova valida.

All'orale esponi il ciclo e due distinzioni decisive. Nel quiz associa sigla e funzione. Nello scritto motiva ogni passaggio con fatto, regola e conseguenza. La soluzione è completa quando consente di ricostruire decisione, flusso digitale, vincoli, esecuzione e prova documentale.

Controllo applicativo. Prima di consegnare una risposta, sottolinea una volta il bisogno, due volte il ruolo competente e cerchi l'evidenza conclusiva. Controlla poi che CUP, CIG, BDNCP, FVOE e strumenti del CAD siano associati alla loro funzione. Se una sigla compare senza conseguenza operativa, spiegala o eliminala. Il metodo mantiene la risposta concreta e impedisce un elenco mnemonico privo di soluzione.

Domanda di controllo: la risposta indica anche che cosa deve fare l'ufficio dopo aver individuato l'errore? Una diagnosi senza atto, responsabile, controllo ed evidenza resta incompleta. Concludi sempre con il passaggio amministrativo conseguente.

Se la traccia non offre un dato necessario, dichiarane la mancanza e indica la verifica da compiere. Non inventare soglie, termini, ruoli o funzioni della piattaforma; formula una motivazione finale chiara, sintetica e verificabile.

Errore tipico

Confondere la presenza di una piattaforma con la regolarità del procedimento. Il digitale rende il flusso tracciabile, ma non crea motivazione, competenza o verifica quando mancano.

▣ Verifica — contratto, progetto e flusso digitale

Completa la batteria annotando le lettere; consulta la correzione soltanto dopo l'ultima risposta.

1. UN MINISTERO ACQUISTA UN SERVIZIO COPERTO DA CONVENZIONE CONSIP OBBLIGATORIA E IDONEA. L'IMPORTO AMMETTE L'AFFIDAMENTO DIRETTO. COME COORDINA LE REGOLE?

- A. Sceglie liberamente il fornitore perché l'importo è sotto soglia.
- B. Usa il mercato elettronico per sostituire la convenzione vigente.
- C. Rispetta l'obbligo della convenzione, salvo una deroga applicabile.
- D. Chiede tre preventivi e applica soltanto il prezzo più basso.

2. QUALE FUNZIONE IDENTIFICA IL RUP NEL CODICE DEI CONTRATTI?

- A. Responsabile unico del progetto nelle fasi di sua competenza.
- B. Responsabile esclusivo della sola procedura di gara.
- C. Direttore dell'esecuzione per qualsiasi tipo di contratto.
- D. Responsabile dell'operatore che presenta l'offerta.

3. QUALE USO CORRISPONDE AL FVOE?

- A. Attribuire il codice identificativo al progetto finanziato.
- B. Determinare il valore stimato dell'appalto prima della gara.
- C. Attestare la conformità tecnica della prestazione eseguita.
- D. Reperire dati e documenti per verificare i requisiti dell'operatore.

4. UN PROGETTO DI INVESTIMENTO COMPRENDE TRE CONTRATTI DISTINTI. QUALE RELAZIONE È CORRETTA?

- A. CIG del progetto e CUP dei tre contratti.
- B. CUP del progetto e CIG dei contratti, quando previsti.
- C. Un CUP per ciascun pagamento e un CIG per il Ministero.
- D. Un unico CIG sostitutivo di ogni identificazione progettuale.

5. IL REPORT SEGUE AVANZAMENTO FISICO, PROCEDURALE E FINANZIARIO: QUALE FUNZIONE SVOLGE?

- A. Liquidazione della spesa.
- B. Monitoraggio del progetto.
- C. Aggiudicazione del contratto.
- D. Parificazione del rendiconto.

6. UN FILE PDF DERIVA DALLA SCANSIONE DI UN DOCUMENTO FIRMATO SU CARTA. QUALE VERIFICA RESTA NECESSARIA?

- A. Solo estensione del file, perché PDF equivale a firma digitale.
- B. Solo casella del mittente, perché l'e-mail prova la conformità.
- C. Solo dimensione del file, perché la scansione conserva ogni effetto.
- D. Regime della copia, conformità e modalità di formazione previste.

7. L'ACQUISTO MINISTERIALE È INFERIORE A 5.000 EURO. QUALE CONCLUSIONE È CORRETTA?

- A. L'esenzione da MePA non elimina le regole del ciclo digitale.
- B. L'esenzione da MePA elimina anche ogni obbligo di tracciabilità.
- C. La piattaforma certificata è obbligatoria solo oltre la soglia UE.
- D. Il minor importo sostituisce la motivazione della scelta.

8. QUANDO VANNO CONSIDERATE LE EVIDENZE DNSH DI UN INTERVENTO PNRR?

- A. Soltanto dopo la conclusione di tutti i pagamenti.
- B. Soltanto nella dichiarazione iniziale dell'operatore.
- C. Nelle fasi pertinenti del progetto, a partire dalla progettazione.
- D. Al posto della verifica della prestazione contrattuale.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: C. Procedura e strumento obbligatorio sono controlli distinti: l'affidamento diretto non cancella il vincolo Consip.
2. Risposta corretta: A. Il RUP riguarda il progetto; non coincide necessariamente con direttore dell'esecuzione né con il concorrente.
3. Risposta corretta: D. Il fascicolo virtuale supporta la verifica dei requisiti, non sostituisce stima, identificazione del progetto o verifica dell'esecuzione.
4. Risposta corretta: B. Progetto e contratto hanno oggetti diversi; l'esistenza di un finanziamento non li rende un unico affidamento.
5. Risposta corretta: B. Il monitoraggio osserva l'avanzamento; non determina di per sé il credito né sostituisce gli altri atti.
6. Risposta corretta: D. La scansione non coincide con un originale informatico sottoscritto digitalmente; gli effetti della copia seguono le regole applicabili.
7. Risposta corretta: A. Il limite del comma 450 e la digitalizzazione operano su piani diversi; restano gli adempimenti pertinenti.
8. Risposta corretta: C. I requisiti ambientali si traducono in verifiche lungo il ciclo e non assorbono il controllo dell'esecuzione.

CASO RAGIONATO

Durante l'esecuzione di un servizio PNRR il fornitore invia la fattura, ma mancano il rapporto sui livelli di servizio e l'aggiornamento dei dati di avanzamento. L'ufficio non procede automaticamente al pagamento. Verifica la prestazione secondo contratto, acquisisce le evidenze, aggiorna il fascicolo e i dati richiesti, controlla ammissibilità e collegamento con il progetto, quindi completa liquidazione, monitoraggio e rendicontazione secondo le rispettive regole.

Casi pratici ministeriali

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

Nel caso pratico non vince chi ricorda più norme, ma chi sa trasformare un fascicolo incompleto in una decisione amministrativa controllabile. La traccia può parlare di una fattura, di un documento arrivato all'ufficio sbagliato o di un progetto in ritardo. Dietro fatti diversi ricorre la stessa domanda: che cosa deve fare l'amministrazione, chi deve farlo, su quale base e con quale evidenza?

Il contesto ministeriale aggiunge una difficoltà specifica. La decisione raramente appartiene a una sola scrivania: dipartimenti, direzioni, uffici, responsabili di procedimento, strutture contabili, responsabili di progetto e organi di controllo partecipano allo stesso flusso con funzioni diverse. Una buona risposta non inventa l'organigramma; individua la funzione competente e dichiara quali dati vanno verificati nell'atto organizzativo o nel fascicolo.

Obiettivi del capitolo

Al termine saprai:

- leggere una traccia separando fatti certi, dati mancanti e valutazioni;
- individuare interesse pubblico, competenza, regola, atto, controllo ed evidenza;
- proporre una sequenza operativa senza sostituirti all'organo competente;
- motivare alternative quando la consegna non offre dati sufficienti;
- scrivere una risposta breve, ordinata e proporzionata;
- riconoscere gli errori tipici nei casi su fascicolo, dati, performance, spesa, contratti e contenzioso.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda da porsi	Prodotto della risposta
B — Bando e consegna	Che cosa chiede davvero la traccia?	Perimetro del problema
A — Aree	Quali funzioni e interessi sono coinvolti?	Mappa delle competenze

Passaggio	Domanda da porsi	Prodotto della risposta
N — Nuclei	Quale regola guida la scelta?	Criterio giuridico
D — Diario	Quali errori di sequenza o competenza devo correggere?	Regola e prova di recupero
O — Output	Come dimostro correttezza e controllo?	Atto, fascicolo, evidenze

Inquadramento teorico: dal fascicolo alla decisione

Un caso pratico valuta l'applicazione coordinata delle conoscenze, non la semplice esposizione di una materia. La decisione amministrativa nasce dall'incontro tra fatto, funzione, regola, procedimento ed evidenza. Se uno di questi elementi manca, la risposta deve indicare come acquisirlo e quale effetto produce l'incertezza, senza colmare il vuoto con supposizioni.

Il metodo seguito nei casi successivi conserva perciò una struttura costante: definizione del problema, separazione delle competenze, verifiche documentali, alternative ammissibili, decisione motivata e controllo finale. La struttura non sostituisce la disciplina specifica; rende visibile il ragionamento con cui la disciplina viene applicata.

11.1 Metodo del caso ministeriale

DALLA CONSEGNA AL PROBLEMA AMMINISTRATIVO

La prima lettura della traccia serve a evitare una reazione istintiva. Sottolinea i fatti, ma non confonderli con le conclusioni. «La pratica è urgente» è un'affermazione; la presenza di un termine prossimo, di un rischio per un servizio essenziale o di un cronoprogramma vincolante è l'evidenza che può sostenerla. «L'ufficio è responsabile» è una valutazione; la competenza risulta invece da norme, atti organizzativi, assegnazioni e ruoli formalizzati.

Dividi quindi il foglio in tre colonne:

Dati certi	Dati mancanti	Verifiche immediate
fatti dichiarati nella traccia	informazioni decisive non fornite	documento o soggetto da consultare
atti già adottati	competenza non esplicitata	atto organizzativo e assegnazione

Dati certi	Dati mancanti	Verifiche immediate
scadenze indicate	natura del termine	fonte della scadenza
documenti presenti	allegati e registrazioni assenti	fascicolo e protocollo

Questa separazione protegge da due errori opposti: inventare ciò che manca oppure arrestare il ragionamento perché manca un dato. Nel primo caso la risposta diventa arbitraria; nel secondo non mostra capacità amministrativa. La soluzione professionale formula un'ipotesi condizionata: «Se il termine risulta perentorio, occorre dare priorità alla verifica e all'atto; se è ordinatorio, resta comunque necessario documentare lo scostamento e programmare il recupero».

LA GRIGLIA DELLE SETTE DOMANDE

Ogni caso può essere organizzato con una sequenza stabile:

- 1. Qual è il fatto amministrativamente rilevante?
- 2. Quale interesse pubblico o posizione del destinatario è coinvolto?
- 3. Quale funzione deve istruire, decidere, controllare o supportare?
- 4. Quale regola o principio orienta la scelta?
- 5. Quale atto, comunicazione o attività deve seguire?
- 6. Quale controllo previene l'errore o verifica il risultato?
- 7. Quale evidenza deve restare nel fascicolo?

La competenza merita particolare cautela. In un Ministero, la denominazione di un ufficio non basta a dimostrare il potere di adottare l'atto. La risposta può indicare la funzione competente e aggiungere che titolarità, deleghe e sostituzioni vanno verificate nell'assetto organizzativo vigente. Questo non indebolisce la soluzione: mostra che sai distinguere una regola generale dall'organizzazione concreta.

RISPOSTA IN 10, 20 E 30 RIGHE

In dieci righe usa quattro movimenti: problema, regola, azione, controllo. In venti righe aggiungi competenze, alternative e motivazione. In trenta righe puoi ricostruire il fascicolo, indicare i rischi e descrivere il monitoraggio. Non allungare ripetendo la norma: ogni frase aggiunta deve chiarire una scelta.

Un attacco efficace è: «La priorità è ricostruire il fatto e la competenza prima di adottare una soluzione». Segue la regola pertinente, espressa in modo leggibile. Poi viene la sequenza operativa: acquisire, verificare, assegnare, istruire, decidere, comunicare, controllare. La chiusura indica l'evidenza: registrazione, nota istruttoria, motivazione, verbale, attestazione o report.

DIARIO DEGLI ERRORI

Dopo ogni esercitazione classifica l'errore, non limitarti a segnare la risposta come insufficiente:

- fatto ignorato;
- competenza attribuita senza verifica;
- regola citata ma non applicata;
- atto finale non individuato;
- controllo assente;
- prova documentale insufficiente;
- conclusione assoluta non giustificata dai dati.

Da sapere in 5 righe. Il caso ministeriale è un problema di decisione tracciabile. La norma è necessaria, ma diventa utile solo quando collega fatto, competenza e azione. I dati mancanti vanno dichiarati e trasformati in verifiche. Una soluzione credibile include controllo ed evidenza. La qualità si misura dalla tenuta del percorso, non dal numero di citazioni.

Prima di consegnare, rileggi la soluzione dalla prospettiva del destinatario e del controllore. Il primo deve capire che cosa accadrà; il secondo deve poter ricostruire perché la scelta era sostenibile. Se uno dei due non riesce, manca ancora un passaggio essenziale.

Domanda da commissario. Perché è scorretto iniziare direttamente dalla norma? Perché prima occorre delimitare fatto, interesse e competenza: senza questo collegamento la norma può essere pertinente in astratto ma applicata al problema sbagliato.

Errore tipico. Scrivere «il dirigente provvede» senza sapere quale struttura sia competente. Formula migliore: «La struttura titolare della funzione, individuata secondo l'atto organizzativo e le eventuali deleghe, cura l'istruttoria e sottopone o adotta l'atto secondo la competenza».

11.2 Protocollo, termini, accesso e fascicolo

CASO 1 — IL DOCUMENTO ASSEGNATO ALL'UFFICIO SBAGLIATO

Un'istanza arriva tramite il canale istituzionale ed è protocollata, ma viene assegnata a un ufficio che non cura la materia. Dopo alcuni giorni un funzionario rileva l'errore; la scadenza indicata nell'avviso è vicina. Nel frattempo il richiedente domanda copia delle comunicazioni interne.

Il fatto principale non è soltanto l'assegnazione errata. Sono coinvolti almeno quattro profili: tracciabilità della ricezione, corretta individuazione della competenza, gestione del tempo e trattamento della richiesta di accesso. La soluzione deve mantenere distinti questi piani.

La prima azione è verificare la registrazione e la segnatura del documento, perché la ricezione istituzionale non scompare per effetto dell'errore interno. Occorre poi riassegnare tempestivamente il fascicolo alla struttura competente, lasciando evidenza del passaggio e informando i soggetti che devono conoscere lo stato della pratica. Se il termine rischia di essere compromesso, la struttura segnala la criticità secondo il flusso interno e organizza le attività essenziali senza occultare il ritardo.

Non è corretto «far ripartire» automaticamente il tempo dalla riassegnazione: la natura e la decorrenza del termine dipendono dalla fonte applicabile e dal tipo di procedimento. La risposta concorsuale deve quindi indicare la verifica della disciplina specifica e, se necessario, l'adozione delle comunicazioni o misure consentite. L'urgenza non legittima scorciatoie documentali; richiede una priorità trasparente.

FASCICOLO E RICHIESTA DI ACCESSO

La richiesta di copia delle comunicazioni interne apre un'istruttoria distinta. Prima di consegnare documenti, l'amministrazione identifica il regime di accesso invocato o applicabile, verifica legittimazione e oggetto, considera eventuali controinteressati e valuta limiti, differimenti o oscuramenti. «Comunicazione interna» non significa né automaticamente segreta né automaticamente accessibile.

Il fascicolo dovrebbe permettere di ricostruire:

- data e canale di ricezione;
- protocollazione e prima assegnazione;
- rilievo dell'errore e riassegnazione;
- attività compiute per proteggere il termine;
- comunicazioni al richiedente;
- istruttoria sulla domanda di accesso;
- decisione e motivazione.

Una nota breve può registrare l'accaduto senza trasformarsi in una ricerca del colpevole. Descrive il fatto, l'impatto, la misura immediata e l'azione preventiva: per esempio aggiornare una regola di smistamento o una tabella di competenze. La responsabilità individuale, se rilevante, richiede un accertamento separato e non discende automaticamente dall'errore.

SOLUZIONE GUIDATA

La risposta può seguire questo ordine: preservare la protocollazione; trasferire il fascicolo; verificare competenza e termine; dare priorità agli atti necessari; gestire separatamente l'accesso; documentare decisioni e misure correttive. Il controllo finale verifica che nessun documento sia rimasto fuori dal fascicolo e che le comunicazioni abbiano un destinatario, una data e un contenuto coerenti.

La qualità della soluzione dipende anche dal linguaggio. Non scrivere che l'ufficio «annulla» la protocollazione o che il termine «si sospende» se la traccia non offre una base. Scrivi invece che l'amministrazione conserva la registrazione originaria, corregge l'assegnazione e verifica gli effetti temporali nella disciplina applicabile. In questo modo la risposta resta precisa senza creare regole.

Se la pratica coinvolge più strutture, una breve nota di coordinamento può assegnare attività e tempi. La nota non sostituisce l'atto finale; serve a governare il flusso. L'evidenza più importante non è il numero di e-mail scambiate, ma la possibilità di ricostruire chi ha ricevuto, chi ha verificato, quale decisione è stata adottata e quando è stata comunicata.

Mini-esercizio. La traccia non dice se l'istanza è completa. Dove collochi il problema? Nella colonna dei dati mancanti. La verifica di completezza precede la decisione di merito e può incidere sulle comunicazioni, ma non cancella la necessità di correggere l'assegnazione.

Domanda-trappola. L'ufficio che ha ricevuto per errore il documento può ignorarlo perché incompetente? No. Deve attivare il corretto flusso interno e preservare la tracciabilità; l'incompetenza a decidere non equivale all'irrelevanza del documento ricevuto.

Errore tipico. Concentrarsi solo sulla scadenza e dimenticare l'accesso. Nel caso pratico ogni domanda della traccia richiede una risposta autonoma, poi coordinata con le altre.

Da sapere in 5 righe. Protocollo, assegnazione e competenza sono concetti diversi. L'errore di smistamento va corretto con una traccia verificabile. I termini non si ridefiniscono per comodità interna. L'accesso richiede una propria istruttoria. Il fascicolo deve raccontare che cosa è accaduto e perché l'amministrazione ha scelto una determinata soluzione.

11.3 Trasparenza, privacy e anticorruzione

CASO 2 — PUBBLICARE O PROTEGGERE IL DATO?

Una direzione deve pubblicare informazioni sull'attuazione di un progetto. Il prospetto predisposto dall'ufficio contiene nomi, recapiti, valutazioni individuali e dettagli non necessari alla comprensione del risultato. Un dipendente segnala inoltre che uno dei soggetti coinvolti ha partecipato a una decisione riguardante un'organizzazione con cui ha avuto rapporti professionali.

La traccia unisce trasparenza, protezione dei dati e prevenzione del conflitto di interessi, ma non autorizza a risolverli con una formula unica. Il primo passaggio è individuare l'obbligo o la finalità della pubblicazione: che cosa deve conoscere il pubblico? Solo dopo si valuta quali dati siano necessari, quali debbano essere esclusi o oscurati e per quanto tempo sia giustificata la diffusione.

La minimizzazione non consiste nel cancellare casualmente informazioni. Richiede una relazione tra finalità e dato. Se la finalità è rendere comprensibili avanzamento, risorse e risultati, il nominativo di ogni operatore o una valutazione individuale potrebbe non essere necessario. Se una disposizione richiede l'identificazione di un titolare o beneficiario, la valutazione cambia. Nel caso pratico occorre dichiarare la verifica della base giuridica e del perimetro dell'obbligo, senza inventare un esito universale.

CONFLITTO E ISTRUTTORIA

La segnalazione sul precedente rapporto professionale non prova da sola un illecito. Attiva però una verifica tempestiva e riservata. Vanno acquisiti fatti, ruolo esercitato nella decisione, natura e attualità del rapporto, regole applicabili e misure già adottate. La persona interessata deve poter rappresentare gli elementi pertinenti secondo il procedimento applicabile.

L'amministrazione separa tre prodotti:

1. il prospetto destinato alla pubblicazione;
2. il fascicolo completo, con accessi e cautele proprie;
3. l'istruttoria sul possibile conflitto, accessibile solo nei limiti consentiti.

Mescolare i tre piani produce due rischi: pubblicare dati e valutazioni non necessari oppure, all'opposto, usare la privacy come ragione generica per non rendere conoscibili risultati che devono esserlo.

SOLUZIONE GUIDATA

La struttura competente sospende l'invio automatico del prospetto, identifica la fonte dell'obbligo, riduce i dati al necessario e sottopone il documento al controllo previsto. In parallelo registra la segnalazione nel canale appropriato, tutela la riservatezza, verifica i fatti e valuta misure organizzative come l'astensione o la sostituzione, se ne ricorrono i presupposti. La decisione finale deve essere motivata e distinguere fatti accertati, regole applicate e misure.

La risposta breve non deve trasformarsi in una lezione sul GDPR o sull'anticorruzione. È sufficiente mostrare la catena: finalità, base, necessità, rischio, competenza, misura, evidenza. Se la traccia non indica la fonte della pubblicazione, la formula corretta è condizionata.

Un passaggio ulteriore riguarda la qualità del documento pubblico. Oscurare un dato non deve rendere incomprensibile il prospetto. L'ufficio può riorganizzare le informazioni per conservare il significato utile: stato del progetto, risultati, scostamenti, risorse e decisioni. La protezione dei dati non si misura dal numero di campi cancellati, ma dalla capacità di pubblicare ciò che è dovuto senza diffondere ciò che non serve.

Nel fascicolo della verifica sul conflitto vanno distinti il contenuto della segnalazione, i riscontri e la valutazione. Questa struttura evita che un'affermazione non verificata venga riportata come fatto. Se serve una misura cautelativa organizzativa, essa deve essere proporzionata e non presentata come sanzione anticipata.

Domanda da commissario. Trasparenza e privacy sono principi in conflitto? Possono entrare in tensione, ma l'amministrazione li coordina attraverso base giuridica, finalità, necessità, proporzionalità e motivazione; non si applica automaticamente l'uno contro l'altra.

Mini-esercizio. Indica un dato certo e un dato mancante. Certo: il prospetto contiene valutazioni individuali. Mancante: la norma o l'atto che definisce l'obbligo di pubblicazione.

Errore tipico. Concludere che la segnalazione dimostri responsabilità. La verifica deve precedere ogni qualificazione e mantenere distinta la prevenzione dall'accertamento di eventuali illeciti.

Da sapere in 5 righe. La pubblicazione parte dalla finalità e dalla base giuridica. Il fascicolo interno può contenere più informazioni del documento pubblico. Un conflitto potenziale richiede verifica, non una condanna anticipata. Le misure devono essere proporzionate. La motivazione rende controllabile il bilanciamento.

11.4 Coordinamento ministeriale, PIAO e performance

CASO 3 — OBIETTIVO TRASVERSALE IN RITARDO

Un obiettivo inserito nella programmazione integrata coinvolge due direzioni generali e un ufficio di supporto. Le strutture dichiarano di avere completato tutte le attività assegnate, ma l'indicatore di risultato peggiora e il termine finale è vicino. Una direzione propone di dichiarare comunque raggiunto l'obiettivo, perché i prodotti previsti sono stati consegnati; l'altra chiede di modificare subito il target.

Il primo errore sarebbe confondere attività, prodotto, risultato e impatto. Un'attività è ciò che l'ufficio fa; un prodotto è ciò che consegna; un risultato descrive l'effetto osservabile sui destinatari o sul processo; l'impatto riguarda un cambiamento più ampio, spesso influenzato da fattori esterni. Aver svolto riunioni, predisposto circolari e pubblicato un applicativo non dimostra, da solo, che il servizio sia diventato più rapido o accessibile.

La diagnosi parte dalla scheda dell'obiettivo e non dalla giustificazione delle strutture. Occorre verificare almeno:

Elemento	Domanda di controllo	Evidenza utile
Obiettivo	Il risultato atteso è formulato in modo univoco?	scheda approvata e atti di programmazione
Indicatore	Misura davvero il risultato oppure solo un'attività?	formula, fonte e periodicità del dato

Elemento	Domanda di controllo	Evidenza utile
Baseline e target	Il confronto usa valori omogenei?	serie storica e regole di calcolo
Responsabilità	Chi produce il dato, chi lo valida e chi decide?	assegnazioni e flusso di validazione
Scostamento	Quando è iniziato e quali unità riguarda?	monitoraggi intermedi e dati disaggregati

DIAGNOSI DELLO SCOSTAMENTO

Il coordinamento ricostruisce il processo end-to-end. Se ogni ufficio ha rispettato il proprio compito ma il risultato complessivo è negativo, il collo di bottiglia può trovarsi nel passaggio tra strutture, nella qualità del dato, in un vincolo esterno o nella progettazione dell'indicatore. Una media aggregata può inoltre nascondere ritardi concentrati in una fase o in un gruppo di utenti. Per questo il dato va validato prima di usarlo per confermare il risultato o rivedere il target.

Il PIAO integra programmazione, organizzazione, rischi e performance, ma non sostituisce gli atti di gestione né elimina le competenze. Nel caso pratico serve come quadro comune: consente di collegare obiettivo, responsabili, rischi, risorse e misure correttive. Non autorizza però a riscrivere retroattivamente ciò che doveva essere misurato. Una revisione del target può essere legittima soltanto se prevista e motivata da elementi sopravvenuti, con una traccia trasparente che impedisca di trasformarla in una sanatoria del mancato risultato.

SOLUZIONE GUIDATA

La struttura di coordinamento convoca un confronto basato su una nota dati condivisa. Prima valida fonte, formula e perimetro dell'indicatore; poi distingue le cause controllabili da quelle esterne; infine assegna azioni, responsabili e scadenze. Le misure immediate possono riguardare il collo di bottiglia, mentre quelle strutturali possono correggere il disegno del processo o il sistema di misurazione per il ciclo successivo.

Una nota efficace contiene: fatto osservato; scostamento rispetto al target; qualità e limiti del dato; cause supportate da evidenze; azione immediata; responsabile; data del nuovo monitoraggio; prova richiesta per la chiusura. Se la traccia non chiarisce chi possa modificare formalmente l'obiettivo, la risposta deve rinviare alla competenza prevista dal sistema di programmazione dell'amministrazione, senza attribuire il potere all'ufficio che esegue il monitoraggio.

La risposta breve può essere formulata così: «Non è sufficiente certificare le attività svolte. Occorre validare l'indicatore, ricostruire lo scostamento e adottare misure coordinate; l'eventuale revisione del target deve seguire il procedimento competente ed essere motivata da circostanze verificabili». Questa formulazione conserva prudenza e capacità decisionale.

Domanda-trappola. Se tutte le attività risultano completate, l'obiettivo è raggiunto? Non necessariamente. Dipende dal livello al quale l'obiettivo è definito e dall'indicatore approvato: l'output completato può convivere con un risultato insufficiente.

Mini-esercizio. L'indicatore peggiora solo in una direzione territoriale. Qual è la prima integrazione? Un dato disaggregato e confrontabile, accompagnato dalla verifica delle regole di rilevazione.

Errore tipico. Scrivere «manca coordinamento» senza identificare passaggi, responsabilità o dati. La formula nomina il problema ma non lo diagnostica e non rende controllabile la soluzione.

Da sapere in 5 righe. Attività, output e risultato non sono sinonimi. Il dato va validato prima della decisione. Il coordinamento governa le interdipendenze. Il PIAO integra ma non cancella le competenze. Una correzione credibile collega causa, azione, responsabile, tempo ed evidenza.

11.5 Spesa e controllo amministrativo-contabile

CASO 4 — SERVIZIO URGENTE E FATTURA DA LIQUIDARE

Un ufficio riceve una fattura relativa a un servizio richiesto con urgenza. Il servizio sembra essere stato eseguito, ma nel fascicolo non sono immediatamente reperibili il titolo contrattuale completo, l'atto di autorizzazione della spesa, la verifica della prestazione e la corretta imputazione contabile. Il fornitore sollecita il pagamento e sostiene che l'urgenza giustifichi la documentazione mancante.

La fattura non dimostra da sola la regolarità dell'obbligazione. Il caso richiede di ricostruire una catena: fabbisogno; titolo che regola il rapporto; decisione e competenza; disponibilità e imputazione delle risorse; esecuzione; attestazione della prestazione; corrispondenza tra quanto dovuto e quanto fatturato; controlli richiesti. Ogni passaggio risponde a una domanda diversa e non può essere sostituito dal documento prodotto dal creditore.

L'urgenza può incidere sul procedimento applicabile soltanto nei limiti consentiti dalla disciplina pertinente e quando sia documentata. Non è una deroga generale ai presupposti della spesa, alla separazione delle funzioni o ai controlli. Nel caso pratico non occorre inventare la procedura utilizzata: si deve dichiarare che l'ufficio verifica quale regime fosse applicabile e se i relativi presupposti siano stati motivati nel momento corretto.

RICOSTRUIRE IL FASCICOLO

Il responsabile individua innanzitutto chi ha richiesto il servizio, chi poteva impegnare l'amministrazione e quale atto ne definisce oggetto, importo, durata e condizioni. Verifica poi la disponibilità contabile e l'imputazione, senza presumere che la presenza di fondi equivalga a una valida autorizzazione. Acquisisce infine l'evidenza dell'esecuzione: rapporto, verbale, livelli di servizio, consegna o altra attestazione coerente con l'oggetto.

La verifica della prestazione non è una formula di stile. Deve consentire di confrontare ciò che era dovuto con ciò che è stato reso. Se il servizio è continuativo, possono essere pertinenti periodo, livelli di servizio, contestazioni e penali; se è una consegna, quantità, conformità e accettazione. Chi attesta deve avere conoscenza e competenza sul fatto, mentre l'ufficio contabile esercita i controlli propri senza assumere automaticamente la responsabilità tecnica dell'esecuzione.

SOLUZIONE GUIDATA

L'amministrazione non liquida sulla sola base della fattura e non costruisce retroattivamente atti fittizi. Apre una verifica documentata, completa il fascicolo con documenti già esistenti e riscontri attendibili, individua eventuali irregolarità e applica il percorso previsto per gestirle. Se emergono prestazioni effettive ma un titolo incompleto, la qualificazione e le conseguenze richiedono la disciplina applicabile e le competenze dell'ente; la risposta concorsuale deve evitare automatismi sia nel pagamento sia nel rifiuto.

Alcune verifiche possono procedere in parallelo: l'ufficio tecnico ricostruisce l'esecuzione; quello amministrativo reperisce titolo e autorizzazioni; quello contabile controlla copertura, imputazione e documenti fiscali. Il coordinamento riduce il ritardo ma non consente di sostituire le evidenze mancanti con dichiarazioni generiche. Ogni integrazione deve avere autore, data e oggetto.

La griglia minima delle evidenze comprende: richiesta o fabbisogno; atto e titolo; autorizzazione competente; elementi contabili; prova della prestazione; documento fiscale; controlli; decisione motivata. Se uno di questi elementi manca, la nota istruttoria indica l'effetto sul procedimento e chi deve integrare, anziché limitarsi a elencare documenti assenti.

Una risposta breve efficace è: «Sospendo la liquidazione per il tempo strettamente necessario alla verifica; ricostruisco titolo, autorizzazione, copertura e prestazione; confronto la fattura con quanto dovuto; sottopongo l'esito all'organo competente e documento le eventuali irregolarità». La sospensione non va presentata come potere indefinito: tempi e comunicazioni seguono la disciplina applicabile.

Mini-esercizio. Il dirigente dichiara che il servizio «sembra svolto». Che cosa chiedi? Un'attestazione circostanziata basata su dati, consegne o livelli di servizio, resa dal soggetto competente e confrontabile con l'oggetto dovuto.

Domanda-trappola. La disponibilità sul capitolo di bilancio rende pagabile qualsiasi prestazione utile? No. La disponibilità è una condizione contabile, non sostituisce titolo, competenza, procedimento ed effettiva esecuzione.

Errore tipico. Usare l'urgenza come formula universale di sanatoria. L'urgenza deve essere reale, pertinente alla procedura e documentata; non elimina la responsabilità di ricostruire e valutare il fascicolo.

Da sapere in 5 righe. La fattura è un documento del creditore, non l'intero titolo della spesa. L'urgenza non cancella i controlli. La prestazione va verificata rispetto a ciò che era dovuto. Le competenze tecnica, amministrativa e contabile restano distinte. L'esito deve essere motivato e tracciabile.

11.6 Contratto digitale e progetto PNRR

CASO 5 — ACQUISTO DIGITALE CON CRONOPROGRAMMA IN RITARDO

Un'amministrazione ha affidato un servizio digitale collegato a un progetto finanziato. Il cronoprogramma è in ritardo, l'oggetto contrattuale descrive in modo generico la «realizzazione della piattaforma» e i dati presenti nei sistemi di monitoraggio non coincidono. Il fornitore chiede di accelerare l'accettazione per non compromettere una scadenza e sostiene che il codice identificativo del contratto dimostri la regolarità dell'operazione.

Il caso non si risolve scegliendo tra velocità e regolarità. La prima diagnosi riguarda il fabbisogno: utenti, risultato atteso, funzionalità, dati trattati, integrazioni, requisiti di sicurezza, livelli di servizio, tempi e criteri di accettazione. Un oggetto troppo generico rende difficile stabilire che cosa il fornitore debba consegnare e, di conseguenza, che cosa l'amministrazione possa verificare e pagare.

La dimensione digitale aggiunge verifiche sostanziali. Un sistema può essere tecnicamente disponibile ma non utilizzabile, interoperabile o conforme ai requisiti. Occorre distinguere dimostrazione, collaudo o verifica di conformità, messa in esercizio e raggiungimento del risultato. Le evidenze dipendono dall'oggetto: casi di test, verbali, registri degli errori, livelli di servizio, documentazione di sicurezza, esiti delle integrazioni e accettazione competente.

CONTRATTO, PROGETTO E DATO

Conviene separare tre cicli che comunicano ma non coincidono. Il ciclo contrattuale governa affidamento, esecuzione, verifiche e pagamento. Il ciclo di progetto governa attività, dipendenze, rischi e cronoprogramma. Il ciclo di monitoraggio registra avanzamento fisico, procedurale e finanziario secondo le regole del programma. Un dato inserito in piattaforma non crea l'atto mancante; un atto regolare non garantisce che il dato sia stato registrato correttamente.

Il RUP svolge le funzioni previste nel ciclo del contratto, ma ciò non significa che assorba automaticamente ogni ruolo tecnico, contabile, di sicurezza o di monitoraggio. La risposta deve individuare le responsabilità in base agli atti e alla disciplina applicabile. Allo stesso modo, identificativi, registrazioni e piattaforme assicurano tracciabilità e interoperabilità amministrativa, ma non certificano da soli fabbisogno, competenza, esecuzione e risultato.

La discordanza tra sistemi richiede una riconciliazione documentata. Si individua il dato corretto, la fonte primaria, la regola di calcolo, il responsabile della validazione e la modalità di rettifica. Correggere un valore senza conservare la traccia della modifica può produrre un apparente allineamento e indebolire l'audit. Se la divergenza dipende da perimetri o date diverse, la nota deve spiegarlo anziché forzare numeri identici.

SOLUZIONE GUIDATA

Il responsabile attiva un controllo congiunto tra presidio contrattuale, progetto, competenze tecniche e monitoraggio. Ricostruisce il percorso critico e identifica quali attività incidano realmente sulla scadenza. Completa o interpreta l'oggetto attraverso gli atti validi del fascicolo, senza aggiungere unilateralmente prestazioni nuove; verifica poi consegne, requisiti, test e competenze per l'accettazione. In parallelo riconcilia i sistemi e aggiorna rischi, azioni, responsabili e date.

L'accelerazione può derivare da attività parallele, priorità chiare, decisioni rapide e verifiche preparate prima della consegna. Non deriva dall'omettere passaggi obbligatori o dall'attestare un risultato non dimostrato. Se un requisito non è soddisfatto, la gestione segue il contratto: integrazione, contestazione, rimedio o altra misura prevista. La scadenza finanziaria è un rischio da governare, non una fonte autonoma di conformità.

Una risposta breve può affermare: «Verifico il fabbisogno e i criteri di accettazione, ricostruisco il percorso critico, allineo i dati conservando la traccia e autorizzo l'avanzamento solo sulle evidenze effettive». Se la traccia non specifica il programma o la fonte di finanziamento, è scorretto attribuire al PNRR regole puntuali non fornite: si applicano le fonti pertinenti da identificare.

Domanda-trappola. La presenza di un codice identificativo prova che il contratto è integralmente regolare? No. Dimostra un elemento di identificazione o tracciabilità, non sostituisce gli altri presupposti e controlli.

Mini-esercizio. La piattaforma funziona nella dimostrazione ma fallisce l'integrazione con il sistema dell'ente. È pronta? Dipende dai requisiti; se l'integrazione è parte dell'oggetto o dell'accettazione, la sola dimostrazione non basta.

Errore tipico. Trattare «PNRR» come sinonimo di finanziamento rapido e disciplina uniforme. Occorre identificare programma, misura, obblighi, atti e scadenze effettivamente applicabili.

Da sapere in 5 righe. Il digitale richiede criteri verificabili di accettazione. Contratto, progetto e monitoraggio sono cicli connessi ma distinti. Gli identificativi tracciano, non sanano. Il dato va riconciliato con fonte e responsabilità. Accelerare significa governare il percorso critico, non ridurre le garanzie.

11.7 Contenzioso e rapporto con l'Avvocatura

CASO 6 — ATTO RICEVUTO E FASCICOLO INCOMPLETO

Una direzione riceve un atto giudiziario vicino alla scadenza per la difesa. Il fascicolo amministrativo è incompleto: mancano alcune comunicazioni, la cronologia non è ordinata e gli uffici discutono se inviare subito ciò che esiste o attendere una ricostruzione perfetta. Nel frattempo, documenti riservati circolano in una catena di e-mail molto ampia.

La priorità è attivare senza ritardo il flusso competente, preservando prova della ricezione, scadenza e integrità dei documenti. Attendere un fascicolo perfetto può compromettere la tutela; inviare materiali disordinati e non verificati può però generare errori. La soluzione combina tempestività e affidabilità: trasmissione iniziale indicizzata, con dichiarazione esplicita delle lacune, seguita da integrazioni programmate e tracciate.

Il fascicolo utile alla difesa non è un accumulo di file. Deve consentire di ricostruire almeno:

Sezione	Contenuto essenziale	Controllo
Cronologia	fatti, atti, notifiche e comunicazioni	date e fonti distinguibili
Decisioni	atti e motivazioni dell'amministrazione	versione definitiva e competenza
Istruttoria	dati, pareri e verifiche	provenienza e completezza
Questioni aperte	lacune, contestazioni, documenti attesi	responsabile e data di integrazione
Rinvii	allegati e riferimenti interni	collegamenti univoci
Riservatezza	dati e limiti di circolazione	destinatari necessari e canale appropriato

L'amministrazione conserva la responsabilità dei fatti, degli atti e della completezza istruttoria. L'Avvocatura esercita le funzioni di rappresentanza, difesa e consulenza previste dal proprio ordinamento e dal rapporto con l'ente. Trasmettere il fascicolo non trasferisce all'organo legale la competenza amministrativa né lo obbliga a ricostruire fatti che gli uffici possono e devono documentare.

SOLUZIONE GUIDATA

Il referente registra immediatamente ricezione e termine, avvisa i soggetti competenti e invia un primo pacchetto affidabile: atto ricevuto, indice, cronologia provvisoria, provvedimenti principali e nota sulle integrazioni. Assegna a ciascun ufficio documenti e risposte da fornire entro scadenze interne compatibili con quella processuale. Ogni integrazione richiama l'indice e segnala ciò che modifica o completa.

La circolazione dei documenti viene limitata ai destinatari necessari, usando il canale previsto e distinguendo il fascicolo di lavoro dalle copie informative. Questa misura non deve impedire il coordinamento: riduce duplicazioni, versioni discordanti e diffusione non necessaria. Il referente mantiene un elenco aggiornato dei documenti trasmessi e delle questioni ancora aperte.

Una risposta concorsuale credibile non promette che ogni lacuna sarà colmata. Distingue dati certi, elementi da verificare e conseguenze della mancanza. Se un documento non esiste, lo si dichiara; se non è stato ancora reperito, si indica chi lo cerca e quando aggiornerà il fascicolo. Questa trasparenza consente al difensore di valutare il rischio senza fondarsi su silenzi ambigui.

CASO 7 — PARERE RICHIESTO SENZA ISTRUTTORIA SUFFICIENTE

Un ufficio chiede un parere urgente con la formula «si dica come procedere», allegando una lunga catena di messaggi ma non l'atto in bozza, le alternative considerate o la domanda giuridica. Una richiesta così formulata trasferisce impropriamente la decisione e costringe il destinatario a ricostruire il problema.

La richiesta va trasformata in un quesito istruito: decisione da assumere; fatti rilevanti e loro grado di certezza; fonti e atti; opzioni praticabili; specifica questione dubbia; termine reale e sua ragione; referente disponibile. Le alternative non devono essere fittizie. Per ciascuna si indicano effetti, rischi e vincoli già emersi, lasciando al parere il contributo giuridico richiesto e all'amministrazione la decisione di propria competenza.

La risposta breve è: «Attivo subito il canale competente con un fascicolo indicizzato e un quesito specifico; dichiaro le lacune, pianifico le integrazioni e mantengo in capo all'amministrazione la ricostruzione dei fatti e la decisione». La formula dimostra che urgenza e qualità dell'istruttoria possono essere coordinate.

Domanda-trappola. Perché non attendere il fascicolo completo prima di ogni trasmissione? Perché il termine può richiedere un'attivazione immediata; le lacune vanno dichiarate e gestite, non nascoste dietro l'attesa.

Mini-esercizio. Formula un quesito specifico. «Alla luce degli atti allegati e della scadenza indicata, quale delle due opzioni descritte è compatibile con la disciplina richiamata e quali cautele richiede?»

Errore tipico. Chiedere all'Avvocatura di decidere al posto dell'amministrazione. Il supporto legale non cancella responsabilità istruttoria, competenza e motivazione dell'organo amministrativo.

Da sapere in 5 righe. Il contenzioso richiede attivazione tempestiva e fascicolo leggibile. Le lacune si dichiarano e si pianificano. La cronologia distingue fatti da valutazioni. La richiesta di parere contiene un quesito preciso. Il supporto dell'Avvocatura non trasferisce la decisione amministrativa.

▣ Verifica — sette casi, un metodo

Completa la batteria annotando le lettere; consulta la correzione soltanto dopo l'ultima risposta.

1. UNA DELEGA È NEL FASCICOLO, MA MANCA LA FONTE DELLA FUNZIONE. QUALE CONTROLLO VIENE PRIMA DELLA DECISIONE?

- A. Ricostruire attribuzione della funzione, delega e relativi limiti.
- B. Verificare la firma e rinviare il controllo delle attribuzioni.
- C. Acquisire la conferma dell'ufficio che ha istruito casi analoghi.
- D. Chiedere al destinatario se accetta la decisione delegata.

2. UN'ISTANZA PROTOCOLLATA È ASSEGNATA ALL'UFFICIO SBAGLIATO. COME SI CORREGGE IL FLUSSO?

- A. Creare una nuova ricezione alla data della riassegnazione.
- B. Restituire al mittente chiedendo una domanda all'ufficio corretto.
- C. Riassegnare conservando ricezione e verificando i termini.
- D. Chiudere la registrazione precedente senza collegare la nuova.

3. UN PROSPETTO DA PUBBLICARE INCLUDE DATI PERSONALI ECCEDENTI. DA DOVE PARTE LA VERIFICA?

- A. Oscuramento di tutti i dati, indipendentemente dall'obbligo.
- B. Consenso generalizzato degli interessati alla pubblicazione.
- C. Copia del prospetto usato da un'altra amministrazione.
- D. Base giuridica, finalità e necessità dei singoli dati.

4. LE ATTIVITÀ PREVISTE SONO COMPLETATE, MA IL RISULTATO PEGGIORA. QUAL È IL PRIMO PASSAGGIO?

- A. Certificare il risultato dal completamento delle attività.
- B. Ridurre il target fino a farlo coincidere con il dato.
- C. Validare dati e indicatore, quindi analizzare le cause.
- D. Attribuire lo scarto all'ultima unità intervenuta nel processo.

5. LA FATTURA È FORMALMENTE CORRETTA, MA MANCA L'ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE. QUALE AZIONE È GIUSTIFICATA?

- A. Liquidare perché il controllo formale della fattura è positivo.
- B. Acquisire la verifica richiesta prima di determinare il dovuto.
- C. Pagare e acquisire l'attestazione nel controllo successivo.
- D. Chiedere al fornitore di sostituire l'attestazione dell'ufficio.

6. È STATO ACQUISITO IL CIG. QUALE FATTO RISULTA DIMOSTRATO DA QUESTO SOLO ELEMENTO?

- A. L'identificazione della procedura ai fini del sistema previsto.
- B. La completezza della motivazione dell'affidamento.
- C. La conformità della prestazione al capitolato.
- D. La sussistenza di tutti i requisiti dell'aggiudicatario.

7. UN TERMINE GIUDIZIARIO È VICINO; MANCANO ALCUNI ALLEGATI. COME ATTIVARE IL RAPPORTO CON L'AVVOCATURA?

- A. Attendere l'ultimo allegato prima di comunicare la scadenza.
- B. Trasmettere il fascicolo senza distinguere bozze e atti definitivi.
- C. Chiedere al difensore di ricostruire autonomamente i fatti d'ufficio.
- D. Inviare il nucleo affidabile con indice, lacune e tempi d'integrazione.

8. UNA SEGNALAZIONE DESCRIVE UN POSSIBILE CONFLITTO. QUALE CONSEGUENZA È CORRETTA?

- A. Responsabilità disciplinare già provata dalla segnalazione.
- B. Verifica riservata e misure preventive secondo i presupposti.
- C. Pubblicazione immediata per consentire un controllo diffuso.
- D. Prosecuzione invariata fino all'accertamento di un reato.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: A. La delega presuppone un potere attribuito e non si valida con la prassi o con l'accettazione del destinatario.
2. Risposta corretta: C. La correzione interna non modifica il fatto della ricezione; collegamenti e termini restano ricostruibili.
3. Risposta corretta: D. Minimizzazione e pubblicazione dipendono dalla norma e dalla finalità; nessuno dei tre automatismi risolve il bilanciamento.
4. Risposta corretta: C. Attività e risultato non coincidono; una diagnosi affidabile precede misure e attribuzioni di responsabilità.
5. Risposta corretta: B. La richiesta del creditore non dimostra da sola esecuzione e importo liquidabile.
6. Risposta corretta: A. L'identificativo sostiene la tracciabilità; gli altri tre elementi richiedono atti e controlli propri.
7. Risposta corretta: D. La tempestività richiede un pacchetto utilizzabile e limiti dichiarati; l'amministrazione mantiene la responsabilità dei fatti.
8. Risposta corretta: B. La prevenzione non richiede un reato già provato; neppure la segnalazione prova automaticamente un illecito.

CASO RAGIONATO INTEGRATO — SERVIZIO DIGITALE, OBIETTIVO TRASVERSALE E DOMANDA DI ACCESSO

Un ministero deve liquidare una tranche relativa a un servizio digitale collegato a un obiettivo trasversale. Il verbale di verifica è incompleto, il sistema di monitoraggio riporta un avanzamento diverso da quello del fornitore e l'indicatore di risultato non migliora. Nello stesso giorno arriva una domanda di accesso ai documenti del progetto. Il dirigente chiede di «chiudere tutto» prima della scadenza finanziaria.

La soluzione parte dalla separazione dei procedimenti. Il controllo dell'esecuzione contrattuale accerta requisiti, consegne e competenza di chi attesta; la verifica amministrativo-contabile ricostruisce titolo, autorizzazione, imputazione e importo liquidabile; il monitoraggio riconcilia i dati, conservando fonte e traccia delle rettifiche; l'istruttoria sull'accesso identifica oggetto, soggetti, limiti e decisione. La stessa documentazione può essere rilevante per più flussi, ma ciò non li rende un unico procedimento.

Il responsabile costruisce una cronologia comune e poi assegna prodotti distinti. La struttura tecnica integra il verbale con prove confrontabili con i requisiti; il presidio di progetto spiega lo scostamento tra dati e individua il percorso critico; l'ufficio competente valuta la liquidazione soltanto sulla prestazione verificata; il responsabile dell'accesso cura comunicazioni e bilanciamento secondo la disciplina applicabile. Il dirigente coordina e decide nell'ambito delle proprie attribuzioni, senza chiedere una certificazione generica che copra tutti i piani.

La scadenza impone priorità, non un esito prestabilito. Se una parte della prestazione è verificabile e il contratto consente una gestione frazionata, l'ufficio valuta tale possibilità; se non lo è, documenta impedimento, rischio e azione correttiva. La risposta evita di promettere il pagamento o il diniego dell'accesso senza elementi sufficienti. La qualità sta nella capacità di prendere decisioni condizionate e verificabili.

Le evidenze finali sono: indice del fascicolo; matrice requisito-prova-esito; nota di riconciliazione dei dati; istruttoria contabile; registro delle decisioni; fascicolo autonomo dell'accesso. Un controllo conclusivo accerta che date, versioni, responsabili e riferimenti coincidano. In questo modo l'urgenza non produce sovrapposizioni e ogni decisione conserva il proprio fondamento.

CHECKLIST OPERATIVA

- ☐ Ho separato fatti certi, dati mancanti e valutazioni?
- ☐ Ho identificato funzione, competenza e potere di firma?
- ☐ Ho distinto i procedimenti che la traccia combina?
- ☐ Ho verificato termini, fonte del dato e regole di calcolo?
- ☐ Ho collegato ogni decisione a un'evidenza del fascicolo?
- ☐ Ho distinto attività, prodotto, risultato e impatto?
- ☐ Ho evitato che urgenza, identificativi o prassi sostituiscano i presupposti?
- ☐ Ho previsto responsabile, scadenza e prova per ogni integrazione?

- ☐ Ho indicato limiti e condizioni quando la traccia non consente una conclusione certa?
- ☐ Ho chiuso con una soluzione sintetica, motivata e concretamente eseguibile?

DIARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Scegli uno dei sette casi e scrivi una risposta in dodici righe. Sottolinea con colori diversi fatti, regole, competenze, azioni ed evidenze. Se una frase non appartiene a nessuna categoria, verifica se è una generalizzazione superflua. Ripeti poi l'esercizio riducendo la risposta a sei righe: devono restare problema, sequenza operativa, responsabili e controllo finale.

Quesiti situazionali e codice di comportamento

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

Un quesito situazionale non chiede quale risposta suoni più gentile o più energica. Presenta un problema di lavoro, offre alternative tutte almeno in parte plausibili e misura la capacità di riconoscere la condotta più efficace entro i vincoli del servizio pubblico. La scelta migliore tutela l'interesse affidato all'ufficio, rispetta ruoli e regole, affronta il problema e lascia una traccia proporzionata.

Nel contesto ministeriale, legalità e capacità relazionale non sono concorrenti. Un dipendente efficace ascolta, collabora e comunica, ma non promette ciò che non può fare, non diffonde dati per accelerare e non trasferisce silenziosamente ad altri una responsabilità propria. Questo capitolo insegna a leggere le alternative e a motivare la graduatoria tra risposta migliore, accettabile e inadeguata.

Obiettivi del capitolo

Al termine saprai:

- separare fatto, rischio, ruolo e obiettivo del servizio;
- applicare i doveri di comportamento senza trasformatli in slogan;
- riconoscere risposte passive, impulsive, evasive o sproporzionate;
- scegliere un'azione tempestiva, collaborativa e tracciabile;
- gestire dati, conflitti, pressioni, errori e rapporti gerarchici;
- motivare la scelta anche quando più alternative sembrano corrette.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda	Esito
B — Bando	Quale competenza misura la prova?	criterio di valutazione
A — Aree	Quali materie e responsabilità coinvolge lo scenario?	mappa delle aree e dei ruoli
N — Nuclei	Quali doveri e concetti distinguono le alternative?	regole della scelta
D — Diario	Quale errore di valutazione devo correggere?	causa, regola e nuova prova

Passaggio	Domanda	Esito
O — Output	Come verifico e comunico l'esito?	prova dell'azione

Inquadramento: che cosa misura una prova situazionale

Il quesito può presentare una risposta da scegliere, una graduatoria di efficacia o una breve giustificazione. Le istruzioni della procedura determinano il formato e il punteggio; non esiste una tecnica universale che sostituisca la lettura del bando. Resta però stabile il metodo: comprendere lo scenario, individuare i doveri pertinenti, valutare effetti e rischi di ciascuna alternativa.

12.1 Leggere lo scenario e graduare le alternative

DAL FATTO AL CRITERIO

La prima lettura deve essere descrittiva. Chi sono i soggetti? Che cosa è già accaduto? Quale risultato deve ottenere l'ufficio? Quali informazioni mancano? Un collega che non consegna un dato può essere negligente, sovraccarico o in attesa di un'informazione esterna: il testo consente di affermare solo ciò che dichiara. Attribuire intenzioni non provate spinge verso risposte punitive o personali.

Il secondo passaggio identifica il rischio immediato: ritardo del servizio, errore, diffusione di dati, conflitto, disparità di trattamento, interruzione della collaborazione. Il terzo individua ruolo e margine d'azione. Un dipendente può sollecitare, verificare, proporre e informare; non sempre può impartire ordini, modificare priorità o assumere decisioni riservate a un responsabile.

Una griglia essenziale contiene cinque domande:

Profilo	Domanda di controllo
Legalità	La risposta rispetta doveri, competenze e procedure?
Servizio	Affronta davvero il problema del destinatario o dell'ufficio?
Proporzionalità	Usa il livello di intervento necessario, senza eccessi?
Collaborazione	Coinvolge le persone utili e comunica con chiarezza?
Tracciabilità	Prevede un riscontro adeguato al rischio e alla decisione?

MIGLIORE, PLAUSIBILE, INADEGUATA

La risposta migliore combina più criteri senza sacrificarne uno essenziale. Una risposta plausibile può essere corretta nel fine ma incompleta nel metodo: per esempio sollecita il collega, ma non verifica la scadenza né concorda un riscontro. Una risposta inadeguata ignora il problema, agisce fuori competenza, divulga informazioni o aumenta inutilmente il conflitto.

Non tutte le situazioni richiedono un'escalation. Informare subito il dirigente può essere corretto davanti a un rischio grave, a un illecito o a un blocco che supera il proprio ruolo; può essere sproporzionato per un primo ritardo risolvibile con un confronto diretto. La gradualità non significa attendere passivamente: significa scegliere il livello minimo efficace e aumentarlo se il rischio o l'esito lo richiedono.

SCENARIO 1 — DATO MANCANTE ALLA VIGILIA DELLA SCADENZA

Un collega non ha inviato un dato necessario a una relazione. La risposta più solida verifica che cosa manca, contatta il collega con una scadenza interna chiara, offre supporto se esiste un ostacolo e informa il responsabile se il termine o il rischio non consentono una gestione ordinaria. Scrivere la relazione con un dato inventato è scorretto; aspettare senza agire è inefficace; accusare pubblicamente il collega è sproporzionato.

SCENARIO 2 — CITTADINO INVIATO TRA PIÙ UFFICI

Un utente riferisce di essere stato rinviato più volte. Il dipendente ascolta, verifica il bisogno, individua il canale competente e facilita il passaggio con informazioni controllate. Non promette l'accoglimento dell'istanza e non critica gli altri uffici. Se non può risolvere subito, indica prossimo passo, referente o tempo di riscontro secondo l'organizzazione applicabile.

Domanda da commissario. Perché la risposta più rapida non è sempre la migliore? Perché rapidità senza competenza, verifica o tutela dei dati può aggravare il problema. La qualità combina tempo, correttezza ed efficacia.

Domanda-trappola. La collaborazione impone di sostituirsi sempre al collega in ritardo? No. Si può offrire supporto, ma responsabilità, carichi e priorità vanno coordinati; sostituirsi stabilmente senza accordo può creare altri errori.

Errore tipico. Cercare nell'alternativa parole positive come «collabora» o «informa» senza valutarne oggetto, destinatario e momento. Un verbo corretto può descrivere un'azione inefficace.

Mini-esercizio. Per ciascuno scenario scrivi: fatto certo, rischio, azione iniziale, condizione di escalation ed evidenza finale. Se attribuisce un'intenzione a un soggetto, verifica che sia presente nella traccia.

Da sapere in 5 righe. Il quesito misura una decisione nel contesto. Prima descrivi, poi valuta. La risposta migliore è legale, utile, proporzionata, collaborativa e controllabile. L'escalation dipende dal rischio e dal ruolo. Le intenzioni non dichiarate non si inventano.

Quando il formato richiede di ordinare tutte le alternative, non fermarti alla prima risposta corretta. Confronta completezza, tempestività e livello d'intervento: due azioni possono essere entrambe ammissibili, ma occupare posizioni diverse nella sequenza operativa.

12.2 Legalità, imparzialità, servizio e responsabilità

Il codice di comportamento traduce principi pubblici in condotte quotidiane. Il dipendente serve l'interesse affidato all'amministrazione, tratta situazioni comparabili con criteri coerenti, usa le risorse per finalità d'ufficio e risponde delle attività assegnate. Nei quesiti questi doveri non compaiono sempre con il loro nome: possono emergere da una richiesta di favore, da una pratica urgente, da un errore o dall'uso improprio di strumenti.

L'imparzialità non equivale a trattare ogni pratica nello stesso identico modo. Differenze previste dalla legge, priorità motivate o bisogni specifici possono richiedere trattamenti diversi. La condotta corretta applica criteri conoscibili e non preferenze personali. Se un conoscente chiede di «dare solo un'occhiata» alla propria pratica prima delle altre, il problema esiste anche senza un vantaggio economico: la relazione personale non deve alterare ordine, accesso o decisione.

La responsabilità non coincide con l'eroismo individuale. Un dipendente responsabile agisce nel proprio ruolo, segnala ostacoli, propone soluzioni e rende conto dell'esito. Non nasconde l'errore per proteggere l'immagine dell'ufficio e non assume poteri che non possiede per mostrare iniziativa. L'iniziativa efficace prepara una decisione o risolve ciò che rientra nelle attribuzioni.

SCENARIO 3 — LA RICHIESTA DI «CORSIA INFORMALE»

Un ex collega telefona e chiede di anticipare la verifica di una pratica. La risposta migliore non discute dati riservati al telefono e non promette priorità. Chiarisce il canale ordinario, verifica se esista una ragione oggettiva di urgenza e applica i criteri previsti. Se la relazione può incidere sull'imparzialità, il dipendente informa il responsabile secondo le regole applicabili.

Tra le alternative, è debole anche quella che chiude bruscamente la conversazione senza orientare l'utente. Rifiutare il favore non impedisce di spiegare come ottenere informazioni o rappresentare un'urgenza. Legalità e qualità del servizio devono stare nella stessa risposta.

SCENARIO 4 — ERRORE GIÀ COMUNICATO ALL'ESTERNO

Una relazione contiene un dato errato ed è stata inviata. Ignorare il problema sperando che nessuno lo noti aumenta il rischio; correggere il file locale senza avvisare i destinatari non risolve l'informazione già diffusa. Il dipendente verifica natura ed effetti dell'errore, informa tempestivamente il responsabile o il presidio competente, prepara la rettifica e documenta versione e destinatari. La comunicazione deve essere chiara e proporzionata, senza minimizzare né drammatizzare.

Se l'errore deriva da un processo, la correzione non si esaurisce nell'individuare chi ha sbagliato. Si controllano fonte, passaggi di validazione, versioni e misura preventiva. L'eventuale responsabilità individuale segue un accertamento distinto; il quesito situazionale premia anzitutto la capacità di proteggere servizio e affidabilità.

UNA SEQUENZA PER DECIDERE

Quando legalità e servizio sembrano tirare in direzioni diverse, usa questa sequenza:

1. identifica ciò che non può essere promesso o fatto;
2. individua il bisogno legittimo dietro la richiesta;
3. propone il percorso corretto e concretamente accessibile;
4. coinvolge la competenza necessaria se il proprio ruolo non basta;
5. conserva un riscontro adeguato quando la decisione, il rischio o il dato lo richiedono.

Questa sequenza evita due estremi: rigidità difensiva e disponibilità senza limiti. La prima usa la regola per allontanare il problema; la seconda sacrifica la regola per apparire utile. La condotta professionale rende il vincolo comprensibile e cerca una soluzione lecita.

Domanda da commissario. Ammettere un errore danneggia l'amministrazione? Nascondere lo può danneggiarla di più. La gestione tempestiva, controllata e trasparente dell'errore tutela decisioni, destinatari e affidabilità.

Domanda-trappola. Imparzialità significa seguire sempre l'ordine cronologico? No. L'ordine può essere uno dei criteri, ma priorità previste e motivate possono giustificare una sequenza diversa.

Errore tipico. Scegliere la risposta più severa perché appare «legale». Una risposta può rispettare un divieto e insieme omettere orientamento, comunicazione o gestione del rischio.

Mini-esercizio. Riscrivi il rifiuto a una richiesta di favore in tre frasi: limite, ragione comprensibile, canale corretto. Evita giudizi sulla persona.

Da sapere in 5 righe. L'imparzialità richiede criteri, non automatismi. Il servizio non autorizza scorciatoie. Responsabilità significa agire, segnalare e rendere conto nel proprio ruolo. L'errore va contenuto e corretto. Un rifiuto professionale indica anche il percorso lecito.

12.3 Riservatezza, dati, strumenti digitali e comunicazione

La riservatezza riguarda contenuto, destinatario, canale e momento. Un'informazione disponibile all'ufficio non è automaticamente utilizzabile per qualsiasi scopo, né condivisibile con chiunque lavori nella stessa amministrazione. Nei quesiti situazionali la risposta corretta verifica la necessità della comunicazione e sceglie un canale coerente con sensibilità, urgenza e regole organizzative.

La minimizzazione è una tecnica decisionale: trasmettere soltanto i dati necessari al compito. Non significa eliminare informazioni fino a rendere impossibile il servizio. Se un collega deve fissare un appuntamento, potrebbe aver bisogno di contatto e disponibilità, non dell'intero fascicolo. Se deve decidere su un'istanza, il perimetro può essere più ampio. La domanda decisiva è «quale informazione serve a questo destinatario per questa attività?».

Gli strumenti digitali non sono neutrali rispetto al comportamento. Chat, posta elettronica, videoconferenza, dispositivi e social rendono facile copiare, inoltrare o pubblicare. La comodità non sostituisce il canale previsto. Prima di inviare, occorre controllare destinatari, allegati, autorizzazioni e versione; davanti a un errore di invio si attiva subito il presidio competente e si documenta l'accaduto secondo le regole applicabili.

SCENARIO 5 — ALLEGATO INVIATO AL GRUPPO SBAGLIATO

Un dipendente si accorge di avere inviato un allegato con dati personali a una lista più ampia del necessario. L'alternativa migliore non si limita a chiedere informalmente di cancellarlo e non attende di sapere se qualcuno lo abbia aperto. Interrompe per quanto possibile la diffusione, informa tempestivamente il responsabile o il presidio indicato, conserva i fatti utili alla valutazione e segue le istruzioni previste. Non qualifica da solo l'evento oltre ciò che sa.

Una buona risposta evita anche l'eccesso opposto: inviare un messaggio all'intera amministrazione può ampliare la circolazione e creare allarme. Destinatari e contenuto della comunicazione devono servire a contenere, valutare e correggere.

SCENARIO 6 — PRESSIONE PER UNA RISPOSTA SUI SOCIAL

Un utente critica pubblicamente il Ministero e cita una pratica. Il dipendente, dal proprio account, vorrebbe spiegare i dettagli per difendere l'ufficio. La risposta migliore evita il confronto personale e la divulgazione; segnala il contenuto al canale competente e, se autorizzato, orienta l'utente verso una sede ufficiale. Anche informazioni già affermate dall'utente non diventano per questo liberamente confermabili dall'amministrazione.

COMUNICAZIONE DIFFICILE

La comunicazione professionale è precisa senza essere aggressiva. Un messaggio operativo contiene oggetto, fatto, richiesta, termine e contatto. Evita copie indiscriminate, formule accusatorie e urgenze prive di motivo. Se nasce un disaccordo, il confronto diretto può prevenire escalation, purché non metta a rischio dati, persone o scadenze. Per questioni rilevanti, la sintesi scritta successiva consente di allineare decisioni e responsabilità.

Nelle videoriunioni valgono le stesse cautele: accesso dei partecipanti, documenti mostrati, registrazioni e ambiente. Lavorare da remoto non trasforma la casa o un luogo pubblico in una zona priva di regole. La risposta situazionale efficace adatta la condotta al rischio concreto, non recita un divieto generale.

Domanda da commissario. Perché mettere in copia molti colleghi non garantisce trasparenza? Perché può diffondere dati inutilmente, confondere responsabilità e rendere meno chiaro chi debba agire.

Domanda-trappola. Se l'utente ha pubblicato da sé un'informazione, il dipendente può confermarla? Non automaticamente. Il dovere dell'amministrazione e la base della comunicazione vanno valutati separatamente.

Errore tipico. Scegliere il silenzio come risposta sempre prudente. La riservatezza non esclude segnalazione, contenimento e comunicazione ai soggetti competenti.

Mini-esercizio. Prima di inviare un documento, formula quattro controlli: destinatario, necessità, allegato-versione, canale. Aggiungi il passo da seguire in caso di errore.

Da sapere in 5 righe. Riservatezza non significa immobilità. Il dato segue finalità, necessità e destinatario. Il canale fa parte della decisione. Un errore di invio richiede contenimento e segnalazione tempestivi. La comunicazione efficace riduce rumore e rende chiara l'azione attesa.

Il controllo va ripetuto anche quando si risponde a un messaggio già ricevuto: la cronologia può contenere destinatari o allegati che non devono accompagnare la nuova comunicazione.

12.4 Conflitto, regali, pressioni e rapporti esterni

Il conflitto di interessi si affronta prima che diventi un vantaggio indebito o una decisione distorta. Nei quesiti non serve stabilire subito se vi sia un illecito: occorre riconoscere una relazione o un interesse capace di interferire, o di apparire interferente, con l'imparzialità richiesta. La condotta solida informa attraverso il canale previsto, fornisce fatti pertinenti e si attiene alla valutazione competente.

Quando ricorrono i presupposti dell'art. 6-bis della L. 241/1990 o degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, il dipendente deve astenersi dalla decisione e dalle attività coinvolte nel conflitto, anche potenziale, e segnalare la situazione. La comunicazione non consente di continuare indisturbati l'istruttoria; il responsabile valuta l'astensione e organizza sostituzione e continuità del servizio. Le scadenze vanno segnalate insieme al conflitto, senza usare l'urgenza per eluderlo.

Un rapporto personale non rende automaticamente impossibile ogni attività. Contano natura della pratica, intensità e attualità dell'interesse, ruolo del dipendente e regole applicabili. Per questo sono deboli sia l'alternativa che tace «perché saprà essere imparziale», sia quella che abbandona autonomamente ogni compito senza coordinamento. La trasparenza organizzativa consente di decidere astensione, sostituzione, controllo aggiuntivo o assenza di interferenza.

Regali, utilità e inviti richiedono lo stesso metodo. Non si valuta solo il valore economico percepito: rilevano contesto, fonte, collegamento con attività d'ufficio e disciplina vigente. Un oggetto promozionale, un invito o un favore possono creare aspettative o apparenze. Il dipendente non negozia una soluzione privata; verifica le regole dell'amministrazione e informa quando necessario.

SCENARIO 7 — ORGANIZZAZIONE CONOSCIUTA E PRATICA ASSEGNATA

Una dipendente riceve una pratica presentata da un'associazione nella quale un familiare svolge un ruolo. La risposta migliore non inizia l'istruttoria in silenzio e non comunica all'associazione informazioni interne. Rappresenta tempestivamente il rapporto al responsabile con i fatti necessari, si astiene dalle attività interessate quando sussistono i presupposti, protegge il fascicolo e segue la determinazione sulla sostituzione e gestione della pratica. Se esiste una scadenza, la segnala affinché la verifica non produca inerzia.

SCENARIO 8 — INVITO DOPO UNA RIUNIONE CON UN FORNITORE

Dopo un incontro, un operatore propone un evento con ospitalità. Accettare perché «non si è ancora deciso nulla» ignora il possibile collegamento con il rapporto d'ufficio. Rifiutare in modo professionale e verificare l'eventuale obbligo di segnalazione è generalmente più solido; la qualificazione puntuale dipende dal codice e dalle regole applicabili. È scorretto inventare soglie o eccezioni non presenti nella traccia.

SCENARIO 9 — PRESSIONE ESTERNA PER CONOSCERE L'ESITO

Un soggetto con posizione autorevole chiede informalmente anticipazioni su una procedura. Il dipendente non usa l'autorevolezza del richiedente come criterio di accesso. Verifica se l'informazione sia comunicabile, indirizza al canale ufficiale e, se la pressione persiste o appare impropria, informa il responsabile o il presidio competente. La risposta mantiene tono fermo e neutro, senza creare un conflitto personale.

SEGNALARE BENE

Una segnalazione professionale contiene fatti, date, ruoli e documenti pertinenti; distingue ciò che il dipendente ha osservato da ciò che deduce. Usa il canale previsto e limita la circolazione. Non diffonde accuse per «mettersi al sicuro» e non attende una prova completa quando il compito è rappresentare un rischio da valutare.

La riservatezza protegge sia l'efficacia della verifica sia le persone coinvolte. Non significa promettere anonimato o esiti che il dipendente non può garantire. Se il quesito offre alternative, premia quella che attiva la competenza corretta e conserva proporzionalità, non quella più teatrale.

Domanda da commissario. Perché è rilevante anche l'apparenza di interferenza? Perché la fiducia nel processo dipende dalla sua imparzialità sostanziale e dalla possibilità di comprenderne le garanzie; la valutazione concreta resta affidata alle regole e ai soggetti competenti.

Domanda-trappola. Basta dichiararsi imparziali per gestire una pratica che coinvolge un interesse personale? No. L'autovalutazione non sostituisce comunicazione e decisione organizzativa previste.

Errore tipico. Trasformare ogni conoscenza personale in colpa già accertata. Il quesito richiede una misura preventiva e proporzionata, non un giudizio anticipato.

Mini-esercizio. Scrivi una segnalazione in cinque righe con: incarico, relazione rilevante, pratica, scadenza e richiesta di indicazioni. Elimina aggettivi che attribuiscono intenzioni.

Da sapere in 5 righe. Il conflitto è un rischio da dichiarare e gestire. I fatti precedono le qualificazioni. Regali e pressioni si valutano nel contesto e secondo le regole vigenti. La segnalazione usa un canale appropriato. Prevenire non significa condannare.

12.5 Gerarchia, collaborazione, errori e sostenibilità del lavoro

La gerarchia organizza responsabilità e decisioni, ma non trasforma ogni ordine in una soluzione automaticamente corretta. Il dipendente esegue le direttive legittime, chiede chiarimenti quando sono ambigue e rappresenta tempestivamente rischi o impedimenti. Nei quesiti è quasi sempre debole l'alternativa che obbedisce senza comprendere oppure quella che rifiuta in modo polemico senza attivare il percorso previsto.

Collaborare significa condividere informazioni necessarie, coordinare attività e contribuire al risultato. Non significa accettare carichi indefiniti, coprire errori o aggirare responsabilità. Quando le priorità entrano in conflitto, il dipendente le rende visibili al responsabile con dati su scadenze, impatto e capacità disponibile. La scelta delle priorità appartiene a chi ne ha la competenza, ma l'istruttoria deve essere concreta.

Il benessere organizzativo non è un argomento separato dall'efficacia. Sovraccarico persistente, comunicazioni aggressive e ambiguità dei ruoli aumentano errori e ritardi. La risposta situazionale corretta non medicalizza un normale disaccordo e non ignora segnali rilevanti. Affronta il problema al livello appropriato: confronto, ridefinizione del lavoro, coinvolgimento del responsabile o canale specifico nei casi più seri.

SCENARIO 10 — DUE URGENZE INCOMPATIBILI

Un dipendente riceve due richieste entrambe dichiarate urgenti da responsabili diversi e non può completarle nei tempi. Fare entrambe superficialmente nasconde il conflitto; scegliere in base alla simpatia viola criteri professionali; restare in silenzio trasferisce il rischio sull'ufficio. La risposta migliore raccoglie scadenze, conseguenze e lavoro necessario, comunica subito l'incompatibilità e chiede una priorità coordinata, proponendo se possibile un risultato minimo o una diversa distribuzione.

CORREGGERE IL COLLEGA SENZA UMILIARLO

Se un collega commette un errore non grave, il confronto diretto e rispettoso può essere il primo passo: descrivere il fatto, verificarne l'effetto, correggere e concordare una prevenzione. Davanti a rischio serio, reiterazione, rifiuto o materia riservata, serve il coinvolgimento del responsabile o del presidio competente. Correggere pubblicamente per dare un esempio è di solito sproporzionato e riduce la collaborazione.

DIRETTIVA POCO CHIARA O PROBLEMATICAMENTE

Il dipendente distingue dubbio operativo e possibile illegittimità. Nel primo caso chiede obiettivo, termine e criteri; nel secondo rappresenta il problema con precisione e segue il percorso previsto dall'ordinamento e dall'organizzazione, senza improvvisare una disobbedienza generale. Se esiste un rischio immediato per persone, dati o servizio, l'urgenza della segnalazione aumenta.

La regola contrattuale è precisa: se l'ordine è palesemente illegittimo, il dipendente fa rimostranza a chi lo ha impartito spiegandone le ragioni. Se il superiore lo rinnova per iscritto, deve eseguirlo, salvo che l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo (art. 42, comma 3, lettera h), CCNL Funzioni Centrali 9 maggio 2022). La conferma scritta non autorizza quindi una falsificazione o un altro atto rientrante nelle eccezioni. Il dubbio interpretativo ordinario richiede invece chiarimento: non ogni disaccordo è palese illegittimità.

Verifica. Il superiore rinnova per iscritto l'ordine di attestare come svolto un controllo mai eseguito. La forma scritta non sana il falso: il dipendente non esegue l'atto vietato e attiva i canali competenti documentando i fatti.

Una formula utile è: «Per eseguire correttamente, segnalo che manca questo elemento e che l'opzione indicata produce questo rischio; propongo questa alternativa e chiedo conferma alla funzione competente». La formula unisce lealtà, responsabilità e capacità di soluzione. Non usa la gerarchia come scudo e non trasforma il dissenso in conflitto personale.

LA GRADUATORIA FINALE

Per confrontare alternative, elimina prima quelle incompatibili con legalità, riservatezza o competenza. Tra le restanti, preferisci quella che agisce sul problema, coinvolge il livello necessario, comunica in modo rispettoso e prevede un riscontro. Se due opzioni sono valide, osserva il momento: una può essere la prima azione e l'altra il passo successivo se la prima fallisce.

Domanda da commissario. Segnalare un sovraccarico significa rifiutare il lavoro? No. Una segnalazione basata su compiti, tempi e rischi consente a chi decide di assegnare priorità e risorse.

Domanda-trappola. La lealtà verso il superiore impone di non rappresentare criticità? No. Lealtà e responsabilità richiedono informazioni accurate, espresse con modalità appropriate.

Errore tipico. Confondere assertività con durezza. L'assertività espone fatti, limiti e proposte; l'aggressività attribuisce colpe e irrigidisce il rapporto.

Mini-esercizio. Ordina tre azioni davanti a un ritardo: confronto diretto, nota al responsabile, contestazione formale. Spiega quali fatti farebbero passare dal primo al secondo o al terzo livello.

Da sapere in 5 righe. La gerarchia assegna decisioni, non elimina il giudizio professionale. Le priorità conflittuali vanno rese visibili. La collaborazione protegge il risultato e i ruoli. L'errore si corregge al livello proporzionato. Assertività significa fatti, limiti, proposta e riscontro.

▣ Verifica — dieci quesiti situazionali

Completa la batteria annotando le lettere; consulta la correzione soltanto dopo l'ultima risposta.

1. UN COLLEGA RITARDA UN DATO, SENZA PRECEDENTI CRITICITÀ NÉ RISCHIO IMMEDIATO. QUAL È IL PRIMO INTERVENTO?

- A. Inviare subito una contestazione formale al dirigente.
- B. Svolgere il compito al suo posto senza coordinare le attività.
- C. Rinviare il proprio invio senza comunicare la causa.
- D. Chiarire direttamente ostacolo e termine, concordando un riscontro.

2. UN CONOSCENTE CHIEDE PRIORITÀ SENZA RAGIONI OGGETTIVE. COME RISPONDERE?

- A. Accogliere la richiesta se non allunga visibilmente gli altri tempi.
- B. Applicare i criteri ordinari e indicare il canale per eventuali urgenze.
- C. Rifiutare anche le informazioni sul percorso ordinario.
- D. Far valutare la priorità da un collega senza indicare il rapporto.

3. UN DOCUMENTO GIÀ INVIATO CONTIENE UN ERRORE SIGNIFICATIVO. QUALE CONDOTTA È ADEGUATA?

- A. Sostituire la copia nel fascicolo senza avvertire i destinatari.
- B. Attendere il riscontro esterno per misurare la rilevanza dell'errore.
- C. Verificare l'impatto e attivare una rettifica tracciata verso i destinatari.
- D. Inviare una nuova versione senza precisare il rapporto con la prima.

4. UN ALLEGATO CON DATI PERSONALI RAGGIUNGE DESTINATARI NON AUTORIZZATI. QUAL È LA RISPOSTA IMMEDIATA?

- A. Contenere la diffusione e informare il presidio interno competente.
- B. Attendere conferma di lettura prima di segnalare l'evento.
- C. Chiedere la cancellazione senza informare nessuna funzione interna.
- D. Inoltrare l'allegato a tutti i colleghi per avvisarli dell'errore.

5. UN UTENTE PUBBLICA ONLINE DETTAGLI DELLA PRATICA. COME DEVE COMPORTARSI IL DIPENDENTE?

- A. Confermare dal profilo personale i dettagli già pubblicati.
- B. Usare il canale autorizzato e comunicare solo quanto consentito.
- C. Chiedere il consenso online e poi diffondere l'intero fascicolo.
- D. Rispondere sui dettagli purché il tono difenda l'amministrazione.

6. IL DIPENDENTE DEVE ISTRUIRE UNA PRATICA CHE COINVOLGE UN INTERESSE DEL CONIUGE. QUAL È LA CONDOTTA CORRETTA?

- A. Segnalare il conflitto e astenersi dalle attività coinvolte.
- B. Segnalare il rapporto ma proseguire per rispettare la scadenza.
- C. Limitare l'astensione alla firma mantenendo l'intera istruttoria.
- D. Chiedere al coniuge il consenso a continuare la gestione.

7. UN FORNITORE OFFRE VIAGGIO E SOGGIORNO DOPO UNA RIUNIONE DI LAVORO. QUALE CONDOTTA TUTELA L'IMPARZIALITÀ?

- A. Accettare se il contratto è già firmato e non vi sono nuove gare.
- B. Accettare pagando una quota non rapportata al valore del beneficio.
- C. Far utilizzare il soggiorno a un familiare non dipendente.
- D. Rifiutare l'utilità collegata all'ufficio e seguire le regole di segnalazione.

8. DUE RESPONSABILI ASSEGNANO SCADENZE INCOMPATIBILI. CHE COSA DEVE PRODURRE IL DIPENDENTE?

- A. Una propria graduatoria basata soltanto sull'ordine delle richieste.
- B. Una promessa di entrambe le consegne rinviando il problema al termine.
- C. Una segnalazione di tempi e rischi con richiesta di priorità coordinata.
- D. Una rinuncia a entrambi i compiti finché i responsabili si accordano.

9. UN COLLEGA COMMITTE PER LA PRIMA VOLTA UN ERRORE LIEVE E CORREGGIBILE. COME INTERVENIRE?

- A. Confrontarsi sul fatto, concordare correzione e prevenzione.
- B. Avviare subito il procedimento disciplinare senza verificare il fatto.
- C. Correggere in silenzio, evitando di spiegare la causa al collega.
- D. Discutere l'errore con tutto l'ufficio prima del confronto diretto.

10. UN ORDINE PALESEMENTE ILLEGITTIMO È RINNOVATO PER ISCRITTO DOPO LA RIMOSTRANZA. QUAL È LA REGOLA CONTRATTUALE?

- A. Si esegue anche se penalmente vietato, perché la responsabilità è del superiore.
- B. Non si esegue alcun ordine rinnovato dopo una rimostranza.
- C. Si esegue, salvo atto penalmente vietato o costituente illecito amministrativo.
- D. Si esegue soltanto dopo che un collega ha controfirmato l'ordine.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: D. Il confronto diretto è proporzionato ai fatti; rischio, gravità o mancata collaborazione possono richiedere il livello superiore.
2. Risposta corretta: B. Imparzialità e orientamento all'utente convivono; la conoscenza personale non giustifica precedenze né opacità.
3. Risposta corretta: C. La correzione deve raggiungere il flusso interessato e conservarne la storia; la sola copia locale è insufficiente.
4. Risposta corretta: A. Il contenimento non sostituisce la tempestiva segnalazione necessaria alla valutazione; diffondere ancora i dati amplia il rischio.
5. Risposta corretta: B. La scelta dell'utente non amplia automaticamente poteri e finalità della comunicazione d'ufficio.
6. Risposta corretta: A. L'astensione riguarda anche l'attività istruttoria coinvolta; il responsabile organizza sostituzione e continuità.
7. Risposta corretta: D. Il collegamento con l'ufficio non scompare dopo la firma del contratto né trasferendo l'utilità a un familiare.
8. Risposta corretta: C. I vincoli concreti permettono una decisione competente; nasconderli o interrompere senza coordinamento danneggia il servizio.

9. Risposta corretta: A. La proporzione richiede il livello adeguato; il confronto permette di correggere e prevenire senza esposizione inutile.
10. Risposta corretta: C. La conferma scritta rileva, ma non supera le eccezioni previste dal CCNL; la controfirma del collega non è il criterio.

CASO RAGIONATO — SCADENZA, DATO ERRATO E PRESSIONE ESTERNA

Un'unità deve pubblicare un riepilogo entro la giornata. Un collega segnala che un dato potrebbe essere errato; un referente esterno telefona chiedendo di ricevere la bozza prima della pubblicazione; il responsabile è momentaneamente impegnato. Come procede il dipendente?

La diagnosi separa tre questioni. La qualità del dato riguarda l'affidabilità del prodotto; la richiesta esterna riguarda comunicabilità e parità di trattamento; l'indisponibilità temporanea del responsabile riguarda il livello decisionale. La scadenza non rende irrilevante nessuna delle tre.

Il dipendente sospende l'invio automatico per il tempo necessario alla verifica, acquisisce dal collega fonte e motivo del dubbio e confronta il dato con l'evidenza disponibile. Non trasmette la bozza al referente senza titolo o canale; spiega che le informazioni seguono la procedura prevista. Se la verifica o la decisione supera il proprio ruolo, attiva il sostituto o il presidio organizzativo e rappresenta termine, rischio e opzioni.

Se il dato è correggibile in tempo, documenta la validazione e procede secondo competenza. Se resta incerto, non lo presenta come certo: propone rinvio, nota esplicativa o altra soluzione ammessa a chi può decidere. Alla fine conserva versione, fonte, decisione e comunicazione. La risposta migliore non sceglie tra puntualità e correttezza in astratto; costruisce il percorso più rapido che preservi entrambe nei limiti reali.

TABELLA DEGLI ERRORI DA EVITARE

Errore	Perché indebolisce la risposta	Correzione
attribuire intenzioni	sostituisce i fatti con un giudizio	usare solo dati della traccia
escalation automatica	può essere sproporzionata	graduare per rischio e ruolo
disponibilità senza limiti	crea favori o azioni fuori competenza	indicare il percorso lecito
silenzio prudenziale	lascia irrisolti rischio e servizio	segnalare al destinatario necessario

Errore	Perché indebolisce la risposta	Correzione
obbedienza meccanica	ignora dubbi e conseguenze prevedibili	chiedere chiarimenti con proposta
denuncia teatrale	diffonde accuse e irrigidisce i rapporti	fatti, canale, riservatezza
collaborazione sostitutiva	nasconde carichi e responsabilità	coordinare compiti e priorità

CHECKLIST FINALE

- ☐ Ho letto le istruzioni specifiche della prova?
- ☐ Ho distinto fatti da supposizioni?
- ☐ Ho identificato interesse, rischio e ruolo?
- ☐ Ho escluso alternative illegali o fuori competenza?
- ☐ Ho valutato servizio, proporzionalità e collaborazione?
- ☐ Ho scelto il canale coerente con dati e urgenza?
- ☐ Ho previsto una condizione di escalation?
- ☐ Ho indicato un riscontro o un controllo finale?
- ☐ Ho motivato perché un'opzione è migliore, non solo corretta?
- ☐ Ho evitato assoluti non supportati dalla traccia?

Matrice materie e piano 30/60/90

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

Un piano di studio utile non riempie tutte le ore: decide quali conoscenze trasformare in prestazioni. Nei concorsi ministeriali il programma può unire materie comuni, ordinamento dell'amministrazione, profilo professionale e contenuti specialistici. Senza una matrice, il candidato rischia di dedicare lo stesso tempo a materie con peso, profondità e forma di prova diversi.

Il piano 30/60/90 offre tre orizzonti, non tre promesse rigide. Va compresso o esteso sulla base del calendario ufficiale e del tempo reale. La sua qualità dipende da dati verificati, output settimanali e correzioni: leggere non basta se la prova richiede quiz, risposta sintetica, caso o orale.

Obiettivi del capitolo

- ricavare dal bando una matrice materia-profilo-prova;
- classificare priorità A, B e C senza inventare probabilità;
- distribuire studio, richiamo, produzione e simulazione;
- adattare i tre orizzonti al tempo disponibile;
- tagliare contenuti non richiesti senza perdere prerequisiti;
- aggiornare il piano usando risultati e avvisi ufficiali.

Mappa BANDO

Fase	Domanda	Output
B — Bando	Quali prove, materie e date sono ufficiali?	scheda procedura
A — Aree	Quali blocchi sono comuni, M-FC01 o di profilo?	mappa di copertura
N — Nuclei	Quali concetti producono più resa nella prova?	priorità A/B/C
D — Diario	Quali errori modificano il piano?	azioni di recupero
O — Output	Che cosa devo saper produrre?	quiz, risposta, caso, orale

Spiegazione: il piano come sistema di decisione

Il calendario è l'ultima parte del piano. Prima vengono perimetro, prove, livello iniziale e vincoli personali. Un piano credibile collega ogni sessione a un nucleo e a un output verificabile; registra ciò che è stato prodotto e decide che cosa cambiare. Le tabelle di questo capitolo sono compilabili su carta e non richiedono strumenti esterni.

13.1 Prima del giorno 1: dati, tempo e livello iniziale

La prima decisione consiste nel non pianificare su dati presunti. Occorrono bando e allegati, amministrazione e profilo, materie, prove, eventuali soglie, calendario noto e canali degli avvisi. Quando un elemento non è pubblicato, la cella corretta è «da verificare», accompagnata da una data di controllo. Un'ipotesi può servire per costruire scenari, ma non va presentata come regola della procedura.

La scheda iniziale distingue dato e conseguenza:

Dato	Conseguenza sul piano
forma delle prove	quota di quiz, scrittura, casi e orale
programma	perimetro delle materie
profilo e attività	profondità e esempi pertinenti
tempo alla prova	durata e compressione delle fasi
ore sostenibili	carico settimanale reale
livello iniziale	ordine dei prerequisiti e recuperi

Le ore sostenibili non coincidono con il tempo ideale. Si calcolano su una settimana ordinaria, includendo lavoro, spostamenti, cura e recupero. Un piano costruito sul massimo eccezionale accumula ritardi e rende inutili i dati. Meglio riservare una quota a imprevisti e recuperi, senza assegnare ogni minuto.

BASELINE IN QUATTRO PROVE

Il livello iniziale va misurato con prodotti brevi: un set di quiz sul perimetro noto, una risposta sintetica, una scaletta di caso e una spiegazione orale. Non serve ottenere un voto assoluto; serve classificare gli errori. Un risultato debole può dipendere da conoscenza, confusione tra concetti, lettura della domanda, tempo, forma della risposta o fonte superata.

La baseline evita di studiare in base alla sensazione. Chi legge molto può sentirsi preparato e non riuscire a produrre; chi ricorda male un dettaglio può avere una struttura solida. Per ogni output si registrano accuratezza, tempo, causa principale e azione. La misurazione deve essere abbastanza semplice da ripetersi.

CASO GUIDATO — SESSANTA GIORNI E PROGRAMMA AMPIO

Una candidata dispone di sessanta giorni e dieci ore settimanali. Il bando prevede materie comuni e un nucleo ministeriale, ma il calendario dell'orale non è noto. Non comprime meccanicamente un piano di novanta giorni: costruisce due cicli da trenta. Nel primo consolida perimetro e fondamentali, iniziando subito quiz e risposte; nel secondo aumenta simulazioni e corregge gli errori. Mantiene una quota minima per l'orale perché la prova è prevista, senza attribuirle un calendario inventato.

IL PATTO DI CONTROLLO

Prima di partire, definisci tre indicatori: output completati, errori ricorrenti ridotti e copertura dei nuclei prioritari. Le pagine lette possono essere un dato di processo, non il risultato. A fine settimana confronta previsto e realizzato e modifica al massimo poche decisioni motivate. Riscrivere ogni volta l'intero calendario nasconde le cause.

Domanda da commissario. Perché il numero di ore non basta a definire un piano? Perché materie, prove, livello e qualità degli output determinano come quelle ore producono preparazione.

Domanda-trappola. Se una data non è stata pubblicata, conviene inserirne una probabile? Solo come scenario esplicitamente ipotetico; il piano operativo deve conservare la voce da verificare e il monitoraggio ufficiale.

Errore tipico. Riempire il calendario prima di misurare il livello. Si distribuisce tempo senza sapere quale ostacolo debba rimuovere.

Mini-esercizio. Compila le sei righe della scheda iniziale e produci i quattro output di baseline. Per ogni errore indica una causa, non una generica materia.

Da sapere in 5 righe. Il piano parte da dati ufficiali e tempo sostenibile. Le incognite restano visibili. La baseline misura prestazioni, non impressioni. Pagine e ore sono mezzi. Ogni settimana deve produrre dati per la decisione successiva.

Conserva anche una versione minima del piano per le settimane difficili: un nucleo prioritario, un richiamo, un output e una correzione. Non sostituisce il programma ordinario, ma impedisce che un imprevisto trasformi una riduzione temporanea in abbandono. Al ripristino, riparti dai dati registrati e non dalla colpa per ciò che non hai svolto.

Questa soglia minima deve restare realistica, misurabile e compatibile con i vincoli già dichiarati.

13.2 Matrice materia-profilo-prova e priorità A/B/C

La matrice impedisce due errori: studiare tutto allo stesso livello e confondere ciò che appartiene al bando con ciò che è soltanto utile. Ogni riga rappresenta un nucleo sufficientemente preciso da poter essere studiato e verificato. «Diritto amministrativo» è troppo ampio; procedimento, accesso, provvedimento o responsabilità sono unità più gestibili, se effettivamente comprese nel programma.

Le colonne minime sono:

Campo	Compilazione
Nucleo	esempio: organizzazione ministeriale
Fonte nel bando	punto o allegato
Profilo	amministrativo
Prova	quiz/orale
Livello iniziale	medio
Priorità	A
Output	20 quiz + risposta
Stato	attivo

La fonte nel bando deve essere rintracciabile. Il collegamento al profilo descrive perché il nucleo conta per quel lavoro, senza aggiungere materie. La prova stabilisce la forma dell'allenamento. Il livello iniziale modifica il tempo, non l'appartenenza al programma. Output e stato consentono il controllo.

CHE COSA SIGNIFICANO A, B E C

La priorità A comprende contenuti espressamente richiesti, prerequisiti indispensabili e nuclei ad alto impatto sulla prova. La priorità B riguarda contenuti richiesti ma meno centrali, oppure consolidamenti necessari dopo il nucleo A. La priorità C comprende approfondimenti a bassa resa, dettagli da attivare solo dopo copertura e verifica dei livelli superiori. Queste categorie sono organizzative: non affermano una probabilità statistica se non esistono dati.

La stessa materia può cambiare priorità tra profili. Per un profilo contabile, bilancio e ciclo della spesa possono richiedere profondità e casi; per un profilo ICT, il loro peso può essere diverso, mentre amministrazione digitale e contratti tecnologici assumono maggiore rilievo se presenti. Il nome del profilo da solo non basta: servono programma, attività e prove.

CORE, M-FC01 E DELTA DI PROFILO

Il core raccoglie le conoscenze comuni richieste dalla procedura e già trattate nel volume base. M-FC01 applica organizzazione, lavoro e flussi alle amministrazioni centrali. Il delta di profilo contiene le materie o profondità specifiche. La matrice registra dove studiare ogni nucleo, ma il piano evita di leggere due volte la stessa teoria soltanto perché compare in più contesti.

Un rinvio è valido quando il contenuto esiste ed è preciso. Se il bando richiede una parte non coperta, la cella non può dire genericamente «altro volume»: deve indicare risorsa disponibile o lacuna da colmare. Il candidato deve poter costruire il piano anche su carta, senza dipendere da strumenti editoriali.

REGOLA DI TAGLIO

Tagliare significa proteggere priorità e non cancellare casualmente. Un contenuto si rinvia quando non è nel programma, non è prerequisito di un nucleo richiesto, non sostiene una prova prevista e non corregge un errore ricorrente. Prima del taglio si verifica che una formulazione ampia del bando non lo includa implicitamente; se resta un dubbio, lo si registra per controllo.

La regola non autorizza a ignorare gli aggiornamenti: un avviso può rettificare programma o prova. Perciò la matrice ha versione e data di verifica. Quando cambia una fonte ufficiale, si registra la riga interessata e la conseguenza sul calendario, senza rifare da zero le parti ancora valide.

Domanda da commissario. Una materia molto difficile è automaticamente priorità A? No. Difficoltà e priorità sono variabili diverse; la priorità dipende da bando, prova, profilo, prerequisiti e impatto.

Domanda-trappola. Un argomento non nominato può sempre essere escluso? No. Va letto il perimetro della materia e degli allegati; il taglio richiede una decisione motivata, non una ricerca per parola isolata.

Errore tipico. Usare A, B e C come giudizio di importanza assoluta. Sono categorie del singolo piano e possono cambiare dopo una simulazione o un avviso.

Mini-esercizio. Crea dieci righe e assegna priorità. Per ciascuna A scrivi fonte, prova e output; se non riesci, la classificazione non è ancora istruita.

Da sapere in 5 righe. La matrice collega bando, profilo, prova e output. Le priorità non sono probabilità inventate. Core, modulo e delta evitano duplicazioni. Il taglio protegge ciò che conta. Ogni variazione deve avere fonte, data e conseguenza.

13.3 Giorni 1-30: perimetro, fondamentali e primi output

I primi trenta giorni costruiscono una base utilizzabile. La fase inizia con scheda e matrice, ma non si esaurisce nella pianificazione. Entro la prima settimana devono comparire output: quiz diagnostici, schemi richiamati a memoria, una risposta breve o una mini-traccia. L'obiettivo è verificare presto se lo studio produce comprensione e recupero attivo.

Distribuisce la settimana in cinque funzioni, adattandone quantità e giorni:

Funzione	Scopo	Evidenza
studio selettivo	comprendere il nucleo A	appunti essenziali
richiamo	recuperare senza testo	mappa o domande
applicazione	usare il concetto	quiz, risposta o caso
correzione	capire la causa	riga del diario
aggiornamento	controllare procedura	registro fonti

Non è necessario svolgere ogni funzione ogni giorno, ma nessuna deve sparire dalla settimana. Una fase composta solo da lettura rimanda il problema; una composta solo da quiz può addestrare riconoscimento senza costruire concetti. Il rapporto cambia con baseline e prova.

SETTIMANE 1 E 2

La prima settimana stabilizza perimetro e prerequisiti. Si studiano pochi nuclei A, si verificano le fonti e si costruisce il glossario delle distinzioni che generano errori. La seconda aumenta il richiamo e collega i nuclei: per esempio Governo, Ministero, organo politico e apparato amministrativo; oppure competenza, procedimento e fascicolo.

Ogni sessione deve chiudersi con una prova piccola. Dopo lo studio di una distinzione, scrivila in quattro righe senza testo; dopo un procedimento, ricostruisci sequenza, competenza ed evidenza; dopo una fonte mobile, registra data e canale di controllo. La correzione immediata evita che l'errore diventi abitudine.

SETTIMANE 3 E 4

Si completa il primo passaggio dei nuclei A e si attivano alcuni B collegati. Aumentano quiz misti e risposte brevi. Al giorno 30 si ripete la baseline con struttura comparabile: non per premiare il progresso, ma per decidere. Un errore persistente di definizione richiede ritorno alla teoria; uno di tempo richiede tecnica; uno di lettura richiede classificazione della domanda.

La revisione del piano usa pochi dati stabili: copertura effettiva, accuratezza per nucleo, qualità degli output e cause ricorrenti. Se molte attività non sono state svolte, non si spostano tutte in avanti. Si riducono ampiezza, frequenza o livello di dettaglio e si conserva il nucleo prioritario.

CASO GUIDATO — LETTURA ALTA, RESA BASSA

Un candidato completa il programma previsto ma sbaglia domande che chiedono distinzioni. Il piano non aggiunge subito altre pagine. Trasforma le settimane successive: meno nuova lettura, più tabelle comparative, domande a contrasto e spiegazioni brevi. Registra per ogni errore la coppia confusa. Il problema non era la copertura nominale, ma il recupero discriminante.

Domanda da commissario. Perché iniziare le prove prima di avere finito il programma? Perché gli output rivelano errori di comprensione e forma quando c'è ancora tempo per correggere il metodo.

Domanda-trappola. Alla fine del giorno 30 tutti i nuclei devono essere completi? No. Devono essere definiti perimetro, fondamentali e dati utili a pianificare il secondo ciclo.

Errore tipico. Recuperare un ritardo aggiungendo ore alla settimana già piena. Il recupero richiede taglio, redistribuzione o variazione dell'output.

Mini-esercizio. Progetta una settimana con le cinque funzioni. Indica per ciascuna un prodotto osservabile e il tempo massimo sostenibile.

Da sapere in 5 righe. I primi trenta giorni costruiscono fondamentali e misurazione. Gli output iniziano subito. Lettura, richiamo, applicazione, correzione e aggiornamento devono convivere. Il giorno 30 produce una nuova baseline. I ritardi si gestiscono con decisioni, non con ore immaginarie.

Il controllo di fine ciclo deve confrontare prove simili. Se la baseline usava quesiti elementari e la seconda prova casi complessi, il punteggio non descrive da solo il progresso. Registra difficoltà, condizioni e rubriche, così il confronto resta interpretabile e non diventa una gara tra numeri eterogenei.

Annota anche eventuali aiuti usati, perché cambiano la qualità del confronto e la decisione successiva.

13.4 Giorni 31-60: consolidamento e trasformazione in prova

Il secondo ciclo cambia il rapporto tra acquisizione e produzione. I nuclei A vengono richiamati in modo distribuito e combinati; i B entrano quando sostengono il programma e gli errori. La quota di output cresce secondo la prova reale. Se sono previsti quiz e orale, entrambi devono comparire; se è prevista una prova teorico-pratica, occorre allenare decisione e scrittura, non soltanto domande a scelta.

Consolidare non significa ripetere identicamente. Un concetto passa attraverso almeno tre forme: riconoscimento in un quiz, spiegazione con parole proprie e applicazione a un problema. Il candidato che riesce in una sola forma ha una preparazione fragile. La matrice può aggiungere una colonna «forme superate» per rendere visibile il trasferimento.

SETTIMANA TIPO DEL SECONDO CICLO

Blocco	Attività	Controllo
A	richiamo di nuclei prioritari	domande senza testo
B	nuovo contenuto selezionato	sintesi e distinzioni
prova	quiz, risposta, caso o orale	rubrica coerente con il formato
correzione	analisi degli errori	causa e nuova azione
misto	simulazione intermateria	passaggi e gestione del tempo
fonti	controllo di avvisi e testi mobili	data e variazione

La settimana non deve diventare un mosaico di attività brevi senza profondità. I blocchi possono essere aggregati; ciò che conta è che produzione e correzione abbiano tempo protetto. Una simulazione non corretta è un evento, non un allenamento completo.

DAL DIARIO ALLA DECISIONE

Il diario distingue almeno cinque cause: conoscenza assente, confusione, lettura, procedura di risposta, tempo. Registra domanda o compito, risposta, causa, regola corretta, esercizio di recupero e data di nuova prova. La materia da sola non basta: «amministrativo» non dice che cosa cambiare; «confondo competenza e firma» produce un esercizio preciso.

Una priorità può salire quando l'errore è frequente, trasversale e costoso in termini di punti o qualità. Può scendere quando il nucleo è stabilmente richiamato e applicato. La variazione non elimina il ripasso: riduce la frequenza e libera spazio. La decisione va presa su più evidenze, non su un singolo risultato casuale.

PREPARAZIONE ORALE E SCRITTA

Per l'orale usa moduli brevi: definizione, funzione, distinzione, applicazione e limite. Registra durata e chiarezza, poi ripeti dopo la correzione. Per lo scritto usa consegna, scaletta, risposta, controllo e riduzione. La correzione verifica aderenza, struttura, accuratezza, chiarezza e tempo, con pesi coerenti con la prova se disponibili.

Nei casi ministeriali, ogni soluzione dovrebbe rendere visibili fatto, competenza, regola, azione ed evidenza. Nei situazionali, confronta le alternative per legalità, servizio, proporzionalità, collaborazione e tracciabilità. Questi schemi non aggiungono materie: trasformano quanto studiato in prestazione.

CASO GUIDATO — QUIZ IN CRESCITA, ORALE FERMO

La candidata migliora nei quiz ma non riesce a spiegare i concetti. Il piano non interpreta il punteggio come preparazione complessiva. Mantiene il richiamo a scelta multipla e introduce tre risposte orali settimanali su errori o nuclei A, usando una rubrica. Dopo due settimane confronta definizioni, collegamenti, esempi e tempo. Se il problema è lessicale, costruisce un glossario attivo; se è strutturale, usa scalette ripetibili.

Domanda da commissario. Che cosa distingue il secondo ciclo dal primo? Aumentano trasferimento tra forme, simulazioni miste e correzione basata sulle cause, mentre la nuova teoria resta selettiva.

Domanda-trappola. Un buon punteggio nei quiz consente di sospendere le altre prove? No. La forma prevista dal bando deve essere allenata direttamente; le competenze non si trasferiscono automaticamente.

Errore tipico. Correggere leggendo la soluzione e pensando di aver capito. La correzione si chiude con una regola e una nuova prova differita.

Mini-esercizio. Prendi cinque errori e classificali per causa. Per ciascuno assegna un recupero e una data; elimina le azioni generiche come «ripassare meglio».

Da sapere in 5 righe. Il secondo ciclo trasforma conoscenza in prova. Un nucleo deve essere riconosciuto, spiegato e applicato. Il diario registra cause e nuova prova. Le priorità cambiano su evidenze. Ogni formato previsto richiede allenamento diretto.

13.5 Giorni 61-90: simulazione, taglio e aggiornamento

Il terzo ciclo verifica la tenuta complessiva. Le simulazioni diventano più simili alla prova per formato, tempo, sequenza e materiali consentiti, nei limiti noti. Non si inventano regole mancanti: si costruiscono scenari dichiarati e si aggiornano quando escono comunicazioni ufficiali. La finalità è decidere che cosa mantenere, recuperare o tagliare.

Una simulazione completa comprende preparazione, esecuzione, correzione e recupero. Prima si definiscono condizioni e rubrica; dopo si analizzano risultato per nucleo, tempo, errori e scelte. Entro un intervallo programmato si svolge una nuova prova sui punti corretti. Senza quest'ultimo passaggio il diario accumula consapevolezza ma non dimostra cambiamento.

CRUSCOTTO FINALE

Indicatore	Domanda	Decisione possibile
copertura A	quali nuclei restano fragili?	recupero mirato
errori ricorrenti	quale causa non diminuisce?	cambio di tecnica
tempo	dove si perde la prova?	strategia o automatizzazione
forma	quale output è più debole?	quota specifica
fonti	che cosa è cambiato?	rettifica matrice
sostenibilità	il carico è mantenibile?	taglio o redistribuzione

Il cruscotto usa trend semplici e prodotti reali. Una media generale può nascondere un nucleo bloccante; perciò si osservano anche aree e forme. Le soglie decisionali derivano dal bando quando esistono, altrimenti restano obiettivi di allenamento dichiarati, non requisiti ufficiali.

TAGLIARE SENZA PERDERE PUNTI

Nel finale si proteggono nuclei A, errori ad alta frequenza e forma dominante. Si riducono approfondimenti C, riscrittura degli appunti, raccolta di nuovi materiali e simulazioni non corrette. Non si tagliano prerequisiti ancora necessari, controlli sugli avvisi o recupero. Il taglio è scritto: elemento, ragione, rischio e condizione per riattivarlo.

Se il tempo reale si riduce, le fasi non vengono cancellate. Anche in un piano breve servono perimetro, output e simulazione; cambia l'ampiezza. Un orizzonte di quindici giorni potrebbe usare pochi nuclei A, prove quotidiane brevi e simulazioni frequenti. Promettere copertura totale sarebbe meno professionale che dichiarare una priorità motivata.

AGGIORNAMENTO E VERSIONI

Una rettifica del programma, una data o una modalità di prova modifica le righe interessate. Il candidato conserva data, fonte ufficiale, versione precedente, cambiamento e azione. Questo registro evita sia di ignorare l'avviso sia di ricominciare tutto. Le parti non toccate restano valide, salvo dipendenze esplicite.

CASO GUIDATO — AVVISO A VENTI GIORNI DALLA PROVA

Un avviso precisa la forma della prova e riduce il tempo disponibile. Il candidato confronta il nuovo dato con la matrice, aggiorna gli output, protegge nuclei A e pianifica simulazioni coerenti. Non abbandona tutto ciò che ha studiato e non aggiunge materiale non richiesto. Registra le assunzioni ancora aperte e controlla gli ulteriori canali ufficiali.

La settimana finale riduce novità e aumenta richiamo, prove selettive, correzione e logistica. Anche il riposo entra come vincolo di prestazione, senza formule motivazionali: un piano che richiede carichi eccezionali fino all'ultimo giorno può peggiorare accuratezza e tempo.

Domanda da commissario. A che cosa serve il diario nel terzo ciclo? A trasformare i dati delle simulazioni in priorità, recuperi e nuove prove, non a conservare un elenco di sbagli.

Domanda-trappola. Il giorno 90 coincide necessariamente con la prova? No. È un orizzonte di pianificazione; il calendario ufficiale governa durata e adattamento.

Errore tipico. Cercare nuovi manuali quando emerge un errore. Prima si verifica se la fonte e il materiale già disponibili coprano il nucleo e se il problema sia di recupero o applicazione.

Mini-esercizio. Compila il cruscotto con l'ultima simulazione e scrivi tre decisioni: una da mantenere, una da modificare e una da tagliare. Associa una nuova prova a ciascuna modifica.

Da sapere in 5 righe. Il terzo ciclo simula e decide. Ogni simulazione include correzione e recupero. Il taglio è motivato e reversibile. Gli avvisi aggiornano righe precise, non distruggono il piano. Il giorno 90 è un orizzonte, non una data inventata.

Errori tipici di pianificazione

I cinque errori da evitare sono: costruire il calendario prima del perimetro; trattare tutte le materie allo stesso livello; rinviare gli output alla fine; registrare gli sbagli senza una nuova prova; reagire a ogni avviso ricominciando da zero. Le correzioni sono già incorporate nei nuclei: scheda iniziale, priorità istruite, produzione precoce, diario causale e controllo di versione.

▣ Verifica — dal bando al calendario

Completa la batteria annotando le lettere; consulta la correzione soltanto dopo l'ultima risposta.

1. QUALI DATI FONDANO IL PRIMO PIANO DI STUDIO?

- A. Indice del manuale, numero di pagine e data dell'acquisto.
- B. Bando, profilo, prove e tempo effettivamente disponibili.
- C. Materie preferite, ordine dei capitoli e durata dei video.
- D. Calendario del precedente concorso e media dei suoi punteggi.

2. LA DATA DELLA PROVA NON È PUBBLICATA. COME REGISTRARLA NEL DECODER?

- A. Come data presunta del concorso precedente senza altra indicazione.
- B. Come scadenza definitiva stimata dalla durata abituale delle procedure.
- C. Come campo da compilare solo dopo aver concluso il programma.
- D. Come dato incerto, con fonte da monitorare e prossimo controllo.

3. QUALE COMBINAZIONE GIUSTIFICA LA PRIORITÀ A DI UN NUCLEO?

- A. Rilevanza nel bando, prova, prerequisiti e impatto sulla prestazione.
- B. Difficoltà percepita e numero di pagine dedicate dal manuale.
- C. Ordine alfabetico delle materie e frequenza nei video seguiti.
- D. Interesse personale e facilità di produrre riassunti brevi.

4. QUANDO INSERIRE I PRIMI OUTPUT APPLICATIVI NEL PIANO?

- A. Dopo aver completato tutte le letture, per evitare risultati bassi.
- B. Solo nell'ultima settimana, per non sottrarre tempo alla teoria.
- C. Quando tutti i quiz di una materia hanno risposta corretta.
- D. Presto, calibrandoli sui nuclei già studiati per rilevare le lacune.

5. QUALE RIGA DEL DIARIO PERMETTE DI VERIFICARE UN RECUPERO?

- A. Materia, voto, pagine da rileggere e giudizio sulla difficoltà.
- B. Domanda, lettera corretta e promessa di ricordarla meglio.
- C. Errore, causa, regola corretta, azione e nuova prova con data.
- D. Tempo impiegato, umore e confronto con il punteggio di un collega.

6. I QUIZ MIGLIORANO, MA IL BANDO PREVEDE ANCHE UN ORALE. COME USARE IL DATO?

- A. Trasferire il punteggio dei quiz alla rubrica dell'orale.
- B. Rinviare l'orale finché ogni materia raggiunge lo stesso punteggio.
- C. Conservare il richiamo e allenare direttamente spiegazione e casi orali.
- D. Studiare soltanto nuove domande perché il riconoscimento è trasferibile.

7. QUALE ATTIVITÀ CHIUDE IL CICLO DI UNA SIMULAZIONE FORMATIVA?

- A. Registrazione del punteggio e passaggio a un'altra materia.
- B. Correzione delle cause e nuova prova di recupero confrontabile.
- C. Lettura delle soluzioni e sottolineatura delle risposte corrette.
- D. Ripetizione immediata delle stesse lettere fino al massimo punteggio.

8. IL TEMPO IMPONE DI RINVIARE ALCUNI DETTAGLI. QUALE SCELTA È MOTIVATA?

- A. Proteggere nuclei prioritari e registrare ragione, rischio e riesame.
- B. Rinviare tutte le materie difficili senza controllare il peso in prova.
- C. Dimezzare ogni materia nello stesso modo per distribuire il taglio.
- D. Seguire l'ordine del manuale e fermarsi quando finisce il tempo.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: B. Il piano discende dal perimetro attuale e dai vincoli reali; gli altri elementi possono aiutare ma non lo sostituiscono.
2. Risposta corretta: D. L'incertezza va dichiarata e gestita; una stima può servire allo studio soltanto se resta distinta dalla data ufficiale.
3. Risposta corretta: A. Priorità e difficoltà non coincidono: conta il ruolo del nucleo nella prova e nella comprensione delle altre materie.
4. Risposta corretta: D. L'output precoce fornisce evidenza per correggere il piano; non richiede di simulare subito tutta la prova.
5. Risposta corretta: C. La nuova prova verifica l'effetto della correzione; la lettera memorizzata non dimostra il nucleo.
6. Risposta corretta: C. Riconoscere un'opzione e costruire una risposta sono prestazioni diverse, anche se condividono conoscenze.
7. Risposta corretta: B. Serve una nuova prestazione che mostri il recupero, evitando la sola memoria della batteria.
8. Risposta corretta: A. Il taglio va collegato a bando e rischio, e resta rivedibile se cambiano risultati o avvisi.

CASO RAGIONATO — PIANO PER PROFILO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Restano quarantacinque giorni. Il bando prevede quiz su materie comuni e contabilità, una prova teorico-pratica e un orale; la candidata è solida nel procedimento ma debole nel ciclo della spesa e nei casi. Dispone di dodici ore settimanali.

La matrice assegna priorità A al ciclo della spesa, alle distinzioni trasversali richieste e alla forma teorico-pratica. Il procedimento resta in richiamo distribuito, non viene ristudiato integralmente. Il piano usa un primo ciclo breve per recuperare concetti e produrre casi semplici, poi aumenta simulazioni miste e risposte orali. Ogni settimana include controllo degli avvisi e correzione.

Le dodici ore vengono distribuite su funzioni, non su percentuali universali: studio mirato, richiamo, quiz, caso, orale e correzione. Dopo due settimane una prova comparabile verifica se gli errori contabili diminuiscono; in caso contrario cambia l'esercizio, non aggiunge soltanto ore. I dettagli C restano rinviati finché nuclei A e forma critica non raggiungono stabilità.

SCHEDA FINALE COMPILABILE

Campo	Decisione personale
procedura, profilo e versione bando	
giorni e ore sostenibili	
prove e materie	
cinque nuclei A	
tre errori ricorrenti	
output della prossima settimana	
data della simulazione	
contenuto tagliato e ragione	

Campo	Decisione personale
prossimo controllo ufficiale	

CHECKLIST

- ☐ Il piano deriva dal bando e non da un indice generico.
- ☐ Le incognite hanno una data di verifica.
- ☐ La matrice distingue core, M-FC01 e delta.
- ☐ Ogni priorità A ha prova e output.
- ☐ Ogni settimana contiene produzione e correzione.
- ☐ Il diario classifica le cause.
- ☐ Tutte le forme previste sono allenate.
- ☐ Le simulazioni producono recuperi.
- ☐ I tagli sono motivati.
- ☐ Gli avvisi aggiornano versione e conseguenze.

Simulazione finale e diario degli errori

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

La simulazione finale non serve a prevedere le domande. Serve a verificare se conoscenze, metodo e gestione del tempo reggono insieme. Una prova facile, svolta senza condizioni e corretta superficialmente produce sicurezza apparente; una prova costruita sul bando, con rubrica e recupero, trasforma il risultato in decisioni.

Gli esercizi di questo capitolo sono originali e non riproducono banche dati. Prima di usarli, adatta forma, durata e criteri alle istruzioni ufficiali della procedura. Quando un dato non è noto, dichiaralo come condizione della simulazione e non come regola del concorso.

Obiettivi del capitolo

- progettare una simulazione coerente con il bando;
- affrontare quiz, risposta, caso, orale e situazionale;
- correggere per criteri e non per impressione;
- classificare la causa degli errori;
- programmare una prova di recupero;
- usare il diario per modificare il piano finale.

Mappa BANDO

Fase	Domanda	Evidenza
B — Bando	Quale prova devo simulare?	condizioni dichiarate
A — Aree	Quali materie e pesi devo coprire?	blueprint
N — Nuclei	Quali distinzioni devo saper usare?	compiti originali
D — Diario	Perché ho sbagliato?	causa e recupero
O — Output	La nuova prova mostra miglioramento?	confronto documentato

Spiegazione: simulare è costruire evidenze

Ogni simulazione completa ha quattro momenti: progetto, esecuzione, correzione e recupero. Il punteggio appartiene all'esecuzione; senza gli altri tre non dice che cosa studiare né se la correzione abbia funzionato. Il protocollo che segue può essere usato su carta e adattato alle prove effettivamente previste.

14.1 Progettare condizioni, blueprint e rubrica

Il progetto parte dalla fonte ufficiale. Registra prova, materie, eventuali pesi, durata, materiali consentiti, criteri e sequenza, solo se pubblicati. Se mancano, costruisci uno scenario didattico esplicito. Per esempio: «simulazione interna di sessanta minuti, senza materiali, con venti quiz e una risposta» non afferma che la procedura adotterà quelle condizioni; crea un ambiente ripetibile.

Il blueprint distribuisce compiti tra materie e operazioni cognitive. Una batteria può coprire molti argomenti e chiedere sempre riconoscimento; una prova equilibrata include definizioni, distinzioni, applicazioni e controllo delle conseguenze. Per M-FC01 verifica almeno perimetro istituzionale, organizzazione, profilo, flussi, performance, spesa, digitale, casi e comportamento, nei limiti del bando scelto.

Colonna del blueprint	Domanda
nucleo	quale conoscenza viene testata?
forma	quiz, risposta, caso, orale o situazionale?
operazione	riconoscere, spiegare, applicare, decidere?
difficoltà	quale passaggio rende il compito più complesso?
criterio	come riconosco una risposta adeguata?

La rubrica va definita prima. Per una risposta scritta può valutare aderenza, accuratezza, struttura, applicazione, chiarezza e controllo. Per un caso aggiunge ricostruzione dei fatti, competenze, sequenza e prove. Per l'orale considera completezza, collegamenti, lessico, esempio e gestione del limite. I pesi ufficiali si usano solo se disponibili; altrimenti la rubrica resta formativa.

CONDIZIONI CONFRONTABILI

Due simulazioni sono confrontabili se mantengono difficoltà, formato e condizioni abbastanza simili, oppure se le differenze sono documentate. Un punteggio più basso in una prova molto più complessa non dimostra necessariamente regressione. Registra interruzioni, aiuti, tempo effettivo e parti non svolte. L'onestà del dato conta più del numero.

Prima di iniziare prepara foglio risposte, spazio per scalette, timer se pertinente e registro delle condizioni. Durante la prova non consultare la soluzione e non correggere mentre procedi, salvo che il formato allenato lo richieda. Alla fine conserva sia il prodotto sia gli appunti di correzione: riscrivere una versione pulita cancellerebbe l'evidenza degli errori.

CASO GUIDATO — BANDO CON SOLO PROVA SCRITTA ANCORA GENERICA

Il bando indica una prova scritta ma non ne specifica ancora la forma. Il candidato prepara due scenari: quiz con quesiti applicativi e risposta sintetica con mini-caso. Dedicare tempo a entrambi senza dichiarare quale sarà quello reale e monitora gli avvisi. Quando escono le istruzioni, aggiorna blueprint e quota di allenamento conservando i nuclei già studiati.

Domanda da commissario. Perché definire la rubrica prima della prova? Per evitare che i criteri cambino per giustificare il risultato e per rendere la correzione ripetibile.

Domanda-trappola. Una simulazione più difficile è sempre migliore? No. Deve essere pertinente e diagnosticabile; una difficoltà estranea al bando produce rumore.

Errore tipico. Copiare la distribuzione di un concorso precedente come se fosse attuale. Può diventare uno scenario, non la fonte delle regole.

Mini-esercizio. Compila un blueprint di dieci compiti con almeno tre operazioni cognitive e due forme. Scrivi una riga di rubrica per ciascuna forma.

Da sapere in 5 righe. La fonte ufficiale governa il progetto. Le ipotesi restano dichiarate. Il blueprint collega nuclei, forme e operazioni. La rubrica precede la prova. Condizioni e prodotto vanno conservati per il confronto.

CONTROLLO QUALITÀ PRIMA DELL'ESECUZIONE

Rileggi ogni compito come farebbe un candidato che non conosce l'intenzione dell'autore. La consegna deve avere una sola interpretazione ragionevole, le opzioni del quiz devono appartenere alla stessa categoria e la rubrica deve valutare ciò che la domanda chiede. Elimina indizi grafici, lunghezze anomale e formulazioni che rendono riconoscibile la risposta senza conoscere il nucleo. Verifica inoltre che casi e nomi siano fittizi e che nessuna informazione inutile condizioni la scelta. Una seconda lettura, separata dalla scrittura, riduce gli errori di costruzione che altrimenti verrebbero attribuiti al candidato. Conserva una scheda di revisione insieme al blueprint: consentirà di distinguere un errore della prova da un errore della prestazione.

14.2 Batteria quiz: riconoscere senza indovinare

Il quiz finale deve testare distinzioni e conseguenze, non dettagli arbitrari. Prima di leggere le opzioni, classifica la domanda: definizione, soggetto, competenza, sequenza, eccezione, caso o negazione. Poi formula mentalmente il nucleo della risposta. Questo passaggio riduce l'attrazione delle alternative che usano termini corretti fuori contesto.

Valuta ogni opzione interamente. Un'alternativa può iniziare bene e diventare falsa con un assoluto, una competenza sbagliata o una conseguenza eccessiva. Parole come «sempre» e «mai» non sono automaticamente errate, ma richiedono una regola che le sostenga. Nei quesiti ministeriali sono frequenti confusioni tra organo e apparato, indirizzo e gestione, attività e risultato, fattura e titolo, tracciabilità e regolarità.

OTTO QUESITI ORIGINALI — PROVA

Segna le otto risposte prima di aprire le soluzioni.

1. UNA DELEGA DI FIRMA È ALLEGATA, MA LA FUNZIONE RISULTA ATTRIBUITA A UN ALTRO UFFICIO. CHE COSA OCCORRE CHIARIRE?

- A. Soltanto la data della firma, se successiva alla delega.
- B. Soltanto il grado gerarchico del delegante rispetto al destinatario.
- C. Il gradimento del richiedente per la struttura che ha deciso.
- D. Titolarità del potere, natura della delega e limiti applicabili.

2. LE PRATICHE CHIUSE AUMENTANO E I TEMPI MEDI DIMINUISCONO, MA CRESCONO GLI ANNULLAMENTI. COME VALUTARE IL RISULTATO?

- A. Confermare il risultato dai due indicatori positivi su tre.
- B. Integrare quantità e tempi con la misura di correttezza degli esiti.
- C. Escludere gli annullamenti perché successivi alla chiusura.
- D. Sostituire il target di qualità con il volume delle pratiche.

3. UNA FATTURA RIGUARDA UNA TRANCHE CONTRATTUALE NON ANCORA VERIFICATA. QUAL È LA SEQUENZA CORRETTA?

- A. Verificare la prestazione, determinare il dovuto e completare gli atti contabili.
- B. Liquidare l'intera fattura e registrare la verifica nel periodo successivo.
- C. Pagare la metà per prudenza senza confrontare contratto e consegne.
- D. Chiedere al fornitore una nuova fattura come prova dell'esecuzione.

4. IL CIG È CORRETTO MA MANCA LA MOTIVAZIONE DELLA SCELTA. QUALE PROBLEMA RESTA?

- A. Il CIG assorbe la motivazione per il solo fatto di essere valido.
- B. La motivazione diventa necessaria soltanto a fine esecuzione.
- C. L'istruttoria non è completa nonostante la procedura sia identificata.
- D. Il difetto può essere risolto cambiando l'identificativo del contratto.

5. UN'ISTANZA È RIASSEGNATA DOPO TRE GIORNI. QUALE INFORMAZIONE NON VA ALTERATA?

- A. La data originaria di ricezione e la storia delle assegnazioni.
- B. La sola data di presa in carico dell'ultimo ufficio.
- C. La data di ricezione, da sostituire con quella della riassegnazione.
- D. Il numero iniziale, da eliminare per evitare duplicazioni.

6. IL FUNZIONARIO HA UN INTERESSE PERSONALE NELLA PRATICA AFFIDATA. QUALE CONDOTTA È COERENTE CON LA PREVENZIONE?

- A. Limitarsi a dichiarare che saprà essere imparziale.
- B. Proseguire l'istruttoria lasciando soltanto la firma a un collega.
- C. Attendere una contestazione esterna prima di informare il responsabile.
- D. Segnalare e astenersi dalle attività coinvolte secondo le regole.

7. DUE CONSEGNE INCOMPATIBILI SONO ENTRAMBE URGENTI. QUALE PROPOSTA AIUTA IL RESPONSABILE A DECIDERE?

- A. La sola indicazione di quale attività risulta più gradevole.
- B. Una promessa di consegnare tutto senza modificare le risorse.
- C. Tempi necessari, conseguenze e opzioni di redistribuzione motivate.
- D. La richiesta di eliminare entrambe le scadenze senza analisi.

8. L'AVVOCATURA RICHIEDE ATTI ENTRO OGGI E MANCANO DUE ALLEGATI. QUALE INVIO È UTILE?

- A. Una cartella con tutte le versioni prive di indicazione temporale.
- B. Indice, atti disponibili, cronologia e lacune con tempi d'integrazione.
- C. Una nota che rinvia ogni invio fino al completamento del fascicolo.
- D. La sola conclusione favorevole all'amministrazione senza documenti.

SOLUZIONI DEGLI OTTO QUESITI

1. Risposta corretta: D. Delegare la firma non trasferisce automaticamente una funzione attribuita altrove.
2. Risposta corretta: B. Gli indicatori illuminano dimensioni diverse; il conteggio delle misure positive non è una valutazione.
3. Risposta corretta: A. L'importo liquidabile deriva dal titolo e dall'esecuzione verificata, non da percentuali prudenziali inventate.
4. Risposta corretta: C. Identificazione e motivazione hanno funzioni diverse: correggere il codice non crea l'atto mancante.
5. Risposta corretta: A. La nuova assegnazione non fa scomparire la ricezione; il termine si determina secondo la disciplina del procedimento.

6. Risposta corretta: D. La prevenzione interviene prima del vantaggio indebito e riguarda anche l'istruttoria.
7. Risposta corretta: C. Una priorità coordinata richiede informazioni concrete, non un conflitto trasferito senza istruttoria.
8. Risposta corretta: B. Il pacchetto tempestivo deve essere affidabile e dichiarare i limiti: la difesa non si fonda su conclusioni prive di evidenze.

CORREZIONE DEI QUIZ

Non registrare soltanto giusto o sbagliato. Per ogni errore annota nucleo, tipo di domanda, opzione scelta, causa e regola. Un errore di conoscenza richiede teoria; una confusione richiede confronto; una negazione non letta richiede procedura; un errore di tempo richiede strategia. Anche una risposta corretta per caso va registrata come fragile.

Calcola il risultato secondo le regole ufficiali solo quando note. Per l'allenamento puoi usare accuratezza e tempo come indicatori, dichiarando che non sono il punteggio del concorso. Analizza anche omissioni e cambi di risposta: rivelano gestione del rischio, ma non vanno giudicati senza conoscere eventuali penalità.

Domanda da commissario. Perché analizzare una risposta corretta ma incerta? Perché non prova una conoscenza stabile e può fallire con una formulazione diversa.

Domanda-trappola. Tutte le domande sbagliate richiedono ristudio della materia? No. La causa può essere lettura, confusione, procedura o tempo.

Errore tipico. Memorizzare la lettera corretta. La nuova prova deve cambiare scenario e formulazione, conservando il nucleo.

Mini-esercizio. Classifica gli otto quesiti per operazione e scrivi un'alternativa plausibile nuova per due domande, spiegando quale errore sfrutta.

Da sapere in 5 righe. Il quiz misura un nucleo attraverso una forma. Classifica prima di scegliere. Valuta tutta l'opzione. Correggi la causa, non solo la materia. Una risposta indovinata resta un errore da recuperare.

14.3 Risposta sintetica e caso teorico-pratico

La risposta sintetica deve essere completa entro un confine. Prima di scrivere, individua verbo della consegna, oggetto, elementi obbligatori e lunghezza o tempo. Costruisci una scaletta con definizione, funzione, due o tre passaggi, distinzione critica e chiusura. Se la domanda chiede un'applicazione, una lezione generale non basta.

La correzione separa contenuto e forma. Una risposta può essere corretta ma dispersiva, oppure elegante ma incompleta. La rubrica valuta aderenza, accuratezza, gerarchia, collegamenti, esempio e chiarezza. Gli aspetti tipografici contano quando rendono difficile leggere, ma non devono nascondere un vuoto concettuale.

TRACCIA 1 — RISPOSTA SINTETICA

«Distinguere indirizzo politico-amministrativo e gestione, indicando una conseguenza nell'organizzazione di un Ministero.»

Una scaletta adeguata definisce i due piani, attribuisce obiettivi e priorità al livello di indirizzo e attività amministrativa, risorse e responsabilità alla gestione secondo le fonti applicabili, poi mostra una conseguenza: l'organo politico non sostituisce ordinariamente il dirigente nell'atto gestionale, mentre il dirigente opera entro obiettivi e vincoli. La risposta evita assoluti estranei alla disciplina e non elenca l'intera organizzazione.

CASO RAGIONATO — PROGETTO IN RITARDO E PAGAMENTO RICHIESTO

Una direzione deve liquidare una tranche per un servizio digitale. Il responsabile tecnico segnala test incompleti; il monitoraggio del progetto riporta avanzamento maggiore; il fornitore richiama una scadenza finanziaria. Preparare una nota operativa.

La soluzione separa contratto, progetto e spesa. Ricostruisce requisiti e criteri di accettazione; acquisisce evidenze dei test; riconcilia i dati conservando fonte e traccia; verifica titolo, autorizzazione, elementi contabili e prestazione. La scadenza determina priorità, non conformità. La nota assegna responsabilità, integrazioni e tempi e rimette la decisione alla competenza prevista.

Il caso non offre contratto, programma e importi: la risposta non inventa. Formula decisioni condizionate, per esempio valutare una quota solo se oggetto e disciplina consentono una prestazione autonomamente verificabile. Distingue dati certi da mancanti e indica che cosa cambierebbe l'esito.

PROTOCOLLO DI SCRITTURA

Riserva una parte del tempo a lettura e scaletta, una alla scrittura e una al controllo, adattandole alla durata reale. Nel controllo verifica consegna, competenze, termini non inventati, coerenza dei verbi, ripetizioni e conclusione. Se devi tagliare, conserva il percorso logico e riduci esempi o subordinate.

Il diario per lo scritto registra omissione, errore, ridondanza, disordine o tempo. La regola di recupero deve essere operativa: «prima di scrivere elenco le tre richieste» è migliore di «stare più attento». La nuova prova usa una traccia diversa ma la stessa debolezza.

Domanda da commissario. Che cosa rende professionale una risposta condizionata? Dichiara il dato mancante, le alternative e l'effetto sulla decisione, invece di usare l'incertezza come scusa.

Domanda-trappola. Citare molte norme compensa una soluzione incompleta? No. Le fonti devono sostenere definizioni, competenze e conseguenze, non sostituire il ragionamento.

Errore tipico. Iniziare a scrivere senza scomporre la consegna. Una parte resta spesso senza risposta.

Mini-esercizio. Scrivi la risposta sintetica in dodici righe e la nota del caso in cinque paragrafi. Applica la rubrica e indica un recupero.

Da sapere in 5 righe. La consegna definisce il confine. La scaletta protegge completezza e tempo. Il caso separa fatti, competenze, regole, azioni ed evidenze. Le condizioni si dichiarano. La correzione produce una nuova prova.

CONTROLLO DI LEGGIBILITÀ DELLA RISPOSTA

Dopo la revisione contenutistica, esegui una lettura solo formale. Controlla che ogni pronome abbia un referente, che i periodi non accumulino troppe subordinate e che elenchi e tabelle abbiano categorie omogenee. Sostituisci formule vaghe come «si procede opportunamente» con soggetto, azione e condizione. Non rendere il testo più lungo per apparire completo: se due frasi ripetono la stessa conseguenza, conserva quella più precisa. Infine confronta l'ultima frase con la consegna. Una chiusura che introduce un tema nuovo segnala spesso che la risposta ha perso il proprio centro.

14.4 Orale e quesito situazionale

L'orale verifica capacità di organizzare e collegare conoscenze in tempo reale. Un modulo stabile contiene definizione, funzione, inquadramento, distinzione, esempio e limite. Non va recitato sempre allo stesso modo: la domanda stabilisce quali parti espandere. Una risposta preparata ma non aderente resta debole.

Prima di rispondere, prendi un breve tempo per classificare la domanda. Apri con la tesi, sviluppa pochi passaggi ordinati e chiudi sul punto richiesto. Se non ricordi un dettaglio, non inventarlo: delimita ciò che sai e conserva il ragionamento. Chiedere di precisare una domanda ambigua può essere professionale, purché non diventi una tecnica per rinviare.

DOMANDA ORALE — PIAO E PERFORMANCE

«Perché il completamento delle attività non dimostra sempre il raggiungimento di un obiettivo?»

La risposta distingue attività, output, risultato e impatto; spiega il ruolo di indicatore, baseline e target; aggiunge che dati e formula devono essere validati; chiude con la conseguenza organizzativa: davanti allo scostamento si diagnosticano cause e misure, senza modificare retroattivamente il target per dichiarare successo.

DOMANDA ORALE — AVVOCATURA E AMMINISTRAZIONE

«Come si prepara un fascicolo per il supporto dell'Avvocatura?»

La risposta descrive attivazione tempestiva, indice, cronologia, atti, istruttoria, questioni aperte, termini e riservatezza. Distingue funzione legale e responsabilità dell'amministrazione sui fatti e sulla decisione. Se il fascicolo è incompleto, propone trasmissione affidabile con lacune dichiarate e integrazioni programmate.

Il quesito situazionale usa un criterio diverso: non premia la quantità di teoria, ma la scelta tra condotte. Individua fatto, rischio, ruolo, servizio e dovere; elimina alternative fuori competenza, passive o sproporzionate; ordina le restanti per efficacia e momento.

SCENARIO — COLLEGA, DATO RISERVATO E SCADENZA

Un collega chiede su una chat informale un intero fascicolo per completare urgentemente un prospetto. La risposta migliore verifica quale dato serva, usa il canale previsto, trasmette soltanto il necessario e concorda il riscontro. Se l'urgenza o il ruolo non consentono la decisione, coinvolge il responsabile. Ignorare la richiesta non tutela il servizio; inviare tutto non tutela il dato.

CORREZIONE DELL'ORALE

Registra audio soltanto se le condizioni lo consentono e usalo per osservare struttura, durata, ripetizioni e lessico. In alternativa, usa una griglia di un osservatore. Non correggere solo la sicurezza percepita: una risposta fluida può contenere errori; una pausa può accompagnare un ragionamento corretto. La nuova prova deve riprendere il medesimo nucleo con una domanda diversa.

Per il situazionale, il diario annota alternativa scelta, criterio mancato e sequenza migliore. «Ho sbagliato soft skill» è troppo generico; «ho escalato prima del confronto nonostante rischio basso» genera una regola. Controlla sempre le istruzioni: una prova può chiedere la migliore risposta, la peggiore o una graduatoria.

Domanda da commissario. Qual è il vantaggio di una struttura orale stabile? Libera attenzione per aderenza, collegamenti e precisione, senza trasformarsi in un copione rigida.

Domanda-trappola. La risposta più decisa è la migliore nel situazionale? Non necessariamente. Deve essere efficace, legittima, proporzionata e coerente con il ruolo.

Errore tipico. Valutare l'orale solo sulla fluidità. Accuratezza e struttura vengono prima dell'impressione.

Mini-esercizio. Registra due risposte da novanta secondi e risolvi lo scenario. Scrivi per ciascuna una regola di recupero e una nuova domanda.

Da sapere in 5 righe. L'orale richiede struttura adattabile. Il dettaglio incerto non si inventa. Il situazionale valuta una condotta nel contesto. Fluidità e decisione non bastano. La nuova prova cambia domanda ma conserva il nucleo.

SIMULAZIONE CON OSSERVATORE

Se un'altra persona ascolta, segnalare una rubrica breve e vietare interruzioni durante la risposta. Il feedback deve citare un passaggio osservabile: apertura tardiva, definizione incompleta, esempio non collegato, limite assente. Commenti come «sembri insicuro» non indicano come migliorare. Il candidato riformula subito soltanto un punto, poi ripete l'intera risposta in una sessione successiva. Se lavora da solo, può trascrivere la scaletta dopo aver parlato e confrontarla con il nucleo: questa tecnica rivela omissioni senza trasformare ogni prova in un esercizio di scrittura.

14.5 Correzione, diario e prova di recupero

La correzione inizia dal prodotto non modificato. Segna punto, criterio, descrizione e prova: «manca la competenza nella seconda parte» è più utile di «risposta debole». Separa errore oggettivo, omissione, scelta discutibile e preferenza stilistica. Le correzioni più gravi incidono su verità, competenza, consegna o decisione; un'espressione migliorabile non ha lo stesso peso.

Il diario usa una riga per unità correggibile:

Campo	Compilazione
Data	
Prova/nucleo	
Errore	
Causa	
Regola	
Recupero	
Nuova prova	
Esito	

Le cause principali sono conoscenza assente, confusione, lettura, metodo di risposta, tempo e fonte. Possono coesistere, ma individua quella che ha generato l'errore. Una nozione mancante richiede studio; una confusione richiede confronto; una risposta disordinata richiede scaletta; il tempo richiede simulazione e strategia.

DALLA REGOLA AL RECUPERO

La regola deve essere trasferibile: «un identificativo non sostituisce gli atti del ciclo» vale oltre il singolo quiz. Il recupero usa una forma coerente: tabella comparativa, spiegazione, nuovo caso, set mirato. La nuova prova è differita abbastanza da verificare il richiamo, ma pianificata entro il ciclo utile. Un esito positivo una sola volta richiede ancora mantenimento.

Il diario non deve diventare un secondo manuale. Se una riga cresce troppo, rimanda al nucleo e conserva errore, regola e azione. Raggruppa ricorrenze: cinque errori su competenza possono diventare un recupero trasversale. Mantieni però esempi sufficienti a controllare se la causa è davvero comune.

CASO RAGIONATO — DAL PUNTEGGIO AL PIANO

Una simulazione mostra quiz sufficienti, caso incompleto e orale dispersivo. Il candidato non conclude «devo studiare tutto». Analizza: nei quiz restano due confusioni; nel caso manca la separazione dei procedimenti; all'orale manca una struttura. Il piano finale mantiene quiz misti, assegna due casi con griglia e tre orali strutturati; limita nuova teoria ai nuclei coinvolti.

Dopo una settimana svolge una prova di recupero: quesiti nuovi sulle confusioni, caso diverso con più procedimenti, domanda orale su un altro tema. Confronta rubriche e condizioni. Se il caso migliora ma l'orale no, mantiene solo il secondo recupero. Il diario guida una decisione selettiva.

SECONDO CONTROLLO INDIPENDENTE

Chiudi con una passata distinta: numerazione, consegne, opzioni, risposte, riferimenti, nomi, date, tabelle e versioni. Nel testo scritto cerca parole mancanti e doppie; nel piano verifica che ogni errore abbia una nuova prova. Questa passata non sostituisce la revisione contenutistica: cerca ciò che può essere sfuggito dopo molte letture.

Domanda da commissario. Quando un errore è chiuso? Quando una nuova prova comparabile mostra che la regola è stata recuperata e mantenuta, non quando la soluzione è stata letta.

Domanda-trappola. Più righe nel diario significano migliore correzione? No. Conta la qualità delle cause e delle azioni, non il volume.

Errore tipico. Trasformare ogni errore in «ripassare la materia». La prescrizione generica non modifica la prestazione.

Mini-esercizio. Compila cinque righe usando la simulazione e programma le nuove prove. Dopo l'esecuzione, chiudi, mantieni o riformula ogni riga.

Da sapere in 5 righe. La correzione parte dal prodotto originale. Il diario registra causa, regola e recupero. La nuova prova dimostra il cambiamento. Gli errori ricorrenti aggiornano il piano. Un secondo controllo indipendente cerca difetti sfuggiti.

CHIUSURA PERIODICA DEL DIARIO

Una volta alla settimana raggruppa le righe aperte, elimina duplicati e verifica le scadenze delle nuove prove. Una riga chiusa non sparisce: passa in un elenco di mantenimento con frequenza ridotta. Se tre recuperi diversi falliscono, rivedi la diagnosi iniziale e controlla se manchi un prerequisito. Il diario deve restare leggibile anche nei periodi intensi; usa descrizioni brevi e riferimenti univoci al prodotto. Questo controllo impedisce che la registrazione diventi un obbligo parallelo e conserva la sua funzione: dirigere tempo e attenzione verso errori realmente modificabili.

Prima di archiviare il ciclo, annota chi ha eseguito la correzione, quale rubrica è stata usata e quale versione del compito è stata confrontata. Questi dati rendono l'esito interpretabile anche dopo settimane.

Errori tipici della simulazione

Condizioni non dichiarate, quesiti estranei al bando, rubrica costruita dopo, correzione senza recupero e punteggio interpretato senza analisi. Ciascun errore riduce l'affidabilità della diagnosi e va corretto nel protocollo prima della prova successiva.

▣ Verifica finale — protocollo completo

SIMULAZIONE MISTA

1. Compila condizioni e blueprint.
2. Svolgi gli otto quiz del nucleo 02 senza soluzione.
3. Scrivi la risposta sintetica e il caso del nucleo 03.
4. Rispondi a una domanda orale e allo scenario del nucleo 04.
5. Correggi con rubriche, compila il diario e programma tre nuove prove.

CHECKLIST DI CONSEGNA

- ☐ Ho usato solo regole ufficiali note o ipotesi dichiarate.
- ☐ Il blueprint copre nuclei e operazioni pertinenti.
- ☐ Le rubriche precedono l'esecuzione.
- ☐ Ho conservato prodotti e condizioni.
- ☐ Ogni errore ha una categoria e una causa.
- ☐ Ogni recupero produce un output.
- ☐ Ogni nuova prova è pianificata.
- ☐ Ho aggiornato il piano senza ricominciare da zero.
- ☐ Ho eseguito il controllo zero-errori.

Appendici operative

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

Queste appendici condensano il modulo senza sostituirlo. Il glossario serve a richiamare distinzioni, le tabelle a confrontare funzioni, il Decoder a leggere il bando, le checklist a controllare un prodotto e le domande a verificare il recupero. Quando una voce non basta per spiegare un concetto, torna al capitolo pertinente: l'appendice è una mappa d'uso, non una scorciatoia teorica.

Obiettivi e Mappa BANDO

Fase	Strumento	Risultato
B — Bando	Decoder	perimetro verificato
A — Aree	tabelle	confini e responsabilità
N — Nuclei	glossario	distinzioni richiamabili
D — Diario	checklist	difetti classificati
O — Output	domande e schema orale	prestazione controllabile

Spiegazione: come usare un'appendice

Prima prova a rispondere senza testo; poi consulta la voce, formula un esempio e ripeti. Se il dubbio riguarda un assetto corrente, un contratto o un bando, verifica la fonte ufficiale: le tabelle non congelano dati mobili. Gli strumenti sono pensati per stampa ed ebook e non richiedono accesso a sistemi interni.

15.1 Appendice A — Glossario M-FC01

Le definizioni sono operative e vanno lette insieme alle distinzioni. Non sostituiscono il testo normativo applicabile.

- Amministrazione centrale: apparato statale che esercita funzioni attribuite su scala nazionale; non coincide con tutta la pubblica amministrazione.
- Ministero: amministrazione statale organizzata per funzioni di settore; va distinto dal ministro, che è organo politico.
- Presidenza del Consiglio dei ministri: struttura di supporto al Presidente e alle funzioni di impulso e coordinamento previste dall'ordinamento; non è un Ministero ordinario.
- Avvocatura dello Stato: organo legale dello Stato con funzioni di rappresentanza, difesa e consulenza nel perimetro applicabile; non decide al posto dell'amministrazione.

- Organo: ufficio titolare di una competenza attraverso cui l'ente agisce; gli atti e i relativi effetti sono imputati all'ente secondo l'ordinamento.
- Ufficio: unità organizzativa composta da persone e mezzi; non ogni ufficio possiede competenza esterna.
- Competenza amministrativa: quota di funzione attribuita da una fonte; va distinta dalla mera esecuzione materiale.
- Competenza finanziaria: criterio riferito alle entrate accertate e alle obbligazioni di spesa imputate all'esercizio secondo le regole contabili.
- Cassa: profilo dei movimenti monetari dell'esercizio; per l'entrata statale distinguere riscossione e versamento.
- Residui attivi dello Stato: entrate accertate non rimosse e rimosse non versate; non sono tutti denaro già disponibile in tesoreria.
- Delega: attribuzione dell'esercizio di poteri nei limiti dell'atto e della disciplina; non si presume dalla firma.
- Indirizzo politico-amministrativo: definizione di obiettivi e priorità nel quadro dell'ordinamento.
- Gestione: attività amministrativa e organizzativa svolta dai responsabili competenti per realizzare gli obiettivi.
- Dipartimento: modello o articolazione di coordinamento per aree funzionali, secondo l'assetto vigente.
- Direzione generale: articolazione dirigenziale con funzioni definite dagli atti organizzativi.
- Articolazione territoriale: struttura operante sul territorio; denominazione e competenza vanno verificate per l'amministrazione.
- Profilo professionale: insieme di competenze e attività collegato all'inquadramento e al bando; non coincide con una materia.
- Area di inquadramento: livello previsto dal sistema contrattuale applicabile; non va confuso con area dirigenziale o area tematica.
- Famiglia professionale: aggregazione di professionalità secondo il contratto e l'ordinamento dell'ente.
- CCNL: contratto collettivo nazionale pertinente; va identificato dal bando e non ricavato dal solo nome dell'amministrazione.
- Procedimento: sequenza organizzata di attività e atti diretta a un esito amministrativo.
- Fascicolo: insieme strutturato dei documenti che rende ricostruibile il procedimento o l'affare.
- Protocollo: registrazione che assicura identificazione e tracciabilità documentale; non attribuisce competenza a decidere.
- PIAO: strumento integrato di programmazione previsto per le amministrazioni nel perimetro applicabile; non sostituisce gli atti di gestione.

- Obiettivo: risultato atteso definito nel sistema di programmazione.
- Indicatore: misura usata per osservare attività, output, risultato o impatto.
- Target: valore atteso dell'indicatore in un periodo e per un perimetro definiti.
- Rischio: evento o condizione che può compromettere un obiettivo; non coincide automaticamente con un illecito.
- Misura: presidio preventivo, correttivo o organizzativo collegato a un rischio.
- RUP: responsabile delle funzioni previste nel ciclo del contratto; non assorbe ogni competenza tecnica o contabile.
- CIG: identificativo usato nel sistema dei contratti quando previsto; assicura tracciabilità ma non sana atti mancanti.
- CUP: identificativo di progetto nel perimetro applicabile; non certifica da solo il raggiungimento dei risultati.
- Documento informatico: documento formato e gestito secondo la disciplina digitale; non è sinonimo di semplice scansione.
- Conservazione: processo volto a mantenere caratteristiche e reperibilità nel tempo secondo regole applicabili.
- Conflitto di interessi: interferenza tra interesse personale e funzione pubblica da valutare e gestire; una segnalazione non prova da sola un illecito.
- Trasparenza: conoscibilità regolata di dati, atti e attività; non equivale alla pubblicazione indiscriminata.
- Minimizzazione: uso dei dati adeguati, pertinenti e necessari rispetto alla finalità.
- Diario degli errori: registro di errore, causa, regola, recupero e nuova prova; non è un elenco di materie da rileggere.

USO NELLA PROVA

Per ogni termine formula definizione, distinzione, esempio e conseguenza. «Protocollo» diventa utile quando sai spiegare perché una registrazione non attribuisce competenza; «target» quando sai distinguerlo dall'attività. Le coppie più produttive sono ministro/Ministero, organo/ufficio, indirizzo/gestione, output/risultato, rischio/illecito, identificativo/regolarità, trasparenza/diffusione indiscriminata.

Domanda da commissario. Che differenza c'è tra competenza e delega? La competenza deriva dall'attribuzione della funzione; la delega riguarda l'esercizio nei limiti consentiti e documentati.

Errore tipico. Recitare la voce senza applicarla. Il glossario serve al richiamo, non sostituisce il ragionamento.

Mini-esercizio. Scegli dieci coppie e crea per ciascuna un quiz a contrasto e un esempio ministeriale.

Da sapere in 5 righe. Le definizioni devono produrre distinzioni. Gli assetti mobili si verificano. Il nome non prova la competenza. Gli identificativi non sostituiscono gli atti. Ogni voce va usata in una risposta o in un caso.

15.2 Appendice B — Tabelle di confronto

Le tabelle rappresentano funzioni generali e domande di verifica. Non congelano denominazioni, numero di strutture o attribuzioni correnti.

MINISTERO, PCM E AVVOCATURA

Profilo	Ministero	Presidenza del Consiglio	Avvocatura dello Stato
identità	amministrazione di settore	apparato di supporto e coordinamento	organo legale dello Stato
domanda chiave	quale funzione e quale struttura?	quale funzione di supporto o raccordo?	quale attività legale e per quale soggetto?
fonte da verificare	legge, regolamento, atti organizzativi	ordinamento e atti organizzativi	ordinamento e regole applicabili
output concorsuale	ricostruzione di competenze e flussi	distinzione organo-apparato	fascicolo, quesito e rapporto con l'amministrazione
errore	confondere ministro e Ministero	trattarla come Ministero ordinario	trasferirle la decisione amministrativa

La prima riga descrive il perimetro, non una definizione esaustiva. Davanti a una domanda concreta occorre identificare funzione, fonte e atto vigente. La tabella non consente di attribuire a una direzione o a un ufficio un potere solo perché la denominazione sembra pertinente.

ORGANO POLITICO E GESTIONE

Elemento	Indirizzo	Gestione
oggetto	obiettivi e priorità	attività, atti e risorse
responsabilità	livello previsto dall'ordinamento	dirigenti e responsabili competenti
evidenza	direttive e atti di programmazione	provvedimenti, fascicoli, controlli
rischio nel quiz	attribuire gestione al vertice politico	considerare la gestione priva di indirizzo

Il confine si applica al caso e alle fonti. Non va trasformato in una separazione priva di raccordi: programmazione, assegnazione e rendicontazione collegano i due piani, mentre le rispettive responsabilità restano distinguibili.

STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Struttura	Funzione orientativa	Che cosa verificare
dipartimento	coordinamento di aree funzionali	modello adottato e attribuzioni
direzione generale	responsabilità dirigenziale su funzioni	collocazione e competenza
ufficio	unità operativa o di supporto	livello, responsabile e atti
articolazione territoriale	esercizio sul territorio	ambito, rapporto con il centro e poteri

La gerarchia non si ricava dalle dimensioni del nome. Un ufficio può svolgere una funzione specializzata; una struttura di coordinamento non decide ogni pratica. Il caso pratico richiede di seguire il flusso, non di disegnare un organigramma astratto.

FLUSSO DOCUMENTALE E DECISIONE

Passaggio	Domanda	Evidenza
ricezione	quando e come è entrato il documento?	registrazione
assegnazione	chi deve prenderlo in carico?	tracciatura del flusso
competenza	chi istruisce e chi decide?	fonte e atto organizzativo
istruttoria	quali fatti e regole servono?	fascicolo
decisione	quale atto e motivazione?	versione definitiva
comunicazione	a chi, come e quando?	prova di invio o pubblicazione
controllo	che cosa conferma l'esito?	verifica e monitoraggio

La tabella aiuta nei casi di assegnazione errata, accesso, spesa, contratti e contenzioso. Non stabilisce termini: natura e durata derivano dalla disciplina applicabile.

PROFILI E FONTI

Segnale del bando	Verifica	Conseguenza sullo studio
area e famiglia	CCNL e allegati	profondità dell'inquadramento
attività	declaratoria e profilo	esempi e casi pertinenti
materie	programma completo	matrice dei nuclei
forma delle prove	bando e avvisi	output da allenare
amministrazione	ordinamento e sito ufficiale	delta istituzionale

Non dedurre il programma dal nome del profilo. Due profili simili possono avere prove e materie diverse. Il CCNL aiuta a leggere inquadramento e sistema professionale, ma non aggiunge automaticamente argomenti al bando.

Domanda da commissario. Perché le tabelle indicano «che cosa verificare»? Perché assetti, bandi e discipline mobili non possono essere sostituiti da una rappresentazione stabile.

Domanda-trappola. Una tabella comparativa prova una competenza puntuale? No. Orienta la ricerca e la distinzione; la competenza deriva dalle fonti.

Errore tipico. Memorizzare le righe come gerarchie assolute. Usa la tabella per formulare domande sul caso.

Mini-esercizio. Applica le cinque tabelle a una pratica ricevuta da una struttura non competente e costruisci un flusso in sette passaggi.

Da sapere in 5 righe. Le tabelle confrontano, non congelano. Identità e funzione precedono il nome. Indirizzo e gestione sono distinti ma ricordati. Il fascicolo rende leggibile il flusso. Bando e atti vigenti prevalgono sullo schema.

15.3 Appendice C — Bando Decoder M-FC01

Il Decoder trasforma documenti ufficiali in decisioni di studio. Compilalo dal bando e dagli allegati; registra le integrazioni degli avvisi con data e versione. Un campo vuoto non va riempito con una procedura precedente.

Campo	Dato da estrarre	Decisione
amministrazione	ente che assume	conferma M-FC01 e delta
gestore/portale	soggetto e canale	domanda e comunicazioni
profilo	codice, area, famiglia, attività	priorità e casi
posti/sedi	valori ufficiali	strategia personale

Campo	Dato da estrarre	Decisione
requisiti	generali, titolo, specifici	controllo ammissione
domanda	modalità, termine, allegati	checklist candidatura
prove	forma e sequenza	output di allenamento
materie	programma per prova	matrice nuclei
punteggi/soglie	regole pubblicate	strategia e simulazioni
titoli/riserve	criteri applicabili	documentazione
comunicazioni	canali ufficiali	calendario di controllo
fonti vive	CCNL, assetti, norme	registro aggiornamenti

PROCEDURA DI COMPILAZIONE

Prima lettura: identifica amministrazione, profilo, requisiti e domanda. Seconda: ricostruisci prove, materie, punteggi e sequenza. Terza: leggi allegati e rinvii, poi confronti avvisi pubblicati. Quarta: trasforma i dati in matrice e piano. Ogni informazione deve avere posizione o documento di provenienza, così una rettifica può essere applicata senza rileggere tutto.

I campi non hanno lo stesso effetto. Un requisito incide sull'ammissione; una materia sullo studio; una soglia sulla strategia; una data sul calendario. Il Decoder deve quindi contenere sia il dato sia la decisione conseguente. Copiare il bando in una tabella più corta non è ancora decodificarlo.

CONTROLLO DEL PROFILO

Verifica denominazione, area, famiglia, attività e competenze attraverso i documenti richiamati. Il nome «funzionario amministrativo» non autorizza a presumere identico programma tra Ministeri. Se la procedura è multi-profilo, separa le righe condivise da quelle specifiche e controlla quale codice stai compilando.

CONTROLLO DELLE PROVE

Per ogni prova registra forma, materie, durata, criteri, eventuali soglie e materiali, soltanto se disponibili. Distingui regola di ammissione, attribuzione del punteggio e ordine delle fasi. Non trasformare un esempio o una FAQ non pertinente in una regola generale; verifica la forza del documento e il rapporto con il bando.

VERSIONE E RETTIFICA

In testa alla scheda scrivi data, versione dei documenti e prossima verifica. Quando arriva un avviso, registra campo modificato, valore precedente, valore nuovo e azione. Una proroga incide sul calendario; una rettifica delle materie sulla matrice; una variazione della prova sugli output. Conserva la fonte della modifica.

CASO GUIDATO — BANDO MULTI-PROFILO

Un bando unico contiene profili amministrativo, contabile e ICT, con allegati distinti. Il candidato compila prima le regole comuni, poi una scheda per il codice scelto. Non unisce materie degli altri profili. Collega le attività all'allenamento solo dopo aver verificato programma e prova; se un allegato manca, segna il punto da verificare e monitora il canale ufficiale.

Domanda da commissario. Quando il Decoder è completo? Quando ogni dato necessario ha fonte e conseguenza, e le incognite hanno un controllo programmato.

Domanda-trappola. Il portale che ospita la candidatura è sempre l'amministrazione procedente? No. Ruoli e comunicazioni vanno distinti secondo i documenti.

Errore tipico. Leggere solo l'articolo sulle materie. Requisiti, allegati, soglie, prove e avvisi possono cambiare la preparazione.

Mini-esercizio. Compila i dodici campi su un bando reale e formula tre decisioni. Evidenzia ogni dato ancora da verificare.

Da sapere in 5 righe. Il Decoder parte da documenti ufficiali. Ogni campo produce una decisione. I profili di una procedura non si mescolano. Le prove vanno ricostruite per forma e regola. Versioni e rettifiche aggiornano righe precise.

Prima di chiudere la scheda, esegui un controllo incrociato: ogni materia deve appartenere al profilo scelto, ogni prova deve avere il proprio programma e ogni scadenza deve indicare il documento che la stabilisce. Verifica inoltre che sigle e codici siano trascritti in modo uniforme. Un errore nel codice profilo può rendere inutili decisioni corrette costruite sulla scheda sbagliata. Firma e data il controllo personale, poi conserva insieme ricevuta, allegati e avvisi rilevanti.

15.4 Appendice D — Checklist e schema orale

CHECKLIST PRIMA DELLA DOMANDA

- ☐ Ho verificato amministrazione, profilo e codice?
- ☐ Possiedo il titolo e gli altri requisiti entro il termine applicabile?
- ☐ Ho letto allegati, dichiarazioni e istruzioni?
- ☐ I dati inseriti coincidono con i documenti?
- ☐ Ho compreso contributi, esenzioni o modalità previste?
- ☐ Ho salvato ricevuta e versione della domanda?
- ☐ So quali canali ufficiali devo monitorare?

Questa checklist non interpreta il requisito. Se un titolo, servizio o dichiarazione è dubbio, occorre leggere la regola applicabile e usare il canale previsto. Inviare presto consente di correggere problemi consentiti dalla procedura, ma non sostituisce il controllo finale.

CHECKLIST DI STUDIO

- ☐ Ogni materia deriva dal programma.
- ☐ Ogni nucleo ha priorità, fonte e output.
- ☐ Core, M-FC01 e delta non sono duplicati.
- ☐ Le fonti mobili hanno una data di verifica.
- ☐ Quiz, scritto, caso e orale seguono la prova reale.
- ☐ Il diario registra cause e nuove prove.
- ☐ Le simulazioni hanno condizioni e rubriche.
- ☐ I tagli sono motivati e aggiornabili.

Una spunta indica un'evidenza, non una buona intenzione. Per «ogni nucleo ha output» mostra la matrice; per «simulazioni con rubriche» conserva il prodotto e la correzione. Se una voce non è applicabile, scrivi ragione e fonte, anziché ignorarla.

CHECKLIST DEL CASO PRATICO

- ☐ Quali fatti sono certi?
- ☐ Quali dati mancano?
- ☐ Quale interesse o rischio è coinvolto?
- ☐ Chi istruisce, decide, controlla e supporta?
- ☐ Quale regola orienta la scelta?
- ☐ Quali alternative sono ammissibili?
- ☐ Quale sequenza è proporzionata?
- ☐ Quali evidenze chiudono il fascicolo?
- ☐ Quali termini devo verificare?
- ☐ La conclusione risponde a tutte le richieste?

CHECKLIST SITUAZIONALE

Descrivi lo scenario senza attribuire intenzioni. Elimina alternative fuori competenza, passive, lesive della riservatezza o sproporzionate. Confronta le altre per legalità, servizio, collaborazione, tempo e tracciabilità. Distingui prima azione ed escalation. Se la prova chiede la peggiore risposta o una graduatoria, adatta la consegna.

SCHEMA ORALE IN SEI PASSAGGI

1. Definizione: che cos'è il concetto.
2. Funzione: perché esiste.
3. Inquadramento: dove si colloca.
4. Elementi: quali parti lo compongono.
5. Distinzione: con che cosa si confonde.
6. Applicazione e limite: esempio e dato da verificare.

Esempio su «competenza»: definisci la quota di funzione attribuita; spiega che rende legittimo il potere; colloca nell'organizzazione; indica fonti e atti; distingui da firma, assegnazione e delega; applica a un fascicolo ricevuto dall'ufficio sbagliato e ricorda che l'assetto vigente va verificato.

RUBRICA ORALE

Criterio	Domanda di controllo
aderenza	ho risposto a ciò che è chiesto?
accuratezza	definizioni e rapporti sono corretti?
struttura	il percorso è riconoscibile?
collegamenti	sono pertinenti e spiegati?
esempio	dimostra l'uso del concetto?
limite	dichiaro ciò che dipende dal caso?

La rubrica non premia il numero di parole. Una risposta breve può essere completa; una lunga può evitare la distinzione centrale. Dopo la correzione, ripeti su una domanda diversa dello stesso nucleo.

CASO RAGIONATO — USO INTEGRATO DEGLI STRUMENTI

Un candidato sceglie un profilo contabile in un bando multi-profilo. Usa il Decoder per isolare allegato e prove, la matrice per separare core e delta, il glossario per correggere competenza/cassa e impegno/pagamento, la checklist per controllare la domanda e lo schema orale per una risposta sul ciclo della spesa. La simulazione mostra un errore sui residui: il diario registra la causa e programma un nuovo caso. Ogni strumento produce un'evidenza e nessuno sostituisce il contenuto.

Domanda da commissario. Perché una checklist non garantisce correttezza? Perché controlla passaggi dichiarati; la qualità dipende dalle evidenze e dalla regola applicata.

Errore tipico. Spuntare senza mostrare il prodotto. La checklist diventa rituale.

Mini-esercizio. Rispondi oralmente a tre voci del glossario con lo schema in sei passaggi e correggiti con la rubrica.

Da sapere in 5 righe. Ogni spunta richiede evidenza. Le checklist separano fasi e controlli. Lo schema orale è adattabile, non un copione. La rubrica misura aderenza e accuratezza. Gli strumenti funzionano insieme quando ciascuno produce una decisione.

15.5 Appendice E — Cento domande originali di ripasso

Le domande non provengono da banche dati ufficiali. Usale a risposta aperta, trasformato in quiz o assegnate a sessioni orali. Segna le risposte incerte e costruisci una nuova prova.

PERIMETRO E BANDO — 1-20

1. Che cosa identifica la famiglia M-FC01?
2. Come distingui Ministero e ministro?
3. Qual è il ruolo della PCM?
4. Qual è la funzione generale dell'Avvocatura?
5. Come riconosci l'amministrazione procedente?
6. Che differenza c'è tra gestore e portale?
7. Quali allegati possono cambiare il profilo?
8. Come verifichi un requisito?
9. Perché il nome del profilo non basta?
10. Che cosa ricavi dalle attività?
11. Come distingui area e famiglia professionale?
12. Quando il CCNL incide sul piano?
13. Come classifichi le prove?
14. Che cosa distingue soglia e punteggio?
15. Come registri una rettifica?
16. Che cosa resta da verificare se manca una data?
17. Come separi materie comuni e delta?
18. Quando tagli un argomento?
19. Quali canali monitori?
20. Quando il Decoder è completo?

ORGANIZZAZIONE E FLUSSI — 21-40

21. Che differenza c'è tra organo e ufficio?
22. Come si prova la competenza?
23. Che cosa aggiunge una delega?
24. Come distingui indirizzo e gestione?
25. Qual è la funzione di un dipartimento?
26. Che cosa verifichi per una direzione generale?
27. Come leggi un'articolazione territoriale?
28. Perché l'organigramma non basta?
29. Che cosa registra il protocollo?
30. Come correggi un'assegnazione errata?
31. Che cosa contiene un fascicolo leggibile?
32. Come distingui ricezione e competenza?
33. Quale funzione ha la cronologia?
34. Come gestisci un termine incerto?
35. Quale evidenza chiude una comunicazione?
36. Come separi istruttoria e decisione?
37. Che cosa rende controllabile una motivazione?
38. Quando coinvolgi un'altra struttura?
39. Come documenti un dato mancante?
40. Qual è il controllo finale del flusso?

PERFORMANCE, INTEGRITÀ E COMPORTAMENTO — 41-60

41. Che cosa distingue attività e output? 42. Che cosa distingue output e risultato? 43. A che cosa serve un indicatore? 44. Come verifichi baseline e target? 45. Perché il dato va validato? 46. Come diagnostichi uno scostamento? 47. Che funzione ha il PIAO? 48. Perché non sostituisce gli atti gestionali? 49. Che cosa distingue rischio e illecito? 50. Come valuti una misura? 51. Come coordini trasparenza e dati personali? 52. Che cosa significa minimizzazione? 53. Come gestisci una segnalazione di conflitto? 54. Perché non prova da sola responsabilità? 55. Come rispondi a una richiesta di favore? 56. Quando è proporzionata l'escalation? 57. Come gestisci un errore di invio? 58. Che cosa rende professionale un rifiuto? 59. Come rappresenti priorità incompatibili? 60. Che differenza c'è tra assertività e aggressività?

SPESA, CONTRATTI E DIGITALE — 61-80

61. Perché la fattura non basta? 62. Quali passaggi precedono la liquidazione? 63. Come verifichi la prestazione? 64. Che effetto ha l'urgenza? 65. Come distingui disponibilità e autorizzazione? 66. Che cosa deve contenere l'oggetto digitale? 67. Come definisci criteri di accettazione? 68. Che differenza c'è tra contratto e progetto? 69. Che cosa registra il monitoraggio? 70. Come riconcili dati discordanti? 71. Che funzione ha il CIG? 72. Perché non sana gli atti? 73. Che funzione ha il CUP? 74. Come leggi una milestone? 75. Che cosa distingue spesa e risultato? 76. Quando un servizio è verificabile? 77. Come documenti un test? 78. Che cosa distingue firma e identificazione? 79. Perché una scansione non esaurisce il documento informatico? 80. Quale funzione ha la conservazione?

CASI, AVVOCATURA E PREPARAZIONE — 81-100

81. Come costruisci una soluzione condizionata? 82. Quali sono le sette domande del caso? 83. Come separi procedimenti collegati? 84. Che cosa invii in un fascicolo urgente? 85. Come dichiarare le lacune? 86. Che cosa contiene un quesito legale? 87. Perché l'Avvocatura non decide al posto dell'ente? 88. Come limiti la circolazione dei documenti? 89. Che cosa rende utile una cronologia? 90. Come costruisci una baseline? 91. Che cosa significa priorità A? 92. Come usi il diario degli errori? 93. Quando un errore è chiuso? 94. Che cosa contiene un blueprint? 95. Perché la rubrica precede la prova? 96. Come confronti due simulazioni? 97. Come correggi una risposta orale? 98. Che cosa rende affidabile un quiz? 99. Come esegui il controllo zero-errori? 100. Quale evidenza dimostra che il piano è migliorato?

CRITERI ESSENZIALI PER CORREGGERE LE CENTO RISPOSTE

Confronta la tua risposta con il criterio corrispondente. Non occorrono le stesse parole: devono essere presenti distinzione e conseguenza. Per un'esposizione orale aggiungi un esempio pertinente.

RISPOSTE 1–20 — PERIMETRO E BANDO

1. M-FC01 riguarda i concorsi ministeriali e i percorsi PCM e Avvocatura nel perimetro indicato, con adattamento al profilo.
2. Il ministro è organo politico; il Ministero è l'apparato amministrativo di settore.
3. La PCM sostiene impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente; non è un Ministero ordinario.
4. L'Avvocatura rappresenta e difende i soggetti patrocinati e presta consulenza legale; non decide la controversia.
5. Leggi intestazione e atto che indice il concorso: il soggetto procedente non si identifica dal solo sito di pubblicazione.
6. Il gestore svolge compiti organizzativi assegnati; il portale è il canale. Nessuno dei due coincide necessariamente con l'amministrazione che assume.
7. Controlla gli allegati richiamati: codici di profilo, titoli, attività, sedi e programmi possono differenziare il percorso.
8. Confronta possesso, data richiesta, documentazione e formulazione della clausola; non ricavare equivalenze per somiglianza.
9. Il titolo del profilo non descrive da solo attività, livello di responsabilità e prova.
10. Le attività permettono di individuare competenze e applicazioni; il programma del bando resta il limite della preparazione.
11. L'area descrive il livello professionale; la famiglia raggruppa professionalità affini entro l'ordinamento applicabile.
12. Il CCNL chiarisce inquadramento e istituti richiesti, ma non aggiunge automaticamente ogni propria disposizione al programma.
13. Distingui preselezione, scritto, pratica e orale; per ciascuna annota contenuto, modalità e criteri disponibili.
14. La soglia è un requisito di superamento; il punteggio misura la prestazione secondo le regole della procedura.
15. Conserva data, fonte, versione precedente e conseguenza della rettifica su requisiti, termini o piano.
16. Segna il dato come incerto, indica il canale ufficiale e programma il controllo; separa la stima organizzativa dalla data certa.
17. Materia comune nel VOL-01, applicazione ministeriale in M-FC01, approfondimento specifico solo quando richiesto dal profilo.
18. Un taglio si giustifica con perimetro, priorità e tempo: registra ragione, rischio e condizione di riesame.
19. Controlla i canali indicati dal bando, inPA e il sito dell'amministrazione secondo il valore assegnato agli avvisi.
20. Il Decoder è utilizzabile quando i dati hanno fonte e conseguenza operativa e le lacune hanno un controllo programmato.

RISPOSTE 21–40 — ORGANIZZAZIONE E FLUSSI

21. L'ufficio è unità organizzativa; l'organo esercita una competenza attraverso cui l'ente agisce e riceve l'imputazione degli effetti.
22. Ricostruisci fonte attributiva, atto organizzativo ed eventuale delega: firma e prassi non bastano.
23. La delega incide sull'esercizio nei limiti consentiti; non crea un potere inesistente né si presume dal grado gerarchico.
24. L'indirizzo stabilisce obiettivi e priorità; la gestione adotta atti e organizza risorse entro le attribuzioni.
25. Il dipartimento integra grandi aree funzionali e coordina le strutture del proprio ambito secondo il modello previsto.
26. Verifica livello, competenze, risorse e rapporti con dipartimento o coordinamento ministeriale nell'atto vigente.
27. Distingui territorio servito, funzioni attribuite e raccordi con il centro; «territoriale» non significa privo di competenze proprie.
28. L'organigramma rappresenta rapporti, mentre poteri e responsabilità devono risultare dalle fonti.
29. Il protocollo identifica e registra il documento con gli elementi previsti, rendendone tracciabile la ricezione o spedizione.
30. Correggi l'assegnazione senza cancellare la ricezione originaria; conserva il collegamento e verifica i termini applicabili.
31. Indice, atti pertinenti, versioni, cronologia, responsabili e dati sulle lacune rendono il fascicolo utilizzabile.
32. Ricevere un documento è un fatto del flusso; decidere richiede la competenza attribuita all'organo.
33. La cronologia permette di ricostruire eventi, termini, versioni e responsabilità senza confondere successione e causalità.
34. Individua fonte, evento iniziale e regole di computo; segnala ciò che manca prima di affermare una scadenza.
35. Conserva contenuto inviato, destinatario, canale, data e prova di consegna o esito prevista dal sistema.
36. L'istruttoria acquisisce e valuta gli elementi; la decisione è adottata dal soggetto competente sulla base di quei risultati.

37. La motivazione collega fatti, regola, valutazione e conclusione; un elenco di norme senza applicazione non basta.
38. Coinvolgi la struttura quando servono competenza, dato o controllo che le appartengono, precisando richiesta e termine.
39. Indica quale dato manca, perché rileva, chi lo acquisisce, entro quando e quali conclusioni restano condizionate.
40. Confronta oggetto, date, versioni, firme, destinatari e allegati con la decisione effettivamente adottata.

RISPOSTE 41–60 — PERFORMANCE E COMPORTAMENTO

41. L'attività è ciò che viene svolto; l'output è il prodotto immediato ottenuto.
42. Il risultato è il cambiamento osservabile per il servizio o i destinatari; il prodotto realizzato non lo dimostra da solo.
43. L'indicatore misura una dimensione dell'obiettivo tramite un dato definito e verificabile.
44. Controlla perimetro, periodo, fonte e metodo di calcolo della baseline e del valore atteso.
45. Senza dati affidabili lo scostamento può dipendere da errori di misura anziché dall'andamento del servizio.
46. Valida prima la misura; poi esamina domanda, risorse, processo, competenze e contesto, senza attribuzioni automatiche di colpa.
47. Il PIAO raccorda programmazione di risultati, rischi, organizzazione, persone e monitoraggio.
48. Gli obiettivi del Piano non assumono da soli obbligazioni, non autorizzano pagamenti e non sostituiscono gli atti competenti.
49. Il rischio riguarda la possibilità di un evento; l'illecito richiede un fatto e i relativi presupposti giuridici.
50. Verifica pertinenza al rischio, responsabile, risorse, termine, attuazione ed efficacia documentata.
51. Identifica obbligo o titolo della conoscibilità, finalità, dati necessari e limiti di protezione applicabili.
52. Usa dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per lo scopo lecito.
53. Segnala i fatti e applica l'astensione quando dovuta; il responsabile valuta e organizza la gestione della pratica.
54. La segnalazione è un elemento da verificare, non una decisione definitiva su condotta e responsabilità.
55. Mantieni i criteri ordinari, spiega il percorso lecito e segnala pressioni improprie secondo le regole.
56. Il livello superiore è giustificato da gravità, rischio, competenza, reiterazione o inefficacia dell'intervento iniziale.

- 57. Contieni la diffusione e informa tempestivamente la funzione prevista, con dati su destinatari, contenuto e momento dell'evento.
- 58. Un rifiuto professionale indica limite, ragione e alternativa consentita con tono chiaro e rispettoso.
- 59. Presenta tempi, carico, conseguenze e possibili redistribuzioni a chi può coordinare le priorità.
- 60. L'assertività espone fatti, limiti e proposte; l'aggressività personalizza il conflitto e attribuisce intenzioni.

RISPOSTE 61–80 — SPESA, CONTRATTI E DIGITALE

- 61. La fattura espone la pretesa del creditore; non dimostra da sola titolo, esecuzione conforme e importo liquidabile.
- 62. Occorrono obbligazione validamente assunta e contabilizzata, prestazione verificata e documentazione richiesta.
- 63. Confronta consegne e livelli di servizio con contratto e criteri di accettazione, conservando le prove.
- 64. L'urgenza orienta priorità e strumenti consentiti; non sana incompetenza, assenza di titolo o controlli mancanti.
- 65. La disponibilità indica risorse; l'autorizzazione e gli altri presupposti consentono di usarle per una determinata finalità.
- 66. L'oggetto deve descrivere prestazioni, requisiti, risultati, tempi e criteri di verifica, non soltanto una tecnologia.
- 67. Definisci condizioni osservabili e prove confrontabili con i requisiti, specificando chi verifica e come documenta l'esito.
- 68. Il progetto persegue risultati coordinati; il contratto regola una prestazione e può essere una componente del progetto.
- 69. Il monitoraggio segue avanzamento fisico, procedurale e finanziario e rende visibili gli scostamenti.
- 70. Confronta fonte, data, perimetro e metodo; documenta quale dato è corretto e conserva traccia della rettifica.
- 71. Il CIG identifica il contratto/procedura nel sistema previsto e sostiene tracciabilità e collegamenti informativi.
- 72. L'identificativo non sostituisce motivazione, requisiti, verifiche o atti della procedura.
- 73. Il CUP identifica il progetto di investimento pubblico nel perimetro previsto; non certifica da solo l'esito.
- 74. Una milestone è un traguardo qualitativo o procedurale definito negli atti; un target è un risultato quantitativo.
- 75. Spendere misura l'impiego delle risorse; il risultato richiede evidenze del cambiamento o prodotto richiesto.
- 76. Un servizio è verificabile quando requisiti, livelli attesi e prove di esecuzione sono definiti e confrontabili.

77. Registra requisito, configurazione, data, procedura di prova, esito, evidenze e responsabile del test.
78. L'identificazione individua il soggetto; la firma collega la sottoscrizione al documento secondo il tipo e la disciplina applicabili.
79. Una scansione è una rappresentazione/copia; effetti e conformità seguono le regole sulle copie e non derivano dall'estensione PDF.
80. La conservazione mantiene nel tempo autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità secondo il sistema previsto.

RISPOSTE 81–100 — CASI E PREPARAZIONE

81. Dichiarare il dato mancante, formula l'ipotesi e collega ogni conclusione alla condizione da verificare.
82. Ricostruisci fatto, interesse coinvolto, funzione competente, regola, azione, controllo ed evidenza: sono le sette domande della griglia del capitolo 11.
83. Distingui oggetto, titolare, termini, atti ed esiti di ciascun procedimento, anche quando condividono documenti.
84. Invia indice, atti principali, cronologia, scadenza, referenti e lacune, senza attendere inutilmente il completamento.
85. Indica documento mancante, conseguenza, incaricato dell'acquisizione e termine realistico d'integrazione.
86. Il quesito legale espone fatti e documenti, problema, norme pertinenti e domanda precisa, senza nascondere elementi sfavorevoli.
87. L'Avvocatura cura difesa e consulenza; l'amministrazione mantiene le decisioni attribuite e la responsabilità dei fatti comunicati.
88. Seleziona destinatari e canali in base a necessità, ruolo e riservatezza, evitando inoltri generalizzati.
89. Una cronologia utile collega ogni evento a data, documento e conseguenza, distinguendo fatti accertati e valutazioni.
90. Una baseline didattica è una prestazione iniziale documentata con compito, condizioni e criteri ripetibili.
91. Priorità A indica il nucleo decisivo per programma, prerequisiti e forma di prova, non semplicemente il più difficile.
92. Collega ogni errore a causa, regola, esercizio di recupero e nuova verifica.
93. L'errore è chiuso quando una nuova prova pertinente, anche differita, mostra l'applicazione corretta della regola.
94. Il blueprint definisce contenuti, forme, distribuzione dei compiti, tempi e criteri della simulazione.
95. Fissare prima la rubrica evita di modificare i criteri per adattarli al risultato appena ottenuto.
96. Confronta prove di difficoltà e perimetro simili, con condizioni e criteri dichiarati; annota le differenze rilevanti.

97. Valuta aderenza, accuratezza, struttura, collegamenti, esempio e limiti; correggi la debolezza e ripeti su altra domanda.
98. Il quiz deve avere consegna chiara, una chiave difendibile, distrattori plausibili e commento coerente con le opzioni.
99. Esegui un controllo finale distinto su dati, date, versioni, riferimenti, firme, allegati e destinatari; correggi gli scarti documentati.
100. Il miglioramento è dimostrato da prestazioni confrontabili con meno errori o migliore qualità, non dal solo aumento delle ore lette.

USO DELLE CENTO DOMANDE

Dividile in blocchi da dieci. Primo giro: risposta in una frase. Secondo: definizione, distinzione ed esempio. Terzo: collega una domanda a un caso. Registra tempo e sicurezza, ma correggi sulla sostanza. Le domande ampie possono diventare tracce; quelle di confine, quiz a contrasto.

Domanda-trappola. Aver risposto una volta chiude il nucleo? No. Serve richiamo differito e applicazione diversa.

Errore tipico. Leggere l'elenco come ripasso passivo. Copri le domande e produci la risposta.

Mini-esercizio. Estrai cinque numeri casuali, rispondi senza testo e trasforma l'errore peggiore in un caso.

Da sapere in 5 righe. Le domande sono originali e formative. Il primo giro misura richiamo. Il secondo costruisce struttura. Il terzo verifica applicazione. Ogni incertezza alimenta diario e nuova prova.

Errori e trappole nell'uso delle appendici

Non usare il glossario come risposta completa, la tabella come fonte della competenza, il Decoder come copia del bando, la checklist come rituale o le domande come lettura passiva. Ogni strumento deve generare un prodotto controllabile e mantenere visibili fonti mobili e limiti.

▣ Verifica — sei controlli sugli strumenti

Completa la batteria annotando le lettere; consulta la correzione soltanto dopo l'ultima risposta.

1. COME TRASFORMARE UNA VOCE DI GLOSSARIO IN RISPOSTA ORALE?

- A. Ripetere la definizione più volte per allungare la risposta.
- B. Sviluppare funzione, distinzione ed esempio aderenti alla domanda.
- C. Sostituire la spiegazione con la sola citazione della fonte.
- D. Descrivere un caso personale senza definire il concetto.

2. UN ORGANIGRAMMA INDICA UNA DIREZIONE, MA NON LA COMPETENZA SULL'ATTO. CHE COSA SERVE?

- A. La posizione grafica più vicina al ministro.
- B. La denominazione più simile all'oggetto della pratica.
- C. La maggiore anzianità del dirigente rispetto agli altri uffici.
- D. La fonte attributiva e gli atti organizzativi applicabili.

3. QUANDO IL DECODER CONSENTE UNA SCELTA DI STUDIO VERIFICABILE?

- A. Quando trascrive integralmente tutte le pagine del bando.
- B. Quando sostituisce le date mancanti con quelle del concorso precedente.
- C. Quando collega dato, fonte, conseguenza e controllo delle incognite.
- D. Quando ordina le materie secondo la lunghezza dei capitoli.

4. QUALE VOCE DI CHECKLIST È REALMENTE CONTROLLABILE?

- A. Fascicolo completo: indice e allegati verificati nella versione indicata.
- B. Fascicolo completo: impressione positiva dopo una lettura rapida.
- C. Fascicolo completo: spunta ricopiata dal controllo precedente.
- D. Fascicolo completo: conferma verbale senza identificare i documenti.

5. COME USARE UNO SCHEMA ORALE IN SEI PASSAGGI?

- A. Dedicare esattamente lo stesso tempo a ogni passaggio.
- B. Adattare profondità e ordine alla domanda mantenendo chiarezza.
- C. Inserire ogni passaggio anche quando estraneo alla domanda.
- D. Memorizzare una risposta unica per tutte le materie.

6. QUALE USO DELLE CENTO DOMANDE PRODUCE UNA VERIFICA DI APPRENDIMENTO?

- A. Rileggere domande e soluzioni consecutivamente senza produrre risposte.
- B. Sottolineare le domande già incontrate in un'altra sessione.
- C. Contare le risposte familiari durante la lettura del capitolo.
- D. Rispondere senza testo, confrontare i criteri e riprovare a distanza.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: B. Il glossario attiva il richiamo; la risposta dimostra il concetto e il suo uso.
2. Risposta corretta: D. La competenza deriva dall'ordinamento, non da somiglianze nominali o anzianità.
3. Risposta corretta: C. La decodifica trasforma il documento in decisioni e mantiene visibile ciò che manca.

4. Risposta corretta: A. Una spunta deve rinviare a un prodotto e a un criterio osservabili.
5. Risposta corretta: B. Lo schema organizza, ma l'aderenza alla domanda prevale sull'esecuzione meccanica.
6. Risposta corretta: D. Familiarità e recupero autonomo sono diversi: occorre una prestazione osservabile e differita.

CHECKLIST FINALE DELLE APPENDICI

- ☐ Ho usato il glossario per distinzioni, non per recitare.
- ☐ Ho verificato le tabelle su fonti vigenti.
- ☐ Il Decoder ha versione, fonte e decisione.
- ☐ Ogni spunta possiede un'evidenza.
- ☐ Ho corretto almeno una risposta orale con la rubrica.
- ☐ Ho risposto alle domande senza guardare il testo.
- ☐ Le incertezze sono entrate nel diario.
- ☐ Ho programmato una nuova prova.

M-FC02

Agenzie Fiscali

Sezione interna del volume VOL-03 — Funzioni centrali, Fisco, Previdenza e Ispettivo.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	16 Mappa delle Agenzie fiscali e dei profili concorsuali; 17 Bando Decoder fiscale; 18 Ordinamento e organizzazione di AE, ADM e AdER; 19 Diritto tributario e teoria dell'imposta
Sviluppo	20 Accertamento, controlli e compliance fiscale; 21 Sanzioni amministrative e reati tributari; 22 Tutela e processo tributario; 23 Adempimenti fiscali: redditi, IVA, dichiarazioni
Allenamento	24 Riscossione nazionale e lavoro in AdER; 25 Dogane e procedure doganali ADM; 26 Accise, giochi e monopoli; 27 Catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare
Strumenti	28 Contabilità aziendale ed economia d'impresa per il fisco; 29 Civile e commerciale applicati a fisco, dogane e riscossione; 30 Casi pratici, quiz e orale nelle Agenzie fiscali; 31 Appendici operative

Mappa delle Agenzie fiscali e dei profili concorsuali

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

Un concorso nelle Agenzie fiscali non è un concorso amministrativo generico con qualche domanda in più di diritto tributario. È un concorso nel quale l'ente, il profilo e il programma indicano una funzione pubblica precisa: gestione delle entrate, servizi fiscali, controllo, catasto, dogane, accise, giochi, monopoli o riscossione. Se questa funzione non viene riconosciuta subito, il candidato rischia di studiare molto, ma di studiare nel punto sbagliato.

Il primo errore nasce spesso da una lettura superficiale del bando. La presenza di diritto amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, anticorruzione, inglese e informatica può far pensare a un impianto identico a quello dei concorsi ministeriali. In realtà, nei profili fiscali il nucleo comune serve a sostenere la preparazione, non a sostituirla. La differenza concorsuale si gioca sul "delta fiscale": le materie e le attività che collegano l'amministrazione finanziaria al contribuente, all'operatore economico, al debitore iscritto a ruolo, all'immobile, alla merce, al tributo, all'accertamento e alla riscossione.

Questo capitolo costruisce la mappa di orientamento del modulo M-FC02. Prima di entrare nei singoli istituti, occorre sapere a quale famiglia appartiene il bando, quale sottopercorso attivare e quali materie vanno presidiate con priorità. La mappa non è un esercizio di classificazione: orienta decisioni operative su cosa studiare prima, cosa rinviare, quali moduli affiancare e quali rischi evitare.

SCHEMA 16.1 — DALLA SELEZIONE AL PERCORSO FISCALE

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Ente, codice del profilo e prove.
A — Aree	Base comune e contenuti fiscali richiesti.
N — Nuclei	Tributi, dogane, riscossione e distinzioni essenziali.
D — Diario	Rischi di perimetro ed errori da correggere.
O — Output	Piano, quiz, casi e risposte orali.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare quattro operazioni.

Prima: riconoscere se il bando rientra davvero nel modulo M-FC02 oppure se richiede un rinvio prevalente ad altro modulo specialistico.

Seconda: distinguere i tre grandi ingressi del perimetro fiscale: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Terza: collegare il profilo concorsuale alle materie che contano. Un funzionario tributario, un profilo catastale, un assistente amministrativo-tributario ADM e un addetto alla riscossione non richiedono lo stesso piano di studio, anche quando condividono alcune materie comuni.

Quarta: trasformare il bando in una scheda di lavoro. La scheda deve dirti dove si colloca il concorso, quali prove sono previste, quali materie sono comuni, quali sono specialistiche, quali moduli del Metodo BANDO devi affiancare e quale output devi produrre per non disperdere la preparazione.

Come usare questo capitolo

Non leggere questo capitolo come una descrizione istituzionale delle Agenzie fiscali. Leggilo come una griglia di decisione. Ogni volta che incontri un bando, devi tornare a queste domande:

- l'ente è Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o Agenzia delle Entrate-Riscossione?
- il profilo lavora su tributi, controlli, servizi fiscali, territorio, dogane, accise, giochi, monopoli o riscossione?
- il programma contiene materie fiscali che non possono essere trattate come accessorie?
- il bando richiede anche un modulo esterno a M-FC02, per esempio digitale, gare, appalti, anticorruzione avanzata, bilancio o tecnico-ingegneristico?
- quale tipo di prova devo preparare: quiz, prova scritta tecnico-giuridica, quesiti situazionali, orale, casi pratici, front-office, simulazione finale?

La risposta a queste domande decide il piano. Il candidato che non le formula all'inizio finisce per accumulare materiali. Il candidato che le formula costruisce una preparazione selettiva.

Mappa BANDO del capitolo

Fase BANDO	Cosa devi osservare nel bando fiscale	Output del capitolo
B - Bando	Ente, profilo, codice, prove, materie, sede, eventuali riserve o requisiti specifici.	Scheda di classificazione AE/ADM/AdER.
A - Aree	Peso delle materie comuni, delle aree fiscali specialistiche e degli eventuali rinvii.	Matrice comune/specialistico.

Fase BANDO	Cosa devi osservare nel bando fiscale	Output del capitolo
N - Nuclei	Tributi, accertamento, adempimenti, riscossione, dogane, accise, giochi, catasto, pubblicità immobiliare.	Mappa ente/profilo/materia.
D - Diario	Errori di classificazione, lacune, domande-trappola e scostamenti dal piano.	Diario dei rischi di perimetro.
O - Output	Prestazione richiesta: quiz, risposta argomentata, caso, orale o simulazione operativa.	Piano di allenamento coerente con la prova.

Il metodo BANDO, qui, non parte dal manuale. Parte dal bando e ricostruisce il manuale necessario.

Il perimetro di M-FC02

M-FC02 copre i concorsi che hanno come centro di gravità le Agenzie fiscali e le funzioni fiscali in senso ampio. Sul piano didattico il modulo riunisce tre porte di accesso: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate-Riscossione. Questa tripartizione serve a costruire il piano di studio; non implica che i tre soggetti abbiano la stessa natura istituzionale.

La prima è l'Agenzia delle Entrate. Qui rientrano i profili collegati alle entrate tributarie, ai servizi fiscali, alla compliance, all'accertamento, ai controlli, ai servizi catastali, cartografici, estimativi e alla pubblicità immobiliare.

La seconda è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Qui il baricentro si sposta su dogane, accise, giochi, monopoli, flussi economici regolati, operatori economici, controlli su merci e prodotti soggetti ad accisa.

La terza porta è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Qui il focus è la riscossione nazionale: cartelle, pagamenti, rateizzazioni, sospensioni, rapporto con il contribuente-debitore, gestione del front-office e applicazione delle regole procedurali in un contesto ad alta esposizione con l'utenza.

Queste tre famiglie hanno un tratto comune: non basta sapere "diritto amministrativo". Occorre collegare amministrazione, procedimento, tributo e servizio. La dimensione fiscale modifica il linguaggio, le priorità e anche il tipo di ragionamento richiesto in prova.

Inquadramento istituzionale: una distinzione da non saltare

La mappa concorsuale deve restare fedele all'ordinamento. Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 è il riferimento generale per comprendere il rapporto tra Ministero dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali. In questa cornice, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli esercitano funzioni diverse, ma entrambe appartengono all'amministrazione finanziaria e operano attraverso strutture specializzate.

Agenzia delle Entrate-Riscossione entra nello stesso modulo per una ragione funzionale: presidia la riscossione nazionale e si colloca nel tratto finale del ciclo fiscale. Il candidato deve quindi studiarla insieme ad accertamento, ruolo, cartella, pagamento, rateizzazione, sospensione e tutele, senza confonderne compiti e posizione con quelli dell'Agenzia delle Entrate.

La distinzione produce un effetto immediato in sede concorsuale. Dire che AE, ADM e AdER appartengono allo stesso percorso di preparazione è corretto; attribuire loro funzioni intercambiabili non lo è. AE amministra entrate e servizi fiscali, oltre alle funzioni catastali e immobiliari richiamate dai bandi. ADM presidia dogane, accise, giochi e monopoli. AdER opera nella riscossione e nel rapporto procedurale con il contribuente-debitore.

Questa è anche una regola di risposta all'orale: prima si identifica il soggetto, poi la funzione, infine il procedimento. L'ordine evita formule generiche come "l'ente controlla e riscuote i tributi", che sovrappongono fasi diverse e non mostrano padronanza istituzionale.

Che cosa entra nel modulo

Entrano nel modulo M-FC02, in via principale:

- profili tributari e giuridico-tributari dell'Agenzia delle Entrate;
- profili collegati ai controlli fiscali e ai servizi fiscali;
- profili dell'Agenzia delle Entrate relativi a catasto, cartografia, estimo, osservatorio del mercato immobiliare e pubblicità immobiliare;
- profili amministrativo-tributari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- profili ADM su dogane, accise, giochi e monopoli;
- profili di assistente ADM quando il programma ha baricentro amministrativo-tributario;
- profili dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione collegati alla riscossione, al rapporto con il contribuente e alle procedure operative di pagamento, rateizzazione e sospensione.

Questa lista non va interpretata come elenco chiuso. Il criterio decisivo non è solo il nome del profilo, ma la funzione richiesta dal bando. Un profilo chiamato in modo generico può essere fiscale se il programma, le mansioni o le prove insistono su tributi, controlli, riscossione o dogane. Viceversa, un concorso bandito da una Agenzia fiscale può non essere davvero M-FC02 se il centro è informatico, ingegneristico, appalti o gestione del personale.

Che cosa resta fuori

Restano fuori dal perimetro principale di M-FC02, salvo richiami puntuali:

- profili ICT, cybersecurity, data science, intelligenza artificiale e sistemi informativi: rinvio prevalente a M-TR01 o al modulo digitale pertinente;
- profili su gare, contratti pubblici, procurement e appalti: rinvio prevalente al modulo sugli appalti e alla disciplina specialistica dei contratti pubblici;
- profili tecnico-ingegneristici puri, impiantistici, logistici o patrimoniali: rinvio al modulo tecnico corrispondente;
- concorsi di altri enti pubblici nazionali non fiscali, anche se contengono diritto tributario come materia secondaria;
- profili ministeriali generali, per i quali resta centrale M-FC01.

Il punto è pratico: un modulo specialistico non deve attrarre tutto. Deve riconoscere il proprio campo. Studiare fiscalità per un profilo informatico ADM può essere utile se il bando lo richiede, ma non trasforma quel concorso in un concorso fiscale in senso stretto. Lo stesso vale per un profilo appalti dell'Agenzia delle Entrate: l'ente è fiscale, ma la funzione concorsuale può essere altra.

SCHEMA 16.2 — SCEGLIERE IL PERIMETRO

Elemento	Lettura operativa
Dentro il percorso	AE tributario e territorio; ADM dogane, accise, giochi e monopoli; AdER riscossione.
Da valutare	Profili gestionali, risorse umane o misti: pesare il programma effettivo.
Altra specializzazione	ICT, appalti o tecnico puro richiedono il percorso corrispondente.

Sono categorie alternative: il nome dell'ente, da solo, non sceglie il programma.

Le tre porte di ingresso

AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate è la porta più ampia del modulo. Nei bandi rappresentativi degli ultimi anni compaiono profili numerosi e differenziati: funzionari tributari, profili giuridico-tributari, controlli fiscali, servizi fiscali, profili catastali, cartografici, estimativi e profili collegati alla pubblicità immobiliare.

La caratteristica comune è il rapporto tra disciplina tributaria e azione amministrativa. Il candidato deve saper leggere norme, procedimenti, adempimenti e servizi in modo integrato. Per un profilo tributario non basta memorizzare imposte, termini e definizioni. Occorre capire come l'Agenzia opera: orienta il contribuente, acquisisce dati, favorisce l'adempimento spontaneo, effettua controlli, gestisce atti, interpreta regole, applica procedure.

Nei profili territorio il centro cambia. Catasto, cartografia, estimo, mercato immobiliare e pubblicità immobiliare richiedono un lessico tecnico diverso. Il candidato non può usare lo stesso piano del funzionario tributario puro. Deve riconoscere i collegamenti con la funzione fiscale, ma deve anche presidiare la parte tecnico-estimativa e immobiliare indicata dal bando.

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli introduce una fiscalità diversa da quella più familiare al candidato medio. Qui contano dogane, accise, giochi, monopoli, controlli su flussi e operatori, circolazione delle merci, prodotti soggetti a imposizione specifica e mercati regolati.

Il candidato che prepara ADM con lo stesso schema usato per l'Agenzia delle Entrate sbaglia prospettiva. Il lessico cambia: dichiarazione doganale, controlli doganali, regimi, accise, autorizzazioni, operatori, giochi pubblici, monopoli. Anche il tipo di domanda cambia. Può essere più frequente il quesito applicativo: quale ufficio interviene, quale presupposto rileva, quale controllo si attiva, quale disciplina speciale prevale.

Questo non elimina il diritto amministrativo. Lo rende strumentale. Gli istituti generali servono a comprendere provvedimenti, controlli, procedimenti, responsabilità e organizzazione. Ma il punteggio competitivo si costruisce sulla parte doganale, accise, giochi e monopoli quando il bando la pone al centro.

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede una terza chiave. Il nucleo non è l'accertamento in senso stretto e non è la dogana. È la riscossione. Il candidato incontra cartelle, pagamenti, rateizzazioni, sospensioni, strumenti di relazione con il contribuente-debitore e regole operative che incidono direttamente sull'utenza.

Qui la preparazione deve unire tre piani: norma, procedura e servizio. Una risposta astratta può essere corretta in teoria ma insufficiente in prova se non mostra consapevolezza del rapporto con il debitore, della documentazione, dei termini, dei canali di pagamento, delle richieste di rateizzazione o sospensione e della gestione ordinata del front-office.

Nel profilo AdER, la domanda-trappola tipica consiste nel confondere accertamento e riscossione. L'accertamento riguarda la determinazione e il controllo del tributo; la riscossione riguarda la fase in cui il credito viene portato a pagamento secondo le regole previste. Le due aree dialogano, ma non sono la stessa cosa.

SCHEMA 16.3 — TRE FUNZIONI, TRE PREPARAZIONI

Elemento	Lettura operativa
AE	Tributi, servizi fiscali, accertamento, catasto e pubblicità immobiliare.
ADM	Dogane, accise, giochi, monopoli e controlli sui flussi.
AdER	Riscossione, pagamenti, rateizzazione e relazione con il debitore.

Condividere materie generali non significa avere le stesse priorità.

Profili e segnali da leggere nel bando

La seguente tabella serve come prima classificazione. Non sostituisce il bando, ma aiuta a leggerlo.

Segnale nel bando	Classificazione probabile	Cosa studiare con priorità
Funzionario tributario, giuridico-tributario, controlli fiscali, servizi fiscali	AE tributario	Diritto tributario, accertamento, adempimenti, servizi fiscali, amministrativo applicato.
Catasto, cartografia, estimo, OMI, pubblicità immobiliare	AE territorio/SPI	Catasto, estimo, pubblicità immobiliare, elementi fiscali collegati, amministrativo applicato.
Funzionario amministrativo-tributario ADM	ADM fiscale	Dogane, accise, giochi, monopoli, controlli, amministrativo.
Assistente ADM con programma amministrativo-tributario	ADM assistenti	Nozioni amministrative, dogane/accise/giochi secondo bando, procedure operative.

Segnale nel bando	Classificazione probabile	Cosa studiare con priorità
Addetto riscossione, sportello, rapporto contribuente-debitore	AdER riscossione	Riscossione, cartelle, pagamenti, rateizzazioni, sospensioni, front-office.
Risorse umane, organizzazione interna, gestione personale	Profilo gestionale con cautela	M-FC02 solo se il programma fiscale è significativo; altrimenti M-FC01 o modulo organizzativo.
ICT, AI, cybersecurity, dati, sistemi informativi	Fuori perimetro prevalente	Modulo digitale/tecnico; M-FC02 solo per contesto istituzionale.
Gare, appalti, contratti, procurement	Fuori perimetro prevalente	Modulo contratti pubblici; M-FC02 solo per inquadramento dell'ente.
Ingegneria, impianti, logistica tecnica, patrimonio immobiliare tecnico	Fuori perimetro prevalente	Modulo tecnico; eventuale fiscalità solo accessoria.

Questa tabella deve essere compilata a matita, non scolpita nella pietra. Ogni bando va letto nella sua formulazione effettiva. Il nome del profilo è un indizio; il programma d'esame è la prova.

Il nucleo comune non basta

I concorsi delle Agenzie fiscali condividono spesso materie comuni con altri concorsi pubblici: diritto amministrativo, diritto costituzionale, pubblico impiego, trasparenza, anticorruzione, privacy, inglese, informatica, logica o competenze trasversali. Queste materie non vanno sottovalutate. Sono il pavimento minimo della preparazione.

Il problema nasce quando il candidato le trasforma nel soffitto. Nei concorsi fiscali il pavimento comune non produce da solo vantaggio competitivo. Il vantaggio nasce dalla capacità di usare il nucleo comune dentro una funzione fiscale specifica.

Per esempio, il procedimento amministrativo va studiato anche per capire atti, controlli, comunicazioni, partecipazione, responsabilità e accesso agli atti. Ma in un profilo tributario queste categorie devono poi incontrare l'accertamento e i servizi fiscali. In un profilo ADM devono incontrare dogane, accise e controlli. In AdER devono incontrare riscossione, istanze del contribuente, rateizzazioni e sospensioni.

La formula è semplice:

NOTA

nucleo comune + delta fiscale = preparazione concorsuale utilizzabile.

Senza nucleo comune, la risposta è fragile. Senza delta fiscale, la risposta è generica.

SCHEMA 16.4 — DALLA BASE COMUNE ALLA PROVA

Elemento	Lettura operativa
Base	Amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, privacy, inglese e digitale.
Applicazione fiscale	Tributi, accertamento, dogane, riscossione o catasto secondo il bando.
Allenamento	Quiz, caso, orale o attività di sportello nel formato richiesto.

Collega i tre livelli per costruire una risposta pertinente al profilo.

Le materie che spostano il piano

Non tutte le materie del programma hanno lo stesso effetto organizzativo. Alcune possono essere studiate con una scansione ordinaria; altre cambiano il piano settimanale.

Materia o area	Perché incide sul piano	Rischio se trattata tardi
Diritto tributario	È spesso il centro dei profili AE e di molti profili fiscali.	Memorizzazione frettolosa, scarsa capacità applicativa.
Accertamento e controlli	Collega norma, potere amministrativo e rapporto con il contribuente.	Confusione tra definizioni, fasi e atti.
Adempimenti e servizi fiscali	Richiede concretezza operativa.	Risposte astratte, poco aderenti al lavoro reale.
Riscossione	È il cuore dei profili AdER e dialoga con tributi e procedura.	Confusione tra accertamento, pagamento, cartella, rateizzazione e sospensione.

Materia o area	Perché incide sul piano	Rischio se trattata tardi
Dogane	È area specialistica ADM, con lessico proprio.	Studio generico non trasferibile ai quesiti.
Accise, giochi e monopoli	Sono settori regolati con discipline specifiche.	Sottovalutazione di nozioni che possono decidere il punteggio.
Catasto, cartografia, estimo	Sono centrali nei profili territorio dell'AE.	Piano troppo giuridico e poco tecnico.
Contabilità aziendale, civile e commerciale	Ricorrono in alcuni profili e vanno pesate sul bando.	Accumulo disordinato di manuali non selezionati.

Il piano corretto non chiede di studiare tutto subito. Chiede di non rinviare ciò che definisce il profilo.

Dentro o fuori: la tabella di perimetro

Quando il bando è ambiguo, usa questa tabella.

Domanda	Se la risposta è sì	Decisione
L'ente è AE, ADM o AdER?	Il bando appartiene al mondo fiscale.	Procedi alla verifica del profilo.
Il profilo lavora su tributi, controlli, servizi fiscali, territorio, dogane, accise, giochi, monopoli o riscossione?	Il nucleo specialistico è fiscale.	Attiva M-FC02 come modulo principale.
Le materie fiscali sono presenti ma secondarie?	Il bando usa il contesto fiscale, ma il ruolo può essere altro.	M-FC02 come supporto, non come modulo guida.
Il centro del programma è ICT, appalti, tecnico-ingegneristico o risorse umane?	La funzione prevalente non è fiscale.	Attiva il modulo specialistico corrispondente.
Il bando riguarda un ente non fiscale con una materia tributaria accessoria?	La fiscalità è materia singola, non profilo.	Studia tributario come materia, non come percorso M-FC02.

Questa verifica evita due errori opposti: entrare nel modulo sbagliato e uscire dal modulo giusto. Entrambi costano tempo.

Il Bando Decoder fiscale

Ogni bando M-FC02 deve essere trasformato in una scheda. La scheda minima contiene questi campi.

Campo	Cosa scrivere
Ente	Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Codice profilo	Sigla o denominazione esatta usata dal bando.
Famiglia	AE tributario, AE territorio/SPI, ADM amministrativo-tributario, AdER riscossione, fuori perimetro o perimetro misto.
Prove	Quiz, prova scritta, orale, prova tecnico-pratica, prova situazionale, colloquio, eventuali titoli.
Materie comuni	Amministrativo, costituzionale, pubblico impiego, trasparenza, anticorruzione, privacy, inglese, informatica, logica.
Materie M-FC02	Tributario, accertamento, adempimenti, riscossione, dogane, accise, giochi, monopoli, catasto, estimo, pubblicità immobiliare.
Moduli da affiancare	M-FC01, M-TR01, M-TR02, M-TR03, M-FC03 o altri moduli, solo se il bando lo richiede.
Rischio principale	Genericità, sottovalutazione del tributario, confusione accertamento/riscossione, uso del modulo sbagliato.
Output	Piano di studio, tabella materie, diario errori, simulazioni mirate, domande da commissario.

Questa scheda deve essere prodotta prima di acquistare nuovi materiali o iniziare una programmazione settimanale. Un manuale scelto prima del decoder può essere buono in astratto e inutile per quel bando.

SCHEMA 16.5 — SCHEDA MINIMA DEL DECODER

Elemento	Lettura operativa
Ente e profilo	Annota amministrazione, codice e funzione.
Prove e materie	Distingui formato, programma comune e parte specialistica.
Rinvii	Individua eventuali parti ICT, appalti o tecniche.
Rischio	Segna perimetri incerti e materie decisive.
Output	Trasforma i dati in piano, diario e simulazione.

Come cambia la risposta in base all'ente

La stessa parola può assumere peso diverso nei tre ambienti.

"Controllo", in Agenzia delle Entrate, può richiamare l'attività di verifica degli adempimenti tributari e l'accertamento. In ADM può riguardare flussi doganali, merci, accise, giochi e monopoli. In AdER può assumere una dimensione più procedurale e documentale collegata alla riscossione e alla posizione del contribuente-debitore.

"Servizio al cittadino" non è una formula generica. In AE può significare assistenza fiscale, dichiarazioni, consultazioni, adempimenti e servizi catastali. In AdER può riguardare sportello, canali di pagamento, rateizzazione, sospensione e informazioni sulla posizione debitoria. In ADM può coinvolgere operatori economici e soggetti regolati.

"Procedimento" non va trattato come tema isolato. È la grammatica con cui la pubblica amministrazione opera; nei concorsi fiscali deve essere declinato sul procedimento concreto che il profilo incontra.

Questa elasticità è la differenza tra una risposta scolastica e una risposta professionale.

Cosa studiare prima

Nel primo ciclo di studio, il candidato deve proteggere tre blocchi.

Il primo blocco è il nucleo comune. Diritto amministrativo, principi costituzionali, pubblico impiego, trasparenza e anticorruzione restano necessari. Non vanno abbandonati per inseguire solo le materie fiscali.

Il secondo blocco è il nucleo fiscale del profilo. Per AE tributario sarà diritto tributario con accertamento, adempimenti e servizi fiscali. Per AE territorio saranno catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare. Per ADM saranno dogane, accise, giochi e monopoli. Per AdER sarà riscossione.

Il terzo blocco è la prova. Un programma identico cambia se la prova è a quiz, scritta argomentativa, orale o situazionale. Il quiz richiede ripetizione, differenze secche e trappole. L'orale richiede definizioni ordinate e collegamenti. Il caso pratico richiede procedura, priorità, linguaggio e decisione.

La sequenza non è "prima tutto il diritto amministrativo, poi tutto il tributario". È alternanza controllata: comune, fiscale, domanda. Ogni settimana deve contenere almeno una verifica sul nucleo che decide il profilo.

Esempio di lettura: bando AE tributario

Immagina un bando dell'Agenzia delle Entrate per funzionari tributari o giuridico-tributari. La prima tentazione è aprire un manuale generale da concorsi pubblici e procedere per materie comuni. Questo approccio produce una base, ma non costruisce ancora il profilo.

La lettura corretta è diversa:

- ente: Agenzia delle Entrate;
- famiglia: AE tributario;
- funzione: entrate, servizi fiscali, accertamento, rapporto con il contribuente;
- materie comuni: amministrativo, costituzionale, pubblico impiego e discipline generali indicate dal bando;
- materie specialistiche: tributario, adempimenti, controlli, accertamento, eventuali elementi di civile, commerciale, contabilità o economia se indicati;
- rischio: trattare il tributario come capitolo finale;
- output: piano settimanale che inserisce subito tributario e domande applicative.

La domanda-guida diventa: "Come uso le categorie generali dell'amministrativo per rispondere a una funzione fiscale dell'Agenzia delle Entrate?". Se non sai rispondere, stai ancora studiando in modo generico.

Esempio di lettura: bando ADM

Immagina un bando dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per funzionari o assistenti amministrativo-tributari. La presenza della parola "tributario" non autorizza a replicare automaticamente il piano AE.

La scheda deve evidenziare:

- ente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- famiglia: ADM amministrativo-tributario;
- funzione: dogane, accise, giochi, monopoli, controlli su flussi e operatori;
- materie comuni: amministrativo e organizzazione pubblica secondo bando;
- materie specialistiche: dogane, accise, giochi, monopoli, eventuali riferimenti europei o settoriali;
- rischio: studiare solo tributario interno e ignorare il lessico doganale;
- output: glossario specialistico e simulazioni su differenze tra aree.

Qui il candidato deve costruire un vocabolario specifico. Senza vocabolario, anche una buona conoscenza generale si disperde.

Esempio di lettura: bando AdER

Immagina un bando per addetti alla riscossione. La parola decisiva è riscossione. Il candidato deve concentrarsi sul passaggio dal credito alla gestione del pagamento e del rapporto con il contribuente-debitore.

La scheda deve indicare:

- ente: Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- famiglia: AdER riscossione;
- funzione: cartelle, pagamenti, rateizzazioni, sospensioni, canali di relazione con l'utenza;
- materie comuni: amministrativo, rapporto di lavoro, trasparenza, privacy e competenze trasversali secondo bando;
- materie specialistiche: riscossione e procedure operative;
- rischio: confondere riscossione e accertamento;
- output: mappe procedurali e casi di sportello.

In questo sottopercorso è particolarmente importante il linguaggio. La risposta deve essere giuridicamente corretta, ma anche comprensibile in un contesto di servizio.

Caso guidato

Un candidato trova tre bandi aperti nello stesso periodo.

Il primo riguarda funzionari tributari dell'Agenzia delle Entrate. Il secondo riguarda assistenti amministrativo-tributari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il terzo riguarda un profilo ICT presso una Agenzia fiscale.

Se il candidato usa un solo piano, fallisce la classificazione. Deve invece procedere così.

Per il primo bando attiva M-FC02 come modulo principale, sottopercorso AE tributario. Il piano deve proteggere diritto tributario, adempimenti, accertamento, servizi fiscali e materie comuni. Il rischio è studiare tanto amministrativo e arrivare tardi sul tributario.

Per il secondo bando attiva M-FC02 come modulo principale, sottopercorso ADM. Il piano deve spostarsi su dogane, accise, giochi, monopoli e controlli. Il rischio è pensare che "tributario" significhi sempre lo stesso programma.

Per il terzo bando non attiva M-FC02 come modulo principale. L'ente è fiscale, ma il profilo è ICT. Il modulo fiscale può servire per capire il contesto istituzionale, ma la preparazione vera richiede il modulo tecnico-digitale pertinente.

La decisione corretta non dipende dall'interesse personale del candidato. Dipende dalla funzione descritta dal bando.

Da sapere in 5 righe

1. M-FC02 copre i concorsi con baricentro fiscale: AE, ADM e AdER.
2. Il nome dell'ente non basta: contano profilo, mansioni, prove e programma.
3. Il nucleo comune è necessario, ma il vantaggio nasce dal delta fiscale.
4. AE, ADM e AdER richiedono lessico e priorità diverse.
5. I profili ICT, appalti e tecnico-ingegneristici puri vanno rinviati al modulo specialistico corretto.

Domanda da commissario

Domanda. Perché un concorso presso una Agenzia fiscale non deve essere preparato automaticamente come un concorso amministrativo generale?

Risposta guida. Perché il bando delle Agenzie fiscali collega le materie comuni a funzioni specialistiche. Il diritto amministrativo, il pubblico impiego e le regole generali restano importanti, ma devono essere applicati a tributi, controlli, servizi fiscali, dogane, accise, giochi, monopoli, catasto o riscossione. La preparazione corretta parte dall'ente e dal profilo, individua il nucleo comune, riconosce il delta fiscale e costruisce esercizi coerenti con le prove previste.

La risposta diventa più forte se aggiungi un esempio: Agenzia delle Entrate, ADM e AdER non usano lo stesso linguaggio operativo. Un profilo tributario AE, un profilo ADM e un addetto alla riscossione condividono categorie amministrative, ma non la stessa funzione.

Domanda-trappola

Domanda. Se il bando è pubblicato da una Agenzia fiscale, il modulo M-FC02 è sempre il modulo principale?

Risposta corretta. No. L'ente è un indizio, non la prova definitiva. Se il profilo e il programma sono fiscali, M-FC02 è il modulo principale. Se invece il centro è ICT, appalti, tecnico-ingegneristico, gestione del personale o altra area specialistica, M-FC02 può servire solo come inquadramento. Il modulo principale va scelto in base alla funzione concorsuale.

Perché è una trappola. La domanda confonde appartenenza istituzionale e contenuto del profilo. Nei concorsi pubblici conta il bando concreto, non l'etichetta esterna.

Errore tipico

L'errore più frequente è iniziare dal materiale disponibile invece che dal bando.

Il candidato ha un manuale di diritto amministrativo, una banca dati generale e qualche schema di tributario. Li usa in quest'ordine, perché sono già pronti. Dopo alcune settimane conosce meglio le materie comuni, ma non ha ancora capito se il suo concorso è AE tributario, AE territorio, ADM o AdER. Quando arriva alle materie specialistiche, le tratta come aggiunta finale.

La correzione è semplice ma esigente: prima compili il Bando Decoder fiscale, poi scegli il materiale. Il materiale non guida il bando. Il bando guida il materiale.

Mini-esercizio

Prendi un bando fiscale reale o simulato e compila questa scheda.

Campo	Risposta
Ente	
Codice profilo	
Famiglia M-FC02	
Prove previste	
Tre materie comuni	
Tre materie specialistiche	
Moduli da affiancare	
Primo rischio di perimetro	

Campo	Risposta
Prima azione di studio entro 48 ore	

Poi controlla la coerenza con questa domanda finale:

NOTA

Se dovessi spiegare in un minuto che lavoro andrai a preparare, sapresti distinguere ente, funzione e materie decisive?

Se la risposta è no, non iniziare ancora il piano settimanale. Torna al bando.

Diario dei rischi di perimetro

Nel modulo M-FC02 devi tenere un diario breve dei rischi. Non è un diario emotivo. È uno strumento tecnico.

Scrivi una riga ogni volta che incontri uno di questi segnali:

- sto studiando una materia comune senza collegarla alla funzione fiscale;
- sto rinviando tributario, dogane, riscossione o catasto perché mi sembrano più difficili;
- sto usando lo stesso piano per AE e ADM;
- sto confondendo accertamento e riscossione;
- sto preparando un profilo ICT, appalti o tecnico come se fosse fiscale;
- non so dire quale output produrrà la sessione di studio.

Accanto a ogni riga indica la correzione: tabella, glossario, caso, quiz mirato, ripasso comparativo, rinvio ad altro modulo. Il rischio non va solo riconosciuto. Va trasformato in azione.

Checklist operativa finale

Prima di passare al capitolo successivo, verifica questi punti.

- Ho identificato l'ente: AE, ADM o AdER.
- Ho letto il profilo esatto, non solo il titolo del concorso.
- Ho distinto materie comuni e materie specialistiche.
- Ho capito se M-FC02 è modulo principale o modulo di supporto.
- Ho individuato eventuali rinvii a moduli digitali, appalti, tecnici o ministeriali.
- Ho scritto il rischio principale del mio bando.
- Ho prodotto una scheda Bando Decoder fiscale.
- Ho fissato una prima sessione sul nucleo specialistico, non solo sulle materie comuni.

Se manca uno di questi punti, il capitolo non è ancora stato usato. È stato solo letto.

Riferimenti essenziali

D.Lgs. 300/1999, artt. 57 e seguenti; D.L. 193/2016, art. 1; bandi e avvisi pubblicati nei portali istituzionali AE, ADM, AdER e inPA.

Bando Decoder fiscale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Orientamento del capitolo

OBIETTIVO

Trasformare un bando AE, ADM o AdER in piano di studio: codice profilo, prove, materie base, materie M-FC02, materie da rinviare e output di allenamento.

NUCLEI

- Lettura di ente, profilo, codice e prove.
- Identificazione di TRIB, SPI, FT, ADM/FAMM, assistenti ADM e AdER.
- Materie killer e materie accessorie.
- Rinvii a M-TR01, M-TR02, M-TR03 e M-FC03.

OUTPUT OPERATIVO

Scheda Bando Decoder compilabile, griglia priorità, schema "studio subito/studio dopo/verifico sul bando".

Dal bando al piano di studio

Il Bando Decoder generale del Metodo BANDO diventa qui uno strumento specialistico per Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate-Riscossione. La scheda collega le informazioni del bando alle priorità di studio e agli output di allenamento.

Percorso operativo

APERTURA EDITORIALE

Il capitolo precedente ti ha dato la mappa delle Agenzie fiscali. Questo capitolo fa un passo ulteriore: prende un bando concreto e lo trasforma in un piano di lavoro.

Nei concorsi fiscali il bando contiene una sequenza di segnali: ente, codice profilo, famiglia professionale, prove, soglie, programma, eventuali allegati, rinvii a portali ufficiali, titoli, sedi e comunicazioni successive. Letti separatamente, questi dati restano informazioni sparse. Il metodo li trasforma in decisioni.

Il Bando Decoder fiscale organizza questo passaggio. Non sostituisce il bando e non pretende di indovinare il programma. Chiede al candidato di fissare per iscritto che cosa il bando richiede, che cosa va studiato subito e quali dati devono essere verificati prima di investire tempo o denaro.

La differenza è pratica. Un candidato generico legge "diritto tributario" e apre un manuale. Un candidato che usa il Decoder fiscale capisce prima se il profilo è tributario, territorio/SPI, doganale, riscossione, assistente amministrativo-tributario, tecnico, digitale o fuori perimetro. Solo dopo sceglie materiali, esercizi e calendario.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper compilare una scheda Bando Decoder fiscale per un bando AE, ADM o AdER.

In particolare, devi saper:

- individuare ente, codice profilo, famiglia M-FC02 e prove previste;
- distinguere materie comuni, materie fiscali specialistiche e materie da rinviare ad altri moduli;
- riconoscere i segnali tipici di profili TRIB, SPI, tecnici/territorio, ADM/FAMM, assistenti ADM e AdER;
- classificare le materie in "studio subito", "studio dopo" e "verifico sul bando";
- trasformare la lettura del bando in output: quiz, risposta scritta, caso, orale, glossario, diario errori o checklist.

Il risultato non è una bella scheda compilata. Il risultato è una prima settimana di studio più lucida.

COSA CAMBIA RISPETTO AL DECODER GENERALE

Il Bando Decoder generale del Metodo BANDO, sviluppato nel libro principale, vale per qualsiasi concorso pubblico: requisiti, domanda, prove, materie, punteggi, calendario, rischi e decisione finale.

Il Decoder fiscale aggiunge un livello specialistico. Nei concorsi M-FC02 non basta scrivere "Agenzia fiscale" o "diritto tributario". Devi capire quale funzione fiscale viene selezionata.

La domanda operativa è questa:

NOTA

questo bando mi sta chiedendo di preparare un profilo AE, ADM, AdER o un profilo bandito da una Agenzia fiscale ma centrato su altro?

Da questa risposta dipende il piano. Un profilo tributario AE, un profilo servizi di pubblicità immobiliare, un assistente ADM e un addetto alla riscossione possono condividere materie comuni, ma non hanno lo stesso baricentro. Il Decoder fiscale impedisce di appiattirli in un unico programma indistinto.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Fase BANDO	Domanda sul bando fiscale	Decisione prodotta
B - Bando	Quale ente assume, quale profilo, con quale codice e quali prove?	Identità del concorso e famiglia M-FC02.
A - Aree	Quali aree comuni e quali aree fiscali compaiono nel programma?	Separazione tra nucleo base, delta fiscale e rinvii.
N - Nuclei	Quali nuclei decidono il punteggio per quel profilo?	Priorità: studio subito, studio dopo, verifica.
D - Diario	Quali dubbi, scadenze, comunicazioni e rischi devo monitorare?	Diario bando, diario errori e alert ufficiali.
O - Output	Che cosa devo produrre per allenarmi sulla prova?	Quiz, casi, risposte orali, schemi, glossario, simulazioni.

Il Decoder fiscale non parte da quello che ti piace studiare. Parte da quello che il bando rende inevitabile.

SCHEMA 17.1 — IL DECODER FISCALE

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Ente, codice, prove e scadenze ufficiali.
A — Aree	Base comune e parte fiscale.
N — Nuclei	Tributi, dogane, riscossione e catasto richiesti.
D — Diario	Dubbi da verificare ed errori ricorrenti.
O — Output	Quiz, caso, orale o checklist coerenti con il bando.

LE CINQUE REGOLE DI COMPILAZIONE

1. USA SEMPRE LA FONTE UFFICIALE

La scheda va compilata dal bando, dall'avviso, dagli allegati e dai canali ufficiali indicati. Le sintesi online possono aiutare a orientarti, ma non sono la base della decisione.

Se un dato non è chiaro, non riempire il campo a memoria. Scrivi da verificare e indica dove andrai a controllare: bando, allegato, pagina concorsi dell'ente, portale inPA, comunicazione ufficiale successiva.

2. NON DEDURRE IL PROFILO SOLO DAL NOME DELL'ENTE

Il fatto che il bando sia collegato ad AE, ADM o AdER non basta. Conta il profilo. Un concorso presso una Agenzia fiscale può avere baricentro tributario, doganale, riscossione, tecnico, digitale, gestionale, appalti o altro.

Il modulo M-FC02 è principale quando il centro è fiscale. Diventa supporto quando il centro è un'altra funzione.

3. LEGGI CODICE E DENOMINAZIONE INSIEME

Nei bandi rappresentativi del perimetro M-FC02 ricorrono sigle, codici o denominazioni che orientano il candidato: profili tributari, giuridico-tributari, servizi di pubblicità immobiliare, funzioni tecniche, profili amministrativo-tributari ADM, assistenti ADM, addetti riscossione AdER.

Il codice non va interpretato da solo. Va sempre letto con la descrizione del profilo e con il programma. Se il bando usa sigle come TRIB, SPI, FT, ADM/FAMM o denominazioni equivalenti, il candidato deve trascrivere il significato esatto indicato dal bando e non affidarsi a memoria o passaparola.

4. CLASSIFICA LE MATERIE PER FUNZIONE, NON PER ABITUDINE

Diritto amministrativo, costituzionale, pubblico impiego, trasparenza, anticorruzione, privacy, inglese e informatica possono comparire in molti concorsi. Nel Decoder fiscale vanno segnate come nucleo comune, non come unica preparazione.

Le materie M-FC02 sono quelle che danno forma al profilo: tributario, accertamento, adempimenti, riscossione, dogane, accise, giochi, monopoli, catasto, pubblicità immobiliare, estimo, contabilità aziendale, civile e commerciale quando il bando li richiede.

5. OGNI RIGA DEVE PRODURRE UN OUTPUT

Una riga del Decoder non è completa finché non genera un'azione. Se scrivi "prova a quiz", devi prevedere quiz a tempo e diario errori. Se scrivi "orale", devi prevedere risposte da due minuti. Se scrivi "dogane", devi prevedere glossario specialistico. Se scrivi "riscossione", devi prevedere mappe procedurali e casi di sportello.

PAGINA 1 - IDENTITÀ FISCALE DEL BANDO

Compila questa pagina appena apri il bando.

Campo	Che cosa scrivere
Ente	AE, ADM, AdER o altra amministrazione collegata.
Fonte ufficiale	Bando, avviso, allegato, pagina ente, inPA o altro canale ufficiale.
Codice profilo	Sigla o codice esatto, senza abbreviazioni inventate.
Denominazione profilo	Formula completa usata dal bando.
Famiglia M-FC02	AE tributario, AE territorio/SPI, ADM amministrativo-tributario, assistente ADM, AdER riscossione, perimetro misto, fuori perimetro.
Prove	Preselettiva, quiz, scritto, teorico-pratica, orale, situazionale, titoli.
Scadenze	Domanda, avvisi, calendario prove se disponibili.
Canali da monitorare	Sito ente, inPA, pagina concorsi, comunicazioni indicate nel bando.

Il campo più importante è "Famiglia M-FC02". Se resta vago, il piano sarà vago. Scrivi una classificazione provvisoria, poi correggila quando leggi programma e prove.

PAGINA 2 - LETTURA DEL CODICE PROFILO

Il codice profilo è spesso il punto in cui il bando diventa concreto. Non è una decorazione amministrativa. Serve a distinguere percorsi che, letti superficialmente, sembrano uguali.

Segnali fiscali principali:

Segnale nel bando	Famiglia probabile	Prima domanda da farti
TRIB, tributario, giuridico-tributario, controlli fiscali, servizi fiscali	AE tributario	Il programma insiste su imposte, accertamento, adempimenti o servizi al contribuente?
SPI, pubblicità immobiliare, catasto, cartografia, estimo, OMI	AE territorio/SPI	Il profilo richiede competenze tecnico-immobiliari oltre al nucleo amministrativo?

Segnale nel bando	Famiglia probabile	Prima domanda da farti
FT o profili tecnici AE	AE tecnico/territorio o perimetro misto	Il centro è fiscale-territoriale o tecnico puro?
ADM, FAMM, amministrativo-tributario, dogane, accise, giochi, monopoli	ADM fiscale	Il programma richiede lessico doganale, accise, giochi o monopoli?
Assistente ADM	ADM assistenti	Il bando chiede nozioni operative e amministrativo-tributarie o un profilo diverso?
AdER, addetto riscossione, rapporto contribuente-debitore	AdER riscossione	Il centro è cartella, pagamento, rateizzazione, sospensione o front-office?

Segnali di rinvio ad altro modulo:

Segnale nel bando	Famiglia probabile	Prima domanda da farti
ICT, AI, cybersecurity, sistemi informativi, dati	Fuori perimetro prevalente	Serve M-TR01 come modulo principale?
Gare, appalti, procurement, contratti	Fuori perimetro prevalente	Serve M-TR02 o il percorso contratti?
Ingegneria, impianti, logistica tecnica, sicurezza tecnica	Fuori perimetro prevalente	Serve M-TR03 o altro modulo tecnico?

La tabella non sostituisce il bando, ma obbliga a rispondere alla domanda decisiva: che cosa seleziona davvero il codice profilo?

SCHEMA 17.2 — DAL CODICE AL PROGRAMMA

Elemento	Lettura operativa
1. Ente	Identifica AE, ADM o AdER.
2. Codice	Leggi sigla e descrizione del profilo, senza dedurre tutto dalla sigla.

Elemento	Lettura operativa
3. Programma	Separa materie comuni, fiscali e di altra specializzazione.
4. Percorso	Decidi se il percorso fiscale guida lo studio o offre solo un supporto.

La funzione richiesta e il programma verificano l'ipotesi suggerita dal codice.

PAGINA 3 - PROVE E CONSEGUENZE SULLO STUDIO

Nei concorsi fiscali, la forma della prova cambia il modo di studiare la stessa materia.

Prova indicata	Conseguenza pratica	Output minimo
Quiz o prova scritta a risposta chiusa	Servono ripetizione, esclusione delle alternative, differenze secche, gestione del tempo.	Sessioni a tempo e diario errori.
Scritto teorico o risposta sintetica	Serve costruire definizione, funzione, riferimento, esempio e chiusura.	Schemi di risposta per materie killer.
Teorico-pratica o caso	Serve ragionare su soggetti, procedimento, documento, vincolo e decisione.	Griglia caso fiscale.
Orale	Serve spiegare con ordine e collegare materia comune e funzione fiscale.	Risposte da due minuti e domande da commissario.
Prova situazionale o competenze trasversali	Serve rispondere con legalità, servizio, imparzialità, riservatezza e responsabilità.	Gerarchia di scelta e casi comportamentali.
Titoli o esperienze	Serve controllare documenti e dichiarazioni.	Checklist titoli e ricevute.

Se la prova è a quiz, non basta leggere tributario. Devi trasformarlo in domande, definizioni, differenze e trappole. Se la prova è orale, non basta sapere la disciplina: devi saperla spiegare come funzionario o addetto che comprende il contesto dell'ente.

SCHEMA 17.3 — ALLENAMENTO PER TIPO DI PROVA

Elemento	Lettura operativa
Quiz	Precisione, tempo, differenze tra istituti; diario degli errori.
Scritto	Definizione, funzione ed esempio; schema di risposta.
Caso	Fatti, soggetti, vincoli e decisione; griglia ragionata.
Orale	Lessico e collegamenti; risposta breve cronometrata.
Situazionale	Ruolo, servizio e legalità; motivazione della scelta.
Titoli	Documenti, requisiti e ricevute; checklist.

Le righe sono formati differenti, non fasi obbligatorie della stessa selezione.

PAGINA 4 - MATERIE COMUNI, M-FC02 E RINVII

Questa è la pagina che impedisce la dispersione.

Tipo di materia	Esempi	Come trattarla nel piano
Nucleo comune	Amministrativo, costituzionale, pubblico impiego, trasparenza, anticorruzione, privacy, inglese, informatica.	Base necessaria, da collegare al profilo fiscale.
M-FC02 centrale	Tributario, accertamento, adempimenti, riscossione, dogane, accise, giochi, monopoli, catasto, estimo, pubblicità immobiliare.	Studio subito se definisce il profilo.
M-FC02 di supporto	Civile, commerciale, contabilità aziendale, economia d'impresa, reati tributari, diritto UE fiscale, se indicati.	Studio dopo i nuclei centrali o in blocchi mirati.
Rinvio M-TR01	ICT, AI, cybersecurity, big data, sistemi informativi.	Modulo digitale come guida; M-FC02 solo per contesto.

Tipo di materia	Esempi	Come trattarla nel piano
Rinvio M-TR02	Gare, appalti, contratti, PNRR, fondi UE.	Modulo appalti/PNRR come guida.
Rinvio M-TR03	Profili tecnico-ingegneristici puri, impianti, logistica tecnica.	Modulo tecnico come guida.
Rinvio M-FC03 o altro	EPNE non fiscali o funzioni centrali non fiscali.	M-FC02 non è modulo principale.

Lo scopo è mettere ogni materia nel posto giusto, non ridurre lo studio.

PAGINA 5 - GRIGLIA PRIORITÀ

Dopo aver letto il programma, compila la griglia.

Materia o blocco	Categoria	Motivo	Prima azione
	Studio subito	Definisce il profilo o compare nella prova decisiva.	
	Studio subito		
	Studio dopo	Serve, ma non è il baricentro iniziale.	
	Studio dopo		
	Verifico sul bando	Campo dubbio, rinvio, allegato o materia descritta in modo ambiguo.	
	Verifico sul bando		

La classificazione va fatta con severità. Se tutto è "studio subito", il Decoder non sta funzionando. Studiare subito significa proteggere i nuclei che, senza una base iniziale, rendono fragile tutto il resto.

SCHEMA "STUDIO SUBITO / STUDIO DOPO / VERIFICO SUL BANDO"

Usa questo schema come filtro finale.

Decisione	Quando usarla	Esempio nel perimetro M-FC02
Studio subito	La materia definisce il profilo o la prova principale.	Tributario per AE tributario; dogane/accise per ADM; riscossione per AdER; catasto/estimo per profili territorio.
Studio dopo	La materia completa il profilo ma non decide il primo ciclo.	Civile, commerciale, contabilità aziendale o economia, se presenti ma non centrali nella prima prova.
Verifico sul bando	Il dato dipende da allegati, codici profilo, comunicazioni o testo puntuale.	Sigle profilo, programmi separati per codice, banca dati, prova situazionale, titoli, date, soglie.
Rinvio ad altro modulo	Il baricentro non è fiscale.	ICT, appalti, tecnico-ingegneristico puro, EPNE non fiscali.

Questa tabella è utile soprattutto quando il tempo è poco. Non risolve il problema al posto tuo, ma ti impedisce di chiamare "priorità" tutto ciò che ti mette ansia.

SCHEMA 17.4 — QUATTRO PRIORITÀ POSSIBILI

Elemento	Lettura operativa
Studio subito	Nuclei decisivi per profilo, prova o comprensione delle altre materie.
Studio dopo	Contenuti utili al completamento del programma.
Verifico	Sigle, allegati, soglie, banca dati e avvisi ufficiali.
Cambio percorso	Il programma prevalente appartiene a ICT, contratti o ambito tecnico.

La priorità dipende dal bando concreto; nessuna materia è secondaria per definizione.

COME LEGGERE UN BANDO AE TRIBUTARIO

Nel sottopercorso AE tributario il Decoder deve far emergere tre dati: profilo, diritto tributario e rapporto con il contribuente.

Compila prima i campi di identificazione:

Campo	Lettura operativa
Famiglia	AE tributario o giuridico-tributario.
Funzione	Entrate tributarie, servizi fiscali, compliance, controlli, accertamento, assistenza al contribuente.
Materie comuni	Amministrativo, costituzionale, pubblico impiego e discipline generali indicate dal bando.

Poi traduci il profilo in priorità di studio:

Campo	Lettura operativa
Materie M-FC02	Tributario, accertamento, adempimenti, eventuali elementi di civile, commerciale, contabilità o economia se previsti.
Rischio	Studiare tanto amministrativo e arrivare tardi sul tributario.
Output	Quiz tributari, schemi su accertamento/adempimenti, risposte orali su funzione dell'Agenzia.

La domanda guida è: "Sto preparando un funzionario generico o un profilo che lavora dentro la funzione fiscale dell'Agenzia delle Entrate?".

COME LEGGERE UN BANDO AE TERRITORIO/SPI

Nei profili territorio, servizi di pubblicità immobiliare, catasto, cartografia, estimo o OMI, il rischio è usare lo stesso piano del profilo tributario puro.

Il Decoder deve evidenziare:

- quale parte del programma è giuridico-amministrativa;
- quale parte riguarda territorio, catasto, pubblicità immobiliare, estimo o mercato immobiliare;
- se il profilo richiede competenze tecniche o economico-estimative;
- quali materie vanno collegate al capitolo 27 del modulo M-FC02.

Il primo output non deve essere solo una lista di norme. Deve essere una mappa "immobile, dato, valore, pubblicità, servizio, funzione fiscale". Senza questa mappa, il candidato rischia di rispondere con categorie tributarie generiche a un profilo che chiede un linguaggio diverso.

COME LEGGERE UN BANDO ADM

Nel sottopercorso ADM il candidato deve evitare un errore preciso: pensare che "tributario" significhi automaticamente programma AE.

Per ADM il Decoder deve chiedere:

Campo	Lettura operativa
Funzione	Dogane, accise, giochi, monopoli, controlli su flussi e operatori.
Lessico da costruire	Merce, dichiarazione, operatore economico, accisa, gioco pubblico, monopolio, controllo, autorizzazione.

Campo	Lettura operativa
Materie comuni	Amministrativo e organizzazione pubblica nei limiti del bando.
Materie specialistiche	Dogane, accise, giochi, monopoli e disciplina settoriale indicata.
Rischio	Studiare diritto tributario interno ignorando il vocabolario doganale e regolatorio.
Output	Glossario ADM, schemi per differenze, quiz mirati, domande orali su funzione e controlli.

L'output più utile nelle prime settimane è spesso un glossario ragionato. Non un elenco di parole, ma una tabella con termine, funzione, esempio di domanda e rischio di confusione.

COME LEGGERE UN BANDO PER ASSISTENTI ADM

Per gli assistenti ADM il Decoder deve mantenere un taglio ancora più operativo. Il candidato deve chiedersi: il bando sta cercando un profilo amministrativo-tributario, un supporto operativo, un profilo tecnico o altro?

Se il programma ha baricentro amministrativo-tributario, M-FC02 resta modulo principale. Se invece il profilo è tecnico, informatico o logistico, il modulo fiscale può diventare solo cornice.

Nel caso assistenti, il primo ciclo di studio deve essere molto concreto:

- nozioni amministrative richieste dal bando;
- lessico doganale, accise, giochi o monopoli se presenti;
- prove a quiz o scritte secondo programma;
- diario errori per termini simili;
- checklist su requisiti, domanda e comunicazioni ufficiali.

Il candidato deve uscire dal Decoder sapendo quale parte del programma richiede memoria e quale richiede comprensione del lavoro d'ufficio.

COME LEGGERE UN BANDO ADER

Per Agenzia delle Entrate-Riscossione la parola centrale è riscossione. Il Decoder deve impedire la confusione con l'accertamento.

Campo	Letture operativa
Famiglia	AdER riscossione.
Funzione	Cartelle, pagamenti, rateizzazioni, sospensioni, rapporto con contribuente/debitore, front-office.
Materie comuni	Amministrativo, pubblico impiego, privacy, trasparenza e competenze trasversali se previste.
Materie specialistiche	Riscossione e procedure operative collegate al rapporto con l'utenza.
Rischio	Rispondere come se il profilo fosse accertamento AE.
Output	Mappe procedurali, casi di sportello, risposte brevi su pagamento, rateizzazione e sospensione.

Nel sottopercorso AdER la preparazione deve essere giuridica e di servizio. Una risposta corretta conosce la regola e sa collocarla in un rapporto ordinato con il contribuente-debitore.

QUANDO M-FC02 NON È IL MODULO PRINCIPALE

Il Decoder fiscale deve anche dire quando fermarsi.

Se il bando riguarda ICT, cybersecurity, intelligenza artificiale, sistemi informativi o dati, il modulo principale è digitale. Se riguarda gare, procurement, contratti o PNRR, il modulo principale è quello su appalti e fondi. Se riguarda ingegneria, impianti o logistica tecnica, il modulo principale è tecnico. Se riguarda un ente non fiscale e contiene solo una materia tributaria accessoria, M-FC02 non guida il percorso.

Riconoscere questi casi mantiene M-FC02 nel suo campo specialistico e impedisce di usarlo come guida per profili di altra natura.

SCHEMA BANDO DECODER FISCALE

Compila questa scheda per ogni bando M-FC02.

Sezione	Campo	Risposta
Identità	Ente	
Identità	Fonte ufficiale consultata	
Identità	Codice profilo	
Identità	Denominazione esatta	
Classificazione	Famiglia M-FC02	
Classificazione	M-FC02 principale o supporto	
Prove	Prove previste	
Prove	Prova che decide il piano	
Materie	Tre materie comuni	
Materie	Tre materie specialistiche	
Materie	Materie da rinviare ad altri moduli	
Priorità	Studio subito	
Priorità	Studio dopo	
Priorità	Verifico sul bando	
Rischi	Rischio principale	
Output	Primo output entro 72 ore	
Diario	Canali da monitorare	

Questa scheda deve restare breve. Se diventa una copia del bando, hai perso lo scopo. Il Decoder non è archivio. È una macchina per decidere.

CASO GUIDATO

Luca trova tre procedure rappresentative del mondo fiscale.

La prima riguarda un profilo giuridico-tributario dell'Agenzia delle Entrate. La seconda riguarda assistenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La terza riguarda addetti alla riscossione.

Luca non apre subito tre manuali. Compila tre Decoder.

Nel primo Decoder scrive: ente AE, famiglia AE tributario, nucleo fiscale centrale. Le materie comuni restano importanti, ma il primo ciclo deve includere subito diritto tributario, accertamento, adempimenti e domande applicative. Il rischio è arrivare al tributario dopo settimane di studio generale.

Nel secondo Decoder scrive: ente ADM, famiglia da verificare tra amministrativo-tributario e assistenti ADM. Cerca nel bando se compaiono dogane, accise, giochi, monopoli e controlli. Se compaiono, il primo output è un glossario specialistico più quiz mirati. Il rischio è copiare il piano AE e ignorare il lessico ADM.

Nel terzo Decoder scrive: ente AdER, famiglia riscossione. Il nucleo non è l'accertamento, ma la gestione del credito in fase di riscossione e il rapporto con il contribuente-debitore. Il primo output è una mappa procedurale con cartella, pagamento, rateizzazione, sospensione e canali di relazione.

SCHEMA 17.5 — TRE ESEMPI DI DECODER

Elemento	Lettura operativa
AE tributario	Tributi, accertamento e adempimenti; evitare una preparazione solo generale.
ADM	Dogane, accise, giochi e monopoli; evitare di copiare il piano AE.
AdER	Riscossione, pagamenti e rateizzazione; distinguere dalla fase impositiva.

Una base comune sostiene tre piani specialistici differenti.

Dopo due ore Luca non ha ancora studiato pagine di teoria. Però ha evitato l'errore più costoso: trattare tre bandi fiscali come se fossero lo stesso concorso.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. Il Bando Decoder fiscale trasforma il bando AE, ADM o AdER in piano di studio.
2. Ente, codice profilo, prove e programma vanno letti insieme.
3. Le materie comuni sono base, ma il delta fiscale decide il profilo.
4. TRIB, SPI, FT, ADM/FAMM, assistenti ADM e AdER richiedono classificazioni diverse, sempre da verificare sul bando.
5. Ogni campo compilato deve produrre un output: quiz, caso, orale, glossario, diario o checklist.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda. Perché nei concorsi delle Agenzie fiscali non basta copiare l'elenco delle materie dal bando?

Risposta guida. Perché l'elenco delle materie non mostra da solo il baricentro del profilo. Il candidato deve collegare ente, codice profilo, prove e programma. In Agenzia delle Entrate il profilo può essere tributario o territorio/SPI; in ADM può riguardare dogane, accise, giochi o monopoli; in AdER il centro è la riscossione. Le materie comuni restano necessarie, ma devono essere integrate con il delta fiscale che il bando rende decisivo. Il Bando Decoder serve a trasformare questa lettura in priorità di studio e output di allenamento.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda. Se nel bando compare diritto tributario, il concorso rientra sempre nel modulo M-FC02 come modulo principale?

Risposta corretta. No. Diritto tributario può essere materia centrale, materia di supporto o materia accessoria. M-FC02 è modulo principale quando il profilo ha baricentro fiscale: AE tributario, territorio/SPI, ADM fiscale, assistenti ADM con programma amministrativo-tributario o AdER riscossione. Se il bando è ICT, appalti, tecnico o di altro ente non fiscale, il tributario può essere un contenuto da studiare, ma non decide necessariamente il modulo guida.

Perché è una trappola. La domanda confonde una materia con una famiglia concorsuale. Il modulo si sceglie sulla funzione del profilo, non su una singola parola del programma.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è compilare il Decoder solo dopo aver iniziato a studiare.

Il candidato scarica il bando, riconosce qualche materia familiare e comincia dal materiale che possiede già. Dopo due settimane scopre che il codice profilo richiedeva un nucleo specialistico diverso, oppure che la prova decisiva non era quella immaginata, oppure che serviva un modulo tecnico/digitale/appalti come percorso principale.

La correzione è netta: il Decoder fiscale si compila prima del piano settimanale. Non deve essere perfetto, ma deve essere scritto. Dove non sai, scrivi da verificare. Dove hai una certezza, trasformala in azione.

MINI-ESERCIZIO

Prendi un bando reale o simulato di AE, ADM o AdER e compila solo questi dieci campi.

Campo	Risposta
Ente	
Codice profilo	
Denominazione esatta del profilo	
Famiglia M-FC02	
M-FC02 principale o supporto	
Prova che decide il piano	
Due materie comuni	
Tre materie specialistiche	
Un rinvio ad altro modulo, se necessario	
Primo output entro 72 ore	

Poi scrivi una frase:

NOTA

In questo bando devo studiare subito _____ perché _____; posso studiare dopo _____; devo verificare sul bando _____.

Se non riesci a completare la frase, il bando non è ancora stato decodificato.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE

Prima di passare al capitolo successivo, controlla:

- ho letto il bando o l'avviso ufficiale, non solo una sintesi;
- ho trascritto codice e denominazione esatta del profilo;
- ho classificato il profilo in AE tributario, AE territorio/SPI, ADM, assistente ADM, AdER, perimetro misto o fuori perimetro;
- ho distinto materie comuni, materie M-FC02 e rinvii ad altri moduli;
- ho individuato la prova che decide il piano;
- ho compilato "studio subito", "studio dopo" e "verifico sul bando";
- ho scritto il rischio principale;
- ho definito un output entro 72 ore;
- ho segnato i canali ufficiali da monitorare;
- ho aperto il diario errori collegato al bando.

Se una di queste risposte manca, non iniziare ancora un piano dettagliato. Prima chiudi il Decoder.

Riferimenti essenziali

D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 82/2023; testo, allegati e avvisi del bando cui si riferisce il decoder.

Ordinamento e organizzazione di AE, ADM e AdER

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Apertura editoriale

Nei concorsi delle Agenzie fiscali l'organizzazione aiuta a capire dove si colloca il profilo, quale funzione pubblica andrà a sostenere e quale linguaggio dovrà usare il candidato in prova. La conoscenza del D.Lgs. 300/1999 acquista valore quando viene collegata a queste domande.

Un bando dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non seleziona soltanto persone che "conoscono il fisco". Seleziona candidati capaci di muoversi dentro una organizzazione: uffici centrali e territoriali, funzioni di indirizzo, servizi al contribuente, controlli, atti, procedure, front-office, canali digitali, rapporto con il Ministero dell'economia e delle finanze, coordinamento con altri soggetti pubblici.

Per questo l'ordinamento degli enti va studiato in modo operativo. Il candidato deve saper distinguere l'Agenzia delle Entrate da ADM e AdER, deve capire perché l'Agenzia non è semplicemente un Ministero con un altro nome e deve evitare la confusione più frequente: trattare accertamento, dogane e riscossione come se fossero tre capitoli dello stesso ufficio.

Memorizzare un organigramma non basta. Gli organigrammi cambiano e vanno sempre verificati sui siti istituzionali prima della pubblicazione o della prova. Occorre invece costruire una mappa stabile: quale ente fa che cosa, con quale funzione, con quale rapporto con il MEF, con quali parole chiave e con quali conseguenze sullo studio.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare cinque operazioni.

Prima: spiegare perché il D.Lgs. 300/1999 è la fonte di base per comprendere il modello delle agenzie fiscali, senza trasformare la risposta in una ricostruzione storica lunga.

Seconda: distinguere Ministero, agenzia fiscale ed ente pubblico economico della riscossione. Questa distinzione è decisiva per non confondere indirizzo politico, funzioni tecnico-operative e gestione della riscossione.

Terza: collocare Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate-Riscossione dentro una mappa funzionale: entrate tributarie e servizi fiscali, dogane e monopoli, riscossione nazionale.

Quarta: collegare l'organizzazione al profilo concorsuale. Un funzionario tributario, un profilo catastale, un funzionario ADM, un assistente ADM e un addetto alla riscossione richiedono risposte diverse anche quando condividono alcune materie generali.

Quinta: preparare una risposta orale breve, ordinata e non enciclopedica sull'organizzazione degli enti fiscali.

Come usare questo capitolo

Leggi il capitolo con tre domande aperte accanto al bando.

- Quale ente assume o seleziona?
- Quale funzione pubblica è al centro del profilo?
- Quali parole organizzative devo saper usare in una risposta scritta o orale?

Se il bando riguarda Agenzia delle Entrate, la parola guida può essere "adempimento", "accertamento", "servizi fiscali", "territorio", "catasto" o "pubblicità immobiliare". Se riguarda ADM, devi cercare "dogane", "accise", "giochi", "monopoli", "controlli", "operatori economici". Se riguarda AdER, devi pensare a "riscossione", "cartella", "pagamento", "rateizzazione", "sospensione", "contribuente-debitore".

Queste parole non sono etichette. Sono bussole. Ti dicono quali parti della teoria diventano prioritarie e quali esempi usare quando la commissione chiede: "Mi spieghi che cosa fa questo ente?".

Mappa BANDO del capitolo

Fase BANDO	Domanda organizzativa	Output di studio
B - Bando	Quale ente e quale profilo compaiono nel bando?	Scheda ente/profilo/funzione.
A - Aree	L'ente lavora su entrate, dogane, monopoli o riscossione?	Mappa delle aree funzionali.
N - Nuclei	Quali nozioni organizzative devo padroneggiare?	Glossario MEF, agenzia, uffici, servizio, controllo.
D - Diario	Quali confusioni rischio di ripetere?	Diario errori: accertamento/riscossione, AE/ADM, Ministero/Agenzia.
O - Output	Che risposta devo saper produrre?	Risposta orale da due minuti e tabella funzione/profilo/prova.

In questo capitolo il metodo BANDO non ti chiede di studiare tutta l'amministrazione finanziaria. Ti chiede di estrarre l'organizzazione che serve alla prova.

Il punto di partenza: il D.Lgs. 300/1999

SCHEMA 18.1 — ORGANIZZAZIONE E RISPOSTA D'ESAME

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Ente e profilo della selezione.
A — Aree	Entrate, dogane, monopoli e riscossione.
N — Nuclei	MEF, autonomie, organi e uffici.
D — Diario	Confusioni AE/ADM/AdER e accertamento/riscossione.
O — Output	Risposta orale e scheda funzione-prova.

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 è la fonte di riferimento per capire la riorganizzazione del Governo e il modello delle agenzie. Nel modulo M-FC02 va usato con un taglio preciso: non come capitolo generale sui Ministeri, ma come chiave per spiegare perché le agenzie fiscali hanno autonomia organizzativa e funzioni tecnico-operative collegate all'area economico-finanziaria dello Stato.

Per il candidato contano quattro idee.

La prima: Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno personalità giuridica di diritto pubblico e dispongono delle autonomie riconosciute dal quadro normativo. Non sono direzioni interne del Ministero con una diversa denominazione.

La seconda: autonomia non significa isolamento. Le agenzie fiscali operano nel sistema dell'amministrazione finanziaria e il rapporto con il Ministero dell'economia e delle finanze si esprime attraverso indirizzo, vigilanza e approvazione degli atti generali nei casi previsti.

La terza: AdER appartiene allo stesso percorso didattico per la funzione esercitata, ma ha natura diversa. È un ente pubblico economico istituito dal D.L. 193/2016, convertito dalla L. 225/2016, ed è ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate.

La quarta: nei concorsi l'organizzazione va collegata alla funzione. Una domanda su AE, ADM o AdER non richiede una lista di uffici. Verifica, piuttosto, se il candidato distingue entrate tributarie, dogane e monopoli, riscossione.

Se devi rispondere all'orale, evita due estremi. Non dire soltanto: "Sono enti collegati al MEF". E non recitare un organigramma minuto. La risposta efficace spiega il modello, poi lo applica ai tre enti.

Ministero, agenzia, ente della riscossione

SCHEMA 18.2 — ISTITUZIONI E RELAZIONI

Elemento	Lettura operativa
MEF	Indirizzo e vigilanza secondo l'ordinamento.
AE e ADM	Agenzie fiscali con autonomia e funzioni tecnico-operative proprie.
AdER	Ente pubblico economico strumentale ad AE; AE esercita indirizzo operativo e controllo.
Profilo concorsuale	Chiave per scegliere lessico, materie e prove; non è un ente dell'organigramma.

La relazione istituzionale non rende identiche le funzioni dei soggetti.

Il primo nodo da sciogliere è il rapporto tra Ministero e agenzie.

Il MEF è il riferimento istituzionale dell'area economico-finanziaria. Le agenzie fiscali operano in questo perimetro, ma non coincidono con il Ministero. Il Ministero esprime indirizzo, vigilanza e coordinamento secondo le regole dell'ordinamento. Le agenzie svolgono funzioni amministrative, tecniche e operative nei settori loro attribuiti.

Questa distinzione aiuta anche nei quiz. Se la domanda chiede "chi esercita la funzione di accertamento tributario?", non devi rispondere genericamente "il MEF". Devi collegare la funzione all'Agenzia delle Entrate, nei limiti e secondo il quadro normativo di riferimento. Se la domanda riguarda dogane e accise, il baricentro è ADM. Se riguarda riscossione nazionale, il baricentro diventa AdER.

AdER merita una cautela ulteriore. È un ente pubblico economico, distinto dall'Agenzia delle Entrate ma strumentale a essa, con autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Il portale istituzionale precisa che l'Agenzia delle Entrate esercita indirizzo operativo e controllo sull'ente. Questa relazione non autorizza a sovrapporre le rispettive funzioni: AE presidia amministrazione dei tributi, servizi e accertamento; AdER esercita la riscossione nazionale. Per lo studio del capitolo, la distinzione tra fase impositiva e fase di riscossione resta il passaggio decisivo.

Le tre funzioni da non confondere

SCHEMA 18.3 — LESSICO DELLE TRE FUNZIONI

Elemento	Lettura operativa
AE	Contribuente, adempimento, controllo, accertamento, territorio.
ADM	Merce, operatore, dogana, accisa, gioco pubblico e vigilanza.

Elemento	Lettura operativa
AdER	Debitore, cartella, pagamento, rateizzazione e sospensione.

Prima identifica l'ente competente, poi usa il lessico della funzione.

Nel modulo M-FC02 devi tenere distinte tre funzioni.

La prima è la funzione entrate/servizi fiscali. Qui trovi l'Agenzia delle Entrate: assistenza al contribuente, adempimento spontaneo, servizi fiscali, controlli, accertamento, gestione di atti e dati, funzioni collegate a catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare.

La seconda è la funzione dogane/accise/monopoli. Qui trovi ADM: controlli doganali, merci, operatori economici, accise, prodotti regolati, giochi, monopoli, vigilanza nei settori di competenza e rapporto con regole nazionali ed europee.

La terza è la funzione riscossione. Qui trovi AdER: gestione dei carichi affidati alla riscossione, cartelle, pagamenti, rateizzazioni, sospensioni, attività operative verso il contribuente-debitore e rapporto con gli enti creditori secondo le fonti specifiche.

La tabella seguente ti serve per fissare il nucleo.

Ente	Funzione guida	Lessico da usare in prova	Rischio tipico
Agenzia delle Entrate	Entrate tributarie, servizi fiscali, accertamento, territorio/SPI.	Contribuente, adempimento, controllo, accertamento, servizi, catasto, pubblicità immobiliare.	Ridurre tutto a "diritto tributario" senza funzione amministrativa.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Dogane, accise, giochi, monopoli, controlli su flussi e operatori.	Merce, dichiarazione, operatore economico, accisa, gioco pubblico, monopolio, vigilanza.	Preparare ADM come se fosse AE.
Agenzia delle Entrate-Riscossione	Riscossione nazionale e rapporto con contribuente-debitore.	Cartella, ruolo, pagamento, rateizzazione, sospensione, debitore, front-office.	Confondere riscossione e accertamento.

Questa tabella non sostituisce lo studio dei capitoli specialistici successivi. Serve a non sbagliare l'ingresso.

Agenzia delle Entrate: servizi, controlli e territorio

L'Agenzia delle Entrate è l'ente che il candidato associa più facilmente al fisco. Proprio per questo può generare l'errore più sottile: pensare che basti studiare diritto tributario in astratto.

In una risposta concorsuale l'Agenzia delle Entrate va presentata come amministrazione fiscale con funzioni collegate alle entrate tributarie, ai servizi ai contribuenti, alla compliance, agli adempimenti, ai controlli e all'accertamento. Nel perimetro M-FC02 rientrano anche i profili connessi ai servizi catastali, cartografici, estimativi e alla pubblicità immobiliare, quando il bando li pone al centro.

La parola "servizio" non deve essere sottovalutata. Molti candidati parlano solo di controlli ed evasione. In realtà, nei profili AE il lavoro può riguardare anche informazione, assistenza, gestione delle dichiarazioni, lavorazione di istanze, canali digitali, supporto al contribuente, trattamento di dati e atti.

Per un profilo tributario, la risposta forte collega tre livelli:

- il quadro organizzativo: Agenzia collegata al MEF, con autonomia e funzioni fiscali;
- la funzione amministrativa: servizi, adempimenti, controlli, accertamento;
- l'uso concorsuale: quiz su definizioni, risposta orale sulla funzione, casi su contribuente, atto, ufficio e procedimento.

Per un profilo territorio/SPI, devi aggiungere il lessico immobiliare: catasto, pubblicità immobiliare, cartografia, estimo, mercato immobiliare. Non sono accessori. Se il bando li indica come nucleo, cambiano la preparazione.

ADM: dogane, accise, giochi e monopoli

ADM richiede un cambio di lingua. Qui non basta portare dentro il capitolo la stessa struttura usata per AE. Il candidato deve entrare nella logica dei flussi, dei controlli, delle merci, dei prodotti soggetti ad accisa, del gioco pubblico e dei monopoli.

Nel modulo M-FC02 ADM va spiegata come agenzia fiscale con funzioni specialistiche su dogane, accise, giochi e monopoli. Questo significa che l'organizzazione è collegata a settori nei quali l'amministrazione non si limita a ricevere dichiarazioni o gestire servizi fiscali ordinari. Vigila, controlla, autorizza, presidia flussi economici regolati e applica discipline di settore.

Per il candidato la conseguenza è pratica. Una risposta su ADM deve contenere almeno un riferimento al suo perimetro proprio. Se dici solo "si occupa di tributi", la risposta è debole. Devi mostrare che sai distinguere tributi interni, dogane, accise, giochi e monopoli.

Questo vale soprattutto nei concorsi per funzionari e assistenti ADM. Il profilo può contenere diritto amministrativo, pubblico impiego, anticorruzione, informatica e inglese. Ma se il programma richiama dogane, accise o monopoli, il piano di studio deve costruire subito un glossario specialistico. Senza glossario, il candidato risponde con categorie generiche a domande che chiedono un linguaggio tecnico.

AdER: riscossione e rapporto con il contribuente-debitore

Agenzia delle Entrate-Riscossione è il terzo ingresso del modulo. Qui il candidato deve spostare il centro dalla fase impositiva alla fase di riscossione.

La distinzione base è questa: l'accertamento riguarda la verifica e la determinazione della pretesa tributaria; la riscossione riguarda la gestione del credito nella fase in cui deve essere portato a pagamento secondo le regole previste. Le due fasi sono collegate, ma non sono la stessa cosa.

Nei concorsi AdER il candidato deve saper parlare di cartella, pagamenti, rateizzazioni, sospensioni, canali di relazione, documentazione e rapporto con il contribuente-debitore. Il lessico è più operativo e più vicino al front-office. Proprio per questo, le risposte devono essere ordinate: soggetto, atto, richiesta, documento, termine, canale, possibile esito.

Il rischio tipico è studiare AdER come appendice dell'Agenzia delle Entrate. Il profilo di riscossione richiede invece un allenamento diverso. Una domanda orale può chiedere il rapporto tra ruolo, cartella e pagamento; una prova situazionale può presentare un utente che chiede una rateizzazione o una sospensione; un quiz può verificare la differenza tra fase di accertamento e fase di riscossione.

Per questo nel diario errori devi avere una riga dedicata: "Sto confondendo accertamento e riscossione?". Se la risposta è sì, torna alla mappa funzionale.

Organizzazione centrale e rete territoriale

SCHEMA 18.4 — CENTRO E ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Elemento	Lettura operativa
Strutture centrali	Indirizzo organizzativo, coordinamento, supporto e controllo.
Rete AE	Servizi e atti verso contribuenti e professionisti.
Presidi ADM	Operatori, merci e settori regolati.
Sportelli AdER	Posizioni debitorie, pagamenti, rate e sospensioni.

È un confronto funzionale tra enti distinti; l'organigramma concreto va verificato per ciascuno.

Le agenzie fiscali hanno strutture centrali e articolazioni territoriali. Per il candidato non serve memorizzare ogni ufficio aggiornato, salvo che il bando lo richieda. Serve capire la logica.

Le strutture centrali svolgono funzioni di indirizzo, coordinamento, gestione, supporto, regolazione interna e controllo. Le strutture territoriali sono il punto in cui l'azione amministrativa incontra contribuenti, operatori, imprese, utenti, professionisti, enti creditori e territorio.

Questa distinzione è utile in tre casi.

Nel quiz, aiuta a riconoscere se una domanda riguarda l'assetto istituzionale o l'attività dell'ufficio.

Nell'orale, aiuta a costruire una risposta non piatta: "L'ente opera attraverso strutture centrali e territoriali; le prime orientano e coordinano, le seconde gestiscono attività e servizi sul territorio, secondo le competenze previste".

Nei casi pratici, aiuta a ragionare su dove nasce il problema: servizio al contribuente, controllo, procedimento, comunicazione, richiesta documentale, pagamento, sportello, canale telematico.

Gli organigrammi cambiano. Per preparare la prova, confronta il modello qui descritto con statuto, regolamento di amministrazione e organigramma pubblicati dall'ente alla data del bando.

Organi, regolamenti e responsabilità organizzativa

La conoscenza dell'organizzazione non coincide con la memorizzazione dell'organigramma. Il candidato deve riconoscere le fonti che rendono leggibile l'ente: legge istitutiva, statuto, regolamento di amministrazione, atti organizzativi, PIAO e sezioni di amministrazione trasparente. Questi documenti hanno funzioni diverse. La legge definisce il quadro; statuto e regolamenti disciplinano organi e funzionamento; gli atti organizzativi distribuiscono competenze e responsabilità; i documenti di programmazione collegano struttura, obiettivi e risorse.

Per AE e ADM gli organi previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 300/1999 sono Direttore, Comitato di gestione e Collegio dei revisori dei conti. Il Direttore rappresenta e dirige l'agenzia; il Comitato delibera sugli atti generali organizzativi e di gestione attribuiti dalla legge e dallo statuto; il Collegio verifica la regolarità contabile e finanziaria e riferisce sui bilanci. Il controllo dei revisori non sostituisce le scelte di gestione. Non occorre imparare ogni direzione centrale, salvo espressa richiesta del bando. Occorre invece saper spiegare che l'organizzazione serve ad attribuire competenze, individuare responsabilità e coordinare strutture centrali e territoriali.

Per AdER la fonte istituzionale aggiornata indica tre organi: Direttore, Comitato di gestione e Collegio dei revisori dei conti. Il Direttore dell'ente coincide con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Questo dato rende visibile il collegamento tra i due soggetti, ma non elimina la distinta natura giuridica e funzionale di AdER.

Gli assetti sono mobili. Il portale ADM, per esempio, registra un regolamento di amministrazione aggiornato nel 2026. La regola di studio è quindi selettiva: memorizza il modello e la funzione degli organi; verifica nomi, articolazioni e regolamenti vigenti quando esce il bando.

Come lo chiede la commissione

La commissione può chiedere l'organizzazione in quattro modi.

Il primo è il quesito definitorio: "Che cosa sono le agenzie fiscali?". Qui serve una risposta breve su D.Lgs. 300/1999, autonomia e rapporto con il MEF.

Il secondo è il quesito comparativo: "Che differenza c'è tra Agenzia delle Entrate, ADM e AdER?". Qui devi usare la mappa funzioni: entrate/servizi fiscali, dogane/monopoli, riscossione.

Il terzo è il quesito applicativo: "Perché un profilo ADM non si prepara come un profilo AE?". Qui devi spiegare il diverso lessico operativo e le diverse materie specialistiche.

Il quarto è il quesito situazionale: "Un contribuente/debitore si presenta allo sportello con una richiesta; come inquadrare il problema?". Qui devi mostrare ordine, competenza, rispetto del ruolo e consapevolezza dei canali ufficiali.

La qualità della risposta dipende dalla capacità di distinguere fonte, ente, funzione, ufficio, utente, atto e output, non dalla sua lunghezza.

Glossario minimo del capitolo

Termine	Significato operativo per il candidato
Agenzia fiscale	Soggetto pubblico collegato all'area economico-finanziaria, con funzioni tecnico-operative e autonomia secondo il quadro normativo.
MEF	Ministero di riferimento per indirizzo, vigilanza e coordinamento dell'area economico-finanziaria.
Autonomia	Capacità organizzativa e gestionale dell'ente nei limiti stabiliti dalle fonti. Non significa assenza di controllo.
Convenzione/rapporto istituzionale	Strumento o cornice con cui si regolano obiettivi, rapporti e risultati tra Ministero e agenzie, secondo il modello previsto.
Struttura centrale	Livello che indirizza, coordina, supporta e controlla l'attività dell'ente.
Struttura territoriale	Livello in cui si svolgono molte attività operative verso contribuenti, operatori, utenti o enti creditori.

Termine	Significato operativo per il candidato
Accertamento	Attività di controllo e determinazione della pretesa secondo le regole fiscali.
Riscossione	Fase di gestione del credito da portare a pagamento, con atti e procedure specifiche.
Dogane	Area collegata a merci, scambi, dichiarazioni, controlli e regole doganali.
Accise	Prelievi su specifici prodotti e settori, con controlli e procedure proprie.

Se una parola del glossario non produce un esempio, non è ancora davvero studiata.

Scheda funzione/profilo/prova

Usa questa scheda quando il bando richiama l'organizzazione degli enti.

Campo	Domanda da compilare
Ente	AE, ADM o AdER?
Funzione principale	Entrate/servizi fiscali, dogane/monopoli, riscossione o territorio/SPI?
Profilo	Funzionario, assistente, addetto riscossione, tecnico, gestionale o altro?
Lessico obbligatorio	Quali 5 parole devo usare correttamente?
Materie collegate	Quali materie organizzative e specialistiche entrano nel piano?
Prova	Quiz, scritto, orale, caso, situazionale o titoli?
Output	Risposta orale, glossario, mappa procedurale, quiz mirati o caso guidato?
Rischio	Quale confusione devo evitare?

Compilarla richiede pochi minuti. Evita settimane di studio generico.

Risposta modello da due minuti

Domanda. Inquadri sinteticamente l'organizzazione delle Agenzie fiscali e distingua AE, ADM e AdER.

Risposta guida. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si collocano nel modello delle agenzie fiscali delineato dal D.Lgs. 300/1999. Hanno personalità giuridica di diritto pubblico, funzioni tecnico-operative e le autonomie riconosciute dalle fonti, nel quadro dei rapporti di indirizzo e vigilanza con il Ministero dell'economia e delle finanze. AdER va distinta: è un ente pubblico economico istituito dal D.L. 193/2016 ed è ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate.

Nel modulo fiscale occorre distinguere le funzioni. L'Agenzia delle Entrate è il riferimento per entrate tributarie, servizi fiscali, adempimenti, controlli, accertamento e, per alcuni profili, servizi catastali, cartografici, estimativi e di pubblicità immobiliare. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli opera su dogane, accise, giochi, monopoli e controlli su flussi e operatori economici. Agenzia delle Entrate-Riscossione riguarda invece la riscossione nazionale e il rapporto operativo con il contribuente-debitore.

La distinzione è importante anche nei concorsi. Un profilo AE, un profilo ADM e un profilo AdER possono condividere materie comuni, ma richiedono lessico, priorità e output diversi. Il candidato deve quindi collegare organizzazione, funzione e prova prevista dal bando.

Questa risposta può essere adattata al profilo. Se il bando è ADM, aggiungi un esempio su dogane o accise. Se è AdER, aggiungi la distinzione tra accertamento e riscossione. Se è AE territorio, richiama catasto e pubblicità immobiliare.

Caso guidato

Sara sta preparando due procedure nello stesso mese.

La prima riguarda un profilo giuridico-tributario presso l'Agenzia delle Entrate. La seconda riguarda un concorso ADM con programma su dogane, accise e monopoli.

All'inizio Sara pensa di usare lo stesso schema: D.Lgs. 300/1999, diritto amministrativo, pubblico impiego, tributario generale. Il piano sembra ordinato, ma ha un difetto: cancella la differenza tra gli enti.

Con la mappa del capitolo, Sara corregge il piano.

Per AE scrive: funzione entrate/servizi fiscali, parole obbligatorie "contribuente, adempimento, controllo, accertamento, servizi". Il primo output è una risposta orale su Agenzia delle Entrate più una mappa tra adempimento spontaneo, controllo e accertamento.

Per ADM scrive: funzione dogane/accise/monopoli, parole obbligatorie "merce, dichiarazione, operatore economico, accisa, vigilanza". Il primo output è un glossario ADM con esempi di domanda.

Sara non ha studiato di più. Ha studiato meglio. Ha capito che il D.Lgs. 300/1999 è la cornice, mentre la funzione dell'ente decide la preparazione.

Da sapere in 5 righe

1. Il D.Lgs. 300/1999 è la fonte di base per inquadrare il modello delle agenzie.
2. Le agenzie fiscali operano con autonomia, ma nel perimetro di indirizzo e vigilanza del MEF.
3. Agenzia delle Entrate, ADM e AdER non svolgono la stessa funzione.
4. AE richiama entrate, servizi fiscali, accertamento e territorio; ADM dogane, accise, giochi e monopoli; AdER riscossione.
5. Nei concorsi l'organizzazione va studiata come mappa funzionale, non come elenco di uffici.

Domanda da commissario

Domanda. Perché è importante distinguere l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate da quella di ADM e AdER?

Risposta guida. Perché nei concorsi la struttura dell'ente è collegata alla funzione del profilo. L'Agenzia delle Entrate opera su entrate tributarie, servizi fiscali, controlli, accertamento e anche su funzioni territoriali come catasto e pubblicità immobiliare. ADM ha un baricentro diverso: dogane, accise, giochi, monopoli e controlli su flussi e operatori economici. AdER riguarda la riscossione nazionale e il rapporto con il contribuente-debitore. Se il candidato non distingue queste funzioni, rischia di preparare materie comuni senza costruire il lessico specialistico richiesto dal bando.

Domanda-trappola

Domanda. Le Agenzie fiscali sono semplici uffici del Ministero dell'economia e delle finanze?

Risposta corretta. No. Il MEF è il riferimento istituzionale dell'area economico-finanziaria e svolge funzioni di indirizzo e vigilanza secondo il quadro normativo. Le agenzie fiscali hanno invece funzioni tecnico-operative e autonomia nei limiti previsti dalle fonti. Dire che sono "semplici uffici del Ministero" appiattisce il modello e non spiega perché i bandi selezionano profili specialistici.

Perché è una trappola. La domanda confonde collegamento istituzionale e immedesimazione organizzativa. Collegamento al MEF non significa identità con il Ministero.

Errore tipico

SCHEMA 18.5 — PRETESA E RISCOSSIONE

Elemento	Lettura operativa
Accertamento	L'ente competente verifica e determina o rettifica la pretesa.
Titolo e affidamento	La disciplina del titolo stabilisce il raccordo con la riscossione.
Riscossione	AdER gestisce i carichi affidati e le attività di propria competenza.

Non ogni accertamento conduce a una cartella: distinguere percorso ordinario e atti esecutivi.

L'errore tipico è studiare l'organizzazione come una pagina da memorizzare.

Il candidato impara che esistono agenzie fiscali, MEF, direzioni centrali, uffici territoriali e regolamenti. Poi, davanti alla domanda, non sa spiegare che cosa cambia tra un controllo fiscale AE, un controllo doganale ADM e un'attività di riscossione AdER.

La correzione è semplice: ogni nozione organizzativa deve diventare una frase funzionale.

- AE: "serve a gestire entrate, servizi fiscali, adempimento e controlli".
- ADM: "serve a presidiare dogane, accise, giochi, monopoli e flussi regolati".
- AdER: "serve a gestire la riscossione e il rapporto operativo con il contribuente-debitore".

Se non sai completare queste frasi, hai studiato nomi, non funzioni.

Mini-esercizio

Compila la tabella per il bando che stai preparando.

Domanda	Risposta
Ente del bando	
Funzione principale	
Collegamento con il MEF da spiegare in una frase	
Tre parole organizzative da usare all'orale	

Domanda	Risposta
Due materie comuni collegate all'organizzazione	
Due materie specialistiche collegate all'ente	
Confusione da evitare	
Output entro 48 ore	

Poi scrivi una risposta di massimo dieci righe a questa traccia:

NOTA

Inquadra l'ente del bando e spiega perché la sua organizzazione incide sul piano di studio.

Rileggi la risposta. Se potrebbe valere identica per AE, ADM e AdER, è troppo generica.

Diario errori organizzativi

Apri una sezione del diario con queste tre righe.

Errore	Segnale	Correzione
Confondo MEF e agenzia	Rispondo sempre "Ministero" anche quando la funzione è dell'ente.	Ripasso differenza tra indirizzo/vigilanza e funzione tecnico-operativa.
Confondo AE e ADM	Uso "tributario" come parola unica per tutto.	Costruisco tabella entrate/dogane/accise/giochi/monopoli.
Confondo accertamento e riscossione	Parlo di cartella come se fosse accertamento.	Ripasso sequenza pretesa, ruolo/carico, cartella, pagamento, rateizzazione, sospensione.

Il diario non deve diventare lungo. Deve intercettare l'errore prima che entri nella risposta orale.

Checklist operativa finale

Prima di passare al capitolo successivo, controlla questi punti.

- So spiegare il ruolo del D.Lgs. 300/1999 senza fare una lezione generale sui Ministeri.
- So distinguere MEF, agenzia fiscale e AdER.
- So indicare la funzione guida di Agenzia delle Entrate.
- So indicare la funzione guida di ADM.
- So indicare la funzione guida di AdER.
- So collegare organizzazione e profilo del bando.
- Ho scritto una risposta orale da due minuti.
- Ho compilato il glossario minimo.
- Ho segnato nel diario almeno una confusione da evitare.
- Ho indicato quali organigrammi/statuti vanno verificati su fonti ufficiali prima della pubblicazione o della prova.

Se manca uno di questi punti, non passare subito alle materie tecniche. Prima chiudi la mappa organizzativa.

Riferimenti essenziali

D.Lgs. 300/1999, artt. 57–74; D.L. 193/2016, art. 1; statuti e regolamenti di amministrazione di Agenzia delle entrate, ADM e AdER.

Diritto tributario e teoria dell'imposta

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

Nel modulo Agenzie fiscali il diritto tributario non è una materia da studiare come un blocco astratto. È il linguaggio di lavoro dell'amministrazione fiscale. Serve a capire perché nasce un'imposta, chi deve pagarla, su quale base si calcola, quale adempimento viene richiesto, quali controlli può svolgere l'amministrazione e come si passa dalla regola generale al caso concreto.

Il candidato che prepara un concorso dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non deve diventare un commentatore del TUIR. Deve però saper usare le categorie fondamentali senza confonderle. "Tributo", "imposta", "presupposto", "base imponibile", "soggetto passivo", "obbligazione tributaria", "dichiarazione", "accertamento" e "riscossione" non sono parole intercambiabili. Sono passaggi di una sequenza.

La teoria dell'imposta va studiata come una grammatica. Si parte dal fatto economicamente o giuridicamente rilevante, si individuano il presupposto d'imposta e il soggetto passivo, quindi si determina la base imponibile. Aliquota, imposta dovuta, adempimento, controllo ed eventuale atto dell'amministrazione vengono dopo.

Questa impostazione evita due errori frequenti. Il primo è imparare definizioni isolate che non aiutano a risolvere un quiz. Il secondo è saltare subito alle procedure, alle dichiarazioni o alla riscossione senza aver capito la struttura della pretesa tributaria. Nei concorsi fiscali entrambi gli errori pesano: il quiz punisce la confusione terminologica, l'orale punisce la risposta disordinata, il caso pratico punisce l'incapacità di collegare norma, fatto e funzione dell'ufficio.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare cinque operazioni.

Prima: distinguere tributo, imposta, tassa e contributo, usando una definizione breve ma funzionale alla prova.

Seconda: spiegare che cosa sono presupposto, soggetto passivo, base imponibile, aliquota e obbligazione tributaria, senza sovrapporre i concetti.

Terza: leggere TUIR e IVA come fonti di classificazione e di metodo, non come elenchi da memorizzare integralmente in questa fase.

Quarta: collegare la teoria dell'imposta ai capitoli successivi su accertamento, adempimenti, riscossione e casi pratici.

Quinta: produrre una risposta orale chiara su "come nasce e come si sviluppa il rapporto tributario".

Come usare questo capitolo

Leggi il capitolo con il bando aperto. Ogni volta che incontri una parola tecnica, chiediti dove compare nella prova:

- in un quiz definitorio;
- in una traccia orale;
- in un caso pratico;
- in una domanda su dichiarazioni, controlli, accertamento o riscossione;
- in una tabella di confronto tra Agenzia delle Entrate, ADM e AdER.

Il capitolo non sostituisce lo studio specialistico dei capitoli 20, 23 e 24. Prepara il terreno. Se non distingui presupposto, base imponibile e obbligazione, farai fatica a comprendere accertamento e adempimenti. Se confondi accertamento e riscossione, leggerai male i profili AdER. Se parli di IVA o imposte sui redditi senza sapere qual è la logica del tributo, rischi una preparazione mnemonica e fragile.

La regola pratica è questa: ogni definizione deve diventare una frase operativa. Non basta sapere "che cosa è". Devi saper dire "a che cosa serve in un procedimento fiscale".

Mappa BANDO del capitolo

Fase BANDO	Domanda tributaria	Output di studio
B - Bando	Il programma chiede diritto tributario generale, TUIR, IVA, accertamento o riscossione?	Evidenzia le parole fiscali del bando e collegale ai capitoli del modulo.
A - Aree	Quale area è coinvolta: teoria, redditi, IVA, adempimenti, controlli, riscossione?	Costruisci una mappa area/fonte/funzione.
N - Nuclei	Quali concetti devo padroneggiare prima delle procedure?	Schede su tributo, imposta, presupposto, soggetto passivo, base imponibile.
D - Diario	Quali confusioni ricorrono nei miei errori?	Diario errori: tassa/imposta, base/presupposto, accertamento/riscossione.
O - Output	Che risposta devo saper produrre?	Risposta orale da due minuti, tabella concetti e quiz ragionati.

Il metodo BANDO aiuta a delimitare lo studio. Il diritto tributario è vasto; il bando seleziona ciò che può essere oggetto della prova.

SCHEMA 19.1 — LA TEORIA DELL'IMPOSTA NELLA PROVA

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Tributi e fonti richiesti dal programma.
A — Aree	Principi, redditi e IVA.
N — Nuclei	Presupposto, soggetti e base imponibile.
D — Diario	Confusioni tassa/imposta e accertamento/riscossione.
O — Output	Risposta orale, quiz e casi.

19.1 Principi, fonti e categorie del tributo

La teoria dell'imposta fornisce le categorie necessarie per leggere correttamente gli argomenti successivi.

Quando il bando cita "diritto tributario", la commissione può verificare nozioni molto diverse. Può chiedere una distinzione teorica tra imposta e tassa. Può proporre un quiz sul soggetto passivo. Può chiedere che cos'è la base imponibile. Può domandare come si collega la dichiarazione al controllo. Può chiedere perché l'Agenzia delle Entrate ha un ruolo centrale nell'accertamento, mentre AdER opera nella fase della riscossione.

In tutti questi casi la risposta efficace non è quella più lunga. È quella che ordina i passaggi.

La sequenza base è:

fatto rilevante -> presupposto -> soggetto passivo -> base imponibile
-> aliquota -> imposta dovuta -> adempimento -> controllo ->
eventuale accertamento -> riscossione

Questa sequenza non descrive ogni tributo in modo completo. Serve come mappa mentale. Nei singoli tributi cambiano le regole, le fonti, le dichiarazioni, le detrazioni, i termini, gli atti e le procedure. Ma la logica resta utile: prima si capisce perché la pretesa può nascere, poi si segue il suo percorso amministrativo.

SCHEMA 19.2 — COME LEGGERE UN RAPPORTO TRIBUTARIO

Elemento	Lettura operativa
Qualificazione	Fatto rilevante, presupposto e soggetto obbligato.
Determinazione	Base imponibile, aliquota e disciplina dell'imposta.

Elemento	Lettura operativa
Adempimenti	Documenti, dichiarazione e versamenti secondo il tributo.
Verifiche eventuali	Controlli e atti nei presupposti; non tutti i rapporti subiscono accertamento.
Riscossione	Adempimento spontaneo o forme previste per il recupero.

La tavola distingue funzioni: non impone controllo e recupero a ogni contribuente.

LEGALITÀ, CAPACITÀ CONTRIBUTIVA E PROGRESSIVITÀ

Il diritto tributario opera entro una cornice costituzionale. Il prelievo non nasce da una decisione discrezionale dell'ufficio: richiede una base normativa e deve rispettare i criteri che governano il concorso alle spese pubbliche.

L'art. 23 della Costituzione stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. In materia tributaria questa riserva impedisce all'amministrazione di creare autonomamente presupposti, soggetti o prelievi. La fonte primaria deve definire gli elementi essenziali; regolamenti e atti amministrativi operano nello spazio che la legge assegna loro.

L'art. 53 aggiunge due coordinate. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Il sistema tributario, considerato nel suo complesso, è informato a criteri di progressività. Quest'ultima precisazione evita una risposta frequente ma inesatta: la Costituzione non impone che ogni singolo tributo sia progressivo; richiede che la progressività caratterizzi il sistema.

Per il candidato, i tre principi hanno una funzione distinta:

- la riserva di legge risponde alla domanda: quale fonte può imporre la prestazione patrimoniale?;
- la capacità contributiva risponde alla domanda: quale manifestazione economicamente apprezzabile giustifica il concorso alle spese pubbliche?;
- la progressività orienta la valutazione dell'assetto complessivo del sistema tributario.

La formula da ricordare è questa:

NOTA

Il tributo è una prestazione patrimoniale imposta in base alla legge; il prelievo deve riferirsi a una manifestazione di capacità contributiva e inserirsi in un sistema complessivamente informato a progressività.

Legalità tributaria e legalità amministrativa hanno funzioni diverse e complementari. La prima fonda e delimita il prelievo. La seconda governa l'esercizio concreto dei poteri e impone il rispetto di competenza, procedimento, motivazione, termini e garanzie.

LE FONTI: UNA GERARCHIA DA USARE, NON DA RECITARE

La Costituzione è il punto di partenza. Seguono le fonti primarie che disciplinano i singoli tributi e i procedimenti: leggi, decreti legislativi e decreti-legge convertiti. Nel settore fiscale assumono rilievo anche le fonti dell'Unione europea, soprattutto quando la materia è armonizzata o direttamente regolata a livello unionale.

Regolamenti, decreti ministeriali e provvedimenti amministrativi completano la disciplina nei limiti consentiti dalla fonte primaria. Prassi e documenti interpretativi orientano l'attività degli uffici e dei contribuenti, ma non possono essere trattati come se avessero la stessa forza della legge. La giurisprudenza interpreta le norme e risolve controversie; non sostituisce la fonte impositiva.

Lo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella L. 212/2000, appartiene alla mappa essenziale del rapporto tra contribuente e amministrazione. Qui raccorda la teoria dell'imposta alle garanzie. Motivazione, contraddittorio, interpello e autotutela richiedono lo studio puntuale delle disposizioni vigenti nei capitoli dedicati.

In prova conviene applicare una sequenza semplice: individua la fonte, verifica il suo rango, collega la regola al tributo o al procedimento, infine distingue norma, atto amministrativo e documento di prassi. Questa sequenza vale più di un elenco mnemonico.

TRIBUTO, IMPOSTA, TASSA E CONTRIBUTO

"Tributo" è la categoria generale. "Imposta", "tassa" e "contributo" sono classificazioni utili per lo studio, ma la denominazione scelta dal legislatore non basta da sola: natura, presupposto e funzione del prelievo devono essere letti nella disciplina concreta.

L'imposta è il tributo per eccellenza nei concorsi fiscali. Si collega a un presupposto che manifesta capacità contributiva e non richiede, come elemento essenziale, una controprestazione individuale diretta. Chi paga un'imposta non paga il prezzo di un servizio specifico ricevuto in quel momento. Partecipa al finanziamento generale delle funzioni pubbliche secondo la disciplina stabilita.

La tassa è collegata allo svolgimento di un servizio pubblico o di un'attività amministrativa riferibile al soggetto. Non va però confusa con il prezzo di mercato. Anche la tassa resta dentro il diritto pubblico e segue regole proprie.

Il contributo è una categoria da usare con cautela: indica prelievi collegati a una situazione, a un vantaggio, a una categoria di soggetti o a una funzione specifica. Nei quiz la parola può comparire per verificare se il candidato distingue la logica generale dell'imposta da prelievi con un collegamento più particolare.

La tabella seguente serve per fissare la differenza.

Categoria	Domanda da farsi	Funzione nello studio	Errore tipico
Tributo	Sono davanti a un prelievo pubblico previsto dalla legge?	Categoria generale.	Usarlo come sinonimo indistinto di imposta.
Imposta	Il prelievo si collega a un indice di capacità contributiva senza servizio individuale diretto?	Categoria centrale per redditi, IVA e fiscalità generale.	Cercare sempre una prestazione specifica in cambio.
Tassa	Il prelievo è collegato a un servizio pubblico o a un'attività amministrativa riferibile al soggetto?	Utile nei quiz definitori e nei confronti.	Trattarla come prezzo privato.
Contributo	Il prelievo è collegato a una posizione, un vantaggio o una funzione specifica?	Serve a completare la classificazione.	Confonderlo con ogni pagamento dovuto alla PA.

La risposta orale non deve diventare scolastica. Una buona formula è:

NOTA

Il tributo è la categoria generale dei prelievi pubblici previsti dalla legge. L'imposta si fonda su un presupposto di capacità contributiva e non richiede una controprestazione individuale; la tassa si collega a un servizio o a un'attività amministrativa; il contributo riguarda prelievi con un collegamento specifico a una posizione o a un vantaggio.

SCHEMA 19.3 — SPECIE DEL TRIBUTO

Elemento	Lettura operativa
Imposta	Prelievo collegato alla capacità contributiva, senza uno specifico servizio individuale.
Tassa	Prelievo collegato a un'attività o servizio pubblico secondo la legge.

Elemento	Lettura operativa
Contributo	Prelievo collegato a una posizione o a un vantaggio particolare nel quadro normativo.

Tributo è il genere; tassa non è un sinonimo universale di imposta.

CLASSIFICAZIONI UTILI: DIRETTE, INDIRETTE, PERSONALI, REALI

Le classificazioni tributarie sono utili solo se aiutano a orientarsi. Non vanno accumulate come etichette.

Le imposte dirette colpiscono manifestazioni immediate di ricchezza, come il reddito o il patrimonio. Le imposte indirette colpiscono manifestazioni mediate, come consumi, scambi o trasferimenti. Questa distinzione è utile quando il bando contrappone imposte sui redditi e IVA: le prime guardano al reddito, l'IVA opera nella logica delle operazioni e dei consumi.

Le imposte personali considerano la situazione complessiva del soggetto secondo la disciplina applicabile. Le imposte reali guardano maggiormente al bene, all'operazione o al fatto imponibile, con minore attenzione alla condizione personale del contribuente.

Le imposte proporzionali applicano un'aliquota costante alla base imponibile. Le imposte progressive crescono in modo più che proporzionale rispetto alla base, secondo il meccanismo previsto dalla legge.

Per il concorso, il punto non è recitare tutte le classificazioni. Il punto è saperle usare in una risposta:

- se parli di reddito, pensa a reddito, periodo, soggetto, base imponibile, categoria;
- se parli di IVA, pensa a operazione, soggetto, rivalsa, detrazione, liquidazione, adempimento;
- se parli di accertamento, pensa a dichiarazione, controllo, potere istruttorio, atto;
- se parli di riscossione, pensa a credito, carico, pagamento, rateizzazione, eventuale procedura.

19.2 Presupposto, soggetti e obbligazione tributaria

Il presupposto è il fatto, l'atto o la situazione al cui verificarsi la legge collega la nascita del tributo. È la porta di ingresso della pretesa tributaria.

Se non individui il presupposto, non sai ancora perché il tributo può essere richiesto. Puoi conoscere il nome dell'imposta, ma non stai ragionando giuridicamente.

In una risposta concorsuale puoi dire:

NOTA

Il presupposto d'imposta è la situazione prevista dalla legge che manifesta il collegamento tra il soggetto e il tributo. Al suo verificarsi si apre la possibilità di determinare l'obbligazione tributaria secondo le regole applicabili.

Attenzione alla differenza tra presupposto e base imponibile. Il presupposto risponde alla domanda: "Perché questo tributo può nascere?". La base imponibile risponde alla domanda: "Su quale valore o grandezza lo calcolo?". Se confondi le due domande, sbagli sia il quiz sia il caso.

Esempio di ragionamento, senza entrare in norme puntuali: nel sistema delle imposte sui redditi il presupposto ruota intorno alla produzione o al possesso di reddito secondo le categorie e le regole del TUIR; nell'IVA il ragionamento si sposta sulle operazioni rilevanti, sui soggetti e sul meccanismo di applicazione dell'imposta.

IL SOGGETTO PASSIVO

Il soggetto passivo è il soggetto al quale la legge collega l'obbligo tributario. Non sempre coincide con la persona che materialmente esegue un versamento, compila una dichiarazione o subisce un controllo. Proprio per questo la categoria va maneggiata con attenzione.

Nel linguaggio concorsuale devi distinguere almeno quattro posizioni:

- il soggetto attivo, cioè l'ente titolare della pretesa tributaria secondo l'ordinamento;
- il soggetto passivo, cioè il contribuente o il soggetto obbligato al tributo;
- il sostituto d'imposta, che adempie obblighi fiscali al posto o per conto di altri nei casi previsti;
- il responsabile d'imposta, che può essere chiamato a rispondere del tributo in base a una specifica previsione.

Questa distinzione non va approfondita qui in modo specialistico. Va però capita. Nei concorsi delle Agenzie fiscali il rapporto tributario coinvolge persone fisiche, società, enti, sostituti, professionisti, intermediari, uffici e amministrazioni. Se dici genericamente "chi paga", perdi precisione.

Una risposta efficace è:

NOTA

Il soggetto passivo è il soggetto cui la legge riferisce l'obbligazione tributaria. Va distinto dal soggetto attivo, che è titolare della pretesa, e da figure come sostituto o responsabile d'imposta, che intervengono secondo regole specifiche.

BASE IMPONIBILE, ALIQUOTA E IMPOSTA DOVUTA

La base imponibile è la grandezza sulla quale si applica il tributo. Può essere un reddito, un valore, un corrispettivo, una quantità o un'altra misura prevista dalla disciplina del singolo tributo.

L'aliquota è il criterio percentuale o la misura che consente di calcolare l'imposta sulla base imponibile, salvo i casi in cui la legge preveda meccanismi diversi.

L'imposta dovuta è il risultato del calcolo svolto secondo le regole applicabili: base imponibile, aliquota, eventuali deduzioni, detrazioni, crediti, acconti, versamenti, compensazioni e rettifiche. Questa prima mappa non richiede ancora lo studio dettagliato di ogni elemento, ma chiarisce perché il calcolo non si riduce a una moltiplicazione quando la disciplina prevede correttivi.

La sequenza minima è:

presupposto -> soggetto -> base imponibile -> aliquota -> imposta
lorda/dovuta -> adempimento

Il candidato deve evitare una scorciatoia: pensare che la base imponibile sia "la tassa da pagare". No. La base imponibile è la grandezza su cui si calcola. L'imposta è il risultato della disciplina applicata a quella grandezza.

SCHEMA 19.4 — LE DOMANDE PRIMA DEL CALCOLO

Elemento	Lettura operativa
Presupposto	Quale fatto, atto o situazione fa sorgere l'obbligo?
Soggetto	Chi è obbligato, e con quale ruolo?
Base imponibile	Su quale grandezza si calcola il tributo?
Aliquota e regole	Quale misura si applica e quali correttivi incidono?

La base imponibile non coincide con la somma finale da versare.

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

L'obbligazione tributaria è il rapporto giuridico in forza del quale il soggetto passivo è tenuto al pagamento del tributo secondo la legge. È una obbligazione pubblicistica: nasce e si disciplina nel perimetro delle fonti tributarie e dell'azione amministrativa.

Per il concorso è importante non descriverla come un normale debito privato. Il contribuente non contratta liberamente il tributo con l'amministrazione. La legge individua presupposto, soggetti, misura, adempimenti, poteri di controllo e strumenti di tutela.

Allo stesso tempo, l'obbligazione tributaria non va studiata come un'idea astratta separata dalla pratica. Nella vita amministrativa essa incontra dichiarazioni, comunicazioni, versamenti, controlli, accertamenti, riscossione, istanze, rimborsi, autotutela, contenzioso e servizi digitali. Il candidato deve imparare a vedere il passaggio dalla categoria teorica al procedimento.

Una formula utile:

NOTA

L'obbligazione tributaria nasce dalla legge al verificarsi del presupposto e si sviluppa attraverso regole di determinazione, adempimento, controllo ed eventuale riscossione.

Questa frase collega il capitolo 19 ai capitoli successivi.

RAPPORTO TRIBUTARIO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il rapporto tributario non è solo "pagare un'imposta". È un rapporto tra contribuente e amministrazione che può assumere forme diverse: adempimento spontaneo, dichiarazione, liquidazione, controllo automatizzato, richiesta di documenti, contraddittorio quando previsto, avviso, pagamento, rimborso, iscrizione a ruolo, riscossione.

Per questo il diritto tributario va letto insieme al procedimento amministrativo. L'amministrazione finanziaria agisce con poteri pubblici, ma deve rispettare regole, competenze, forme, motivazione, termini e garanzie. Il candidato non deve fondere diritto amministrativo e diritto tributario, ma deve sapere che nella pratica si incontrano.

Nel modulo M-FC02 questa connessione è decisiva:

- Agenzia delle Entrate: servizi fiscali, adempimenti, controlli e accertamento;
- ADM: controlli doganali, accise, giochi, monopoli e rapporto con operatori economici;
- AdER: riscossione, pagamenti, rateizzazioni, sospensioni e rapporto con il contribuente-debitore.

La teoria dell'imposta definisce la base concettuale; il procedimento descrive come la pretesa entra nell'azione amministrativa.

19.3 TUIR, IRPEF e IRES

Il TUIR è una fonte centrale per le imposte sui redditi. A questo livello va usato per comprendere il metodo, non attraversato articolo per articolo.

La prima funzione del TUIR è classificare. Le imposte sui redditi richiedono di distinguere soggetti, categorie reddituali, periodo d'imposta, regole di determinazione e componenti rilevanti. Per il candidato, questo significa costruire una mappa:

```
soggetto -> reddito -> categoria -> periodo -> base imponibile ->
imposta -> dichiarazione/versamento -> controllo
```

La seconda funzione è dare lessico. Termini come reddito, periodo d'imposta, categoria, deduzione, detrazione, sostituto, dichiarazione e acconto devono diventare parole familiari, anche quando il capitolo specialistico sugli adempimenti arriverà dopo.

La terza funzione è selezionare. Non tutti i dettagli del TUIR hanno la stessa resa concorsuale. Nei profili Agenzia delle Entrate hanno peso maggiore le categorie che consentono di ragionare su contribuente, dichiarazione, controllo e accertamento. Nei profili non strettamente tributari, il livello richiesto può essere più generale. Il bando decide la profondità.

Per non perdersi, usa tre domande:

- quale soggetto è coinvolto?
- quale reddito o componente rileva?
- quale conseguenza produce sul piano dichiarativo o di controllo?

Se non sai rispondere, stai leggendo il TUIR come un elenco e non come una mappa.

IRPEF E IRES: IL QUADRO SISTEMATICO

Le imposte sui redditi si affrontano partendo dal soggetto, non dall'aliquota. La prima domanda è: chi realizza o possiede il reddito? La risposta orienta verso l'IRPEF o l'IRES e permette di scegliere le regole successive senza confondere qualificazione, determinazione e adempimento.

SOGGETTI IRPEF E SOGGETTI IRES

Sono soggetti passivi IRPEF le persone fisiche. La residenza fiscale incide sull'estensione del reddito rilevante: in termini generali, per il residente si considera il reddito secondo il criterio mondiale, mentre per il non residente rilevano i redditi collegati al territorio dello Stato secondo le regole applicabili. La sola cittadinanza non risolve la qualificazione e la residenza va verificata sul testo vigente e sui fatti del periodo.

L'IRES riguarda le categorie di società ed enti individuate dal TUIR: società di capitali ed enti commerciali residenti, enti non commerciali residenti, società ed enti non residenti. Questa mappa non rende identico il modo di determinare la base imponibile. Prima si identificano tipo di soggetto, residenza e natura commerciale o non commerciale; poi si applica la disciplina propria. Per le società commerciali residenti, il reddito complessivo è qualificato come reddito d'impresa.

La distinzione essenziale è questa:

Domanda	IRPEF	IRES
Chi è il soggetto?	Persona fisica	Società o ente appartenente a una categoria dell'art. 73 TUIR
Quale verifica viene prima?	Residenza e fonte del reddito	Tipo di ente, residenza e natura commerciale
Come si costruisce il reddito?	Qualificazione nelle categorie e aggregazione secondo le regole applicabili	Disciplina della categoria di soggetto; per le società commerciali residenti, reddito complessivo d'impresa

LA SEQUENZA DELL'IRPEF

Per l'IRPEF, il calcolo si comprende come una successione di grandezze diverse:

redditi delle categorie

-> reddito complessivo

-> oneri deducibili

-> reddito imponibile

-> imposta lorda

-> detrazioni e altri scomputi applicabili

-> imposta netta

Il reddito complessivo deriva dall'aggregazione dei redditi determinati nelle rispettive categorie, tenendo conto delle regole sulle perdite e delle esclusioni previste. Gli oneri deducibili riducono la grandezza reddituale e conducono al reddito imponibile. Sul reddito imponibile si determina l'imposta lorda. Le detrazioni operano invece sull'imposta lorda; crediti, ritenute e altri scomputi hanno funzioni proprie e devono essere collocati nel passaggio corretto.

La formula da ricordare non è numerica ma logica: la deduzione riduce il reddito, la detrazione riduce l'imposta. Aliquote, scaglioni, importi, limiti e regimi sostitutivi sono dati mobili: non appartengono a questo nucleo stabile e vanno controllati sulla disciplina vigente.

LE SEI CATEGORIE DELL'ART. 6 TUIR

L'art. 6 ordina i redditi in sei categorie:

1. redditi fondiari;
2. redditi di capitale;
3. redditi di lavoro dipendente;
4. redditi di lavoro autonomo;
5. redditi d'impresa;
6. redditi diversi.

La categoria non è un'etichetta descrittiva. Serve a selezionare le regole di determinazione, imputazione temporale, trattamento delle perdite e concorso al reddito complessivo. Per questo si qualifica prima e si calcola dopo. I redditi diversi, in particolare, non sono un contenitore libero per tutto ciò che non si riconosce: raccolgono fattispecie residuali tipizzate dalla legge.

Questo capitolo non sviluppa la determinazione analitica delle singole categorie. Fissa invece il metodo necessario per affrontarle:

fonte e causa del provento -> categoria -> criterio di determinazione e imputazione

La fonte o il provento è il fatto economico da qualificare: un immobile, un investimento, un rapporto di lavoro, un'attività professionale o imprenditoriale. La categoria è la qualificazione tributaria risultante dai presupposti normativi. Il criterio di determinazione stabilisce come e quando la grandezza concorre al reddito. I tre piani non coincidono: un provento immobiliare, per esempio, non è automaticamente reddito fondiario; può assumere altra qualificazione se mancano i requisiti della categoria o se il bene è attratto nell'attività d'impresa.

Per la sequenza dichiarativa e il passaggio da imponibile a dichiarazione, liquidazione e versamento, la destinazione responsabile è il capitolo 23, Il ciclo dell'adempimento fiscale.

IRES E PRIMO RACCORDO CON IL REDDITO D'IMPRESA

Nel caso paradigmatico della società commerciale residente, il reddito complessivo è reddito d'impresa. La sua determinazione muove dal risultato del conto economico e applica le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla disciplina fiscale. Il risultato civilistico e il reddito fiscale hanno dunque una relazione, ma non sono identici.

Il bilancio espone il risultato secondo le regole civilistiche e contabili. Il TUIR qualifica fiscalmente i componenti e può modificarne rilevanza, misura o periodo di imputazione. Un costo correttamente contabilizzato può essere indeducibile, deducibile solo in parte o in un periodo diverso. In tal caso il bilancio non viene riscritto: si applica il raccordo fiscale previsto.

La sequenza introduttiva è:

risultato civilistico -> qualificazione fiscale dei componenti
-> variazioni in aumento o in diminuzione -> reddito imponibile

Questo capitolo spiega perché il raccordo esiste. La meccanica contabile e gli esercizi sulle variazioni competono al capitolo 28, Dal bilancio al reddito imponibile.

VERIFICA RISOLTA

Caso. Una persona fisica riceve nello stesso periodo un compenso da lavoro dipendente, il provento di un investimento e una somma per una prestazione occasionale. Da quale importo deve partire per calcolare subito l'IRPEF?

Soluzione. Non si parte dalla somma aritmetica degli incassi né dall'aliquota. Si identificano fonte e causa di ciascun provento, si verifica la categoria applicabile, si determina ogni reddito con le regole proprie e solo dopo si forma il reddito complessivo nei limiti previsti. Seguono oneri deducibili, imponibile, imposta lorda, detrazioni e altri scomputi. La prestazione occasionale non diventa lavoro autonomo abituale per il solo fatto di essere remunerata e neppure confluisce automaticamente nei redditi diversi senza verificare la fattispecie normativa.

ERRORE TIPICO

Confondere il denaro ricevuto con il reddito imponibile. L'incasso è un fatto finanziario; il reddito è una grandezza qualificata e determinata dalla disciplina tributaria. Prima di calcolare occorre rispondere, nell'ordine: chi è il soggetto, quale fonte ha prodotto il provento, in quale categoria rientra, quale criterio di determinazione e imputazione si applica.

19.4 IVA: operazioni, soggetti, detrazione e adempimenti

L'IVA è un'imposta armonizzata sui consumi: la direttiva 2006/112/CE costruisce il sistema comune, mentre il D.P.R. 633/1972 ne disciplina l'applicazione nazionale negli spazi consentiti. Considerarla soltanto una percentuale aggiunta al prezzo nasconde il meccanismo del tributo. Applicazione e detrazione nelle diverse fasi fanno gravare il prelievo sul consumo finale. Una direttiva, tuttavia, non opera come un regolamento: nel caso concreto occorre raccordare istituto unionale e norma nazionale di attuazione.

Mini-esempio di raccordo. Per qualificare una cessione, il candidato riconosce prima la categoria armonizzata nella direttiva 2006/112/CE e verifica poi come il D.P.R. 633/1972 la disciplina nell'ordinamento nazionale: la direttiva orienta il quadro comune, la norma interna governa l'applicazione del caso negli spazi consentiti.

Errore-trappola: trattare la direttiva come un regolamento direttamente applicabile in modo identico, oppure ignorare primato e interpretazione conforme. Verifica: indica tipo e funzione della fonte UE, individua la disposizione nazionale pertinente e controlla che la lettura interna sia compatibile con il quadro unionale, senza attribuire automaticamente alla direttiva gli effetti propri di un regolamento.

NEUTRALITÀ COME MECCANISMO, NON COME RISULTATO ASSOLUTO

Per l'operatore economico la neutralità deriva dalla combinazione tra rivalsa e detrazione. Con la rivalsa il cedente o prestatore addebita l'imposta al cliente; con la detrazione recupera, alle condizioni previste, l'imposta dovuta o assolta sugli acquisti destinati a operazioni che attribuiscono tale diritto. La liquidazione confronta poi imposta a debito e imposta detraibile.

rivalsa sulle operazioni attive -> detrazione sugli acquisti ammessi
-> liquidazione del saldo

La neutralità non è incondizionata: esenzioni, indetraibilità, percentuale di detrazione, requisiti documentali e rettifiche possono lasciare l'onere, in tutto o in parte, sull'operatore. La detrazione non è né un rimborso automatico né una compensazione liberamente utilizzabile.

Mini-esempio. Un professionista acquista un bene per l'attività e presta un servizio imponibile. L'imposta sull'acquisto può entrare nel confronto con quella addebitata al cliente soltanto se ricorrono inerenza, destinazione, documento, registrazione e gli altri requisiti applicabili.

Errore tipico: affermare che l'IVA è sempre neutrale per chiunque eserciti un'attività. Verifica: indica almeno una condizione della detrazione e un limite capace di interrompere o ridurre la neutralità.

I TRE PRESUPPOSTI: OGGETTIVO, SOGGETTIVO E TERRITORIALE

Una normale operazione interna entra nel campo IVA quando si coordinano tre profili:

- il presupposto oggettivo, cioè una cessione di beni o prestazione di servizi riconducibile alle fattispecie legali;
- il presupposto soggettivo, cioè l'esercizio abituale di impresa, arte o professione da parte del soggetto che effettua l'operazione;
- il presupposto territoriale, cioè la localizzazione dell'operazione nel territorio dello Stato secondo le regole proprie della fattispecie.

L'art. 1 del D.P.R. 633/1972 assoggetta le importazioni da chiunque effettuate; occorre perciò distinguerle dalla sequenza ordinaria delle operazioni interne. Il momento di effettuazione e l'esigibilità costituiscono passaggi ulteriori e non coincidono con la verifica dei tre presupposti.

Mini-esempio. Una prestazione resa nell'esercizio abituale di una professione soddisfa il profilo soggettivo, ma non basta per concludere: occorre ancora qualificare la prestazione e applicare la regola di territorialità pertinente.

Errore tipico: ritenere territoriale ogni operazione solo perché una parte è italiana. Verifica: davanti a un caso, formula tre domande separate: che operazione è, chi la compie e dove si considera effettuata?

SOGGETTO PASSIVO, DEBITORE E CONSUMATORE FINALE

Il soggetto passivo esercita in modo indipendente un'attività economica rilevante e partecipa al meccanismo IVA. Il debitore d'imposta è invece il soggetto sul quale, nella specifica operazione, ricadono gli obblighi verso l'Erario: normalmente coincide con chi effettua l'operazione, ma la legge può porre gli obblighi sul cessionario o committente. Il consumatore finale sopporta economicamente l'imposta senza inserirla, di regola, in una successiva catena di detrazione.

Mini-esempio. Nella vendita al consumatore, l'impresa è soggetto passivo e normalmente debitore; il cliente finale paga il prezzo comprensivo dell'imposta e ne resta inciso economicamente. Una specifica inversione degli obblighi può mutare il debitore, non trasformare automaticamente il cliente in consumatore finale.

Errore tipico: usare come sinonimi soggetto passivo, debitore e soggetto inciso. Verifica: per ciascuna figura indica rispettivamente posizione nel sistema, obbligo verso l'Erario e incidenza economica.

LE QUATTRO CLASSI DI OPERAZIONI

Classe	Definizione e funzione	Conseguenza essenziale
Imponibile	Ricorrono i presupposti e si applica il regime ordinario.	L'imposta è addebitata secondo le regole applicabili e l'operazione alimenta il meccanismo di detrazione-liquidazione.
Non imponibile	L'operazione resta rilevante nel sistema, ma la legge non applica l'imposta, tipicamente nella logica della tassazione a destinazione.	In linea generale conserva il diritto a detrazione, da verificare sulla fattispecie.

Classe	Definizione e funzione	Conseguenza essenziale
Esente	L'operazione è nel campo IVA ma beneficia di un'esenzione tipizzata.	Non comporta addebito dell'imposta e può limitare la detrazione sugli acquisti.
Esclusa o fuori campo	Manca un presupposto o una norma sottrae la fattispecie al campo applicativo.	Non segue il regime delle operazioni imponibili; gli effetti documentali e sulla detrazione dipendono dalla ragione dell'esclusione.

Mini-esempio comparativo. Una vendita interna imponibile, un'esportazione non imponibile, una prestazione sanitaria che ricade nell'esenzione tipica e una prestazione priva di territorialità italiana appartengono a classi diverse. L'esempio serve a classificare, non a sostituire la verifica dei requisiti del caso.

Errore tipico: trattare non imponibilità, esenzione ed esclusione come tre modi equivalenti di dire "IVA non addebitata". Verifica: spiega quale delle tre categorie resta normalmente collegata al diritto a detrazione e quale presuppone che l'operazione sia fuori dal campo applicativo. Le somme escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell'art. 15 non formano, per ciò solo, una quinta classe di operazioni.

DALLA TEORIA AGLI ADEMPIMENTI: RINVIO RESPONSABILE

La mappa teorica termina qui con la catena fatturazione -> registrazione -> liquidazione -> dichiarazione annuale. La funzione, l'ordine e le regole operative di documentazione, registrazione delle operazioni attive e degli acquisti, liquidazione periodica e dichiarazione IVA sono sviluppati nel capitolo 23, sezione "Operazioni IVA e ciclo degli adempimenti". Il rinvio non comprende accertamento, sanzioni, riscossione o rimedi, affidati ai rispettivi capitoli 20, 21, 22 e 24.

Verifica finale. In novanta secondi ricostruisci: funzione dell'IVA; tre presupposti; differenza tra soggetto passivo, debitore e consumatore; rivalsa, detrazione e liquidazione; quattro classi e conseguenza essenziale. Se inizi da aliquota o calendario, stai saltando l'architettura.

19.5 Quadro UE fiscale, IVA e dogane

ATTRIBUZIONE E PRINCIPI DI ESERCIZIO

L'Unione europea agisce soltanto nei limiti delle competenze che gli Stati membri le hanno attribuito. Il principio di attribuzione risponde quindi alla prima domanda: l'Unione può intervenire in questa materia e con quale fondamento? Nelle competenze non esclusive opera anche la sussidiarietà: l'intervento unionale deve risultare giustificato rispetto a obiettivi che gli Stati non possono conseguire in misura sufficiente. La proporzionalità impone inoltre che contenuto e forma dell'azione non eccedano quanto necessario per raggiungere gli obiettivi dei Trattati.

La cooperazione leale completa il quadro: Unione e Stati membri devono assistersi reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai Trattati. Per il candidato questi principi non sono formule isolate. Servono a spiegare perché una materia possa essere disciplinata in modo uniforme, armonizzata oppure lasciata, entro determinati limiti, alla normativa nazionale.

COMPETENZE: UNIONE DOGANALE, MERCATO INTERNO E IMPOSTE INDIRETTE

L'unione doganale appartiene alle competenze esclusive dell'Unione. Il mercato interno rientra invece nelle competenze concorrenti. Questa differenza chiarisce perché il settore doganale presenti una disciplina unionale direttamente regolata, mentre in campo tributario non esista una competenza generale dell'Unione su ogni imposta nazionale.

L'art. 113 TFUE consente l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle accise e alle altre imposte indirette nella misura necessaria ad assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza. Non autorizza, dunque, la conclusione generica secondo cui l'Unione potrebbe istituire o disciplinare indistintamente ogni tributo interno.

REGOLAMENTO, DIRETTIVA ED EVENTUALE EFFICACIA DIRETTA

Fonte	Effetto ordinario	Passaggio nazionale	Errore da evitare
Regolamento	Ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile.	Non richiede recepimento; il diritto nazionale può completarlo soltanto negli spazi consentiti.	Confondere il complemento nazionale con una trasposizione del regolamento.
Direttiva	Vincola lo Stato destinatario quanto al risultato da raggiungere.	Richiede attuazione attraverso forme e mezzi nazionali.	Trattarla come se sostituisse automaticamente la legge nazionale.

La diretta applicabilità del regolamento, l'attuazione della direttiva e l'eventuale efficacia diretta di una sua disposizione sono concetti diversi. Per valutare quest'ultima occorre una verifica puntuale.

Condizione o limite	Domanda di controllo
Chiarezza, precisione e incondizionatezza	La disposizione esprime un obbligo sufficientemente determinato e non subordinato a ulteriori scelte discrezionali?
Termine di attuazione	Il termine assegnato allo Stato è scaduto e la direttiva non è stata attuata, oppure è stata attuata in modo inadeguato rispetto alla disposizione considerata?

Condizione o limite	Domanda di controllo
Dimensione verticale	La disposizione è invocata nei confronti dello Stato o di un soggetto riconducibile allo Stato secondo i criteri del diritto UE?
Limite orizzontale	La direttiva, da sola, non può imporre obblighi a un altro soggetto privato in una controversia tra privati.

Queste condizioni non autorizzano automatismi. Occorre identificare la disposizione, il destinatario della pretesa e il rapporto concreto, considerando anche primato e interpretazione conforme. La soluzione del caso richiede di verificare la disposizione applicabile e i suoi presupposti.

IVA ARMONIZZATA: DIRETTIVA EUROPEA E D.P.R. 633/1972

La direttiva 2006/112/CE costruisce il sistema comune dell'IVA: operazioni rilevanti, soggetti passivi, fatto generatore, esigibilità, base imponibile, detrazione, obblighi e regimi speciali appartengono a un'architettura armonizzata. Il D.P.R. 633/1972 resta la disciplina nazionale di attuazione da applicare nel quadro della direttiva. Non è una fonte isolata dal diritto UE, ma neppure una semplice copia che il candidato possa ignorare.

Il metodo corretto è tripartito: individua l'istituto armonizzato, ricerca la disposizione unionale pertinente, poi verifica la norma nazionale che lo attua. Per presupposti, operazioni, rivalsa, detrazione e liquidazione prosegui con capitolo 23, Adempimenti fiscali: redditi, IVA, dichiarazioni — «Operazioni IVA e ciclo degli adempimenti».

IL SISTEMA DOGANALE MULTILIVELLO

Il Regolamento (UE) n. 952/2013 istituisce il Codice doganale dell'Unione e fissa il quadro generale su merci, soggetti, decisioni, dichiarazioni, controlli, classificazione, origine, valore, obbligazione doganale e regimi. Il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 integra il CDU nei limiti della delega; il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce condizioni uniformi di applicazione. I tre atti formano un sistema, ma svolgono funzioni differenti.

Il diritto nazionale, compreso il D.Lgs. 141/2024, disciplina i profili rimessi allo Stato e completa il quadro negli spazi consentiti: non sostituisce il CDU e non può contraddirlo. Per la sequenza operativa delle procedure doganali rinvia a capitolo 25, Dogane e procedure doganali ADM — «Le fonti: prima l'Unione, poi il complemento nazionale».

METODO DEL CASO: IMPORTAZIONE E VENDITA INTERNA

Una società importa una merce da un Paese terzo e poi la vende in Italia. Il caso contiene due sequenze da tenere separate.

- 1. Fase doganale: si parte dal CDU e si verificano classificazione, origine, valore, regime, dichiarazione ed eventuale obbligazione doganale.
- 2. Regole di dettaglio: si individua se il punto concreto è disciplinato dall'atto delegato o dall'atto di esecuzione.
- 3. Complemento nazionale: si controllano le disposizioni interne applicabili senza attribuire loro la funzione di sostituire il diritto unionale.
- 4. Vendita interna: si applica il sistema IVA armonizzato attraverso la direttiva e la normativa nazionale di attuazione.
- 5. Controllo finale: prezzo contrattuale, valore in dogana e base imponibile IVA non coincidono automaticamente; ciascuna grandezza va ricostruita secondo la propria disciplina.

CONSEGUENZE PER LA PROVA

Tipo di prova	Operazione richiesta
Quiz	Distinguere competenza esclusiva e concorrente, regolamento e direttiva, fonte UE e complemento nazionale.
Orale	Esporre nell'ordine competenza, tipo di atto, regola unionale, attuazione o complemento interno.
Caso pratico	Separare la fase doganale dalla successiva operazione IVA e associare a ciascun problema la fonte pertinente.

VERIFICA RISOLTA

Domanda. Poiché la direttiva 2006/112/CE armonizza l'IVA, il contribuente può ignorare il D.P.R. 633/1972 e applicare la direttiva come un regolamento?

Risposta. No, non in via generale. La direttiva vincola quanto al risultato e richiede attuazione nazionale; il D.P.R. 633/1972 resta il riferimento interno immediato, da leggere nel quadro del diritto UE. L'eventuale efficacia diretta di una specifica disposizione è un problema distinto: non deriva automaticamente dall'armonizzazione e richiede la verifica puntuale della norma, delle condizioni applicabili e del rapporto controverso.

ERRORI DA EVITARE

- affermare che l'Unione dispone di una competenza fiscale generale;
- applicare la sussidiarietà alla competenza esclusiva doganale come se operasse nello stesso modo delle competenze non esclusive;
- usare come sinonimi diretta applicabilità, attuazione ed efficacia diretta;
- studiare il D.P.R. 633/1972 senza la cornice armonizzata o, all'opposto, ignorare la disciplina nazionale;
- trattare CDU, regolamento delegato e regolamento di esecuzione come fonti intercambiabili;
- confondere importazione doganale e vendita interna IVA oppure assumere che valore in dogana e base imponibile IVA coincidano sempre.

Il quadro si fonda sulla direttiva IVA 2006/112/CE e sul Codice doganale dell'Unione, regolamento (UE) 952/2013. Aliquote, soglie, termini, deroghe e regimi speciali richiedono invece una verifica puntuale sulla disciplina vigente.

19.6 Accertamento e riscossione

Il capitolo 20 svilupperà l'accertamento, controlli e compliance. Il capitolo 24 svilupperà la riscossione. Qui devi fissare la distinzione base.

L'accertamento riguarda la verifica della corretta applicazione della disciplina tributaria e, nei casi previsti, la determinazione o rettifica della pretesa. Il suo lessico è: controllo, dichiarazione, potere istruttorio, documenti, elementi, avviso, motivazione, pretesa.

La riscossione riguarda la fase in cui il credito tributario o il carico affidato deve essere portato a pagamento secondo le regole previste. Il suo lessico è: ruolo, cartella, pagamento, rateizzazione, sospensione, debitore, agente della riscossione, canale di relazione.

Se il bando è Agenzia delle Entrate, la sequenza adempimento-controllo-accertamento è centrale. Se il bando è AdER, il centro si sposta su riscossione e rapporto con il contribuente-debitore. Se il bando è ADM, il lessico dei controlli va collegato a dogane, accise, giochi e monopoli.

La domanda-trappola è semplice: "La cartella di pagamento è accertamento?". La risposta deve separare i piani. La cartella si colloca nella riscossione, anche se presuppone un credito o un titolo formato secondo il percorso previsto. Non è la stessa cosa dell'attività di accertamento.

SCHEMA 19.5 — DALLE NOZIONI ALLE DISCIPLINE

Elemento	Lettura operativa
TUIR	Soggetti e categorie di reddito; studio negli adempimenti fiscali.
IVA	Operazioni, rivalsa e detrazione; studio negli adempimenti fiscali.

Elemento	Lettura operativa
Accertamento	Poteri, garanzie e atti; studio di controlli e compliance.
Riscossione	Titoli, cartella, pagamenti e rateizzazione; studio del lavoro AdER.

I titoli indicano ambiti di approfondimento, senza numeri locali che possano confondersi con quelli del volume.

TABELLA DEFINIZIONE, FUNZIONE, ERRORE TIPICO

Concetto	Definizione operativa	Funzione nella prova	Errore da evitare
Tributo	Prelievo pubblico previsto dalla legge.	Inquadra la materia.	Usarlo come sinonimo generico di imposta.
Imposta	Tributo collegato a capacità contributiva senza controprestazione individuale diretta.	Base per redditi, IVA e fiscalità generale.	Cercare sempre un servizio specifico in cambio.
Tassa	Prelievo collegato a un servizio pubblico o a un'attività amministrativa riferibile al soggetto.	Confronti teorici e quiz definitori.	Assimilarla a un prezzo privato.
Contributo	Prelievo collegato a una posizione, un vantaggio o una funzione specifica.	Completa la classificazione dei tributi.	Usarlo per qualunque somma dovuta.
Presupposto	Fatto o situazione cui la legge collega il tributo.	Spiega perché la pretesa può nascere.	Confonderlo con la base imponibile.
Soggetto passivo	Soggetto cui la legge riferisce l'obbligo tributario.	Individua chi è tenuto all'obbligo.	Dire solo "chi paga" senza precisione.

Concetto	Definizione operativa	Funzione nella prova	Errore da evitare
Base imponibile	Grandezza sulla quale si applica il tributo.	Serve per calcolo e casi.	Confonderla con l'imposta dovuta.
Aliquota	Misura applicata alla base imponibile.	Collega base e imposta.	Studiare solo percentuali senza meccanismo.
Obbligazione tributaria	Rapporto giuridico pubblico tra ente impositore e soggetto obbligato.	Collega teoria, adempimento e controllo.	Trattarla come debito privato ordinario.
Dichiarazione	Atto/adempimento con cui il contribuente comunica dati fiscalmente rilevanti.	Ponte verso adempimenti e controlli.	Pensarla come semplice modulo burocratico.
Accertamento	Attività di verifica e determinazione/rettifica della pretesa nei casi previsti.	Centrale per AE.	Confonderlo con riscossione.
Riscossione	Fase di gestione del credito da portare a pagamento.	Centrale per AdER.	Confonderla con il controllo fiscale.

Questa tabella va ripassata prima dei quiz. Se una definizione non si trasforma in esempio, non è ancora pronta.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. Il tributo è la categoria generale; imposta, tassa e contributo non sono sinonimi.
2. Il presupposto spiega perché il tributo nasce; la base imponibile spiega su che cosa si calcola.
3. Il soggetto passivo è individuato dalla legge e va distinto da soggetto attivo, sostituto e responsabile.
4. TUIR e IVA vanno letti come mappe operative: soggetti, categorie, operazioni, adempimenti e controlli.
5. Accertamento e riscossione sono collegati, ma non coincidono.

CASO GUIDATO: PROFILO AE TRIBUTARIO

Marco sta preparando un concorso per un profilo giuridico-tributario dell'Agenzia delle Entrate. Nel programma trova diritto tributario, imposte sui redditi, IVA, accertamento e adempimenti.

All'inizio apre il TUIR e prova a leggere tutto in ordine. Dopo pochi giorni ha molte sottolineature e poche idee. Sa ripetere alcune definizioni, ma non sa risolvere una domanda del tipo: "Spieghi il rapporto tra presupposto, soggetto passivo e base imponibile".

Con il metodo del capitolo, Marco ricostruisce la mappa.

Primo passaggio: scrive la sequenza generale.

fatto rilevante -> presupposto -> soggetto passivo -> base imponibile
-> imposta -> dichiarazione -> controllo -> accertamento

Secondo passaggio: collega le fonti.

Fonte/area	Uso concorsuale
TUIR	Classificare redditi, soggetti, periodo, base e regole di determinazione.
IVA	Ragionare su operazioni, soggetti, documentazione, detrazione e liquidazione.
Accertamento	Collegare dichiarazione, controllo, poteri dell'ufficio e atti.
Adempimenti	Trasformare il tributo in dichiarazione, versamento, comunicazione e servizio.

Terzo passaggio: costruisce tre risposte orali brevi.

- "Che cos'è il presupposto d'imposta?"
- "Che differenza c'è tra base imponibile e imposta dovuta?"
- "Perché l'accertamento non coincide con la riscossione?"

Marco non ha ancora studiato ogni dettaglio. Ma ha una struttura. Da questo momento le norme non sono più una massa indistinta: entrano in una mappa.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda. Mi spieghi presupposto, soggetto passivo e base imponibile e perché non sono sinonimi.

Risposta guida. Il presupposto è il fatto, l'atto o la situazione cui la legge collega la nascita del tributo. Risponde alla domanda: perché il tributo può essere richiesto? Il soggetto passivo è il soggetto al quale la legge riferisce l'obbligo tributario. Risponde alla domanda: chi è tenuto all'obbligazione? La base imponibile è la grandezza su cui il tributo viene calcolato. Risponde alla domanda: su quale valore, reddito o misura applico la disciplina? I tre concetti sono collegati, ma distinti: il presupposto attiva la rilevanza fiscale, il soggetto individua il debitore tributario o obbligato, la base consente la determinazione quantitativa.

Come migliorare la risposta. Dopo la definizione, aggiungi una frase di collegamento: "Questi concetti sono necessari anche per comprendere dichiarazione, controllo e accertamento, perché l'amministrazione verifica se il contribuente ha correttamente individuato il presupposto, dichiarato la base e assolto l'obbligo".

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda. Imposta, tassa e contributo sono sinonimi?

Risposta corretta. No. Sono categorie diverse dentro l'area dei tributi. L'imposta si collega a un presupposto di capacità contributiva e non richiede una controprestazione individuale diretta. La tassa si collega a un servizio pubblico o a un'attività amministrativa riferibile al soggetto. Il contributo ha un collegamento specifico con una posizione, un vantaggio o una funzione. Nei concorsi la distinzione serve a evitare risposte generiche.

Perché è una trappola. Nel linguaggio comune si dice spesso "tasse" per indicare qualunque prelievo. Nel linguaggio giuridico-concorsuale questa approssimazione può far perdere punti.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è studiare il diritto tributario dal fondo.

Il candidato parte da dichiarazioni, modelli, cartelle, rateizzazioni o percentuali, ma non sa spiegare che cosa accade prima. Alla domanda "qual è il presupposto?" risponde con la base imponibile. Alla domanda "chi è il soggetto passivo?" risponde con l'ufficio. Alla domanda "che cos'è la riscossione?" parla di accertamento.

La correzione è tornare alla sequenza.

presupposto -> soggetto -> base -> calcolo -> adempimento ->
controllo -> accertamento -> riscossione

Ogni volta che sbagli un quiz, segna quale anello hai confuso. Il diario non deve contenere frasi lunghe. Deve contenere diagnosi precise:

- ho confuso presupposto e base;
- ho confuso imposta e tassa;
- ho confuso accertamento e riscossione;
- ho studiato l'IVA come aliquota e non come meccanismo;

- ho letto il TUIR senza distinguere soggetti e categorie.

MINI-ESERCIZIO

Compila la tabella senza guardare il testo. Poi confronta le risposte con il capitolo.

Traccia	Risposta sintetica
Definisci tributo in una frase.	
Distingui imposta e tassa.	
Spiega che cos'è il presupposto.	
Spiega che cos'è la base imponibile.	
Indica perché TUIR e IVA richiedono mappe diverse.	
Distingui accertamento e riscossione.	
Scrivi una domanda-trappola che potresti trovare in un quiz.	

Ora trasforma una riga in risposta orale da otto righe. Non usare formule vaghe come "è una cosa che riguarda le tasse". Usa soggetto, funzione e conseguenza.

▣ Verifica 04.A · Quiz ragionati

1. Quale affermazione descrive meglio il presupposto d'imposta?
- A. La somma finale che il contribuente deve pagare.
 - B. Il fatto o la situazione cui la legge collega la nascita del tributo.
 - C. L'ufficio competente a ricevere la dichiarazione.
 - D. Il documento con cui si chiede un pagamento.

Risposta corretta: B. La somma finale riguarda l'imposta dovuta; l'ufficio e il documento appartengono al piano amministrativo. Il presupposto è il fatto fiscalmente rilevante.

2. La base imponibile è:

- A. La grandezza sulla quale si applica il tributo.
- B. La sanzione prevista in caso di errore.
- C. Il servizio pubblico ricevuto dal contribuente.
- D. La fase di riscossione coattiva.

Risposta corretta: A. La base imponibile serve al calcolo. Non coincide con sanzione, servizio o riscossione.

3. Perché imposta e tassa non sono sinonimi?

- A. Perché l'imposta è sempre facoltativa.
- B. Perché la tassa non è mai prevista dalla legge.
- C. Perché l'imposta non richiede una controprestazione individuale diretta, mentre la tassa è collegata a un servizio o attività amministrativa.
- D. Perché la tassa è sempre un prezzo privato.

Risposta corretta: C. Le altre opzioni sono scorrette: imposta e tassa appartengono al diritto pubblico e sono regolate da fonti normative.

4. Quale sequenza è più corretta per ragionare su un tributo?

- A. Riscossione -> aliquota -> presupposto -> soggetto.
- B. Presupposto -> soggetto passivo -> base imponibile -> calcolo -> adempimento.
- C. Ufficio -> cartella -> servizio -> prezzo.
- D. Sanzione -> tassa -> domanda -> rimborso.

Risposta corretta: B. La sequenza ordina nascita, soggetto, misura e adempimento.

5. In un profilo AdER, quale distinzione è particolarmente importante?

- A. La distinzione tra accertamento e riscossione.
- B. La distinzione tra organigramma e logo istituzionale.
- C. La distinzione tra inglese e informatica.
- D. La distinzione tra quiz e banca dati come sinonimi.

Risposta corretta: A. AdER lavora sul baricentro della riscossione; confonderla con l'accertamento produce risposte deboli.

6. Quale affermazione descrive correttamente la progressività tributaria nella Costituzione?

- A. Ogni singolo tributo deve avere aliquote progressive.
- B. La progressività riguarda soltanto le imposte indirette.
- C. Il sistema tributario nel suo complesso è informato a criteri di progressività.
- D. La progressività consente all'ufficio di creare nuove aliquote.

Risposta corretta: C. L'art. 53 riferisce la progressività al sistema tributario complessivo. A è troppo assoluta; B restringe senza base il principio; D confonde il principio costituzionale con i poteri dell'amministrazione.

Diario degli errori

Usa questa tabella dopo ogni sessione di quiz.

Errore	Segnale	Correzione
Imposta/tassa confuse	Uso "tassa" per tutto.	Ripasso categorie del tributo e scrivo un esempio per ciascuna.
Presupposto/base confuse	Dico "base imponibile" quando la domanda chiede perché il tributo nasce.	Riscrivo la sequenza fatto - > presupposto -> base.
Soggetto/ufficio confusi	Rispondo con Agenzia o ufficio quando la domanda chiede il soggetto passivo.	Distinguo soggetto attivo, soggetto passivo, sostituto, responsabile.
IVA ridotta ad aliquota	Mi concentro solo sulla percentuale.	Ripasso operazione, soggetto, documentazione, detrazione, liquidazione.
Accertamento/riscossione confuse	Parlo di cartella come se fosse controllo dell'Agenzia delle Entrate.	Segno: accertamento = verifica/pretesa; riscossione = pagamento/carico.

Il diario è efficace solo se lo compili subito. Dopo una settimana, l'errore diventa generico e non ti aiuta più.

Checklist operativa finale

Prima di passare al capitolo 20, verifica questi punti.

- So definire tributo, imposta, tassa e contributo.
- So spiegare presupposto, soggetto passivo, base imponibile e aliquota.
- So distinguere base imponibile e imposta dovuta.
- So descrivere l'obbligazione tributaria come rapporto pubblicistico fondato sulla legge.
- So usare TUIR e IVA come mappe, non come elenchi.
- So collegare dichiarazione, controllo, accertamento e riscossione.
- So adattare la risposta a un profilo AE, ADM o AdER.
- Ho scritto una risposta orale da due minuti.

- Ho svolto almeno cinque quiz ragionati.
- Ho registrato nel diario almeno un errore reale.

Se manca uno di questi punti, il rischio è portare nei capitoli successivi una confusione di base. Meglio correggerla qui.

Riferimenti essenziali

Costituzione, artt. 23 e 53; D.P.R. 917/1986 (TUIR); D.P.R. 633/1972 (IVA); legge 212/2000; direttiva 2006/112/CE; regolamento (UE) 952/2013.

Accertamento, controlli e compliance fiscale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Apertura editoriale

L'accertamento tributario non è un singolo atto che compare all'improvviso alla fine di un controllo. È il possibile esito di un percorso nel quale l'amministrazione seleziona una posizione, acquisisce e valuta dati, esercita poteri istruttori, confronta le risultanze con quanto dichiarato e, quando ne ricorrono i presupposti, formalizza una pretesa motivata.

Questa sequenza interessa direttamente i concorsi dell'Agenzia delle Entrate. Una domanda può chiedere la differenza tra controllo automatico e accertamento sostanziale, il ruolo della motivazione, la funzione del contraddittorio oppure il significato di compliance fiscale. La difficoltà deriva dal numero delle norme e, soprattutto, dalla necessità di tenere separati passaggi che nel linguaggio comune vengono confusi: anomalia, controllo, istruttoria, comunicazione, schema di atto, accertamento, definizione e riscossione.

Il capitolo adotta una prospettiva amministrativa. Ogni potere deve avere una fonte, una finalità e un limite. Ogni atto deve essere riconducibile a un ufficio competente e a un procedimento. Il contribuente non è un destinatario muto: le garanzie di conoscenza, partecipazione e motivazione incidono sulla qualità e sulla legittimità dell'azione fiscale.

La compliance affianca il controllo con strumenti diretti a prevenire l'inadempimento, rendere riconoscibili le anomalie e favorire la correzione tempestiva. Non implica indulgenza verso le violazioni. Nel regime di adempimento collaborativo assume la forma di un rapporto strutturato, fondato sulla gestione del rischio fiscale e su interlocuzioni preventive.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper:

1. distinguere controllo automatico, controllo formale e controllo sostanziale;
2. ricostruire la sequenza selezione-istruttoria-contraddittorio-atto;
3. spiegare la funzione di motivazione, conoscenza degli atti e autotutela;
4. separare accertamento, definizione e riscossione;
5. descrivere compliance ordinaria e adempimento collaborativo;
6. applicare la mappa a un caso e a una risposta orale;
7. ricostruire un audit fiscale dal dato contabile all'eventuale rettifica.

Mappa BANDO

SCHEMA 20.1 — DAL DATO ALLA VERIFICA

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Accertamento, controllo e compliance nel programma.
A — Aree	Controlli e istruttoria.
N — Nuclei	Atto, motivazione e garanzie.
D — Diario	Confusioni su contraddittorio e riscossione.
O — Output	Caso fiscale e checklist dell'atto.

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Quali forme di controllo, accertamento o compliance sono richiamate?	Elenco delle parole selettive del programma.
A - Aree	La domanda riguarda dichiarazione, istruttoria, atto, garanzia o gestione del rischio?	Mappa area/fonte/funzione.
N - Nuclei	Quali passaggi devo distinguere?	Sequenza controllo-atto-riscossione.
D - Diario	Dove confondo comunicazione, accertamento e cartella?	Registro degli errori procedurali.
O - Output	Devo risolvere un quiz, esporre una procedura o trattare un caso?	Risposta da due minuti e checklist istruttoria.

La mappa evita di studiare l'accertamento come una raccolta di articoli scollegati.

Dal dato al controllo

SCHEMA 20.2 — CONTROLLO: PASSAGGI ED ESITI

Elemento	Lettura operativa
Avvio	Dati, anomalie o altri presupposti attivano il controllo competente.
Istruttoria	Si raccolgono e valutano elementi nel rispetto dei poteri e delle garanzie.
Confronto	Il contraddittorio si svolge nei casi e modi previsti.
Esito senza pretesa	Chiarimenti o archiviazione chiudono il rilievo quando ne ricorrono le condizioni.
Esito impositivo	Se fondato, l'atto motiva fatti, regole e pretesa; tutela e riscossione seguono la propria disciplina.

Archiviazione e atto impositivo sono esiti alternativi: la prima non conduce obbligatoriamente al secondo.

L'amministrazione finanziaria opera su dichiarazioni, versamenti, comunicazioni e informazioni provenienti dalle banche dati o acquisite attraverso i poteri previsti dall'ordinamento. Il dato, tuttavia, non è ancora una pretesa. Può segnalare un'incoerenza, orientare una verifica oppure richiedere un approfondimento.

Il primo passaggio logico è la selezione. Poiché le risorse di controllo non sono illimitate, l'amministrazione le indirizza verso posizioni che presentano indicatori di rischio o anomalie rilevanti. La selezione individua le situazioni da esaminare, senza dimostrare l'evasione.

Il candidato deve evitare una scorciatoia: "il sistema rileva una differenza, quindi emette l'accertamento". Tra il dato e l'atto possono collocarsi controlli automatizzati, richieste documentali, verifiche, interlocuzioni e valutazioni giuridiche. La forma concreta dipende dal tributo, dalla dichiarazione e dalla disciplina applicabile.

Controllo automatico, formale e sostanziale

Le tre categorie aiutano a ordinare lo studio, purché non vengano usate come sinonimi.

Tipo	Oggetto prevalente	Esito possibile	Errore tipico
Automatico	Coerenza e liquidazione dei dati dichiarati secondo le procedure previste.	Comunicazione delle risultanze o regolarizzazione.	Chiamarlo sempre accertamento sostanziale.
Formale	Riscontro di dati e documenti indicati nella dichiarazione.	Richiesta documentale e comunicazione dell'esito.	Pensare che sia privo di istruttoria.
Sostanziale	Ricostruzione e valutazione della posizione fiscale mediante i poteri previsti.	Atto impositivo motivato, se ne ricorrono i presupposti.	Confonderlo con una mera correzione aritmetica.

Il controllo automatico lavora principalmente sui dati disponibili e sulle operazioni di liquidazione previste. Il controllo formale può richiedere il riscontro di documenti e condizioni dichiarate. Il controllo sostanziale entra più profondamente nella ricostruzione della fattispecie e nell'esercizio dei poteri istruttori.

La classificazione serve anche per il contraddittorio: non tutti gli atti e non tutte le comunicazioni seguono lo stesso regime. Prima di applicare una garanzia occorre identificare la natura dell'attività e l'atto finale.

I metodi di accertamento: quale ricostruzione è consentita?

La distinzione automatico/formale/sostanziale descrive il tipo di controllo. Dentro l'accertamento sostanziale occorre scegliere il metodo ammesso dalla legge, in particolare dagli artt. 38–41 D.P.R. 600/1973.

Metodo	Presupposto e oggetto	Esempio da riconoscere
Analitico	Rettifica singoli redditi o componenti sulla base di dati e documenti; per l'impresa parte dalle scritture senza disattenderle globalmente.	Una fattura di ricavo esistente non è stata registrata: si rettifica il componente provato.

Metodo	Presupposto e oggetto	Esempio da riconoscere
Analitico-induttivo	Ricostruisce singoli componenti anche con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti (art. 39, comma 1, lett. d).	Acquisti, giacenze e vendite documentati fondano una ricostruzione motivata dei ricavi; un margine anomalo isolato non basta da solo.
Induttivo extracontabile	Nei casi tassativi dell'art. 39, comma 2, come irregolarità gravi che rendono inattendibili le scritture, può prescindere in tutto o in parte da esse e usare presunzioni prive dei requisiti ordinari.	Contabilità complessivamente inattendibile: prima si dimostra il presupposto legale, poi si ricostruisce il reddito.
Sintetico	Ricostruisce il reddito complessivo della persona fisica da spese ed elementi di capacità contributiva (art. 38), con condizioni e prova contraria.	Una spesa elevata richiede verifica del finanziamento: risparmi pregressi o somme di terzi possono spiegare la disponibilità.
D'ufficio	Opera per dichiarazione omessa o nulla (art. 41), con i poteri ricostruttivi previsti.	Nessuna dichiarazione valida: non si presume arbitrariamente qualsiasi reddito; occorrono elementi utilizzabili e motivazione.

Nel regime dell'art. 38 verificato al 3 ottobre 2026, il sintetico richiede uno scostamento almeno pari a un quinto del dichiarato e almeno pari a dieci volte l'assegno sociale annuo di riferimento. Non basta superare il solo 20%. Il contribuente può dimostrare diversa provenienza delle risorse, diverso ammontare delle spese o risparmio formatosi in precedenza. L'ufficio invita al confronto e avvia poi il procedimento di adesione previsto dalla norma. Il metodo sintetico non è l'induttivo extracontabile dell'impresa.

Scelta guidata. Una società ha contabilità complessivamente attendibile, ma una singola vendita è documentalmente omessa: la rettifica analitica è il punto di partenza. Passare direttamente a una ricostruzione extracontabile globale senza provarne i presupposti sarebbe un salto logico e giuridico.

I poteri istruttori

SCHEMA 20.3 — POTERI E GARANZIE DA COLLEGARE

Elemento	Lettura operativa
Potere	Richiesta, accesso o analisi devono avere fonte, finalità e competenza.
Istruttoria	Documenti e dati diventano elementi valutabili.
Garanzie	Legalità, pertinenza, contraddittorio nei presupposti e tutela.
Eventuale atto	Motivazione, destinatario, pretesa e rimedi devono essere coerenti.

Il potere istruttorio non predetermina un esito sfavorevole.

L'istruttoria è la fase in cui l'ufficio acquisisce gli elementi necessari per valutare la posizione. Il D.P.R. 600/1973 costituisce una fonte centrale per l'accertamento delle imposte sui redditi; altre discipline regolano IVA, dogane e settori specifici.

Sul piano concorsuale, i poteri istruttori vanno studiati per funzione:

- richieste di dati, informazioni e documenti;
- inviti e questionari nei casi previsti;
- accessi, ispezioni e verifiche nel rispetto delle relative garanzie;
- utilizzo e confronto delle informazioni disponibili;
- verbalizzazione delle attività e valutazione degli elementi acquisiti.

Non serve anticipare ogni dettaglio procedurale. Serve capire il vincolo di legalità: l'ufficio esercita soltanto i poteri attribuiti, per finalità fiscali e secondo competenza, forme e limiti stabiliti. Il materiale acquisito deve poi essere valutato; la sua mera presenza non rende automatica una conclusione sfavorevole.

La prova e la motivazione

Nel procedimento tributario occorre distinguere acquisizione dell'elemento, valutazione probatoria e motivazione dell'atto. Un dato può costituire un indizio, richiedere riscontri oppure concorrere con altri elementi. La qualificazione dipende dalle norme applicabili e dalla fattispecie.

La motivazione rende conoscibile il percorso seguito dall'amministrazione. Deve consentire al destinatario di comprendere ragioni di fatto e di diritto della pretesa e di esercitare le proprie difese. Una motivazione apparente o generica non svolge questa funzione.

In una risposta orale conviene usare una formula ordinata:

NOTA

L'istruttoria acquisisce gli elementi; la valutazione li collega alla fattispecie tributaria; la motivazione espone le ragioni della decisione nell'atto.

Questa frase separa tre piani spesso confusi.

Il contraddittorio informato ed effettivo

Lo Statuto dei diritti del contribuente disciplina il principio del contraddittorio nell'art. 6-bis. Nel perimetro previsto dalla norma, gli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabili sono preceduti dal confronto con il contribuente, salve le esclusioni e le discipline specifiche.

La logica è chiara. Prima dell'atto definitivo, il contribuente deve conoscere lo schema della pretesa e avere uno spazio effettivo per presentare osservazioni e accedere agli elementi rilevanti secondo le regole vigenti. L'amministrazione, a sua volta, deve esaminare le controdeduzioni e motivare rispetto a quelle che non accoglie.

Il contraddittorio non attribuisce al contribuente un potere di veto. Migliora l'istruttoria e riduce il rischio che l'atto si fondi su dati incompleti o interpretazioni non confrontate. Per l'ufficio è una fase sostanziale, non un adempimento da eseguire in modo rituale.

L'art. 6-bis assegna almeno 60 giorni per le controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia del fascicolo; l'atto non è adottato prima della scadenza assegnata. Nel suo perimetro l'omissione del contraddittorio determina annullabilità, da far valere con gli strumenti di tutela. Sono esclusi gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati dal decreto ministeriale, oltre ai casi motivati di fondato pericolo per la riscossione; vanno rispettate anche le discipline speciali. Il termine serve a difendersi prima dell'atto: non coincide con i 60 giorni ordinari per il ricorso dopo la notifica.

Lo schema di atto e l'atto finale

Lo schema di atto apre il confronto; non coincide con l'atto definitivo. Presenta la ricostruzione che l'ufficio intende porre a fondamento della pretesa e consente al contribuente di reagire prima della decisione finale.

L'atto conclusivo deve tenere conto dell'istruttoria nel suo complesso. Se le osservazioni sono accolte, la ricostruzione può cambiare o la pretesa può non essere formalizzata. Se non sono accolte, la motivazione deve spiegare il percorso seguito.

La sequenza da ricordare è:

selezione -> controllo -> istruttoria -> schema di atto ->
contraddittorio -> valutazione -> atto motivato

Non ogni controllo percorre necessariamente tutti questi passaggi nello stesso modo. La sequenza descrive il modello dell'accertamento sostanziale soggetto al contraddittorio, non una regola indistinta per qualunque comunicazione fiscale.

Autotutela, definizione e tutela giurisdizionale

L'autotutela consente all'amministrazione di riesaminare i propri atti secondo la disciplina vigente. Non va descritta come un ricorso informale né come una garanzia che sospende automaticamente termini e riscossione. Il candidato deve distinguere la definizione concordata della pretesa e dall'impugnazione davanti al giudice tributario.

La disciplina distingue autotutela obbligatoria e facoltativa. La prima opera nelle ipotesi tipizzate di manifesta illegittimità, tra le quali rientrano errori di persona, calcolo, individuazione del tributo o presupposto, mancata considerazione di pagamenti regolari e documentazione sanata nei limiti consentiti. Fuori da tali casi, l'amministrazione può esercitare l'autotutela facoltativa quando l'atto o l'imposizione risultano illegittimi o infondati. L'art. 10-quater esclude l'obbligo in presenza di giudicato favorevole all'amministrazione e dopo un anno dalla definitività dell'atto per mancata impugnazione.

Fuori dai casi obbligatori, l'art. 10-quinquies consente l'annullamento o la rinuncia per illegittimità o infondatezza anche durante il giudizio o per atti definitivi; non attribuisce all'ufficio il potere di cancellare un giudicato. Caso: un pagamento regolare ignorato è una delle ipotesi tipizzate; l'istanza deve documentarlo, ma non interrompe da sola il termine per ricorrere.

I tre strumenti operano su piani diversi: l'autotutela agisce dentro l'amministrazione, la definizione concordata usa un istituto tipizzato previsto dalla legge, il ricorso apre la tutela giurisdizionale. Se il commissario chiede "chi decide?", la risposta cambia: nell'autotutela decide o rivaluta l'ufficio; nella definizione concordata la disciplina consente un assetto già predeterminato; nel ricorso decide il giudice.

Tre domande aiutano:

- l'ufficio sta riesaminando un proprio errore o un atto illegittimo? Il tema è l'autotutela;
- amministrazione e contribuente stanno utilizzando uno strumento definitorio previsto dalla legge? Il tema è la definizione;
- il contribuente contesta l'atto davanti all'organo giurisdizionale? Il tema è la tutela processuale.

FUNZIONE DEI TRE PIANI

Piano	Funzione	Effetto da ricordare	Errore tipico
Autotutela	Corregge o ritira l'atto viziato secondo legge.	Agisce sull'atto amministrativo, non sul giudicato.	Trattarla come un ricorso mascherato.
Definizione concordata	Chiude o ridetermina la pretesa mediante una fattispecie tipizzata.	Produce effetti solo nei limiti previsti dalla disciplina.	Confonderla con una rinuncia libera e discrezionale dell'ufficio.
Ricorso	Attiva la tutela davanti al giudice tributario.	Sposta la questione sul piano processuale.	Crederlo un semplice reclamo interno.
Tutela cautelare	Evita un pregiudizio grave e irreparabile durante il giudizio, nei casi previsti.	Non coincide con la sospensione automatica della riscossione.	Pensare che ogni impugnazione blocchi tutto.

La disciplina puntuale appartiene al capitolo sul processo tributario (D.Lgs. 546/1992, art. 47). Qui conta la classificazione: il controllo produce una pretesa, l'autotutela corregge o ritira l'atto secondo legge, la definizione concordata chiude o ridetermina la lite, il ricorso attiva la tutela giurisdizionale.

La distinzione produce conseguenze operative. Un'istanza rivolta all'ufficio non sostituisce il ricorso e non consente di presumere che i termini processuali o la riscossione siano sospesi. Allo stesso modo, l'apertura di un giudizio non impedisce all'amministrazione di riesaminare l'atto nei casi e con gli effetti stabiliti dalla disciplina vigente. Il candidato deve quindi verificare separatamente quattro elementi: autorità competente, atto interessato, fase del rapporto ed effetto richiesto.

STRUMENTI DA NON CONFONDERE

Strumento	Funzione	Non va confuso con
Autotutela	Riesame o ritiro dell'atto da parte dell'ufficio secondo i presupposti di legge.	Ricorso o annullamento automatico.
Definizione concordata	Riduzione o chiusura della pretesa mediante istituto tipizzato.	Rinuncia ai controlli o favore discrezionale.

Strumento	Funzione	Non va confuso con
Ricorso	Contestazione dell'atto davanti al giudice tributario.	Istanza interna all'ufficio.
Tutela cautelare	Evita un pregiudizio irreparabile o grave durante il giudizio, nei casi previsti.	Sospensione automatica di ogni riscossione.

Questa tabella serve a classificare, non a scegliere automaticamente uno strumento. Condizioni di accesso, termini, perfezionamento ed effetti dipendono dall'istituto applicabile e dal testo vigente.

VERIFICA DEGLI EFFETTI

Davanti a una domanda su autotutela o definizione, usa questa griglia:

Controllo	Domanda
Presupposto	Quale errore, vizio o situazione consente di attivare lo strumento?
Iniziativa	Agisce l'ufficio, il contribuente o entrambe le parti secondo una procedura tipizzata?
Fase	La pretesa è ancora amministrativa oppure esiste già un giudizio?
Effetto	Lo strumento corregge, ritira, ridetermina, definisce o sospende?
Termini	La disciplina attribuisce un effetto sui termini oppure occorre tutelarsi su un piano distinto?
Destinazione	Il punto richiede il quadro processuale completo del capitolo 22?

Il capitolo 22, sezione 'Autotutela e strumenti deflativi: perimetro corretto' sviluppa il raccordo con ricorso, cautela, conciliazione e processo. Il rinvio non autorizza a trattare autotutela, adesione, acquiescenza o conciliazione come istituti equivalenti.

Istituto	Fase	Funzione	Effetto essenziale
Autotutela	Piano amministrativo, anche con giudizio pendente nei limiti di legge	Riesaminare atto o imposizione	Annullamento totale o parziale, oppure rinuncia all'imposizione
Accertamento con adesione	Accertamento e fase precontenziosa	Definire la pretesa mediante procedimento tipizzato	Atto di adesione e definizione nei limiti perfezionati
Acquiescenza	Dopo l'atto, senza impugnazione	Accettare l'atto alle condizioni legali	Stabilizzazione e trattamento previsto dalla disciplina
Conciliazione	Giudizio pendente	Comporre totalmente o parzialmente la controversia	Cessazione totale o parziale e titolo per le somme

CASO GUIDATO

Un candidato riceve una domanda in cui il commissario chiede se l'ufficio "può annullare tutto" dopo aver riscontrato un errore. La risposta corretta non è generica. Se il vizio è dell'atto amministrativo, si ragiona in autotutela; se il problema riguarda una pretesa che può essere definita con uno strumento previsto dalla legge, si individua la definizione applicabile; se invece si parla di impugnazione davanti al giudice, la via è il ricorso.

In prova, il candidato deve prima classificare lo strumento e solo dopo richiamare il dettaglio applicabile. Se la domanda chiede "che cosa può fare il contribuente?", la risposta non può mescolare autotutela, definizione e ricorso come se fossero la stessa cosa.

ERRORE DA EVITARE

Il più frequente è confondere il piano amministrativo con quello processuale: si parla di autotutela quando si dovrebbe parlare di ricorso, oppure si attribuisce alla definizione concordata una funzione generale di correzione dell'atto. Il candidato deve ricordare che ogni istituto ha un soggetto decisore, un oggetto e un effetto proprio.

Accertamento e riscossione non coincidono

L'accertamento forma o rettifica la pretesa attraverso l'atto previsto. La riscossione riguarda il pagamento e, quando necessario, le procedure con cui il credito viene portato a esecuzione. AdER opera nel secondo baricentro; l'Agenzia delle Entrate svolge le funzioni di amministrazione, controllo e accertamento dei tributi di propria competenza.

La domanda-trappola è frequente: "La cartella di pagamento è un atto di accertamento?". La risposta non può ridursi a un sì o a un no astratto. Occorre identificare la funzione dell'atto e la fase in cui interviene. La cartella appartiene alla riscossione; l'accertamento appartiene alla formazione della pretesa, salvo i particolari effetti che la legge attribuisce ai diversi atti.

Compliance fiscale ordinaria

SCHEMA 20.4 — GESTIRE IL RISCHIO FISCALE

Elemento	Lettura operativa
Prevenire	Comunicazioni e servizi favoriscono l'adempimento corretto.
Orientare	Chiarimenti e strumenti di correzione aiutano a rimediare agli errori.
Selezionare	L'analisi del rischio indirizza i controlli.
Accertare	Le irregolarità fondate sono trattate con gli strumenti previsti.

Sono funzioni coordinate; compliance non significa rinuncia al controllo.

Compliance significa favorire l'adempimento corretto prima che l'anomalia diventi una violazione consolidata o una controversia. L'amministrazione può utilizzare dati e analisi per segnalare incoerenze, invitare il contribuente a verificare la propria posizione e rendere disponibili canali di correzione previsti dall'ordinamento.

Questa logica non elimina il controllo. Lo rende più selettivo. Il contribuente che riceve una comunicazione deve valutarne contenuto e fondamento; l'ufficio deve distinguere errore, anomalia e condotta evasiva. La compliance funziona quando l'informazione è comprensibile e la regolarizzazione avviene secondo regole conoscibili.

Per il concorso, la formula utile è:

NOTA

La compliance fiscale usa informazione, servizi e gestione del rischio per favorire l'adempimento spontaneo, lasciando fermi i poteri di controllo e accertamento.

Adempimento collaborativo e tax control framework

SCHEMA 20.5 — TCF E DIALOGO PREVENTIVO

Elemento	Lettura operativa
Organizzazione	Individua operazioni complesse e responsabilità.
Tax Control Framework	Rileva e presidia i rischi; documenta controlli e responsabilità.
Interlocuzione	Trasparenza e cooperazione preventiva nel regime applicabile.
Accesso	Requisiti, soglie e certificazioni seguono la disciplina illustrata nel capitolo.

Il solo possesso di controlli interni non attribuisce automaticamente l'accesso al regime.

Il D.Lgs. 128/2015 disciplina il regime di adempimento collaborativo. La riforma successiva ne ha modificato requisiti e funzionamento. Il nucleo stabile è il rapporto rafforzato tra amministrazione e contribuenti dotati di un sistema strutturato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il tax control framework non è una semplice raccolta di procedure. Deve consentire all'organizzazione di individuare i rischi fiscali, attribuire responsabilità, documentare i controlli e far emergere tempestivamente le questioni incerte. L'amministrazione valuta il sistema e instaura interlocuzioni preventive sulle posizioni rilevanti.

Il modello richiede doveri reciproci. Il contribuente assicura trasparenza e tempestività nella comunicazione dei rischi; l'amministrazione offre interlocuzione, certezza preventiva nei limiti consentiti e un controllo coerente con il profilo di rischio. La cooperazione non trasforma l'ufficio in consulente dell'impresa e non neutralizza la legge.

Accesso nel 2026. L'art. 7 D.Lgs. 128/2015 fissa la soglia ordinaria a ricavi o volume d'affari non inferiori a 500 milioni di euro dal 2026; il calendario vigente prevede 100 milioni dal 2028. Si considera il valore più elevato nel triennio precedente la domanda secondo la disposizione, non il solo utile netto. Il gruppo può accedere alle condizioni specifiche, con almeno un soggetto sopra soglia e un sistema integrato certificato. Il TCF deve essere effettivo e, nei casi prescritti, certificato da professionisti indipendenti abilitati: un manuale interno nominale non basta.

Restano le ulteriori vie di accesso previste dall'art. 7. Il regime opzionale per l'adozione del TCF da parte di chi non possiede i requisiti non equivale all'ammissione al regime pieno. Riferimenti: artt. 4 e 7 D.Lgs. 128/2015 e circolare AE 6/E del 6 agosto 2026.

Audit fiscale: dal bilancio al controllo

L'audit fiscale collega dati contabili, regole tributarie, dichiarazioni e rischio di non conformità. Va oltre la lettura del bilancio e non attribuisce automaticamente a ogni differenza il significato di evasione. Ricostruisce il percorso del dato, individua le regole applicabili e valuta se la posizione dichiarata è coerente con documenti e fatti.

Il punto di partenza è la contabilità. Operazioni, fatture, crediti, debiti, costi e ricavi confluiscono nelle scritture e nel bilancio secondo regole civilistiche e contabili. La determinazione fiscale può però richiedere qualificazioni, variazioni o limiti ulteriori. Per questo utile civilistico, reddito imponibile, operazione IVA e importo dichiarato sono grandezze collegate, ma non intercambiabili.

La tecnica contabile e il raccordo tra utile e imponibile sono spiegati nel capitolo 28, sezione "Dal bilancio al reddito imponibile". Qui interessa il passaggio successivo: come quei dati entrano nella selezione e nell'istruttoria fiscale.

DAL DATO CONTABILE ALLA DICHIARAZIONE

La sequenza minima è:

```
operazione -> documento -> registrazione -> bilancio  
-> qualificazione fiscale -> dichiarazione -> controllo
```

Ogni passaggio risponde a una domanda diversa. Il documento prova il fatto rappresentato nei limiti della sua attendibilità; la registrazione lo colloca nel sistema contabile; il bilancio lo sintetizza; la disciplina tributaria ne stabilisce la rilevanza fiscale; la dichiarazione espone la posizione del contribuente. Il controllo verifica la coerenza del percorso e può richiedere elementi ulteriori.

Una divergenza può dipendere da un errore, da una differenza temporale, da una diversa qualificazione o da un'omissione. Prima di formulare una rettifica, l'ufficio deve individuare la regola violata, acquisire gli elementi pertinenti e motivare perché la ricostruzione adottata risulta fondata.

DALL'INDICATORE DI RISCHIO ALL'ISTRUTTORIA

Un margine anomalo, una divergenza tra fatture e ricavi o una variazione fiscale inconsueta può orientare la selezione. È un segnale, non una prova conclusiva. L'audit procede per verifiche:

1. delimita soggetto, periodo e tributo;
2. individua il dato anomalo e la sua fonte;
3. ricostruisce il trattamento contabile e fiscale;
4. confronta documenti, dichiarazioni e informazioni legittimamente acquisite;
5. considera le spiegazioni alternative sostenute dagli elementi disponibili;
6. distingue errore sanabile, questione interpretativa e possibile violazione;
7. collega l'eventuale rettifica a prova e motivazione.

Per un profilo ACFI questa sequenza si coordina con il tax control framework. Un sistema interno capace di rilevare e gestire il rischio non impedisce il controllo, ma rende tracciabili responsabilità, verifiche e interlocuzioni preventive.

CASO CONTABILE-FISCALE

Beta S.p.A. espone in bilancio un costo rilevante e lo considera nella determinazione del reddito fiscale. Un indicatore automatico segnala uno scostamento rispetto ai dati disponibili.

L'ufficio non può concludere che il costo sia indeducibile per il solo scostamento. Deve identificare la natura del componente, verificare documento, registrazione, competenza e collegamento con l'attività, quindi applicare la disciplina fiscale pertinente. Beta può spiegare che la differenza deriva da una variazione temporale o da un dato rappresentato in un periodo diverso. Se questa ricostruzione è documentata, va valutata; se non supera gli elementi acquisiti, l'atto finale deve spiegare perché.

Dal caso si ricavano tre risultati:

- una mappa delle fonti del dato;
- un elenco delle verifiche istruttorie;
- una motivazione che colleghi fatto, prova, norma e conseguenza.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

Domanda. Perché una divergenza tra bilancio e dichiarazione non prova da sola una violazione?

Risposta modello. Perché bilancio e reddito fiscale seguono regole collegate ma distinte. La divergenza è un indicatore da qualificare: occorre ricostruire il dato contabile, applicare la regola tributaria, acquisire la documentazione e valutare le spiegazioni del contribuente. Solo dopo l'ufficio può motivare l'eventuale rettifica.

Domanda-trappola. Il tax control framework sostituisce l'audit dell'amministrazione?

Risposta. No. Il sistema interno gestisce il rischio fiscale e favorisce interlocuzioni tempestive; i poteri di controllo restano esercitabili secondo la legge.

Profili ACFI e fiscalità internazionale

Il profilo ACFI integra diritto tributario internazionale, analisi economico-aziendale e controllo del rischio. Trasforma un'operazione transnazionale in una sequenza verificabile: qualificare soggetti e presenza, individuare le fonti, ricostruire funzioni e rischi, controllare la documentazione e tradurre l'esito nel Tax Control Framework. Le nozioni generali sul tributo restano nel capitolo 19; dichiarazioni e adempimenti nel capitolo 23; bilancio e analisi economica nel capitolo 28.

FONTI E METODO OPERATIVO

Il TUIR disciplina residenza, stabile organizzazione e operazioni con imprese associate. La specifica convenzione bilaterale vigente distribuisce la potestà impositiva e prevede i rimedi contro la doppia imposizione. Modello e Commentario OCSE sono riferimenti interpretativi, non sostituti del trattato. Per il transfer pricing rilevano art. 110, comma 7, TUIR, decreto MEF 14 maggio 2018 e Linee guida OCSE; per l'adempimento collaborativo il D.Lgs. 128/2015 e la disciplina attuativa vigente.

La sequenza è: fatto, norma interna, convenzione concreta, riferimento interpretativo, conseguenza. Esempio: per una società estera operativa in Italia non basta citare l'OCSE. Funzione: rispettare rango e ambito delle fonti. Errore: trattare il Modello come convenzione. Verifica: associare ogni conclusione al testo efficace nel caso.

RESIDENZA DI PERSONE, SOCIETÀ ED ENTI

Per le persone fisiche, l'art. 2 TUIR utilizza criteri alternativi da verificare per la maggior parte del periodo d'imposta: residenza civilistica, domicilio nella definizione tributaria e presenza; l'iscrizione anagrafica opera come presunzione superabile. Per società ed enti, l'art. 73 considera sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale.

Direzione strategica e gestione corrente sono distinte; sede formale e realtà operativa possono divergere. La funzione della qualificazione è stabilire il criterio personale di collegamento: in termini generali e con le precisazioni della disciplina applicabile, il residente è assoggettato secondo il criterio mondiale, mentre il non residente è assoggettato per i redditi collegati al territorio dello Stato. Questa conseguenza interna non esaurisce il caso: la convenzione concreta può risolvere una doppia residenza, distribuire la potestà impositiva e imporre il coordinamento contro la doppia imposizione.

Metodo: identificare soggetto e periodo, applicare i criteri interni ai fatti e solo dopo verificare convenzione ed eventuale doppia residenza. Esempio: riunioni formali all'estero, ma decisioni e gestione documentate in Italia. Conseguenza: il dato formale non chiude l'analisi. Errore: dedurre la residenza da un unico indizio. Verifica risolta: se una società è costituita all'estero, ma verbali, deleghe e flussi mostrano direzione effettiva in Italia per il periodo rilevante, il candidato non conclude dalla sola costituzione; applica l'art. 73 ai fatti, formula la possibile residenza italiana e verifica poi la convenzione per l'eventuale conflitto e i relativi effetti.

STABILE ORGANIZZAZIONE MATERIALE E PERSONALE

La forma materiale richiede una sede fissa d'affari: luogo, disponibilità, stabilità ed esercizio dell'attività; vanno considerate attività preparatorie o ausiliarie e regola anti-frammentazione. La forma personale guarda sia alla conclusione abituale dei contratti, sia al ruolo principale che conduce abitualmente alla loro conclusione senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa. Va distinta dall'agente indipendente che opera nell'ambito ordinario della propria attività. Non basta una collaborazione commerciale generica: occorre verificare in concreto ruolo, abitudine, poteri e processo contrattuale.

Norma interna e convenzione vanno lette insieme. Cliente italiano, presenza commerciale o rapporto infragruppo non provano automaticamente una stabile organizzazione. Occorre ricostruire luoghi, durata, funzioni, poteri, contratti e condotta. Quando la stabile organizzazione è configurata, lo Stato della fonte può esercitare la potestà impositiva nei limiti della disciplina interna e convenzionale sul reddito attribuibile alla presenza; l'attribuzione non coincide con l'intero reddito dell'impresa estera, ma richiede una distinta analisi delle funzioni svolte, dei beni impiegati e dei rischi pertinenti.

Esempio: personale italiano promuove prodotti della correlata estera; si verificano disponibilità dei luoghi e ruolo nei contratti. Errore: consociata uguale stabile organizzazione. Verifica risolta: se il dipendente in Italia non firma formalmente, ma conduce abitualmente le trattative fino a condizioni che la società estera approva senza modifiche sostanziali, la mancanza di firma non chiude il caso; si verifica il ruolo principale, l'abitudine, l'indipendenza e il testo convenzionale. Se i requisiti risultano integrati, si passa alla determinazione del reddito attribuibile, senza imputare automaticamente alla presenza tutti gli utili esteri.

CONVENZIONI E DOPPIA IMPOSIZIONE

Le convenzioni definiscono ambito, residenza, stabile organizzazione, regole distributive, metodi di eliminazione della doppia imposizione, procedura amichevole e scambio di informazioni. La doppia imposizione giuridica riguarda, in termini generali, imposte comparabili sullo stesso contribuente, oggetto e periodo; quella economica può emergere da una rettifica di transfer pricing sul medesimo risultato in capo a soggetti diversi.

Esenzione e credito sono metodi tipici da applicare secondo convenzione e normativa interna. La procedura amichevole può offrire il canale di composizione tra amministrazioni. Uso d'esame: indicare Stato, titolo della pretesa, regola distributiva e rimedio. Errore: applicare una regola convenzionale astratta. Verifica: testo, protocollo e modifiche della convenzione concreta.

TRANSFER PRICING E LIBERA CONCORRENZA

Il transfer pricing verifica se le condizioni tra imprese associate rispecchiano quelle concordabili tra indipendenti in circostanze comparabili. Non cerca automaticamente un prezzo medio: delinea l'operazione effettiva attraverso contratti e condotta e analizza funzioni svolte, beni impiegati e rischi assunti e controllati.

La sequenza è: imprese associate e operazione; delimitazione; analisi funzionale; caratteristiche economicamente rilevanti; comparabili affidabili; metodo più appropriato; risultato o intervallo motivato. Esempio: per servizi alla consociata estera si accertano attività, risorse, controllo dei rischi e beneficio prima del metodo. Conseguenza: una rettifica può generare doppia imposizione economica. Errore: ritenere sufficiente il contratto. Verifica: riconciliare contratto, persone, processi, contabilità e risultati.

OPERAZIONI INFRAGRUPPO, DOCUMENTAZIONE E COMPARABILITÀ

Il Masterfile rappresenta gruppo, struttura, catena del valore, intangibili, finanza, politiche e dati finanziari. La Documentazione Nazionale si concentra su entità locale e operazioni: flussi, analisi funzionale e di comparabilità, metodo, applicazione, risultati, assunzioni, dati e accordi.

La mera presenza dei documenti non garantisce idoneità: devono consentire di delineare le transazioni e verificare funzioni e comparabilità. Metodo o comparabili diversi da quelli dell'ufficio non escludono da soli l'idoneità; omissioni marginali sono diverse da carenze complessive o informazioni non veritiere. Esempio: servizi omonimi non sono comparabili se impiegano intangibili o assumono rischi diversi. Errore: volume uguale qualità. Verifica: operazione, soggetti, funzioni-beni-rischi, metodo, comparabili, risultato.

RISCHIO INTERNAZIONALE E TAX CONTROL FRAMEWORK

Il TCF inserisce il rischio fiscale nella governance: responsabilità, mappa, presidi, evidenze, monitoraggio, adattamento e flussi verso gli organi di gestione. Residenza, stabile organizzazione e transfer pricing diventano rischi associati a processi e controlli.

Il rischio di stabile organizzazione può essere collegato all'autorizzazione dei poteri del personale estero; quello di transfer pricing all'approvazione, contabilizzazione e revisione delle operazioni infragruppo. Uno scostamento è un segnale istruttorio, non prova automatica. Il lavoro ACFI comprende modello aziendale, mappa definita in contraddittorio, adeguatezza ed effettività dei presidi e monitoraggio. Errore: TCF come manuale statico. Verifica: per ogni rischio, proprietario, controllo, evidenza, monitoraggio e gestione del fallimento.

CASO COMPLETO ACFI

Fatti. Alfa, residente in Italia, presta servizi alla correlata estera Beta. Dipendenti di Beta lavorano stabilmente sul mercato italiano, partecipano alle trattative e assumono qui parte delle decisioni operative. Il gruppo è in cooperative compliance.

Qualificazione. Si verificano separatamente residenza di Alfa e Beta; presenza materiale o personale di Beta; operazione di servizi, funzioni, beni e rischi. Il rapporto di gruppo non crea automatismi.

Fonti. Artt. 73, 162 e 110, comma 7, TUIR; convenzione bilaterale vigente; decreto MEF e Linee guida OCSE per l'analisi tecnica; D.Lgs. 128/2015 per il TCF.

Rischio e istruttoria. Per la presenza: organigrammi, deleghe, luoghi, durata, decisioni e contratti. Per i servizi: contratto e condotta, analisi funzionale, metodo, comparabili, risultati e dati contabili. Masterfile e Documentazione Nazionale devono essere coerenti. L'ufficio tiene distinte le ipotesi, ascolta spiegazioni alternative, registra gli scostamenti nel TCF e, se emerge doppia imposizione, individua gli strumenti applicabili.

Output. La nota distingue fatti provati e da provare, qualificazioni alternative, fonti, rischi, presidi, carenze, azioni correttive, responsabili, evidenze e monitoraggio.

COMMISSARIO, TRAPPOLE, ESERCIZIO E QUIZ

Domanda. Come affrontare un'operazione infragruppo con possibile stabile organizzazione? Risposta: separare residenza, presenza e transfer pricing; confrontare art. 162 e convenzione; delineare l'operazione e svolgere analisi funzionale e comparabilità; verificare Masterfile e Documentazione Nazionale; inserire rischi distinti nel TCF.

Trappole: società estera uguale non residente; consociata uguale stabile organizzazione; contratto uguale operazione effettiva; stesso nome uguale comparabile; documentazione presente uguale idonea; rischio mappato uguale controllato.

Mini-esercizio risolto. Gamma Italia distribuisce beni di Delta estera. Dipendenti di Delta dispongono stabilmente di uffici presso Gamma e hanno un ruolo decisivo e abituale nei contratti; Gamma riceve remunerazione stabile pur sostenendo rischi di mercato. Si aprono tre schede: presenza di Delta, verificando luoghi e poteri; transfer pricing, confrontando funzioni e rischi dichiarati con quelli effettivi; TCF, verificando perché i presidi non abbiano intercettato la divergenza. Solo dopo si applicano convenzione, metodo e rimedi.

Quiz 1. Il rapporto infragruppo prova la stabile organizzazione? No, servono i requisiti materiali o personali. Quiz 2. Il Masterfile sostituisce la Documentazione Nazionale? No, hanno funzioni complementari. Quiz 3. Uno scostamento prova la violazione? No, richiede analisi di operazione, comparabilità, metodo e dati.

Checklist ACFI: soggetto e periodo; criteri interni e convenzione; separazione tra residenza, stabile organizzazione e transfer pricing; contratti e condotta; funzioni, beni e rischi; metodo e comparabili; coerenza documentale e contabile; proprietario, controllo, evidenza e monitoraggio; rimedio alla doppia imposizione; nessun automatismo o dettaglio mobile non verificato.

Caso guidato

Un ufficio rileva una divergenza tra i dati dichiarati da una società e le informazioni disponibili. La divergenza è significativa, ma non consente ancora di stabilire se vi sia un errore, una diversa qualificazione giuridica o un'omissione.

Il funzionario non parte dall'atto finale. Prima identifica la fonte del dato e il periodo interessato. Verifica la competenza dell'ufficio e sceglie il potere istruttorio adeguato. Acquisisce documenti e chiarimenti, distingue i fatti dalle ipotesi e ricostruisce la disciplina applicabile.

Se il procedimento rientra nel contraddittorio, lo schema di atto espone la ricostruzione e consente alla società di presentare osservazioni. La società produce un documento che chiarisce una parte della divergenza e contesta la qualificazione di un'altra operazione. L'ufficio deve valutare entrambe le difese. Non può ignorarle perché l'ipotesi iniziale era già stata formulata.

L'esito può essere una rideterminazione della pretesa, l'abbandono di una parte dei rilievi oppure l'adozione dell'atto motivato. Solo dopo si aprono gli eventuali percorsi di definizione, impugnazione e riscossione.

Il criterio che emerge dal caso è la verificabilità del procedimento. La qualità dell'accertamento dipende dalla corretta ricostruzione dei fatti e dall'applicazione della norma, non dalla conferma dell'ipotesi iniziale.

Da sapere in 5 righe

1. Il dato seleziona il rischio, ma non dimostra da solo la violazione.
2. Controllo automatico, formale e sostanziale hanno oggetti e procedure differenti.
3. I poteri istruttori richiedono fonte, competenza, finalità e rispetto delle garanzie.
4. Il contraddittorio consente un confronto effettivo prima dell'atto nel perimetro previsto.
5. Compliance e adempimento collaborativo prevengono e gestiscono il rischio senza eliminare i controlli.

Domanda da commissario

Domanda. Descriva la sequenza essenziale di un accertamento tributario e la funzione del contraddittorio.

Risposta guida. L'accertamento può prendere avvio dalla selezione di una posizione sulla base di dati o indicatori di rischio. L'ufficio svolge quindi l'istruttoria attraverso i poteri previsti, acquisisce e valuta gli elementi e ricostruisce la fattispecie. Quando si applica l'art. 6-bis dello Statuto del contribuente, prima dell'atto definitivo comunica lo schema di atto e consente un contraddittorio informato ed effettivo. Le osservazioni devono essere valutate; l'atto finale espone le ragioni di fatto e di diritto e motiva rispetto alle controdeduzioni non accolte. Accertamento e riscossione restano fasi distinte.

Domanda-trappola

Domanda. La compliance fiscale sostituisce l'attività di accertamento?

Risposta corretta. No. La compliance favorisce adempimento spontaneo, prevenzione e gestione del rischio. Può ridurre errori e conflitti, ma non elimina i poteri di controllo. L'adempimento collaborativo è un regime specifico, non un'esenzione dall'applicazione della legge tributaria.

Errore tipico

L'errore più comune è raccontare l'accertamento partendo dall'avviso. In questo modo scompaiono selezione, istruttoria, prova e contraddittorio. La risposta diventa un elenco di effetti dell'atto e non dimostra la comprensione del lavoro dell'ufficio.

La correzione consiste nel ripetere sempre cinque domande:

- 1. quale anomalia o rischio è stato individuato?;
- 2. quale potere può usare l'ufficio?;
- 3. quali elementi sono stati acquisiti?;
- 4. quale garanzia partecipativa si applica?;
- 5. come viene motivato l'esito?

Mini-esercizio

Completa la scheda su un caso reale o simulato.

Campo	Risposta
Dato o anomalia iniziale	
Tipo di controllo	
Potere istruttorio utilizzabile	
Documenti o chiarimenti necessari	
Contraddittorio applicabile	
Tesi del contribuente	
Valutazione dell'ufficio	
Possibile atto finale	
Passaggio successivo distinto	

Trasforma poi la tabella in una risposta orale di dieci righe. Se inizi direttamente dalla riscossione, ricostruisci la sequenza.

Quiz ragionati

1. Un indicatore di rischio:

- A. prova sempre l'evasione;
- B. orienta la selezione e richiede valutazione;
- C. sostituisce la motivazione;
- D. produce automaticamente una cartella.

Risposta: B. L'indicatore seleziona una posizione; non conclude l'istruttoria.

2. Lo schema di atto:

- A. coincide sempre con l'atto definitivo;
- B. apre il confronto nel procedimento soggetto a contraddittorio;
- C. è un atto di riscossione;
- D. rende inutili le controdeduzioni.

Risposta: B. La sua funzione è consentire la partecipazione prima della decisione finale.

3. Il tax control framework:

- A. è una generica dichiarazione di correttezza;
- B. è un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale;
- C. appartiene alla riscossione coattiva;
- D. elimina i controlli dell'Agenzia.

Risposta: B. Deve rilevare, misurare, gestire e controllare il rischio fiscale.

4. Una divergenza tra bilancio e dichiarazione:

- A. prova da sola una violazione;
- B. è irrilevante per il controllo;
- C. richiede la ricostruzione del trattamento contabile e fiscale;
- D. consente sempre una rettifica automatica.

Risposta: C. Bilancio e reddito fiscale seguono regole collegate ma distinte; la divergenza deve essere qualificata e verificata.

Diario degli errori

Errore	Segnale	Correzione
Anomalia uguale violazione	Tratto il dato come prova conclusiva.	Distinguo selezione, istruttoria e valutazione.
Comunicazione uguale accertamento	Chiamo avviso qualunque esito automatizzato.	Identifico natura e funzione dell'atto.

Errore	Segnale	Correzione
Contraddittorio formale	Non considero le osservazioni del contribuente.	Verifico come incidono sulla motivazione.
Accertamento uguale riscossione	Parto dalla cartella.	Ripasso formazione della pretesa e pagamento.
Compliance uguale favore	Penso che cooperare significhi non controllare.	Collego compliance a prevenzione e rischio.

Checklist finale

- So distinguere controllo automatico, formale e sostanziale.
- So spiegare la funzione dei poteri istruttori.
- Distinguo elemento acquisito, prova e motivazione.
- So ricostruire schema di atto, contraddittorio e atto finale.
- Non confondo autotutela, definizione e ricorso.
- Non confondo accertamento e riscossione.
- So definire compliance fiscale e tax control framework.
- So spiegare perché l'adempimento collaborativo non elimina il controllo.
- So ricostruire il percorso operazione-documento-bilancio-dichiarazione-controllo.
- Distinguo un indicatore di audit da una prova conclusiva.
- Ho svolto il caso guidato e i quiz.
- Ho verificato sul bando il livello di dettaglio normativo richiesto.

Riferimenti essenziali

D.P.R. 600/1973, artt. 32–41; legge 212/2000, artt. 6-bis, 10-quater e 10-quinquies; D.Lgs. 218/1997; D.Lgs. 128/2015; circolare AE 6/E del 6 agosto 2026. Per i casi internazionali, convenzione bilaterale pertinente e linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento.

Sanzioni amministrative e reati tributari

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

Nel caso fiscale una sola vicenda può produrre conseguenze diverse. Il contribuente può dovere il tributo non versato, gli interessi per il ritardo, una sanzione amministrativa per la violazione e, quando ricorrono tutti gli elementi previsti dalla legge, può emergere anche un reato. Questi piani comunicano, ma non coincidono.

Gli errori più frequenti nascono da qualificazioni troppo rapide: chiamare “sanzione” qualunque somma richiesta, definire “reato” ogni irregolarità o attribuire a pagamento, ravvedimento e definizione gli stessi effetti sul piano tributario, amministrativo e penale.

La qualificazione parte da obbligo, violazione, autore, data del fatto, conseguenza e procedimento. Percentuali, pene e soglie mobili richiedono invece il controllo del testo vigente. Il riferimento temporale adottato è il diritto applicabile al 3 ottobre 2026; le soglie sono riportate insieme alle condizioni che ne delimitano l’uso.

Obiettivo del capitolo

Al termine devi saper:

1. distinguere debito tributario, interessi, sanzione amministrativa e reato;
2. usare i principi generali del D.Lgs. 472/1997 insieme alle fattispecie del D.Lgs. 471/1997;
3. distinguere imputabilità, colpevolezza, cause di non punibilità e favor rei;
4. separare concorso di persone, concorso di violazioni e continuazione;
5. collocare ravvedimento, contestazione, irrogazione e tutela nella fase corretta;
6. riconoscere le famiglie essenziali dei reati disciplinati dal D.Lgs. 74/2000;
7. spiegare i rapporti tra procedimento tributario e penale senza automatismi;
8. applicare la griglia a un caso AE, ADM o AdER.

Mappa BANDO

Fase	Domanda	Output
B - Bando	Il programma chiede sanzioni tributarie, reati tributari o diritto penale della PA?	Perimetro esatto e fonte.
A - Aree	La conseguenza è recupero, interesse, sanzione amministrativa o penale?	Classificazione del piano.

Fase	Domanda	Output
N - Nuclei	Quali obbligo, condotta, autore, data ed elemento soggettivo rilevano?	Scheda della violazione.
D - Diario	Dove trasformo un'anomalia in illecito o un illecito in reato?	Errore e frase correttiva.
O - Output	Serve quiz, caso, orale o nota istruttoria?	Risposta ordinata e verificabile.

1. Quattro piani da non confondere

Piano	Funzione	Domanda corretta
Tributo	Reintegra la pretesa fiscale dovuta secondo la legge.	Quale imposta e per quale fatto?
Interessi	Compensano il ritardo o seguono la funzione prevista dalla disciplina.	Su quale somma e per quale periodo?
Sanzione amministrativa	È la conseguenza afflittiva prevista dalla legge per una violazione tributaria amministrativa; non serve a recuperare il tributo.	Quale obbligo, violazione, autore e disciplina temporale?
Reato	Punisce una condotta tipica dotata degli elementi richiesti dalla legge penale.	Quale fattispecie, dolo e condizioni?

Una maggiore imposta non dimostra da sola una violazione colpevole. Una violazione amministrativa non prova un reato. Una notizia di reato non determina automaticamente l'esito del procedimento tributario. In prova bisogna ricostruire ogni piano e soltanto dopo descriverne i raccordi.

2. Il diritto applicabile nel 2026

Nel 2026 la parte generale delle sanzioni amministrative tributarie resta disciplinata dal D.Lgs. 472/1997; le principali violazioni relative a imposte sui redditi, IVA e riscossione sono nel D.Lgs. 471/1997. Entrambi vanno letti nelle versioni coordinate con il D.Lgs. 87/2024 e i correttivi vigenti.

Il D.Lgs. 173/2024 ha approvato il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, ma la sua applicabilità è fissata al 1 gennaio 2027 dopo il rinvio disposto dal D.L. 200/2025, convertito dalla L. 26/2026. Nel caso riferito al 2026 non va applicato come se avesse già sostituito i D.Lgs. 471, 472 e 74.

REGOLA TEMPORALE E TU 173 DAL 2027

NOTA

Regola temporale: prima della norma si fissa la data della violazione. Una modifica sopravvenuta impone di verificare legalità, successione delle leggi, disciplina più favorevole e disposizioni transitorie.

La data del fatto, la data da cui la nuova disciplina è applicabile e il momento in cui l'autorità procede sono informazioni diverse. Il candidato non deve scegliere la fonte in base alla data della domanda d'esame o dell'atto ricevuto: deve prima collocare la condotta nel tempo e poi verificare successione e regime transitorio.

Verifica	Domanda operativa
Data del fatto	Quando è stata commessa la condotta o si è perfezionata l'omissione?
Fonte applicabile	Quale testo regolava il fatto e quale disciplina è sopravvenuta?
Decorrenza	La nuova disciplina è già applicabile oppure ha efficacia differita?
Regime transitorio	Esistono disposizioni che regolano i fatti anteriori?
Disciplina favorevole	Ricorrono i presupposti per applicarla senza combinare frammenti di regimi diversi?

3. Legalità, irretroattività e favor rei

La sanzione amministrativa tributaria richiede una legge che descriva la violazione e la conseguenza. Nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, quando fu commesso, non costituiva violazione punibile.

Il favor rei tutela il soggetto quando una legge successiva elimina la punibilità o introduce una disciplina più favorevole nei limiti previsti. Non significa scegliere liberamente singole parti di regimi diversi, né ignorare gli atti divenuti definitivi o il regime transitorio. La comparazione deve riguardare la disciplina concretamente applicabile al fatto.

Esempio. Una violazione è commessa prima di una riforma e contestata dopo. Non basta usare la norma più recente: occorre confrontare vecchio e nuovo regime, verificare decorrenza, definitività ed effettiva disciplina favorevole.

4. Imputabilità, colpevolezza e autore

L'imputabilità, disciplinata dall'art. 4 del D.Lgs. 472/1997, presuppone la capacità di intendere e di volere al momento della violazione. Non va confusa con la capacità di agire civilistica o con la sola titolarità dell'obbligo tributario.

La colpevolezza, regolata dall'art. 5, richiede coscienza e volontà dell'azione o omissione e almeno dolo o colpa, salvo la disciplina specifica. Il dolo implica la volontà della condotta con la rappresentazione richiesta; la colpa riguarda negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di regole. La sanzione non discende dal solo risultato numerico sfavorevole.

L'errore sul fatto può escludere la responsabilità quando non è determinato da colpa. Se il soggetto avrebbe potuto evitarlo con la diligenza richiesta, non basta chiamarlo "errore materiale". L'errore sul fatto va distinto dall'obiettiva incertezza normativa dell'art. 6.

Occorre distinguere:

- contribuente o soggetto obbligato;
- autore materiale della condotta;
- rappresentante, dipendente o professionista;
- ente o soggetto responsabile per il pagamento nei casi previsti;
- eventuali concorrenti nella violazione.

L'autore è la persona alla quale è imputabile la condotta. Il contribuente è il soggetto cui si riferisce il rapporto tributario: può coincidere con l'autore, ma non necessariamente. L'ente può essere contribuente e rispondere del pagamento nei casi disciplinati, senza diventare automaticamente autore materiale. Il responsabile per la sanzione e gli altri obbligati vanno individuati mediante la disposizione specifica, distinguendo responsabilità per la condotta e obbligo patrimoniale.

Società ed enti. Per le violazioni dal 1° settembre 2024, l'art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. 472/1997 pone la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio delle società e degli enti degli artt. 5 e 73 TUIR esclusivamente a loro carico, con o senza personalità giuridica. Per gli enti privi di personalità restano ferme le forme civilistiche di responsabilità solidale e sussidiaria. Se società o ente sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata al soggetto che ha agito per loro conto.

Questa regola patrimoniale non cancella la responsabilità penale delle persone fisiche né autorizza a ignorare la disciplina del concorso: prima si identifica il rapporto fiscale proprio, poi il ruolo concreto di ogni soggetto.

La delega non elimina automaticamente ogni responsabilità del delegante; allo stesso modo, l'esecuzione materiale non rende sempre unico responsabile chi ha compilato o trasmesso il documento. Compiti, poteri effettivi, istruzioni, autonomia, controlli e condotta concreta devono essere ricostruiti. Non è corretto affermare in astratto che “risponde sempre l'amministratore” o che “risponde soltanto il consulente”.

5. Cause di non punibilità

Le cause di non punibilità operano soltanto nei presupposti tipizzati. In sede concorsuale vanno riconosciute senza trasformarle in scuse generiche:

- errore sul fatto non determinato da colpa: il soggetto percepisce in modo inesatto un elemento della realtà e l'errore non gli è rimproverabile;
- obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito della norma: la difficoltà riguarda oggettivamente il quadro normativo, non la sola incomprensione personale;
- forza maggiore: un evento esterno, inevitabile e non imputabile rende impossibile il comportamento dovuto; la semplice difficoltà economica non basta;
- altre situazioni previste dalla disciplina vigente.

Una difficoltà interpretativa soggettiva non equivale automaticamente a obiettiva incertezza. La carenza di liquidità non coincide per definizione con forza maggiore. L'affidamento a un consulente non neutralizza ogni dovere del contribuente.

Situazione	Istituto	Esito ragionato
Fatto percepito in modo inevitabilmente inesatto.	Errore sul fatto.	Può escludere la punibilità se l'errore non era evitabile con la diligenza richiesta.
Quadro normativo oggettivamente oscuro.	Obiettiva incertezza.	Può operare la causa prevista; non basta dire “non avevo capito”.
Evento esterno e inevitabile che impedisce l'adempimento.	Forza maggiore.	Va provato il nesso impeditivo; la generica crisi di liquidità non basta.
Consulente che sbaglia dopo informazioni incomplete.	Colpevolezza e riparto dei compiti.	L'incarico non esclude automaticamente la responsabilità del contribuente.

Verifica risolta. Un contribuente applica una propria lettura isolata, senza consultare il testo vigente, e omette un adempimento. Non emergono contrasti oggettivi tra fonti né eventi impeditivi. Non ricorrono per ciò solo obiettiva incertezza o forza maggiore: si valuta la colpa e la diligenza esigibile. Se, invece, la disposizione presenta un contrasto oggettivo riconoscibile anche per un interprete diligente, si verifica la causa prevista dall'art. 6.

6. Concorso di persone, concorso di violazioni e continuazione

Il concorso di persone domanda chi abbia contribuito alla stessa violazione. Il concorso di violazioni domanda quante disposizioni o quanti obblighi siano stati violati. La continuazione collega più violazioni secondo i presupposti della disciplina e incide sul trattamento sanzionatorio.

Istituto	Domanda	Errore tipico
Concorso di persone	Quanti soggetti hanno contribuito al fatto?	Confonderlo con più errori dello stesso autore.
Concorso formale/materiale	Quante violazioni derivano da una o più condotte?	Sommare sempre le sanzioni senza coordinamento.
Continuazione	Le violazioni sono collegate nel modo previsto?	Invocarla per qualsiasi ripetizione.

La quantificazione richiede il testo vigente. In una risposta non numerica basta individuare correttamente l'istituto e spiegare perché la mera pluralità non produce sempre una semplice somma.

7. Famiglie delle violazioni amministrative

Il D.Lgs. 471/1997 consente una classificazione funzionale:

1. dichiarazioni omesse, tardive o infedeli;
2. dichiarazioni dei sostituti e obblighi connessi;
3. violazioni IVA relative a dichiarazione, documentazione e registrazione;
4. esportazioni e operazioni con disciplina specifica;
5. omessi o tardivi versamenti;
6. compensazioni e crediti utilizzati irregolarmente;
7. obblighi comunicativi, trasmissioni e adempimenti degli intermediari.

La famiglia non sostituisce la fattispecie. “Errore dichiarativo” è soltanto il punto di partenza: bisogna verificare quale dichiarazione, quale dato, quale condotta e quale effetto.

Famiglia e articolo	Condotta	Distinzione	Errore da evitare
Redditi/IRAP - artt. 1-2 D.Lgs. 471/1997	Omissione o infedeltà dichiarativa; violazioni del sostituto.	Dichiarazione, imposta e versamento sono piani diversi.	Uniformare ogni inesattezza.
Dichiarazione IVA - art. 5	Omissione o infedeltà IVA.	Va distinta da fatturazione e registrazione.	Chiamare omessa IVA ogni errore documentale.
Documentazione IVA - art. 6	Violazioni di documentazione o registrazione.	Irregolarità non equivale a frode.	Trasformare subito l'illecito in reato.
Esportazioni - art. 7	Violazioni della disciplina specifica.	IVA interna e dogana non sono sinonimi.	Importare categorie doganali.
Obblighi informativi - artt. 10-11	Omissioni o irregolarità informative.	Va identificato il soggetto obbligato.	Attribuire sempre il fatto al contribuente.
Versamenti - artt. 13-15	Omesso o tardivo versamento e obblighi collegati.	Debito, interessi, sanzione e reato sono distinti.	Considerare reato ogni mancato pagamento.

8. Ravvedimento operoso

Il ravvedimento consente la regolarizzazione spontanea alle condizioni stabilite dalla legge. Coordina correzione dell'adempimento, pagamento del dovuto, interessi e sanzione ridotta secondo il regime applicabile.

Non è un condono, non annulla storicamente la violazione e non opera nello stesso modo in ogni momento. Tipo di errore, attività di controllo già avviata, tempo della regolarizzazione e disciplina vigente incidono sull'accesso e sugli effetti.

La sequenza utile è:

```
errore -> obbligo corretto -> momento della scoperta -> condizioni  
vigenti  
      -> adempimenti necessari -> effetti amministrativi -> verifica  
penale separata
```

Il ravvedimento può avere riflessi penal-tributari soltanto nei casi e nei tempi stabiliti. Il suo richiamo, da solo, non esclude un reato.

9. Contestazione, irrogazione e tutela

La sanzione deve essere applicata attraverso il procedimento previsto. Occorre distinguere:

- atto di contestazione, quando la disciplina separa contestazione e successiva irrogazione;
- irrogazione immediata insieme all'atto tributario nei casi consentiti;
- motivazione e indicazione dei fatti contestati;
- eventuale definizione amministrativa;
- impugnazione e tutela giurisdizionale.

Il procedimento sanzionatorio non coincide con l'accertamento del tributo, anche quando i contenuti confluiscono nello stesso atto. L'autotutela non è un ricorso e non sospende automaticamente i termini. La riscossione interviene dopo la formazione del carico secondo le proprie regole.

10. Dal fatto amministrativo al possibile reato

Il D.Lgs. 74/2000 disciplina i principali delitti relativi a imposte sui redditi e IVA. Il metodo penal-tributario parte dalla tipicità:

1. soggetto e qualifica;
2. condotta materiale;
3. documento, dichiarazione o pagamento coinvolto;
4. elemento soggettivo;

- 5. eventuali soglie e condizioni di punibilità vigenti;
- 6. momento consumativo;
- 7. cause di non punibilità e circostanze;
- 8. rapporti con procedimento e sanzione amministrativa.

Le tabelle seguenti espongono le soglie del regime 2026. «Superiore» non significa «pari o superiore»: l'importo esattamente uguale alla soglia non la supera. Nei reati dichiarativi con due condizioni quantitative entrambe devono ricorrere; resta sempre da provare la condotta e il dolo richiesto.

11. Reati dichiarativi

Le fattispecie dichiarative non sono gradazioni intercambiabili della parola “evasione”.

- La dichiarazione fraudolenta mediante fatture o documenti per operazioni inesistenti ruota intorno all'impiego del documento falso nel meccanismo dichiarativo.
- La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici richiede la struttura tipica prevista.
- La dichiarazione infedele riguarda una dichiarazione non veritiera nei presupposti stabiliti, senza poter essere assimilata automaticamente alla frode.
- L'omessa dichiarazione presuppone la mancata presentazione penalmente rilevante nei casi previsti.

L'errore materiale o interpretativo non diventa, per il solo risultato, dichiarazione fraudolenta. Dolo e condizioni della fattispecie devono essere provati.

SOGLIE E MOMENTO CONSUMATIVO: DICHIARAZIONI

Reato	Requisito quantitativo nel 2026	Quando si perfeziona la condotta
Art. 2, fatture/documenti per operazioni inesistenti	Nessuna soglia minima di punibilità; elementi passivi fittizi inferiori a 100.000 euro comportano la pena della forma attenuata, non l'assenza del reato.	Presentazione della dichiarazione che utilizza i documenti; la sola registrazione non equivale all'utilizzo dichiarativo.
Art. 3, altri artifici	Imposta evasa per una singola imposta oltre 30.000 euro e attivi sottratti oltre il 5% degli attivi dichiarati oppure oltre 1,5 milioni; in alternativa per il secondo requisito, crediti/ritenute fittizi oltre il 5% dell'imposta oppure oltre 30.000 euro.	Presentazione della dichiarazione fraudolenta con le operazioni simulate, documenti falsi o altri mezzi fraudolenti richiesti dalla norma.

Reato	Requisito quantitativo nel 2026	Quando si perfeziona la condotta
Art. 4, dichiarazione infedele	Imposta evasa per una singola imposta oltre 100.000 euro e attivi sottratti, anche tramite passivi inesistenti, oltre il 10% degli attivi dichiarati oppure oltre 2 milioni.	Presentazione della dichiarazione annuale infedele, fuori dai casi degli artt. 2–3; si applicano le esclusioni dei commi 1-bis e 1-ter per classificazioni, valutazioni e componenti reali nei casi previsti.
Art. 5, omessa dichiarazione	Imposta evasa per una singola imposta oltre 50.000 euro; per l'omessa dichiarazione del sostituto, ritenute non versate oltre 50.000 euro.	Decorso il periodo di 90 giorni dalla scadenza: entro tale periodo la dichiarazione non è omessa ai fini dell'art. 5.

Caso numerico. Una dichiarazione annuale, senza artifici, sottrae 500.000 euro di attivi su 2 milioni dichiarati e determina 110.000 euro di imposta evasa. Il 25% supera il 10% e 110.000 supera 100.000: i due requisiti quantitativi dell'art. 4 ricorrono. Ciò non basta alla condanna: occorrono dolo e tutti gli altri elementi, considerando le esclusioni. Con imposta evasa di 95.000 euro il requisito dell'imposta manca, anche se la percentuale degli attivi resta elevata.

12. Documenti, scritture, versamenti e compensazioni

L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e il loro utilizzo in dichiarazione sono condotte distinte e possono riguardare soggetti diversi. L'occultamento o la distruzione di documenti contabili richiede gli elementi della propria fattispecie e non coincide con qualsiasi tenuta irregolare.

Omesso versamento di ritenute, omesso versamento IVA e indebita compensazione sono delitti distinti. Il mero mancato pagamento non basta: occorre verificare obbligo, soglia, scadenza, elemento soggettivo e disciplina vigente. Nell'indebita compensazione va mantenuta la distinzione tra crediti non spettanti e inesistenti secondo il testo applicabile.

La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte richiede una condotta tipica diretta a pregiudicare la riscossione. Incapienza, crisi o ritardo non sono automaticamente sottrazione fraudolenta.

Famiglia e articolo	Condotta	Distinzione	Errore da evitare
Frode dichiarativa - artt. 2-3 D.Lgs. 74/2000	Documenti inesistenti o altri artifici.	Le due fattispecie hanno struttura diversa.	Usare "frode" per ogni inesattezza.
Infedele/omessa - artt. 4-5	Dichiarazione non veritiera o mancata presentazione punibile.	Infedeltà non equivale a frode.	Dimenticare dolo e condizioni.
Emissione - art. 8	Emissione di documenti inesistenti.	Emittente e utilizzatore possono differire.	Confondere emissione e uso.
Occultamento/distruzione - art. 10	Condotta tipica sui documenti contabili.	Irregolarità e occultamento non coincidono.	Chiamare reato ogni documento mancante.
Omessi versamenti - artt. 10-bis e 10-ter	Mancato versamento punibile di ritenute o IVA.	Ogni fattispecie ha oggetto proprio.	Deducere il reato dal debito.
Compensazione - art. 10-quater	Crediti non spettanti o inesistenti.	Le due categorie vanno distinte.	Uniformare ogni credito contestato.
Sottrazione - art. 11	Atti tipici diretti a pregiudicare la riscossione.	Incapienza e condotta fraudolenta differiscono.	Chiamare frode la sola insolvenza.

SOGLIE E SCADENZE: ALTRE FATTISPECIE

Reato	Requisito quantitativo e temporale	Distinzione decisiva
Art. 8, emissione di documenti per operazioni inesistenti	Nessuna soglia minima; importi non rispondenti al vero inferiori a 100.000 euro per periodo comportano la forma attenuata. La condotta è l'emissione, non la dichiarazione del destinatario.	Più emissioni nello stesso periodo sono considerate un solo reato dalla norma; non confondere emittente e utilizzatore.
Art. 10, occultamento/distruzione di scritture	Nessuna soglia numerica; occorrono lo scopo di evasione proprio o altrui e l'impossibilità di ricostruire redditi o volume d'affari.	Il disordine contabile non equivale automaticamente alla condotta tipica.
Art. 10-bis, ritenute certificate	Oltre 150.000 euro per periodo, non versati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto, quando il debito non è in corso di estinzione mediante la rateazione dell'art. 3-bis D.Lgs. 462/1997.	In caso di decadenza dalla rateazione, rileva un residuo superiore a 50.000 euro. La soglia ordinaria e quella residua non si sostituiscono liberamente.
Art. 10-ter, IVA	Oltre 250.000 euro per periodo, non versati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA, con la stessa condizione sulla rateazione.	In caso di decadenza, il residuo deve superare 75.000 euro.

Reato	Requisito quantitativo e temporale	Distinzione decisiva
Art. 10-quater, indebita compensazione	Crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione per oltre 50.000 euro annui; rileva l'utilizzo che porta al superamento.	Le due categorie hanno pene e presupposti diversi; per i non spettanti il comma 2-bis considera l'obiettivo incertezza tecnica sugli elementi che fondano la spettanza.
Art. 11, sottrazione fraudolenta	Per il comma 1, debito per imposte sui redditi/IVA, interessi o sanzioni relativi oltre 50.000 euro; oltre 200.000 opera la forma aggravata.	Alienazione simulata o altro atto fraudolento deve essere idoneo a rendere inefficace la riscossione. Non occorre equiparare il reato all'insolvenza né attendere l'esito negativo dell'esecuzione.

Calendario ragionato. IVA dovuta in base a una dichiarazione presentata nel 2025: il termine penale dell'art. 10-ter è il 31 dicembre 2026. Un'omissione di 260.000 euro supera la soglia ordinaria; prima di concludere si verificano rateazione, elemento soggettivo e cause di non punibilità. Con 250.000 euro esatti quella soglia non è superata. Questo termine penale non proroga l'ordinaria scadenza del versamento tributario.

13. Elemento soggettivo

Il diritto penale non punisce la sola differenza fiscale. Le fattispecie richiedono il dolo previsto; molte valorizzano il fine di evasione, altre seguono una struttura specifica. Il candidato non deve aggiungere intenzioni non presenti nella traccia.

La risposta deve distinguere:

- fatto oggettivo documentato;
- consapevolezza e volontà richieste;
- finalità specifica quando prevista;
- soglia o condizione di punibilità;
- conclusione che compete all'autorità giudiziaria.

14. Pagamento, non punibilità e confisca

Il pagamento del debito non produce un effetto unico. Per alcune fattispecie, se integrale e tempestivo nelle condizioni di legge, può incidere sulla punibilità; in altre può rilevare come circostanza. Ravvedimento, adesione, conciliazione e pagamento devono essere collocati nel momento previsto.

La confisca colpisce il profitto o i beni secondo i presupposti della disciplina. Non è sinonimo di riscossione del tributo. Il sequestro è una misura cautelare funzionale alla possibile confisca e non dimostra da solo la responsabilità definitiva.

15. Rapporti tra procedimento amministrativo e penale

Procedimento tributario e procedimento penale sono autonomi ma coordinati. Il primo determina pretesa e conseguenze amministrative; il secondo accerta la responsabilità per il reato. Gli elementi possono circolare nei limiti di legge, ma l'esito di un procedimento non si trasferisce automaticamente nell'altro.

Il principio di specialità governa il rapporto tra disposizioni punitive nei presupposti stabiliti. Non autorizza la formula “se c'è reato non si applica mai la sanzione amministrativa”. Occorre verificare fattispecie, soggetto, disciplina e coordinamento dell'esecuzione.

16. Richiamo applicativo ai reati contro la PA

Il funzionario fiscale può incontrare anche condotte contro la pubblica amministrazione. Questo capitolo non duplica il nucleo comune. Per pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, peculato, indebita destinazione, concussione, corruzione, induzione indebita, omissione e segreti d'ufficio, usa Pubblico impiego e organizzazione della PA — «Reati contro la pubblica amministrazione: il quadro essenziale».

Nel caso fiscale la domanda aggiuntiva è: il fatto riguarda la posizione tributaria del contribuente oppure la condotta del pubblico agente? Un contribuente che usa documenti falsi richiama il penale tributario; un funzionario che accetta un'utilità per alterare il controllo richiama il nucleo dei reati contro la PA. Le due aree possono concorrere, ma non sono sinonimi.

Caso guidato 1 - Dichiarazione, ravvedimento e conseguenze

Una società scopre di avere indicato dati inesatti nella dichiarazione e di avere versato meno del dovuto. Prima che l'ufficio concluda il controllo, chiede se basti pagare per “cancellare tutto”.

La risposta parte da quattro piani. Si ricostruisce il tributo dovuto; si calcolano gli interessi secondo la disciplina; si qualifica la violazione amministrativa; separatamente si verifica se i fatti integrino una fattispecie penale. Poi si esaminano data, tipo di errore e condizioni del ravvedimento.

Il pagamento può regolarizzare il debito e incidere sulla sanzione amministrativa. Non consente però di promettere automaticamente l'irrilevanza penale. Per quella servono fattispecie, soglie, elemento soggettivo, tempo e condizioni previste dal D.Lgs. 74/2000.

Caso guidato 2 - Documenti inesistenti

Alfa emette documenti per operazioni mai avvenute. Beta li registra e li utilizza nella propria dichiarazione. Un controllo ricostruisce i flussi.

La qualifica generica di frode non descrive le due condotte. Per Alfa si valuta l'emissione; per Beta l'utilizzo dichiarativo. Per ciascun soggetto si ricostruiscono documento, periodo, dolo, condizioni di punibilità e conseguenze amministrative. Il recupero dell'IIVA e le sanzioni non sostituiscono l'accertamento dei reati.

Caso guidato 3 - AdER: mancato pagamento o sottrazione fraudolenta?

Una società riceve gli atti della riscossione e non paga per insufficienza dei flussi. Poi vende un bene a condizioni apparentemente anomale a un soggetto collegato. Il rappresentante afferma che “ogni debitore insolvente commette sottrazione fraudolenta”.

Il mancato pagamento e l'incapienza appartengono anzitutto al rapporto di riscossione: si identificano carico, atti, scadenze, strumenti e competenze secondo capitolo 24, Riscossione nazionale e lavoro in AdER. Da soli non integrano l'art. 11 del D.Lgs. 74/2000.

La vendita richiede una verifica autonoma: natura ed effettività dell'atto, corrispettivo, collegamenti, idoneità a pregiudicare la riscossione, elemento soggettivo e condizioni vigenti. AdER e il front-office non dichiarano la responsabilità penale; trattano gli elementi secondo competenza e attivano i canali previsti.

Soluzione: debito e mancato pagamento non equivalgono a sottrazione fraudolenta. L'atto dispositivo rileva solo se integra tutti gli elementi della fattispecie. Il caso resta nel raccordo tra riscossione nazionale e penale tributario, senza invadere la disciplina doganale.

Da sapere in 5 righe

1. Tributo, interessi, sanzione amministrativa e reato hanno funzioni diverse.
2. Nel 2026 si applicano D.Lgs. 471, 472 e 74 coordinati con la riforma; il TU 173 opera dal 1 gennaio 2027.
3. Ogni sanzione richiede legalità, imputazione della violazione e verifica della responsabilità secondo il regime applicabile.
4. Ravvedimento e pagamento non producono lo stesso effetto per ogni fattispecie.
5. Anomalia, violazione e reato sono tre livelli da dimostrare separatamente.

Domanda da commissario

Domanda. Illustri i principi delle sanzioni amministrative tributarie e il rapporto con i reati tributari.

Risposta guida. Le sanzioni amministrative seguono legalità, irretroattività, favor rei, imputabilità e colpevolezza. Occorre individuare autore, eventuali concorrenti, cause di non punibilità e coordinamento tra violazioni. Il ravvedimento consente la regolarizzazione nei presupposti vigenti; contestazione e irrogazione seguono il procedimento previsto. Il reato richiede invece una fattispecie del D.Lgs. 74/2000, elemento soggettivo ed eventuali soglie o condizioni. Recupero, sanzione e penale restano distinti, pur essendo coordinati.

Per costruire la risposta, usa questa sequenza:

fatto e data -> obbligo -> condotta -> autore
-> elemento soggettivo -> conseguenza -> procedimento e tutela

Domande-trappola

Se è dovuta maggiore imposta, esiste sempre una sanzione? No. Va verificata una violazione imputabile e colpevole, con eventuali cause di non punibilità.

Ogni dichiarazione infedele è un reato? No. La responsabilità penale richiede tutti gli elementi e le condizioni della fattispecie vigente.

Il ravvedimento elimina sempre il penale? No. Gli effetti dipendono dal reato, dal pagamento, dal momento e dalle condizioni previste.

Nel 2026 si applica già il TU 173/2024? No. La sua applicabilità è fissata al 1 gennaio 2027, salvo ulteriori modifiche.

Errori tipici

Errore	Perché è grave	Correzione
Chiamare sanzione tutto il carico	Confonde titoli e difese.	Separare imposta, interessi e sanzione.
Anomalia uguale violazione	Salta istruttoria e colpevolezza.	Provare obbligo, condotta e autore.
Violazione uguale reato	Cancella tipicità, dolo e soglie.	Verificare il D.Lgs. 74/2000.
Pagamento uguale non punibilità	Generalizza un effetto tipizzato.	Controllare fattispecie, tempo e condizioni.
Applicare il TU 173 nel 2026	Usa un regime non ancora applicabile.	Applicare i testi vigenti e segnare il 2027.
Corruzione uguale frode fiscale	Confonde contribuente e pubblico agente.	Separare penale tributario e reati PA.

Mini-esercizio

Per ciascun fatto compila: obbligo, condotta, autore, data, piano amministrativo, possibile piano penale, elemento da verificare.

- 1. Dichiarazione presentata con un dato errato dovuto a una regola obiettivamente incerta.
- 2. Versamento IVA omesso da una società in grave crisi di liquidità.
- 3. Credito usato in compensazione senza verificarne spettanza o esistenza.
- 4. Fattura per operazione inesistente emessa da un soggetto e utilizzata da un altro.
- 5. Funzionario che chiede un'utilità per ridurre un rilievo.

Trasforma il quarto fatto in una risposta orale di dieci righe senza usare le espressioni generiche “evasione” e “frode” prima di avere qualificato le condotte.

Quiz ragionati

1. Il favor rei: A consente di scegliere liberamente parti di leggi diverse; B richiede il confronto delle discipline applicabili; C elimina il regime transitorio; D riguarda solo gli interessi.

Risposta: B. La disciplina più favorevole opera nei limiti e secondo le condizioni previste.

2. Il concorso di persone riguarda: A più soggetti nella violazione; B più tributi; C più atti di riscossione; D la sola continuazione.

Risposta: A. Va distinto dal concorso di violazioni.

3. Il ravvedimento: A è un condono automatico; B è una regolarizzazione disciplinata; C elimina sempre il reato; D coincide con il ricorso.

Risposta: B. Presupposti ed effetti dipendono dalla disciplina vigente.

4. L'emissione e l'utilizzo di documenti per operazioni inesistenti: A sono sempre la stessa condotta; B sono condotte da distinguere; C riguardano solo interessi; D escludono il recupero.

Risposta: B. Possono riferirsi a soggetti e fattispecie differenti.

5. Il TU 173/2024: A sostituisce già i testi nel 2026; B è irrilevante; C è applicabile dal 1 gennaio 2027 salvo modifiche; D riguarda solo IVA.

Risposta: C. Nel 2026 resta un regime futuro.

Diario degli errori

Errore osservato	Categoria	Azione di recupero
Sommo imposta e sanzione	Titoli	Ricostruisco quattro colonne separate.
Attribuisco colpa dal risultato	Parte generale	Verifico autore, poteri e condotta.

Errore osservato	Categoria	Azione di recupero
Uso "frode" senza fattispecie	Penale	Identifico documento, dichiarazione e dolo.
Dimentico la data	Diritto intertemporale	Scrivo il cut-off prima della norma.
Prometto effetti del pagamento	Non punibilità	Controllo reato, momento e condizioni.

Checklist finale

- ☐ Distinguo tributo, interessi, sanzione amministrativa e reato.
- ☐ So applicare legalità, irretroattività e favor rei.
- ☐ Distinguo imputabilità e colpevolezza.
- ☐ Riconosco cause di non punibilità senza usarle genericamente.
- ☐ Distinguo concorso di persone, violazioni e continuazione.
- ☐ Colloco correttamente ravvedimento e procedimento.
- ☐ Riconosco le famiglie del D.Lgs. 471/1997.
- ☐ Riconosco le famiglie del D.Lgs. 74/2000.
- ☐ Non invento soglie, pene o termini.
- ☐ So che il TU 173 è applicabile dal 1 gennaio 2027.
- ☐ Uso il rinvio preciso al VOL-01 per i reati contro la PA.

Riferimenti essenziali

D.Lgs. 471/1997, D.Lgs. 472/1997 e D.Lgs. 74/2000, coordinati con il D.Lgs. 87/2024 e i correttivi applicabili; D.L. 200/2025, art. 4, convertito dalla legge 26/2026, per il rinvio al 2027 del TU 173/2024.

Tutela e processo tributario

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

Di fronte a un atto tributario non esiste una sola forma di tutela. Il destinatario può chiedere all'amministrazione di riesaminarlo, ricorrere a uno strumento deflativo quando previsto oppure impugnarlo davanti al giudice. Se l'attesa della decisione espone a un pregiudizio, può anche chiedere una misura cautelare. Sono percorsi collegati, ma cambiano l'autorità competente, i presupposti, gli effetti e i tempi.

Nel 2026 il riferimento è il D.Lgs. 546/1992 per il processo, insieme al D.Lgs. 545/1992 per l'ordinamento degli organi, entrambi con le successive modifiche. Il Testo unico della giustizia tributaria, D.Lgs. 175/2024, si applicherà dal 1° gennaio 2027: il rinvio è disposto dall'art. 4 del D.L. 200/2025, convertito dalla legge 26/2026. Le regole qui illustrate sono verificate al 3 ottobre 2026; per una controversia concreta si controllano anche le disposizioni transitorie.

Obiettivo del capitolo

Al termine devi saper:

1. distinguere tutela amministrativa, strumenti deflativi e tutela giurisdizionale;
2. individuare giurisdizione, corte, parti e atto impugnabile;
3. ricostruire ricorso, costituzione e fascicolo telematico;
4. separare motivazione dell'atto, allegazione, onere della prova e poteri della corte;
5. spiegare tutela cautelare con presupposti, procedimento ed effetti;
6. distinguere sospensione, interruzione, estinzione e conciliazione;
7. ordinare trattazione, decisione, spese e impugnazioni;
8. distinguere giudicato, esecuzione e ottemperanza;
9. risolvere un caso completo senza promettere effetti automatici.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda	Output
B - Bando	Il programma chiede tutela, contenzioso o processo tributario?	Perimetro e fonte vigente.
A - Aree	Il problema riguarda atto, riscossione, cautela, merito o esecuzione?	Fase corretta.

Passaggio	Domanda	Output
N - Nuclei	Quali giudice, parti, domanda, prova ed effetto?	Scheda processuale.
D - Diario	Quale automatismo ho usato?	Frase correttiva.
O - Output	Serve quiz, orale, caso o nota di front-office?	Risposta ordinata.

1. Tre piani di tutela

Piano	Funzione	Autorità	Esito possibile
Autotutela	Riesame amministrativo dell'atto.	Ufficio competente.	Conferma, modifica o rimozione nei casi previsti.
Strumento deflativo	Prevenire o definire la controversia secondo legge.	Parti e ufficio; talvolta giudice.	Accordo o definizione con effetti tipizzati.
Processo	Decisione giurisdizionale sulla domanda.	Corte di giustizia tributaria e giudici delle impugnazioni.	Pronuncia cautelare o sentenza.

L'autotutela non è un ricorso. Un'istanza amministrativa non trasferisce la decisione a un giudice e non produce, per il solo deposito, gli effetti processuali del ricorso. Gli strumenti deflativi non sono una categoria indistinta: ciascuno richiede la fattispecie e la disciplina vigente. Il processo non prosegue l'istruttoria interna dell'ufficio: porta la controversia davanti a un organo giurisdizionale.

Esempio. Il contribuente segnala all'ufficio un evidente errore di persona e, nello stesso tempo, valuta l'impugnazione. L'istanza può sollecitare il riesame, ma non autorizza a ignorare la tutela giurisdizionale e le sue condizioni.

Errore tipico: “Ho presentato autotutela, quindi il processo è sospeso”. Nessun effetto va presunto senza la disposizione o il provvedimento che lo produce.

Verifica: indica per ciascun piano chi decide, quale funzione svolge e se produce una sentenza.

2. Autotutela e strumenti deflativi: perimetro corretto

Il riesame in autotutela consente all'amministrazione di valutare la legittimità o fondatezza del proprio atto secondo presupposti, doveri e poteri vigenti. Il capitolo 20 sviluppa il raccordo con accertamento, contraddittorio e atto finale: capitolo 20, Accertamento, controlli e compliance fiscale — «Autotutela, definizione e tutela giurisdizionale». Qui conta la distinzione processuale: istanza, provvedimento amministrativo e ricorso sono atti diversi.

Gli strumenti deflativi mirano a prevenire, ridurre o chiudere la controversia nei casi previsti. Adesione, definizioni e conciliazione non sono sinonimi. Per le sanzioni, ravvedimento e definizione seguono inoltre la disciplina illustrata nel capitolo 21: capitolo 21, Sanzioni amministrative e reati tributari — «Ravvedimento operoso».

Per scegliere l'istituto corretto, la risposta d'esame deve affrontare quattro domande:

1. in quale fase si trova la vicenda?
2. quale istituto è previsto per quell'atto?
3. chi ha il potere di decidere o accordarsi?
4. quali effetti produce sul rapporto e sul processo?

Disponibilità del credito, riduzioni e termini non si possono ricavare per intuizione. Quando la traccia non offre dati sufficienti, si espone il metodo e si subordina l'esito alla verifica della norma vigente.

La disciplina consolidata distingue quattro istituti che, in una risposta d'esame, devono restare separati:

Istituto	Fase e soggetti	Funzione	Effetto da verificare
Autotutela obbligatoria	Riesame dell'amministrazione nelle ipotesi tipizzate di manifesta illegittimità.	Rimuovere in tutto o in parte l'atto o l'imposizione quando ricorrono i presupposti di legge.	Limiti, provvedimento ed effetti sul rapporto; l'istanza non sostituisce il ricorso.
Autotutela facoltativa	Riesame dell'amministrazione fuori dalle ipotesi obbligatorie.	Valutare un atto o un'imposizione illegittimi o infondati secondo la disciplina vigente.	Esercizio del potere ed eventuale rimozione, senza sospensioni automatiche.

Istituto	Fase e soggetti	Funzione	Effetto da verificare
Accertamento con adesione	Procedimento tipizzato tra ufficio e contribuente nella fase ammessa.	Definire la pretesa mediante contraddittorio e adesione.	Perfezionamento, pagamento ed effetti previsti dal D.Lgs. 218/1997 vigente.
Acquiescenza	Condotta del contribuente dopo l'atto, senza impugnazione, alle condizioni di legge.	Accettare la pretesa secondo il regime applicabile.	Stabilizzazione e trattamento legale; non è un accordo istruttorio con l'ufficio.

La conciliazione appartiene invece al giudizio pendente ed è sviluppata nella sezione 10. Il riferimento per l'autotutela è negli artt. 10-quater e 10-quinquies della legge 212/2000; per adesione e acquiescenza nel D.Lgs. 218/1997.

LA SEQUENZA DEL PROCESSO IN UNA PAGINA

Una controversia tributaria si ricostruisce con una catena di controlli:

1. qualificare rapporto, atto, domanda e possibile giudice;
2. individuare corte competente, parti e difesa necessaria;
3. formulare fatti, motivi, conclusioni e documenti del ricorso;
4. notificare, depositare e costituirsi secondo le regole vigenti;
5. organizzare allegazioni e prova e, se necessario, chiedere cautela;
6. verificare vicende del processo e possibili definizioni concordate;
7. arrivare a trattazione, decisione e regolazione delle spese;
8. scegliere l'eventuale impugnazione e distinguere giudicato, esecuzione e ottemperanza.

La mappa applicabile nel 2026 distingue il D.Lgs. 545/1992, sull'ordinamento degli organi, dal D.Lgs. 546/1992, sul processo. In quest'ultimo, gli artt. 1–17 regolano disposizioni generali, giudice e parti; gli artt. 18–46 introduzione, trattazione e vicende del giudizio; gli artt. 47–48-ter cautela e conciliazione; gli artt. 49–67 le impugnazioni; gli artt. 68–70 l'esecuzione, compresa l'ottemperanza. Questa mappa usa la numerazione del decreto vigente, senza anticipare quella del testo unico del 2027.

3. Giurisdizione tributaria e organi

La giurisdizione risponde alla domanda: quale giudice può decidere quella controversia? Non basta che nel fatto compaiano un tributo o l'Agenzia delle entrate. Occorre qualificare domanda, rapporto, atto e autorità che lo ha emanato.

I D.Lgs. 545 e 546 del 1992 distinguono ordinamento degli organi e disciplina del processo. Le Corti di giustizia tributaria operano nei gradi previsti; le impugnazioni successive seguono funzione e competenza proprie. Le modifiche organizzative del 2026 non vanno trasformate automaticamente in modifiche di ricorso, prova o cautela.

La competenza individua, dentro la giurisdizione tributaria, la corte che deve trattare la causa. La risposta corretta espone il criterio applicabile senza scegliere una sede soltanto perché vicina al contribuente. Il perimetro comprende le controversie tributarie e gli atti che la legge attribuisce alle Corti. Una lite può nascere dalla riscossione di una somma pubblica e appartenere comunque a un'altra giurisdizione. Per questo si qualifica prima la controversia e solo dopo si individua il giudice.

Organo	Funzione	Controllo da eseguire
Corte di giustizia tributaria di primo grado	Conosce in prima istanza la controversia tributaria attribuita dalla legge.	Materia, atto, territorio e criterio di competenza vigente.
Corte di giustizia tributaria di secondo grado	Decide l'appello contro la pronuncia di primo grado nei limiti delle censure.	Sentenza impugnata, devoluzione e regole del grado.
Corte di cassazione	Esercita il controllo di legittimità nei motivi ammessi.	Vizio dedotto: non è un terzo giudizio libero sui fatti.

L'art. 4 del D.Lgs. 546/1992 collega ordinariamente la competenza territoriale alla sede dell'ente impositore o dell'agente della riscossione resistente. Per articolazioni dell'Agenzia delle entrate con competenza sovraterritoriale conta la sede dell'ufficio cui spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Per i concessionari della fiscalità locale va considerata la sede dell'ente locale impositore, secondo la sentenza della Corte costituzionale 44/2016. L'appello appartiene alla Corte di secondo grado nella cui circoscrizione ha sede quella che ha pronunciato. Il domicilio del contribuente non è un criterio generale alternativo.

Come lo chiede la commissione: “Una controversia che coinvolge AdER appartiene sempre al giudice tributario?” No. Si deve identificare natura del credito, atto e vizio. La presenza di AdER non determina da sola giurisdizione o parte resistente.

4. Parti, legittimazione e difesa tecnica

Il ricorrente è il soggetto che propone la domanda. La parte resistente è individuata in rapporto all'atto e al vizio dedotto. Ente creditore e agente della riscossione svolgono funzioni diverse: un motivo sul fondamento della pretesa non coincide con un vizio proprio della riscossione.

La legittimazione indica chi può agire o resistere rispetto alla domanda. La capacità di stare in giudizio riguarda il modo in cui la parte opera nel processo. Rappresentanza e assistenza tecnica non sono sinonimi: il rappresentante agisce per la parte; il difensore esercita la funzione tecnica nei casi e modi previsti.

La difesa tecnica è la regola per il contribuente. L'art. 12 consente di stare in giudizio personalmente nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, compreso il valore esatto di 3.000. Il valore è il tributo contestato, senza interessi e sanzioni accessorie; se si impugnano soltanto sanzioni, si considera la loro somma. Un atto con 2.800 euro di tributo, 700 di sanzioni e 100 di interessi ha quindi valore 2.800, non 3.600. La possibilità di difesa personale non elimina termini, motivi e onere probatorio.

Litisconsorzio e intervento servono a trattare correttamente la presenza di più soggetti quando la disciplina lo richiede o consente. Non si chiama in causa ogni ente nominato nei documenti: si collega ciascuna parte al rapporto e al motivo.

Esempio. Una cartella è contestata sia per un errore nel tributo sia per un vizio della notificazione. La diagnosi separa i due motivi e verifica quali soggetti devono resistere per ciascuno.

Errore tipico: attribuire sempre ad AdER la decisione sul merito del credito. Il raccordo completo con la riscossione è nel capitolo 24, Riscossione nazionale e lavoro in AdER — «Accertamento e riscossione: la separazione essenziale».

5. Atti impugnabili, interesse e motivi

L'atto impugnabile è il punto di accesso ordinario alla tutela. Va identificato per contenuto, autore, funzione, notificazione ed effetto. Non ogni comunicazione è impugnabile; non ogni irregolarità della comunicazione diventa un motivo idoneo contro la pretesa.

L'interesse a ricorrere richiede un'utilità concreta della decisione. Il motivo di ricorso è la censura rivolta all'atto; la domanda è ciò che si chiede al giudice. Questi elementi non coincidono con la prova che li sostiene.

Scheda di diagnosi dell'atto:

Campo	Domanda
Atto	Che cosa produce e chi lo ha emanato?
Data	Quando e come è stato conosciuto/notificato?
Rapporto	Quale tributo, periodo o fase riguarda?
Vizio	Riguarda competenza, procedimento, motivazione, prova, calcolo o notifica?
Parte	A chi è imputabile il vizio?
Domanda	Quale pronuncia si chiede?

FAMIGLIE DI ATTI IMPUGNABILI

L'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti impugnabili. Le famiglie seguenti aiutano a riconoscerli; per i dinieghi di autotutela occorre distinguere l'obbligatoria dalla facoltativa: il rifiuto espresso o tacito della prima è previsto dalla lettera g-bis), mentre per la seconda la lettera g-ter) riguarda il rifiuto espresso.

Famiglia funzionale	Esempi da riconoscere	Domanda diagnostica
Atti impositivi	Avvisi che accertano o liquidano una pretesa.	L'atto determina tributo, base o maggiore imposta?
Atti sanzionatori	Contestazione o irrogazione nei casi previsti.	La censura riguarda violazione, autore o sanzione?
Atti della riscossione	Ruolo/cartella e atti propri del percorso esecutivo quando impugnabili.	Il vizio appartiene al credito o all'attività di riscossione?
Dinieghi	Rifiuti espressi o situazioni di rifiuto tutelabili, inclusi rimborsi nei casi previsti.	Quale pretesa restitutoria o istanza è stata negata?
Atti catastali e altri atti tipizzati	Classamento, rendita o ulteriori atti attribuiti alla giurisdizione tributaria.	La legge include quello specifico atto e quella domanda?

Un sollecito, una comunicazione di cortesia o un estratto non diventano impugnabili per il nome o per il timore del destinatario. Viceversa, una denominazione atipica non impedisce la tutela se contenuto ed effetto rientrano nella disciplina vigente. Verifica: una lettera meramente informativa e un atto che manifesta una pretesa non si classificano dal titolo grafico. Si legge l'effetto giuridico e si verifica il D.Lgs. 546/1992 vigente.

6. Ricorso, costituzione e processo telematico

Il ricorso introduce la domanda e delimita il giudizio. Deve rendere riconoscibili parti, atto, fatti, motivi e conclusioni. Una narrazione lunga senza motivi non sostituisce il ricorso; un elenco di norme senza collegamento ai fatti non costruisce una censura.

La sequenza minima è: redazione, notificazione secondo la disciplina vigente, deposito e costituzione. La parte resistente si costituisce e deposita difese e documenti. Il fascicolo raccoglie gli atti processuali nel sistema telematico.

Il processo tributario telematico non modifica la funzione degli atti: modifica canale, formato, deposito, comunicazioni e tracciabilità. Identità digitale, firma, ricevute e corretto abbinamento al fascicolo hanno valore operativo. Un file inviato al destinatario sbagliato o privo dei requisiti non diventa valido perché “è online”.

TERMINI ESSENZIALI E CALCOLO GUIDATO

Adempimento	Termine ordinario	Da quale evento
Proporre il ricorso, art. 21	60 giorni	Notificazione dell'atto impugnato.
Costituirsi come ricorrente, art. 22	30 giorni	Proposizione del ricorso.
Costituirsi come resistente, art. 23	60 giorni	Ricevimento del ricorso.

Il primo termine riguarda la notificazione del ricorso alla controparte; il secondo il deposito per instaurare il fascicolo davanti alla Corte. Confonderli può rendere inammissibile il ricorso. Per il rifiuto tacito di rimborso opera una regola diversa: il ricorso è proponibile dopo il novantesimo giorno dalla domanda e fino alla prescrizione del diritto, ferme le condizioni della domanda originaria. Non si applicano automaticamente i 60 giorni di un atto notificato.

Nel computo si esclude il giorno iniziale e si include quello finale; se la scadenza processuale cade in giorno festivo o di sabato opera il rinvio previsto dall'art. 155 c.p.c. La sospensione feriale va dal 1° al 31 agosto (legge 742/1969), salve le esclusioni. Adesione e altre fattispecie possono introdurre sospensioni proprie: l'istanza di autotutela, invece, non sospende da sola il termine.

Caso con calendario dichiarato. Un avviso è notificato a Omega il 2 marzo 2026; non ricorrono adesione, sospensioni o proroghe speciali. I 60 giorni decorrono dal 3 marzo: la scadenza aritmetica è il 1° maggio, festivo; seguono sabato 2 e domenica 3, perciò il termine slitta a lunedì 4 maggio. Omega notifica il ricorso il 20 aprile: i 30 giorni per costituirsi scadono il 20 maggio. Un'istanza di autotutela depositata il 10 marzo non cambia queste date. Verifica: se Omega si costituisce il 25 maggio, il ricorso è tempestivamente notificato ma il deposito è tardivo: i due controlli restano distinti.

CHECKLIST PTT

La checklist è subordinata alle specifiche tecniche, ai decreti e alle istruzioni vigenti al momento dell'adempimento. Non sostituisce il controllo operativo sul portale e non certifica formati o dimensioni.

- ☐ verificare soggetto abilitato, identità e poteri;
- ☐ usare il canale processuale previsto per quello specifico atto;
- ☐ controllare formato, firma e denominazione secondo le specifiche vigenti;
- ☐ associare correttamente atto, allegati e fascicolo;

- [] verificare indirizzi e dati delle parti;
- [] acquisire e conservare ricevute ed esiti del sistema;
- [] controllare tempestivamente anomalie, rifiuti o mancata acquisizione;
- [] proteggere dati personali e documenti non pertinenti;
- [] annotare la versione delle specifiche tecniche consultata.

Errore tipico: usare una checklist stampata come se congelasse la tecnologia. La regola stabile è verificare requisiti, invio, acquisizione ed esito sulla specifica vigente.

I termini della tabella vanno collegati a fase e atto iniziale: 60 giorni per proporre il ricorso, 30 per costituirsi come ricorrente, 60 per la costituzione del resistente. Prima di applicarli al caso si controllano notificazione, sospensioni ed eventuali regole speciali; non si trasferisce lo stesso termine da un adempimento all'altro.

Mini-verifica: ordina: motivi, notificazione, costituzione, fascicolo. Spiega perché “ho mandato una PEC” non dimostra da sola il corretto deposito processuale.

7. Prova, allegazione e poteri della corte

La motivazione dell'atto espone i presupposti e le ragioni della pretesa. Con l'allegazione, le parti introducono nel processo i fatti rilevanti; con la prova, forniscono gli elementi per verificarli. Le presunzioni permettono di risalire da fatti noti a un altro fatto, nei limiti della disciplina applicabile. I poteri istruttori definiscono invece le attività consentite alla corte. Sono concetti collegati, non intercambiabili.

L'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992 impone di distinguere le funzioni degli elementi processuali:

Soggetto/domanda	Nucleo da provare	Limite
Amministrazione	Fatti costitutivi della pretesa e delle violazioni contestate.	Motivazione o mera affermazione non sostituiscono gli elementi probatori.
Contribuente	Fatti impeditivi, modificativi o estintivi opposti alla pretesa.	La negazione generica non prova pagamento, prescrizione o altra causa.
Richiedente il rimborso	Fatti che fondano il diritto alla restituzione.	La domanda di rimborso non trasferisce da sola l'intero onere all'ufficio.

L'art. 7, comma 5-bis, impone all'amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate; il giudice annulla l'atto quando la prova manca, è contraddittoria o insufficiente rispetto alla pretesa. Il contribuente prova le ragioni della richiesta di rimborso, salvo il rimborso conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. La regola si applica alla specifica domanda e va coordinata con le presunzioni legali: non significa che una delle parti debba provare indistintamente ogni fatto.

Le presunzioni non sono sospetti. Occorre verificare fatto noto, inferenza, requisiti richiesti e possibilità di prova contraria. Una presunzione utilizzabile può sostenere la pretesa; resta distinta dalla motivazione che spiega perché l'ufficio l'ha impiegata.

Il giudice valuta gli elementi acquisiti ed esercita i poteri consentiti. Non diventa investigatore generale e non colma indistintamente le omissioni delle parti. Le modifiche recenti alla prova richiedono sempre verifica articolo-specifica prima di formulare regole assolute.

Esempio. L'atto contesta ricavi non dichiarati sulla base di dati bancari. Nel ricorso il contribuente deve trasformare la spiegazione alternativa in fatti specifici e documenti riferibili alle operazioni, non limitarsi a scrivere “i dati sono sbagliati”.

Errore d'esame: confondere “l'atto è motivato” con “la pretesa è provata”. Motivazione e prova comunicano, ma restano controlli distinti.

8. Tutela cautelare: proteggere senza decidere il merito

DEFINIZIONE

La tutela cautelare è la protezione provvisoria richiesta durante il giudizio quando l'esecuzione dell'atto può causare un danno grave e irreparabile, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/1992. Gravità e irreparabilità devono essere argomentate e documentate, non soltanto nominate. Non annulla definitivamente l'atto e non anticipa automaticamente la sentenza.

FUNZIONE

Conserva l'utilità della tutela finale. Se l'esecuzione dell'atto, prima della decisione, può produrre conseguenze difficilmente reversibili, la parte chiede alla corte di valutare una misura provvisoria.

ELEMENTI

La domanda deve collegare:

- 1. atto ed effetti da sospendere o regolare;
- 2. ragioni che sostengono il ricorso;
- 3. pericolo concreto derivante dall'attesa;
- 4. documenti che rendono verificabili ragioni e pregiudizio;
- 5. misura richiesta e rapporto di proporzione.

Piano della cautela	Contenuto	Conseguenza
Ragioni del ricorso	Elementi che rendono non pretestuosa la contestazione dell'atto.	Consentono la valutazione cautelare senza decidere definitivamente il merito.
Danno grave e irreparabile	Pregiudizio concreto, qualificato e documentato derivante dall'attesa.	Giustifica la necessità di protezione provvisoria se ricorrono i presupposti.

Piano della cautela	Contenuto	Conseguenza
Provvedimento cautelare	Decisione provvisoria sulla misura richiesta, nei limiti fissati dalla corte.	Sospende o regola gli effetti indicati; non annulla l'atto.
Giudizio di merito	Accertamento pieno delle domande e dei motivi.	Conduce alla sentenza, indipendentemente dall'esito cautelare nei limiti di legge.

PROCEDIMENTO E CONSEGUENZE

La corte tratta la domanda secondo il D.Lgs. 546/1992, nel contraddittorio previsto, e adotta un provvedimento cautelare. L'accoglimento incide provvisoriamente sugli effetti indicati; il rigetto non equivale necessariamente al rigetto del merito. La misura può essere modificata o perdere efficacia nei casi previsti e non cancella la necessità della decisione finale.

ESEMPIO

Una società impugna un atto e documenta che l'immediata esecuzione comprometterebbe la continuità di pagamenti essenziali. Non basta dichiarare “danno grave”: deve collegare importo, flussi, obblighi imminenti, alternative e motivo del ricorso. La corte valuta cautela e merito su piani distinti.

COME VIENE CHIESTA

All'orale: definizione, funzione, presupposti, procedimento, effetto provvisorio, distinzione dal merito. Nel caso: indicare quali documenti servono. Nel quiz: escludere che il solo ricorso sospenda automaticamente la riscossione.

ERRORE TIPOICO E VERIFICA

Errore: “La sospensione cautelare annulla l'atto”. Correzione: arresta o regola provvisoriamente gli effetti nei limiti del provvedimento.

Verifica: completa: ricorso senza cautela = _____; cautela accolta = _____; sentenza favorevole = _____. Risposta: domanda di merito senza sospensione automatica; effetto provvisorio; decisione sul merito con gli effetti stabiliti.

9. Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

La sospensione del processo arresta temporaneamente il suo corso per una causa prevista. Non coincide con la sospensione dell'atto o della riscossione. L'interruzione protegge il contraddittorio quando un evento colpisce una parte, il rappresentante o il difensore nei casi disciplinati. L'estinzione chiude il processo senza la normale decisione di merito quando ricorrono i presupposti previsti.

Vicenda	Presupposto-tipo	Oggetto	Conseguenza essenziale
Sospensione processuale	Questione o evento che il D.Lgs. 546/1992 qualifica come causa di arresto temporaneo.	Corso del giudizio.	Pausa fino alla cessazione della causa e ripresa nei modi vigenti.
Interruzione	Evento che incide sulla parte, sul rappresentante o sul difensore nei casi previsti.	Integrità del contraddittorio.	Arresto e successiva riattivazione; gli atti compiuti nel periodo seguono la disciplina applicabile.
Estinzione	Rinuncia, inattività o altra causa tipizzata.	Esistenza del processo.	Chiusura senza normale decisione di merito, con effetti sull'atto e sulle spese da verificare per la singola causa.

Trappola: estinzione del processo non significa sempre annullamento dell'atto. Gli effetti sostanziali dipendono dalla causa e dalla disciplina.

10. Conciliazione giudiziale

La conciliazione è uno strumento di definizione della controversia dentro il quadro processuale. Le parti compongono la lite nei casi e modi previsti; la corte esercita la funzione attribuita dal D.Lgs. 546/1992. Non è autotutela, perché non consiste nel riesame unilaterale dell'ufficio; non è sentenza sul merito, perché deriva dalla composizione disciplinata. Gli artt. 48, 48-bis e 48-ter del D.Lgs. 546/1992 regolano conciliazione fuori udienza, in udienza e relative conseguenze.

Prima di parlare di conciliazione occorre verificare se la controversia sia conciliabile, chi possa partecipare, che cosa contenga l'accordo, in quale momento intervenga e come si perfezioni. Vanno poi distinti gli effetti sul giudizio, sul tributo e sulle sanzioni. La disponibilità informale delle parti, da sola, non basta.

Profilo	Presupposto-tipo	Conseguenza
Ammissibilità	Controversia e fase nelle quali il D.Lgs. 546/1992 consente la conciliazione.	Si apre il percorso definitorio, non una trattativa priva di regole.
Soggetti e contenuto	Parti legittimate e accordo determinato sugli elementi conciliati.	Il residuo non conciliato segue la sorte prevista.
Perfezionamento	Atto e adempimenti richiesti dalla disciplina vigente.	La conciliazione produce gli effetti tipizzati sul giudizio e sulle somme.
Chiusura processuale	Presa d'atto o provvedimento previsto nel processo.	La lite si chiude nei limiti dell'accordo; non equivale a una sentenza che accerta ogni questione.

Esempio: ufficio e contribuente convergono sulla rideterminazione di alcuni componenti. La risposta non dice “si accordano e il processo finisce”: identifica istituto, formalizzazione, controllo ed effetti previsti.

Errore tipico: confondere conciliazione con ravvedimento. Il ravvedimento nasce dalla regolarizzazione disciplinata; la conciliazione definisce una controversia processuale.

11. Trattazione, decisione e spese

La causa arriva alla decisione attraverso le forme di trattazione previste: camera di consiglio o udienza, eventuale partecipazione con gli strumenti consentiti, discussione e deliberazione. Il processo telematico non elimina oralità o contraddittorio: ne disciplina le modalità.

La sentenza identifica corte, parti, domanda, motivi, ricostruzione rilevante e decisione. Può accogliere o respingere nei limiti del giudizio e produrre gli effetti stabiliti. “Ricorso accolto” non dice da solo quali somme siano dovute, quali atti conseguenti servano o se vi siano restituzioni.

Le spese seguono la disciplina processuale e la motivazione del giudice. Non si afferma che paga sempre chi perde senza considerare regole, compensazione e condotte processuali. La responsabilità processuale richiede i propri presupposti.

Verifica: distingui dispositivo, motivazione ed effetti esecutivi della sentenza.

12. Impugnazioni

L'impugnazione chiede il controllo di una decisione mediante il mezzo previsto. Appello, ricorso per cassazione e revocazione hanno oggetto, motivi e giudice differenti.

L'appello sottopone la sentenza di primo grado al giudice superiore nei limiti delle censure. Non è una ripartenza libera: domanda, motivi, preclusioni e regole su fatti e prove delimitano il nuovo grado. La cassazione controlla i vizi ammessi e non ripete indistintamente l'accertamento dei fatti. La revocazione reagisce ai vizi tipizzati.

Acquiescenza e giudicato stabilizzano la decisione nei limiti propri. Il candidato deve evitare due formule: “si può sempre fare appello” e “la cassazione è il terzo grado di merito”.

Il termine ordinario per impugnare la sentenza è di 60 giorni dalla notificazione a istanza di parte (art. 51). Se la sentenza non è notificata, il termine lungo è di sei mesi dalla pubblicazione, attraverso il rinvio all'art. 327 c.p.c., fatte salve le eccezioni legali. Comunicazione della segreteria e notificazione a istanza di parte non sono equivalenti.

Domanda rapida: quale mezzo useresti contro una sentenza di primo grado? La risposta “appello” è solo l'inizio: servono censura, legittimazione e disciplina vigente.

13. Giudicato, esecuzione e ottemperanza

Il giudicato indica la stabilizzazione della decisione nei limiti soggettivi e oggettivi applicabili. L'esecutività riguarda la capacità della sentenza di produrre attuazione secondo legge. Le due nozioni non coincidono necessariamente nel tempo.

L'esecuzione traduce la pronuncia in comportamenti dovuti: pagamento, rimborso, restituzione o adeguamento dell'azione amministrativa secondo il dispositivo. Se l'amministrazione non esegue correttamente, il giudizio di ottemperanza mira a ottenere l'attuazione della decisione nei presupposti previsti.

Concetto	Domanda
Giudicato	Che cosa non può più essere rimesso in discussione?
Esecutività	La pronuncia può essere attuata?
Esecuzione	Quale comportamento è dovuto?
Ottemperanza	Come si ottiene l'attuazione rimasta ineseguita?

Errore tipico: scambiare l'ottemperanza per un nuovo ricorso contro l'atto originario. Il suo centro è l'attuazione della decisione.

Caso completo - Dall'atto all'esito

LA TRACCIA

Omega S.r.l. riceve un atto dell'Agenzia delle entrate che recupera maggiore IVA e applica sanzioni. La società sostiene che parte dei dati appartenga a un omonimo e che alcuni versamenti non siano stati considerati. Presenta un'istanza all'ufficio. Nel frattempo teme che la riscossione comprometta pagamenti essenziali. L'ufficio corregge un errore materiale, ma conferma il resto. Omega vuole contestare il residuo.

1. ATTO E RAPPORTI

Si identificano atto, autorità, IVA, periodo, maggiore imposta, interessi e sanzioni. L'errore sull'omonimo, i versamenti e la qualificazione delle operazioni sono motivi distinti. La parte sanzionatoria rinvia al capitolo 21 e non va fusa con il tributo.

2. DIAGNOSI DELLA TUTELA

L'istanza già presentata appartiene alla tutela amministrativa. La correzione parziale modifica il perimetro, ma non trasforma l'istanza in ricorso. Per il residuo si verificano atto impugnabile, interesse, parte resistente, disciplina applicabile e motivi.

3. SCELTA E COSTRUZIONE DEL RICORSO

Omega formula fatti e censure: riferibilità dei dati, imputazione dei versamenti, motivazione e prova della pretesa. Allega documenti collegati a ciascun fatto. Notifica e deposita secondo il D.Lgs. 546/1992 e le regole del processo telematico; si costituisce con difesa tecnica nei casi previsti.

4. DOMANDA CAUTELARE

La società non si limita a dichiarare difficoltà. Documenta flussi, obblighi imminenti, effetti dell'esecuzione e nesso con il pregiudizio. Collega la cautela ai motivi del ricorso e chiede una misura proporzionata. La corte decide provvisoriamente senza anticipare automaticamente il merito.

5. CONTRADDITTORIO, PROVA E POSSIBILE CONCILIAZIONE

L'ufficio deposita le proprie difese e gli elementi della pretesa. Omega affronta puntualmente i dati. Se emerge un'area definibile, le parti valutano la conciliazione nei limiti del D.Lgs. 546/1992; altrimenti il giudizio prosegue.

6. DECISIONE ED ESITO

La corte tratta e decide ogni motivo nei limiti della domanda. La sentenza regola anche le spese. La parte soccombente valuta l'impugnazione appropriata, non una generica "seconda causa". Quando la decisione diviene esecutiva o definitiva secondo legge, l'amministrazione la attua. Se non lo fa, si verifica l'ottemperanza.

RISPOSTA MODELLO IN DODICI RIGHE

La vicenda richiede di separare riesame amministrativo e tutela giurisdizionale. L'istanza ha prodotto una correzione parziale, ma non sostituisce il ricorso sul residuo. Si identifica l'atto impugnabile, si distinguono i motivi e si individua l'Agenzia quale parte rispetto alla pretesa. Il ricorso espone fatti, censure e domanda ed è notificato e depositato secondo il D.Lgs. 546/1992 e il processo telematico. La società deve allegare documenti riferibili a dati e versamenti. Se chiede cautela, prova un pregiudizio concreto e collega la misura ai motivi, sapendo che l'esito è provvisorio.

La conciliazione opera solo se formalizzata nei presupposti vigenti. La sentenza decide il merito e le spese; appello, cassazione e revocazione hanno funzioni diverse. L'esecuzione attua la pronuncia e l'ottemperanza reagisce alla mancata attuazione.

Da sapere in 5 righe

1. Autotutela, strumento deflativo e ricorso hanno autorità ed effetti diversi.
2. Atto, motivo, domanda e prova non sono sinonimi.
3. Il ricorso non sospende automaticamente la riscossione: la cautela richiede domanda, ragioni e pregiudizio documentato.
4. Appello, cassazione e revocazione controllano la decisione con funzioni differenti.
5. Giudicato, esecuzione e ottemperanza appartengono a passaggi distinti.

Domanda da commissario

Domanda. Illustri la sequenza essenziale del processo tributario.

Risposta guida. Si verifica anzitutto giurisdizione e competenza, poi si identificano parti e atto impugnabile. Il ricorso espone fatti, motivi e domanda ed è notificato e depositato secondo il processo telematico; le parti si costituiscono e producono gli elementi di prova. Se ricorrono i presupposti, si chiede tutela cautelare. Il giudizio può conoscere vicende come sospensione, interruzione, estinzione o conciliazione. Trattazione e sentenza conducono alle impugnazioni previste. La decisione deve poi essere attuata; se l'esecuzione manca, si valuta il giudizio di ottemperanza.

Domande-trappola

L'istanza di autotutela sospende sempre il termine per ricorrere? No. L'effetto non si presume: tutela amministrativa e processo restano distinti.

Il ricorso sospende automaticamente il pagamento? No. Occorre la disciplina applicabile e, quando prevista, una domanda cautelare decisa dalla corte.

Se la cautela è respinta, il ricorso è perso? No. Il provvedimento cautelare e la decisione di merito hanno oggetto e funzione differenti.

AdER è sempre la parte resistente contro una cartella? No. Parte e giurisdizione dipendono da atto, credito e vizio dedotto.

La cassazione rivaluta liberamente i fatti? No. Opera nei motivi e secondo la funzione stabilita dall'ordinamento.

Errori tipici

Errore	Perché è grave	Correzione
Istanza uguale ricorso	Confonde amministrazione e giudice.	Identificare autorità ed effetto.
Atto uguale motivo	Non costruisce la censura.	Separare oggetto, vizio e domanda.
Motivazione uguale prova	Salta il controllo dei fatti.	Verificare entrambe.
Ricorso uguale sospensione	Espone a effetti esecutivi.	Valutare cautela e relativo provvedimento.
Conciliazione uguale autotutela	Confonde accordo processuale e riesame.	Collocare fase e soggetti.
Appello uguale nuovo primo grado	Ignora limiti e preclusioni.	Costruire censure alla sentenza.
Sentenza uguale esecuzione	Non considera attuazione.	Distinguere giudicato, esecutività e ottemperanza.

Mini-esercizio operativo

Per ogni situazione indica: fase, soggetto, atto da compiere, effetto cercato e dato da verificare.

1. L'ufficio riconosce un errore evidente prima del ricorso.
2. Il contribuente riceve un atto che manifesta una pretesa e vuole contestarne la prova.
3. L'esecuzione immediata può produrre un pregiudizio documentabile.
4. Durante il giudizio le parti raggiungono una base condivisa.
5. La sentenza favorevole non viene attuata.

Soluzione sintetica: 1 autotutela/riesame; 2 ricorso e motivi; 3 domanda cautelare; 4 conciliazione nei presupposti; 5 esecuzione e possibile ottemperanza. Per ogni risposta vanno aggiunti autorità, disciplina vigente e documento probatorio.

Esercizio di scrittura

Redigi una risposta di venti righe alla traccia:

NOTA

Un contribuente presenta autotutela contro un atto, poi propone ricorso e chiede la sospensione. Spieghi differenze, presupposti ed effetti dei tre passaggi.

Griglia di autovalutazione:

- ☐ definisco i tre istituti;
- ☐ indico chi decide;
- ☐ separo effetto amministrativo, processuale e cautelare;
- ☐ non prometto sospensioni automatiche;
- ☐ inserisco un esempio documentale;
- ☐ chiudo con decisione ed esecuzione.

Quiz ragionati

1. L'atto impugnabile è: A ogni comunicazione fiscale; B l'atto o situazione tutelabile secondo il D.Lgs. 546/1992; C ogni documento di AdER; D la prova del ricorrente.

Risposta: B. Contenuto ed effetto prevalgono sull'etichetta.

2. L'onere della prova: A coincide con la motivazione; B individua chi deve dimostrare il fatto; C consente al giudice di sostituire sempre le parti; D riguarda solo il contribuente.

Risposta: B. Motivazione, allegazione, prova e poteri istruttori restano distinti.

3. La tutela cautelare: A decide definitivamente; B opera soltanto dopo il giudicato; C protegge provvisoriamente in presenza dei presupposti; D nasce automaticamente dal ricorso.

Risposta: C. Funzione e conseguenza sono provvisorie.

4. La conciliazione: A è sempre autotutela; B definisce la controversia nei casi e modi previsti; C è un grado di giudizio; D elimina ogni controllo.

Risposta: B. Richiede soggetti, contenuto e perfezionamento disciplinati.

5. L'ottemperanza: A introduce sempre il merito originario; B attua una decisione rimasta ineseguita; C sostituisce l'appello; D è un'istanza informativa.

Risposta: B. Il suo centro è l'esecuzione del giudicato o della pronuncia attuabile.

6. Il processo telematico: A elimina i requisiti degli atti; B riguarda canali, formati, depositi e comunicazioni; C rende inutile la difesa; D autorizza qualsiasi PEC.

Risposta: B. La tecnologia non cancella funzione e requisiti processuali.

Diario degli errori

Errore osservato	Categoria	Azione di recupero
Confondo istanza e ricorso	Tutela	Compilo la tabella dei tre piani.
Non individuo la parte	Soggetti	Associo ogni vizio all'autorità.
Scrivo motivi generici	Ricorso	Uso fatto-regola-vizio-domanda.
Chiedo cautela senza documenti	Cautela	Costruisco la scheda del pregiudizio.
Salto dalla sentenza al pagamento	Esecuzione	Ripasso giudicato-esecuzione-ottemperanza.

Checklist finale

- ☐ Distinguo tutela amministrativa, deflativa e giurisdizionale.
- ☐ Individuo giurisdizione e competenza senza automatismi.
- ☐ Distinguo ricorrente, resistente, rappresentante e difensore.
- ☐ Identifico atto, motivo, domanda e interesse.
- ☐ Ordino ricorso, notifica, deposito e costituzione.
- ☐ Comprendo la funzione del processo telematico.
- ☐ Distinguo motivazione, allegazione, prova e poteri della corte.
- ☐ Spiego cautela con definizione, elementi, procedimento ed effetti.
- ☐ Distinguo sospensione, interruzione ed estinzione.
- ☐ Colloco la conciliazione nella fase corretta.
- ☐ Distinguo trattazione, decisione e spese.
- ☐ Separo appello, cassazione e revocazione.
- ☐ Distinguo giudicato, esecuzione e ottemperanza.
- ☐ Non invento termini o modalità telematiche.

Riferimenti normativi essenziali

- D.Lgs. 545/1992 e D.Lgs. 546/1992, nelle versioni applicabili nel 2026.
- D.L. 200/2025, art. 4, convertito dalla legge 26/2026: applicazione del D.Lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2027.
- Legge 212/2000, artt. 10-quater e 10-quinquies; D.Lgs. 218/1997.
- Legge 742/1969; codice di procedura civile, artt. 155 e 327; disciplina del processo tributario telematico.

Adempimenti fiscali: redditi, IVA, dichiarazioni

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Perché gli adempimenti sono una sequenza

Un tributo non si esaurisce nella regola che lo istituisce. Per il contribuente e per l'amministrazione quella regola diventa una serie ordinata di comportamenti: qualificare il fatto, documentarlo, determinare la base imponibile, liquidare l'imposta, dichiarare, versare e conservare gli elementi che rendono il percorso verificabile.

Dichiarazione, liquidazione, versamento e controllo sono momenti collegati, ma svolgono funzioni diverse. La dichiarazione espone i dati fiscalmente rilevanti. La liquidazione calcola il risultato e il versamento esegue l'obbligazione pecuniaria. Il controllo, infine, verifica la correttezza del percorso. Nei concorsi per le Agenzie fiscali, distinguere questi passaggi aiuta a risolvere quiz, casi e domande orali.

La sequenza da ricordare è:

fattispecie -> qualificazione -> dichiarazione -> liquidazione ->
versamento -> eventuale controllo

Obiettivo del capitolo

Al termine dovrai saper:

- leggere imposte sui redditi e IVA attraverso mappe operative diverse;
- distinguere reddito, base imponibile e imposta;
- spiegare l'IVA attraverso operazioni, documentazione, rivalsa, detrazione e liquidazione;
- separare dichiarazione, versamento, compensazione, controllo e riscossione;
- ricostruire un caso dal fatto economico fino all'adempimento;
- produrre una risposta orale ordinata, senza trasformarla in un elenco di norme.

Il capitolo sviluppa la grammatica introdotta in Diritto tributario e teoria dell'imposta. Controlli e accertamento sono approfonditi nel capitolo 20; la riscossione appartiene al capitolo 24.

Mappa BANDO

SCHEMA 23.1 — ADEMPIMENTI DA DISTINGUERE

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Redditi, IVA e obblighi richiesti.
A — Aree	Qualificazione, dichiarazione e pagamento.
N — Nuclei	Debito, credito e controllo.
D — Diario	Scambio delle fasi; IVA confusa con utile.
O — Output	Mappa degli adempimenti e soluzione del caso.

Fase	Domanda di lavoro	Output del candidato
B — Bando	Il programma richiede TUIR, IVA, dichiarazioni, versamenti o servizi fiscali?	Segna profondità e tipo di prova.
A — Aree	Il quesito riguarda redditi, operazioni IVA, adempimenti o controllo?	Collocalo nell'area corretta.
N — Nuclei	Quali passaggi non puoi confondere?	Mappa soggetto, fatto, base, imposta, dichiarazione e pagamento.
D — Diario	In quale passaggio sbagli?	Registra la confusione precisa e la frase correttiva.
O — Output	Che cosa devi produrre?	Risposta orale, classificazione, sequenza o mini-caso.

Il bando indica quanto approfondire; la sequenza dà ordine allo studio. Così non si legge il TUIR in modo indiscriminato e non si riduce l'IVA a un semplice calcolo percentuale.

Il ciclo dell'adempimento fiscale

Ogni caso va aperto con sette domande:

1. Quale fatto è avvenuto?
2. Quale soggetto, reddito od operazione è coinvolto?
3. Come deve essere documentato?
4. Quale dato deve essere dichiarato o comunicato?

- 5. Come viene determinato il risultato?
- 6. Quale versamento o credito ne deriva?
- 7. Quale controllo può seguire?

Momento	Funzione	Errore da evitare
Qualificazione	Collega il fatto alla disciplina.	Partire dal modello senza capire il fatto.
Documentazione	Rende ricostruibili dati e operazioni.	Considerarla estranea al tributo.
Dichiarazione	Rappresenta i dati rilevanti.	Scambiarla per il pagamento.
Liquidazione	Determina debito, credito o saldo.	Confonderla con l'accertamento.
Versamento	Esegue l'obbligazione pecuniaria.	Credere che esaurisca ogni obbligo dichiarativo.
Controllo	Verifica coerenza e correttezza.	Trattarlo come riscossione.

La griglia non descrive una procedura identica per ogni tributo. Gli adempimenti periodici, quelli annuali e quelli legati a singole operazioni seguono discipline proprie. Lo schema comune permette di riconoscere dove intervengono le differenze.

Imposte sui redditi: qualificare prima di calcolare

SCHEMA 23.2 — REDDITI E IVA: CONFRONTO

Elemento	Lettura operativa
Imposte sui redditi	Soggetto, periodo, categoria reddituale e regole di determinazione.
IVA	Operazione, soggetto, territorio, rivalsa e detrazione; liquidazione e dichiarazione.

I due tributi possono interessare lo stesso fatto economico, ma uno non è una fase dell'altro.

Il capitolo 19, IRPEF e IRES: il quadro sistematico spiega presupposto, soggetti e architettura generale. Qui quella grammatica diventa operativa: si identifica il soggetto, si qualifica ciascun provento, si applicano determinazione e imputazione proprie della categoria e solo dopo si costruiscono reddito complessivo, imponibile e imposta.

```
soggetto e residenza -> fonte del provento -> categoria ->
determinazione
-> imputazione al periodo -> reddito complessivo -> imponibile ->
imposta
-> dichiarazione -> versamento
```

Regimi sostitutivi, ritenute a titolo d'imposta, esenzioni ed esclusioni possono interrompere o modificare la sequenza e richiedono una verifica specifica. Le aliquote e gli importi annuali richiedono la disciplina del periodo; i criteri temporali e la finestra di tardività necessari agli esercizi sono invece esposti qui.

IRPEF: DALLE CATEGORIE ALL'IMPOSTA

L'IRPEF riguarda le persone fisiche. La residenza fiscale concorre a definire l'estensione dei redditi rilevanti; cittadinanza e residenza non sono sinonimi. L'art. 6 TUIR distingue sei categorie. La classificazione non è un'etichetta: seleziona regole di determinazione, periodo di imputazione, trattamento delle perdite e raccordo con il reddito complessivo.

La sequenza stabile è:

```
redditi determinati per categoria -> reddito complessivo
-> deduzioni -> reddito imponibile -> imposta lorda
-> detrazioni e altri scomputi -> imposta netta
```

La deduzione riduce la grandezza reddituale prima dell'applicazione dell'imposta; la detrazione riduce l'imposta lorda. Nei casi concreti vanno poi verificati ritenute, crediti, acconti e regimi speciali.

1. REDDITI FONDIARI

I redditi fondiari collegano il reddito a terreni e fabbricati situati nello Stato che presentano i requisiti catastali previsti dagli artt. 25 e seguenti TUIR. All'interno della categoria si distinguono redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati. La funzione della categoria è attribuire rilevanza reddituale al bene attraverso una logica prevalentemente catastale, salve le discipline speciali.

Gli elementi da verificare sono bene, ubicazione, iscrizione o iscrिवibilità catastale, titolo del soggetto e fatto generatore. Non ogni provento immobiliare è fondiario: un immobile attratto nella sfera d'impresa può produrre un componente d'impresa; una fattispecie immobiliare tipizzata dall'art. 67 può ricadere nei redditi diversi.

Esempio. Il reddito imputato al titolare di un fabbricato dotato dei requisiti catastali segue, in via ordinaria, la logica fondiaria; il corrispettivo derivante da una specifica operazione immobiliare non va classificato automaticamente allo stesso modo.

Come lo chiede la commissione. «Quali controlli precedono la qualificazione di un provento immobiliare?» Risposta: bene, territorio, catasto, titolo, uso nell'impresa ed eventuale fattispecie dell'art. 67.

Errore tipico e verifica. Reddito fondiario non significa «qualsiasi somma collegata a un immobile». La verifica è riuscita se sai motivare perché il bene resta nella categoria fondiaria oppure viene attratto nell'impresa o nei redditi diversi.

2. REDDITI DI CAPITALE

I redditi di capitale, disciplinati dagli artt. 44 e seguenti, comprendono i proventi derivanti dall'impiego di capitale nelle fattispecie tipizzate. La loro funzione è qualificare il rendimento della relazione finanziaria quando esso non deriva dal lavoro o dall'esercizio d'impresa del percettore.

Determinazione e imputazione dipendono dalle singole disposizioni: un criterio temporale previsto per una fattispecie non diventa una regola universale. Va poi distinto il reddito di capitale dal provento finanziario attratto nel reddito d'impresa e dalle fattispecie finanziarie collocate tra i redditi diversi. In linea generale, il reddito di capitale riguarda il frutto tipizzato dell'impiego; i redditi diversi finanziari comprendono specifiche ipotesi residuali, spesso legate a differenziali o ad altri eventi indicati dalla legge.

Esempio. Il provento periodico derivante da un rapporto finanziario tipizzato va esaminato negli artt. 44 e seguenti; il guadagno realizzato in una fattispecie finanziaria prevista dall'art. 67 richiede una qualificazione diversa.

Come lo chiede la commissione. «Capitale e redditi diversi finanziari coincidono?» No: si individua prima la fattispecie normativa, poi la regola di determinazione.

Errore tipico e verifica. Non basta dire «deriva da denaro investito». La verifica è superata se individui natura del rapporto, fattispecie tipizzata e possibile attrazione nell'impresa.

3. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

L'art. 49 collega la categoria al lavoro prestato alle dipendenze e sotto la direzione altrui e include direttamente le pensioni e gli assegni equiparati. I redditi assimilati, come specifiche borse di studio o collaborazioni, sono invece tipizzati dall'art. 50: la pensione non va classificata tra questi ultimi. Subordinazione e rapporto effettivo hanno funzione selettiva: il nome attribuito al contratto non risolve da solo la qualificazione.

L'art. 51 esprime, in termini generali e con esclusioni da verificare, una logica di onnicomprensività: somme e valori collegati al rapporto possono concorrere alla base secondo le regole e il criterio temporale vigenti. La formula va usata prudentemente, perché non autorizza a ignorare esclusioni, regimi speciali o condizioni puntuali.

Esempio. Una somma riconosciuta dal datore in relazione al rapporto non va esclusa solo perché non è denominata «retribuzione»: si verifica il collegamento funzionale e la disciplina applicabile.

Come lo chiede la commissione. La risposta deve partire da dipendenza e direzione altrui, poi spiegare onnicomprensività, esclusioni e imputazione.

Errore tipico e verifica. Confondere dipendente e autonomo in base al solo documento contrattuale. La verifica è riuscita se sai ricostruire chi organizza e dirige la prestazione e perché la somma è collegata al rapporto.

4. REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Gli artt. 53, 54 e collegati riguardano l'esercizio abituale, anche non esclusivo, di arti e professioni diverso dall'impresa, oltre alle fattispecie assimilate. Gli elementi selettivi sono abitudine, autonomia e natura professionale o artistica dell'attività.

La categoria si distingue dal lavoro dipendente per l'assenza di subordinazione, dal reddito d'impresa per la natura dell'attività valutata alla luce dell'art. 55 e dai redditi diversi per le prestazioni occasionali tipizzate. La determinazione è selettiva: componenti positivi e spese concorrono soltanto secondo regole, condizioni e criterio temporale propri; «spesa sostenuta» non equivale automaticamente a «spesa fiscalmente rilevante».

Esempio. Un professionista che svolge stabilmente incarichi personali opera, in via orientativa, nella categoria autonoma; una prestazione isolata va invece verificata rispetto alle fattispecie occasionali dell'art. 67.

Come lo chiede la commissione. «Quali indici separano autonomo, impresa e occasionale?» Abitudine, autonomia, natura dell'attività, organizzazione quando rilevante e fattispecie normativa.

Errore tipico e verifica. Ritenere che ogni attività senza datore sia lavoro autonomo. La verifica è superata se confronti espressamente artt. 53, 55 e 67.

5. REDDITI D'IMPRESA

Per le persone fisiche, gli artt. 55 e 56 collegano il reddito d'impresa all'esercizio delle imprese commerciali nelle fattispecie del TUIR. Contano l'attività, l'abitudine e, quando richiesto, l'organizzazione. Per le società commerciali residenti, invece, la legge qualifica l'intero reddito come reddito d'impresa.

La categoria attrae nella sfera imprenditoriale componenti che, fuori dall'impresa, potrebbero ricevere qualificazioni diverse. La determinazione non coincide con la somma degli incassi meno i pagamenti: occorre applicare le regole fiscali ai componenti positivi e negativi del periodo e raccordarle, per i soggetti interessati, al risultato civilistico.

Esempio. Il provento di un bene inserito nell'attività commerciale non si classifica automaticamente come fondiario o di capitale: va verificata l'attrazione nel reddito d'impresa.

Come lo chiede la commissione. La risposta efficace distingue prima soggetto e attività, poi fonte e determinazione, infine raccordo contabile-fiscale.

Errore tipico e verifica. Impresa non equivale a «qualunque attività organizzata» né a «tutto ciò che produce ricavi». La verifica è superata se sai applicare l'art. 55 al fatto e spiegare l'eventuale qualificazione soggettiva.

6. REDDITI DIVERSI

I redditi diversi sono una categoria residuale tipizzata: l'art. 67 accoglie soltanto le fattispecie elencate e l'art. 68 detta regole di determinazione differenziate. La residualità evita sovrapposizioni con le altre categorie; la tipizzazione impedisce di usare la categoria come contenitore libero.

Tra le famiglie di maggiore interesse concorsuale rientrano, alle condizioni previste, specifiche fattispecie immobiliari, finanziarie, attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e altri obblighi o eventi espressamente elencati. L'occasionalità è importante per alcune ipotesi, ma non è la definizione universale della categoria.

Esempio. Una prestazione professionale isolata può richiedere il confronto con la fattispecie occasionale; una plusvalenza immobiliare o finanziaria richiede invece la lettera specifica dell'art. 67 e la relativa determinazione.

Come lo chiede la commissione. «Perché i redditi diversi non sono semplicemente i redditi che non sappiamo classificare?» Perché occorre una fattispecie tipizzata e la sua regola.

Errore tipico e verifica. Fermarsi alla parola «occasionale». La verifica è superata se indichi la famiglia, la disposizione di riferimento e perché non opera una categoria precedente.

DETERMINAZIONE E PERIODO: LA REGOLA CAMBIA CON LA CATEGORIA

Categoria	Regola di base	Applicazione essenziale
Fondari	Determinazione prevalentemente catastale e imputazione legata a possesso, quota e periodo, anche senza percezione, salve le discipline speciali.	Un terreno non produce reddito solo quando il proprietario incassa denaro; per locazioni e mancati canoni si esamina la regola specifica.
Capitale	Proventi percepiti nel periodo, senza deduzione dei costi, salve disposizioni specifiche (art. 45).	Interessi incassati a gennaio appartengono in via ordinaria al nuovo periodo; regimi sostitutivi e presunzioni legali vanno poi verificati.

Categoria	Regola di base	Applicazione essenziale
Dipendente	Cassa con estensione alle somme corrisposte dal datore entro il 12 gennaio del periodo successivo, se riferite al precedente (art. 51).	Retribuzione di dicembre pagata il 10 gennaio si imputa all'anno precedente; pagata il 15 gennaio al nuovo anno.
Autonomo	Differenza fra somme/valori percepiti e spese sostenute nell'attività, con deroghe del capo V (art. 54).	Un compenso ordinario non incassato non segue automaticamente la competenza; ammortamenti e specifiche deroghe impediscono di ridurre tutto a incassi meno bonifici.
Impresa	Nel regime ordinario prevale la competenza, salvo deroghe; per imprese minori dell'art. 66 opera un regime improntato alla cassa con componenti regolati separatamente.	Merce consegnata a dicembre e pagata a febbraio produce ordinariamente ricavo a dicembre, se certa e oggettivamente determinabile; il caso va qualificato prima di applicare il criterio.
Diversi	Determinazione e imputazione dipendono dalla fattispecie degli artt. 67–71, spesso fondata sulla percezione e con specifici costi deducibili.	Compenso occasionale e plusvalenza immobiliare non si calcolano con un'unica formula generica.

Per il lavoro autonomo, il testo dell'art. 54 coordina anche il compenso percepito nell'anno successivo a quello in cui il sostituto lo ha corrisposto: l'imputazione segue il periodo in cui per il sostituto sorge l'obbligo di ritenuta. Questa deroga evita di applicare meccanicamente il criterio bancario senza conoscere chi paga e quando.

Calcolo controllato. Per un professionista, si assumano soltanto compensi ordinari incassati per 30.000 euro e spese interamente deducibili pagate per 8.000, senza altre componenti o regimi speciali: reddito 22.000. La fattura di 2.000 ancora da incassare non si aggiunge automaticamente. Nell'impresa ordinaria la stessa conclusione sarebbe errata se quel ricavo fosse già di competenza. Le ipotesi rendono risolvibile il calcolo; non autorizzano a dedurre ogni spesa professionale.

CASO IRPEF: CLASSIFICARE PIÙ COMPONENTI

Una persona fisica residente percepisce nello stesso periodo: retribuzione da un rapporto subordinato; provento di un investimento; compenso per una singola prestazione professionale non abituale; reddito collegato a un fabbricato con requisiti catastali. Non si sommano subito gli importi.

1. La retribuzione si esamina come lavoro dipendente, verificando collegamento al rapporto ed eventuali esclusioni.
2. Il provento dell'investimento si confronta con redditi di capitale e fattispecie finanziarie dei redditi diversi.
3. La prestazione isolata richiede il controllo dell'assenza di abitualità e della fattispecie dell'art. 67.
4. Il fabbricato richiede bene, ubicazione, catasto, titolo ed eventuale attrazione nell'impresa.
5. Ogni componente viene determinato e imputato secondo la propria disciplina; solo dopo si valuta l'aggregazione nel reddito complessivo e la sequenza deduzioni-imposta-detrazioni.

Per verificare il caso non basta ottenere il totale numerico. Bisogna motivare ogni classificazione e individuare gli eventuali regimi che sottraggono il componente alla sequenza ordinaria.

IRES: SOGGETTI E STRUTTURA

Il presupposto dell'IRES è disciplinato dall'art. 72; l'art. 73 individua società ed enti residenti e non residenti nelle categorie normative. Prima di calcolare occorre riconoscere tipo di soggetto, residenza e natura commerciale o non commerciale. L'art. 75 introduce la regola di base, l'art. 76 il periodo; per le società commerciali residenti l'art. 81 qualifica il reddito complessivo come reddito d'impresa e l'art. 83 ne imposta la determinazione.

La struttura non coincide con un'«IRPEF delle società». Cambiano perimetro soggettivo e regole della base; enti non commerciali e non residenti richiedono discipline dedicate. Il caso paradigmatico studiato qui è la società commerciale residente.

DAL RISULTATO CIVILISTICO AL REDDITO IMPONIBILE

Per i soggetti dell'art. 83 il punto di partenza è l'utile o la perdita risultante dal conto economico, corretto dalle variazioni in aumento o in diminuzione previste dalle norme fiscali. La derivazione non significa identità tra bilancio e dichiarazione: qualificazione, classificazione, imputazione temporale, deducibilità e limiti possono divergere. La derivazione rafforzata va verificata in base a soggetto, principi contabili applicati ed eccezioni.

La base contabile — partita doppia, competenza economica, assestamento e formazione del risultato — è spiegata nel capitolo 28, § 14, Dal bilancio al reddito imponibile. Qui interessa la conseguenza tributaria:

```
risultato civilistico
+ variazioni in aumento
- variazioni in diminuzione
= reddito imponibile fiscale
```

Una variazione in aumento può neutralizzare un costo contabilizzato ma fiscalmente indeducibile; una variazione in diminuzione può sottrarre un componente non imponibile o riconoscere una deduzione ammessa in un periodo diverso. La dichiarazione rettifica il risultato ai fini fiscali: non «riscrive» il bilancio.

COMPETENZA, IMPUTAZIONE E INERENZA

L'art. 109 raccoglie regole generali. La competenza fiscale collega il componente al periodo di maturazione, non semplicemente all'incasso o al pagamento. Certezza e obiettiva determinabilità condizionano l'imputazione quando richieste. Per i componenti negativi rileva inoltre la previa imputazione a conto economico nei termini e con le eccezioni previste.

Il dato testuale dell'art. 109, comma 5, riguarda, nel proprio perimetro e salve regole specifiche, la deducibilità di spese e altri componenti negativi se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni dai quali derivano ricavi o altri proventi concorrenti, o esclusi, dal reddito. La formula «inerenza come collegamento qualitativo con l'attività» è una sintesi interpretativa utile allo studio, non una citazione testuale del TUIR. Esistenza del costo, documentazione, riferibilità all'attività, imputazione al periodo ed effettiva deducibilità sono controlli distinti.

COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI

Componenti positivi	Funzione concorsuale
Ricavi (art. 85)	Non coincidono con gli incassi.
Plusvalenze e plusvalenze esenti (artt. 86-87)	Dipendono da classificazione del bene e requisiti.

Componenti positivi	Funzione concorsuale
Sopravvenienze attive (art. 88)	Riguardano eventi e rettifiche tipizzati.
Dividendi e interessi (art. 89)	Operano nella sfera d'impresa secondo regole proprie.
Rimanenze e opere ultrannuali (artt. 92-93)	Richiedono valutazioni fiscali distinte.
Componenti negativi	Funzione concorsuale
Lavoro e interessi passivi (artt. 95-96)	Seguono regole specifiche di periodo e deducibilità.
Oneri fiscali (art. 99)	Richiedono verifica della regola temporale e dell'ammissibilità.
Minusvalenze e perdite (art. 101)	Servono fattispecie riconosciuta e prova.
Ammortamenti (art. 102)	Collegano bene strumentale e quota imputabile.
Accantonamenti e spese pluriennali (artt. 107-108)	Non ogni stanziamento civilistico è fiscalmente deducibile.
Regole generali (art. 109)	Coordinano competenza, imputazione e riferibilità.

CASO IRES: DAL BILANCIO ALLA DICHIARAZIONE

Una società commerciale residente presenta, in un esempio con numeri esclusivamente pedagogici, un utile civilistico di 100. Nel conto economico sono compresi un costo di 12 che si assume indeducibile nel periodo e un componente positivo di 5 che, nell'ipotesi didattica, non concorre all'imponibile.

utile civilistico	100
variazione in aumento	12
variazione in diminuzione	5
reddito imponibile pedagogico	107

Il caso non afferma soglie, aliquote o regimi vigenti. Mostra il metodo: identificare il soggetto; partire dal risultato civilistico; qualificare ogni differenza; motivare aumento o diminuzione; determinare l'imponibile; collocarlo nella dichiarazione. Se il costo fosse deducibile in un periodo successivo, la differenza avrebbe anche una dimensione temporale; ciò non autorizza a modificare il bilancio originario.

ESERCIZIO: DEDUZIONE O DETRAZIONE?

Classifica l'effetto, senza usare importi vigenti:

1. Un onere ammesso riduce il reddito complessivo prima dell'imposta.
2. Un beneficio ammesso riduce l'imposta lorda.
3. Una ritenuta già subito viene scomputata secondo la disciplina.

Soluzione. Il primo è una deduzione; il secondo è una detrazione; il terzo è uno scomputo ulteriore e non va rinominato deduzione o detrazione. Criterio: indica sempre su quale grandezza opera l'elemento.

QUIZ REDDITI E IRES

1. La categoria reddituale: A è solo descrittiva; B seleziona determinazione e imputazione; C coincide con l'imposta; D dipende dal modello usato.

Risposta: B. Si qualifica prima di calcolare.

2. I redditi diversi: A comprendono ogni provento occasionale; B sono un contenitore libero; C sono residuali e tipizzati; D coincidono con i redditi di capitale.

Risposta: C. Serve una fattispecie dell'art. 67.

3. Per una società commerciale residente: A utile e imponibile coincidono sempre; B il reddito complessivo è reddito d'impresa; C ogni costo contabilizzato è deducibile; D la dichiarazione corregge il bilancio.

Risposta: B. Il ponte fiscale applica variazioni senza riscrivere il bilancio.

4. La competenza fiscale: A coincide sempre con il pagamento; B collega il componente al periodo secondo le regole applicabili; C elimina la documentazione; D rende inutile l'art. 109.

Risposta: B. Incasso e pagamento sono grandezze finanziarie distinte.

RISPOSTA MODELLO ALLA COMMISSIONE

Domanda. Illustri il percorso dalle categorie IRPEF al reddito imponibile e il diverso raccordo operante nell'IRES per una società commerciale residente.

Risposta modello. Nell'IRPEF si parte dalla persona fisica, dalla residenza e dalla fonte di ciascun provento. Ogni componente va collocato in una delle sei categorie dell'art. 6 e determinato e imputato secondo le regole proprie. I redditi ammessi confluiscono poi nel reddito complessivo; le deduzioni conducono all'imponibile, sul quale si determina l'imposta lorda, successivamente ridotta da detrazioni e altri scomputi. Nell'IRES occorre prima identificare la categoria di soggetto, la residenza e la natura commerciale.

Per una società commerciale residente il reddito complessivo è reddito d'impresa e muove dal risultato civilistico, corretto dalle variazioni fiscali. Utile di bilancio e imponibile sono quindi collegati ma non identici.

TRAPPOLE E CHECKLIST OPERATIVA SUI REDDITI

- Non classificare un provento dal nome usato dalle parti: ricostruisci fonte e rapporto effettivo.
- Non usare «occasionale» come sinonimo universale di reddito diverso.
- Non confondere reddito di capitale e guadagno finanziario tipizzato nei redditi diversi.
- Non equiparare utile, imponibile, incasso e liquidità.
- Non dedurre un costo soltanto perché è contabilizzato o collegato genericamente all'impresa.
- Non descrivere la sintesi interpretativa dell'inerenza come testo letterale dell'art. 109.
- Verifica sempre soggetto, residenza, categoria, periodo, determinazione, regimi speciali, dichiarazione e versamento.

Operazioni IVA e ciclo degli adempimenti

Il capitolo 19 presenta l'IVA come imposta armonizzata sui consumi e spiega la catena rivalsa, detrazione e liquidazione. Qui quella struttura diventa un metodo per trattare la singola operazione e seguirla fino all'eventuale correzione:

```
fattispecie -> documentazione -> registrazione -> liquidazione ->  
dichiarazione  
-> versamento o compensazione -> controllo -> eventuale correzione
```

La sequenza mette ordine nel ragionamento, senza appiattare le differenze tra le fattispecie. Regole speciali, limiti alla detrazione, inversione contabile e regimi particolari impongono comunque di verificare la disciplina applicabile.

1. CESSIONE O PRESTAZIONE: QUALIFICARE IL PROFILO OGGETTIVO

La cessione trasferisce, di regola, la proprietà o un diritto reale su un bene; la prestazione deriva da un'obbligazione di fare, non fare o permettere. Le assimilazioni e le esclusioni previste dalla legge impediscono di classificare l'operazione soltanto dal nome del contratto.

Conseguenza operativa. La qualificazione seleziona le regole su territorialità, effettuazione e documentazione. Esempio: vendita di un bene e consulenza verso corrispettivo appartengono a famiglie diverse. Errore: chiamare prestazione qualunque fattura. Verifica: quale fatto economico e quale disposizione di inclusione o esclusione sostengono la qualifica?

2. SOGGETTIVITÀ E TERRITORIALITÀ

La soggettività risponde a una domanda preliminare: chi compie l'operazione agisce come soggetto passivo? Rilevano l'esercizio abituale di impresa, arte o professione e, nella nozione unionale, l'attività economica indipendente. Una vendita privata occasionale non diventa operazione IVA soltanto perché ha un prezzo; per società ed enti occorre comunque verificare la sfera in cui agiscono.

La territorialità localizza la singola operazione. Per i beni si guarda alla regola pertinente alla cessione: luogo del bene e, se vi è trasporto, partenza, arrivo e specifica fattispecie. Per i servizi la mappa essenziale distingue:

Prestazione	Regola-guida da verificare	Domanda operativa
B2B, verso soggetto passivo	In via generale rileva il luogo del committente.	Il cliente agisce come soggetto passivo e dove è stabilito?
B2C, verso consumatore	In via generale rileva il luogo del prestatore.	Il cliente agisce da privato e dove è stabilito il prestatore?

Le regole generali non chiudono il caso. Immobili, trasporti, accesso a eventi, ristorazione, servizi elettronici e altre fattispecie possono seguire criteri speciali. Le eccezioni vanno usate come controllo: prima si classifica bene o servizio e B2B o B2C; poi si domanda se la natura concreta attiva una deroga, senza imparare un repertorio scollegato.

Conseguenza operativa. Territorialità italiana significa applicare la disciplina interna pertinente; territorialità estera impone di verificare obblighi e debitore senza concludere automaticamente «nessun adempimento». Esempio: consulenza resa da un'impresa italiana a un'impresa francese che agisce come soggetto passivo: la regola-guida B2B orienta verso il luogo del committente, salva verifica di qualificazione, stabilimento ed eccezioni. Errore: localizzare dal domicilio di una parte o dal luogo materiale in cui il consulente scrive il parere. Verifica: è bene o servizio, il cliente agisce B2B o B2C, qual è la regola generale e ricorre un'eccezione?

3. LE QUATTRO CLASSI DI OPERAZIONI

Classe	Inquadramento	Conseguenza essenziale
Imponibile	Ricorrono i presupposti e si applica il regime ordinario.	L'imposta è addebitata secondo le regole applicabili e confluisce nella liquidazione.
Non imponibile	L'operazione è nel sistema IVA, ma la legge non applica l'imposta, spesso secondo la logica della destinazione.	In linea generale conserva il diritto a detrazione, da verificare sulla fattispecie.
Esente	L'operazione rientra nel campo IVA e beneficia di un'esenzione tipizzata.	Può limitare la detrazione sugli acquisti; non equivale a non imponibilità.
Esclusa o fuori campo	Manca un presupposto oppure una norma sottrae la fattispecie al campo applicativo.	Non va trattata come operazione esente; restano da verificare gli obblighi propri del caso.

Le somme escluse dal computo della base imponibile non costituiscono automaticamente una quinta classe. Errore comune: dire soltanto «senza IVA». Verifica: l'operazione è dentro o fuori dal campo e, se è dentro, quale trattamento riceve?

4. EFFETTUAZIONE ED ESIGIBILITÀ

Il momento di effettuazione colloca l'operazione nel tempo secondo regole differenziate; fatturazione o pagamento possono assumere rilievo anticipato nei casi previsti. L'esigibilità indica quando l'Erario può pretendere l'imposta. I concetti sono collegati, ma non sovrapponibili.

Conseguenza operativa. Il momento rilevante governa documentazione e periodo di liquidazione. Esempio: non si estende automaticamente a una prestazione la regola temporale propria di una cessione. Errore: assumere che data del contratto, consegna, fattura, pagamento ed esigibilità coincidano sempre. Verifica: quale evento rende effettuata la specifica operazione e quando diviene esigibile l'imposta?

5. BASE IMPONIBILE E ALIQUOTA

La base imponibile muove dal corrispettivo complessivo e comprende gli elementi accessori indicati dalla disciplina. Le somme escluse dal computo devono ricadere in una previsione pertinente. L'aliquota è la misura applicata alla base, non il punto di partenza del caso.

Conseguenza operativa. Prima si ricostruiscono corrispettivo, accessori ed esclusioni; soltanto dopo si individua l'aliquota vigente. Esempio: una spesa accessoria non sparisce dalla base perché esposta separatamente. Errore: applicare una percentuale a un importo non qualificato. Verifica: quali componenti formano la base e quale fonte vigente sostiene l'aliquota?

6. RIVALSA, DETRAZIONE E LIQUIDAZIONE

La rivalsa riguarda l'addebito dell'imposta al cliente; la detrazione riguarda l'imposta dovuta o assolta sugli acquisti. La detrazione richiede attività economica, destinazione a operazioni che attribuiscono il diritto, documento e registrazione richiesti e assenza di limiti specifici. Non è un rimborso né una compensazione automatica.

**IVA sulle operazioni attive - IVA detraibile sugli acquisti ammessi
= debito o eccedenza della liquidazione**

Esempio pedagogico: IVA attiva 1.200 e IVA detraibile 700 producono un saldo di 500; i valori allenano il calcolo e non rappresentano aliquote, soglie o parametri vigenti. Errore: sottrarre tutta l'IVA sugli acquisti senza verificarne il diritto. Verifica: quali acquisti sono documentati, inerenti e destinati a operazioni con diritto a detrazione?

7. DOCUMENTO, REGISTRI E LIQUIDAZIONE

La fattura o il documento previsto descrive l'operazione e consente di collegare parti, oggetto, momento, base e imposta. Le operazioni attive documentate alimentano il registro delle fatture emesse o, quando applicabile, quello dei corrispettivi: l'imposta esigibile concorre al debito del periodo. Le fatture di acquisto confluiscono nel registro degli acquisti: l'imposta non diventa detraibile per la sola annotazione, ma soltanto se esistono diritto, documento e condizioni di esercizio.

Alla chiusura del periodo, la liquidazione riconcilia registri e documenti:

**imposta esigibile dalle operazioni attive registrate
- imposta sugli acquisti ammessa in detrazione
= debito da versare oppure eccedenza da gestire**

Esempio proprio, con valori pedagogici. Il registro vendite espone imposta esigibile per 900; il registro acquisti espone 500, ma 80 riguardano un acquisto per il quale, nell'ipotesi, manca il diritto a detrazione. La detrazione ammessa è 420 e la liquidazione produce un debito di 480. Sottrarre tutti i 500 genererebbe un errore di detrazione; omettere una fattura attiva ridurrebbe invece il debito in modo indebito.

Percorso di soluzione. Per ogni scostamento: risalire dal registro al documento; verificare momento ed esigibilità; correggere l'annotazione secondo la disciplina; riliquidare; valutare gli effetti su comunicazione, dichiarazione e pagamento. Errore: credere che fattura, registro e liquidazione siano duplicati dello stesso atto. Verifica: quale registro alimenta il debito, quale annotazione sostiene la detrazione e il saldo si riconcilia con i documenti?

CASO IVA COMPLETO

Fatti determinati. Alfa S.r.l., stabilita a Bologna, presta a Beta S.p.A., soggetto passivo stabilito a Milano, un servizio ordinario di consulenza utilizzato nell'impresa. Il lavoro è ultimato il 12 marzo; Alfa emette fattura lo stesso giorno. Il corrispettivo pattuito è 4.000, oltre a 200 per spese accessorie contrattualmente addebitate. Per evitare dati mobili, si indica con t l'aliquota vigente da verificare alla data dell'operazione. Nel medesimo periodo Alfa riceve da Gamma S.r.l.

una fattura per un acquisto inerente di 1.500 più imposta pedagogica di 300; documento e registrazione sono regolari e si assume, ai soli fini dell'esercizio, che l'imposta sia integralmente detraibile. Le altre operazioni del periodo generano imposta a debito pedagogica di 700.

Soluzione applicata. (1) Alfa e Beta agiscono come soggetti passivi; si tratta di servizio B2B. (2) La regola-guida localizza la prestazione presso il committente: Milano, quindi Italia, non emergendo eccezioni dai fatti. (3) La prestazione è imponibile nell'ipotesi. (4) Per la prestazione ordinaria nazionale, la sola ultimazione del 12 marzo non basterebbe, secondo la regola generale, a determinare l'effettuazione: la fattura emessa nello stesso giorno anticipa invece il momento di effettuazione per l'importo fatturato.

Su questa base si collocano operazione ed esigibilità nel periodo, ferma la verifica di eventuali regole speciali. (5) La base pedagogica è 4.200, perché le spese accessorie addebitate partecipano al corrispettivo; l'imposta è $4.200 \times t$, senza attribuire a t un valore mobile. (6) Alfa esercita la rivalsa in fattura e registra l'operazione tra le vendite, alimentando il debito. (7) La fattura Gamma, registrata e relativa all'acquisto inerente, alimenta la detrazione per 300 nell'ipotesi. (8) La liquidazione pedagogica è $700 + (4.200 \times t) - 300$. Il risultato positivo è debito; se fosse negativo sarebbe eccedenza, non rimborso automatico.

Controllo finale. Se Alfa omettesse la fattura dal registro vendite, dovrebbe riallineare documento, registrazione, liquidazione, eventuale comunicazione/dichiarazione e pagamento con gli strumenti vigenti. Il capitolo 20 tratta il controllo; il capitolo 21 le sanzioni; il capitolo 22 la tutela; il capitolo 24 la riscossione.

CASO COMPARATIVO: QUATTRO OPERAZIONI, QUATTRO ESITI

Classifica: vendita interna imponibile; esportazione che soddisfa i requisiti di non imponibilità; prestazione sanitaria compresa nell'esenzione tipizzata; prestazione priva di territorialità italiana. La soluzione non è «tutte senza IVA»: la prima applica l'imposta; la seconda resta nel sistema e, in linea generale, conserva la detrazione; la terza può limitarla; la quarta è fuori dal campo territoriale italiano. Requisiti e documenti vanno verificati nel caso concreto.

Dichiarazioni, versamenti e compensazioni

SCHEMA 23.3 — FUNZIONI E TEMPI DEGLI ADEMPIMENTI

Elemento	Lettura operativa
Documento e registri	Rappresentano operazioni e dati fiscalmente rilevanti.
Liquidazione	Determina il risultato; nell'IVA periodica precede la dichiarazione annuale.
Versamento	Esegue il pagamento alla propria scadenza; non è sostituito dalla dichiarazione.
Dichiarazione	Espone dati e risultanze del periodo; ha funzione e termine propri.
Assistenza e controllo	Possono intervenire secondo esigenze e presupposti, senza una sequenza universale.

Non memorizzare “dichiarare → liquidare → versare” come calendario valido per ogni tributo.

DICHIARAZIONE ORIGINARIA, CORRETTIVA, INTEGRATIVA E OMESSA

L'originaria è la prima dichiarazione validamente presentata per il periodo. Se ne viene trasmessa un'altra entro il termine ordinario, la qualificazione come correttiva nei termini e le modalità di sostituzione dipendono anche dalle istruzioni del modello vigente: non basta il nome scelto dal contribuente. Dopo il termine ordinario, l'integrativa corregge errori od omissioni nei limiti temporali, sostanziali e procedurali di legge.

La dichiarazione dei redditi presentata entro 90 giorni dalla scadenza è tardiva ma valida, ferme le sanzioni per il ritardo (art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998). Oltre 90 giorni è considerata omessa, ma resta titolo per riscuotere le imposte sugli imponibili e le ritenute indicati. Un invio al sessantesimo giorno e uno al centesimo hanno quindi qualificazione diversa. Il termine ordinario del modello, eventuali proroghe e il computo concreto si verificano per l'annualità: i 90 giorni non trasformano la scadenza ordinaria in una facoltà di invio senza conseguenze.

La correzione può essere a sfavore del contribuente, quando emerge maggiore debito o minore credito, oppure a favore, quando emerge minore debito o maggiore credito. In entrambi i casi vanno verificati termini, prova, utilizzabilità del credito, effetti sui versamenti e strumento vigente: «integrativa» non significa credito immediatamente spendibile.

Caso 1. Alfa scopre un ricavo omesso quando il termine ordinario è ancora aperto: consulta le istruzioni del modello e presenta la dichiarazione sostitutiva qualificata come correttiva, poi riallinea il pagamento. Caso 2. Lo stesso errore emerge dopo il termine: valuta un'integrativa a sfavore e la regolarizzazione. Caso 3. Un costo è stato duplicato e ha prodotto un credito apparente: anche se la correzione elimina il credito, occorre verificare se esso sia già stato usato. Caso 4. Un costo spettante era stato omesso: l'integrativa a favore non rende automatici compensazione o rimborso.

VERSAMENTO UNITARIO E QUADRO TEMPORALE

Il versamento unitario consente mediante F24 pagamenti e compensazioni riferiti ai tributi e contributi ammessi. Il modello organizza debiti, crediti e saldo; non crea il credito e non prova da solo la correttezza della dichiarazione. Al 20 luglio 2026, per il percorso descritto sono vigenti gli artt. 17-20 e le altre disposizioni pertinenti del D.Lgs. 241/1997; l'art. 24 ha natura transitoria e non costituisce il fondamento del modello F24. Il D.Lgs. 33/2025 costituisce il futuro testo unico applicabile dal 1° gennaio 2027. Codici, canali e specifiche restano dati mobili da verificare.

COMPENSAZIONE: GATE IN SEI CONTROLLI

Prima di utilizzare un credito si verificano nell'ordine: esistenza, cioè formazione documentabile; spettanza, cioè fondamento sostanziale; disponibilità, cioè maturazione e possibilità di utilizzo; perimetro, verticale nello stesso tributo oppure orizzontale tra debiti e crediti ammessi; cause ostative, limiti o blocchi riferiti al contribuente e al credito; controlli e modalità, inclusi, quando richiesti, dichiarazione preventiva, visto, canale telematico e presentazione dell'F24. Un credito esposto non supera da solo questi gate.

Scenario risolto A — verticale. Debito IVA pedagogico 900 e credito IVA disponibile 600: verificati i sei gate, 600 sono usati nello stesso tributo e resta 300. Se il credito è soltanto contabilizzato ma non disponibile, il calcolo è aritmeticamente possibile ma l'uso non è ammesso.

Scenario risolto B — orizzontale. Credito IVA pedagogico 600 e debito contributivo ammesso 400: l'uso di 400 è orizzontale solo dopo verifica di spettanza, disponibilità, limiti, cause ostative e canale; residuano 200. Se manca un adempimento preventivo richiesto, non si procede confidando nella successiva correzione.

CREDITO IVA: RIPORTO, COMPENSAZIONE E RIMBORSO

SCHEMA 23.4 — TRE USI DISTINTI DEL CREDITO

Elemento	Lettura operativa
Riporto	L'eccedenza è trasferita al periodo successivo alle condizioni previste.
Compensazione	Il credito è utilizzato contro debiti con presupposti, limiti e controlli propri.
Rimborso	La restituzione richiede i presupposti e la procedura applicabili.

L'esistenza del credito non rende automatico nessuno dei tre esiti.

Un'eccedenza detraibile può essere riportata ai periodi successivi secondo le regole, mantenendola nel circuito IVA; può essere compensata, verticalmente o orizzontalmente, se esistente, spettante, disponibile e utilizzabile; può essere chiesta a rimborso soltanto nei casi e alle condizioni previsti, mediante il relativo percorso dichiarativo e di controllo. Sono tre destinazioni diverse: il saldo a credito non genera automaticamente denaro né libertà di scelta illimitata.

Percorso prudente. Riconciliare origine e dichiarazione del credito; verificare presupposti della destinazione scelta; controllare limiti, garanzie, visto e cause ostative eventualmente applicabili; usare il canale vigente; conservare la prova; monitorare controlli ed eventuali rettifiche.

ERRORE E CORREZIONE

Per correggere un errore, si parte dal fatto e si individua dove produce effetti: documento, registro, liquidazione, dichiarazione o pagamento. Poi si considera quando è emerso e si sceglie lo strumento vigente. Un versamento carente può richiedere pagamento e regolarizzazione; un versamento eccedente non dà automaticamente diritto al rimborso. Correzione dichiarativa, recupero del credito e regolarizzazione del pagamento restano percorsi distinti, anche quando devono essere coordinati.

QUIZ RAGIONATI E RISPOSTA ALLA COMMISSIONE

1. Un'operazione esente è fuori campo? No: rientra nel campo IVA ma riceve un'esenzione tipizzata. 2. Rivalsa e detrazione coincidono? No: la prima è addebito al cliente, la seconda è il diritto, esercitato alle condizioni di legge, di sottrarre dall'imposta dovuta quella assolta o dovuta sugli acquisti ammessi. 3. La correttiva è sempre un'integrativa? No: conta se il termine ordinario è ancora aperto. 4. Un credito dichiarato è sempre compensabile? No: vanno verificati esistenza, disponibilità, limiti e modalità.

Domanda. Descriva il ciclo degli adempimenti IVA e il raccordo con dichiarazione e pagamento. Risposta modello. La qualificazione della fattispecie richiede di verificare operazione, soggetto, territorialità e trattamento. Si individuano poi effettuazione, esigibilità, base e aliquota, prima di documentare e registrare l'operazione. La liquidazione confronta l'imposta a debito con quella detraibile. La dichiarazione espone dati e risultanze annuali; versamento, compensazione e rimborso seguono ciascuno i propri presupposti. Controllo, sanzione, tutela e riscossione intervengono in fasi successive e in sedi distinte.

DOMANDE-TRAPPOLA, ERRORI E CHECKLIST

- «Non imponibile» ed «esente» significano la stessa cosa? No.
- Un F24 a saldo zero è irrilevante? No: modalità e obblighi di presentazione vanno verificati.
- Pagare corregge automaticamente la dichiarazione? No.
- Una dichiarazione oltre il termine ordinario è sempre integrativa valida? No.

Errori frequenti: partire dall'aliquota; confondere art. 15 e operazione fuori campo; considerare neutrale l'IVA in assoluto; detrarre senza condizioni; confondere credito IVA, rimborso e compensazione; scegliere la correzione senza verificare la data.

Checklist: ho qualificato operazione, soggetto e territorio; distinto le quattro classi; verificato effettuazione, esigibilità, base e aliquota; separato rivalsa e detrazione; riconciliato documento, registro, liquidazione e dichiarazione; qualificato la dichiarazione; verificato credito, debito e modalità; instradato controllo, sanzione, tutela e riscossione ai capitoli responsabili.

Diario degli errori: registra in quattro colonne: fatto; passaggio saltato; regola corretta; prova di recupero. Una voce utile è «ho detto esente invece di fuori campo; non ho verificato i presupposti; ripasso le quattro classi; riclassifico quattro casi senza appunti».

Servizi fiscali e rapporto con il contribuente

SCHEMA 23.5 — ASSISTENZA, COMPLIANCE E CONTROLLO

Elemento	Lettura operativa
Servizi	Accesso ai dati, canali e assistenza all'adempimento.
Compliance	Interlocuzione e correzione spontanea secondo gli strumenti disponibili.
Controllo	Verifica della coerenza e della legalità nei presupposti.

L'ufficio assiste entro competenza: il servizio non sostituisce una decisione né elimina i controlli.

Gli adempimenti sono anche un problema di servizio pubblico. I servizi fiscali consentono di consultare dati, trasmettere dichiarazioni e istanze, ricevere comunicazioni e correggere anomalie attraverso i canali previsti.

Il funzionario deve identificare la richiesta, verificare competenza e identità, spiegare il percorso, indicare i documenti necessari e lasciare traccia dell'attività quando previsto. Non può sostituirsi al contribuente nelle scelte che non competono all'ufficio o anticipare l'esito di un controllo.

Situazione	Condotta corretta	Rischio da evitare
Dichiarazione confusa con pagamento	Verificare separatamente i due adempimenti.	Rispondere soltanto «risulta pagato».
Documento mancante	Spiegare quale dato deve essere comprovato.	Anticipare l'esito del controllo.
Anomalia nei dati	Identificare fonte, periodo e percorso di chiarimento.	Trattarla come evasione provata.
Richiesta sulla riscossione	Distinguere la fase e indirizzare correttamente.	Confondere Agenzia delle Entrate e AdER.

Assistenza e controllo non sono alternativi: una comunicazione chiara favorisce l'adempimento spontaneo, mentre legalità e imparzialità assicurano il corretto trattamento delle posizioni.

Da sapere in 5 righe

1. Si parte dalla fattispecie e dalla sua qualificazione: fatto, soggetto, tributo e trattamento applicabile.
2. La fattispecie qualificata conduce alla documentazione e poi alla registrazione nei registri pertinenti.
3. Dai registri si passa alla liquidazione e, successivamente, alla dichiarazione dei dati e delle risultanze.
4. Il saldo conduce al versamento oppure, quando ne ricorrono i presupposti, alla compensazione.
5. Seguono il controllo e, se emerge un errore, l'eventuale correzione con lo strumento vigente.

Caso guidato

Una piccola società presta servizi e riceve fatture per acquisti inerenti all'attività. Al termine del periodo emergono tre problemi: una fattura attiva non è stata inserita correttamente nella liquidazione IVA; un costo è stato classificato senza verificarne il trattamento ai fini del reddito; il versamento non coincide con il risultato ricostruito.

Primo: separare i tributi. L'operazione attiva entra nel circuito IVA: soggetto, operazione, documento, registrazione e liquidazione. Il costo entra nel circuito delle imposte sui redditi: natura del componente, periodo, regola di determinazione e incidenza sulla base imponibile.

Secondo: ricostruire i dati dai documenti. Non si parte dalla somma versata per dedurre ciò che avrebbe dovuto essere dichiarato.

Terzo: ricalcolare. Per l'IVA si ricostruiscono le operazioni e il risultato della liquidazione; per il reddito si verifica il trattamento del componente. Solo dopo si confrontano dichiarazione e versamenti.

Quarto: classificare gli scostamenti. Errore documentale, dichiarativo e di pagamento non sono automaticamente lo stesso errore e possono richiedere interventi diversi.

Quinto: collocare il controllo. Un'incoerenza può generare un'anomalia, ma non prova da sola una violazione. Il controllo appartiene alla fase successiva e non coincide con la liquidazione del contribuente.

Il caso insegna a partire dal fatto, non dal modulo, dalla sanzione o dalla riscossione.

Domanda da commissario

Domanda. Illustri la funzione della dichiarazione fiscale e la distingua dalla liquidazione e dal versamento.

Risposta guida. La dichiarazione espone dati ed elementi fiscalmente rilevanti. La liquidazione applica le regole a quei dati e determina il risultato; il versamento esegue l'obbligazione pecuniaria. I tre momenti si collegano senza coincidere: qualificazione e documentazione precedono la dichiarazione, la liquidazione determina il debito o il credito e il pagamento assolve la somma dovuta. In seguito, l'amministrazione può svolgere i controlli previsti.

Domanda-trappola

Domanda. Se il contribuente ha presentato la dichiarazione, deve ritenersi assolto anche l'obbligo di versamento?

Risposta corretta. No. La presentazione non prova che la somma sia stata versata correttamente, così come il pagamento non dimostra che ogni obbligo dichiarativo sia stato adempiuto.

Errore tipico

L'errore più frequente è partire dal risultato finale: vedere un mancato pagamento e parlare subito di riscossione; vedere una differenza e parlare subito di evasione; vedere una fattura e calcolare l'IVA senza verificare soggetto e operazione.

La correzione è distinguere fatto, soggetto, tributo, documento, liquidazione, dichiarazione, pagamento ed eventuale controllo. Colloca poi ogni adempimento nel suo tempo: nell'IVA periodica liquidazioni e versamenti precedono la dichiarazione annuale. Un elenco di funzioni non è una cronologia valida per ogni tributo.

Mini-esercizio

Completa la scheda su una prestazione professionale o una cessione effettuata da un'impresa.

Campo	Risposta
Fatto economico	
Soggetto coinvolto	
Profilo imposte sui redditi	
Profilo IVA	

Campo	Risposta
Documento rilevante	
Dato da dichiarare	
Operazione di liquidazione	
Versamento o credito	
Possibile incoerenza da controllare	

Trasforma la tabella in una risposta orale usando i verbi qualificare, documentare, dichiarare, liquidare, versare e controllare.

Quiz ragionati

1. La dichiarazione fiscale: A coincide con il versamento; B rappresenta dati fiscalmente rilevanti; C è riscossione; D sostituisce la documentazione.

Risposta: B. Le altre attività hanno funzioni diverse.

2. La categoria reddituale: A coincide con l'imposta; B ordina qualificazione e determinazione; C è un documento IVA; D elimina l'individuazione del soggetto.

Risposta: B. Categoria, base e imposta non coincidono.

3. La detrazione IVA: A opera sempre; B coincide con la rivalsa; C opera quando ricorrono i presupposti; D è riscossione.

Risposta: C. Rivalsa e detrazione non sono sinonimi.

4. La liquidazione: A determina un risultato; B è sempre accertamento; C coincide con la cartella; D elimina i controlli.

Risposta: A. Va distinta da accertamento e riscossione.

5. La compensazione: A ignora l'origine del credito; B è informale; C usa crediti secondo la disciplina; D sostituisce la dichiarazione.

Risposta: C. Occorre verificare credito, debito e modalità.

Diario degli errori

Errore	Segnale	Correzione
Dichiarazione = pagamento	«Ha dichiarato, quindi ha pagato».	Separo dato comunicato e somma versata.
Reddito = base = imposta	Uso i termini per lo stesso importo.	Ricostruisco determinazione, base e imposta.
IVA = aliquota	Salto operazione e documento.	Ripasso rivalsa, detrazione e liquidazione.
Detrazione automatica	Non verifico i presupposti.	Aggiungo «quando ricorrono le condizioni».
Anomalia = evasione	Tratto lo scostamento come prova.	Distinguo dato, controllo e valutazione.
Mancato versamento = cartella	Salto le fasi intermedie.	Separo adempimento, accertamento e riscossione.

Checklist finale

- So ricostruire il ciclo dal fatto all'eventuale controllo.
- Distinguo reddito, base imponibile e imposta.
- Distinguo funzionalmente IRPEF e IRES.
- So descrivere l'IVA attraverso operazione, soggetto, rivalsa e detrazione.
- Distinguo fattura, registrazione, liquidazione e dichiarazione.
- Distinguo dichiarazione e versamento.
- So spiegare compensazione e correzione senza presentarle come automatiche.
- Non confondo controllo, accertamento e riscossione.
- Ho svolto caso, esercizio e quiz.

Riferimenti essenziali

D.P.R. 917/1986 (TUIR), artt. 6, 25–71, 72–83 e 109; D.P.R. 633/1972; D.P.R. 322/1998; D.Lgs. 241/1997. Gli esempi numerici assumono espressamente dati didattici: non sostituiscono aliquote o istruzioni dei modelli annuali.

Riscossione nazionale e lavoro in AdER

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Apertura editoriale

La riscossione comincia quando un credito pubblico deve essere incassato, ma non coincide con la decisione che quel credito esiste. Questa distinzione governa l'intero capitolo. L'ente creditore accerta o liquida la somma, forma il titolo o affida il carico; Agenzia delle entrate-Riscossione gestisce gli atti e i servizi che conducono al pagamento e, se necessario, al recupero coattivo.

In un concorso AdER non basta conoscere la modulistica. Il lavoro amministrativo comincia dalla corretta classificazione della richiesta. Il cittadino può contestare il merito del tributo, chiedere una rateizzazione, documentare un pagamento già eseguito, domandare la sospensione o chiedere chiarimenti su una procedura. Sono situazioni diverse, con competenze, termini ed effetti diversi.

Un addetto preparato non promette ciò che l'ente non può concedere, ma neppure respinge una richiesta soltanto perché è formulata in modo impreciso. Ricostruisce il carico, identifica l'ente creditore, verifica lo stato della procedura, informa sugli strumenti disponibili e registra correttamente ogni passaggio. La qualità del servizio dipende dal rispetto della legalità.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper:

1. distinguere imposizione, accertamento e riscossione;
2. ricostruire il percorso dal ruolo alla cartella e quello dell'accertamento esecutivo;
3. separare pagamento, rateizzazione, sospensione, sgravio e ricorso;
4. individuare la competenza dell'ente creditore e quella di AdER;
5. descrivere il lavoro di front-office e back-office secondo correttezza, riservatezza e tracciabilità;
6. risolvere un caso pratico senza confondere assistenza al contribuente e decisione sul credito.

Mappa BANDO

SCHEMA 24.1 — LA FUNZIONE DELLA RISCOSSIONE

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	AdER, selezione e attività richieste.
A — Aree	Ente creditore e agente della riscossione.
N — Nuclei	Titolo, carico e pagamento.
D — Diario	Confusioni tra potere, fase e atto.
O — Output	Flusso ragionato e caso di sportello.

Passaggio	Applicazione al capitolo
Bando	Cerca richiami a riscossione mediante ruolo, D.P.R. 602/1973, AdER, cartella, rateizzazione, sospensione e procedure cautelari o esecutive.
Aree	Collega diritto tributario, procedimento amministrativo, servizi digitali, protezione dei dati, contabilità e relazione con l'utenza.
Nuclei	Ente creditore, ruolo, carico, cartella, accertamento esecutivo, pagamento, dilazione, sospensione, sgravio, tutela.
Diario	Registra gli errori di competenza: chi decide sul tributo, chi riscuote, chi sospende, chi annulla.
Output	Produci un flusso della riscossione e una risposta orale di due minuti su un caso di cartella contestata.

1. AdER nel sistema della riscossione nazionale

Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito dall'art. 1 del D.L. 193/2016, convertito dalla L. 225/2016. Svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale ed è sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo dell'Agenzia delle Entrate. Ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

Questa qualificazione ha conseguenze concrete. AdER non è una direzione interna dell'Agenzia delle Entrate, né una delle agenzie fiscali disciplinate dal D.Lgs. 300/1999 nello stesso senso di AE e ADM. È un ente strumentale distinto, con propri organi e una specifica missione istituzionale. Il Direttore coincide con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate; completano la governance il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori dei conti.

L'espressione "riscossione nazionale" indica una funzione esercitata per crediti affidati da amministrazioni ed enti diversi. Dietro una cartella può esserci un tributo erariale, un'entrata locale, una sanzione amministrativa o un'altra entrata prevista dalla legge. Per questo l'operatore deve sempre leggere il campo relativo all'ente creditore: la natura del credito orienta competenza, tutela e autorità cui rivolgere la contestazione.

2. Accertamento e riscossione: la separazione essenziale

SCHEMA 24.2 — DUE FUNZIONI COLLEGATE

Elemento	Lettura operativa
Accertamento	L'ente competente determina o rettifica la pretesa con il relativo atto.
Riscossione	Gestisce il pagamento e il recupero del credito secondo titolo e competenza.

Un problema sulla cartella non autorizza AdER a decidere qualsiasi questione sul merito del tributo.

L'accertamento determina, nei casi previsti, l'esistenza e la misura dell'obbligazione tributaria. La riscossione mira invece all'incasso di una somma ormai affidata secondo un titolo previsto dalla legge. Le due fasi possono susseguirsi, ma non sono intercambiabili.

Nella pratica, questa distinzione orienta subito la risposta. Se il debitore sostiene che l'imposta è stata calcolata male, il problema riguarda di regola l'ente titolare del credito o l'atto impositivo. Se chiede come pagare, come ottenere una dilazione o quale sia lo stato di una procedura gestita dall'agente della riscossione, il suo interlocutore è AdER. Una richiesta può contenere entrambe le questioni: l'addetto deve scomporla e indicare per ciascuna il percorso corretto.

Questione	Soggetto normalmente competente	Risposta operativa
Fondatezza e misura del tributo	Ente creditore	Verificare atto originario, eventuale istanza o tutela prevista.
Dati del ruolo e somme affidate	Ente creditore e AdER secondo le rispettive attribuzioni	Ricostruire il carico e distinguere dati del credito da dati della riscossione.

Questione	Soggetto normalmente competente	Risposta operativa
Modalità di pagamento	AdER	Fornire canali, importi aggiornati e riferimenti dell'atto.
Rateizzazione	AdER, quando la legge le attribuisce il potere	Verificare requisiti, importo, documentazione e piano applicabile.
Sgravio del credito	Ente creditore	Acquisire o attendere il provvedimento dell'ente titolare.
Sospensione legale	AdER riceve e trasmette; l'ente creditore verifica	Controllare termine, causa invocata e documenti.

3. Il percorso ordinario: ruolo, cartella e pagamento

SCHEMA 24.3 — RISCOSSIONE: DUE PERCORSI E PIÙ OPZIONI

Elemento	Lettura operativa
Percorso ordinario	Formazione del ruolo, affidamento e cartella secondo la disciplina applicabile.
Accertamento esecutivo	L'atto impositivo esecutivo precede l'affidamento; non occorre una nuova cartella.
Pagamento	Può estinguere il debito; la rateizzazione è un'opzione nei presupposti.
Tutela	Sospensione, sgravio e ricorso hanno condizioni, soggetti ed effetti distinti.
Recupero	In mancanza di pagamento, misure cautelari o esecutive richiedono le condizioni previste.

Rateizzazione, sospensione e ricorso non sono tappe obbligatorie consecutive.

Nel modello tradizionale l'ente creditore forma il ruolo. Il ruolo è un elenco nel quale sono iscritti i debitori e le somme dovute; una volta reso esecutivo, viene consegnato all'agente della riscossione. AdER prende in carico le posizioni, elabora la cartella e la notifica al destinatario.

La cartella di pagamento non crea dal nulla il credito. Comunica al debitore le somme iscritte a ruolo e lo invita a pagare entro il termine previsto. Deve consentire di identificare almeno il destinatario, gli enti creditori, la causale e gli importi, le indicazioni sul responsabile, le modalità di pagamento e gli strumenti di tutela o regolarizzazione.

Dopo la notifica, il destinatario può pagare, chiedere una rateizzazione, attivare la sospensione nei casi previsti oppure proporre la tutela pertinente. Se non interviene alcuna iniziativa idonea e il debito rimane insoluto, AdER può procedere secondo legge. L'operatore non deve descrivere questo passaggio come automatico e indiscriminato: ogni misura richiede presupposti, adempimenti e limiti specifici.

Il pagamento chiude o riduce la posizione per la parte versata. AdER riversa le somme agli enti creditori. La corretta imputazione è decisiva, soprattutto quando il debitore ha più carichi: prima di dare indicazioni occorre verificare identificativo dell'atto, posizione, importo aggiornato ed eventuale piano in corso.

4. L'accertamento esecutivo e l'avviso di presa in carico

Non tutti i crediti passano attraverso una cartella. Per gli atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva, l'avviso contiene già l'intimazione a pagare e diventa titolo per la riscossione dopo i passaggi previsti. L'ente creditore affida quindi il carico ad AdER senza una successiva iscrizione a ruolo seguita da cartella.

L'avviso di presa in carico informa il debitore che AdER ha ricevuto il carico. Non è un nuovo accertamento e non sostituisce l'atto originario. All'orale, la distinzione può essere espressa così: "cartella e accertamento esecutivo sono due percorsi di formazione della pretesa esecutiva; non sono due atti consecutivi necessari per lo stesso credito".

Al front-office si parte dunque da una domanda: quale atto ha ricevuto l'utente? Leggere solo la parola "Agenzia" o l'importo porta facilmente a fornire informazioni riferite al procedimento sbagliato.

5. Rateizzazione: pagare nel tempo senza cancellare il debito

La rateizzazione consente di distribuire il pagamento quando ricorrono i presupposti di legge. Non annulla il carico, non ne modifica il fondamento e non equivale a uno sgravio. Con l'accoglimento nasce un piano che il debitore deve rispettare; il mancato pagamento delle rate rilevanti può determinare la decadenza secondo il regime applicabile.

L'art. 19 del D.P.R. 602/1973 è la disposizione centrale. Il D.Lgs. 110/2024 ha modificato requisiti e durata dei piani con una progressione temporale. Per le richieste presentate nel 2025 e 2026, i debiti fino a 120.000 euro compresi in ciascuna domanda possono essere dilazionati, su semplice richiesta accompagnata dalla dichiarazione di temporanea difficoltà, fino a 84 rate mensili. Piani più lunghi o importi superiori richiedono la documentazione stabilita dalla disciplina e dai provvedimenti attuativi.

DATO MOBILE 2026

Soglie, numero di rate e cause di decadenza devono essere verificate alla data del bando. Il candidato deve conoscere il meccanismo e poi aggiornare i valori sul portale AdER e sul testo vigente dell'art. 19.

L'ufficio controlla quali carichi rientrano nella domanda, se la dilazione compete ad AdER, quali documenti servono e se esistono piani precedenti. Una risposta generica come "può sempre rateizzare" è scorretta: la decisione dipende dalla disciplina vigente e dalla posizione concreta.

6. Sospensione, sgravio e ricorso non sono sinonimi

SCHEMA 24.4 — PAROLE VICINE, EFFETTI DIVERSI

Elemento	Lettura operativa
Cartella	Porta a conoscenza il carico e la richiesta di pagamento nel percorso ordinario.
Pagamento	Adempimento da effettuare con modalità tracciabili.
Rateizzazione	Distribuisce il pagamento nel tempo; non cancella il debito.
Sospensione	Arresta temporaneamente gli effetti nei presupposti; non coincide con lo sgravio.

Per scegliere il rimedio identifica atto, motivo, competenza e termine.

La sospensione arresta temporaneamente la riscossione; lo sgravio elimina in tutto o in parte il carico per effetto di un provvedimento dell'ente creditore; il ricorso chiede al giudice competente di decidere una controversia. Confondere questi istituti significa confondere effetti e autorità competenti.

La sospensione legale della riscossione, disciplinata dalla L. 228/2012, può essere chiesta ad AdER, con domanda non ripetibile, entro sessanta giorni dalla notifica da parte dell'agente della riscossione della cartella o di altro atto della riscossione, nei casi tassativi. Non riguarda l'avviso di accertamento notificato dall'ente impositore né il semplice sollecito per posta ordinaria. Tra questi rientrano, secondo la disciplina e la modulistica istituzionale, il pagamento effettuato prima della formazione del ruolo, lo sgravio già disposto, la prescrizione o decadenza maturata prima dell'esecutività del ruolo, la sospensione amministrativa o giudiziale e la sentenza di annullamento resa in un giudizio cui l'agente della riscossione non ha partecipato.

AdER riceve la dichiarazione, sospende le attività nei limiti previsti e trasmette la documentazione all'ente creditore. È quest'ultimo a verificare il fondamento della richiesta. Questo passaggio mostra bene la ripartizione dei ruoli: l'agente della riscossione gestisce la procedura, ma non decide autonomamente se il tributo originario fosse dovuto.

La sospensione amministrativa può inoltre derivare da un provvedimento dell'ente creditore; quella giudiziale da una decisione dell'autorità competente. Il ricorso non sospende sempre e per il solo fatto di essere stato proposto: occorre verificare la disciplina della controversia e l'eventuale provvedimento di sospensione.

7. Misure cautelari ed esecuzione forzata

Se il debito non viene pagato e non opera una causa di sospensione, AdER può avviare le attività previste per il recupero. Il sistema distingue misure cautelari, che proteggono la possibilità di riscossione, e procedure esecutive, dirette a soddisfare il credito sul patrimonio del debitore.

Le misure cautelari non servono a punire il debitore: servono a conservare la garanzia patrimoniale del credito quando ricorrono i presupposti di legge. Le procedure esecutive, invece, intervengono quando la riscossione deve tradursi in un prelievo forzoso nei limiti consentiti dal titolo e dalle notifiche effettuate. La distinzione incide sul momento procedurale, sul bene coinvolto e sulla risposta da dare all'utente.

Tra gli istituti più ricorrenti nello studio figurano fermo amministrativo, ipoteca e pignoramento. Non basta memorizzarne i nomi. Per ciascuno occorre associare presupposto, bene interessato, comunicazioni preventive, limiti e rimedi. Le soglie quantitative e le esclusioni sono soggette a modifiche: vanno studiate sul testo vigente, non su riassunti non datati.

Istituto	Funzione pratica	Cosa colpisce	Errore da evitare
Fermo amministrativo	Vieta la circolazione del veicolo finché il fermo resta efficace; non trasferisce la proprietà né coincide con un divieto assoluto di vendita	Beni mobili registrati	Pensare che coincida sempre con il pignoramento
Ipoteca	Rafforza la garanzia sul bene immobile secondo i presupposti di legge	Immobili	Confonderla con la vendita forzata
Pignoramento	Avvia la fase esecutiva sui beni o sui crediti del debitore	Beni mobili, immobili o crediti	Trattarlo come semplice sollecito di pagamento

Per ricostruire la procedura, bisogna partire dall'atto e dalla notifica, verificare il decorso del termine e l'eventuale pagamento o tutela, quindi esaminare le misure successive previste. Se manca un passaggio, la risposta non può saltare direttamente alla misura più forte. Il candidato deve quindi domandarsi: il debito è certo nei limiti della procedura? Il termine è decorso? Esistono sospensioni, rateazioni o contestazioni che incidono sul corso della riscossione?

L'azione di riscossione deve restare tracciabile, proporzionata e conforme alla sequenza legale. L'addetto verifica notifiche, decorso dei termini, pagamenti, sospensioni e vincoli prima di trattare la pratica. Una procedura basata su dati incompleti produce costi per l'ente e un danno immediato per il cittadino.

FERMO: PREAVVISO, CIRCOLAZIONE E TUTELE

Il preavviso concede 30 giorni per regolarizzare o attivare i rimedi pertinenti prima dell'iscrizione al PRA. Entro quel termine il debitore può dimostrare che il veicolo è strumentale alla propria impresa o professione: non basta chiamarlo genericamente «utile per andare al lavoro». AdER prevede inoltre procedure dedicate ai veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità. Un veicolo sottoposto a fermo non può circolare; la vendita non elimina il vincolo. La sospensione del fermo dopo l'integrale e tempestivo pagamento della prima rata, nelle condizioni previste, consente nuovamente la circolazione; la cancellazione segue l'integrale estinzione del debito della procedura. Sospensione e cancellazione non sono sinonimi.

Caso. Un artigiano riceve il preavviso sul furgone usato nell'attività: documenta la strumentalità entro i 30 giorni e presenta l'istanza pertinente. Non continua semplicemente a circolare dopo l'iscrizione confidando che l'uso professionale cancelli da sé il fermo. Riferimenti: art. 86 D.P.R. 602/1973 e istruzioni AdER sulle procedure cautelari.

COSA DEVE SAPER DIRE IL CANDIDATO

In un orale il candidato deve saper spiegare che:

- le misure cautelari tutelano la futura riscossione;
- le procedure esecutive servono al recupero coattivo vero e proprio;
- non ogni atto di AdER apre subito l'esecuzione;
- prima di applicare una misura occorre verificare notifica, termini, importi e cause ostative;
- la risposta all'utenza deve distinguere informazione, preavviso, misura e rimedio.

CASO GUIDATO

Un contribuente riceve un preavviso relativo a un veicolo e sostiene che, avendo appena presentato una domanda di rateizzazione, "non può più succedere nulla". L'operatore non deve dare una risposta automatica. Prima verifica lo stato della richiesta, la posizione del carico, gli eventuali effetti sospensivi e la disciplina applicabile alla fattispecie. Solo dopo chiarisce se il procedimento cautelare può proseguire, se è sospeso o se deve essere rielaborato.

DOMANDA-TRAPPOLA

Le misure cautelari e le procedure esecutive sono la stessa cosa?

No. Le prime servono a preservare la garanzia del credito; le seconde realizzano il recupero coattivo secondo la procedura prevista. Mescolarle significa perdere la sequenza logica della riscossione e rischiare una risposta errata al commissario.

8. Il lavoro in AdER: pratica, servizio e responsabilità

Il lavoro in AdER combina attività giuridico-amministrativa, gestione documentale, uso di applicativi, trattamento di dati personali e relazione con l'utenza. La concreta distribuzione delle mansioni dipende dal profilo e dall'organizzazione vigente, ma alcune competenze sono trasversali.

Nel front-office l'operatore identifica l'utente secondo le regole del canale, acquisisce la richiesta, consulta la posizione nei limiti dell'autorizzazione, spiega gli atti in linguaggio comprensibile e indirizza verso il servizio corretto. Non svolge consulenza privata e non anticipa l'esito di istanze che richiedono istruttoria.

Nel back-office ricostruisce carichi, notifiche, pagamenti e provvedimenti; tratta istanze; aggiorna i sistemi; comunica con enti creditori e altre strutture; conserva la documentazione secondo le regole applicabili. Qui la precisione formale tutela anche la sostanza: una data errata o un documento associato alla posizione sbagliata può incidere su termini, procedure e diritti.

AdER, quale ente pubblico economico, adotta regole proprie per selezione e gestione del personale nel rispetto dei principi applicabili. Il rapporto di lavoro non va confuso con quello dei dipendenti ministeriali. In ogni concorso fanno fede l'avviso, il regolamento di selezione e il contratto collettivo indicato; il manuale offre la cornice, non sostituisce questi documenti.

COMPETENZE PROFESSIONALI RICORRENTI

- lettura giuridica dell'atto e individuazione della fase procedimentale;
- uso corretto delle banche dati e verifica incrociata delle informazioni;
- comunicazione chiara anche in situazioni conflittuali;
- tutela della riservatezza e accesso ai soli dati necessari;
- tracciatura delle operazioni e gestione ordinata dei documenti;
- capacità di distinguere informazione, istruttoria e decisione.

9. Front-office: una checklist che evita errori

SCHEMA 24.5 — CHECKLIST DELLO SPORTELLLO ADER

Elemento	Lettura operativa
Identità	Verifica soggetto e legittimazione.
Atto e credito	Individua documento, ente creditore e posizione.
Richiesta	Distingui pagamento, rate, sospensione e contestazione.
Documenti	Controlla ricevute, istanze e informazioni pertinenti.
Esito	Indica il canale competente e registra l'azione, entro i limiti dell'ufficio.

Prima di rispondere a un utente, l'addetto dovrebbe seguire una sequenza stabile:

1. identificare la persona e verificare eventuale delega o rappresentanza;
2. individuare l'atto mediante numero, ente creditore e data di notifica;
3. chiarire la domanda effettiva: pagamento, rate, sospensione, sgravio, ricorso o informazioni;
4. controllare stato del carico, pagamenti e procedure in corso;
5. separare ciò che compete ad AdER da ciò che compete all'ente creditore o al giudice;
6. indicare servizio, modulo, documenti e termine applicabili;
7. registrare l'attività e consegnare riferimenti verificabili;
8. evitare valutazioni sul merito non rientranti nelle attribuzioni dell'ufficio.

La risposta non deve essere evasiva. Se il cittadino è davanti all'ufficio sbagliato, deve capire perché e a chi rivolgersi. Se manca un documento, deve sapere quale e quale funzione svolge. La chiarezza riduce accessi ripetuti e contenzioso evitabile.

MAPPA ANTI-CONFUSIONE

Confusione	Perché è sbagliata	Formula corretta
Riscossione = accertamento	Scambia la determinazione del credito con la gestione del pagamento.	L'accertamento forma o verifica la pretesa; la riscossione la porta a pagamento.
Cartella = debito in senso sostanziale	Riduce il documento alla sola cifra richiesta.	La cartella comunica e gestisce una posizione iscritta a ruolo.
Rateizzazione = sconto	Confonde una modalità di adempimento con la riduzione del credito.	La rateizzazione distribuisce il pagamento secondo le regole vigenti.
Sospensione = annullamento	Confonde un arresto della procedura con la rimozione della pretesa.	La sospensione non elimina automaticamente il credito.
Sportello = giudice o ente creditore	Attribuisce all'operatore poteri che non possiede.	Lo sportello informa, gestisce le procedure di competenza e indirizza al soggetto corretto.

Caso guidato: cartella per una somma già pagata

Una cittadina presenta una cartella relativa a una sanzione comunale e mostra una ricevuta di pagamento anteriore alla formazione del ruolo. Chiede all'operatore AdER di "cancellare subito la multa".

1. **Classificazione.** La contestazione riguarda il permanere del credito, ma la documentazione indica uno dei casi che possono fondare la sospensione legale.
2. **Competenza.** AdER non annulla autonomamente il credito del Comune. Può ricevere la dichiarazione di sospensione entro il termine previsto e trasmetterla all'ente creditore.
3. **Istruttoria minima.** L'operatore identifica la contribuente, verifica l'atto, la data di notifica, la riferibilità della ricevuta al debito e la completezza del modulo.
4. **Effetto.** La riscossione viene sospesa secondo la disciplina mentre il Comune verifica. Se il Comune riconosce il pagamento, dispone lo sgravio; se respinge, comunica l'esito e la riscossione può riprendere.
5. **Comunicazione.** L'operatore spiega che sospensione e cancellazione sono diverse. Non promette l'annullamento, ma indica con precisione il procedimento attivato e conserva la prova della presentazione.

Da sapere in 5 righe

1. L'ente creditore determina il credito; AdER ne cura la riscossione.
2. Nel percorso a ruolo, AdER elabora e notifica la cartella dopo la consegna del ruolo.
3. L'accertamento esecutivo non richiede una successiva cartella per lo stesso carico.
4. Rateizzazione, sospensione, sgravio e ricorso hanno presupposti ed effetti diversi.
5. Nel lavoro AdER, classificare correttamente la richiesta viene prima della risposta.

Domanda da commissario

Qual è la funzione della cartella di pagamento e quale rapporto intercorre tra ente creditore e AdER?

Traccia di risposta: definire ruolo e cartella; precisare che il ruolo è formato dall'ente creditore; descrivere notifica, pagamento e servizi gestiti da AdER; distinguere contestazione del merito, sgravio e strumenti propri della riscossione; chiudere con il percorso alternativo dell'accertamento esecutivo.

Domanda-trappola

Se il contribuente contesta l'importo della cartella, AdER può ridurre il tributo in autotutela?

No, non in via generale. AdER gestisce la riscossione e può intervenire sugli aspetti di propria competenza. La correzione del fondamento o dell'ammontare del credito spetta normalmente all'ente creditore, che può emettere il provvedimento di sgravio. Vanno comunque distinti vizi dell'attività di riscossione e vizi dell'atto presupposto.

Errore tipico

Pensare che ogni richiesta di aiuto blocchi la riscossione. Una domanda di informazioni, un'istanza all'ente creditore o un ricorso non producono automaticamente lo stesso effetto. L'operatore deve individuare il titolo giuridico della sospensione e verificarne l'efficacia sulla procedura concreta.

Mini-esercizio

Per ciascuna situazione indica: soggetto competente, strumento e primo controllo da eseguire.

1. Il debitore chiede di pagare in 72 rate.
2. L'ente creditore ha già emesso un provvedimento di sgravio.
3. Il contribuente afferma che l'imposta è stata calcolata male.
4. Un delegato chiede l'estratto della posizione di un familiare.
5. L'utente ha ricevuto un avviso di presa in carico e pretende la cartella.

SOLUZIONE RAGIONATA

1. AdER: domanda di rateizzazione; verificare importo, regime temporale, carichi e requisiti.
2. Ente creditore e AdER: acquisizione/allineamento dello sgravio; verificare autenticità, riferibilità e stato del carico.
3. Ente creditore o giudice secondo il caso: contestazione dell'atto; identificare atto originario e termini.
4. AdER: accesso documentale o servizio informativo; verificare identità, delega e poteri del richiedente.
5. AdER per la fase di riscossione: spiegare il percorso dell'accertamento esecutivo; verificare atto presupposto e affidamento.

Quiz di verifica

1. Chi forma il ruolo?
 - A. AdER.
 - B. L'ente creditore.
 - C. Il giudice tributario.
 - D. Il contribuente.

Risposta corretta: B. AdER riceve il ruolo e cura la riscossione secondo la disciplina applicabile.

2. La rateizzazione:

- A. annulla il debito;
- B. sostituisce sempre il ricorso;
- C. distribuisce il pagamento secondo un piano;
- D. obbliga l'ente creditore allo sgravio.

Risposta corretta: C. Il credito resta dovuto, salvo successivi provvedimenti che incidano sul carico.

3. Nella sospensione legale, la verifica sul merito del credito compete:

- A. all'ente creditore;
- B. esclusivamente al contribuente;
- C. alla banca;
- D. al datore di lavoro.

Risposta corretta: A. AdER riceve e trasmette la dichiarazione e sospende nei limiti previsti.

4. L'avviso di presa in carico:

- A. è sempre seguito da una nuova cartella;
- B. comunica l'affidamento ad AdER di un carico derivante da atto esecutivo;
- C. annulla l'accertamento;
- D. concede automaticamente 120 rate.

Risposta corretta: B. Non è un nuovo accertamento né una cartella necessaria.

Diario degli errori

Errore commesso	Regola corretta	Azione di recupero
Ho attribuito ad AdER la decisione sul tributo	Il merito compete normalmente all'ente creditore	Ripetere la tabella delle competenze
Ho confuso sospensione e sgravio	La prima arresta; il secondo elimina il carico	Costruire due esempi distinti
Ho dato per obbligatoria la cartella	Esistono atti esecutivi affidati senza cartella	Ripassare i due flussi
Ho memorizzato una soglia senza data	Le regole di rateizzazione sono mobili	Annotare fonte e data di verifica

Checklist finale

- ☐ So distinguere accertamento e riscossione.
- ☐ So spiegare ruolo, cartella e accertamento esecutivo.
- ☐ Individuo l'ente creditore in un caso concreto.
- ☐ Non confondo pagamento, rateizzazione, sospensione, sgravio e ricorso.
- ☐ Conosco la logica delle misure cautelari ed esecutive.
- ☐ So gestire identificazione, delega, documenti e riservatezza al front-office.
- ☐ Verifico soglie e termini mobili sulla fonte vigente.
- ☐ So esporre il caso guidato in due minuti.

Riferimenti essenziali

D.P.R. 602/1973, in particolare artt. 19, 77 e 86; D.Lgs. 112/1999; D.Lgs. 110/2024; istruzioni AdER su rateizzazione e procedure cautelari ed esecutive.

Dogane e procedure doganali ADM

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Apertura editoriale

Una merce che attraversa il confine doganale non viene valutata soltanto per ciò che sembra. Occorre stabilire che cosa sia secondo la tariffa, quale origine possieda, quale valore debba essere dichiarato e quale regime l'operatore intenda applicare. Da queste coordinate dipendono dazi, misure di politica commerciale, divieti, controlli e documenti.

Nel lavoro doganale, fiscalità e sicurezza devono convivere con la regolarità degli scambi. ADM protegge le risorse finanziarie dell'Unione e dello Stato, contrasta i movimenti irregolari di merci e limita gli ostacoli per gli operatori corretti. Il controllo non è quindi un passaggio separato dalla procedura: accompagna la dichiarazione, l'analisi del rischio e lo svincolo.

La prima difficoltà, nello studio, è il lessico. Introduzione, presentazione, dichiarazione, accettazione e svincolo descrivono momenti diversi. Origine, provenienza e spedizione non coincidono. Prezzo di fattura e valore in dogana possono divergere. Il capitolo ordina questi concetti in un unico flusso operativo.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper:

1. collocare il Codice doganale dell'Unione e le norme nazionali complementari;
2. ricostruire la sequenza dall'arrivo della merce allo svincolo;
3. distinguere classificazione, origine e valore;
4. riconoscere i principali regimi doganali;
5. spiegare dichiarazione, rappresentanza e responsabilità dell'operatore;
6. descrivere controlli documentali e fisici secondo analisi del rischio;
7. risolvere un caso doganale con metodo, senza saltare direttamente al calcolo del dazio.

Mappa BANDO

Passaggio	Applicazione al capitolo
Bando	Cerca CDU, normativa doganale, importazione, esportazione, transito, dichiarazione, controlli, origine, valore e tariffa.
Aree	Collega diritto UE, diritto tributario, procedimento amministrativo, commercio internazionale, controlli e sanzioni.
Nuclei	Territorio doganale, status delle merci, dichiarante, regime, debito, origine, valore, classificazione, svincolo.
Diario	Registra le coppie da non confondere: origine/provenienza, introduzione/importazione, accettazione/svincolo.
Output	Disegna il flusso di una dichiarazione e risolvi un caso indicando documenti, rischio e possibile controllo.

SCHEMA 25.1 — DOGANE NELLA PROVA ADM

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Profilo, dogane e operazioni richieste.
A — Aree	UE, regimi e controlli.
N — Nuclei	Dichiarazione, classificazione, origine e valore.
D — Diario	Origine confusa con spedizione; valore con fattura.
O — Output	Caso guidato e checklist della merce.

1. Le fonti: prima l'Unione, poi il complemento nazionale

Il nucleo della disciplina è il Regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, o CDU. Essendo un regolamento, opera direttamente negli Stati membri. Lo completano soprattutto il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che precisano condizioni, dati, procedure e modalità applicative.

In Italia il D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 reca le disposizioni nazionali complementari al CDU e riorganizza anche il sistema sanzionatorio doganale. Il D.P.R. 43/1973 (vecchio testo unico doganale) è stato abrogato dal D.Lgs. 141/2024. Può servire per ricostruire vicende anteriori secondo le regole temporali, ma non è il complemento ordinariamente vigente del CDU.

La dogana italiana applica un diritto comune unionale, integrato dalle norme nazionali negli spazi consentiti. L'interpretazione deve quindi preservare uniformità e primato del diritto dell'Unione.

PERCHÉ ADM NON È AE

ADM e Agenzia delle Entrate appartengono alla stessa famiglia istituzionale, ma non svolgono lo stesso lavoro. Nel settore doganale l'oggetto immediato sono merci, operatori, regimi, dati commerciali e controlli alla frontiera o successivi. Per questo cambiano lessico, documenti e sequenza operativa. Il quadro generale dell'organizzazione resta nel capitolo 18; qui interessa la funzione doganale concreta.

2. Territorio doganale e status delle merci

Il territorio doganale dell'Unione è lo spazio nel quale si applica il sistema doganale comune, secondo le inclusioni ed esclusioni previste dal CDU. Non coincide in modo perfetto con il territorio geografico o fiscale degli Stati membri. Questa differenza spiega perché alcune movimentazioni richiedano formalità anche se coinvolgono territori politicamente collegati all'Unione.

Le merci si distinguono anzitutto in unionali e non unionali. Le merci unionali possono circolare nel territorio doganale dell'Unione secondo le regole del mercato interno, salvo discipline specifiche. Le merci non unionali restano sotto vigilanza doganale fino a quando acquistano lo status unionale, sono portate fuori dal territorio doganale o sono distrutte, secondo l'art. 134 CDU. Il vincolo a un altro regime, per esempio dal transito al deposito doganale, non fa cessare da solo la vigilanza: cambia il regime, non lo status della merce.

La provenienza indica il luogo dal quale la merce è spedita; l'origine è invece una qualificazione giuridica fondata sulle regole di produzione o trasformazione. Un bene spedito dalla Svizzera può avere origine cinese. Per il quiz, cambiare il Paese di spedizione non cambia automaticamente l'origine.

3. I soggetti della dichiarazione

L'operatore economico interagisce con la dogana direttamente o tramite un rappresentante. Il dichiarante presenta la dichiarazione in nome proprio oppure è la persona nel cui nome essa viene presentata. La rappresentanza può essere diretta, quando il rappresentante agisce in nome e per conto di un'altra persona, o indiretta, quando agisce in nome proprio ma per conto altrui.

La distinzione incide sulle responsabilità e, nei casi previsti, sulla posizione debitoria. L'ufficio verifica perciò i poteri di rappresentanza, l'identità dell'operatore e il codice EORI. L'EORI è l'identificativo usato nei rapporti doganali nell'Unione e consente di collegare dichiarazioni, autorizzazioni e controlli al soggetto corretto.

L'operatore economico autorizzato, AEO, è un soggetto riconosciuto affidabile sulla base dei requisiti previsti. Lo status può dare accesso a semplificazioni o agevolazioni nei controlli, secondo il tipo di autorizzazione. Non elimina i controlli e non equivale a un'immunità doganale.

4. Dall'arrivo allo svincolo

La procedura può essere letta come una catena:

1. informazioni preventive di sicurezza, quando richieste;
2. introduzione delle merci e arrivo presso il luogo o ufficio competente;
3. presentazione in dogana;
4. eventuale custodia temporanea;
5. dichiarazione per un regime doganale o riesportazione;
6. accettazione della dichiarazione;
7. analisi del rischio ed eventuale controllo;
8. determinazione e contabilizzazione dei diritti, se dovuti;
9. svincolo delle merci;
10. eventuale controllo successivo.

SCHEMA 25.2 — LETTURA DELLA PROCEDURA DOGANALE

Elemento	Letture operativa
Operatore e merce	Identifica ruolo, rappresentanza e caratteristiche tecniche.
Ingresso e presentazione	Colloca le formalità applicabili al movimento concreto.

Elemento	Lettura operativa
Regime e dichiarazione	Individua destinazione doganale, dati e documenti.
Controllo e svincolo	Le verifiche seguono rischio e presupposti; lo svincolo richiede le condizioni del regime.
Dopo lo svincolo	Restano possibili verifiche successive secondo la disciplina.

È una traccia per il caso: importazione, esportazione e transito non hanno tutte le stesse formalità.

La custodia temporanea non è un regime scelto liberamente per conservare merci a tempo indefinito. È la condizione delle merci non unionali presentate in dogana in attesa di essere vincolate a un regime o riesportate, entro il termine stabilito dal CDU.

La dichiarazione manifesta la volontà di vincolare le merci al regime prescelto. La data di accettazione è rilevante per applicare le disposizioni che governano quel regime. Lo svincolo è invece l'atto con il quale la dogana rende le merci disponibili per i fini del regime. Accettare la dichiarazione non significa aver già concluso ogni controllo.

5. La dichiarazione doganale

La dichiarazione è normalmente elettronica e contiene i dati necessari per applicare il regime. Deve essere accompagnata, o supportata nei sistemi, dai documenti richiesti: fattura, documenti di trasporto, autorizzazioni, licenze, prove di origine e certificazioni legate a divieti o restrizioni.

Il dichiarante risponde dell'esattezza e completezza dei dati, dell'autenticità e validità dei documenti e del rispetto degli obblighi connessi al regime. Il controllo automatizzato non trasferisce la responsabilità all'amministrazione. Un dato accettato dal sistema può essere verificato successivamente.

Dopo l'accettazione la dichiarazione può essere modificata nei limiti dell'art. 173 CDU; la modifica ordinaria non è autorizzata quando la dogana ha annunciato la visita, accertato l'inesattezza o già svincolato le merci. Esiste però una distinta possibilità dopo lo svincolo: su richiesta del dichiarante entro tre anni dalla data di accettazione, la modifica può essere autorizzata per consentire l'adempimento degli obblighi relativi al regime. Non è una modifica automatica e non consente di dichiarare merci diverse.

L'invalidamento elimina gli effetti della dichiarazione quando ricorrono i presupposti specifici. Rettifica e invalidamento non sono strumenti intercambiabili, né possono essere usati per sottrarsi a un controllo già annunciato.

CHECKLIST DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE

Passaggio	Domanda operativa	Perché serve
Soggetto	Chi è l'operatore e con quale ruolo interviene?	Individua responsabilità e titolo.
Merce	Che cosa viene importato, esportato o movimentato?	Evita descrizioni commerciali vaghe.
Classificazione	Quale voce o sottovoce rileva?	Collega tariffa e misure applicabili.
Origine	Qual è l'origine doganale della merce?	Incide su preferenze e misure commerciali.
Valore	Quale valore rileva ai fini doganali?	Incide sulla base economica e sui controlli.
Regime	Quale regime doganale è richiesto?	Determina formalità, effetti e vincoli.
Documenti	Quali prove, autorizzazioni o certificati accompagnano l'operazione?	Consente il controllo documentale.
Rischio	Ci sono elementi che richiedono approfondimento?	Orienta selezione e controllo.

6. Classificazione tariffaria: che cosa è la merce

Classificare significa attribuire alla merce il codice corretto della nomenclatura combinata e, nel sistema TARIC, considerare le ulteriori misure unionali applicabili. Il codice orienta aliquota daziaria, sospensioni, contingenti, misure antidumping, divieti, licenze e dati statistici.

SCHEMA 25.3 — LA TRIADE TECNICA

Elemento	Lettura operativa
Classificazione	Qual è la voce tariffaria della merce?
Origine	Qual è il suo legame economico con un Paese, secondo le regole applicabili?

Elemento	Lettura operativa
Valore	Quale base economica si determina secondo le regole doganali?

Nome commerciale, Paese di spedizione e prezzo di fattura non risolvono automaticamente le tre domande.

La classificazione non dipende dal nome commerciale scelto dall'importatore. Si fonda sulle caratteristiche oggettive della merce, sulla composizione, sulla funzione, sul grado di lavorazione e sulle regole generali di interpretazione. Una "parte di macchina" può essere classificata altrove se possiede una funzione autonoma prevista dalla tariffa.

Quando l'operatore necessita di certezza preventiva può ricorrere, secondo il CDU, all'informazione tariffaria vincolante. Il provvedimento vincola autorità e titolare nei limiti, per le merci e per il periodo previsti; non sana dichiarazioni inesatte relative a prodotti diversi.

7. Origine: il legame economico con un Paese

L'origine non preferenziale serve, tra l'altro, per misure di politica commerciale, dazi antidumping, contingenti, marcatura e statistiche. Una merce interamente ottenuta in un Paese ne ha l'origine; quando intervengono più Paesi, rileva la trasformazione sostanziale secondo le regole applicabili.

L'origine preferenziale consente un trattamento daziario ridotto o nullo quando esiste un accordo o un regime autonomo e la merce soddisfa le regole previste. Occorre inoltre una prova valida dell'origine. Non basta che il venditore abbia sede in un Paese partner: contano lavorazioni, materiali e regola specifica del prodotto.

Il funzionario ricostruisce quattro elementi: la natura preferenziale o non preferenziale della regola, la voce tariffaria, la lavorazione effettuata e la prova presentata. Senza questa sequenza, la valutazione dell'origine diventa intuitiva e quindi inaffidabile.

8. Valore in dogana: quanto vale ai fini doganali

Per i dazi ad valorem la base primaria è il valore di transazione: il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l'esportazione verso l'Unione, rettificato secondo gli elementi da aggiungere o escludere previsti dal CDU.

Il prezzo di fattura apre la verifica, ma non sempre coincide con il valore finale. Possono rilevare trasporto e assicurazione fino al luogo previsto, commissioni, imballaggi, apporti forniti dal compratore, royalties o proventi spettanti al venditore, secondo le condizioni di legge. Rapporti tra compratore e venditore richiedono di verificare se abbiano influenzato il prezzo.

Se il valore di transazione non è utilizzabile, si applicano i metodi secondari nell'ordine previsto: valore di merci identiche o similari, metodo deduttivo, valore calcolato e metodo residuale. Il candidato deve ricordare la logica gerarchica; non può scegliere il metodo più conveniente.

9. I principali regimi doganali

Il regime doganale è la destinazione giuridica scelta per la merce e determina diritti, obblighi, controlli e appuramento finale. Occorre riconoscere la funzione di ciascun regime e il suo effetto sulla merce, non limitarsi a memorizzarne il nome.

Regime	Funzione	Condizione essenziale	Errore da evitare
Immissione in libera pratica	Attribuisce alle merci non unionali lo status unionale.	Assolvimento dei dazi e delle altre misure applicabili.	Confonderla con la semplice immissione nel mercato.
Esportazione	Regola l'uscita delle merci unionali dal territorio doganale.	Dichiarazione e prova dell'uscita effettiva.	Pensare che basti la sola fattura estera.
Transito	Consente la circolazione sotto controllo doganale con sospensione dei diritti.	Presa in carico del movimento e rispetto del percorso autorizzato.	Scambiarlo per una vendita o per un'importazione.
Deposito	Consente di tenere merci sotto vigilanza senza assolvere subito i diritti dovuti.	Regime autorizzato e corretta custodia/appuramento.	Trattarlo come magazzino libero da regole.
Uso particolare	Permette un utilizzo specifico della merce alle condizioni del CDU.	Rispetto della finalità autorizzata e delle limitazioni.	Crederlo un regime generico senza vincoli.
Perfezionamento	Consente lavorazioni e riesportazione o reintroduzione secondo la disciplina prevista.	Autorizzazione, operazioni ammesse e appuramento.	Ridurlo a un semplice conto lavorazione.

Immissione in libera pratica e esportazione sono i due poli più facilmente richiamati ai concorsi, ma non esauriscono la materia. Il transito protegge la circolazione; il deposito sospende l'impatto immediato dei diritti; l'uso particolare e il perfezionamento collegano il regime doganale alla finalità economica concreta. La scelta dipende dalla destinazione concreta: ingresso definitivo nel mercato, attraversamento, custodia o lavorazione.

Questi regimi differiscono per funzione, condizioni e appuramento. Spesso richiedono autorizzazione, garanzia, registrazioni e rispetto di un termine. Il vantaggio finanziario non è definitivo finché la procedura non è regolarmente conclusa.

COSA DEVE SAPER DIRE IL CANDIDATO

In un orale il candidato deve saper spiegare che il regime doganale:

- orienta il destino giuridico della merce;
- determina quali dazi e misure si applicano o si sospendono;
- richiede condizioni formali e sostanziali diverse;
- non si identifica con la sola spedizione o con il solo trasporto;
- deve essere concluso correttamente con l'appuramento o con l'uscita del bene dal circuito previsto.

CASO GUIDATO

Un'impresa importa merci non unionali e chiede di tenerle in un magazzino interno in attesa di una successiva lavorazione. L'operatore deve prima chiedersi se l'impresa sta descrivendo un deposito doganale, un transito, un'immissione in libera pratica o un perfezionamento. La risposta non dipende dal linguaggio commerciale usato dall'utente, ma dalla finalità giuridica e dalle condizioni che la disciplina consente.

10. Debito doganale e garanzia

Il debito doganale è l'obbligo di pagare i dazi all'importazione o all'esportazione applicabili a una determinata merce. Può sorgere per regolare vincolo a un regime oppure per inosservanza degli obblighi doganali. Il debitore e il momento di insorgenza dipendono dalla fattispecie.

Il debito doganale non coincide con il valore della merce né con la semplice dichiarazione. È l'obbligazione pubblicistica che nasce quando ricorrono i presupposti previsti dal CDU. Se il regime è corretto, il debito nasce e si quantifica secondo le regole del sistema; se vi è violazione, possono sorgere conseguenze ulteriori previste dalla disciplina.

La garanzia tutela l'adempimento di un debito esistente o potenziale. Può essere isolata o globale e, nei casi previsti, beneficiare di riduzioni o esoneri. Non sostituisce il debito: assicura che l'amministrazione possa riscuoterlo se l'obbligazione diventa esigibile.

Concetto	Funzione	Domanda da farsi	Errore da evitare
Debito doganale	Obbligo di pagamento dei diritti dovuti.	Esiste un presupposto normativo per farlo nascere?	Ridurlo a un semplice importo da fattura.
Garanzia	Copre il rischio di mancato pagamento o di obbligazioni potenziali.	La procedura richiede una garanzia e quale tipo?	Considerarla una sanzione o un costo accessorio.
Sgravio	Evita o elimina l'esazione nei casi previsti.	C'è un motivo legale per non riscuotere?	Confonderlo con il rimborso.
Rimborso	Restituisce quanto già pagato.	La somma è stata versata e poi deve tornare indietro?	Usarlo per ogni ipotesi di annullamento.

L'obbligazione può estinguersi nei casi disciplinati dal CDU, tra cui pagamento, sgravio, rimborso o altre cause tipiche. Anche qui il lessico conta: rimborso restituisce un importo pagato; sgravio evita la contabilizzazione o l'esazione nei presupposti normativi.

COSA DEVE SAPER DIRE IL CANDIDATO

In un orale il candidato deve distinguere tre piani:

- il regime doganale scelto per la merce;
- il sorgere del debito doganale;
- la garanzia o la diversa causa di estinzione o non esazione.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se una merce è vincolata a un regime speciale, il debito doganale non può mai sorgere?

No. Il regime speciale può sospendere o modulare l'impatto dei diritti, ma il debito può comunque sorgere se i presupposti legali lo prevedono o se vi è inosservanza degli obblighi del regime. La risposta deve separare la funzione del regime, l'insorgenza del debito e l'eventuale appuramento.

ERRORE TIPICO

L'errore più comune è usare "regime", "debito" e "garanzia" come sinonimi. Il regime è il contenitore procedurale, il debito è l'obbligazione di pagamento e la garanzia tutela l'amministrazione. Se il commissario chiede uno di questi tre piani, la risposta deve restare sul piano corretto.

11. Controlli doganali e analisi del rischio

Le autorità doganali possono verificare dichiarazioni, documenti, contabilità e merci; prelevare campioni; controllare mezzi di trasporto, bagagli e luoghi nei limiti di legge. La selezione si fonda sull'analisi del rischio, integrata da controlli casuali e obblighi derivanti da normative specifiche.

SCHEMA 25.4 — RISCHIO, CONTROLLI E STATUS AEO

Elemento	Lettura operativa
Analisi del rischio	Orienta selezione e intensità delle verifiche.
Dati e documenti	Consentono riscontri sulle dichiarazioni e sulle operazioni.
Controlli fisici	Verificano le merci quando disposti; non attribuiscono lo status AEO.
AEO	Autorizzazione basata su requisiti e affidabilità; può comportare facilitazioni e minori controlli.

AEO resta soggetto a controlli. L'autorizzazione è distinta dalla sequenza della singola operazione.

SCHEMA 25.5 — CHECKLIST DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE

Elemento	Lettura operativa
Soggetto	Operatore, ruolo e rappresentanza.
Merce e regime	Descrizione tecnica e destinazione doganale.
Triade	Classificazione, origine e valore, ciascuno con i propri elementi.
Documenti	Prove, fatture, autorizzazioni e dati necessari.

Elemento	Lettura operativa
Rischio	Controlli coerenti con merci, operatore e operazione.

Prima qualifica il caso; il calcolo del dazio viene dopo.

Un controllo documentale confronta dichiarazione, fattura, trasporto, origine, autorizzazioni e altri elementi. Il controllo fisico verifica natura, quantità, marchi, confezioni e corrispondenza con quanto dichiarato. Le analisi di laboratorio aiutano a determinare composizione e classificazione.

Lo svincolo non impedisce il controllo successivo. La dogana può riesaminare dichiarazioni e documenti entro i termini applicabili. Per questo l'operatore conserva dati e prove: la regolarità non si esaurisce quando la merce lascia il terminal.

Il contraddittorio e il diritto di essere ascoltati operano secondo il CDU e i principi unionali prima di decisioni sfavorevoli, salve le eccezioni previste. L'interessato deve poter conoscere i motivi e presentare osservazioni utili; l'amministrazione deve valutarle nella decisione.

12. Il lavoro in ADM

Il funzionario o assistente ADM può operare su dichiarazioni, controlli documentali, verifiche fisiche, campionamenti, autorizzazioni, contenzioso, analisi dei rischi e servizi agli operatori, secondo profilo e ufficio. Le attività richiedono conoscenza giuridica, capacità di leggere documenti commerciali e dimestichezza con sistemi telematici.

Il rapporto con l'impresa deve essere fermo e comprensibile. Il funzionario non suggerisce come eludere un obbligo e non trasforma un dubbio classificatorio in un'accusa. Chiede documenti pertinenti, verbalizza le operazioni, protegge informazioni commerciali e motiva le conclusioni.

Il lavoro ha una dimensione europea quotidiana: dati, autorizzazioni e rischi possono interessare più Stati membri. L'unione doganale richiede uniformità applicativa e cooperazione.

MAPPA ANTI-CONFUSIONE

Confusione	Perché è sbagliata	Formula corretta
Dogana = pagamento di un dazio	Riduce la dogana al solo incasso.	La dogana applica regole su merci, regimi, controlli, sicurezza e misure commerciali.
Origine = Paese di spedizione	Ignora la qualificazione economica della merce.	L'origine si determina secondo regole doganali.

Confusione	Perché è sbagliata	Formula corretta
Valore doganale = prezzo di fattura	Ignora condizioni e rettifiche previste.	La fattura è il punto di partenza; il valore segue i criteri del CDU.
Classificazione = descrizione commerciale	Il nome comune non identifica sempre la voce tariffaria.	La classificazione dipende dalle caratteristiche oggettive e dalla nomenclatura.
AEO = assenza di controlli	Confonde facilitazione e immunità.	AEO indica affidabilità regolata, non esclusione assoluta dai controlli.
Svincolo = fine di ogni verifica	Dimentica i controlli successivi.	Lo svincolo consente la disponibilità secondo il regime, ma non elimina ogni potere di controllo.

Caso guidato: componenti elettronici importati

Una società italiana importa da un fornitore turco componenti prodotti in Cina. La fattura li descrive come "accessori elettronici", applica un prezzo molto basso rispetto a merci comparabili e allega una dichiarazione che indica origine preferenziale turca.

1. Regime. La società chiede l'immissione in libera pratica. Occorre verificare dichiarazione, soggetto, documenti e misure applicabili.
2. Classificazione. La descrizione commerciale non basta. Si acquisiscono schede tecniche, composizione e funzione per individuare il codice tariffario.
3. Origine e libera pratica. Per componenti industriali coperti dall'unione doganale UE-Turchia, il trattamento daziario si collega alla libera pratica, comprovata dall'A.TR, non a una generica dichiarazione di origine preferenziale turca. La produzione cinese non esclude da sola il beneficio se la merce è stata regolarmente immessa in libera pratica in Turchia e ricorrono le altre condizioni. L'origine non preferenziale resta da accertare, per esempio per misure antidumping. L'ufficio controlla quindi classificazione, ambito dell'unione doganale e A.TR; non confonde il certificato di circolazione con una prova di origine. Prodotti agricoli e carbo-siderurgici esclusi dall'unione doganale richiedono un distinto esame del regime applicabile.
4. Valore. Il prezzo basso non viene sostituito automaticamente. Si chiedono contratto, pagamenti, rapporti tra le parti e costi da includere; se il valore di transazione non è accettabile, si passa ai metodi secondari nell'ordine legale.
5. Controllo. Il rischio interessa tre elementi distinti. Il campionamento può chiarire la classificazione; l'istruttoria documentale riguarda origine e valore. Solo dopo la verifica si determinano dazio, altre misure e possibilità di svincolo.

Verifica aggiuntiva. Merci cinesi passano dal transito al deposito doganale: cessa la vigilanza? No, restano non unionali. Il dichiarante scopre dopo sei mesi dallo svincolo un dato errato: la modifica è impossibile? No, può chiedere l'autorizzazione nei presupposti dell'art. 173, par. 3; i tre anni decorrono dall'accettazione.

Da sapere in 5 righe

1. Il CDU è la fonte primaria comune; il D.Lgs. 141/2024 contiene il complemento nazionale.
2. Dichiarazione, accettazione, controllo e svincolo sono fasi diverse.
3. Classificazione, origine e valore determinano aspetti distinti del trattamento doganale.
4. Immissione in libera pratica, esportazione e regimi speciali hanno funzioni diverse.
5. Il controllo doganale continua anche dopo lo svincolo mediante verifiche successive.

Domanda da commissario

Quali sono gli elementi fondamentali dell'accertamento doganale?

Traccia: partire da classificazione, origine e valore; spiegare l'effetto di ciascuno su dazi e misure; collegare dichiarazione e documenti; descrivere analisi del rischio, controllo e svincolo; chiudere con rettifica o controllo successivo.

Domanda-trappola

Una merce spedita da un Paese con accordo preferenziale beneficia sempre del dazio ridotto?

No. La provenienza fisica non prova l'origine preferenziale. Occorre che la merce rispetti la regola di origine dell'accordo e che sia presentata una prova valida, oltre alle altre condizioni previste.

Errore tipico

Calcolare subito il dazio partendo dal prezzo di fattura. Prima bisogna identificare la voce tariffaria, verificare origine e regime, stabilire il valore in dogana e controllare eventuali misure aggiuntive. Un calcolo numericamente corretto su dati giuridicamente sbagliati resta un accertamento errato.

Mini-esercizio

Associa ogni situazione all'elemento da verificare per primo:

1. Il prodotto è definito in fattura "ricambio universale".
2. La merce arriva dal Vietnam ma è stata fabbricata in Cina.
3. Il compratore ha fornito gratuitamente uno stampo al produttore.
4. Merci non unionali devono raggiungere l'ufficio interno di destinazione senza pagamento immediato dei dazi.

5. L'impresa vuole lavorare materie prime extra-UE e riesportare i prodotti.

SOLUZIONE RAGIONATA

1. Classificazione: servono caratteristiche oggettive e funzione.
2. Origine: provenienza e origine vanno separate.
3. Valore: l'apporto può richiedere un'aggiunta al prezzo.
4. Transito: consente la circolazione sotto controllo con sospensione.
5. Perfezionamento attivo: verificare autorizzazione, garanzia e appuramento.

Quiz di verifica

1. Lo svincolo:

- A. coincide sempre con l'accettazione;
- B. rende la merce disponibile per il regime dichiarato;
- C. attribuisce origine preferenziale;
- D. elimina ogni controllo successivo.

Risposta corretta: B.

2. Il metodo primario di determinazione del valore è:

- A. il valore di transazione rettificato;
- B. il prezzo medio nazionale;
- C. il valore scelto dall'importatore;
- D. il solo costo di produzione.

Risposta corretta: A.

3. La rappresentanza indiretta ricorre quando il rappresentante agisce:

- A. in nome e per conto altrui;
- B. in nome proprio e per conto altrui;
- C. senza alcun potere;
- D. per conto dell'autorità doganale.

Risposta corretta: B.

4. Il transito consente:

- A. la circolazione sotto controllo doganale con sospensione dei diritti;
- B. l'origine automatica dell'Unione;
- C. la vendita senza dichiarazione;
- D. l'esenzione definitiva da ogni obbligo.

Risposta corretta: A.

Glossario operativo

Termine	Significato essenziale
Accettazione	Atto con cui la dogana ammette formalmente la dichiarazione.
AEO	Operatore riconosciuto affidabile secondo i requisiti del CDU.
Classificazione	Attribuzione del codice tariffario alla merce.
EORI	Identificativo dell'operatore nei rapporti doganali unionali.
Origine	Legame giuridico della merce con un Paese.
Regime	Destinazione procedurale cui la merce viene vincolata.
Svincolo	Messa a disposizione della merce per i fini del regime.
Valore	Base doganale determinata con i metodi del CDU.

Diario degli errori

Errore	Regola corretta	Recupero
Ho confuso origine e provenienza	L'origine dipende dalle regole di produzione	Risolvere due casi con spedizione da Paese terzo
Ho equiparato fattura e valore	Il prezzo può richiedere rettifiche	Ripassare aggiunte e metodi secondari
Ho confuso accettazione e svincolo	Sono momenti procedurali distinti	Ridisegnare il flusso
Ho trattato AEO come esenzione	AEO offre benefici, non immunità	Elencare requisiti e controlli residui

Checklist finale

- ☐ So collocare CDU, regolamenti attuativi e D.Lgs. 141/2024.
- ☐ Distinguo merci unionali e non unionali.
- ☐ Ricostruisco il flusso dall'arrivo allo svincolo.
- ☐ Distinguo classificazione, origine e valore.
- ☐ Conosco immissione in libera pratica, esportazione e regimi speciali.
- ☐ Distinguo rappresentanza diretta e indiretta.
- ☐ So spiegare debito, garanzia e controllo successivo.
- ☐ So risolvere il caso guidato senza saltare fasi.

Riferimenti essenziali

Regolamento (UE) 952/2013 (CDU); regolamenti delegato (UE) 2015/2446 e di esecuzione (UE) 2015/2447; D.Lgs. 141/2024 e correttivi; istruzioni ADM sulle procedure doganali.

Accise, giochi e monopoli

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

Studiare ADM come una semplice variante dell'Agenzia delle Entrate porta fuori strada. Nelle accise il tributo segue quantità e impiego dei prodotti; nei giochi e nei monopoli entrano in campo anche autorizzazioni, concessioni, reti telematiche e tutela dell'ordine pubblico.

Nel settore delle accise, l'amministrazione segue la merce dalla produzione al consumo. Contabilità di magazzino, misurazioni, cauzioni e documenti di circolazione servono a determinare quando il tributo diventa esigibile e chi deve pagarlo. Nel settore dei giochi, ADM non si limita a incassare un prelievo: regola l'offerta legale, controlla concessionari e apparecchi, tutela i minori e contrasta le reti abusive.

Per comprendere il lavoro di ADM servono tre lessici che ricorrono insieme. Quello fiscale comprende prodotto, fatto generatore, esigibilità e aliquota; quello autorizzatorio deposito, licenza, concessione e rivendita; quello operativo registri, flussi telematici, inventari, controlli e verbalizzazione.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper:

1. definire l'accisa e distinguerla da IVA e imposta di consumo;
2. spiegare fatto generatore ed esigibilità;
3. descrivere deposito fiscale e regime sospensivo;
4. ricostruire la circolazione dei prodotti mediante EMCS ed e-AD;
5. individuare i principali settori soggetti ad accisa;
6. spiegare riserva statale e modello concessorio dei giochi;
7. collegare controlli ADM, tutela del giocatore e contrasto all'illegalità;
8. distinguere monopolio fiscale, concessione e gestione diretta.

Mappa BANDO

Passaggio	Applicazione al capitolo
Bando	Cerca TUA, accise, prodotti energetici, alcoli, tabacchi, deposito fiscale, giochi pubblici, concessioni e monopoli.
Aree	Collega diritto tributario, diritto UE, amministrativo, autorizzazioni, sanzioni e controlli economico-finanziari.

Passaggio	Applicazione al capitolo
Nuclei	Esigibilità, regime sospensivo, depositario, destinatario registrato, e-AD, rete legale, concessionario, tutela dei minori.
Diario	Annota le distinzioni: accisa/IVA, fatto generatore/esigibilità, concessione/autorizzazione, legalità/assenza di rischio.
Output	Ricostruisci una movimentazione in sospensione e una verifica presso un punto di gioco.

SCHEMA 26.1 — ACCISE, GIOCHI E MONOPOLI

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Profilo ADM e settori richiesti.
A — Aree	Prodotti, giochi e monopoli.
N — Nuclei	Deposito, regime, titolo e controllo.
D — Diario	IVA/accisa e gioco legale/illecito.
O — Output	Glossario settoriale e caso guidato.

1. Accisa: struttura del tributo

L'accisa è un'imposta indiretta sulla produzione o sul consumo di prodotti specifici. La fonte nazionale centrale è il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle accise, coordinato con il diritto dell'Unione e con le successive riforme, tra cui il D.Lgs. 141/2024 per i profili interessati.

L'accisa differisce dall'IVA. Quest'ultima colpisce il valore aggiunto nelle operazioni economiche e si applica in via generale secondo il relativo sistema. L'accisa interessa categorie determinate e spesso si calcola sulla quantità fisica, sul contenuto energetico, sul titolo alcolometrico o su altri parametri stabiliti dalla legge. I due tributi possono concorrere sullo stesso prodotto.

Occorre distinguere anche l'accisa dall'imposta di consumo. Nel linguaggio comune le due espressioni vengono sovrapposte, ma la legislazione nazionale assoggetta alcuni prodotti a specifiche imposte di consumo che non appartengono necessariamente al nucleo armonizzato delle accise. Prima di qualificare il prelievo si deve quindi leggere la norma relativa al prodotto.

PERCHÉ QUESTA MATERIA È ADM

Le imposte dichiarative ordinarie partono spesso dal contribuente e dalla dichiarazione. Le accise partono anche dal prodotto, dal luogo in cui si trova, dalla destinazione d'uso e dalla fase della filiera. Giochi e monopoli aggiungono titoli concessori, reti e controlli tecnici. Per orientarsi, usa sempre la stessa sequenza: prodotto o attività → luogo o canale → soggetto e titolo → documento o dato → controllo.

2. Fatto generatore ed esigibilità

Il fatto generatore indica l'evento che fa nascere l'obbligazione tributaria secondo la disciplina del prodotto. L'esigibilità individua invece il momento nel quale l'amministrazione può pretendere il pagamento. Nel sistema delle accise i due momenti possono non coincidere.

La fabbricazione o l'importazione collocano il prodotto nell'ambito fiscale; il pagamento può essere differito finché il prodotto resta in regime sospensivo. L'immissione in consumo rende normalmente esigibile l'accisa. Anche irregolarità quali ammanchi non giustificati, svincoli irregolari o inosservanze nella circolazione possono produrre effetti impositivi e sanzionatori.

La distanza tra fatto generatore ed esigibilità chiarisce la funzione del deposito fiscale. Si tratta di un impianto nel quale i prodotti sottoposti ad accisa possono essere fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti in sospensione, alle condizioni stabilite dall'amministrazione; non è un luogo esente da imposta.

3. Deposito fiscale, depositario e garanzia

L'esercizio di un deposito fiscale richiede autorizzazione e, nei casi previsti, licenza. L'amministrazione attribuisce il codice di accisa e verifica requisiti soggettivi, impianti, sistemi di misura, contabilità, cauzione e capacità di garantire gli interessi erariali.

Il depositario autorizzato gestisce il deposito e risponde degli obblighi connessi. Deve tenere registri di carico e scarico, documentare produzioni e movimenti, consentire le verifiche, prestare garanzia e comunicare le anomalie. L'autorizzazione consente di operare nel regime, ma lascia intatti gli obblighi del depositario e richiede affidabilità nel tempo.

Il destinatario registrato può ricevere, alle condizioni dell'autorizzazione, prodotti provenienti da un altro Stato membro in sospensione. La ricezione conclude quel movimento e rende esigibile l'accisa secondo la disciplina applicabile. Questa qualifica non consente di fabbricare, trasformare, detenere, immagazzinare o spedire prodotti in sospensione: il divieto non dipende dalla durata della detenzione. È quindi diverso dal depositario autorizzato. Lo speditore registrato opera invece nei casi previsti per la spedizione di prodotti importati immessi nel circuito sospensivo.

4. Circolazione in sospensione: EMCS ed e-AD

La circolazione unionale dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo è monitorata mediante l'Excise Movement and Control System, EMCS. Lo spediteore presenta il documento amministrativo elettronico, e-AD; il sistema attribuisce un codice amministrativo di riferimento e rende disponibili i dati alle autorità e ai soggetti coinvolti.

Il destinatario, dopo aver ricevuto e verificato la merce, trasmette la nota di ricevimento. Eventuali differenze di quantità, mancanze o irregolarità devono essere rilevate e trattate secondo la disciplina applicabile. L'appuramento regolare chiude la responsabilità collegata a quella movimentazione nei limiti previsti.

Il documento elettronico consente di seguire il movimento, ma il riscontro materiale resta necessario. Quantità, qualità, sigilli, mezzi e tempi devono corrispondere ai dati trasmessi. Il funzionario confronta sistema, registri, documenti commerciali e risultanze fisiche.

SCHEMA 26.2 — SEGUIRE UNA FILIERA DI ACCISA

Elemento	Lettura operativa
Prodotto	Individua la categoria e la disciplina pertinente.
Soggetto e luogo	Distingui qualifiche, deposito e autorizzazioni.
Regime	Separa sospensione e prodotto già immesso in consumo.
Movimento	Usa documenti e circuito corretti: e-AD ed e-DAS unionale non coincidono.
Esigibilità	Individua il fatto rilevante secondo la disciplina, senza confonderlo con la mera circolazione.
Controllo	Verifica coerenza di merci, documenti e titoli.

Sospensione non significa esenzione; il destinatario registrato non acquista una generale facoltà di detenzione sospensiva.

PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO: IL SECONDO CIRCUITO EMCS

Dal 13 febbraio 2023 EMCS segue anche i prodotti già immessi in consumo in uno Stato membro e trasferiti in un altro per consegna a fini commerciali. Qui operano speditore certificato e destinatario certificato, con il documento amministrativo elettronico semplificato, detto e-DAS unionale. Nel circuito sospensivo il documento è invece l'e-AD. L'aggettivo «certificato» non è un modo alternativo per dire «registrato»: identifica un ruolo diverso.

Confronto risolto. Alcol parte da un deposito fiscale francese verso un destinatario registrato italiano: movimento in sospensione con e-AD, poi esigibilità al ricevimento. Alcol già immesso in consumo in Francia è trasferito commercialmente in Italia: circuito a imposta assolta con e-DAS unionale e soggetti certificati, applicando il regime dell'accisa nello Stato di destinazione e il rimborso nello Stato di partenza alle condizioni previste. Il nome del sistema informatico è lo stesso; presupposti, qualifiche e documento cambiano.

5. Prodotti energetici ed energia elettrica

I prodotti energetici comprendono categorie individuate dalla nomenclatura e dal TUA. Il trattamento dipende non soltanto dal prodotto, ma anche dall'uso: carburazione, combustione, produzione di energia, impieghi agevolati o esenti. Lo stesso bene può quindi subire regimi diversi a seconda della destinazione comprovata.

Nel controllo di un deposito energetico assumono rilievo misurazioni dei serbatoi, bilanci di materia, densità, temperatura, cali tecnici, registri e corrispondenza tra ingressi, lavorazioni e uscite. Una differenza inventariale non è automaticamente evasione, ma richiede spiegazione tecnica e giuridica.

Per gas naturale ed energia elettrica la struttura del prelievo si lega anche alla fornitura e al consumo. I soggetti obbligati presentano dichiarazioni, tengono dati e versano secondo le modalità previste. Aliquote e agevolazioni variano per impiego, categoria di utente e disposizioni vigenti: vanno sempre verificate alla data del bando.

Il nome commerciale, da solo, non consente di qualificare il caso. Occorre identificare la categoria prevista dalla disciplina, il parametro fisico rilevante, l'uso dichiarato e quello effettivo, il soggetto obbligato e la documentazione che prova un'agevolazione o un'esenzione. Il controllo mette quindi in relazione quantità, destinazione e titolo.

Elemento	Domanda operativa	Conseguenza
Prodotto	In quale categoria normativa rientra?	Individua il regime applicabile.
Impiego	Carburazione, combustione, produzione o altro uso?	Può cambiare trattamento fiscale.

Elemento	Domanda operativa	Conseguenza
Soggetto	Chi fornisce, detiene o consuma?	Individua obblighi e dichiarazioni.
Prova	Quali registri e documenti attestano la destinazione?	Consente o esclude il trattamento invocato.
Riscontro	Dati e quantità fisiche coincidono?	Orienta recupero, approfondimento o chiusura.

6. Alcole e bevande alcoliche

Il settore comprende alcole etilico, birra, vino, bevande fermentate e prodotti intermedi, con discipline differenziate. Base imponibile, aliquota ed eventuali regimi agevolati dipendono dalla categoria e dai parametri fissati dalla legge.

La produzione richiede impianti autorizzati, strumenti di misurazione e contabilità. ADM controlla materie prime, rese, titolo alcolometrico, denaturazione, perdite e destinazioni esenti. Il rischio tipico è che prodotto contabilizzato per un uso agevolato venga impiegato o ceduto per un uso diverso.

Le regole europee permettono la circolazione in sospensione e disciplinano anche i prodotti già immessi in consumo che si muovono tra Stati membri per fini commerciali. Il candidato non deve applicare automaticamente l'e-AD a ogni bottiglia trasportata: identifica prima status fiscale, soggetti e tipo di movimento.

Nel settore alcolico la categoria determina il parametro di misurazione e gli obblighi applicabili; non è una semplice etichetta descrittiva. L'esame deve perciò seguire una catena precisa: classificazione del prodotto, titolo alcolometrico o altro parametro pertinente, impianto e soggetto autorizzato, registrazioni, eventuale denaturazione o destinazione agevolata, circolazione e riscontro delle perdite.

7. Tabacchi e prodotti collegati

I tabacchi lavorati sono soggetti ad accisa e a una rete distributiva regolata. Produzione, deposito, circolazione e vendita richiedono titoli e adempimenti specifici. I depositi fiscali riforniscono le rivendite autorizzate, tengono registri di magazzino e rendicontano i movimenti ad ADM.

La funzione «monopoli» emerge con particolare chiarezza nella rete delle rivendite di generi di monopolio. L'amministrazione disciplina istituzione, assegnazione, trasferimento e funzionamento delle rivendite secondo le norme vigenti. Il rivenditore non acquista una libertà commerciale illimitata: esercita un'attività sottoposta a concessione o autorizzazione e a controlli.

Nel lessico operativo del modulo, «monopolio fiscale» non indica un unico modello di gestione. Nei tabacchi richiama la regolazione pubblica della produzione, della distribuzione e della vendita, insieme alla fiscalità applicabile; nei giochi richiama invece la riserva statale e il modello concessorio. La concessione è il titolo che abilita il privato a operare entro condizioni e controlli pubblici. La gestione diretta ricorre quando l'attività è esercitata dall'amministrazione stessa: non deriva automaticamente dalla presenza di un monopolio o di una riserva.

Prodotti liquidi da inalazione, prodotti contenenti nicotina e altri prodotti collegati possono essere soggetti a imposte di consumo e procedure dedicate. La disciplina cambia rapidamente; il manuale ne fissa la logica e rinvia alla fonte vigente per categorie, aliquote e contrassegni.

Il controllo deve distinguere almeno tre piani. Il primo è fiscale: categoria del prodotto e prelievo applicabile. Il secondo è distributivo: deposito, approvvigionamento e rivendita autorizzata. Il terzo è materiale: confezioni, contrassegni quando richiesti, giacenze e provenienza. Un'anomalia in uno di questi piani non autorizza a dare per scontata la qualificazione degli altri.

SCHEMA 26.3 — SETTORI DA RICONOSCERE

Elemento	Lettura operativa
Prodotti energetici ed energia	Prodotto, uso, fornitura, circolazione e regime.
Alcole e bevande alcoliche	Filiera, soggetti e imposizione specifica.
Tabacchi	Prodotti regolati, rete e titoli.
Giochi	Concessioni, legalità, dati e vigilanza.

La tavola confronta settori: non equipara tutti i giochi ai prodotti soggetti ad accisa.

8. Giochi pubblici: riserva statale e concessione

Il gioco pubblico legale opera entro una riserva statale. Lo Stato definisce quali giochi possano essere offerti, ne stabilisce regole e condizioni e affida la gestione a soggetti selezionati mediante concessione e altri titoli previsti. Il concessionario organizza il servizio nei limiti dell'atto e sotto il controllo pubblico.

Il D.Lgs. 25 marzo 2024, n. 41 ha riordinato il settore, con particolare riferimento ai giochi a distanza. Il quadro per la rete fisica resta composto da fonti stratificate e dagli ulteriori interventi di riordino. Per questo una risposta corretta deve indicare l'ambito della norma, evitando di attribuire al decreto sui giochi a distanza la disciplina completa di ogni gioco terrestre.

Con la concessione il privato esercita l'attività entro il titolo ricevuto, mentre ADM conserva regolazione, vigilanza e poteri di controllo. Il concessionario deve garantire tracciabilità delle operazioni, sicurezza tecnica, corretto pagamento delle vincite, adempimenti fiscali, protezione del giocatore e rispetto del divieto di partecipazione dei minori.

9. Rete fisica, rete a distanza e filiera

Nella rete fisica intervengono concessionari, gestori, esercenti e altri soggetti, con ruoli variabili secondo il gioco. Apparecchi, terminali e punti vendita devono essere collegati e identificati secondo le regole applicabili. Il controllo riguarda titolo, ubicazione, conformità tecnica, flussi di gioco e rispetto dei divieti.

Nel gioco a distanza assumono rilievo identificazione del giocatore, conto di gioco, tracciabilità dei versamenti e delle vincite, sicurezza della piattaforma, limiti e strumenti di tutela. Il dominio o l'applicazione attraverso cui si gioca deve appartenere alla rete autorizzata; l'offerta da siti privi di concessione viene contrastata con gli strumenti previsti.

La presenza di più soggetti nella filiera non attenua la responsabilità del concessionario. I contratti con fornitori e gestori devono restare coerenti con la concessione, le regole tecniche e i controlli. ADM ricostruisce ruoli e flussi per individuare il punto nel quale si è verificata l'irregolarità.

10. Tutela del giocatore e contrasto al gioco illegale

L'offerta legale tutela il gettito e l'ordine pubblico, ma anche il consumatore. ADM verifica il divieto di gioco ai minori, le caratteristiche degli apparecchi, la correttezza delle vincite, la pubblicità nei limiti consentiti, le procedure di identificazione e gli strumenti di gioco responsabile.

«Gioco legale» non significa «gioco sicuro per chiunque». La regolazione riduce rischi di frode e presidia l'offerta con controlli pubblici, ma deve anche prevenire comportamenti problematici. Limiti, autoesclusione, avvertenze e tracciabilità hanno una funzione di tutela oltre che amministrativa.

Il gioco illegale comprende offerta senza titolo, apparecchi alterati, raccolta su reti abusive, intermediazione vietata e altre condotte tipizzate. ADM coopera con Guardia di finanza, forze di polizia e altre autorità. La qualificazione penale o amministrativa dipende dalla fattispecie concreta: il funzionario descrive i fatti e applica la corretta procedura senza improvvisare la sanzione.

11. Prelievi sui giochi e controllo dei flussi

I giochi pubblici generano entrate secondo regimi differenti: prelievi erariali, imposte uniche, canoni concessori e altre entrate previste. Non esiste una sola «tassa sul gioco» applicabile allo stesso modo a ogni prodotto.

Il modello del gioco determina il percorso del controllo. L'ufficio ricostruisce raccolta, somme restituite in vincite, base del prelievo, aliquota, compensi della filiera e flussi telematici. I dati di rete devono corrispondere a contabilità, versamenti e caratteristiche tecniche degli apparecchi o della piattaforma.

Aliquote e basi imponibili sono dati mobili. In un concorso, prima si studia la struttura del prelievo indicato dal programma; poi si aggiornano valori e decorrenze sulle norme e sui provvedimenti ADM richiamati dal bando.

La struttura può essere ricostruita senza memorizzare un tariffario:

Passaggio	Che cosa individuare	Controllo
Gioco	Famiglia e canale di offerta	Titolo e regole applicabili
Raccolta	Somme acquisite dal sistema	Dati di rete e contabilità
Vincite	Somme restituite secondo le regole	Coerenza dei flussi
Base	Grandezza sulla quale opera il prelievo	Norma vigente per quel gioco
Filiera	Concessionario e altri soggetti	Compensi, versamenti e responsabilità

Questa griglia impedisce due errori: applicare il prelievo di un gioco a un altro e confondere entrata tributaria, canone concessorio e compenso della filiera. Nell'orale si espone prima la struttura; aliquota e decorrenza si citano soltanto quando sono state verificate.

12. Il lavoro di controllo in ADM

Nel settore accise il controllo può iniziare dall'autorizzazione, proseguire con sopralluogo e misurazioni e concludersi con riconciliazione di registri e dichiarazioni. Nel settore giochi può riguardare concessioni, sistemi centrali, punti vendita, apparecchi, conti di gioco e movimenti finanziari.

Una verifica efficace segue una sequenza: identificare soggetto e titolo; delimitare periodo e prodotto; acquisire dati; confrontare elementi contabili, telematici e fisici; verbalizzare; consentire il contraddittorio previsto; qualificare l'eventuale irregolarità.

Il funzionario tratta informazioni commerciali e personali sensibili. Consulta solo i dati necessari, registra gli accessi, evita anticipazioni sull'esito e mantiene separati accertamento tecnico, decisione amministrativa ed eventuale notizia di reato.

Un solo dato non basta per formulare l'esito. Nei giochi occorre verificare titolo, identificativi, caratteristiche tecniche, flussi di raccolta e vincita, versamenti, divieto ai minori e strumenti di tutela. Nelle accise occorre riconciliare autorizzazioni, registri, documenti di circolazione, dichiarazioni e quantità fisiche. Solo dopo il riscontro l'ufficio verbalizza i fatti e qualifica l'eventuale irregolarità.

SCHEMA 26.4 — ELEMENTI DEL CONTROLLO ADM

Elemento	Lettura operativa
Prodotto	Natura e quantità.
Luogo	Deposito, punto vendita o altro luogo rilevante.
Soggetto	Qualifica, titolo e attività.
Documenti e dati	Tracciati, coerenza e anomalie.
Esito	Riscontro, verbalizzazione e conseguenze nei presupposti.

Prodotto, luogo, soggetto e dati si valutano insieme: non sono passaggi cronologici obbligati.

Mappa anti-confusione

Confusione	Perché è sbagliata	Formula corretta
Accisa = IVA	Sono entrambe indirette, ma hanno presupposti e basi differenti.	L'accisa segue prodotti, impieghi e filiere regolati.
Deposito fiscale = magazzino	Manca la dimensione autorizzatoria e fiscale.	È un impianto autorizzato nel quale operano regole di sospensione e controllo.
Regime sospensivo = esenzione	La sospensione differisce l'esigibilità; non elimina il tributo.	Verificare immissione in consumo, appuramento e irregolarità.
Concessione = gestione diretta ADM	Il concessionario esercita entro un titolo; ADM conserva la funzione pubblica.	Separare regolazione, esercizio e controllo.

Confusione	Perché è sbagliata	Formula corretta
Gioco legale = gioco senza rischi	La legalità riguarda titolo e rete, non elimina i rischi per la persona.	Collegare offerta legale e strumenti di tutela.
Prelievo = unica tassa sul gioco	I regimi cambiano secondo gioco e canale.	Individuare gioco, base, flusso, soggetto e fonte vigente.

Caso guidato: ammanco in un deposito di prodotti energetici

Durante una verifica ADM emerge che la giacenza fisica di un prodotto energetico è inferiore a quella contabile. Il depositario sostiene che la differenza dipenda da cali naturali e da un errore di misurazione.

1. Perimetro. Si identificano prodotto, periodo, serbatoio e regime fiscale.
2. Dati. Si acquisiscono registri, e-AD, note di ricevimento, fatture, tarature e misurazioni.
3. Risccontro tecnico. Si verificano temperatura, densità, tolleranze, movimentazioni e metodo di calcolo.
4. Qualificazione. Solo la parte non giustificata secondo le regole può produrre conseguenze d'imposta e sanzionatorie. L'ammanco contabile non prova da solo una sottrazione fraudolenta.
5. Procedura. Le operazioni sono verbalizzate; il depositario può presentare documenti e osservazioni; l'ufficio distingue recupero del tributo, sanzione amministrativa ed eventuale profilo penale.

Da sapere in 5 righe

1. L'accisa colpisce prodotti determinati; fatto generatore ed esigibilità possono non coincidere.
2. Il deposito fiscale consente operazioni in sospensione, non in esenzione definitiva.
3. EMCS ed e-AD tracciano le movimentazioni unionali in regime sospensivo.
4. Il gioco pubblico è riservato allo Stato e normalmente esercitato tramite concessione.
5. ADM controlla tributo, titoli, reti, prodotti e tutela degli utenti.

Domanda da commissario

Che cosa si intende per regime sospensivo delle accise?

Traccia: definire accisa; distinguere fatto generatore ed esigibilità; spiegare deposito fiscale, depositario e garanzia; descrivere e-AD, ricevimento e appuramento; chiudere con immissione in consumo e irregolarità.

Domanda-trappola

Un concessionario di gioco può introdurre liberamente un nuovo gioco perché opera per conto dello Stato?

No. La concessione abilita soltanto alle attività e alle condizioni previste. Tipologia di gioco, regole tecniche, raccolta e canali devono essere autorizzati secondo la disciplina pubblica.

Errore tipico

Confondere sospensione ed esenzione. Nel regime sospensivo il pagamento è differito e il prodotto resta sottoposto a obblighi e garanzie. Nell'esenzione, se ne ricorrono le condizioni, il tributo non è dovuto per una specifica destinazione o fattispecie.

Mini-esercizio

Indica istituto e primo controllo:

1. Birra spedita tra due depositi fiscali di Stati membri.
2. Carburante destinato a un uso agevolato ma ceduto a terzi.
3. Sito estero offre scommesse in Italia senza titolo ADM.
4. Apparecchio di gioco registra dati diversi dal sistema centrale.
5. Rivendita di tabacchi trasferita senza il necessario provvedimento.

SOLUZIONE RAGIONATA

1. Circolazione sospensiva: verificare soggetti, e-AD e nota di ricevimento.
2. Mutamento di destinazione: verificare tracciabilità, imposta e condizioni dell'agevolazione.
3. Offerta illegale: verificare dominio, operatore, concessione e utenza italiana.
4. Controllo tecnico e fiscale: confrontare identificativo, contatori, raccolta e flussi.
5. Regime concessorio della rivendita: verificare titolo, soggetti e autorizzazione al trasferimento.

Quiz di verifica

1. Il regime sospensivo:
 - A. elimina definitivamente l'accisa;
 - B. differisce l'esigibilità alle condizioni di legge;
 - C. vale per ogni merce;
 - D. esclude i controlli ADM.

Risposta corretta: B.

2. L'e-AD:

- A. documenta la movimentazione in EMCS;
- B. sostituisce la concessione di gioco;
- C. certifica l'origine doganale;
- D. è una fattura commerciale.

Risposta corretta: A.

3. Nel gioco pubblico il concessionario:

- A. diventa titolare della funzione regolatoria;
- B. opera entro concessione e regole pubbliche;
- C. può ammettere minori con consenso;
- D. determina liberamente ogni prelievo.

Risposta corretta: B.

4. Gioco legale significa:

- A. offerta autorizzata e controllata;
- B. assenza di qualsiasi rischio;
- C. esenzione da prelievi;
- D. gestione diretta obbligatoria di ADM.

Risposta corretta: A.

Glossario operativo

Termine	Significato essenziale
Accisa	Imposta indiretta su prodotti determinati.
Deposito fiscale	Impianto autorizzato per operazioni in sospensione.
e-AD	Documento amministrativo elettronico della movimentazione.
EMCS	Sistema unionale di controllo dei movimenti in accisa.
Immissione in consumo	Evento che rende normalmente esigibile l'accisa.
Concessionario	Soggetto abilitato a esercitare il gioco nei limiti del titolo.

Termine	Significato essenziale
Rete legale	Insieme dei canali autorizzati e controllati per la raccolta.
Rivendita	Punto autorizzato alla vendita di generi di monopolio.

Diario degli errori

Errore	Regola corretta	Recupero
Ho confuso accisa e IVA	Possono concorrere ma hanno struttura diversa	Confrontare presupposto e base
Ho chiamato esente il deposito	Il deposito opera in sospensione	Disegnare la linea dell'esigibilità
Ho equiparato concessione e libertà d'impresa	Il titolo impone condizioni e controlli	Leggere un capitolato di concessione
Ho memorizzato un'aliquota senza data	Aliquote e prelievi cambiano	Annotare fonte e decorrenza

Checklist finale

- ☐ Distinguo accisa, IVA e imposta di consumo.
- ☐ Spiego fatto generatore ed esigibilità.
- ☐ Conosco deposito fiscale, depositario e destinatario registrato.
- ☐ Ricostruisco un movimento EMCS con e-AD.
- ☐ Distinguo prodotti energetici, alcoli, tabacchi e prodotti collegati.
- ☐ Spiego riserva statale e concessione dei giochi.
- ☐ Distinguo rete fisica e gioco a distanza.
- ☐ Collego controllo fiscale, tecnico e tutela del giocatore.
- ☐ Verifico sempre aliquote e regole mobili sulla fonte vigente.

SCHEMA 26.5 — CHECKLIST PER LA RISPOSTA SETTORIALE

Elemento	Lettura operativa
Materia e prodotto	Accisa, gioco o monopolio; categoria concreta.
Luogo e soggetto	Rete, deposito, operatore e titolo.

Elemento	Lettura operativa
Regime e documenti	Sospensione o consumo; circuito e tracciati corretti.
Controllo	Rischio, legalità e riscontri.
Conseguenze	Qualifica la violazione e usa la norma vigente, evitando sanzioni presunte.

Riferimenti essenziali

D.Lgs. 504/1995 (TUA); direttiva (UE) 2020/262; istruzioni ADM sul sistema EMCS; D.Lgs. 41/2024 per il riordino dei giochi a distanza e disposizioni di settore sulle concessioni.

Catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Apertura editoriale

Una visura catastale e un'ispezione ipotecaria possono riferirsi allo stesso appartamento, ma rispondono a domande diverse. La prima descrive l'unità, i suoi identificativi, la rendita e l'intestazione catastale. La seconda ricostruisce le formalità che riguardano diritti, trasferimenti, ipoteche e altri vincoli pubblicizzati nei registri immobiliari.

La distinzione orienta il lavoro degli Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate. Catasto, cartografia, estimo, OMI e pubblicità immobiliare condividono dati e riferimenti agli immobili, ma svolgono funzioni diverse. Confonderli porta a errori frequenti: attribuire al catasto efficacia probatoria piena, usare una quotazione OMI come perizia o trattare una voltura come trascrizione dell'atto.

L'immobile va letto sotto quattro profili: quello fisico-cartografico lo colloca sul territorio; quello catastale lo censisce e gli attribuisce dati reddituali; quello estimativo ne analizza il valore; la pubblicità immobiliare rende conoscibili le vicende giuridiche previste dalla legge.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper:

1. distinguere catasto terreni e catasto fabbricati;
2. leggere gli identificativi catastali e una visura;
3. spiegare classamento, categoria, classe, consistenza e rendita;
4. collegare PREGEO, DOCFA e voltura alle rispettive funzioni;
5. descrivere la cartografia catastale e gli atti geometrici;
6. applicare i principi essenziali dell'estimo;
7. usare correttamente le quotazioni OMI;
8. distinguere trascrizione, iscrizione e annotazione;
9. separare visura catastale e ispezione ipotecaria.

Mappa BANDO

Passaggio	Applicazione al capitolo
Bando	Cerca catasto, cartografia, estimo, topografia, OMI, pubblicità immobiliare, imposte ipotecarie e servizi telematici.
Aree	Collega tecnica catastale, diritto civile, fiscalità immobiliare, procedimento amministrativo, geomatica e valutazione.
Nuclei	Particella, subalterno, classamento, rendita, DOCFA, PREGEO, voltura, trascrizione, iscrizione, annotazione.
Diario	Registra gli errori di funzione: dato catastale/titolo, rendita/valore, voltura/trascrizione, visura/ispezione.
Output	Ricostruisci un aggiornamento catastale e spiega oralmente le verifiche prima di acquistare un immobile.

SCHEMA 27.1 — TERRITORIO E PUBBLICITÀ IMMOBILIARE

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Profilo tecnico, catastale o SPI.
A — Aree	Catasto, cartografia, estimo, OMI e registri.
N — Nuclei	Dato, mappa, valore e formalità.
D — Diario	Visura/proprietà e rendita/mercato.
O — Output	Glossario, caso e checklist.

1. Funzione e natura del catasto

Il catasto è un inventario dei beni immobili presenti sul territorio. Identifica terreni e fabbricati, ne registra caratteristiche, intestazioni e redditi catastali. La sua funzione è prevalentemente fiscale, conoscitiva e amministrativa.

Nel sistema ordinario italiano il catasto non ha efficacia probatoria piena della proprietà. L'intestazione catastale è un dato importante, ma il diritto reale si ricostruisce attraverso titoli, successioni e formalità nei registri immobiliari. Se visura e atto notarile divergono, non si conclude automaticamente che il titolare catastale sia proprietario.

L'Agenzia delle Entrate gestisce le banche dati catastali attraverso gli Uffici provinciali - Territorio e i servizi telematici. Professionisti, cittadini, comuni e altre amministrazioni interagiscono con dati e procedure secondo competenze, abilitazioni e regole di accesso.

PERCHÉ QUESTA MATERIA È AGENZIA DELLE ENTRATE

I servizi immobiliari dell'Agenzia seguono quattro funzioni collegate: identificare il bene nei dati catastali, rappresentarlo nella cartografia, valutarlo con strumenti estimativi e OMI, rendere conoscibili le vicende giuridiche mediante i Servizi di pubblicità immobiliare. Il collegamento fra banche dati non elimina le differenze di funzione, effetto e responsabilità.

SCHEMA 27.2 — QUATTRO PIANI DEL TERRITORIO

Elemento	Lettura operativa
Catasto	Identifica e classifica i beni.
Cartografia	Rappresenta territorio e particelle.
Estimo e OMI	La stima valuta il bene; OMI offre dati di mercato di supporto.
Pubblicità immobiliare	Rende conoscibili vicende giuridiche tramite registri e formalità.

I piani dialogano, ma non coincidono.

2. Catasto terreni e catasto fabbricati

Il catasto terreni censisce particelle, qualità colturali, classi e redditi dominicale e agrario. La particella è una porzione continua di terreno situata nello stesso comune e foglio, caratterizzata secondo le regole catastali. Il reddito dominicale si collega alla proprietà del fondo; quello agrario all'esercizio dell'attività agricola e all'impiego del capitale e del lavoro organizzativo.

Il catasto dei fabbricati censisce le unità immobiliari urbane e le altre costruzioni previste. L'unità immobiliare è una porzione di fabbricato, un intero fabbricato o un insieme di fabbricati che, nello stato in cui si trova, presenta autonomia funzionale e reddituale secondo la disciplina catastale.

I due archivi dialogano. Una nuova costruzione richiede prima l'aggiornamento geometrico della particella al catasto terreni e poi la dichiarazione delle unità al catasto fabbricati. Sono operazioni distinte: la prima aggiorna la rappresentazione del suolo, la seconda il censimento urbano.

3. Identificativi e lettura della visura

L'immobile viene individuato mediante comune catastale, eventuale sezione, foglio, particella e, per le unità immobiliari, subalterno. Il foglio delimita una porzione della mappa; la particella identifica il bene o la porzione di suolo; il subalterno distingue le unità comprese nella stessa particella.

La visura riporta dati identificativi, classamento, consistenza, rendita, intestazioni e variazioni storiche disponibili. La visura attuale fotografa la situazione registrata; quella storica ricostruisce le modifiche intervenute nell'arco consultabile.

In una visura occorre verificare la coerenza tra identificativo, indirizzo, categoria, consistenza, planimetria e intestazione: cercare soltanto il nome del proprietario non basta. Un subalterno soppresso, una variazione non allineata o un indirizzo incompleto possono richiedere approfondimenti senza implicare, da soli, un vizio del titolo.

4. Classamento e rendita catastale

Il classamento colloca l'unità immobiliare in categoria e classe e ne determina la consistenza secondo le regole del quadro tariffario. La categoria esprime destinazione ordinaria e caratteristiche tipologiche; la classe rappresenta il livello di capacità reddituale nell'ambito della categoria e della zona censuaria.

La consistenza viene misurata con l'unità prevista per la categoria: vani, metri quadrati o metri cubi, secondo il sistema applicabile. La rendita deriva dal classamento e dalle tariffe d'estimo, oppure dalla stima diretta per immobili a destinazione speciale o particolare nei casi previsti.

La rendita catastale non è il prezzo dell'immobile. È un reddito ordinario teorico utilizzato come base o componente per diversi prelievi e procedimenti. Anche quando viene rivalutata o moltiplicata per coefficienti fiscali, non si trasforma automaticamente in valore di mercato.

SCHEMA 27.3 — IDENTIFICARE E QUALIFICARE IL BENE

Elemento	Lettura operativa
Identificativo	Comune, foglio, particella e, ove presente, subalterno.
Classamento	Categoria, classe e consistenza secondo la disciplina del bene.
Rendita	Dato catastale risultante dal sistema applicabile.
Titolo giuridico	Si ricostruisce con gli atti e i registri pertinenti.

La sequenza di lettura non trasforma l'identificativo o la rendita in prova della proprietà.

5. DOCFA: nuove costruzioni e variazioni urbane

DOCFA è la procedura con cui il professionista abilitato predisporre le dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione delle unità immobiliari urbane, insieme a planimetrie ed elaborati richiesti. Il D.M. 701/1994 ha introdotto il modello di aggiornamento con proposta di classamento.

Una pratica può riguardare nuova edificazione, ampliamento, diversa distribuzione interna, frazionamento, fusione, cambio di destinazione o altre causali previste. Il tecnico descrive lo stato rilevante, individua le unità, presenta gli elaborati e propone categoria, classe e rendita quando richiesto.

L'accettazione informatica non rende definitiva la proposta. L'ufficio ne controlla completezza, coerenza e conformità catastale e può rettificare il classamento entro i poteri e i termini previsti. L'esito aggiorna dati, elaborati e classamento catastali, ma non trasferisce diritti né sostituisce il controllo edilizio-urbanistico: una planimetria registrata non sana un abuso.

6. PREGEO e aggiornamento geometrico

PREGEO è la procedura per predisporre e trattare gli atti geometrici del catasto terreni. Si usa, tra l'altro, per tipi di frazionamento, tipi mappali e altri aggiornamenti cartografici previsti.

Il tipo di frazionamento divide una particella in nuove porzioni. Il tipo mappale inserisce o modifica la rappresentazione di un fabbricato e collega il terreno al successivo censimento urbano. Rilievo, punti fiduciali, misure, libretto e proposta di aggiornamento devono rispettare le specifiche tecniche vigenti.

I controlli automatici non eliminano la responsabilità sul rilievo e sulla sua corretta interpretazione. Errori di inquadramento, contorno o corrispondenza con lo stato dei luoghi possono propagarsi nelle banche dati e compromettere pratiche successive. L'atto aggiorna la geometria e la cartografia; non risolve da solo un confine controverso né sostituisce il titolo giuridico.

7. Voltura e intestazioni catastali

La voltura aggiorna le intestazioni catastali in seguito a trasferimenti, successioni, costituzioni o modificazioni di diritti. Può derivare dai flussi degli atti telematici o essere presentata nei casi in cui l'aggiornamento non avvenga automaticamente.

La voltura non trasferisce il diritto. Registra in catasto gli effetti di un titolo o fatto giuridico già intervenuto. Se il titolo è errato o inefficace, l'aggiornamento catastale non lo rende valido; se la voltura manca, il diritto può comunque esistere, ma la banca dati rimane disallineata.

L'operatore controlla soggetti, quote, diritti, identificativi, causale e documento di provenienza. La correzione di un'intestazione richiede di distinguere errore materiale, domanda di voltura omessa e controversia sulla titolarità, che non può essere risolta dall'ufficio catastale come se fosse un giudice civile.

Le variazioni colturali del catasto terreni seguono strumenti e flussi propri, tra i quali ricorre Docte nelle specifiche applicabili. Nel manuale è sufficiente riconoscerne la funzione generale; versione, campi e modalità operative devono essere verificati sulle istruzioni vigenti.

Procedura	Oggetto	Soggetto o presupposto	Output
DOCFA	Unità immobiliari urbane	Professionista e nuova costruzione o variazione	Dati, elaborati e proposta di classamento
PREGEO	Geometria del catasto terreni	Rilievo e atto geometrico	Aggiornamento di mappa e particelle
Voltura	Intestazioni catastali	Titolo o fatto già intervenuto	Aggiornamento di soggetti, quote e diritti
Docte	Variazioni colturali	Dichiarazione o aggiornamento previsto	Aggiornamento dei dati colturali

Procedura	Controllo e limite
DOCFA	Controllo catastale; non sana profili edilizi
PREGEO	Controlli tecnici; non decide il confine giuridico
Voltura	Non trasferisce né rende valido il diritto
Docte	Specifiche e canali da verificare

SCHEMA 27.4 — SCEGLIERE IL SERVIZIO

Elemento	Lettura operativa
Visura	Consulta dati catastali per immobile o soggetto.
Planimetria e cartografia	Rappresentano l'unità o il territorio nei rispettivi sistemi.
Voltura e rettifica	Aggiornano intestazioni o correggono dati nei presupposti.
Ispezione	Consulta registri e formalità di pubblicità immobiliare.

Elemento	Lettura operativa
OMI	Fornisce quotazioni utili al confronto, non una perizia individuale.

La domanda dell'utente determina quale servizio è pertinente.

8. Cartografia catastale e rappresentazione del territorio

La cartografia catastale rappresenta particelle, fabbricati, acque, strade e altri elementi rilevanti secondo convenzioni e scale. È organizzata in fogli di mappa e viene oggi gestita in formato digitale e vettoriale, pur conservando la relazione con documenti storici e sistemi di riferimento originari.

La mappa catastale non coincide necessariamente con una carta topografica generale o con la cartografia urbanistica comunale. La prima privilegia identificazione particellare e aggiornamento fiscale; le altre rispondono a finalità territoriali, tecniche o pianificatorie differenti.

Georeferenziare significa collegare la rappresentazione a un sistema di coordinate. Trasformazioni tra sistemi richiedono cautela: precisione grafica originaria, deformazioni dei fogli e qualità dei punti di appoggio condizionano il risultato. Una sovrapposizione GIS visivamente convincente non prova da sola un confine giuridico.

9. Estimo: metodo prima del numero

L'estimo formula giudizi economici motivati su beni, diritti o danni. Una stima non consiste nel scegliere un prezzo plausibile; richiede definizione dello scopo, data di riferimento, diritto valutato, caratteristiche del bene, mercato pertinente e procedimento coerente.

Il procedimento comparativo confronta il bene con immobili simili oggetto di scambio, correggendo le differenze rilevanti. Il procedimento reddituale capitalizza un reddito ordinario. Il procedimento del costo considera il costo di riproduzione o sostituzione, depurato quando necessario. In casi complessi possono essere usati procedimenti finanziari o di trasformazione.

TRE CALCOLI ESTIMATIVI, CON IPOTESI ESPLICITE

Comparazione. Il valore si stima da prezzi di compravendite comparabili, resi omogenei per data, posizione, superficie e caratteristiche. Se tre valori unitari già corretti sono 1.900, 2.000 e 2.100 euro/m² e hanno uguale attendibilità, la media è 2.000 euro/m². Per 85 m² commerciali, $V = 85 \times 2.000 = 170.000$ euro. Non si applica una media grezza fra immobili non confrontabili, né si considera una quotazione OMI prova del valore del singolo immobile.

Capitalizzazione. Con un reddito netto annuo ordinario R assunto costante e un saggio i coerente con il mercato, $V = R / i$. Con $R = 8.000$ euro e $i = 4\%$, $V = 200.000$ euro. Il reddito è netto dei costi pertinenti; il tasso si scrive 0,04 nel calcolo. Se si assumono durata finita o redditi variabili, la semplice rendita perpetua non è appropriata: occorre attualizzare i flussi attesi.

Costo. Si stima il terreno e si aggiunge il costo di ricostruzione o sostituzione del fabbricato, sottraendo il deprezzamento pertinente. Con terreno 60.000, costo a nuovo 160.000 e deprezzamento complessivo stimato 25%, $V = 60.000 + 160.000 \times 0,75 = 180.000$ euro. Il deprezzamento riguarda qui il fabbricato; non si applica indistintamente anche al terreno.

I tre risultati non sono intercambiabili: scopo, dati e ipotesi determinano il procedimento. Esercizio: se il reddito netto scende a 7.200 e il saggio resta 4%, il valore reddituale diventa 180.000; se cambia anche il rischio, mantenere lo stesso saggio può essere ingiustificato. Riferimento professionale: criteri comparativo e di capitalizzazione illustrati dall'Agenzia delle entrate nella guida all'acquisto della casa.

Finalità e dati disponibili orientano la scelta. Un'abitazione in un mercato attivo si presta al confronto; un impianto speciale può richiedere il ricorso al costo o al reddito. La relazione di stima espone fonti, assunzioni, calcoli e limiti, così che il risultato possa essere controllato.

ESEMPIO NUMERICO GUIDATO

Si deve stimare, a fini esclusivamente didattici, il valore di mercato di un appartamento di 80 m². Dopo aver scelto tre compravendite ipotetiche comparabili e aver corretto le differenze rilevanti, si ottengono valori unitari omogeneizzati di 2.050, 2.120 e 1.980 euro al metro quadrato.

1. Scopo e data: valore di mercato alla data indicata nella traccia.
2. Procedimento: confronto con beni simili; i dati sono ipotetici e non rappresentano quotazioni correnti.
3. Sintesi unitaria: $(2.050 + 2.120 + 1.980) / 3 = 2.050$ euro/m².
4. Calcolo: $80 \times 2.050 = 164.000$ euro.
5. Conclusione: 164.000 euro è il risultato del modello assunto, non un valore certo; qualità dei comparabili, superficie, diritti, stato e data possono richiedere altri aggiustamenti.

Il procedimento parte dal quesito, rende confrontabili i dati, sviluppa il calcolo e ne dichiara i limiti. La rendita catastale non entra automaticamente nella media; una quotazione OMI può servire come controllo di coerenza, ma non sostituisce i comparabili né la motivazione.

10. OMI e quotazioni immobiliari

L'Osservatorio del Mercato Immobiliare raccoglie ed elabora informazioni sul mercato. Le quotazioni OMI sono pubblicate con cadenza semestrale per zone omogenee, tipologie e stati conservativi o posizioni commerciali. Esprimono intervalli di valori di compravendita e locazione per unità di superficie.

Le quotazioni rappresentano l'ordinarietà della zona. Non descrivono in modo completo piano, affaccio, luminosità, qualità edilizia, vincoli, locazioni, stato giuridico o caratteristiche eccezionali del singolo bene. La stessa Agenzia chiarisce che non sostituiscono una stima puntuale.

Usarle correttamente significa indicare semestre, zona, tipologia, stato e unità di superficie, poi motivare gli eventuali adattamenti. Moltiplicare meccanicamente il valore medio per i metri quadrati produce un'indicazione sommaria, non una perizia.

I tre strumenti restano distinti: la rendita è un dato catastale; OMI offre intervalli orientativi riferiti a zona, semestre e tipologia; la stima puntuale seleziona un procedimento, usa dati pertinenti e motiva il risultato per il bene concreto.

11. Pubblicità immobiliare: funzione civilistica

I Servizi di pubblicità immobiliare conservano registri, note e titoli relativi agli atti soggetti a formalità. In questo modo i terzi possono conoscere le vicende giuridiche degli immobili, a tutela della certezza e della circolazione dei diritti.

Il sistema italiano è prevalentemente personale: la ricerca si sviluppa a partire dai soggetti, pur utilizzando anche identificativi immobiliari nei dati automatizzati. Per una verifica completa occorre ricostruire continuità delle formalità e consultare note e titoli pertinenti, non limitarsi a una schermata riepilogativa.

La pubblicità dichiarativa rende opponibile ai terzi l'atto trascritto e risolve conflitti secondo la priorità stabilita dalla legge. In altre ipotesi la formalità può avere efficacia costitutiva o di pubblicità-notizia. L'effetto dipende dalla norma e dal tipo di atto.

12. Trascrizione, iscrizione e annotazione

La trascrizione riguarda atti e vicende indicati dal codice civile: trasferimenti e costituzioni di diritti reali, divisioni, domande giudiziali, pignoramenti e altre fattispecie. La nota individua soggetti, immobili e titolo e permette l'inserimento nei registri.

L'iscrizione è la formalità propria dell'ipoteca. Ha efficacia costitutiva: l'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808 c.c.). Il titolo per iscrivere — per esempio contratto o sentenza — non è ancora l'iscrizione. Deve indicare titolo, credito, soggetti e immobili secondo i requisiti di legge.

L'annotazione collega a una formalità precedente un evento che la modifica, estingue o condiziona, come cancellazione o restrizione di ipoteca. Non è una trascrizione minore: svolge una funzione relazionale specifica nella catena delle formalità.

Formalità	Funzione tipica	Esempio
Trascrizione	Pubblicità di atti e vicende su diritti immobiliari	Compravendita, pignoramento
Iscrizione	Pubblicità e costituzione dell'ipoteca	Ipoteca volontaria per mutuo
Annotazione	Modifica o collega una formalità precedente	Cancellazione dell'ipoteca

13. Ispezione ipotecaria e continuità

L'ispezione ipotecaria consente di consultare registri, note e titoli. Può essere svolta per soggetto, immobile o combinazione dei dati disponibili, con attenzione al periodo pre-automazione e alla competenza territoriale.

La verifica ricostruisce acquisti, vendite, ipoteche, pignoramenti, domande e cancellazioni. Una formalità «contro» un soggetto non è necessariamente ancora efficace: occorre leggere successive annotazioni e vicende. Allo stesso modo, l'assenza di un risultato automatizzato non esclude problemi nei periodi o registri non correttamente interrogati.

La continuità delle trascrizioni collega le formalità successive alla precedente titolarità pubblicizzata. È essenziale per l'efficacia delle trascrizioni secondo il codice civile. Il controllo non consiste nel verificare solo l'ultimo atto, ma nel ricostruire la catena pertinente.

14. Il lavoro nei servizi Territorio e SPI

Nei servizi catastali il personale tratta dichiarazioni, atti geometrici, vulture, correzioni, visure e rapporti con tecnici e comuni. Nei servizi estimativi analizza dati, sopralluoghi, mercati e valutazioni. Nei Servizi di pubblicità immobiliare esegue formalità, ispezioni, certificazioni e controlli sulle note.

Un identificativo errato può riferire una formalità al bene sbagliato; una categoria impropria incide sulla rendita; una ricerca ipotecaria incompleta può nascondere un vincolo. Prima di concludere la pratica, l'operatore controlla quindi titolo, soggetti, dati censuari e coerenza degli elaborati, con precisione tecnica e giuridica.

Con professionisti e cittadini, l'ufficio chiarisce requisiti e stato della pratica. Non redige però il progetto per il tecnico, non certifica la proprietà mediante una visura e non offre una perizia individuale basata soltanto su OMI.

Differenze da non confondere

Coppia	Differenza essenziale	Formula corretta
Catasto / pubblicità immobiliare	Il primo identifica e classifica; la seconda rende conoscibili vicende giuridiche.	Le banche dati dialogano, ma non coincidono.
Visura / ispezione ipotecaria	La visura espone dati catastali; l'ispezione consulta formalità, note e titoli.	Prima si individua la domanda e poi la banca dati.
Rendita / OMI / stima	Sono dato catastale, intervallo orientativo e giudizio estimativo.	Nessuno dei tre è sinonimo degli altri.
Mappa / planimetria	La mappa rappresenta particelle; la planimetria l'unità urbana.	Rappresentazioni diverse per oggetti diversi.
Voltura / trasferimento	La voltura aggiorna l'intestazione; il diritto deriva dal titolo o fatto giuridico.	Non attribuire effetti civilistici alla procedura catastale.

Caso guidato: appartamento frazionato e venduto

Un proprietario divide un appartamento in due unità e intende venderne una. Il tecnico presenta solo il DOCFA, sostenendo che il nuovo subalterno sia sufficiente per il rogito.

1. Catasto. Il DOCFA rappresenta la variazione urbana, sopprime l'unità originaria e costituisce i nuovi subalterni con planimetrie e proposta di classamento.
2. Urbanistica. La variazione catastale non prova la legittimità edilizia del frazionamento. Il professionista deve verificare i titoli richiesti dal relativo ordinamento.
3. Diritto. La proprietà delle porzioni deriva dal titolo e dall'atto di vendita, non dal solo nuovo identificativo.
4. Pubblicità. Il rogito viene trascritto con i corretti dati soggettivi e immobiliari. La formalità rende pubblica la vicenda secondo gli effetti di legge.
5. Voltura. L'intestazione catastale viene aggiornata sulla base dell'atto, normalmente tramite i flussi collegati alla registrazione e trascrizione o con la procedura necessaria.

Da sapere in 5 righe

1. Il catasto censisce e attribuisce dati fiscali; non prova ordinariamente la proprietà.
2. DOCFA aggiorna le unità urbane, PREGEO la geometria del catasto terreni.
3. Rendita catastale, quotazione OMI e valore di mercato sono concetti diversi.
4. Trascrizione, iscrizione e annotazione hanno funzioni distinte.
5. Visura catastale e ispezione ipotecaria rispondono a domande differenti.

Domanda da commissario

Qual è la differenza tra catasto e pubblicità immobiliare?

Traccia: indicare funzione inventariale e fiscale del catasto; spiegare identificativi, rendita e intestazione; precisare l'ordinaria non probatorietà; descrivere registri immobiliari e formalità; distinguere visura e ispezione; concludere con voltura e trascrizione.

Domanda-trappola

La conformità della planimetria catastale dimostra che l'immobile è urbanisticamente regolare?

No. Catasto e disciplina urbanistico-edilizia hanno funzioni diverse. La corrispondenza catastale è rilevante, ma non sana né prova da sola la legittimità edilizia.

Errore tipico

Usare la quotazione OMI come valore certo. L'intervallo OMI riguarda immobili ordinari di una zona e di un semestre; la stima puntuale deve considerare le caratteristiche specifiche, il diritto valutato e la finalità della valutazione.

Mini-esercizio

Indica procedura o servizio corretto:

1. Inserire in mappa un nuovo fabbricato.
2. Dichiarare due unità ottenute dal frazionamento di un appartamento.
3. Aggiornare l'intestazione dopo una successione non acquisita.
4. Verificare se su un immobile esiste un'ipoteca.
5. Cercare un intervallo orientativo dei valori di zona.

SOLUZIONE RAGIONATA

1. PREGEO e tipo mappale, secondo il caso.
2. DOCFA con causale, planimetrie e classamento proposto.
3. Voltura catastale, verificando titolo, soggetti e quote.
4. Ispezione ipotecaria e lettura delle formalità.
5. Banca dati OMI, indicando semestre, zona e tipologia.

Quiz di verifica

1. La voltura catastale:

- A. trasferisce la proprietà;
- B. aggiorna l'intestazione sulla base di un titolo o fatto;
- C. costituisce un'ipoteca;
- D. sostituisce il DOCFA.

Risposta corretta: B.

2. La rendita catastale:

- A. coincide sempre con il prezzo;
- B. è un reddito ordinario catastale;
- C. deriva dall'ispezione ipotecaria;
- D. prova la proprietà.

Risposta corretta: B.

3. L'iscrizione nei registri immobiliari riguarda tipicamente:

- A. l'ipoteca;
- B. il classamento;
- C. la planimetria;
- D. la zona OMI.

Risposta corretta: A.

4. Le quotazioni OMI:

- A. sostituiscono ogni perizia;
- B. sono intervalli orientativi per zone e tipologie;
- C. certificano la rendita;
- D. provano il titolo.

Risposta corretta: B.

Glossario operativo

Termine	Significato essenziale
Classamento	Attribuzione di categoria, classe e rendita.
DOCFA	Procedura per nuove unità e variazioni urbane.
OMI	Osservatorio del Mercato Immobiliare.
Particella	Unità identificativa di base nella mappa catastale.

Termine	Significato essenziale
PREGEO	Procedura per gli atti geometrici del catasto terreni.
Subalterno	Identificativo dell'unità nella particella.
Trascrizione	Formalità relativa ad atti e vicende immobiliari.
Voltura	Aggiornamento dell'intestazione catastale.

Diario degli errori

Errore	Regola corretta	Recupero
Ho usato la visura come titolo	Il diritto si ricostruisce con titoli e formalità	Confrontare visura e ispezione
Ho confuso rendita e valore	La rendita ha funzione fiscale	Fare una scheda comparativa
Ho scambiato DOCFA e PREGEO	Urbano e geometria terreni hanno procedure diverse	Ripetere il caso frazionamento
Ho assunto OMI come perizia	OMI fornisce intervalli orientativi	Motivare una stima puntuale

Checklist finale

- ☐ Distinguo catasto terreni e fabbricati.
- ☐ Leggo foglio, particella e subalterno.
- ☐ Spiego categoria, classe, consistenza e rendita.
- ☐ Distinguo DOCFA, PREGEO e voltura.
- ☐ Conosco funzione e limiti della cartografia catastale.
- ☐ Scelgo il procedimento estimativo in base allo scopo.
- ☐ Uso OMI come dato orientativo, non come perizia.
- ☐ Distinguo trascrizione, iscrizione e annotazione.
- ☐ Distinguo visura catastale e ispezione ipotecaria.

SCHEMA 27.5 — CHECKLIST DEL CASO IMMOBILIARE

Elemento	Lettura operativa
Ambito	Catasto, stima, cartografia o pubblicità immobiliare?
Identificativo e dato	Localizza il bene e distingue categoria, classe e rendita.
Servizio e mappa	Scegli consultazione o aggiornamento pertinente.
Valore e formalità	Separa stima e dati OMI da trascrizione o iscrizione.
Risposta	Esplicita limite del dato e documento necessario.

Riferimenti essenziali

Codice civile, artt. 2643 e seguenti e 2808; R.D.L. 652/1939; D.P.R. 650/1972; D.M. 701/1994; guide tecniche dell’Agenzia delle entrate su catasto, pubblicità immobiliare e osservatorio OMI.

Contabilità aziendale ed economia d'impresa per il fisco

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

Un'impresa può chiudere l'esercizio in utile e avere poca liquidità. Un incasso, inoltre, non genera sempre un ricavo; allo stesso modo, costo e pagamento possono cadere in momenti diversi. La distinzione tra patrimonio, reddito e flussi finanziari spiega questi risultati.

Per il funzionario fiscale, la contabilità è il linguaggio con cui l'impresa rappresenta acquisti, vendite, crediti, debiti, investimenti e finanziamenti, oltre che un insieme di registri obbligatori. Saperla leggere aiuta a comprendere il modello economico, riconciliare dichiarazioni e bilancio e individuare anomalie da approfondire.

L'obiettivo non è formare un contabile professionista, ma fornire gli strumenti essenziali per ricostruire una scrittura, leggere i prospetti di bilancio, interpretare alcuni indici e capire il passaggio dall'utile civilistico al reddito imponibile. Un margine insolito può orientare il controllo; da solo, però, non dimostra un'evasione.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper:

1. distinguere aspetto economico, patrimoniale e finanziario;
2. applicare la logica della partita doppia alle operazioni essenziali;
3. separare ricavo e incasso, costo e pagamento;
4. spiegare competenza economica e scritture di assestamento;
5. leggere stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario;
6. interpretare capitale circolante, margini e principali indici;
7. distinguere utile civilistico e reddito imponibile;
8. collegare dati contabili, IVA, dichiarazioni e controlli fiscali.

Mappa BANDO

Passaggio	Applicazione al capitolo
Bando	Cerca contabilità aziendale, economia d'impresa, bilancio, ragioneria, analisi finanziaria e reddito d'impresa.
Aree	Collega diritto commerciale, principi OIC, IVA, imposte sui redditi, accertamento e crisi d'impresa.

Passaggio	Applicazione al capitolo
Nuclei	Partita doppia, competenza, assestamento, patrimonio netto, utile, liquidità, ammortamento, rimanenze, variazioni fiscali.
Diario	Annota le coppie da non confondere: costo/pagamento, ricavo/incasso, utile/cassa, bilancio/imponibile.
Output	Registra cinque operazioni, riclassifica un mini-bilancio e spiega un'anomalia fiscale senza conclusioni automatiche.

SCHEMA 28.1 — BILANCIO E FISCO

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Contabilità ed economia d'impresa nel programma.
A — Aree	Bilancio, scritture e raccordo fiscale.
N — Nuclei	Ricavi, costi e patrimonio.
D — Diario	Utile/reddito e ricavo/incasso.
O — Output	Mini-caso numerico e risposta orale.

1. Azienda, impresa e gestione

L'impresa è l'attività economica organizzata dall'imprenditore; l'azienda è il complesso dei beni organizzati per il suo esercizio. L'economia aziendale osserva come l'organizzazione acquisisce fattori produttivi, li combina, vende beni o servizi e remunera capitale e lavoro.

La gestione comprende operazioni esterne, come acquisti, vendite, finanziamenti e pagamenti, e processi interni, come trasformazione, consumo dei fattori e maturazione dei costi. La contabilità generale rileva sistematicamente i fatti esterni e, tramite assestamento, attribuisce all'esercizio gli effetti economici interni rilevanti.

Un ciclo tipico acquista merci a credito, le vende, incassa il cliente e paga il fornitore. Reddito e liquidità seguono tempi diversi: il ricavo nasce con l'operazione di competenza, mentre l'incasso chiude il credito.

La contabilità aziendale non coincide con la contabilità pubblica. La prima rappresenta patrimonio, reddito e flussi dell'impresa; la seconda segue programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse pubbliche. Il VOL-01 conserva il nucleo comune della contabilità pubblica. Qui interessa leggere l'impresa come soggetto economico e contribuente.

SCHEMA 28.2 — DOCUMENTI DEL BILANCIO ORDINARIO

Elemento	Lettura operativa
Stato patrimoniale	Attività, passività e patrimonio netto alla chiusura.
Conto economico	Ricavi, costi e risultato dell'esercizio.
Rendiconto finanziario	Flussi delle disponibilità liquide.
Nota integrativa	Criteri, dettagli e informazioni esplicative.

Le forme abbreviate e per micro-imprese prevedono gli esoneri di legge: i quattro documenti descrivono il bilancio ordinario.

2. Patrimonio, reddito e finanza

Il patrimonio è l'insieme coordinato di attività, passività e patrimonio netto in un determinato momento. Le attività comprendono risorse controllate, come impianti, merci, crediti e disponibilità. Le passività rappresentano obbligazioni verso terzi. Il patrimonio netto è la differenza tra attività e passività.

Il reddito d'esercizio è la variazione economica prodotta dalla gestione nel periodo, determinata contrapponendo ricavi e costi di competenza. Un utile incrementa, salvo distribuzioni e altre operazioni, il patrimonio netto; una perdita lo riduce.

La dimensione finanziaria riguarda crediti, debiti, denaro e flussi. Un finanziamento bancario aumenta liquidità e debiti, ma non genera un ricavo. L'acquisto di un macchinario riduce cassa o crea un debito e aumenta le immobilizzazioni; il costo economico viene poi distribuito mediante ammortamento.

3. Conti e partita doppia

Il conto raccoglie variazioni riferite a un oggetto: cassa, banca, clienti, fornitori, merci, ricavi o costi. La partita doppia registra ogni operazione in almeno due conti, con totale Dare uguale al totale Avere.

Per i conti finanziari, un aumento di denaro o crediti si registra normalmente in Dare; un aumento di debiti in Avere. Per i conti economici di reddito, i costi sono rilevati in Dare e i ricavi in Avere. Il patrimonio netto aumenta normalmente in Avere.

Operazione semplificata	Dare	Avere
Conferimento iniziale in banca	Banca	Capitale sociale
Acquisto di merci a credito	Merci c/acquisti	Debiti verso fornitori
Vendita a credito	Crediti verso clienti	Ricavi di vendita
Incasso del cliente	Banca	Crediti verso clienti
Pagamento del fornitore	Debiti verso fornitori	Banca

Gli esempi trascurano l'IVA per isolare la logica. Nella pratica, imposta a credito e a debito, ritenute, oneri e documenti devono essere registrati secondo la disciplina applicabile.

TRE SCRITTURE NUMERICHE GUIDATE

Si consideri una società appena costituita. Gli importi sono ipotetici e l'IVA viene esclusa per isolare la logica contabile.

Operazione	Dare	Avere	Quadratura
Conferimento iniziale versato in banca	Banca 20.000	Capitale sociale 20.000	20.000 = 20.000
Acquisto di merci a credito	Merci c/acquisti 6.000	Debiti verso fornitori 6.000	6.000 = 6.000
Vendita a credito	Crediti verso clienti 9.000	Ricavi di vendita 9.000	9.000 = 9.000

Il conferimento aumenta liquidità e patrimonio netto senza produrre ricavo. L'acquisto genera invece un costo e un debito, ma nessun pagamento immediato; la vendita produce un ricavo e un credito, senza incasso. Quando il cliente paga 9.000 euro, si addebita Banca e si accredita Crediti verso clienti: cambia la composizione finanziaria e non nasce un secondo ricavo.

4. Ricavo e incasso, costo e pagamento

Il ricavo misura il valore della produzione venduta o del servizio reso secondo competenza. L'incasso è l'entrata finanziaria. Una vendita a credito genera subito ricavo e credito; l'incasso successivo trasforma il credito in banca senza produrre un secondo ricavo.

Il costo rappresenta il consumo o l'acquisizione di fattori imputabili alla gestione. Il pagamento estingue il debito o riduce liquidità. Un premio assicurativo pagato anticipatamente può essere in parte rinviato all'esercizio successivo mediante risconto.

Nei controlli, confrontare soltanto fatture e movimenti bancari può generare falsi scostamenti. Vanno considerati anche crediti, debiti, anticipi, finanziamenti e tempi di regolamento.

SCHEMA 28.3 — COMPETENZA E MOVIMENTO MONETARIO

Elemento	Lettura operativa
Piano economico	Ricavi e costi concorrono al risultato secondo competenza.
Piano monetario	Incassi e pagamenti modificano la liquidità.
Vendita a credito	Un ricavo di dicembre può essere incassato a gennaio.
Pagamento anticipato	Il pagamento odierno può riferirsi a costi di periodi successivi.

Ricavo non significa incasso; costo non significa pagamento.

5. Competenza economica e assestamento

Il bilancio attribuisce costi e ricavi all'esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento finanziario, salvo regole specifiche. Le scritture di assestamento completano, rettificano o integrano i dati rilevati durante l'anno.

I ratei misurano quote di entrate o uscite future relative a ricavi o costi già maturati. I risconti rinviando quote di costi o ricavi già rilevati finanziariamente ma riferiti a esercizi successivi. Le fatture da emettere o ricevere integrano operazioni di competenza non ancora documentate.

L'ammortamento ripartisce sistematicamente il valore ammortizzabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo. Le rimanenze rinviando al futuro il costo dei beni non ancora venduti o utilizzati. Svalutazioni e fondi rappresentano perdite di valore o rischi e oneri secondo prudenza e requisiti dei principi contabili.

6. Postulati del bilancio

L'art. 2423 del codice civile richiede una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. «Veritiera» non significa precisione assoluta: molte poste dipendono da stime ragionevoli, che devono essere coerenti e documentate.

La continuità presuppone che l'impresa prosegua l'attività nel prevedibile futuro. La prudenza evita anticipazioni di utili non realizzati e considera rischi e perdite di competenza. La sostanza economica guida la rilevazione oltre la sola forma contrattuale. La costanza rende confrontabili criteri e periodi; rilevanza e comparabilità completano il quadro.

I principi OIC traducono tecnicamente queste regole per i soggetti che adottano i principi nazionali. La loro funzione è diversa dalla legge: supportano interpretazione e applicazione, ma devono restare coerenti con codice civile e norme speciali.

7. I documenti del bilancio

Il bilancio ordinario comprende stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. Le imprese che rientrano nelle categorie previste possono adottare forme abbreviate o per micro-imprese, con esoneri e semplificazioni stabiliti dalla legge.

Lo stato patrimoniale fotografa impieghi e fonti alla chiusura. Il conto economico rappresenta componenti positivi e negativi e conduce al risultato. Il rendiconto finanziario spiega le variazioni delle disponibilità distinguendo attività operativa, investimento e finanziamento. La nota integrativa illustra criteri, dettagli e informazioni non ricavabili dai soli numeri.

La relazione sulla gestione, quando richiesta, accompagna il bilancio ma non ne è uno dei prospetti costitutivi. Anche verbali, relazione del revisore e deposito nel registro delle imprese concorrono alla lettura del fascicolo.

8. Stato patrimoniale

Nell'attivo si distinguono crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti. Le immobilizzazioni sono destinate a permanere: immateriali, materiali e finanziarie. L'attivo circolante include rimanenze, crediti, attività finanziarie non immobilizzate e liquidità.

Nel passivo figurano patrimonio netto, fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto, debiti, ratei e risconti. Classificare correttamente una voce aiuta a leggere durata e natura delle fonti.

Un aumento dei crediti commerciali può dipendere dalla crescita delle vendite oppure da difficoltà di incasso. Anche rimanenze elevate ammettono letture diverse: possono sostenere vendite future o indicare obsolescenza. Il dato di bilancio apre quindi una verifica, che documenti e contesto devono risolvere.

9. Conto economico e margini

Il conto economico civilistico è organizzato per natura. Valore e costi della produzione conducono alla differenza operativa; seguono componenti finanziarie, rettifiche e imposte fino all'utile o perdita.

Per l'analisi gestionale si riclassificano costi e ricavi. Il margine operativo misura il risultato dell'attività caratteristica prima di componenti finanziarie, fiscali e, secondo la configurazione scelta, ammortamenti. Il valore aggiunto evidenzia ricchezza prodotta al netto dei consumi esterni.

La riclassificazione non modifica il bilancio approvato, ma ne riorganizza i dati a fini interpretativi. Lo schema utilizzato va dichiarato, perché sigle come EBITDA o MOL possono corrispondere a calcoli differenti.

10. Rendiconto finanziario e liquidità

Il rendiconto riconcilia disponibilità iniziali e finali attraverso flussi operativi, di investimento e di finanziamento. Un'impresa redditizia può assorbire cassa se aumenta crediti e rimanenze; un'impresa in perdita può generare liquidità temporanea vendendo beni o ottenendo prestiti.

Il flusso operativo indica la capacità della gestione di produrre risorse monetarie. Gli investimenti assorbono cassa per immobilizzazioni o la generano con dismissioni. I finanziamenti includono capitale proprio, prestiti e rimborsi.

Per il fisco, la dinamica dei flussi aiuta a valutare coerenza tra ricavi dichiarati, tenore degli investimenti, debito e movimentazioni. Non sostituisce l'analisi delle singole operazioni.

11. Rimanenze, immobilizzazioni, crediti e fondi

Le rimanenze sono valutate al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, secondo l'art. 2426, n. 9, c.c. e l'OIC 13. Se il costo è 12.000 euro e il valore netto di realizzo è 10.500, si iscrive 10.500, con svalutazione di 1.500; non si sceglie il valore maggiore per conservare l'utile. Quantità fisiche, criteri di costo e svalutazioni incidono direttamente sul risultato: rimanenze finali maggiori riducono il costo imputato all'esercizio, a parità di altri dati.

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono inizialmente iscritte al costo nei casi e con gli elementi ammessi; quelle la cui utilizzazione è limitata nel tempo si ammortizzano sistematicamente lungo la vita utile. Il terreno normalmente non si ammortizza, perché la sua utilità non si esaurisce; cave e discariche possono invece avere utilità limitata. Le immobilizzazioni finanziarie, come partecipazioni e titoli, seguono criteri propri e non si ammortizzano come un impianto. La svalutazione per perdita durevole è distinta dalla ripartizione programmata del costo: può aggiungersi all'ammortamento quando ne ricorrono i presupposti. Spese di manutenzione ordinarie restano costi; quelle che incrementano benefici futuri possono essere capitalizzate se ne ricorrono i presupposti.

I crediti sono esposti tenendo conto della recuperabilità. I fondi coprono passività di natura determinata, probabili o certe ma di importo o data incerti. Un fondo generico creato per ridurre l'utile non rispetta i requisiti contabili.

12. Analisi per indici

Gli indici confrontano grandezze e acquistano significato solo rispetto a settore, dimensione e andamento nel tempo.

Indicatore	Formula essenziale	Lettura
Current ratio	Attivo corrente / Passivo corrente	Copertura dei debiti a breve
Leverage	Totale fonti / Patrimonio netto	Intensità dell'indebitamento
ROS	Risultato operativo / Ricavi	Margine operativo sulle vendite
ROE	Utile / Patrimonio netto medio	Redditività del capitale proprio
Rotazione magazzino	Costo del venduto / Rimanenze medie	Velocità di rinnovo delle scorte

Un indice anomalo non prova un'irregolarità. La lenta rotazione del magazzino può dipendere dalla stagionalità, mentre brevetti o mercati di nicchia possono spiegare un ROS elevato. L'analisi fiscale parte da queste ipotesi e le verifica su contratti, inventari, fatture e flussi.

MINI-BILANCIO E CALCOLO GUIDATO

Una società presenta, in migliaia di euro, attivo corrente 150, passivo corrente 100, totale fonti 400, patrimonio netto 160, ricavi 500 e risultato operativo 50. I dati sono didattici e non descrivono una soglia di normalità.

1. Current ratio: $150 / 100 = 1,50$. L'attivo corrente supera i debiti a breve, ma la qualità di crediti e rimanenze va verificata.
2. Leverage: $400 / 160 = 2,50$. Ogni euro di patrimonio netto sostiene 2,50 euro di fonti complessive; settore, scadenze e stabilità dei flussi determinano il significato.
3. ROS: $50 / 500 = 10\%$. L'attività operativa produce dieci centesimi di risultato per ogni euro di ricavi nella configurazione adottata.

Per interpretare il calcolo servono formula, periodo e schema dichiarati, dati omogenei e confronto nel tempo. Current ratio, leverage e ROS non provano da soli evasione, insolvenza o solidità.

13. Equilibrio economico, finanziario e patrimoniale

L'equilibrio economico richiede ricavi capaci di remunerare stabilmente i fattori produttivi. L'equilibrio finanziario riguarda la capacità di far fronte ai pagamenti. L'equilibrio patrimoniale considera coerenza tra investimenti, capitale proprio e debiti.

Il capitale circolante netto, dato dalla differenza tra attivo corrente e passivo corrente nella configurazione adottata, offre una prima misura dell'equilibrio a breve. Il margine di struttura primario è patrimonio netto meno immobilizzazioni nette; il secondario aggiunge al patrimonio netto le passività consolidate prima di sottrarre le immobilizzazioni. Esempio: patrimonio netto 160, debiti consolidati 90 e immobilizzazioni nette 250 danno primario -90 e secondario 0 . Gli investimenti durevoli non sono coperti interamente dai mezzi propri, ma lo sono dall'insieme delle fonti stabili. La configurazione e le scadenze dei debiti vanno dichiarate: il margine non dimostra da solo solvibilità.

Crisi e insolvenza non coincidono con una singola perdita. Occorre valutare prospettive dei flussi, scadenze, patrimonio e continuità. Il Codice della crisi aggiunge obblighi organizzativi e strumenti specifici, da approfondire quando il bando lo richiede.

14. Dal bilancio al reddito imponibile

Il risultato civilistico risponde alle regole di bilancio; il reddito imponibile alle norme tributarie. Per i soggetti interessati, il punto di partenza è l'utile o la perdita del conto economico, corretto con variazioni in aumento e diminuzione previste dal TUIR.

Una variazione in aumento aggiunge costi contabilizzati ma indeducibili, o ricavi imponibili non inclusi secondo la regola fiscale. Una variazione in diminuzione sottrae componenti non imponibili o riconosce deduzioni ammesse in un periodo diverso. Le differenze possono essere permanenti o temporanee.

Quando ricorrono i presupposti contabili, le differenze temporanee generano imposte anticipate o differite. Il bilancio registra l'imposta di competenza; la dichiarazione determina quanto dovuto secondo la disciplina fiscale del periodo.

PONTE NUMERICO TRA UTILE E REDDITO

Si parte, senza applicare aliquote, da un utile civilistico di 100.000 euro. Nel caso ipotizzato, la disciplina fiscale richiede una variazione in aumento di 12.000 euro per un costo contabilizzato ma non deducibile e una variazione in diminuzione di 5.000 euro per un componente già tassato in un periodo precedente.

Passaggio	Importo
Utile civilistico	100.000
Variazione in aumento	+ 12.000
Variazione in diminuzione	- 5.000
Reddito imponibile didattico	107.000

I 107.000 euro rappresentano l'imponibile, non l'imposta. Il calcolo del tributo richiede aliquota, periodo, soggetto e ulteriori regole applicabili. Le singole variazioni vanno sempre verificate sul TUIR vigente: qui interessa la struttura del raccordo, non una deduzione universale.

SCHEMA 28.4 — DAL RISULTATO CONTABILE AL TRIBUTO

Elemento	Lettura operativa
Operazioni e scritture	Ricostruisci fatti economici e documenti.
Bilancio	Determina utile o perdita secondo regole contabili.
Regole fiscali	Applica variazioni e limiti per determinare il reddito imponibile.
Imposta e dichiarazione	Calcola e rappresenta le risultanze secondo la disciplina.
Controllo eventuale	Verifica documenti e coerenza nei presupposti.

Utile, reddito imponibile e imposta sono grandezze diverse.

15. Contabilità e controllo fiscale

Il controllo confronta bilancio, dichiarazione dei redditi, comunicazioni IVA, fatture elettroniche, corrispettivi, versamenti e dati finanziari legittimamente acquisiti. La riconciliazione deve considerare perimetro, competenza e regole di ciascuna fonte.

Margini incoerenti, acquisti sproporzionati, crediti persistenti, cassa negativa, finanziamenti dei soci senza capacità apparente, rimanenze incongrue o divergenze tra ricavi e fatture possono richiedere approfondimenti. Restano indizi istruttori, non automatismi.

Il funzionario ricostruisce le operazioni e assicura il contraddittorio previsto. Una differenza può dipendere da una nota di credito, da un'operazione fuori campo, dalla cessione di un bene strumentale, da un errore temporale o da una reale omissione. La motivazione deve spiegare perché la ricostruzione scelta prevale sulle alternative documentate.

Profilo	Uso prevalente del dato contabile	Limite
AE / ACFI	Bilancio, dichiarazioni, riconciliazioni, rischio e audit fiscale	Il segnale non sostituisce istruttoria e motivazione
AdER	Debiti, pagamenti, documentazione e situazione del debitore	La lettura contabile non sostituisce procedure e competenze dell'ente

Profilo	Uso prevalente del dato contabile	Limite
ADM	Fatture, merci, valore, costi e ricavi degli operatori	Il dato aziendale va letto insieme alla disciplina doganale o di settore

Differenze da non confondere

Coppia	Differenza essenziale
Contabilità aziendale / contabilità pubblica	Impresa, patrimonio e reddito da un lato; risorse e cicli finanziari pubblici dall'altro
Ricavo / incasso	Componente economico e movimento finanziario
Costo / pagamento	Componente economico e uscita finanziaria
Utile / liquidità	Risultato economico e disponibilità monetarie
Bilancio / dichiarazione	Rappresentazione civilistico-contabile e adempimento fiscale
Reddito imponibile / imposta	Base di calcolo e tributo risultante
Indice / prova	Segnale interpretativo e dimostrazione fondata su elementi verificati

Caso guidato: utile senza cassa

Al 31 dicembre Alfa Srl presenta un utile di 80.000 euro ma il conto bancario è quasi esaurito. L'ufficio non può concludere che l'utile sia fittizio.

1. Crediti. Le vendite di dicembre hanno generato ricavi e crediti non ancora incassati.
2. Magazzino. L'impresa ha acquistato scorte pagate in anticipo; la parte invenduta resta nell'attivo e non è interamente costo dell'esercizio.
3. Investimenti. Un macchinario è stato pagato, ma il costo economico entra gradualmente tramite ammortamento.
4. Debiti. La società ha rimborsato un finanziamento: l'uscita riduce il debito, non l'utile salvo interessi.

5. Verifica fiscale. Si riconciliano ricavi, fatture, crediti, incassi e dichiarazioni. Solo scostamenti non spiegati giustificano ulteriori approfondimenti.

Da sapere in 5 righe

1. La partita doppia mantiene uguaglianza tra Dare e Avere.
2. Ricavo e incasso, costo e pagamento appartengono a momenti diversi.
3. L'assestamento applica competenza mediante ammortamenti, rimanenze, ratei, risconti e fondi.
4. Utile, patrimonio e liquidità misurano fenomeni distinti.
5. Il reddito imponibile deriva dal risultato contabile corretto dalle regole fiscali.

Domanda da commissario

Perché l'utile di bilancio può differire dal reddito imponibile?

Traccia: distinguere finalità civilistica e fiscale; spiegare derivazione dal conto economico; definire variazioni in aumento e diminuzione; distinguere differenze permanenti e temporanee; collegare imposte correnti, anticipate e differite.

Domanda-trappola

Se un cliente paga una fattura dell'anno precedente, l'incasso costituisce un nuovo ricavo?

No. Il ricavo era stato rilevato per competenza con la vendita; l'incasso estingue il credito e aumenta la banca. Occorre comunque verificare il regime contabile e fiscale applicabile al soggetto.

Errore tipico

Considerare un indice di bilancio come prova. Gli indici servono a selezionare e interpretare; la conclusione fiscale richiede documenti, confronto e motivazione.

Mini-esercizio

Classifica le operazioni:

1. Vendita a credito per 10.000 euro.
2. Incasso di un credito precedente.
3. Acquisto e pagamento di un macchinario.
4. Quota annuale di ammortamento.
5. Costo contabilizzato ma fiscalmente indeducibile.

SOLUZIONE RAGIONATA

1. Aumento crediti e ricavi.
2. Aumento banca e diminuzione crediti, senza nuovo ricavo.
3. Aumento immobilizzazioni e diminuzione banca, non costo immediato integrale.
4. Costo di competenza e fondo ammortamento.
5. Costo civilistico con variazione fiscale in aumento.

Quiz di verifica

1. Il patrimonio netto è:

- A. la sola cassa;
- B. la differenza tra attività e passività;
- C. il totale dei ricavi;
- D. il debito fiscale.

Risposta corretta: B.

2. Un risconto attivo:

- A. rinvia a esercizi futuri una quota di costo già rilevata;
- B. crea un debito bancario;
- C. registra un ricavo incassato;
- D. elimina una fattura.

Risposta corretta: A.

3. Il rendiconto finanziario spiega:

- A. soltanto il calcolo IRES;
- B. le variazioni delle disponibilità attraverso i flussi;
- C. solo le rimanenze;
- D. il capitale sociale nominale.

Risposta corretta: B.

4. Una variazione fiscale in aumento:

- A. riduce sempre l'imponibile;
- B. può neutralizzare un costo civilistico indeducibile;
- C. aumenta la cassa;
- D. modifica il bilancio approvato.

Risposta corretta: B.

Glossario operativo

Termine	Significato essenziale
Competenza economica	Attribuzione di costi e ricavi all'esercizio cui si riferiscono
Patrimonio netto	Differenza tra attività e passività secondo le regole di bilancio
Immobilizzazione	Bene o diritto destinato a permanere nell'impresa
Ammortamento	Ripartizione sistematica del costo di un bene durevole
Rimanenze	Beni non ancora venduti o utilizzati alla chiusura
Risultato civilistico	Utile o perdita determinato secondo regole contabili e civilistiche
Reddito imponibile	Grandezza determinata applicando le regole tributarie
Rendiconto finanziario	Prospetto che spiega le variazioni delle disponibilità liquide

Diario degli errori

Errore	Regola corretta	Recupero
Ho confuso utile e cassa	Reddito e flussi sono distinti	Ricostruire il caso guidato
Ho registrato l'incasso come ricavo	L'incasso estingue il credito	Ripetere le cinque scritture
Ho trattato l'investimento come costo immediato	Il bene entra nelle immobilizzazioni	Ripassare ammortamento
Ho equiparato utile e imponibile	Servono variazioni fiscali	Costruire un ponte fiscale

SCHEMA 28.5 — CHECKLIST BILANCIO-FISCO

Elemento	Lettura operativa
Documento	Bilancio, fattura, scrittura o altro dato?
Grandezza	Ricavo, costo, credito, debito o flusso?
Piano	Economico, patrimoniale, monetario o fiscale?
Regola	Individua periodo e criterio pertinente.
Output	Spiega il calcolo o la distinzione e controlla l'errore tipico.

Checklist finale

- ☐ Distinguo patrimonio, reddito e finanza.
- ☐ Registro operazioni essenziali in partita doppia.
- ☐ Distinguo ricavo/incasso e costo/pagamento.
- ☐ Spiego competenza e assestamento.
- ☐ Leggo i documenti del bilancio.
- ☐ Interpreto rimanenze, crediti, immobilizzazioni e fondi.
- ☐ Calcolo e commento gli indici essenziali.
- ☐ Ricostruisco il passaggio da utile a imponibile.
- ☐ Uso le anomalie come segnali da verificare.

Riferimenti essenziali

Codice civile, artt. 2423 e seguenti; principi OIC 11, 12, 13, 16, 24 e altri pertinenti, con emendamenti applicabili; TUIR per il raccordo tra risultato civilistico e imponibile.

Civile e commerciale applicati a fisco, dogane e riscossione

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

Un'impresa importa componenti, li trasforma e vende il prodotto finito. Dietro questa operazione si trovano molti rapporti: il contratto con il fornitore, l'obbligo di pagare, il trasferimento dei beni, il trasporto, le garanzie offerte, i crediti verso i clienti e la responsabilità patrimoniale. A questi rapporti si sovrappongono gli effetti fiscali e doganali e, se i debiti non vengono adempiuti, le regole della riscossione.

Il diritto civile e commerciale fornisce il lessico con cui ricostruire l'operazione prima di applicare la disciplina pubblicistica. Chi è il soggetto obbligato? Qual è la fonte del debito? Il contratto è efficace? Il credito è stato ceduto? Esiste una garanzia? Il debitore agisce personalmente oppure attraverso una società?

Qui non serve ripercorrere un intero corso di diritto privato. Serve invece riconoscere gli istituti che spiegano la struttura economica e giuridica dei fatti esaminati da AE, ADM e AdER.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper:

1. distinguere soggetto, rapporto giuridico, obbligo e responsabilità;
2. riconoscere fonti, oggetto e soggetti dell'obbligazione;
3. spiegare adempimento, inadempimento, mora e modi essenziali di estinzione;
4. distinguere modificazioni del credito e del debito;
5. separare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
6. ricostruire formazione, effetti, invalidità e scioglimento del contratto;
7. confrontare garanzie reali, personali e tutela patrimoniale;
8. distinguere imprenditore, impresa, azienda e società;
9. confrontare società di persone e di capitali;
10. riconoscere una situazione di crisi senza confonderla con una perdita isolata.

Mappa BANDO

Passaggio	Applicazione al capitolo
Bando	Cerca diritto civile, obbligazioni, contratti, responsabilità, diritto commerciale, impresa, società e crisi d'impresa.
Aree	Collega diritto privato, contabilità, tributi, dogane, riscossione, catasto e pubblicità immobiliare.
Nuclei	Debitore, creditore, adempimento, mora, contratto, garanzia patrimoniale, impresa, azienda, società.
Diario	Registra le coppie da non confondere: debito/responsabilità, impresa/azienda, nullità/annullabilità, credito/garanzia, crisi/insolvenza.
Output	Qualifica un'operazione, individua soggetti e garanzie e costruisci una risposta orale ordinata.

SCHEMA 29.1 — CIVILE E COMMERCIALE NEL CASO FISCALE

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Materie civilistiche richieste.
A — Aree	Obbligazioni e contratti.
N — Nuclei	Impresa, società e soggetti.
D — Diario	Piani confusi e automatismi sulla crisi.
O — Output	Caso qualificato e checklist.

1. Rapporto giuridico e soggetti

Il rapporto giuridico è una relazione tra soggetti regolata dall'ordinamento. A una situazione attiva, come un diritto, corrisponde una situazione passiva, come un obbligo. Il primo controllo consiste nell'identificare chi sia titolare del rapporto: una persona agisce in proprio, per una società o per conto di un altro soggetto?

La capacità giuridica è l'idoneità a essere titolare di situazioni giuridiche; la capacità di agire riguarda il compimento valido di atti. Gli enti operano attraverso organi e rappresentanti. Attribuire il rapporto alla persona che materialmente firma, senza verificare i poteri, può assegnare ricavi, debiti o garanzie al soggetto sbagliato.

2. L'obbligazione

L'obbligazione vincola un debitore a una prestazione nell'interesse di un creditore. La prestazione deve avere contenuto patrimoniale ed essere possibile, lecita e determinata o determinabile. Può consistere nel dare, fare o non fare.

Le obbligazioni derivano dal contratto, dal fatto illecito o da altri atti e fatti riconosciuti dall'ordinamento. La fonte identifica la ragione del vincolo. Non ogni uscita è un pagamento né ogni entrata è una vendita: possono esistere restituzioni, finanziamenti, risarcimenti, conferimenti e anticipazioni.

In presenza di più debitori va chiarito se l'obbligazione sia solidale o parziaria. Nella solidarietà passiva il creditore può chiedere l'intera prestazione a uno dei condebitori, ferma la regolazione interna; nella parziarietà ciascuno risponde della propria quota. L'applicazione della solidarietà richiede sempre un fondamento.

SCHEMA 29.2 — LA PAROLA CREDITO SU TRE PIANI

Elemento	Lettura operativa
Rapporto privato	Contratto, fornitore, cliente e adempimento.
Obbligo tributario	Presupposto, soggetto, dichiarazione e pagamento.
Riscossione	Ente creditore, titolo, posizione e tutela.

La parola comune non rende uguali fonti, competenze e rimedi.

3. Adempimento, inadempimento e mora

Adempiere significa eseguire esattamente la prestazione dovuta. La verifica riguarda soggetto, destinatario, oggetto, luogo e tempo. Se esistono più debiti, l'imputazione chiarisce quale rapporto venga estinto. Questo evita di associare automaticamente un bonifico alla fattura più vicina nel tempo.

L'inadempimento ricorre quando la prestazione manca, è tardiva o inesatta. La conseguenza tipica è la responsabilità del debitore, salvo la prova della causa non imputabile secondo la disciplina applicabile. La mora qualifica il ritardo e produce effetti specifici; non coincide in ogni caso con il semplice superamento della scadenza.

Il danno risarcibile richiede un collegamento con l'inadempimento. La clausola penale predetermina la prestazione dovuta per inadempimento o ritardo; la caparra svolge una funzione diversa e non ne è sinonimo.

4. Modificazioni ed estinzione

Nella cessione del credito cambia il creditore, mentre il rapporto prosegue. La verifica riguarda il soggetto al quale il debitore può pagare con effetto liberatorio e le eccezioni che può opporre. Il rapporto non nasce di nuovo, come accadrebbe con una novazione.

Delegazione, espromissione e accollo modificano il lato passivo, ma l'accordo nasce fra soggetti diversi:

Istituto	Struttura essenziale	Esempio
Delegazione, art. 1268 c.c.	Il debitore indica al creditore un terzo che assume il debito.	Alfa, debitrice di Beta, incarica Gamma di obbligarsi verso Beta.
Espromissione, art. 1272 c.c.	Il terzo assume il debito verso il creditore senza delegazione del debitore.	Gamma si impegna verso Beta a pagare il debito di Alfa, senza incarico di Alfa.
Accollo, art. 1273 c.c.	Debitore e terzo concordano che il terzo assuma il debito; il creditore può aderire.	Chi compra un immobile concorda con il venditore di assumere il mutuo.

Il debitore originario non è liberato solo perché compare un terzo: serve la liberazione secondo la disciplina dell'istituto. Nell'accollo interno il creditore rimane estraneo all'accordo e non acquista per questo un'azione diretta verso l'accollante; nell'accollo esterno può aderire. Se la banca non libera il venditore, l'assunzione del mutuo non rende quest'ultimo automaticamente estraneo al debito. L'adempimento del terzo è ancora diverso: un terzo paga, senza necessariamente assumere per il futuro la posizione di debitore.

Verifica: l'acquirente e il venditore pattuiscono che il primo sostenga il mutuo, senza coinvolgere la banca. È espromissione? No: l'accordo nasce fra debitore e terzo, quindi è accollo; la banca conserva i propri diritti verso il debitore originario.

L'obbligazione si estingue normalmente con l'adempimento. Può estinguersi anche mediante compensazione, confusione, novazione, remissione o impossibilità sopravvenuta non imputabile, se ne ricorrono i presupposti. La compensazione civilistica non va confusa con quella tributaria, sottoposta a regole proprie.

5. Responsabilità civile

La responsabilità contrattuale nasce dalla violazione di un'obbligazione preesistente. Il termine è ampio: il vincolo non deve necessariamente derivare da un contratto. La responsabilità extracontrattuale deriva invece dalla lesione ingiusta arrecata al di fuori di uno specifico rapporto obbligatorio.

I due regimi differiscono per struttura, prova, criteri d'imputazione e prescrizione, e una stessa vicenda può coinvolgerli entrambi. Per qualificare il fatto si parte dal rapporto tra le parti, non dall'etichetta attribuita al danno.

6. Contratto: formazione ed effetti

Il contratto è l'accordo con cui le parti costituiscono, regolano o estinguono un rapporto patrimoniale. I suoi elementi essenziali riguardano accordo, causa, oggetto e forma quando richiesta. La conclusione può avvenire attraverso proposta e accettazione o altre sequenze ammesse.

Il contratto produce effetti tra le parti e deve essere eseguito secondo buona fede. L'interpretazione ricostruisce la comune intenzione e coordina le clausole. La forma può essere richiesta per validità, prova o pubblicità: i tre piani non coincidono. La registrazione fiscale non sana da sola un vizio civilistico.

RAPPRESENTANZA E IMPUTAZIONE DEGLI EFFETTI

La rappresentanza consente a un soggetto di concludere un contratto con effetti diretti nella sfera del rappresentato. Questo accade quando il rappresentante agisce entro i poteri ricevuti e rende riconoscibile che opera in nome altrui. La verifica riguarda il potere rappresentativo, i suoi limiti e la spendita del nome.

La firma materiale, da sola, non permette di imputare l'operazione. Se un responsabile acquista beni per una società, bisogna accertare che abbia agito in suo nome e con poteri adeguati. Altrimenti si possono confondere l'autore della dichiarazione con la parte contrattuale o con il soggetto cui competono gli effetti fiscali.

Per i beni immobili vanno tenuti distinti titolo, forma, trascrizione e voltura catastale. Il capitolo 27 approfondisce pubblicità immobiliare e catasto.

7. Invalidità e scioglimento

La nullità colpisce il contratto per vizi gravi individuati dall'ordinamento. L'annullabilità tutela interessi diversi e l'atto produce effetti finché non intervenga l'annullamento. La rescissione reagisce a specifiche alterazioni originarie; la risoluzione riguarda problemi sopravvenuti nell'attuazione di un contratto valido.

Istituto	Presupposto da riconoscere	Esempio e conseguenza
Nullità	Contrasto con norma imperativa salvo diversa conseguenza, mancanza di requisito essenziale o illiceità nei casi dell'art. 1418.	Vendita immobiliare senza la forma scritta richiesta: il contratto non produce gli effetti negoziali voluti; pagare l'imposta di registro non lo sana.
Annullabilità	Incapacità legale o consenso viziato da errore essenziale e riconoscibile, violenza o dolo determinante.	Acquisto determinato da un raggirio: la parte protetta può chiedere annullamento; il semplice cattivo affare non basta.
Rescissione	Stato di pericolo noto alla controparte oppure bisogno sfruttato con lesione oltre la metà e altri requisiti di legge.	Non ogni prezzo basso è rescindibile: occorrono gli elementi degli artt. 1447–1448.
Risoluzione	Inadempimento non di scarsa importanza, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità nei relativi presupposti.	Mancata consegna essenziale: problema nell'esecuzione di un contratto valido, non nullità originaria.

La nullità può essere fatta valere da chi vi ha interesse e rilevata d'ufficio nei limiti processuali; l'annullabilità tutela invece, di regola, la parte indicata dalla legge. La convalida è prevista per il contratto annullabile; non è un rimedio generale per quello nullo. Caso: il compratore denuncia un ritardo nella consegna e chiede «annullamento per nullità». Prima di scegliere il rimedio occorre stabilire se il contratto è valido e se il ritardo integra inadempimento rilevante: la corretta categoria può essere la risoluzione, con eventuale risarcimento.

Il recesso è il potere unilaterale di sciogliere il rapporto quando legge o contratto lo consentono. Nei quiz la sequenza utile è: vizio originario, problema sopravvenuto o potere di uscita?

8. Contratti dell'impresa

La vendita trasferisce un diritto verso il prezzo. La somministrazione soddisfa bisogni periodici o continuativi. L'appalto organizza mezzi e gestione a rischio dell'appaltatore per un'opera o un servizio. Il mandato riguarda atti giuridici per conto altrui; la rappresentanza determina se gli effetti si producano direttamente per il rappresentato.

Nel deposito prevalgono custodia e restituzione; nel trasporto il trasferimento di persone o cose; nella locazione il godimento di un bene verso corrispettivo. Per fisco e dogane la qualificazione contrattuale aiuta a leggere l'operazione, ma non sostituisce la relativa disciplina pubblicistica. Il nome scelto dalle parti non prevale automaticamente sulla struttura concreta.

SCHEMA 29.3 — CONTRATTO, FATTURA, PAGAMENTO E SCRITTURA

Elemento	Lettura operativa
Contratto	Regola il rapporto e le obbligazioni.
Fattura	Documenta l'operazione secondo la disciplina fiscale.
Pagamento	È un flusso monetario, con un proprio momento.
Contabilità	Rileva i fatti secondo le regole; può precedere incasso o pagamento.
Fisco	Applica i propri presupposti e criteri.

Non è una cronologia universale: fattura e pagamento possono avere tempi diversi; la contabilità non attende sempre il pagamento.

9. Garanzia patrimoniale e garanzie specifiche

In linea generale il debitore risponde con il proprio patrimonio. La garanzia generica non attribuisce al creditore un diritto immediato su un bene determinato.

Privilegio, pegno e ipoteca attribuiscono prelazione secondo presupposti differenti. Il pegno riguarda tipicamente mobili o crediti; l'ipoteca immobili o altri beni registrati ammessi. La fideiussione è invece personale: un terzo garantisce il debito altrui.

L'azione surrogatoria reagisce all'inerzia patrimoniale del debitore; la revocatoria mira all'inefficacia verso il creditore di determinati atti pregiudizievoli; il sequestro conservativo vincola cautelaramente beni. Questi strumenti non coincidono con la riscossione pubblica e non trasferiscono automaticamente i beni al creditore.

10. Imprenditore, impresa e azienda

L'imprenditore esercita professionalmente un'attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. L'impresa è l'attività; l'azienda è il complesso dei beni organizzati per esercitarla.

La nozione generale va affiancata alle qualificazioni specifiche. Il piccolo imprenditore si caratterizza per la prevalenza del lavoro proprio e familiare secondo la disciplina applicabile. L'imprenditore agricolo svolge le attività agricole e connesse previste dalla legge; quello commerciale è collegato alle categorie di attività e al relativo statuto. Dimensione economica, settore e forma societaria rispondono a criteri diversi.

La cessione dell'azienda non coincide con la cessione delle partecipazioni societarie. Il valore aziendale non è la semplice somma dei beni: organizzazione, clientela, procedure e capacità reddituale concorrono all'avviamento.

Il trasferimento d'azienda coinvolge forma e pubblicità, concorrenza dell'alienante, contratti in corso, crediti e debiti. Gli effetti variano secondo il rapporto: vanno controllati i presupposti, la conoscenza dei terzi, le risultanze contabili e le norme speciali. Al trattamento civilistico si affiancano poi le regole tributarie e doganali.

Le scritture contabili sostengono informazione e controllo. Il capitolo 28 ne approfondisce la logica economica; qui rilevano come documentazione dell'organizzazione e dei rapporti. Chi firma per l'impresa deve inoltre disporre di poteri adeguati: qualifica interna, procura e pubblicità non sono dati intercambiabili.

Nell'impresa commerciale la rappresentanza può essere collegata anche alla funzione esercitata. Istitutore, procuratore e commesso non hanno la stessa posizione: per imputare l'atto bisogna riconoscere ruolo, poteri, eventuali limiti e pubblicità.

11. Società e autonomia patrimoniale

La società organizza l'esercizio comune di un'attività economica secondo il tipo scelto. Nelle società di persone sono centrali il rapporto tra soci e, secondo il tipo, la responsabilità personale. Nelle società di capitali il patrimonio sociale è maggiormente separato da quello dei partecipanti.

Le società di persone comprendono società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice. Sono società di capitali la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata. La classificazione orienta la risposta, ma non la conclude: nella società in accomandita, per esempio, contano anche la categoria del socio e il relativo regime.

Profilo	Società di persone	Società di capitali
Centralità	Rapporto personale tra soci	Organizzazione e capitale
Autonomia patrimoniale	Imperfetta, con regimi diversi	Perfetta in linea generale

Profilo	Società di persone	Società di capitali
Responsabilità dei soci	Può essere personale e illimitata	Di regola limitata al conferimento
Organizzazione	Tendenzialmente semplice	Organi e regole articolati

Responsabilità limitata non significa assenza di responsabilità. La società risponde col proprio patrimonio; soci e amministratori rispondono personalmente nei casi previsti. Il debito sociale non può essere trasferito automaticamente al socio.

CONFERIMENTI, GOVERNANCE E RAPPRESENTANZA

I conferimenti forniscono alla società le risorse iniziali secondo le regole del tipo. Denaro, beni, crediti e prestazioni non sono ammessi o valutati allo stesso modo in ogni società. Il capitale che ne deriva è una grandezza giuridico-contabile: non coincide con liquidità disponibile, valore dell'azienda o patrimonio netto.

La governance distribuisce funzioni diverse. I soci o l'assemblea assumono le decisioni loro riservate, mentre gli amministratori gestiscono. Chi ha il potere di rappresentanza manifesta all'esterno la volontà sociale. Organi di controllo e revisore svolgono invece i compiti previsti per il tipo societario e per i presupposti applicabili. Per questo socio, amministratore, rappresentante e controllore indicano ruoli diversi.

Capitale sociale, patrimonio e patrimonio netto sono grandezze diverse. Il bilancio informa sulla situazione e sul risultato, ma non coincide con la dichiarazione fiscale. Redazione, approvazione, controllo e pubblicità del bilancio spettano a soggetti e fasi differenti.

SCHEMA 29.4 — LA STESSA IMPRESA, DOMANDE DIVERSE

Elemento	Lettura operativa
Soggetto	Individua impresa o società, poteri e patrimonio.
Nel caso AE	Dichiarazioni, bilancio e controlli fiscali.
Nel caso ADM	Merci, operatore, titoli e documenti doganali.
Nel caso AdER	Posizione debitoria, pagamento e strumenti previsti.

Le righe confrontano applicazioni diverse, non una gerarchia fra enti.

CHI RISPONDE NELLE DIVERSE SOCIETÀ

Nella società semplice rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto opponibile ai terzi, gli altri soci (art. 2267). Nella SNC tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente; un patto interno di limitazione non è opponibile ai terzi (art. 2291). Nella SAS gli accomandatari hanno responsabilità illimitata e solidale, gli accomandanti sono limitati alla quota conferita, salvo le ipotesi legali, come l'ingerenza vietata nella gestione (artt. 2313 e 2320).

Nella SPA e nella SRL risponde ordinariamente la società con il proprio patrimonio (artt. 2325 e 2462); non basta essere socio per diventare debitore di ogni debito sociale. Restano, fra l'altro, le eccezioni dell'unico socio nei casi previsti e le responsabilità per condotte proprie. Nella SAPA, pur essendo società di capitali, gli accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente, mentre gli accomandanti nei limiti della quota sottoscritta (art. 2452).

Il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale opera secondo le regole del tipo e della regolarità della società: non coincide con assenza di responsabilità del socio. Caso risolto: una SNC non paga un fornitore. Il socio non può opporre al creditore il patto interno che gli attribuisce solo il 10% dei debiti; la ripartizione potrà rilevare nei rapporti fra soci. Se il debitore è invece una SRL, la sola qualità di socio non fonda la pretesa personale. Una fideiussione prestata dal socio costituisce però un titolo separato di responsabilità.

12. Crisi d'impresa: box di allerta

DA RICORDARE

Una perdita, un ritardo o un indice negativo non equivalgono automaticamente a crisi o insolvenza. La crisi riguarda la prospettiva inadeguatezza dei flussi rispetto alle obbligazioni; l'insolvenza si manifesta nell'incapacità di adempiere regolarmente. Servono andamento, scadenze e dati attendibili.

L'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva deve predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche a rilevare tempestivamente la crisi. Contabilità, tesoreria, scadenziario e previsioni finanziarie permettono di intercettare il deterioramento. Il Codice della crisi offre strumenti differenziati: in questo capitolo se ne ricorda soltanto la funzione generale. Se il bando richiede le singole procedure, occorre studiarne separatamente presupposti, organi ed effetti nel Codice della crisi vigente: il solo indice negativo non permette di scegliere una procedura.

13. Applicazioni ad AE, ADM e AdER

AE. Gli istituti civilistici qualificano vendita o finanziamento, cessione d'azienda o di beni, rapporto societario, titolarità di crediti e rappresentanza. La conseguenza fiscale deriva poi dalla disciplina tributaria.

ADM. Rilevano titolarità delle merci, vendita, trasporto, rappresentanza e garanzie. Le clausole commerciali distribuiscono costi e rischi, ma l'obbligazione doganale segue la normativa doganale.

AdER. Obbligazione, coobbligazione, successione, garanzia patrimoniale, pegno, ipoteca e fideiussione costituiscono il lessico di base. La riscossione pubblica conserva però atti, poteri e limiti propri, sviluppati nel capitolo 24.

Caso guidato: importazione e tensione finanziaria

Beta Srl importa componenti, incarica un rappresentante per le formalità, vende con pagamento differito e ottiene credito bancario garantito. Gli incassi rallentano e la società non rispetta alcune scadenze.

1. Soggetto. La parte è Beta Srl, non automaticamente il socio o l'amministratore che firma. Vanno verificati i poteri.
2. Rapporti. Acquisto, trasporto, vendita e finanziamento generano obbligazioni distinte.
3. Crediti. Le vendite differite producono crediti; l'incasso successivo estingue il credito senza creare una seconda vendita.
4. Garanzia. La fideiussione è personale; l'ipoteca è reale e riguarda il bene indicato.
5. Crisi. Il ritardo è un segnale, non una diagnosi. La valutazione considera flussi, scadenze, patrimonio e continuità.
6. Agenzie. AE verifica gli effetti fiscali, ADM applica la disciplina doganale e AdER riscuote i carichi affidati secondo regole proprie.

Da sapere in 5 righe

1. L'obbligazione lega debitore, creditore e prestazione sulla base di una fonte.
2. Adempimento, inadempimento e mora descrivono fasi diverse.
3. Il contratto va distinto dai suoi effetti fiscali, doganali e pubblicitari.
4. Impresa, azienda e società non sono sinonimi.
5. Crisi e insolvenza non derivano da un solo indice.

Domanda da commissario

Qual è il rapporto tra garanzia patrimoniale generica e garanzie specifiche?

Traccia: responsabilità patrimoniale del debitore; assenza di diritto immediato del creditore ordinario su un singolo bene; privilegio, pegno e ipoteca; fideiussione come garanzia personale; mezzi di conservazione; differenza rispetto alla riscossione pubblica.

Domanda-trappola

Il socio di una società di capitali risponde sempre dei debiti tributari della società?

No. Società e socio sono posizioni distinte. La responsabilità personale deve derivare dalla disciplina applicabile e dai fatti accertati; la partecipazione non trasferisce automaticamente ogni debito sociale.

Errore tipico

Partire dall'effetto fiscale senza qualificare il rapporto. Prima di decidere se una somma sia ricavo, finanziamento, restituzione o risarcimento bisogna ricostruire soggetti, titolo, documenti ed esecuzione concreta.

Mini-esercizio

Classifica le situazioni:

1. Un terzo garantisce personalmente il debito dell'impresa.
2. Due crediti reciproci si estinguono nei limiti corrispondenti.
3. Il creditore reagisce a un atto che pregiudica il patrimonio del debitore.
4. I soci vendono tutte le quote di una Srl che conserva la propria azienda.

SOLUZIONE RAGIONATA

1. Fideiussione o altra garanzia personale secondo il titolo.
2. Compensazione civilistica, distinta da quella tributaria.
3. Possibile azione revocatoria, se ne ricorrono i presupposti.
4. Cessione di partecipazioni, non cessione dell'azienda.

Quiz di verifica

1. Nella cessione del credito: A. cambia il debitore; B. cambia il creditore; C. il debito si estingue sempre; D. nasce una società. Risposta: B.
2. La fideiussione è: A. garanzia personale; B. trascrizione; C. società; D. azienda. Risposta: A.
3. L'azienda è: A. l'imprenditore; B. ogni società; C. il complesso organizzato per l'impresa; D. il patrimonio netto. Risposta: C.
4. La risoluzione riguarda tipicamente: A. un problema nell'attuazione di un contratto valido; B. la capacità giuridica; C. l'ipoteca; D. la costituzione societaria. Risposta: A.
5. Una perdita: A. prova l'insolvenza; B. non rileva mai; C. va letta con flussi, scadenze e patrimonio; D. estingue i debiti. Risposta: C.

Glossario operativo

Termine	Significato essenziale
Adempimento	Esecuzione esatta della prestazione.
Azienda	Complesso organizzato per l'esercizio dell'impresa.
Cessione del credito	Trasferimento della posizione creditoria.
Fideiussione	Garanzia personale per un debito altrui.
Impresa	Attività economica organizzata esercitata professionalmente.
Inadempimento	Mancata o inesatta esecuzione della prestazione.
Ipoteca	Garanzia reale soggetta alla pubblicità prevista.
Mora	Ritardo qualificato con specifici effetti.

Diario degli errori

Errore	Regola corretta	Recupero
Confondo impresa e azienda	Attività e complesso organizzato sono distinti	Riscrivere le definizioni
Attribuisco il debito al socio	Società e socio sono distinti	Verificare tipo e titolo
Equiparo fideiussione e ipoteca	Una è personale, l'altra reale	Tabella delle garanzie
Chiamo nullità ogni vizio	Nullità e annullabilità sono diverse	Classificare il vizio
Deduco la crisi da una perdita	Servono flussi e prospettiva	Ripetere il caso Beta

Checklist finale

SCHEMA 29.5 — CHECKLIST CIVILE-COMMERCIALE

Elemento	Lettura operativa
Soggetto e poteri	Persona, società o ente; rappresentanza e delega.
Rapporto	Contratto o altra fonte dell'obbligazione.
Documento e patrimonio	Fattura, bilancio, beni, crediti e debiti.
Disciplina	Separa civile, fisco, dogane e riscossione.
Crisi e output	Verifica i presupposti senza automatismi e formula la risposta al caso.

- ☐ Distinguo soggetto, rapporto, obbligo e responsabilità.
- ☐ Ricostruisco fonte, soggetti e prestazione.
- ☐ Distinguo adempimento, inadempimento e mora.
- ☐ Riconosco cessione del credito e modificazioni del debito.
- ☐ Distinguo responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
- ☐ Distinguo nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione e recesso.
- ☐ Confronto garanzie reali e personali.
- ☐ Distinguo imprenditore, impresa, azienda e società.
- ☐ Confronto società di persone e di capitali.
- ☐ Leggo la crisi attraverso flussi, scadenze e patrimonio.
- ☐ Collego gli istituti ad AE, ADM e AdER senza confondere le discipline.

Riferimenti essenziali

Codice civile: obbligazioni e contratti, garanzie, impresa e società; D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) per le definizioni e gli assetti richiamati. Le regole tributarie e doganali speciali restano distinte.

Casi pratici, quiz e orale nelle Agenzie fiscali

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Apertura editoriale

Nei concorsi delle Agenzie fiscali il candidato non viene valutato solo per la quantità di nozioni che ricorda. Viene valutato per la capacità di riconoscere un problema, scegliere il piano giuridico corretto, usare il lessico dell'ente e restare ordinato quando il tempo è poco.

Questa è la differenza tra "sapere tributario" e "prestazione concorsuale tributaria". La prima riguarda lo studio; la seconda riguarda l'uso dello studio davanti a un quesito, a una traccia o a una commissione. Un candidato può conoscere l'IVA, l'accertamento, la riscossione o le procedure doganali, ma perdere punti se confonde il soggetto competente, salta una fase procedimentale, usa parole generiche o risponde come se tutte le Agenzie facessero lo stesso lavoro.

Il modulo M-FC02 richiede una disciplina particolare: ogni risposta deve tenere insieme ente, funzione, materia e profilo. L'Agenzia delle Entrate non chiede lo stesso tipo di ragionamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Agenzia delle Entrate-Riscossione non coincide con l'ente impositore; un caso di front-office non si risolve come un tema teorico; una domanda orale non si affronta come una sequenza di definizioni imparate a memoria.

Il lavoro finale consiste quindi in quattro trasformazioni:

- dal programma al quesito;
- dal quesito al ragionamento;
- dal ragionamento alla risposta;
- dalla risposta all'errore corretto.

Il Diario errori fiscali, la griglia orale e il piano 30/60/90 raccolgono lo studio in una routine misurabile.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo il candidato deve saper fare sette operazioni.

1. Leggere il bando e distinguere prova a quiz, prova scritta, prova teorico-pratica, orale, idoneità linguistiche o informatiche, titoli, soglie e criteri di valutazione.
2. Trasformare le materie M-FC02 in domande probabili, senza inventare contenuti non previsti dal bando.
3. Allenare quiz tributari, doganali e amministrativi con una procedura stabile: lettura, esclusione, scelta, controllo, diario.
4. Risolvere un caso sintetico distinguendo fatto, soggetto competente, istituto, sequenza procedimentale e risposta conclusiva.

- 5. Rispondere oralmente in modo ordinato, con definizione, funzione, passaggi essenziali, esempio e cautela finale.
- 6. Gestire domande di front-office e comunicazione istituzionale senza promettere ciò che l'amministrazione non può promettere.
- 7. Costruire un piano 30/60/90 coerente con il calendario reale della procedura.

La sequenza segue il Metodo BANDO. Si delimita la richiesta, si traduce il programma in prestazioni e si corregge il metodo sulla base degli errori effettivi.

Come usare questo capitolo

Questo capitolo è un banco di prova, non una lezione finale da sottolineare.

Alla prima lettura si riconosce la struttura: quiz, casi, orale, diario e piano. Nella lettura operativa il candidato compila le tabelle con il proprio bando, il profilo e le materie. Dopo una simulazione torna invece alle sole pagine utili per correggere gli errori.

Una pagina è stata usata bene quando produce una domanda, una risposta, una scheda o una decisione di studio.

Mappa BANDO del capitolo

Passaggio e domanda	Applicazione al capitolo
B - Bando — Che prova devo sostenere davvero?	Quiz, scritto, teorico-pratico, orale, idoneità, titoli, soglie e penalità vanno ricavati dal bando e dagli avvisi ufficiali.
A - Aree — Quali materie pesano nel profilo?	Tributario, dogane, riscossione, contabilità, civile/commerciale, organizzazione, amministrativo e competenze digitali vanno gerarchizzati.
N - Nuclei — Quali concetti tornano in più prove?	Soggetti, competenze, atti, termini, procedimenti, poteri, garanzie, controlli, pagamento, impugnazione, front-office.
D - Diario — Quale errore devo correggere prima della prossima prova?	Registra il passaggio sbagliato, la regola corretta e un esercizio di verifica.
O - Output — Che prodotto devo allenare?	Simulazione, scheda caso, risposta da 90 secondi, diario errori, piano 30/60/90.

La mappa va compilata per il concorso specifico. I bandi rappresentativi del perimetro M-FC02 mostrano profili e materie differenti tra Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per questo non esiste una simulazione unica valida per tutti: esiste una struttura comune da adattare.

SCHEMA 30.1 — DALLO STUDIO ALLA PRESTAZIONE

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Formato, soglie, tempi e avvisi della prova.
A — Aree	Tributi, dogane e riscossione pertinenti.
N — Nuclei	Enti, atti, competenze e sequenze.
D — Diario	Errori di memoria, lettura o confusione dei piani.
O — Output	Simulazione e piano di recupero 30/60/90.

Dalla materia alla prestazione

Lo studio concorsuale diventa fragile quando resta organizzato solo per capitoli. In prova, però, il candidato non incontra un capitolo: incontra un compito.

Una stessa materia può generare prestazioni diverse.

Materia	Quiz	Caso pratico	Orale
Diritto tributario	Definizione, soggetto, presupposto, differenza tra istituti.	Individuare il potere dell'amministrazione e la posizione del contribuente.	Spiegare funzione del tributo, rapporto d'imposta, garanzie e limiti.
Accertamento e controlli	Termine, atto, controllo, fase procedimentale.	Ricostruire un controllo documentale o un invito alla compliance.	Collegare potere di controllo, partecipazione e motivazione.
Dichiarazioni e IVA	Adempimento, versamento, compensazione, dichiarazione.	Distinguere errore dichiarativo, omesso versamento, credito, documentazione.	Spiegare perché dichiarazione e pagamento non sono la stessa cosa.
Riscossione	Cartella, avviso, pagamento, rateazione, sospensione.	Orientare un contribuente rispetto a cartella, scadenza, istanza o sportello.	Distinguere ente creditore, agente della riscossione e contribuente.

Materia	Quiz	Caso pratico	Orale
Dogane	Merce, dichiarazione, classificazione, origine, valore, controllo.	Gestire un flusso import/export o un controllo su operatore economico.	Spiegare il ruolo di ADM tra fiscalità, controlli e tutela degli interessi pubblici.
Accise, giochi e monopoli	Presupposto, prodotto, autorizzazione, controllo.	Riconoscere il piano fiscale e quello regolatorio.	Collegare gettito, vigilanza e legalità economica.
Catasto e pubblicità immobiliare	Rendita, classamento, voltura, registri, dati immobiliari.	Leggere il problema immobiliare senza confondere catasto e proprietà.	Spiegare funzione informativa e fiscale del sistema.
Contabilità e impresa	Bilancio, costi, ricavi, crediti, debiti, documentazione.	Interpretare dati d'impresa utili a controllo, riscossione o dogane.	Collegare bilancio civilistico e rilevanza fiscale senza sovrapporli.

La prestazione cambia anche il linguaggio. Nel quiz serve precisione; nel caso serve sequenza; all'orale serve esposizione. La preparazione finale deve allenare tutte e tre le forme.

Quiz tributari e doganali

Il quiz comprime una domanda in poche righe. Può verificare una distinzione che, se studiata male, porta a errori anche nello scritto e nell'orale.

Nei concorsi pubblici la forma concreta della prova dipende dal bando e dagli avvisi della procedura. La prova può includere quesiti a risposta multipla, prova scritta, prova teorico-pratica, orale, accertamenti linguistici o informatici e ulteriori elementi indicati dal bando (D.P.R. 487/1994). Il candidato deve quindi partire da quattro dati:

- numero dei quesiti;
- materie incluse;
- tempo disponibile;
- punteggio, soglia, penalità e criteri di idoneità.

Senza questi dati non si può costruire una simulazione fedele. Si può studiare, ma non si può ancora simulare.

Nel perimetro M-FC02 i quiz più insidiosi non sono sempre quelli nozionistici. Spesso sono quelli che chiedono di distinguere:

- ente impositore e agente della riscossione;
- controllo formale, accertamento e attività di assistenza;
- dichiarazione, liquidazione e versamento;
- tributi diretti, IVA, imposte indirette e tributi locali non pertinenti al profilo;
- dichiarazione doganale, controllo doganale e adempimento dell'operatore;
- catasto, pubblicità immobiliare e titolarità civilistica;
- bilancio civilistico, risultato economico e reddito imponibile.

Il candidato deve allenarsi a riconoscere il "piano" della domanda prima di scegliere l'opzione.

Con banca dati e senza banca dati

La presenza di una banca dati ufficiale cambia la strategia, ma non elimina il ragionamento. Una banca dati ufficiale è materiale di procedura: va verificata nella fonte, nella data, nella versione e negli eventuali avvisi di aggiornamento.

Se la banca dati è pubblicata, il percorso consigliato è:

1. verificare che sia quella ufficiale della procedura;
2. registrare versione, data, materie e numero di quesiti;
3. fare una prima copertura completa senza cercare subito la perfezione;
4. taggare ogni domanda come sicura, incerta, sbagliata, lenta, indovinata o da spiegare;
5. ripassare in modo distribuito le domande sbagliate, lente e indovinate;
6. trasformare i quesiti centrali in micro-spiegazioni orali;
7. simulare con timer, punteggio e penalità del bando.

Se la banca dati non è pubblicata, il percorso cambia:

1. si ricostruiscono i nuclei dal bando;
2. si usano quiz di allenamento solo come strumento, non come previsione;
3. si privilegiano definizioni, distinzioni, sequenze e casi brevi;
4. si registra l'errore per causa, non solo per materia;
5. si alternano quiz e spiegazioni orali per evitare memoria meccanica.

Il numero dei quiz svolti dice poco. Contano gli errori che continuano a tornare e ciò che rivelano sul metodo.

Procedura in quattro mosse per il quiz

Ogni quiz va trattato con una procedura fissa.

1. Lettura. Prima si individua la richiesta. La domanda chiede definizione, competenza, termine, eccezione, sequenza, esclusione, confronto o caso?
2. Esclusione. Si eliminano le opzioni incompatibili con soggetto, materia o fase. Nei quiz fiscali molte risposte sbagliate sono plausibili solo se si confondono piani diversi.
3. Scelta. Si sceglie l'opzione coerente con la domanda, non quella che "suona più completa". In un quiz, una risposta troppo ampia può essere sbagliata perché non risponde al perimetro.
4. Controllo. Prima di confermare si rilegge la parola-spia: non, salvo, esclusivamente, sempre, può, deve, competente, termine, principale, falsa.

Con l'allenamento la procedura diventa automatica e impedisce che la pressione del tempo trasformi una conoscenza corretta in una risposta sbagliata.

SCHEMA 30.2 — QUIZ IN QUATTRO MOSSE

Elemento	Lettura operativa
1. Leggi	Individua richiesta, negazioni e parole decisive.
2. Escludi	Elimina opzioni incompatibili con soggetto, fase o istituto.
3. Scegli	Confronta le alternative rimaste nel perimetro della domanda.
4. Controlla	Rileggi assoluti e negazioni prima di confermare.

Con banca dati verifica versione e programma; senza banca dati allena i nuclei del bando. Nel diario annota causa dell'errore e azione correttiva.

Parole-spia nei quiz M-FC02

Parola-spia	Rischio	Controllo da fare
Sempre	Risposta assoluta: spesso falsa se l'istituto ammette eccezioni.	Chiedersi se esistono casi, limiti o condizioni.
Esclusivamente	Riduzione eccessiva della competenza o della funzione.	Verificare se altri soggetti partecipano al procedimento.
Non	Inversione della domanda.	Rileggere prima di scegliere.
Ente competente	Confusione tra AE, ADM, AdER o altri enti.	Identificare materia e funzione.

Parola-spia	Rischio	Controllo da fare
Versamento	Confusione tra dichiarazione, liquidazione, pagamento e riscossione.	Separare adempimento, debito e fase di recupero.
Controllo	Confusione tra controllo, accertamento, assistenza e vigilanza.	Chiedersi quale potere e quale fase sono coinvolti.
Operatore	Nei casi doganali può indicare importatore, esportatore, dichiarante, intermediario o soggetto autorizzato.	Ricostruire il ruolo prima della risposta.
Cartella	Rischio di attribuire ad AdER il potere impositivo.	Distinguere credito, titolo, notifica, pagamento e strumenti di tutela.

CLASSIFICARE SICUREZZA ED ERRORE

Dopo la scelta, assegna al quesito una sigla:

- S: risposta sicura e spiegabile;
- I: incerta tra due opzioni;
- L: lenta, richiede ricostruzione;
- E: errore accertato;
- F: risposta fortunata, corretta senza ragionamento.

Le risposte F tornano nel ripasso come gli errori. Il solo punteggio, infatti, non mostra le lacune nascoste da una scelta casuale.

Batteria di quiz trasversali

1. Il contraddittorio preventivo serve principalmente a: A. sostituire ogni controllo; B. consentire osservazioni prima dell'atto nei casi previsti; C. trasferire la competenza al giudice; D. sospendere sempre la riscossione. Risposta: B. Partecipazione e decisione finale restano fasi distinte.
2. Nell'accertamento esecutivo: A. è sempre necessaria una successiva cartella; B. l'atto può costituire titolo per la riscossione; C. AdER determina l'imposta; D. il pagamento è facoltativo. Risposta: B. L'affidamento segue il percorso stabilito senza cartella per lo stesso carico.
3. La rateizzazione AdER: A. annulla il credito; B. modifica il titolo; C. distribuisce il pagamento; D. decide il merito tributario. Risposta: C. Soglie e durata vanno verificate nel regime vigente.

4. In dogana, l'origine indica: A. sempre il luogo di spedizione; B. il legame giuridico produttivo con un Paese; C. il valore; D. il regime. Risposta: B. Provenienza e origine possono divergere.
5. Il valore di transazione: A. è il metodo primario, con le rettifiche previste; B. è sempre il prezzo non verificabile; C. coincide con la tariffa; D. dipende dall'origine preferenziale. Risposta: A.
6. Il deposito fiscale delle accise: A. rende i prodotti esenti; B. consente operazioni in sospensione; C. elimina la garanzia; D. è un deposito doganale ordinario. Risposta: B. Sospensione ed esenzione non coincidono.
7. Nel gioco pubblico, il concessionario: A. opera entro il titolo; B. sostituisce ADM; C. crea liberamente giochi; D. può derogare al divieto per minori. Risposta: A.
8. Il DOCFA riguarda principalmente: A. formalità ipotecarie; B. dichiarazioni urbane; C. dazi; D. accise. Risposta: B.
9. L'iscrizione nei registri immobiliari riguarda tipicamente: A. l'ipoteca; B. il classamento; C. l'OMI; D. la voltura. Risposta: A.
10. L'incasso di un credito già contabilizzato: A. genera sempre un nuovo ricavo; B. trasforma il credito in liquidità; C. aumenta il debito; D. è una variazione fiscale. Risposta: B.
11. Il reddito imponibile d'impresa: A. coincide sempre con l'utile; B. deriva dal risultato corretto fiscalmente; C. coincide con la cassa; D. è la somma dei crediti. Risposta: B.
12. Una domanda di informazioni ad AdER: A. sospende automaticamente la procedura; B. annulla la cartella; C. non produce da sola gli effetti di un provvedimento di sospensione; D. sostituisce il ricorso. Risposta: C.

Casi pratici nelle Agenzie fiscali

Il caso pratico verifica una competenza diversa dal quiz. Non chiede solo "che cosa sai?", ma "che cosa fai con ciò che sai?". Un caso può essere lungo o molto breve; può chiedere una soluzione, una sequenza, un parere sintetico, una risposta al cittadino, una classificazione di problemi o un confronto tra strumenti.

Nel perimetro M-FC02 conviene usare una griglia unica.

Passaggio	Domanda	Perché conta
Fatto	Che cosa è accaduto?	Evita di rispondere a una domanda diversa.
Soggetti	Chi sono contribuente, operatore, ente, ufficio o agente?	Impedisce confusione tra amministrazioni.

Passaggio	Domanda	Perché conta
Materia	Siamo in tributario, dogane, riscossione, catasto, contabile, civile/commerciale?	Delimita il campo.
Istituto	Quale atto, potere, adempimento o procedura è rilevante?	Distingue nozione e applicazione.
Sequenza	Quali passaggi vengono prima e dopo?	Mostra ordine giuridico e amministrativo.
Garanzie	Quali limiti, partecipazione, informazione o tutela vanno ricordati?	Evita risposte autoritative o incomplete.
Output	Che risposta deve produrre il candidato?	Conclude in modo utile e valutabile.

La griglia è particolarmente utile nei casi ibridi. Una società può comparire in un problema di IVA, bilancio, riscossione o dogane: la materia si riconosce dal problema, non dal solo soggetto coinvolto.

Caso AE: dichiarazione, controllo e compliance

Scenario. Un contribuente riceve una comunicazione relativa a dati dichiarativi non coerenti con informazioni già disponibili all'amministrazione. Chiede all'ufficio se deve pagare subito e se la comunicazione equivale a un accertamento definitivo.

Lettura corretta. Il caso va affrontato distinguendo assistenza, controllo, compliance, eventuale liquidazione e accertamento. Non bisogna trasformare ogni contatto dell'amministrazione con il contribuente in un atto definitivo. L'Agenzia delle Entrate opera su dichiarazioni, versamenti, controlli, accertamento e servizi al contribuente; il candidato deve riconoscere la fase e non usare un linguaggio generico.

Risposta modello. In una risposta concorsuale occorre prima qualificare la comunicazione, poi spiegare che il contribuente deve verificare i dati indicati, confrontarli con la propria dichiarazione e con la documentazione disponibile, e valutare gli strumenti indicati nella comunicazione e negli avvisi ufficiali. Se emergono errori o elementi da chiarire, la risposta corretta non è "pagare sempre", ma verificare il contenuto dell'atto, i termini, le modalità di interlocuzione e le eventuali conseguenze. La conclusione deve restare prudente: il candidato non promette esiti, ma descrive il percorso amministrativo.

Errore da evitare. Dire che ogni comunicazione dell'Agenzia delle Entrate è automaticamente un accertamento definitivo. Questo errore rivela una confusione tra funzione di assistenza, controllo e potere impositivo.

Caso ADM: merce, dichiarazione e controllo

Scenario. Un operatore importa merci e segnala dubbi sulla classificazione del prodotto, sull'origine e sulla documentazione da presentare. La traccia chiede quali profili deve considerare l'ufficio in un controllo.

Lettura corretta. Il caso riguarda il rapporto tra merce, dichiarazione doganale, elementi dell'obbligazione doganale e funzione di controllo. Va quindi trattato nel suo perimetro doganale, senza ridurlo a un problema IVA o commerciale. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presidia un'area in cui fiscalità, controlli, traffici, accise, giochi e monopoli possono intrecciarsi, secondo il profilo previsto dal bando.

Risposta modello. Il candidato deve partire dall'identificazione della merce e dalla documentazione disponibile. Deve poi richiamare i profili essenziali: classificazione, origine, valore, regime o destinazione doganale, eventuali autorizzazioni o controlli specifici. La risposta deve mostrare che l'ufficio non valuta solo un dato isolato, ma la coerenza del flusso dichiarato con la disciplina applicabile. Se il bando include materie doganali, questo tipo di caso va allenato con schede brevi, non solo con definizioni.

Errore da evitare. Rispondere come se il caso riguardasse solo il prezzo della merce o solo l'IVA. Nelle procedure doganali il candidato deve tenere insieme dato economico, dichiarazione, controllo e ruolo dell'operatore.

Caso AdER: cartella, pagamento e orientamento dell'utente

Scenario. Un cittadino si presenta allo sportello per una cartella. Dice di non capire se il debito sia dovuto, chiede una rateazione e domanda all'operatore di "annullare tutto".

Lettura corretta. Il caso richiede la distinzione tra ente creditore, titolo, agente della riscossione, pagamento, rateazione, sospensione e tutela. Agenzia delle Entrate-Riscossione non coincide con l'ente impositore e non va descritta come se decidesse sempre il merito del tributo. Nel modulo M-FC02 questa distinzione è centrale.

Risposta modello. Una risposta corretta deve orientare l'utente senza sostituirsi alla decisione dell'amministrazione competente. L'operatore deve verificare la posizione, spiegare quali informazioni risultano dall'atto, indicare i canali e gli strumenti previsti per pagamento, rateazione o istanze, e chiarire quando occorre rivolgersi all'ente creditore o seguire le forme di tutela previste. La comunicazione deve essere chiara, ma non deve promettere annullamenti o soluzioni non verificate.

Errore da evitare. Dire al cittadino che AdER può cancellare liberamente il debito se il contribuente lo contesta. Il punto concorsuale è distinguere gestione della riscossione, merito del credito e strumenti di tutela.

Palestra di casi aggiuntivi

I casi seguenti applicano la stessa griglia a scenari più specifici. Importi e circostanze hanno funzione esclusivamente didattica.

CASO AE: ANOMALIA TRA FATTURE, RICAVI E BANCA

Beta Srl dichiara ricavi per 800.000 euro. Le fatture elettroniche emesse nell'anno ammontano a 910.000 euro e gli accrediti bancari a 760.000. L'ufficio ritiene che la differenza provi ricavi omessi.

Svolgimento guidato

Fatti. I tre aggregati non hanno necessariamente lo stesso perimetro. Fatture e bilancio seguono regole temporali; la banca registra incassi, anticipi, finanziamenti e regolamenti di crediti pregressi.

Competenza. L'Agenzia delle Entrate può analizzare e controllare la posizione con i poteri previsti. Occorre individuare ufficio, periodo e procedimento.

Regola. Il reddito d'impresa parte dal risultato contabile corretto dalle regole fiscali; ricavo e incasso non coincidono. Note di credito, fatture anticipate, operazioni fuori campo, cessioni di crediti e competenza possono spiegare scostamenti.

Istruttoria. Riconciliare registro fatture, mastri clienti, conto economico, note di credito, contratti e movimenti bancari. Chiedere spiegazioni puntuali, non generiche.

Output. Se le differenze sono documentate, l'anomalia viene archiviata o ridimensionata. Se restano operazioni non contabilizzate, l'ufficio procede secondo la disciplina applicabile, motivando la ricostruzione e valutando le osservazioni.

Errore da evitare

Sottrarre gli accrediti bancari dalle fatture e chiamare il risultato «evasione». Lo scostamento è un segnale, non una prova autosufficiente.

CASO ADM: ORIGINE PREFERENZIALE NON DIMOSTRATA

Un importatore dichiara componenti spediti dalla Corea come originari del Paese e chiede il trattamento preferenziale. La fattura riporta una formula generica, ma non contiene una prova conforme; parte della produzione risulta svolta in un Paese terzo.

Svolgimento guidato

Fatti. Provenienza e origine sono distinte. Servono codice tariffario, regola specifica, lavorazioni e prova prevista dall'accordo.

Competenza. ADM verifica dichiarazione, documenti, origine, valore e classificazione.

Regola. Il beneficio richiede origine preferenziale sostanziale e prova valida. La sede del venditore o il luogo di spedizione non bastano.

Istruttoria. Acquisire dichiarazione, documentazione del produttore, distinta materiali, processo di lavorazione e prova di origine. Valutare il diritto dell'operatore a essere ascoltato prima della decisione sfavorevole.

Output. Se i requisiti non sono dimostrati, il trattamento preferenziale non viene applicato e si determinano i diritti secondo le regole ordinarie, ferme le ulteriori conseguenze previste.

Rilancio orale

«Che differenza c'è tra informazione tariffaria vincolante e prova di origine?» La prima riguarda la classificazione; la seconda dimostra l'origine secondo il regime invocato.

CASO ADER: CARTELLA CONTESTATA E RICHIESTA DI RATE

Un contribuente riceve una cartella per tributo comunale. Afferma di aver già pagato una parte prima della formazione del ruolo e, per il residuo, chiede una dilazione.

Svolgimento guidato

Fatti. Separare importo già pagato e debito residuo; verificare cartella, data di notifica, ricevuta e carichi inclusi.

Competenza. Il Comune decide sul merito e sullo sgravio. AdER gestisce la riscossione, riceve la sospensione legale nei casi previsti e tratta la rateizzazione di propria competenza.

Regola. Il pagamento anteriore alla formazione del ruolo può rientrare nella sospensione legale se sono soddisfatti requisiti e termine. La rateizzazione non annulla il debito.

Istruttoria. Presentare documentazione per la sospensione della parte contestata; verificare importo, difficoltà, piano e regime temporale per il residuo.

Output. Le due richieste seguono percorsi distinti. AdER trasmette la verifica all'ente creditore e istruisce la dilazione secondo la disciplina vigente.

Errore da evitare

Promettere che AdER cancellerà il tributo oppure subordinare la sospensione alla richiesta di rateizzazione dell'intero importo.

CASO TERRITORIO: PLANIMETRIA E PROPRIETÀ

Una cittadina chiede all'ufficio di certificare che è proprietaria di un appartamento perché la visura catastale è intestata a lei. La planimetria, però, non corrisponde allo stato dei luoghi.

Soluzione. L'operatore distingue titolarità civilistica, dato catastale e conformità della rappresentazione. La visura non costituisce ordinariamente titolo di proprietà. Per il diritto occorrono titolo e formalità immobiliari; per la difformità catastale serve verificare la causa e la procedura tecnica, senza confonderla con la regolarità urbanistica.

CASO SITUAZIONALE: UTENTE AGGRESSIVO ALLO SPORTELLLO

Un utente alza la voce e pretende l'accesso immediato ai dati fiscali del fratello, sostenendo di avere una delega «a casa». La sala è affollata.

Condotta	Valutazione	Motivo
Mostrare i dati per calmare l'utente	Inadeguata	Viola identificazione e riservatezza.
Interrompere senza spiegazioni e chiamare subito la sicurezza	Eccessiva, salvo rischio concreto	Non tenta una gestione proporzionata.
Spiegare requisiti, spostare il confronto in modo riservato e indicare come presentare la delega	Adeguate	Unisce legalità, servizio e protezione dei dati.
Chiedere a un collega di usare le proprie credenziali	Gravemente inadeguata	Viola sicurezza e responsabilità degli accessi.

La condotta adeguata tutela dati e persone, riduce il conflitto e indica una via operativa lecita.

Casi ibridi: dove molti candidati perdono ordine

I casi più realistici non rispettano sempre i confini dei capitoli. Possono unire contabilità, IVA, riscossione e diritto commerciale; oppure dogane, accise, controlli e autorizzazioni; oppure catasto, imposte indirette e front-office.

In questi casi il candidato deve evitare due errori opposti:

- rispondere a tutto, perdendo il centro;
- scegliere una sola materia e ignorare i collegamenti necessari.

Per ritrovare ordine, la risposta dichiara subito il perimetro:

NOTA

Il caso va distinto su tre piani: il piano soggettivo, per individuare l'amministrazione e il contribuente; il piano procedimentale, per collocare l'atto o l'adempimento; il piano sostanziale, per capire quale obbligo o potere è coinvolto.

L'apertura chiarisce il metodo, ma acquista valore solo quando viene applicata ai fatti del caso.

Griglia di risposta per casi pratici

Sezione	Contenuto massimo	Esempio di frase utile
Inquadramento	Una o due frasi sul problema.	"Il caso riguarda una fase di controllo su dati dichiarativi, non ancora una ricostruzione completa del contenzioso."
Soggetti	Chi fa che cosa.	"Va distinto l'ente titolare del credito dal soggetto che cura la riscossione."
Norma/perimetro	Fonte o materia, senza eccesso di citazioni.	"Nel perimetro del bando, il tema rientra negli adempimenti fiscali e nei controlli."
Sequenza	Passaggi logici.	"Prima si verifica l'atto, poi la documentazione, poi i termini e gli strumenti disponibili."
Garanzie	Limiti, comunicazione, tutela.	"L'utente va orientato in modo chiaro, senza anticipare esiti non verificati."
Conclusione	Risposta pratica.	"La soluzione non è automatica: dipende dalla qualificazione dell'atto e dal canale previsto."

La griglia rende la risposta leggibile senza irrigidirla in un modulo burocratico.

SCHEMA 30.3 — TRE CASI, UNA GRIGLIA DI LETTURA

Elemento	Letture operativa
Caso AE	Dichiarazioni, controlli e compliance.
Caso ADM	Merci, classificazione, origine, valore e controlli.
Caso AdER	Titolo, pagamento, rateizzazione e sportello.
Griglia comune	Fatto, soggetti, materia, istituto, fase e output.

AE, ADM e AdER sono contesti alternativi: non rappresentano tre tappe consecutive del caso.

L'orale: non una recita, ma una prova di governo della materia

All'orale la commissione valuta la conoscenza del tema, l'ordine dell'esposizione e la capacità di fermarsi. Parlare a lungo senza costruire una risposta resta l'errore più frequente.

Una risposta orale efficace dura spesso meno di quanto il candidato immagina. La struttura consigliata è la risposta da 90 secondi:

1. definizione essenziale;
2. funzione dell'istituto;
3. soggetti e competenza;
4. sequenza o elementi principali;
5. esempio applicato al profilo;
6. cautela finale o distinzione.

Esempio su riscossione:

NOTA

La riscossione riguarda la fase in cui il credito pubblico viene portato a pagamento secondo gli strumenti previsti. Nei concorsi fiscali va distinta dall'accertamento e dalla fase dichiarativa. Occorre individuare l'ente titolare del credito, l'atto o il titolo, il ruolo dell'agente della riscossione e le possibilità di pagamento, rateazione, sospensione o tutela. In un caso di sportello, la risposta corretta non è promettere l'annullamento, ma orientare l'utente sui canali previsti e sui soggetti competenti.

La risposta governa il tema senza pretendere di esaurirlo. La commissione potrà poi approfondire un punto specifico.

Risposta orale: schema universale M-FC02

Passaggio	Domanda interna	Formula di avvio
Definizione	Che cos'è?	"L'istituto può essere definito come..."
Funzione	A cosa serve?	"La funzione è..."
Soggetti	Chi interviene?	"Occorre distinguere..."
Procedura	Quali passaggi essenziali?	"Sul piano procedimentale..."

Passaggio	Domanda interna	Formula di avvio
Esempio	Come appare in un concorso fiscale?	"Nel contesto delle Agenzie fiscali..."
Limite	Che cosa non devo confondere?	"Non va però confuso con..."

Lo schema serve a dare ordine quando la domanda è ampia o improvvisa; impararne a memoria le formule lo renderebbe rigido.

SCHEMA 30.4 — RISPOSTA ORALE DA 90 SECONDI

Elemento	Lettura operativa
Definizione e funzione	Spiega l'istituto e a che cosa serve.
Soggetti e sequenza	Indica competenze e passaggi pertinenti.
Esempio	Applica la distinzione al profilo fiscale.
Limite	Chiudi precisando ciò che non va confuso.

Se la domanda contiene una premessa errata, correggila prima di sviluppare la risposta.

Durata della risposta e protocollo anti-invenzione

STRUTTURA DELLA RISPOSTA ORALE

Usa sei passaggi, adattandoli alla domanda:

- 1. inquadramento in una frase;
- 2. definizione dell'istituto;
- 3. funzione;
- 4. soggetti e sequenza;
- 5. distinzione o esempio;
- 6. chiusura che torna alla domanda.

Per «Che cos'è la sospensione legale della riscossione?» una risposta efficace definisce l'istituto, indica casi e termine in modo prudente, distingue AdER ed ente creditore, descrive trasmissione e verifica, chiude separando sospensione e sgravio.

RISPOSTE DA DUE E QUATTRO MINUTI

La versione da due minuti contiene definizione, tre nuclei e un esempio. Quella da quattro aggiunge fonte, procedimento, distinzione e criticità. Allenare entrambe evita risposte troppo brevi o incontrollate.

Criterio	0	1	2
Pertinenza	Fuori tema	Parziale	Diretta
Correttezza	Errori gravi	Imprecisioni	Solida
Struttura	Disordinata	Comprensibile	Nitida
Linguaggio	Improprio	Generico	Tecnico e chiaro
Esempio	Assente/errato	Debole	Funzionale
Chiusura	Manca	Ripetitiva	Torna alla domanda

Punteggio massimo: 12. Sotto 8, la risposta va rifatta dopo il recupero mirato.

PALESTRA DI DOMANDE DA COMMISSARIO E RILANCI

- AE: «Differenza tra controllo formale e accertamento sostanziale». Rilancio: «Quale ruolo ha il contraddittorio?»
- AdER: «Ruolo e cartella». Rilancio: «Chi decide lo sgravio?»
- ADM: «Classificazione, origine e valore». Rilancio: «Che cosa controllerebbe per primo?»
- Accise: «Regime sospensivo». Rilancio: «Come si appura il movimento?»
- Territorio: «Catasto e pubblicità immobiliare». Rilancio: «La visura prova la proprietà?»
- Contabilità: «Utile e liquidità». Rilancio: «Come passa dall'utile all'imponibile?»

Il rilancio verifica se il candidato comprende i confini. Non ripetere l'inizio: rispondi al nuovo punto e collega solo quanto serve.

DOMANDE IMPREVISTE: PROTOCOLLO ANTI-INVENZIONE

Quando non ricordi un articolo o una soglia:

1. delimita: «Il dato puntuale va verificato nel testo vigente»;
2. enuncia il nucleo sicuro;
3. sviluppa soggetto, funzione, fase ed effetto;
4. usa un esempio prudente;
5. chiudi senza aggiungere numeri casuali.

Non trasformare la prudenza in evasione. Se non ricordi il numero massimo di rate, puoi spiegare presupposti, domanda, effetti e natura mobile del limite. Se non conosci neppure l'istituto, dichiarare il vuoto e non inventare resta preferibile a una norma falsa.

Palestra di domande da commissario

Le domande da commissario non sempre cercano la nozione più rara. Spesso cercano la capacità di distinguere.

Ecco alcuni esempi da allenare.

Domanda	Nucleo della risposta	Errore da evitare
Perché l'Agenzia delle Entrate non coincide con Agenzia delle Entrate-Riscossione?	Distinguere funzione impositiva, gestione del credito e riscossione.	Dire che sono lo stesso ente perché entrambe operano in ambito fiscale.
In che cosa un caso doganale è diverso da un caso IVA ordinario?	Merce, dichiarazione doganale, classificazione, origine, valore, controlli.	Ridurre tutto al pagamento dell'imposta.
Perché la contabilità è utile in un concorso fiscale?	Dati economici, bilancio, documentazione, controlli, reddito fiscale.	Dire che il bilancio coincide con l'imposta.
Come si risponde a un contribuente che chiede una soluzione immediata allo sportello?	Ascolto, verifica dell'atto, canali previsti, limiti di competenza, chiarezza.	Promettere un esito non verificato.
Che rapporto c'è tra bando e prova?	Il bando definisce materie, prove, criteri, soglie e regole operative.	Prepararsi su un modello generico ignorando la procedura.

Queste domande vanno registrate in una scheda orale. Ogni scheda deve avere tre righe: definizione, distinzione, esempio.

Palestra di domande-trappola

La domanda-trappola contiene una scorciatoia pericolosa. Il candidato deve riconoscerla e correggerla con calma.

Domanda-trappola	Perché è pericolosa	Risposta sicura
Se c'è un debito fiscale, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione decide se il tributo è dovuto?	Confusione tra ente creditore, merito del tributo e riscossione.	AdER cura la riscossione secondo gli atti e le regole applicabili; il merito del credito e gli strumenti di tutela vanno distinti.
Una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate è sempre un accertamento?	Confonde comunicazioni, controlli, compliance e atti impositivi.	Va qualificato l'atto: non ogni comunicazione ha la stessa funzione o gli stessi effetti.
In dogana conta solo il valore della merce?	Riduce il caso al prezzo.	Contano anche classificazione, origine, dichiarazione, regime, documentazione e controlli.
Se un bilancio mostra utile, allora l'imposta è già determinata?	Sovrappone risultato civilistico e reddito imponibile.	Il bilancio è un punto di partenza; il reddito fiscale segue regole proprie.
Il catasto prova sempre la proprietà?	Confonde funzione catastale e titolarità civilistica.	Il catasto ha funzione informativa e fiscale; la proprietà richiede attenzione ai titoli e alla pubblicità immobiliare.

La risposta a una trappola deve essere breve. Prima si corregge la premessa, poi si spiega il criterio. Se il candidato si irrita o si difende, perde ordine; se corregge con metodo, guadagna credibilità.

Front-office e comunicazione corretta

Le Agenzie fiscali non sono solo luoghi di atti e procedure. Sono anche amministrazioni che interagiscono con cittadini, imprese, professionisti e operatori economici. Per questo nei concorsi può emergere il tema del front-office, della comunicazione chiara e della condotta corretta.

La regola fondamentale è: orientare senza sostituirsi al procedimento.

Una risposta di front-office deve contenere:

- ascolto del problema;
- verifica dell'atto o della richiesta;
- individuazione dell'ente e dell'ufficio competente;
- spiegazione dei canali ufficiali;
- indicazione dei documenti o delle informazioni necessarie;
- rispetto della riservatezza e dei limiti di accesso ai dati;
- linguaggio comprensibile;
- nessuna promessa di esito non verificato.

Il candidato deve evitare frasi come "non si preoccupi, risolviamo tutto" oppure "deve pagare e basta". Sono entrambe scorrette in un contesto concorsuale: la prima promette troppo, la seconda semplifica troppo.

Una frase più professionale è:

NOTA

Dobbiamo prima verificare l'atto, il soggetto competente e i termini indicati. Posso orientarla sui canali previsti e sulla documentazione necessaria, ma l'esito dipende dalla verifica della posizione e dagli strumenti applicabili.

Questa impostazione mostra equilibrio amministrativo: legalità, chiarezza e rispetto del cittadino.

Diario errori fiscali

Il Diario errori fiscali è lo strumento che trasforma la simulazione in miglioramento. Non basta scrivere "ho sbagliato IVA" o "devo ripassare dogane". Una nota così non produce azione.

Ogni errore deve essere classificato per causa.

Categoria	Segnale	Azione correttiva
Memoria	Ricordavo il tema ma non il dato, la sequenza o la definizione.	Flashcard breve e ripasso distribuito.
Concetto	Ho confuso istituti, soggetti, effetti o competenze.	Schema comparativo e risposta orale da 90 secondi.
Lettura	Ho ignorato una negazione, una parola-spia o il perimetro della domanda.	Drill su parole-spia e riletture obbligatoria.
Procedura	Ho saltato una fase del caso pratico.	Ricompilare la griglia fatto-soggetti-materia-istituto-sequenza-output.
Lessico	Ho usato termini generici o impropri.	Glossario personale con tre definizioni corrette.
Tempo	Ho impiegato troppo o ho risposto senza controllo.	Simulazione con timer e regola di salto.
Strategia	Ho studiato una materia a bassa resa ignorando il profilo.	Rilettura del bando e ribilanciamento del piano.
Front-office	Ho promesso esiti o ho dato una risposta troppo brusca.	Riscrivere la risposta con canali, limiti e verifica dell'atto.

Un errore è risolto solo quando viene verificato una seconda volta. Se sbaglio oggi una domanda sulla differenza tra accertamento e riscossione, non basta leggere la soluzione: devo rispondere di nuovo domani, poi inserirla in una domanda orale e infine riconoscerla in un caso.

Scheda diario errori fiscali

Campo	Da compilare
Data	Quando ho svolto la prova o la simulazione.
Fonte	Banca dati ufficiale, quiz di allenamento, caso, orale, simulazione mista.
Profilo	AE, ADM, AdER o profilo specifico del bando.
Materia	Tributario, dogane, riscossione, contabilità, civile/commerciale, catasto, organizzazione.
Errore	Che cosa ho sbagliato in una frase.
Causa	Memoria, concetto, lettura, procedura, lessico, tempo, strategia, front-office.
Regola corretta	La regola riscritta in massimo tre righe.
Azione	Flashcard, schema, risposta orale, caso, simulazione breve.
Verifica	Data del secondo tentativo e risultato.

Questa scheda deve restare breve. Se diventa un quaderno parallelo, il candidato smette di usarla. La sua forza è la ripetizione.

Mini-simulazione finale M-FC02

La simulazione finale riproduce la pressione della prova e produce dati utili. La struttura base proposta dura 90 minuti e comprende quattro blocchi.

Blocco	Durata	Attività	Output
Quiz	35 minuti	30 quesiti misti su materie del bando o banca dati ufficiale.	Punteggio, errori, domande lente.
Caso pratico	25 minuti	Un caso AE, ADM o AdER in base al profilo.	Risposta in 25-35 righe o schema completo.

Blocco	Durata	Attività	Output
Orale	20 minuti	Tre risposte da 90 secondi registrate o esposte ad alta voce.	Griglia: definizione, funzione, soggetti, procedura, esempio, limite.
Diario	10 minuti	Classificazione errori e prossima azione.	Tre errori prioritari e un piano di recupero.

Una simulazione utile è fedele alle regole della prova. Se il bando prevede criteri diversi, la struttura va adattata. Quando la prova è soltanto a quiz, caso e orale restano strumenti di consolidamento. Se è previsto l'orale, il candidato si registra o si fa interrogare, perché la lettura mentale non allena l'esposizione.

Griglia di valutazione della simulazione

Area	Indicatore	Soglia di attenzione
Quiz	Percentuale corretta e tempo medio.	Molti errori concentrati nella stessa materia o risposte corrette ma lente.
Lettura	Errori da negazione, eccezione o parola-spia.	Più di due errori di lettura in una simulazione.
Caso	Presenza di fatto, soggetti, materia, sequenza e conclusione.	Risposta teorica senza applicazione al caso.
Orale	Ordine, lessico, esempi e capacità di fermarsi.	Risposte lunghe senza struttura o definizioni isolate.
Front-office	Chiarezza e limiti della comunicazione.	Promesse di esito, toni imprecisi, confusione di competenza.
Diario	Errore trasformato in azione.	Diario compilato solo per materia, senza causa e verifica.

La soglia non ha valore legale o concorsuale. Serve al candidato per decidere dove intervenire.

SCHEMA 30.5 — SIMULAZIONE E RECUPERO

Elemento	Lettura operativa
Quiz — 35 minuti	Registra punteggio e domande lente.
Caso — 25 minuti	Compila griglia e conclusione.
Orale — 20 minuti	Prepara, prova e riesamina tre risposte brevi.
Diario — 10 minuti	Individua cause degli errori e azioni verificabili.
Piano 30/60/90	Riorganizza fondamentali, casi, simulazioni e rifinitura secondo i risultati.

I tempi sono un allenamento proposto; il calendario della selezione resta quello del bando.

Piano 30/60/90 M-FC02

Il piano 30/60/90 è utile quando il concorso non è immediato o quando il candidato deve costruire una preparazione completa. Va sempre corretto con il calendario ufficiale.

Primi 30 giorni: perimetro e fondamentali.

- Leggere bando, profilo, materie, prove, criteri e avvisi.
- Costruire la mappa BANDO personale.
- Ripassare organizzazione delle Agenzie fiscali e distinzione AE/ADM/AdER.
- Consolidare diritto tributario generale, dichiarazioni, accertamento e riscossione.
- Avviare quiz brevi quotidiani.
- Aprire il Diario errori fiscale.

Obiettivo: sapere che cosa studiare, in quale ordine e con quale prova finale.

Entro 60 giorni: applicazione e casi.

- Aumentare il numero di quiz e introdurre timer.
- Preparare schede su dogane, accise, catasto, contabilità, civile e commerciale applicato.
- Svolgere almeno due casi a settimana sul profilo prevalente.
- Registrare risposte orali da 90 secondi.
- Trasformare gli errori ricorrenti in schemi comparativi.

Obiettivo: passare dalla lettura alla prestazione.

Entro 90 giorni: simulazione e rifinitura.

- Svolgere simulazioni complete con regole del bando.
- Ripetere solo gli errori ancora vivi e i nuclei ad alta resa.
- Allenare domande-trappola e confronti tra istituti.
- Curare front-office, comunicazione e risposte situazionali.
- Preparare un fascicolo finale: mappe, errori, risposte orali, casi corretti.

Obiettivo: arrivare alla prova con una routine già provata.

Piano breve 14/7 giorni

Quando il tempo è poco, il candidato riduce il perimetro e sceglie le priorità invece di ripercorrere tutto il manuale.

Negli ultimi 14 giorni:

- leggere bando e avvisi ogni volta che si programma una simulazione;
- fare quiz o domande ogni giorno;
- correggere solo gli errori prioritari;
- preparare una risposta orale per ciascun nucleo ad alta resa;
- svolgere almeno due casi sintetici;
- dormire e recuperare in modo compatibile con la prova.

Negli ultimi 7 giorni:

- niente nuovi materiali voluminosi;
- ripasso del Diario errori;
- simulazioni brevi con timer;
- controllo di documenti, sede, orari, piattaforma e istruzioni;
- ripasso di definizioni, distinzioni e parole-spia.

Il piano breve non crea miracoli. Riduce il disordine.

Da sapere in 5 righe

1. La forma della prova non si deduce dal nome del concorso: si legge nel bando e negli avvisi.
2. Nei concorsi delle Agenzie fiscali la distinzione tra AE, ADM e AdER è parte della risposta, non un dettaglio.
3. Il quiz verifica precisione; il caso verifica applicazione; l'orale verifica ordine, lessico e collegamenti.
4. Ogni errore deve diventare un'azione: flashcard, schema, caso, risposta orale o nuova simulazione.

5. Il piano 30/60/90 funziona solo se viene adattato al profilo e aggiornato dopo ogni simulazione.

Caso guidato

Traccia. Una candidata prepara un concorso M-FC02 per un profilo fiscale. Ha completato i capitoli teorici, ma nelle simulazioni sbaglia molte domande su riscossione, controlli e dogane. All'orale tende a parlare a lungo e a confondere Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione. Deve organizzare gli ultimi 30 giorni.

Passaggio 1: diagnosi. Il problema non è solo contenutistico. Ci sono almeno tre cause:

- confusione concettuale tra accertamento, comunicazioni, riscossione e tutela;
- debolezza nelle distinzioni tra enti;
- esposizione orale non governata.

Passaggio 2: intervento. La candidata deve smettere di ripassare tutto allo stesso modo. Deve costruire tre schede comparative:

Scheda	Domanda centrale	Output
AE/AdER	Chi fa che cosa nel ciclo del credito fiscale?	Tabella ente-funzione-atto-errore tipico.
Controlli/riscossione	Quando sono nella fase di controllo e quando nella fase di pagamento?	Sequenza procedimentale semplificata.
Dogane/IVA	Quando il problema è doganale e quando è tributario interno?	Caso breve con merce, operatore, documento, controllo.

Passaggio 3: allenamento. Ogni giorno deve fare:

- 25 quiz con timer;
- 10 minuti di correzione nel Diario errori;
- una risposta orale da 90 secondi;
- un micro-caso ogni due giorni.

Passaggio 4: verifica. Dopo una settimana non deve chiedersi "ho studiato di più?", ma:

- sbaglio ancora la stessa distinzione?
- so spiegare AE/ADM/AdER senza confonderle?
- riesco a chiudere una risposta orale in 90 secondi?
- il Diario errori contiene azioni verificate o solo appunti?

Soluzione. Negli ultimi 30 giorni gli errori ricorrenti devono diventare risposte stabili; accumulare nuovi materiali disperderebbe il lavoro.

Come lo chiede la commissione

La commissione può chiedere lo stesso nucleo in tre modi.

Quiz. Quale soggetto cura la riscossione nazionale secondo il perimetro dell'ente indicato?

Caso. Un contribuente contesta una cartella e chiede allo sportello l'annullamento immediato. Come va orientato?

Orale. Spieghi la differenza tra fase impositiva e fase della riscossione, con riferimento alle Agenzie fiscali.

La risposta corretta cambia forma, ma non cambia nucleo. Il candidato deve riconoscere che sta lavorando sempre sulla stessa distinzione.

Domanda da commissario

Domanda. Perché nel modulo M-FC02 non basta studiare le singole materie, ma occorre allenare quiz, casi e orale?

Risposta modello. Perché le materie concorsuali diventano prova solo quando vengono trasformate in prestazioni. Il quiz richiede precisione e controllo delle parole-spia; il caso pratico richiede applicazione al fatto, ai soggetti e alla sequenza procedimentale; l'orale richiede ordine espositivo, lessico corretto e capacità di collegare istituti. Nei concorsi delle Agenzie fiscali questa trasformazione è particolarmente importante perché i profili possono riguardare Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o Agenzia delle Entrate-Riscossione, con funzioni differenti. Il bando resta la fonte operativa per sapere quali prove sono previste e come devono essere preparate.

Domanda-trappola

Domanda. Se conosco bene il diritto tributario, posso affrontare allo stesso modo tutte le prove delle Agenzie fiscali?

Risposta. No. Il diritto tributario è centrale, ma non esaurisce il perimetro. Un concorso per Agenzia delle Entrate può richiedere un taglio diverso da un concorso ADM o AdER; un quiz richiede precisione diversa da un caso; una risposta orale richiede sintesi e collegamenti. Inoltre il bando può includere materie amministrative, contabili, doganali, civilistiche, informatiche o linguistiche. La preparazione deve quindi partire dal bando e trasformare le materie nel formato della prova.

Errore tipico

L'errore tipico del capitolo è confondere studio completo e preparazione efficace.

Uno studio completo accumula capitoli, schemi, video e quiz. Una preparazione efficace produce risposte misurabili. Il candidato deve chiedersi:

- so rispondere in 90 secondi?
- so risolvere un caso in 25 minuti?
- so riconoscere la competenza dell'ente?
- so correggere un errore senza ripeterlo tre giorni dopo?
- so adattare la simulazione al bando?

Se la risposta è no, va cambiato il modo di usare il materiale già disponibile.

Mini-esercizio

Compila la tabella usando il tuo bando.

Campo	Risposta del candidato
Ente e profilo	
Prove previste	
Materie principali	
Materie da non sovrastudiare	
Numero/durata prova a quiz	
Soglia, punteggio e penalità	
Banca dati ufficiale presente?	
Tre nuclei ad alta resa	

Campo	Risposta del candidato
Tre errori ricorrenti	
Prima simulazione completa	
Piano di recupero dei prossimi 7 giorni	

Poi trasforma tre errori in azioni.

Errore	Causa	Azione entro 48 ore	Verifica

L'esercizio è completato solo quando è fissata una data di verifica.

Checklist operativa finale

Prima di considerare concluso il modulo M-FC02, il candidato dovrebbe poter spuntare queste voci.

- Ho letto il bando e gli avvisi ufficiali della procedura.
- Ho distinto ente, profilo, materie, prove e criteri.
- Ho una mappa AE/ADM/AdER con funzioni e rischi di confusione.
- Ho svolto quiz con timer e regole coerenti con il bando.
- Ho classificato gli errori per causa, non solo per materia.
- Ho risolto casi almeno su AE, ADM e AdER, adattandoli al mio profilo.
- Ho una griglia orale da 90 secondi.
- So rispondere a domande-trappola senza irrigidirmi.
- So orientare un utente in front-office senza promettere esiti.
- Ho un piano 30/60/90 o, se il tempo è poco, un piano 14/7.

Se mancano più di tre voci, la priorità è consolidare il metodo prima di studiare nuove pagine.

Riferimenti essenziali

D.P.R. 487/1994 e D.P.R. 82/2023; bandi, allegati e avvisi delle singole procedure. Le simulazioni di questo capitolo sono esercizi didattici, non quesiti attribuiti a una banca dati ufficiale.

Appendici operative

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Apertura editoriale

Le appendici raccolgono gli strumenti di lavoro di M-FC02. Usale dopo aver studiato il paragrafo indicato: compila lo strumento e registra gli errori emersi. Per termini, soglie, modelli, software e scadenze mobili annota sempre la fonte ufficiale e la data del controllo.

Obiettivo del blocco

Al termine saprai richiamare il lessico specialistico e distinguere istituti vicini. Saprai anche ordinare adempimenti e processi, compilare i canvas per i casi e l'orale e programmare il ripasso a partire dagli errori.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda	Strumento
Bando	Che cosa è richiesto e con quale profondità?	Scheda allerta
Aree	In quale ciclo si colloca?	Tavole e flussi
Nuclei	Quali definizioni e distinzioni?	Glossario
Diario	Quale errore devo recuperare?	Piano 1-3-7-14-30
Output	Che cosa devo produrre?	Canvas e checklist orale

SCHEMA 31.1 — USARE LE APPENDICI OPERATIVE

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Parole-spia, peso e forma della prova.
A — Aree	Ciclo operativo cui appartiene il problema.
N — Nuclei	Definizioni e distinzioni del glossario.
D — Diario	Errori da recuperare e nuovi tentativi.
O — Output	Canvas, checklist orale e piano di ripasso.

Protocollo d'uso

- 1. Leggi il rinvio teorico.
- 2. Compila senza appunti.
- 3. Confronta con l'esempio.
- 4. Registra errore e nuovo tentativo.

Errore tipico: trattare il workbook come un riassunto autosufficiente. Se non sai spiegare il motivo di una casella, torna al capitolo.

SCHEMA 31.2 — DALLA DOMANDA ALLO STRUMENTO

Elemento	Lettura operativa
Definizione incerta	Appendice A: glossario ragionato.
Istituti simili	Appendice B: tavole di confronto.
Tempi e passaggi	Appendici C e D: scadenziario e schemi di processo.
Applicazione	Appendice E: canvas compilabili; F: sanzioni, reati, processo e UE.
Verifica e recupero	Appendice G: checklist orale; H: piano di ripasso.

Scegli lo strumento, compilalo, confrontalo con l'esempio e annota l'errore: le lettere indicano queste appendici effettive.

Appendice A - Glossario ragionato

ISTRUZIONI

Per ogni voce spiega che cos'è, a che cosa serve e da quale istituto va distinta. Poi copri la colonna "distinzione" e ricostruiscila a voce.

FISCO, ADEMPIMENTO E CONTROLLO

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Tributo	Genere delle prestazioni tributarie.	Imposta, tassa e contributo sono specie distinte.	capitolo 19, Diritto tributario e teoria dell'imposta — «Tributo, imposta, tassa e contributo»
Presupposto	Fatto cui la legge collega il tributo.	Non è la base imponibile.	capitolo 19, Diritto tributario e teoria dell'imposta — «Presupposto, soggetti e obbligazione tributaria»
Soggetto passivo	Soggetto cui si riferisce l'obbligazione.	Distinguere da sostituto e responsabile.	capitolo 19, Diritto tributario e teoria dell'imposta — «Il soggetto passivo»
Base imponibile	Grandezza cui si applica l'aliquota.	Non è l'imposta dovuta.	capitolo 19, Diritto tributario e teoria dell'imposta — «Base imponibile, aliquota e imposta dovuta»
Dichiarazione	Rappresentazione di dati fiscalmente rilevanti.	Non è pagamento.	capitolo 23, Adempimenti fiscali: redditi, IVA, dichiarazioni — «Dichiarazione originaria, correttiva, integrativa e omessa»
Liquidazione	Determinazione periodica del saldo.	Non è accertamento.	capitolo 23, Adempimenti fiscali: redditi, IVA, dichiarazioni — «Documento, registri e liquidazione»

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Compensazione	Uso di un credito alle condizioni vigenti.	Non è rimborso.	capitolo 23, Adempimenti fiscali: redditi, IVA, dichiarazioni — «Compensazione: gate in sei controlli»
Rivalsa IVA	Addebito dell'imposta secondo il sistema IVA.	Non è detrazione.	capitolo 23, Adempimenti fiscali: redditi, IVA, dichiarazioni — «Rivalsa, detrazione e liquidazione»
Detrazione IVA	Meccanismo collegato alla neutralità.	Non è deduzione dal reddito.	capitolo 23, Adempimenti fiscali: redditi, IVA, dichiarazioni — «Rivalsa, detrazione e liquidazione»
Controllo automatico	Riscontro automatizzato di dati dichiarati e versati.	Non è controllo sostanziale.	capitolo 20, Accertamento, controlli e compliance fiscale — «Controllo automatico, formale e sostanziale»
Accertamento	Formazione e motivazione della pretesa.	Non è riscossione.	capitolo 20, Accertamento, controlli e compliance fiscale — «Accertamento e riscossione non coincidono»
Contraddittorio	Confronto procedimentale nei casi e modi vigenti.	Non è cortesia informativa.	capitolo 20, Accertamento, controlli e compliance fiscale — «Il contraddittorio informato ed effettivo»

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Compliance	Strumenti per corretto adempimento e gestione del rischio.	Non significa assenza di controlli.	capitolo 20, Accertamento, controlli e compliance fiscale — «Compliance fiscale ordinaria»
Ruolo	Titolo/elenco del percorso ordinario di riscossione.	Non è la cartella notificata.	capitolo 24, Riscossione nazionale e lavoro in AdER — «Il percorso ordinario: ruolo, cartella e pagamento»
Rateizzazione	Pagamento dilazionato.	Non cancella il debito.	capitolo 24, Riscossione nazionale e lavoro in AdER — «Rateizzazione: pagare nel tempo senza cancellare il debito»
Sospensione	Arresto temporaneo degli effetti.	Non è sgravio.	capitolo 24, Riscossione nazionale e lavoro in AdER — «Sospensione, sgravio e ricorso non sono sinonimi»

DOGANE, ACCISE E GIOCHI

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Status unionale	Qualificazione doganale della merce.	Non è origine.	capitolo 25, Dogane e procedure doganali ADM — «Territorio doganale e status delle merci»
Dichiarazione doganale	Atto che vincola la merce a un regime.	Non è la fattura.	capitolo 25, Dogane e procedure doganali ADM — «La dichiarazione doganale»
Classificazione	Individuazione della voce tariffaria.	Non è origine o valore.	capitolo 25, Dogane e procedure doganali ADM — «Classificazione tariffaria: che cosa è la merce»
Origine	Legame economico della merce con un Paese.	Non è provenienza fisica.	capitolo 25, Dogane e procedure doganali ADM — «Origine: il legame economico con un Paese»
Valore in dogana	Valore determinato secondo regole doganali.	Non è sempre il prezzo in fattura.	capitolo 25, Dogane e procedure doganali ADM — «Valore in dogana: quanto vale ai fini doganali»
Regime doganale	Destinazione giuridico-procedurale della merce.	Non è mera ubicazione.	capitolo 25, Dogane e procedure doganali ADM — «I principali regimi doganali»

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Debito doganale	Obbligazione relativa ai dazi.	Non è ogni costo d'importazione.	capitolo 25, Dogane e procedure doganali ADM — «Debito doganale e garanzia»
Accisa	Tributo indiretto su prodotti e consumi disciplinati.	Separare fatto generatore ed esigibilità.	capitolo 26, Accise, giochi e monopoli — «Accisa: struttura del tributo»
Deposito fiscale	Luogo autorizzato per operazioni su prodotti soggetti ad accisa.	Non è un deposito comune.	capitolo 26, Accise, giochi e monopoli — «Deposito fiscale, depositario e garanzia»
EMCS	Sistema di controllo dei movimenti in sospensione e dei trasferimenti commerciali intra-UE di prodotti già immessi in consumo.	Dati operativi da aggiornare.	capitolo 26, Accise, giochi e monopoli — «Circolazione in sospensione: EMCS ed e-AD»
Concessione di gioco	Titolo che abilita l'operatore secondo regole e controlli.	Non è autorizzazione generica.	capitolo 26, Accise, giochi e monopoli — «Giochi pubblici: riserva statale e concessione»

CATASTO E CONTABILITÀ

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Catasto	Inventario amministrativo degli immobili.	Non prova da solo la proprietà.	capitolo 27, Catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare — «Funzione e natura del catasto»
Classamento	Attribuzione di categoria e classe.	Non è stima di mercato.	capitolo 27, Catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare — «Classamento e rendita catastale»
DOCFA	Procedura per il catasto fabbricati.	Non è PREGEO.	capitolo 27, Catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare — «DOCFA: nuove costruzioni e variazioni urbane»
PREGEO	Procedura di aggiornamento geometrico dei terreni.	Non sostituisce la pubblicità immobiliare.	capitolo 27, Catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare — «PREGEO e aggiornamento geometrico»

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Patrimonio	Attività e passività riferite all'azienda.	Non è reddito di periodo.	capitolo 28, Contabilità aziendale ed economia d'impresa per il fisco — «Patrimonio, reddito e finanza»
Partita doppia	Rilevazione dell'operazione sotto due aspetti.	Non è duplicazione del valore.	capitolo 28, Contabilità aziendale ed economia d'impresa per il fisco — «Conti e partita doppia»
Competenza	Imputazione di costi e ricavi al periodo.	Non è cassa.	capitolo 28, Contabilità aziendale ed economia d'impresa per il fisco — «Competenza economica e assestamento»
Reddito imponibile	Grandezza determinata dalle regole fiscali.	Non coincide automaticamente con utile civilistico.	capitolo 28, Contabilità aziendale ed economia d'impresa per il fisco — «Dal bilancio al reddito imponibile»

INTEGRAZIONE FISCALE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Imposta	Prelievo collegato a un presupposto economico senza controprestazione individuale.	Non è tassa.	capitolo 19, Diritto tributario e teoria dell'imposta — «Tributo, imposta, tassa e contributo»
Tassa	Prelievo collegato a un servizio o attività pubblica riferibile al soggetto.	Non è il prezzo privatistico del servizio.	capitolo 19, Diritto tributario e teoria dell'imposta — «Tributo, imposta, tassa e contributo»

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Contributo	Prelievo connesso a un vantaggio particolare o a una specifica finalità.	Non coincide con ogni tributo.	capitolo 19, Diritto tributario e teoria dell'imposta — «Tributo, imposta, tassa e contributo»
Aliquota	Percentuale o misura applicata alla base imponibile.	Non è la base imponibile.	capitolo 19, Diritto tributario e teoria dell'imposta — «Base imponibile, aliquota e imposta dovuta»
Obbligazione tributaria	Vincolo giuridico relativo alla prestazione tributaria.	Non esaurisce l'intero procedimento amministrativo.	capitolo 19, Diritto tributario e teoria dell'imposta — «Obbligazione tributaria»
Potere istruttorio	Potere di acquisire elementi rilevanti nei limiti di legge.	Non anticipa automaticamente l'esito.	capitolo 20, Accertamento, controlli e compliance fiscale — «I poteri istruttori»
Motivazione	Esposizione dei presupposti e delle ragioni dell'atto.	Non è una formula di stile.	capitolo 20, Accertamento, controlli e compliance fiscale — «La prova e la motivazione»
Autotutela	Riesame amministrativo dell'atto secondo presupposti e limiti vigenti.	Non è ricorso giurisdizionale.	capitolo 20, Accertamento, controlli e compliance fiscale — «Autotutela, definizione e tutela giurisdizionale»

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Definizione	Chiusura del rapporto mediante uno strumento previsto dall'ordinamento.	Non coincide con autotutela.	capitolo 20, Accertamento, controlli e compliance fiscale — «Autotutela, definizione e tutela giurisdizionale»
Tax control framework	Sistema interno di governo e controllo del rischio fiscale.	Non è un singolo controllo dell'ufficio.	capitolo 20, Accertamento, controlli e compliance fiscale — «Adempimento collaborativo e tax control framework»
Cartella di pagamento	Atto notificato nel percorso ordinario di riscossione.	Non è il ruolo.	capitolo 24, Riscossione nazionale e lavoro in AdER — «Il percorso ordinario: ruolo, cartella e pagamento»
Accertamento esecutivo	Atto che concentra accertamento e titolo per la riscossione nei casi previsti.	Non elimina la distinzione funzionale tra enti e fasi.	capitolo 24, Riscossione nazionale e lavoro in AdER — «L'accertamento esecutivo e l'avviso di presa in carico»

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Presa in carico	Comunicazione con cui AdER informa il debitore di avere ricevuto in affidamento il carico.	È successiva all'affidamento del carico: non coincide con esso né con una nuova liquidazione del tributo.	capitolo 24, Riscossione nazionale e lavoro in AdER — «L'accertamento esecutivo e l'avviso di presa in carico»
Sgravio	Eliminazione totale o parziale del carico da parte dell'ente competente.	Non è sospensione temporanea.	capitolo 24, Riscossione nazionale e lavoro in AdER — «Sospensione, sgravio e ricorso non sono sinonimi»
Misura cautelare	Presidio del credito prima o fuori dall'espropriazione nei casi previsti.	Non è esecuzione forzata.	capitolo 24, Riscossione nazionale e lavoro in AdER — «Misure cautelari ed esecuzione forzata»

INTEGRAZIONE DOGANE, ACCISE, GIOCHI E CATASTO

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Dichiarante doganale	Persona che presenta la dichiarazione in nome proprio o persona nel cui nome la dichiarazione è presentata.	Non coincide sempre con l'importatore.	capitolo 25, Dogane e procedure doganali ADM — «I soggetti della dichiarazione»
Svincolo	Atto che rende la merce disponibile per il regime dichiarato.	Non è il mero arrivo fisico.	capitolo 25, Dogane e procedure doganali ADM — «Dall'arrivo allo svincolo»

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Immissione in libera pratica	Regime che attribuisce alle merci non unionali lo status unionale dopo gli adempimenti dovuti.	Non equivale sempre all'immissione in consumo fiscale.	capitolo 25, Dogane e procedure doganali ADM — «I principali regimi doganali»
Esportazione	Regime applicabile all'uscita di merci unionali secondo le regole doganali.	Non è una semplice spedizione commerciale.	capitolo 25, Dogane e procedure doganali ADM — «I principali regimi doganali»
Garanzia doganale	Presidio del pagamento potenziale o sorto del debito doganale.	Non è il debito stesso.	capitolo 25, Dogane e procedure doganali ADM — «Debito doganale e garanzia»
Fatto generatore dell'accisa	Evento che fa nascere il rapporto impositivo.	Non coincide necessariamente con l'esigibilità.	capitolo 26, Accise, giochi e monopoli — «Fatto generatore ed esigibilità»
Esigibilità dell'accisa	Momento in cui l'accisa deve essere pagata.	Non è il fatto generatore.	capitolo 26, Accise, giochi e monopoli — «Fatto generatore ed esigibilità»
Regime sospensivo	Assetto nel quale l'accisa non è ancora esigibile alle condizioni previste.	Non è un'esenzione definitiva.	capitolo 26, Accise, giochi e monopoli — «Circolazione in sospensione: EMCS ed e-AD»

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
e-AD	Documento amministrativo elettronico della circolazione in sospensione.	Non è una fattura commerciale.	capitolo 26, Accise, giochi e monopoli — «Circolazione in sospensione: EMCS ed e-AD»
Filiera del gioco	Insieme dei soggetti e passaggi della raccolta e del controllo.	Non coincide con il solo concessionario.	capitolo 26, Accise, giochi e monopoli — «Rete fisica, rete a distanza e filiera»
Rendita catastale	Valore fiscale-amministrativo derivante dal classamento dei fabbricati.	Non è il prezzo di mercato.	capitolo 27, Catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare — «Classamento e rendita catastale»
Visura catastale	Documento informativo su identificativi, intestazioni e dati censuari.	Non prova da sola la titolarità giuridica.	capitolo 27, Catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare — «Identificativi e lettura della visura»
Voltura catastale	Aggiornamento delle intestazioni catastali conseguente a una vicenda rilevante.	Non è trascrizione immobiliare.	capitolo 27, Catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare — «Voltura e intestazioni catastali»
Trascrizione	Formalità di pubblicità relativa agli atti soggetti a trascrizione.	Non è iscrizione ipotecaria.	capitolo 27, Catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare — «Trascrizione, iscrizione e annotazione»

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Ispezione ipotecaria	Consultazione dei registri di pubblicità immobiliare.	Non è una visura catastale.	capitolo 27, Catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare — «Ispezione ipotecaria e continuità»

INTEGRAZIONE CONTABILITÀ, CIVILE E COMMERCIALE

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Azienda	Complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.	Non è l'imprenditore.	capitolo 28, Contabilità aziendale ed economia d'impresa per il fisco — «Azienda, impresa e gestione»
Ricavo	Componente positivo economico di periodo.	Non coincide necessariamente con l'incasso.	capitolo 28, Contabilità aziendale ed economia d'impresa per il fisco — «Ricavo e incasso, costo e pagamento»
Costo	Componente negativo economico di periodo.	Non coincide necessariamente con il pagamento.	capitolo 28, Contabilità aziendale ed economia d'impresa per il fisco — «Ricavo e incasso, costo e pagamento»
Stato patrimoniale	Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria alla data di bilancio.	Non rappresenta il risultato di periodo.	capitolo 28, Contabilità aziendale ed economia d'impresa per il fisco — «Stato patrimoniale»

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Conto economico	Prospetto di costi, ricavi e risultato del periodo.	Non descrive da solo i flussi di cassa.	capitolo 28, Contabilità aziendale ed economia d'impresa per il fisco — «Conto economico e margini»
Rendiconto finanziario	Prospetto dei flussi finanziari e della variazione di liquidità.	Non è il conto economico.	capitolo 28, Contabilità aziendale ed economia d'impresa per il fisco — «Rendiconto finanziario e liquidità»
Immobilizzazione	Fattore destinato a utilità pluriennale secondo la sua classificazione.	Non è rimanenza destinata al ciclo corrente.	capitolo 28, Contabilità aziendale ed economia d'impresa per il fisco — «Rimanenze, immobilizzazioni, crediti e fondi»
Fondo rischi e oneri	Posta riferita a passività di natura determinata, incerte nell'importo o nella data.	Non è una riserva di patrimonio netto.	capitolo 28, Contabilità aziendale ed economia d'impresa per il fisco — «Rimanenze, immobilizzazioni, crediti e fondi»

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Capacità giuridica	Attitudine a essere titolare di situazioni giuridiche.	Non è capacità di agire.	capitolo 29, Civile e commerciale applicati a fisco, dogane e riscossione — «Rapporto giuridico e soggetti»
Rappresentanza	Potere di produrre effetti nella sfera giuridica altrui.	Non è mera assistenza materiale.	capitolo 29, Civile e commerciale applicati a fisco, dogane e riscossione — «Rapporto giuridico e soggetti»
Adempimento	Esecuzione esatta della prestazione dovuta.	Non è qualunque comportamento del debitore.	capitolo 29, Civile e commerciale applicati a fisco, dogane e riscossione — «Adempimento, inadempimento e mora»
Responsabilità patrimoniale	Assoggettamento del patrimonio del debitore alla garanzia delle obbligazioni.	Non coincide con una specifica garanzia reale.	capitolo 29, Civile e commerciale applicati a fisco, dogane e riscossione — «Garanzia patrimoniale e garanzie specifiche»

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Contratto	Accordo diretto a costituire, regolare o estinguere un rapporto patrimoniale.	Non è un atto amministrativo.	capitolo 29, Civile e commerciale applicati a fisco, dogane e riscossione — «Contratto: formazione ed effetti»
Autonomia patrimoniale	Separazione, di intensità variabile, tra patrimonio sociale e personale.	Non è identica in tutte le società.	capitolo 29, Civile e commerciale applicati a fisco, dogane e riscossione — «Società e autonomia patrimoniale»
Insolvenza	Incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni, manifestata da inadempimenti o da altri fatti esteriori.	Non coincide con una singola difficoltà di liquidità.	capitolo 29, Civile e commerciale applicati a fisco, dogane e riscossione — «Crisi d'impresa: box di allerta»

Esempio compilato: origine = legame economico con un Paese; funzione = trattamento doganale; distinzione = provenienza; rinvio = capitolo 25, paragrafo 7.

Errore tipico: recitare una definizione senza la distinzione, dove spesso nasce il distrattore.

Appendice B - Tavole di confronto

ADEMPIMENTO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Fase	Domanda	Output	Rinvio
Adempimento	Che cosa dichiara/liquida/versa il contribuente?	dichiarazione e pagamento	capitolo 23, Adempimenti fiscali: redditi, IVA, dichiarazioni — «Il ciclo dell'adempimento fiscale»
Controllo	Quale anomalia e quale potere?	esito istruttorio	capitolo 20, Accertamento, controlli e compliance fiscale — «Dal dato al controllo»
Accertamento	Come si forma la pretesa?	atto motivato	capitolo 20, Accertamento, controlli e compliance fiscale — «Lo schema di atto e l'atto finale»
Riscossione	Come si recupera il dovuto?	carico/cartella/seguito	capitolo 24, Riscossione nazionale e lavoro in AdER — «Accertamento e riscossione: la separazione essenziale»

Istruzioni: per un caso indica fatto, soggetto, documento ed esito di ogni fase.

Esempio: una differenza dichiarazione-versamento apre prima una verifica; non produce da sola una cartella.

Errore tipico: saltare direttamente da anomalia a esecuzione.

CLASSIFICAZIONE, ORIGINE E VALORE

Domanda	Concetto	Rinvio
Che cosa è?	classificazione	capitolo 25, Dogane e procedure doganali ADM — «Classificazione tariffaria: che cosa è la merce»
Dove è originaria secondo le regole?	origine	capitolo 25, Dogane e procedure doganali ADM — «Origine: il legame economico con un Paese»
Quanto vale ai fini doganali?	valore	capitolo 25, Dogane e procedure doganali ADM — «Valore in dogana: quanto vale ai fini doganali»

Istruzioni: scrivi tre risposte autonome.

Esempio: merce spedita da A, lavorata in B e importata: spedizione, origine, classificazione e valore non coincidono.

Errore tipico: usare il Paese di spedizione come origine.

CATASTO E PUBBLICITÀ IMMOBILIARE

Area	Risponde a	Non dimostra	Rinvio
Catasto	identificativi, classamento, rendita	proprietà	capitolo 27, Catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare — «Funzione e natura del catasto»
Pubblicità	formalità e vicende giuridiche	correttezza catastale	capitolo 27, Catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare — «Pubblicità immobiliare: funzione civilistica»

Istruzioni: classifica la domanda prima di scegliere documento e ufficio.

Esempio: visura catastale e ispezione ipotecaria rispondono a domande diverse.

Errore tipico: trattare l'intestazione catastale come prova definitiva della proprietà.

Appendice C - Scadenziario dichiarazioni, IVA e redditi

Campo	Compilazione
Adempimento e soggetto	
Periodo di riferimento	
Evento iniziale	
Termine vigente	
Fonte/paragrafo	
Data del controllo	
Modello/canale	
Esito atteso	
Correzione/rimedio	

Istruzioni: compila evento, soggetto e fonte prima della data. Rinvio: capitolo 23, Adempimenti fiscali: redditi, IVA, dichiarazioni — «Il ciclo dell'adempimento fiscale».

Esempio: "liquidazione IVA periodica"; periodo e termine = da verificare per il soggetto; fonte consultata il __/__/__; esito = liquidazione e versamento secondo disciplina vigente.

Errore tipico: ricordare una data senza soggetto, periodo e fonte.

CHECKLIST REDDITI E DICHIARAZIONI

- ☐ Ho identificato soggetto e categoria reddituale?
- ☐ Ho distinto utile, reddito imponibile e imposta?
- ☐ Ho separato dichiarazione, liquidazione e versamento?
- ☐ Ho verificato modello, canale e periodo?
- ☐ Ho identificato correzione o rimedio applicabile?

Rinvii: capitolo 23, Adempimenti fiscali: redditi, IVA, dichiarazioni — «Imposte sui redditi: qualificare prima di calcolare»; capitolo 23, Adempimenti fiscali: redditi, IVA, dichiarazioni — «Compensazione: gate in sei controlli».

Esempio: un credito dichiarato non è automaticamente utilizzabile: natura, disponibilità e limiti vanno verificati.

Errore tipico: confondere credito esposto, compensazione e rimborso.

CHECKLIST IVA

- ☐ Presupposti e territorialità?
- ☐ Natura dell'operazione?
- ☐ Rivalsa e condizioni della detrazione?
- ☐ Documento e registrazione?
- ☐ Liquidazione e fonte del termine?

Rinvio: capitolo 23, Adempimenti fiscali: redditi, IVA, dichiarazioni — «Operazioni IVA e ciclo degli adempimenti».

Esempio: IVA esposta su un acquisto non implica automaticamente detraibilità.

Errore tipico: confondere addebito e diritto alla detrazione.

Appendice D - Schemi di processo

ACCERTAMENTO

dato -> selezione -> potere -> evidenze -> contraddittorio -> motivazione -> atto -> tutela

Istruzioni: su ogni freccia annota fatto, fonte, competenza e documento.

Esempio: uno scostamento apre una verifica; non dimostra da solo la pretesa.

Errore tipico: trasformare un indicatore di rischio in prova conclusiva.

Rinvio: capitolo 20, Accertamento, controlli e compliance fiscale — «Dal dato al controllo».

RISCOSSIONE

titolo -> carico -> comunicazione/cartella -> pagamento/rate -> sospensione/sgravio -> cautela/esecuzione

Istruzioni: indica chi è competente per ciascun nodo.

Esempio: pagamento già eseguito: identificare carico, prova, ente competente e canale senza promettere subito lo sgravio.

Errore tipico: usare come sinonimi rateizzazione, sospensione, sgravio e ricorso.

Rinvio: capitolo 24, Riscossione nazionale e lavoro in AdER — «Sospensione, sgravio e ricorso non sono sinonimi».

DOGANE

arrivo -> custodia -> dichiarazione -> controlli -> classificazione/origine/valore -> regime -> debito/garanzia -> svincolo

Istruzioni: annota soggetti e documenti; se un dato manca, scrivi "da verificare".

Esempio: per componenti importati motivare separatamente classificazione, origine e valore.

Errore tipico: scegliere il regime prima di identificare merce e operazione.

Rinvio: capitolo 25, Dogane e procedure doganali ADM — «Dall'arrivo allo svincolo».

ACCISE E GIOCHI

prodotto/gioco -> fatto generatore -> esigibilità -> soggetto -> regime -> documento/sistema -> controllo

Istruzioni: per i giochi verifica titolo, filiera, canale e tutela; per le accise prodotto, regime ed EMCS.

Esempio: ammanco in deposito: ricostruire regime, contabilità, evento, esigibilità ed evidenze.

Errore tipico: confondere fatto generatore ed esigibilità.

Rinvii: capitolo 26, Accise, giochi e monopoli — «Fatto generatore ed esigibilità»; capitolo 26, Accise, giochi e monopoli — «Giochi pubblici: riserva statale e concessione».

CATASTO

immobile -> identificativi -> evento tecnico/giuridico -> procedura -> documento -> controllo -> esito

Istruzioni: scegli DOCFA, PREGEO, voltura o formalità solo dopo aver classificato l'evento.

Esempio: frazionamento e vendita richiedono verifiche geometriche, catastali e immobiliari distinte.

Errore tipico: cercare una sola pratica che risolva ogni profilo.

Rinvio: capitolo 27, Catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare — «Il lavoro nei servizi Territorio e SPI».

Appendice E - Canvas compilabili

CANVAS DEL CASO SPECIALISTICO

Campo	Compilazione
Ente e profilo	
Fatti certi/dati mancanti	
Fase del ciclo	
Soggetti e competenze	
Fonte e regola	
Procedura	
Decisione motivata	
Errore da evitare	
Output e verifica	

Istruzioni: compila i fatti prima della regola. Rinvio: capitolo 30, Casi pratici, quiz e orale nelle Agenzie fiscali — «Griglia di risposta per casi pratici».

Esempio: cartella contestata per pagamento: separare fatto da provare, competenza e possibile seguito.

Errore tipico: iniziare citando una norma non collegata ai fatti.

PROTOCOLLO DI ROUTING "SE COMPARE NEL BANDO"

La scheda chiarisce se la materia richiede una breve integrazione del profilo fiscale o il passaggio a un'altra famiglia professionale. La sola presenza della materia nel bando non basta ad aggiungerla a M-FC02.

1. trascrivi la materia con le parole del bando e registra prova, peso e profondità richiesta;
2. collega la materia alle attività effettive del profilo, non soltanto al nome dell'ente;
3. verifica se il nucleo è già completo in M-FC02 o nel volume base;
4. se la materia caratterizza un'altra famiglia, usa il modulo dedicato come destinazione principale;

5. se una materia richiesta non è trattata nel percorso individuato, segnala nel piano di studio l'integrazione necessaria e scegli un testo specialistico pertinente al programma.

Segnale nel bando	Decisione di perimetro	Destinazione precisa
crisi d'impresa essenziale	resta in M-FC02 per distinzione crisi/insolvenza, assetti e segnali; per procedure avanzate espressamente richieste dal bando, integra con un testo specialistico aggiornato	capitolo 29, Civile e commerciale applicati a fisco, dogane e riscossione — «Crisi d'impresa: box di allerta»
organizzazione e gestione del personale	applica il nucleo comune del VOL-01; se il profilo è amministrativo ministeriale, integra il percorso Funzioni centrali	Pubblico impiego e organizzazione della PA; M-FC01 - Ministeri e Presidenza del Consiglio
gare, contratti pubblici, procurement o PNRR	non duplicare la materia in M-FC02 quando ha peso specialistico	M-TR02 — Appalti, PNRR e fondi UE
ICT, trasformazione digitale o cybersecurity	se la prova tecnica è prevalente, il percorso principale è il modulo digitale	M-TR01 — ICT e trasformazione digitale
statistica o data analysis	per un richiamo strumentale usa il nucleo indicato dal bando; se la prova è tecnico-statistica, integra con un manuale di statistica o analisi dei dati adeguato al livello della prova	Programma tecnico del bando e relativo manuale specialistico
territorio, catasto o servizi di pubblicità immobiliare	resta in M-FC02 quando il profilo appartiene a Territorio/SPI	capitolo 27, Catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare

Esempio: in un profilo ADM informatico con prova tecnica prevalente, M-FC02 fornisce il contesto dell'ente, mentre il percorso specialistico è M-TR01.

Verifica: per ogni voce scrivi materia - peso - prova - famiglia - destinazione. Se manca un contenuto richiesto, annota integrazione da studiare, con il testo scelto e la data di verifica.

Errore tipico: accumulare appendici quando è cambiata la famiglia professionale.

Rinvio: capitolo 17, Bando Decoder fiscale — «Quando M-FC02 non è il modulo principale».

PROTOCOLLO FRONT-OFFICE E PROTEZIONE DATI

Nel front-office il servizio all'utente deve rispettare la protezione dei dati. Prima di rispondere occorre verificare identità e titolo del richiedente, competenza dell'ufficio, finalità, necessità dei dati e sicurezza del canale. Le procedure interne dell'ente restano vincolanti; questa griglia indica quando rispondere, orientare l'utente o chiedere l'intervento di un altro ufficio.

Passaggio	Domanda	Azione osservabile
Identificazione	Chi chiede e con quale titolo?	verifica identità e poteri di rappresentanza secondo il canale previsto
Competenza	L'ufficio può trattare la richiesta?	separa informazione generale, pratica individuale e competenza di altro ufficio
Finalità e dati	Quali dati sono necessari per quella finalità?	usa soltanto i dati pertinenti e non espone informazioni di terzi
Canale	Il canale consente identificazione e comunicazione sicura?	interrompe la comunicazione se il canale è inadatto e indica quello corretto
Linguaggio	La risposta è comprensibile e prudente?	distingue fatti verificati, passaggi successivi e aspetti non ancora accertati
Tracciabilità	Che cosa deve restare registrato?	documenta richiesta, verifica svolta, risposta o inoltro secondo le regole interne

Passaggio	Domanda	Azione osservabile
Escalation	Esiste un dubbio su titolo, rischio o competenza?	coinvolge responsabile, ufficio competente o presidio privacy senza improvvisare

Caso guidato: una persona telefona per conoscere la posizione fiscale di un familiare. L'operatore non conferma alcun dato. Accertato che mancano un titolo adeguato e un canale idoneo, spiega la procedura corretta e, quando previsto, registra l'orientamento fornito. Assistere l'utente non significa divulgare informazioni.

Autoverifica: prima di chiudere il caso, rispondi a sette domande: identità verificata? titolo sufficiente? ufficio competente? finalità chiara? dati minimizzati? canale idoneo? decisione tracciata?

Errore tipico: promettere un esito o comunicare un dato per fare prima. Una risposta chiara descrive il percorso corretto senza anticipare decisioni che l'ufficio non ha ancora adottato.

SCHEMA 31.3 — PROTOCOLLO DI FRONT-OFFICE

Elemento	Lettura operativa
Ascolta e identifica	Qualifica richiesta, urgenza, identità e legittimazione.
Distingui la competenza	AE, ADM, AdER o altro soggetto; verifica atto e posizione.
Proteggi i dati	Usa soltanto informazioni necessarie e canali consentiti.
Orienta	Indica documenti, termini e ufficio pertinente senza promettere esiti.
Chiudi e traccia	Registra l'azione e inoltra il caso quando eccede la competenza.

La protezione dei dati accompagna ogni passaggio, non inizia solo a pratica conclusa.

Riferimenti: regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); capitolo 24, Riscossione nazionale e lavoro in AdER — «Front-office: una checklist che evita errori»; capitolo 30, Casi pratici, quiz e orale nelle Agenzie fiscali — «Caso situazionale: utente aggressivo allo sportello».

Appendice F - Sanzioni, reati, processo e diritto UE

La tavola aiuta a riconoscere il piano giuridico pertinente e rinvia alla relativa trattazione. La teoria completa si trova nei capitoli 19, 21, 22 e 25.

Area	Domanda	Distinzione	Fonte e rinvio
Sanzione tributaria	Quale violazione, autore, elemento soggettivo e conseguenza?	illecito amministrativo, recupero del tributo e reato sono piani distinti	D.Lgs. 471/1997 e 472/1997; capitolo 21, Sanzioni amministrative e reati tributari
Reato tributario	Quale condotta, dolo e fattispecie vengono in rilievo?	il rilievo penale richiede presupposti propri e non deriva dal solo debito fiscale	D.Lgs. 74/2000; capitolo 21, Sanzioni amministrative e reati tributari
Tutela e processo	Quale atto, rimedio, giudice e fase?	tutela amministrativa, deflazione e processo non coincidono	D.Lgs. 546/1992, regime 2026; capitolo 22, Tutela e processo tributario
Diritto UE fiscale	Quale fonte UE opera e come si coordina con il diritto interno?	regolamento, direttiva e disciplina nazionale producono effetti diversi	direttiva 2006/112/CE e regolamento (UE) 952/2013; capitolo 19, Diritto tributario e teoria dell'imposta — «Quadro UE fiscale, IVA e dogane»
Diritto UE doganale	Quale regola unionale e quale complemento nazionale governano la fase?	fonte UE e integrazione nazionale vanno lette nella corretta gerarchia	direttiva 2006/112/CE e regolamento (UE) 952/2013; capitolo 25, Dogane e procedure doganali ADM — «Le fonti: prima l'Unione, poi il complemento nazionale»

Istruzioni: chiarisci anzitutto la natura dell'illecito, dell'atto o della fonte. Identifica quindi soggetti, presupposti, fase e conseguenze. Se il quesito coinvolge più piani, esaminali separatamente e nell'ordine in cui operano.

Esempio: un'irregolarità dichiarativa può determinare recupero del tributo e conseguenze amministrative; l'eventuale rilievo penale richiede la verifica dei suoi presupposti. La tutela contro l'atto segue ancora un piano distinto.

Errore tipico: chiamare "reato" ogni violazione fiscale o usare "ricorso" senza indicare atto, autorità e fase.

SCHEMA 31.4 — QUALIFICARE CONDOTTE E CONSEGUENZE

Elemento	Lettura operativa
Fatto	Identifica condotta, soggetto e documento.
Piano	Distingui recupero del tributo, illecito amministrativo e fattispecie penale.
Regola	Verifica elementi, condizioni e disciplina temporale applicabile.
Tutela	Collega procedimento e rimedio corretto.
Risposta	Motiva la qualificazione, senza usare "reato" per ogni irregolarità.

Doveri del dipendente, responsabilità tributaria e responsabilità penale restano piani distinti.

Usa la prima mappa per qualificare la condotta e separare le possibili conseguenze. Passa alla seconda soltanto dopo avere individuato la fonte applicabile: il raccordo tra diritto unionale e nazionale è un controllo distinto dalla qualificazione dell'illecito.

SCHEMA 31.5 — UE, DOGANE E OPERATORE

Elemento	Lettura operativa
Cornice UE e CDU	Individuano regole comuni, regimi e formalità doganali.
ADM	Applica e controlla nell'ambito delle proprie attribuzioni.
Merce	Dichiarazione, classificazione, origine e valore qualificano l'operazione.
EORI	Numero di registrazione e identificazione dell'operatore nei rapporti doganali.

Elemento	Letture operativa
AEO	Status autorizzato in presenza di requisiti; facilitazioni e controlli secondo la disciplina.

EORI non certifica affidabilità AEO. Lo status AEO non elimina il potere di controllo.

Appendice G - Checklist orale

- [] Definizione in una frase.
- [] Funzione e fase del ciclo.
- [] Distinzione da un istituto vicino.
- [] Soggetti e competenze.
- [] Conseguenza pratica.
- [] Esempio coerente.
- [] Dato mobile segnalato, non inventato.
- [] Collegamento al profilo.

Istruzioni: prepara versioni da 60, 120 e 240 secondi e registrate.

Esempio: "accertamento e riscossione": definisci le fasi, distingui atto e titolo, collega soggetti e caso.

Errore tipico: elencare norme e sigle senza ragionamento.

Rinvio: capitolo 30, Casi pratici, quiz e orale nelle Agenzie fiscali — «Struttura della risposta orale».

Criterio	0	1	2
Definizione	assente	incompleta	chiara
Distinzione	confusa	implicita	esplicita
Sequenza	disordinata	quasi lineare	lineare
Esempio	assente	generico	pertinente
Prudenza	inventa dati	segnala dubbio	indica fonte

Appendice H - Piano di ripasso

Campo	Compilazione
Nucleo	
Capitolo	

Campo	Compilazione
Stato	rosso/giallo/verde
Giorno 1	_____

3	_____

7	_____

14	_____

30	_____

Errore	_____

Nuovo output	_____

Istruzioni: giorno 1 mappa; giorno 3 quiz/micro-caso; giorno 7 orale; giorno 14 collegamento; giorno 30 simulazione.

Esempio: origine doganale: definizione e provenienza; caso; orale; collegamento con classificazione/valore; caso completo.

Errore tipico: segnare il ripasso dopo una rilettura passiva.

Rinvio: capitolo 30, Casi pratici, quiz e orale nelle Agenzie fiscali — «Diario errori fiscale».

PIANO SETTIMANALE COMPILABILE

Giorno	Richiamo	Applicazione	Output
Lunedì	teoria imposta	classificazioni	quiz
Martedì	IVA/redditi	scadenziario	orale
Mercoledì	accertamento	micro-caso	scritto
Giovedì	riscossione	front-office	situazionale

Giorno	Richiamo	Applicazione	Output
Venerdi	dogane/accise	flusso	quiz + orale
Sabato	catasto/contabilità	caso	simulazione
Domenica	errori rossi	recupero	test misto

Giorno	Correzione
Lunedì	diario
Martedì	fonte vigente
Mercoledì	griglia
Giovedì	diario
Venerdì	glossario
Sabato	correzione
Domenica	nuovo piano

Da sapere in 5 righe

Usa le appendici dopo aver studiato la teoria. Colloca ogni concetto nella fase corretta e distinguilo dagli istituti vicini. Per scadenze e dati mobili registra fonte e data del controllo. Il canvas deve portare a una decisione verificabile; gli errori emersi guidano i successivi quiz, casi e allenamenti orali.

Caso guidato integrato

Una traccia presenta dati IVA incoerenti, una merce importata collegata alle operazioni e un successivo problema di pagamento.

1. separa adempimento, controllo, accertamento e riscossione;
2. ricostruisci classificazione, origine e valore;
3. compila il canvas distinguendo fatti certi e mancanti;
4. prepara un orale da 120 secondi;
5. registra l'errore nel piano 1-3-7-14-30.

Una semplice lista di IVA, dogane e riscossione non risolve la traccia. Occorre ricostruire per ciascun piano fonte, soggetto, fase e output, quindi coordinare le sequenze.

Domanda da commissario

Come distingue accertamento e riscossione?

L'accertamento ricostruisce e formalizza la pretesa; la riscossione riguarda pagamento o recupero sulla base del titolo pertinente. Nel caso vanno identificati atto, soggetto competente, fase, garanzie e seguiti.

Domanda-trappola

Una scadenza memorizzata l'anno scorso può essere riportata senza verifica?

No. Va verificata sulla fonte vigente e collegata a soggetto, periodo, modello e data del controllo.

Errore tipico

Compilare le caselle con parole generiche come "controllo" o "ricorso". Ogni casella deve identificare almeno un fatto, una fonte, una competenza, un documento o una decisione.

Mini-esercizio

Scegli un nucleo rosso e produci una voce di glossario, una tavola, un canvas, un orale da 120 secondi e la prima riga del piano di ripasso. Se compare un dato mobile, aggiungi fonte e data.

Riferimenti essenziali

TUIR; D.P.R. 600/1973 e 602/1973; legge 212/2000; D.Lgs. 471/1997, 472/1997, 74/2000 e 546/1992 nel regime 2026; CDU; TUA; regolamento (UE) 2016/679. I capitoli indicati nelle tavole sviluppano le relative regole e applicazioni.

M-FC03

Enti pubblici non economici

Sezione interna del volume VOL-03 — Funzioni centrali, Fisco, Previdenza e Ispettivo.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	32 Lavorare negli enti pubblici non economici; 33 Ordinamento e governance degli EPNE; 34 INPS: previdenza, servizi e prestazioni; 35 INAIL: assicurazione sociale, prevenzione, salute e sicurezza; 36 Procedimenti EPNE e rapporto con cittadini e imprese
Sviluppo	37 Bilancio, patrimonio e controlli negli EPNE; 38 Performance, PIAO e valore pubblico negli EPNE; 39 Personale EPNE e CCNL Funzioni Centrali; 40 Contratti, acquisti e forniture negli EPNE; 41 Bando Decoder EPNE
Allenamento	42 Casi pratici EPNE; 43 Quesiti situazionali EPNE; 44 Piano 30/60/90 per INPS, INAIL ed EPNE; 45 Vigilanza ispettiva INPS-INAIL; 46 Glossario previdenza, assicurazione e prestazioni
Strumenti	47 Schede rapide ACI, ENAC, ISTAT, ENEA, ASI, CONI e CRI; 48 Errori tipici nei bandi EPNE; 49 Rinvii ragionati ad altri moduli; 50 Materie integrative INAIL/RIPAM

Lavorare negli enti pubblici non economici

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

32.1 Perimetro e natura degli enti

NATURA DELL'ENTE, COMPARTO E PERCORSO DI STUDIO

INPS e INAIL sono gli enti guida di questo percorso previdenziale e assicurativo. Le schede di ACI, ENAC e CONI servono a orientare verso le rispettive funzioni. ISTAT, ENEA e ASI sono enti di ricerca: il personale amministrativo rientra nel comparto Istruzione e Ricerca, non nelle Funzioni Centrali per il solo tipo di mansioni. La Croce Rossa Italiana è un'associazione di diritto privato dal 1 gennaio 2016, ai sensi del d.lgs. 178/2012: non è un EPNE ordinario. Le somiglianze tra prove amministrative consentono di riusare alcune materie, ma non mutano natura, contratto o disciplina del reclutamento.

APERTURA EDITORIALE

Un concorso per INPS, INAIL o per un altro ente pubblico non economico non è un concorso amministrativo generico con un nome istituzionale diverso. Il candidato incontra certamente diritto amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, privacy, contratti, contabilità, informatica, inglese e logica: queste materie restano il nucleo del libro base. Ma il bando EPNE aggiunge un livello ulteriore: occorre capire quale servizio pubblico gestisce l'ente, quale rapporto ha con cittadini, lavoratori, imprese o utenti, e quali funzioni specialistiche entrano nella prova.

Il rischio principale è duplice. Da un lato si può studiare troppo poco, trattando INPS o INAIL come semplici amministrazioni centrali senza presidiare previdenza, assicurazione sociale, prestazioni, servizi, controlli e organizzazione dell'ente. Dall'altro lato si può studiare troppo, aprendo statuti, circolari, regolamenti, pagine di amministrazione trasparente, manuali di diritto previdenziale, sicurezza sul lavoro e legislazione sociale senza una gerarchia chiara.

Questo capitolo serve a evitare entrambi gli errori. Prima delimita la famiglia M-FC03, poi distingue ciò che resta nel libro base da ciò che appartiene al modulo, infine mostra come trasformare un bando EPNE in una prima mappa di studio. Non promette di sostituire il bando ufficiale, né di coprire automaticamente ogni profilo specialistico. Offre una procedura: riconoscere la famiglia, leggere il profilo, isolare le materie ad alta resa, decidere quali capitoli attivare.

La domanda guida è:

NOTA

questo bando appartiene davvero alla famiglia EPNE e quale differenza produce nel mio piano di studio?

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

- 1. riconoscere quando un bando rientra nel perimetro M-FC03;
- 2. distinguere enti guida, enti di orientamento e profili fuori perimetro;
- 3. separare il nucleo comune del libro base dal delta specialistico EPNE;
- 4. capire perché INPS e INAIL richiedono attenzione a servizi, prestazioni, previdenza, assicurazione sociale, controlli e utenti;
- 5. compilare una prima scheda di perimetro prima di iniziare lo studio intensivo.

Il risultato atteso non è una conoscenza enciclopedica di tutti gli enti pubblici non economici. È una competenza operativa: aprire un bando, capire se il modulo è quello giusto, individuare i capitoli da usare e non disperdere tempo in contenuti che appartengono ad altri moduli.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Questo è il capitolo di ingresso del modulo. Va letto prima di passare ai capitoli su ordinamento, INPS, INAIL, procedimenti, bilancio, PIAO, personale, contratti, casi e situazionali.

Uso in tre momenti:

- quando scegli se acquistare o attivare il modulo M-FC03 per un bando;
- quando devi capire se un ente è davvero un EPNE o se appartiene a un altro percorso;
- quando hai già letto il bando ma non sai ancora quali materie pesare di più.

Se stai preparando un concorso INPS o INAIL amministrativo, questo capitolo è il punto di partenza. Se stai preparando un profilo ispettivo, lo userai insieme all'Appendice A (capitolo 45). Se il bando riguarda ricercatori, tecnologi, ICT puro, appalti specialistici, agenzie fiscali o authority indipendenti, questo capitolo ti aiuta soprattutto a capire dove fermarti e quale modulo cercare.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Quale amministrazione o ente assume? Il profilo riguarda INPS, INAIL o altro EPNE?	Identificazione della famiglia M-FC03.
A - Aree	Quali aree entrano: amministrativo, pubblico impiego, previdenza, assicurazione, servizi, bilancio, performance, digitale?	Prima mappa delle materie.

Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali nuclei rendono di più: ordinamento EPNE, INPS, INAIL, procedimenti, controlli, CCNL, casi di servizio?	Lista delle priorità.
D - Diario	Dove potrei confondere EPNE con Ministeri, agenzie fiscali, enti di ricerca, ICT, authority o sanità?	Diario dei rischi di perimetro.
O - Output	Che cosa devo produrre: mappa profilo, Bando Decoder, checklist, caso, orale, piano 30/60/90?	Primo piano operativo.

La famiglia non sostituisce il bando. Serve a leggerlo con più precisione.

32.2 Famiglia EPNE e materie comuni

CHE COSA COMPRENDE LA FAMIGLIA M-FC03

Nel Metodo BANDO, M-FC03 indica il modulo specialistico per gli enti pubblici non economici delle Funzioni Centrali. Il centro operativo del modulo è dato da INPS e INAIL, perché sono gli enti che più spesso rendono evidente la differenza tra una preparazione amministrativa generale e una preparazione EPNE: previdenza sociale, assicurazione contro infortuni e malattie professionali, servizi al cittadino, prestazioni, dati personali delicati, rapporto con lavoratori, imprese e utenti, controlli, performance e possibile vigilanza.

Accanto agli enti guida, il modulo orienta anche su altri enti richiamati nelle schede comparative: ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA amministrativo, CONI, CRI e altri enti compatibili con profili amministrativi, giuridici, economici, contabili, di servizio o di vigilanza non tecnica. Per questi enti il modulo non diventa un manuale separato. Offre schede di orientamento, criteri di lettura del bando e collegamenti alle materie comuni.

La logica storica e ordinamentale degli EPNE è sostenuta da fonti normative, tra cui la legge 20 marzo 1975, n. 70 per la disciplina degli enti pubblici non economici e il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 per il riordino degli enti previdenziali e assistenziali. Per INPS e INAIL rilevano inoltre fonti settoriali, come la legge 9 marzo 1989, n. 88 per l'assetto istituzionale INPS, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali, e il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 per aspetti della riforma INAIL.

In questo primo capitolo non serve studiarle articolo per articolo: serve capire che il modulo ha una base normativa propria e non può essere ridotto a diritto amministrativo generale.

DENTRO O FUORI: TABELLA DI PERIMETRO

Usa questa tabella appena apri un bando.

Segnale nel bando	Lettura probabile	Decisione
INPS, profili amministrativi, protezione sociale, servizi, prestazioni	Dentro M-FC03	Attiva capitoli 32, 34, 36, 39, 41, 42, 43 e 44.
INAIL, profili amministrativi, assicurazione, prevenzione, prestazioni, salute e sicurezza	Dentro M-FC03	Attiva capitoli 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 e Appendice F (capitolo 50) se il bando include materie integrative.
Ispettori INPS-INAIL o profili di vigilanza previdenziale/assicurativa	Dentro M-FC03, con sottoprofilo	Attiva Appendice A (capitolo 45) e verifica diritto del lavoro, legislazione sociale e casi ispettivi.
ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA amministrativo, CONI, CRI	Dentro come orientamento EPNE, se il profilo è amministrativo o compatibile	Usa Appendice C (capitolo 47) e verifica statuto, regolamenti e bando specifico.
Ricercatori, tecnologi, profili scientifici o ricerca applicata	Fuori perimetro principale	Rinvio a M-IR03 Enti di ricerca.
ICT puro, cybersecurity, data specialist, sistemi informativi	Fuori o raccordo limitato	Rinvio a M-TR01 ICT e trasformazione digitale.
Appalti, PNRR, fondi UE come materia dominante	Raccordo, non centro del modulo	Usa base contratti e valuta M-TR02.
Agenzie fiscali o profili tributari	Fuori M-FC03	Rinvio a M-FC02.

Segnale nel bando	Lettura probabile	Decisione
Authority indipendenti	Fuori M-FC03	Rinvio a M-FC05.
Ministeri, Presidenza del Consiglio, Avvocatura dello Stato	Altra famiglia Funzioni Centrali	Rinvio a M-FC01.

Il controllo non si fa sul fatto che l'ente sia nazionale o centrale. Si fa su tre elementi: amministrazione, profilo e materie. Un ente nazionale può richiedere un modulo diverso; un bando multi-ente può contenere profili che vanno separati.

PERCHÉ UN EPNE NON È UN'AMMINISTRAZIONE GENERICA

Il candidato che prepara un concorso EPNE deve partire da una distinzione semplice: le materie comuni non scompaiono, ma cambiano funzione.

Il diritto amministrativo non resta solo procedimento, provvedimento e accesso in astratto. Negli EPNE diventa gestione di domande, fascicoli, istruttorie, comunicazioni, dati personali, servizi digitali, prestazioni e rapporti con utenti o imprese. Il pubblico impiego non riguarda soltanto rapporto di lavoro e doveri del dipendente: entra nell'organizzazione dell'ente, nelle aree professionali, nei profili del CCNL Funzioni Centrali e nelle responsabilità collegate a sportello, back office, controllo e gestione documentale. La trasparenza non è solo obbligo di pubblicazione: dialoga con amministrazione trasparente, bilanci, performance, PIAO, accesso agli atti e privacy. La contabilità non è soltanto definizione di entrata e spesa: si collega a bilancio dell'ente, patrimonio, controlli, vigilanza e rendicontazione.

In INPS, il candidato incontra previdenza sociale, servizi, prestazioni, contributi, domande, rapporto con utenti e possibilità di profili orientati alla protezione sociale. In INAIL, incontra assicurazione obbligatoria, infortuni, malattie professionali, prevenzione, prestazioni e, in alcuni bandi, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questi contenuti non sostituiscono il nucleo comune; lo orientano.

La regola di studio è:

NOTA

materia comune, taglio EPNE.

Se applichi questa regola, non ricominci da zero. Usi il libro base come capitale comune e il modulo M-FC03 come filtro specialistico.

I TRE STRATI DELLA PREPARAZIONE M-FC03

La preparazione per un concorso EPNE si costruisce su tre strati.

STRATO 1: NUCLEO COMUNE DEL LIBRO BASE

Il primo strato è già nel libro principale. Comprende:

- diritto costituzionale e ordinamento dello Stato, quando richiesti;
- diritto amministrativo, procedimento, provvedimento, accesso;
- pubblico impiego, organizzazione della PA, doveri e responsabilità;
- trasparenza, anticorruzione, privacy e codice di comportamento;
- contabilità pubblica essenziale;
- contratti pubblici essenziali;
- informatica, PA digitale, inglese, logica e comprensione;
- metodo di studio, prova a quiz, scritto, orale, casi e situazionali.

Questo strato non si duplica nel modulo. Si richiama e si applica.

32.3 Delta specialistico e lettura del profilo

STRATO 2: DELTA SPECIALISTICO EPNE

Il secondo strato è il cuore di M-FC03. Comprende:

- perimetro e ordinamento degli enti pubblici non economici;
- governance, organi, statuti, regolamenti, vigilanza e controlli;
- previdenza sociale e servizi INPS;
- assicurazione sociale, prevenzione, salute e sicurezza e prestazioni INAIL;
- procedimenti EPNE e rapporto con cittadini, imprese e utenti;
- bilancio, patrimonio, PIAO, performance e valore pubblico negli enti;
- personale EPNE e CCNL Funzioni Centrali;
- contratti, acquisti e forniture applicati a contesti EPNE;
- casi pratici e situazionali costruiti su sportello, back office, servizi e controlli.

Questo strato evita il rischio opposto: studiare solo il manuale generale e arrivare alla prova senza linguaggio di ente.

STRATO 3: PROFILO CONCRETO DEL BANDO

Il terzo strato dipende dal bando. Non può essere deciso prima.

Un funzionario amministrativo INPS richiede una profondità diversa da un ispettore di vigilanza. Un funzionario amministrativo INAIL può richiedere salute e sicurezza, diritto del lavoro, legislazione sociale e materie giuridiche integrative. Un profilo assistente sociale INAIL apre contenuti che non coincidono con il nucleo amministrativo ordinario e che vanno trattati come estensione specialistica o rinvio ragionato.

La formula operativa è:

NOTA

libro base + M-FC03 + profilo concreto = piano utile.

Senza il profilo concreto, il modulo resta troppo largo. Senza il modulo, il libro base resta troppo generale.

ENTI GUIDA ED ENTI DI ORIENTAMENTO

INPS

INPS è l'ente guida per il lato previdenziale, contributivo, prestazionale e di servizio al cittadino. Per il candidato, la domanda non è soltanto "quale norma disciplina INPS?". La domanda utile è: quale problema pubblico gestisce questo ente e come quel problema entra nel lavoro di ufficio?

Nel bando, cerca segnali come previdenza sociale, protezione sociale, prestazioni, servizi, contributi, rapporto con utenti, domande, fascicoli, gestione documentale, comunicazioni e prova situazionale. Se compaiono, il capitolo 34 diventerà centrale.

INAIL

INAIL è l'ente guida per assicurazione sociale, infortuni, malattie professionali, prevenzione, prestazioni e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quando il bando lo richiede. Il candidato non deve trasformarsi in tecnico della sicurezza, ma deve capire il rapporto tra rischio, tutela, prevenzione, assicurazione e prestazione.

Nel bando, cerca segnali come assicurazione obbligatoria, infortuni sul lavoro, malattie professionali, prevenzione, salute e sicurezza, premi, prestazioni, rapporto con imprese e lavoratori. Se compaiono, il capitolo 35 e l'Appendice F (capitolo 50) vanno attivati.

ALTRI EPNE

ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA amministrativo, CONI, CRI e altri enti compatibili non vanno studiati tutti allo stesso livello in assenza di bando. La funzione dell'Appendice C (capitolo 47) è dare orientamento: quale ente è, che tipo di profili può mettere a bando, quali materie comuni restano valide, quali contenuti specifici vanno verificati su fonti ufficiali.

Per questi enti, la regola è prudente: non citare statuti, dati, organi o regolamenti aggiornati senza verifica diretta della fonte ufficiale. Il modulo ti dà il metodo di lettura; il bando e le pagine istituzionali danno il dato vincolante.

COME RICONOSCERE UN BANDO M-FC03

Quando apri un bando, non partire dalla lista delle materie. Parti dall'identità del concorso.

PRIMA LETTURA: AMMINISTRAZIONE, PORTALE E FONTE

Controlla:

- quale ente assume o è amministrazione di destinazione;
- se il bando è pubblicato su inPA, sul sito dell'ente, su Formez/RIPAM o su altro canale ufficiale;
- se il soggetto che gestisce la procedura è diverso dall'ente che assume;
- se il bando contiene più profili o codici;
- se sono richiamati allegati, calendari, avvisi successivi o pagine di comunicazione.

Il portale non sostituisce il bando. inPA, Formez e il sito dell'ente sono canali; il bando e gli allegati determinano requisiti, prove, materie, punteggi e termini.

SECONDA LETTURA: PROFILO E AREA

Chiediti:

- il profilo è amministrativo, giuridico, economico, contabile, servizi, vigilanza, sociale, tecnico, ICT o ricerca?
- l'area è quella delle Funzioni Centrali?
- il bando richiama CCNL, famiglie professionali, mansioni o competenze?
- ci sono materie comuni e materie specifiche dell'ente?

Questa lettura decide se M-FC03 è sufficiente, se serve un'appendice o se bisogna rinviare ad altro modulo.

TERZA LETTURA: PROVA CHE SELEZIONA DAVVERO

Individua:

- eventuale preselezione;
- prova scritta a quiz, prova teorico-pratica o prova unica;
- prova orale;
- valutazione titoli;
- quesiti situazionali;
- inglese e informatica;
- soglie minime, punteggi, tempi e criteri.

Un bando può avere molte materie, ma non tutte pesano allo stesso modo. Il candidato professionale non studia in ordine alfabetico: studia in base a prova, punteggio e probabilità.

BANDO DECODER M-FC03

Compila questa scheda prima di comprare materiali, aprire manuali specialistici o costruire il calendario.

Campo	Risposta
Fonte ufficiale del bando	
Ente che assume o assegna	
Ente gestore della procedura, se diverso	
Il bando è INPS, INAIL o altro EPNE?	
Profilo o codice concorso	
Area/inquadramento	
Prove previste	
Materie comuni del libro base	
Materie specialistiche M-FC03	
Appendici da attivare	A / B / C / D / E / F
Materia killer	
Capitoli base da riusare	

Campo	Risposta
Capitoli M-FC03 da leggere subito	
Dati o allegati da verificare	
Primo output da produrre	Quiz / mappa / caso / orale / situazionale / piano

Se non riesci a compilare ente, profilo, prove e materie specialistiche, non hai ancora letto il bando in modo sufficiente. Se non riesci a indicare le appendici da attivare, rischi di confondere materia principale e materia integrativa.

32.4 Errori di perimetro e caso guidato

COSA NON DEVI FARE

1. NON TRATTARE INPS E INAIL COME SINONIMI

Entrambi sono enti guida del modulo, ma non chiedono lo stesso linguaggio. INPS porta verso previdenza, servizi, prestazioni e rapporto con utenti. INAIL porta verso assicurazione sociale, prevenzione, infortuni, malattie professionali, sicurezza e rapporto con lavoratori e imprese. Il nucleo amministrativo è comune, il taglio no.

2. NON TRASFORMARE OGNI ENTE IN UN MANUALE AUTONOMO

Se il bando riguarda ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA, CONI o CRI in profili amministrativi, il modulo ti orienta. Non devi studiare tutto l'ente prima di sapere profilo, materie e prove. Parti dal bando, poi apri le fonti ufficiali necessarie.

3. NON IGNORARE LE APPENDICI

Le appendici non sono materiali secondari. Servono quando il bando apre sottoprofili o materie integrative: vigilanza ispettiva, glossario previdenziale/assicurativo, enti di orientamento, errori tipici, rinvii ad altri moduli, materie INAIL/RIPAM. Usarle bene significa non appesantire i capitoli principali e non lasciare buchi di copertura.

4. NON CITARE DATI INSTABILI SENZA VERIFICA

Posti, scadenze, calendari, allegati, statuti, regolamenti, PIAO, bilanci e carte dei servizi cambiano. Il capitolo ti insegna come cercarli e dove collocarli; la citazione finale richiede verifica sulla fonte ufficiale alla data di pubblicazione.

CHECKLIST INIZIALE: QUESTO BANDO È M-FC03?

Controllo	Si/No	Nota
L'ente è INPS, INAIL o altro EPNE compatibile?		
Ho distinto ente che assume e soggetto che gestisce la procedura?		
Ho letto profilo, area e codice concorso?		
Il profilo è amministrativo, giuridico, economico, contabile, servizi o vigilanza non tecnica?		
Ho separato materie comuni e materie specialistiche EPNE?		
Ho capito se serve appendici A–F (capitoli 45–50)?		
Ho individuato prova scritta, orale, situazionali, inglese, informatica e titoli?		
Ho segnato fonti e allegati da verificare?		
Ho scelto il primo output da allenare?		

Se rispondi "no" a più di tre righe, non iniziare ancora dallo studio intensivo. Completa prima la decodifica.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

M-FC03 è il modulo per concorsi negli enti pubblici non economici delle Funzioni Centrali, con focus su INPS, INAIL e altri EPNE compatibili. Non sostituisce il libro base: lo specializza su enti, servizi, prestazioni, previdenza, assicurazione sociale, bilancio, controlli, personale e casi. Il bando resta la fonte decisiva per profilo, prove, materie e profondità. Le appendici coprono sottoprofili, lessico, enti di orientamento, errori, rinvii e materie integrative. La preparazione funziona quando produce una mappa: ente, profilo, materie, prova, output.

CASO GUIDATO

Sara trova un bando per funzionari amministrativi INAIL pubblicato su un canale ufficiale. Legge rapidamente le materie e vede diritto amministrativo, pubblico impiego, contabilità, ordinamento INAIL, salute e sicurezza, logica, inglese, informatica e quesiti situazionali. La prima reazione è aprire un manuale generale per concorsi e aggiungere un testo di sicurezza sul lavoro.

Il rischio è evidente: il manuale generale copre una parte, ma non spiega il taglio INAIL; il testo specialistico può essere troppo tecnico rispetto alla prova.

Con il Metodo BANDO, Sara procede così:

1. identifica l'ente: INAIL, quindi M-FC03;
2. identifica il profilo: amministrativo, non tecnico;
3. separa il core: amministrativo, pubblico impiego, contabilità, inglese, informatica, logica;
4. isola il delta: ordinamento INAIL, assicurazione sociale, prevenzione, prestazioni, salute e sicurezza;
5. attiva l'Appendice F (capitolo 50) per le materie integrative del bando;
6. decide il primo output: una mappa in una pagina e una simulazione breve di quesiti.

La preparazione non diventa più facile. Diventa più ordinata. Sara non studia tutto allo stesso livello: usa il libro base per il core, il capitolo 35 per INAIL, l'Appendice F (capitolo 50) per i contenuti integrativi e il capitolo 43 per i situazionali.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: perché un concorso INPS o INAIL non va preparato come un concorso amministrativo generico?

Risposta modello: perché il nucleo comune resta necessario, ma il contesto dell'ente modifica il taglio delle materie. INPS richiede attenzione a previdenza, prestazioni, servizi e rapporto con utenti. INAIL richiede attenzione ad assicurazione sociale, prevenzione, infortuni, malattie professionali, salute e sicurezza quando previste dal bando. Inoltre gli EPNE richiedono lettura di ordinamento, governance, bilancio, PIAO, personale, controlli e casi di servizio. Il bando ufficiale decide quali di questi contenuti devono essere studiati e con quale profondità.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se un bando è pubblicato su inPA o gestito da Formez/RIPAM, appartiene automaticamente a M-FC03?

Risposta corretta: no. Il canale di pubblicazione o gestione non basta. Bisogna guardare ente di destinazione, profilo, codice concorso, materie e prove. inPA e Formez/RIPAM possono gestire concorsi per enti diversi. M-FC03 si attiva quando il contenuto del bando riguarda INPS, INAIL o altro EPNE compatibile.

Perché è una trappola: confonde il portale con la famiglia concorsuale. Il Metodo BANDO parte dal bando e dal profilo, non dall'etichetta esterna.

32.5 Piano iniziale e verifica

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è studiare per famiglia sbagliata.

Il candidato legge "Funzioni Centrali" e pensa a Ministeri. Oppure legge "INAIL" e apre solo materiali su diritto amministrativo generale. Oppure trova una materia integrativa, come salute e sicurezza o diritto civile, e sposta tutto il piano su quella materia, dimenticando che il bando valuta un insieme di conoscenze e abilità.

La correzione è:

1. identifica l'ente;
2. identifica il profilo;
3. separa core, modulo e appendici;
4. pesa le materie in base a prova e punteggio;
5. produci entro 48 ore una mappa di studio verificabile.

MINI-ESERCIZIO

Prendi un bando EPNE reale o simulato e compila questa griglia in 20 minuti.

Domanda	Risposta
Qual è la fonte ufficiale del bando?	
Quale ente assume o assegna?	
Quale soggetto gestisce la procedura?	
Il bando rientra in M-FC03? Perché?	

Domanda	Risposta
Quale profilo preparo?	
Quali sono le tre materie comuni principali?	
Quali sono le tre materie specialistiche EPNE principali?	
Quale appendice devo attivare?	
Quale prova pesa di più?	
Quale output preparo per primo?	
Quale dato devo verificare prima di citarlo?	

Correzione: se alla quarta riga scrivi solo "ente nazionale", non hai ancora riconosciuto il modulo. Se alla ottava riga non sai indicare alcuna appendice, potresti perdere le materie integrative del bando.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Apri una pagina del diario e registra almeno tre possibili errori di perimetro.

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondere EPNE e Ministeri	Studio organizzazione ministeriale per un bando INPS o INAIL.	Torno a M-FC03 e separo ente, profilo, servizi.
Confondere portale e famiglia	Penso che ogni procedura inPA/RIPAM sia M-FC03.	Leggo amministrazione, profilo e codice concorso.
Studiare solo core comune	Ripasso amministrativo, impiego e privacy senza INPS/INAIL.	Aggiungo delta EPNE: servizi, prestazioni, ordinamento, controlli.
Studiare solo l'ente	Apro statuti e regolamenti senza presidiare prove e materie comuni.	Ricostruisco core + modulo + profilo.

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Ignorare appendici	Non tratto vigilanza, glossario, enti minori o materie integrative.	Attivo l'appendice collegata al bando.
Citare dati non verificati	Uso posti, scadenze, PIAO o bilanci senza fonte aggiornata.	Verifico bando, allegati e sito ufficiale.

Il diario non serve a colpevolizzare lo studio. Serve a impedire che un errore di partenza diventi settimane di lavoro dispersivo.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE

Prima di passare al capitolo 33, devi poter rispondere senza appunti:

Verifica	Risposta pronta?
So spiegare che cosa comprende M-FC03?	
So distinguere enti guida ed enti di orientamento?	
So dire quali profili restano fuori dal modulo?	
So separare libro base, modulo e profilo concreto?	
So usare la tabella dentro/fuori su un bando reale?	
So indicare quali appendici possono servire?	
So compilare il Bando Decoder M-FC03?	
So quali dati non devo citare senza verifica ufficiale?	

Se una risposta manca, non è un fallimento. È il primo elemento del tuo piano di studio.

▣ VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

Quiz 1. Un bando INPS amministrativo include previdenza e procedimento. Quale parte del programma richiede un'integrazione specialistica?

Quiz 2. Il portale che pubblica il bando coincide necessariamente con il datore di lavoro?

Quiz 3. Una funzione di riscossione rende automaticamente economico un ente pubblico?

Quiz 4. Un amministrativo ENEA applica il CCNL Funzioni Centrali perché svolge mansioni d'ufficio?

Quiz 5. Quale differenza essenziale impedisce di scambiare INPS e INAIL nel caso di un infortunio?

Quiz 6. La presenza di CRI nella scheda comparativa prova che sia un EPNE delle Funzioni Centrali?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Il bando di un ente di ricerca seleziona un amministrativo: chiede procedimento, contabilità dell'ente e CCNL Istruzione e Ricerca. Paolo programma tutto il tempo su pensioni INPS perché l'ente è nazionale. Correggi il piano in tre passaggi.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: La previdenza, con rapporto contributivo, requisiti e prestazioni INPS. Il procedimento comune si riusa, applicandolo alle domande dell'ente: studiare solo amministrativo lascia scoperta una materia espressa.

2. Risposta corretta: No. Si distingue il portale di pubblicazione dal soggetto che assume e dall'eventuale gestore della selezione. inPA può ospitare procedure di amministrazioni diverse.

3. Risposta corretta: No. La qualificazione dipende dall'ordinamento e dalla natura dell'attività istituzionale, non dall'esistenza di entrate. Un EPNE può riscuotere contributi senza diventare impresa pubblica.

4. Risposta corretta: No. L'ente di ricerca rientra nel comparto Istruzione e Ricerca. Si riusano competenze amministrative, ma comparto e istituti contrattuali devono restare quelli pertinenti.

5. Risposta corretta: INAIL assicura il rischio di infortunio e malattia professionale nei presupposti di legge; INPS gestisce altre tutele previdenziali e assistenziali. L'appartenenza comune alla protezione sociale non rende intercambiabili le competenze.

6. Risposta corretta: No. CRI è associazione di diritto privato dal 2016. La scheda ha funzione orientativa; il reclutamento e il contratto si identificano in base al soggetto e alla procedura.

Soluzione del caso. Si identifica anzitutto ente e contratto: il livello nazionale non determina la famiglia previdenziale. Si riusa il procedimento comune e si studiano contabilità e organizzazione proprie dell'ente. Si sostituisce il blocco pensioni, non richiesto, con il CCNL indicato e casi di amministrazione della ricerca. La correzione mantiene le materie utili e rimuove una priorità priva di fondamento nel programma.

Ordinamento e governance degli EPNE

B
BANDOA
AREEN
NUCLEID
DIARIOO
OUTPUT

33.1 Organi di INPS e INAIL

APERTURA EDITORIALE

Dopo aver riconosciuto che un bando appartiene alla famiglia M-FC03, il passo successivo è capire come è fatto l'ente. Nei concorsi per enti pubblici non economici non basta sapere che INPS, INAIL o un altro ente svolgono funzioni pubbliche. Bisogna comprendere chi indirizza, chi gestisce, chi controlla, quale ministero vigila, quali atti regolano l'organizzazione e dove il candidato deve cercare le informazioni ufficiali.

La governance non è un capitolo teorico da memorizzare in blocco. È la mappa dei poteri dentro l'ente. Serve a rispondere ai quiz, a sostenere una domanda orale, a leggere una sezione di amministrazione trasparente e a impostare un caso pratico quando la traccia chiede di distinguere competenza, responsabilità, procedimento e controllo.

Il rischio tipico è studiare gli EPNE come se fossero ministeri. Un ministero è parte dell'amministrazione statale centrale; un ente pubblico non economico ha personalità, organizzazione, funzioni e atti propri, pur restando inserito nel sistema pubblico e sottoposto a forme di vigilanza e controllo. Questa differenza cambia il modo in cui leggi statuto, regolamenti, organi, bilancio, performance, PIAO e rapporti con utenti, imprese e amministrazioni vigilanti.

La domanda guida del capitolo è:

NOTA

se devo spiegare un EPNE in prova, riesco a collegare ordinamento, organi, vigilanza, controlli e atti interni senza confonderli con l'organizzazione ministeriale?

GLI ORGANI DI INPS E INAIL: CHI INDIRIZZA, CHI AMMINISTRA, CHI CONTROLLA

Il d.lgs. 479/1994, coordinato con la legge 88/1989 e le successive modifiche, configura per INPS e INAIL un assetto che distingue indirizzo strategico, amministrazione e gestione. Non basta dire «organo politico»: occorre indicare l'organo e l'atto di sua competenza. I nominativi cambiano; la distinzione delle funzioni è il punto da studiare.

Organo	Compito essenziale	Da non confondere con
Presidente	Rappresentanza legale; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.	Il presidente del CIV, figura diversa.
Consiglio di amministrazione (CdA)	Amministra l'ente, predispone bilanci e piani, adotta gli atti regolamentari attribuiti dalla legge.	L'approvazione definitiva del bilancio spettante al CIV.
Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV)	Definisce indirizzi e obiettivi strategici, verifica i risultati, approva bilanci e programmi nelle competenze previste.	La decisione quotidiana sul singolo fascicolo di prestazione.
Direttore generale	Coordina la struttura e risponde della gestione e del conseguimento degli obiettivi.	La rappresentanza degli interessi sociali nel CIV.
Collegio dei sindaci	Controlla regolarità amministrativa e contabile; formula relazioni e osservazioni sui documenti di bilancio.	Il controllo di merito del CIV sugli obiettivi.

La denominazione propria è Collegio dei sindaci: la funzione di revisione non autorizza a inventare un «Collegio dei revisori» come sesto organo. Il Ministero del lavoro esercita la vigilanza istituzionale; il MEF interviene per gli aspetti finanziari e gli atti per i quali è previsto il concerto. I poteri dei ministeri vigilanti si esercitano secondo la legge e non coincidono con la gestione degli uffici. Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria è ancora distinto dal controllo interno dei sindaci.

Esempio: il CdA predispone il preventivo; il CIV lo esamina e approva nell'ambito delle proprie attribuzioni, con la relazione dell'organo di controllo e gli adempimenti di vigilanza. Il direttore generale organizza la gestione coerente con risorse e obiettivi. Non si attribuisce al CIV il pagamento materiale di una pensione, né al direttore il potere di approvare da solo il bilancio. Per altri EPNE si consulta lo statuto: l'assetto INPS/INAIL non è una formula universale.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. spiegare che cosa significa studiare l'ordinamento di un EPNE in chiave concorsuale;
2. distinguere norme generali, statuto, regolamenti interni, atti di organizzazione e documenti di trasparenza;
3. riconoscere la funzione degli organi di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo senza inventare assetti non verificati;
4. collegare vigilanza ministeriale, controlli contabili, bilancio, PIAO e amministrazione trasparente;
5. costruire uno schema organi-vigilanza-controlli da usare per quiz, orale, casi e Bando Decoder.

Il capitolo non sostituisce lo statuto aggiornato del singolo ente. Ti insegna come leggerlo e quali domande fare al testo ufficiale.

33.2 Fonti, ordinamento e competenze

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il programma richiama ordinamento dell'ente, statuto, regolamenti, organi, bilancio, controlli, PIAO o amministrazione trasparente?	Attivazione del capitolo 33.
A - Aree	Quali materie comuni rientrano: costituzionale, amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, contabilità, performance?	Collegamento al libro base senza duplicazione.
N - Nuclei	Quali nuclei EPNE devo presidiare: ente, organi, statuto, vigilanza, controlli, bilancio, PIAO, responsabilità?	Schema di governance.
D - Diario	Dove rischio confusione: ministero/ente, organo politico/organo gestionale, vigilanza/controllo, statuto/regolamento?	Voce nel diario errori.

Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Che cosa devo produrre per la prova?	Mappa organi-vigilanza-controlli e risposta orale in 90 secondi.

La governance diventa utile quando produce uno schema. Se resta un elenco di organi, non aiuta né nei quiz né nei casi.

CHE COSA SIGNIFICA ORDINAMENTO DI UN EPNE

L'ordinamento di un ente pubblico non economico è l'insieme delle regole che ne definiscono natura, finalità, struttura, organi, competenze, controlli, personale, contabilità e rapporti con le amministrazioni vigilanti. Nel quadro normativo, la legge 20 marzo 1975, n. 70 costituisce un riferimento storico per il riordino degli enti pubblici non economici e il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 disciplina il riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza.

Per il candidato, però, il punto non è recitare la storia normativa del parastato. Il punto è capire che un EPNE opera con una doppia natura pratica: è un soggetto pubblico autonomo rispetto al ministero, ma non è fuori dal sistema pubblico. Ha una propria organizzazione e propri atti, ma resta assoggettato a indirizzi, vigilanza, obblighi di trasparenza, controlli, regole sul personale, vincoli di bilancio e responsabilità amministrativa.

Questa posizione intermedia spiega perché nei bandi EPNE compaiono spesso materie comuni e materie specialistiche nello stesso programma. Diritto amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, privacy, contabilità e contratti pubblici restano necessari. Ma devono essere applicati a un ente che gestisce servizi, prestazioni, fascicoli, pagamenti, dati personali, rapporti con cittadini, lavoratori, imprese e altre amministrazioni.

La formula da ricordare è:

NOTA

autonomia organizzativa non significa isolamento; vigilanza pubblica non significa assorbimento nel ministero.

LE FONTI DA LEGGERE IN ORDINE

Quando il bando chiede ordinamento di un ente, non aprire documenti a caso. Usa un ordine stabile.

Livello	Che cosa contiene	Come usarlo nello studio
Normativa primaria	Leggi e decreti che istituiscono, riordinano o disciplinano categorie di enti o enti specifici.	Serve per definire natura, funzioni, organi e vigilanza.
Statuto	Regole fondamentali dell'ente, assetto organizzativo generale, organi e principi di funzionamento.	Serve per capire la struttura dell'ente concreto.
Regolamenti interni	Procedimenti, organizzazione, contabilità, accesso, personale, servizi, documenti e funzionamento operativo.	Servono per casi e domande applicative, solo se richiamati dal bando.
Amministrazione trasparente	Atti generali, organizzazione, consulenti, personale, bandi, bilanci, performance, controlli e servizi.	Serve per verificare dati aggiornati e documenti ufficiali.
PIAO, bilanci e documenti di programmazione	Obiettivi, organizzazione, performance, prevenzione della corruzione, fabbisogni, risorse e risultati.	Servono per collegare governance, personale, controlli e valore pubblico.
Bando e allegati	Profilo, materie, prove, punteggi, requisiti e comunicazioni successive.	Decidono profondità e priorità di studio.

Questa gerarchia protegge da due errori. Il primo è studiare solo la norma generale e ignorare l'ente concreto. Il secondo è perdersi in pagine web aggiornate senza avere uno schema giuridico.

ORGANI, INDIRIZZO E GESTIONE

Negli EPNE il candidato deve ragionare per funzioni, non solo per nomi. Gli organi possono cambiare da ente a ente e vanno verificati nello statuto o negli atti generali aggiornati. Nei concorsi, però, ricorrono alcune funzioni da riconoscere.

La prima funzione è l'indirizzo. L'ente deve avere un centro che definisce obiettivi generali, linee di attività, priorità e atti fondamentali secondo la disciplina applicabile. La seconda funzione è l'amministrazione o governo dell'ente, cioè la conduzione istituzionale e l'adozione degli atti di maggiore rilievo. La terza funzione è la gestione, collegata agli apparati dirigenziali e agli uffici: qui si collocano procedimenti, servizi, responsabilità operative, attuazione degli obiettivi e uso delle risorse. La quarta funzione è il controllo, che può riguardare regolarità amministrativo-contabile, risultati, bilancio, performance, trasparenza e responsabilità.

In una risposta orale non conviene elencare organi non verificati. Conviene dire:

NOTA

l'ente pubblico non economico ha un assetto proprio, disciplinato da norme, statuto e regolamenti; al suo interno vanno distinti indirizzo, gestione amministrativa, controllo e vigilanza esterna. Il candidato deve poi verificare nello statuto dell'ente concreto quali organi esercitano queste funzioni.

Questa frase è più sicura di un elenco mnemonico copiato da un ente diverso.

33.3 Governance, vigilanza e documenti

GOVERNANCE INTERNA E VIGILANZA ESTERNA

La governance interna riguarda il modo in cui l'ente decide, organizza e controlla la propria attività. La vigilanza esterna riguarda invece il rapporto con amministrazioni o organi pubblici che esercitano poteri di indirizzo, approvazione, controllo o supervisione secondo la disciplina dell'ente.

Nei concorsi EPNE questa distinzione è decisiva.

Concetto	Domanda da farsi	Errore da evitare
Governance interna	Chi decide dentro l'ente? Chi gestisce? Chi controlla internamente?	Pensare che tutto sia deciso dal ministero.
Vigilanza esterna	Quale amministrazione vigila? Su quali atti? Con quali poteri?	Confondere vigilanza con gerarchia ministeriale piena.

Concetto	Domanda da farsi	Errore da evitare
Controlli contabili	Chi verifica regolarità, bilancio, spesa e patrimonio?	Ridurre i controlli a un controllo formale.
Trasparenza	Dove trovo atti, organi, bilanci, performance e informazioni pubbliche?	Usare pagine non ufficiali o dati non aggiornati.
Responsabilità	Chi risponde di atti, procedimenti, risultati e uso delle risorse?	Separare governance e responsabilità come se fossero mondi diversi.

La vigilanza non annulla l'autonomia dell'ente. La indirizza e la controlla nei limiti previsti dalla legge. Per il candidato, questo produce una regola pratica: quando leggi un atto dell'ente, chiediti sempre se è atto interno, atto soggetto a vigilanza, documento contabile, documento di performance o informazione pubblicata per trasparenza.

STATUTO, REGOLAMENTI E ATTI GENERALI

Lo statuto è la porta principale per capire l'ente. Definisce identità istituzionale, finalità, organi, funzioni essenziali e regole generali di funzionamento. Non va studiato come un testo isolato: va letto insieme al bando. Se il bando chiede espressamente ordinamento dell'ente o statuto, lo statuto diventa fonte ad alta priorità. Se il bando non lo richiama, può bastare una conoscenza orientativa, salvo domande orali o casi pratici.

I regolamenti interni scendono di livello. Possono riguardare organizzazione degli uffici, contabilità, accesso, procedimenti, personale, contratti, servizi, gestione documentale, privacy o funzionamento degli organi. Sono importanti quando il bando li cita o quando servono a un caso pratico. Non vanno aperti tutti in modo indifferenziato.

Gli atti generali pubblicati in amministrazione trasparente sono il ponte tra ordinamento e operatività. Li usi per verificare come l'ente si presenta ufficialmente, quali documenti sono disponibili e quali informazioni possono sostenere una risposta aggiornata. Prima di citare statuti, regolamenti, PIAO, bilanci annuali o carte dei servizi, controlla versione, data e provenienza sul portale istituzionale.

La regola editoriale e di studio è:

NOTA

cita il tipo di fonte con sicurezza; cita il contenuto puntuale solo dopo verifica ufficiale aggiornata.

BILANCIO, PATRIMONIO E CONTROLLI

Un EPNE non è solo un ufficio che produce provvedimenti. Gestisce risorse, patrimonio, entrate, spese, servizi, prestazioni e obblighi di rendicontazione. Per questo bilancio e controlli sono parte della governance, non un capitolo separato di contabilità.

Nel bando, i segnali da intercettare sono: bilancio, patrimonio, controlli, vigilanza, rendiconto, regolarità amministrativo-contabile, Corte dei conti, Ragioneria generale dello Stato, revisione, performance, valore pubblico e amministrazione trasparente. Se compaiono, devi collegare il capitolo 33 con il capitolo 37 del modulo e con la contabilità pubblica essenziale del libro base.

Il controllo può avere diverse funzioni: garantire legalità, verificare regolarità contabile, monitorare uso delle risorse, sostenere responsabilità amministrativa, rendere leggibile l'azione dell'ente all'esterno. Nei concorsi non serve trasformarsi in revisore contabile. Serve sapere che governance, bilancio e controlli formano una catena: obiettivi, risorse, atti, gestione, rendicontazione, verifica.

PERFORMANCE, PIAO E VALORE PUBBLICO

La governance moderna degli enti pubblici non può essere separata dalla programmazione. Il PIAO, quando applicabile e pubblicato dall'ente, collega organizzazione, performance, prevenzione della corruzione, trasparenza, capitale umano e obiettivi. Per M-FC03 è particolarmente utile perché permette di leggere l'ente non solo come apparato giuridico, ma come organizzazione che deve produrre servizi e risultati.

Il candidato deve usare il PIAO con misura. Non deve imparare a memoria ogni obiettivo annuale dell'ente. Deve capire quali informazioni cerca:

- quali priorità organizzative emergono;
- come l'ente descrive servizi, processi e utenti;
- quali rischi e misure di prevenzione sono richiamati;
- come performance e trasparenza dialogano;
- quali profili di personale, competenze e fabbisogni vengono evidenziati.

Questa lettura aiuta soprattutto nei quesiti situazionali e nei casi pratici. Una risposta coerente con la PA non dice soltanto "risolvo il problema". Dice: rispetto competenza, procedimento, privacy, trasparenza, tempi, responsabilità e qualità del servizio.

33.4 Schema delle responsabilità e caso

SCHEMA ORGANI-VIGILANZA-CONTROLLI

Usa questo schema come pagina di ripasso.

Nodo	Che cosa devo sapere	Fonte da controllare	Output di prova
Natura dell'ente	Perché è un EPNE e quale funzione pubblica svolge.	Normativa, statuto, sito istituzionale.	Definizione ragionata.
Organi	Quali funzioni di indirizzo, gestione e controllo sono previste.	Statuto e atti generali.	Schema organi/funzioni.
Vigilanza	Quale amministrazione vigila e su quali atti o profili.	Normativa e statuto.	Collegamento ente-ministero.
Gestione	Come uffici e dirigenti attuano obiettivi e procedimenti.	Regolamenti, PIAO, organizzazione.	Caso pratico su competenza.
Controlli	Quali controlli riguardano atti, bilancio, spesa, risultati e responsabilità.	Bilanci, relazioni, amministrazione trasparente, fonti RGS.	Risposta su legalità e accountability.
Trasparenza	Dove sono pubblicati atti, dati, performance e bilanci.	Amministrazione trasparente.	Verifica fonte ufficiale.
Bando	Quali parti entrano davvero nella prova.	Bando, allegati, avvisi.	Priorità di studio.

Non devi completare tutti i campi con lo stesso livello di dettaglio. Devi completarli in proporzione al bando.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

La commissione può chiedere questo capitolo in quattro modi.

Il primo è il quiz definitorio: riconoscere natura dell'ente, fonte, organo, controllo, vigilanza o documento. Qui vince chi ha definizioni pulite e non confonde livelli.

Il secondo è la domanda orale: spiegare l'ordinamento di INPS, INAIL o altro ente richiamato dal bando. Qui non basta citare una legge; bisogna collegare funzioni, organi, vigilanza, servizi e responsabilità.

Il terzo è il caso pratico: un cittadino presenta una domanda, un ufficio deve istruire una pratica, un dirigente deve organizzare un servizio, un dato deve essere pubblicato o protetto, un atto deve essere controllato. Qui governance significa competenza: chi fa che cosa e con quali limiti.

Il quarto è il quesito situazionale: scegliere il comportamento più coerente con regole, utenti, tempi, imparzialità, riservatezza e responsabilità. Qui l'ordinamento non è teoria; è cornice del comportamento professionale.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

L'ordinamento di un EPNE comprende natura dell'ente, funzioni, organi, statuto, regolamenti, vigilanza, controlli, bilancio, performance e trasparenza. Gli EPNE non sono ministeri, ma non sono neppure soggetti isolati: hanno autonomia organizzativa e sono inseriti nel sistema pubblico. Nei concorsi devi distinguere governance interna, vigilanza esterna e controlli. Statuti, regolamenti, PIAO e bilanci vanno citati puntualmente solo dopo verifica ufficiale aggiornata. L'output utile è uno schema organi-vigilanza-controlli, non un elenco mnemonico.

CASO GUIDATO

Marco prepara un concorso per funzionari in un ente pubblico non economico. Nel programma trova: ordinamento dell'ente, elementi di diritto amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, contabilità pubblica, PIAO e prova orale. La sua prima idea è studiare diritto amministrativo generale e poi leggere rapidamente la pagina "chi siamo" del sito dell'ente.

Il piano è insufficiente. La pagina istituzionale può orientare, ma non sostituisce statuto, atti generali e bando. Il manuale generale spiega procedimento e organizzazione della PA, ma non mostra come questi concetti si applicano all'ente specifico.

Con il Metodo BANDO, Marco procede così:

1. parte dal bando e conferma che l'ordinamento dell'ente è materia espressa;
2. apre la sezione ufficiale di amministrazione trasparente e cerca atti generali, organizzazione, bilanci e performance;
3. distingue statuto, regolamenti e documenti di programmazione;
4. costruisce una tabella con natura dell'ente, organi, funzioni, vigilanza e controlli;
5. collega ogni voce a una materia del libro base: amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, contabilità, performance;
6. prepara una risposta orale di 90 secondi e un caso pratico su competenza dell'ufficio.

Il risultato non è sapere tutto sull'ente. È saper spiegare la sua architettura istituzionale con fonti ufficiali e con un linguaggio da funzionario.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: qual è la differenza tra governance interna e vigilanza esterna in un ente pubblico non economico?

Risposta modello: la governance interna riguarda l'organizzazione dell'ente: organi, indirizzo, gestione, controlli interni, uffici, responsabilità e documenti di programmazione. La vigilanza esterna riguarda invece il rapporto con le amministrazioni o gli organi pubblici che, secondo la disciplina applicabile, esercitano poteri di controllo, approvazione, indirizzo o supervisione su determinati atti o profili dell'ente. La vigilanza non trasforma l'EPNE in un ufficio ministeriale; segnala che l'autonomia dell'ente opera dentro un sistema di legalità, responsabilità e controllo pubblico.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se un ente pubblico non economico è sottoposto a vigilanza ministeriale, allora i suoi organi coincidono con quelli del ministero vigilante?

Risposta corretta: no. La vigilanza non coincide con la gerarchia piena e non cancella l'organizzazione propria dell'ente. L'EPNE conserva organi, statuto, regolamenti, uffici e responsabilità secondo la disciplina applicabile. Il ministero o l'amministrazione vigilante esercita i poteri previsti dalla legge, ma non sostituisce automaticamente gli organi dell'ente.

Perché è una trappola: confonde controllo esterno e struttura interna. Nei quiz questa confusione porta a risposte troppo ministeriali; nei casi pratici porta ad attribuire competenze al soggetto sbagliato.

33.5 Errori, esercizi e verifica

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è imparare una lista di organi senza collegarla a funzioni, fonti e controlli.

Il candidato memorizza nomi, acronimi e pagine istituzionali, ma non sa rispondere a tre domande semplici: chi indirizza, chi gestisce, chi controlla? Quando arriva il caso pratico, confonde organo di vertice, dirigente, ufficio responsabile, organo di controllo e amministrazione vigilante.

La correzione è:

1. parti sempre dal bando;
2. identifica fonte normativa, statuto e amministrazione trasparente;
3. trasforma ogni organo in una funzione;
4. collega la funzione a un controllo o a una responsabilità;
5. verifica i dati puntuali solo su fonti ufficiali aggiornate.

MINI-ESERCIZIO

Scegli un ente del perimetro M-FC03 e compila la griglia in 25 minuti usando solo fonti ufficiali.

Domanda	Risposta
Qual è la fonte ufficiale che sto usando?	
Il bando richiede ordinamento dell'ente o solo materie generali?	
Quale norma o fonte generale inquadra l'ente?	
Dove trovo lo statuto o gli atti generali?	
Quali funzioni di indirizzo, gestione e controllo individuo?	
Quale amministrazione o soggetto esercita vigilanza o controllo esterno?	
Dove trovo bilancio, performance, PIAO o documenti equivalenti?	
Quale dato non posso citare senza verifica aggiornata?	
Quale domanda orale potrei ricevere?	
Quale caso pratico posso costruire su competenza e controllo?	

Correzione: se nella terza riga scrivi solo "sito internet", stai confondendo canale e fonte. Se nella quinta riga copi nomi di organi senza indicare la funzione, non hai ancora costruito una mappa di governance.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondere EPNE e ministero	Attribuisco ogni decisione al ministero vigilante.	Distinguo ente, organi propri e vigilanza esterna.
Studiare organi senza funzioni	Ricordo nomi ma non so chi indirizza, gestisce o controlla.	Uso la griglia organo-funzione-fonte.
Usare fonti non aggiornate	Cito statuto, PIAO o bilancio senza data e fonte ufficiale.	Verifico amministrazione trasparente e segnalo la data.
Separare governance e bilancio	Tratto i controlli come materia contabile isolata.	Collegamento obiettivi-risorse-atti-rendicontazione.
Ignorare il bando	Studio tutto lo statuto anche se il programma non lo richiede.	Peso la profondità in base a materie, prove e orale.
Confondere regolamento e statuto	Uso un regolamento operativo come se definisse l'intero ente.	Ricostruisco la gerarchia delle fonti interne.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE

Prima di passare al capitolo 34, devi poter rispondere senza appunti:

Verifica	Risposta pronta?
So spiegare che cosa significa ordinamento di un EPNE?	
So distinguere norma, statuto, regolamento, PIAO, bilancio e bando?	
So separare governance interna e vigilanza esterna?	
So collegare organi, funzioni, controlli e responsabilità?	

Verifica	Risposta pronta?
So dire perché un EPNE non è un ministero?	
So usare amministrazione trasparente senza citare dati instabili?	
So costruire uno schema organi-vigilanza-controlli?	
So trasformare lo schema in una risposta orale di 90 secondi?	

Se una risposta manca, registrala nel diario. Questo capitolo non si chiude quando hai letto lo statuto: si chiude quando sai usare lo statuto dentro una prova.

▣

VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

- Quiz 1. Chi approva il bilancio INPS predisposto dal CdA?
- Quiz 2. Chi ha la rappresentanza legale e presiede il CdA?
- Quiz 3. Quale organo coordina la tecnostruttura e la gestione?
- Quiz 4. Il Collegio dei sindaci decide le domande di prestazione?
- Quiz 5. La vigilanza ministeriale coincide con il controllo del CIV?
- Quiz 6. Si può applicare l'elenco degli organi INPS a qualsiasi EPNE?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Una nota attribuisce al direttore generale la rappresentanza legale, al CIV la predisposizione del preventivo e al Collegio dei sindaci la gestione delle pratiche. Individua le tre correzioni.

SOLUZIONI COMMENTATE

- 1. Risposta corretta: Il CIV, nell'ambito delle attribuzioni previste, con relazioni e controlli dovuti. La predisposizione del CdA e l'approvazione del CIV sono passaggi distinti.
- 2. Risposta corretta: Il Presidente dell'Istituto. Non va confuso con il presidente del CIV, che appartiene all'organo di indirizzo e vigilanza.
- 3. Risposta corretta: Il direttore generale. Gli obiettivi strategici non autorizzano il CIV a sostituirsi alla struttura nella lavorazione ordinaria dei fascicoli.

4. Risposta corretta: No. Svolge controllo amministrativo e contabile e riferisce sui documenti di bilancio; l'istruttoria e la decisione sulle prestazioni seguono le competenze degli uffici.

5. Risposta corretta: No. La prima è esterna e discende dai poteri legali dei ministeri; il CIV è organo dell'ente con funzioni strategiche e di verifica. Nemmeno il controllo della Corte dei conti coincide con i due.

6. Risposta corretta: No. La comparazione aiuta, ma per l'altro ente si leggono legge e statuto. Non si inventa un CIV dove l'ordinamento non lo prevede.

Soluzione del caso. La rappresentanza compete al Presidente; il CdA predispone il preventivo e il CIV lo approva; i sindaci controllano la regolarità, mentre la gestione appartiene alla struttura coordinata dal direttore generale. Si devono riscrivere i verbi della nota, non soltanto sostituire le sigle: predisporre, approvare, gestire e controllare designano attribuzioni diverse.

INPS: previdenza, servizi e prestazioni

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

34.1 INPS e fondamenti della protezione sociale

APERTURA EDITORIALE

Un concorso INPS non si prepara studiando soltanto diritto amministrativo, pubblico impiego e quiz. Quelle materie restano indispensabili, ma non bastano a capire il contesto in cui il futuro funzionario o assistente dovrà lavorare. L'INPS è l'ente guida del modulo M-FC03 per il lato previdenziale, contributivo, prestazionale e di servizio al cittadino: nelle prove può emergere come ordinamento dell'ente, come linguaggio di previdenza sociale, come rapporto con utenti, domande, fascicoli, dati personali e servizi digitali.

Il candidato deve evitare due errori opposti. Il primo è trattare l'INPS come una generica amministrazione centrale: si studia il procedimento amministrativo, ma non si capisce perché il procedimento riguarda spesso domande di prestazione, contributi, posizioni assicurative, comunicazioni all'utente e gestione di dati delicati. Il secondo errore è trasformare il concorso in un corso avanzato di diritto previdenziale, perdendo il contatto con il bando, con le prove e con il profilo richiesto.

Questo capitolo lavora nello spazio corretto tra i due estremi. Non sostituisce le fonti ufficiali dell'ente, seleziona le principali prestazioni e distingue le regole strutturali dai dati riferiti al 2026. Ti insegna invece a leggere il tema INPS con il Metodo BANDO: dove entra nel bando, quali aree richiama, quali nuclei hanno alta resa, quali errori devi tracciare nel diario e quale output devi produrre per arrivare alla prova con un linguaggio credibile.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. spiegare perché l'INPS è centrale nei concorsi EPNE legati a previdenza, protezione sociale e servizi;
2. distinguere previdenza, contributi, prestazioni, servizi e procedimenti senza confonderli in un unico blocco indistinto;
3. collegare il nucleo INPS alle materie comuni del libro base: amministrativo, pubblico impiego, privacy, digitale, trasparenza e situazionali;
4. costruire una mappa di studio per un bando INPS senza inseguire ogni pagina del portale istituzionale;
5. affrontare un caso utente con metodo: domanda, istruttoria, dati, comunicazione, esito e tracciamento dell'errore.

Il risultato atteso non è memorizzare un catalogo di prestazioni. È capire come ragiona un ente previdenziale dentro una prova concorsuale.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il bando richiama INPS, previdenza, protezione sociale, prestazioni, servizi, contributi o rapporto con utenti?	Decisione: capitolo 34 centrale o solo di orientamento.
A - Aree	Quali materie comuni devo riusare?	Collegamento con amministrativo, privacy, digitale, pubblico impiego e situazionali.
N - Nuclei	Quali concetti INPS sono ad alta resa?	Mappa previdenza-contributi-prestazioni-servizi-procedimenti.
D - Diario	Dove rischio di studiare troppo o troppo poco?	Diario errori su catalogo prestazioni, dati non verificati e confusione INPS/INAIL.
O - Output	Che cosa devo produrre prima della prova?	Caso utente, mappa prestazioni e risposta orale breve.

Il capitolo non sostituisce il capitolo 36 sui procedimenti EPNE. Lo anticipa dal punto di vista dell'INPS: qui impari il linguaggio dell'ente; nel capitolo 36 lo trasformi in procedimento, accesso, comunicazione e privacy.

PERCHÉ L'INPS CONTA NEI CONCORSI EPNE

Nel modulo M-FC03 l'INPS è l'ente guida per la previdenza sociale, per le prestazioni e per il rapporto continuativo con cittadini, lavoratori, pensionati, imprese e intermediari. Questa posizione lo rende diverso da un ufficio amministrativo che produce soltanto atti interni. L'INPS gestisce servizi, domande, posizioni, dati, comunicazioni e prestazioni che incidono direttamente sulla vita delle persone.

Per il candidato, questa specificità ha una conseguenza pratica: le materie comuni devono essere lette con taglio di servizio. Il procedimento amministrativo diventa istruttoria di una domanda; la privacy diventa trattamento di dati personali e spesso delicati; la PA digitale diventa accesso ai servizi online, consultazione di fascicoli, comunicazioni telematiche e tracciabilità; il pubblico impiego diventa comportamento professionale verso utenti che possono trovarsi in situazioni di bisogno, urgenza o fragilità.

Il bando decide quanto andare in profondità. Se il profilo è amministrativo generale, basta padroneggiare il linguaggio essenziale e saperlo applicare a casi e domande. Se il profilo insiste su protezione sociale, vigilanza, contributi o previdenza, il capitolo diventa una base da integrare con appendici, fonti ufficiali e materiali specifici del bando.

La regola operativa è:

NOTA

non studiare "tutte le prestazioni"; studia il modo in cui l'ente riceve una domanda, verifica una posizione, tratta dati, comunica un esito e tutela l'interesse pubblico.

PREVIDENZA E ASSISTENZA: IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE

L'articolo 38 della Costituzione collega la protezione sociale a due situazioni distinte. Il cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale; i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati nelle ipotesi di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. La previdenza si organizza prevalentemente attorno al lavoro e all'assicurazione obbligatoria; l'assistenza tutela bisogni previsti dalla legge senza esigere necessariamente una precedente contribuzione. La distinzione riguarda presupposti e finanziamento, non il valore del diritto.

L'INPS gestisce sia prestazioni previdenziali sia prestazioni assistenziali. La pensione di vecchiaia dipende da requisiti assicurativi e contributivi; l'assegno sociale è assistenziale e richiede condizioni personali, di soggiorno e reddito, non contributi versati. L'INAIL tutela infortuni e malattie professionali mediante assicurazione sociale: anch'esso appartiene al sistema previdenziale. Non si definisce la previdenza come esclusiva dell'INPS.

34.2 Contributi, pensioni, sostegni e ISEE

RAPPORTO CONTRIBUTIVO E AUTOMATICITÀ

Nel lavoro subordinato il datore è obbligato a versare i contributi dovuti, compresa la quota trattenuta al lavoratore nei casi previsti. Il rapporto contributivo con l'ente si distingue dal rapporto di lavoro e dal rapporto previdenziale relativo alla prestazione. L'importo dovuto dipende da imponibile, aliquota, gestione e periodo. L'estratto conto contributivo è lo strumento per controllare gli accrediti: un periodo assente richiede verifica e documentazione, non l'inserimento arbitrario da parte dell'operatore.

La contribuzione obbligatoria deriva dall'attività assicurata; quella figurativa è riconosciuta per periodi tutelati dalla legge; la volontaria consente la prosecuzione autorizzata nei presupposti previsti; il riscatto valorizza periodi ammessi dalla legge, normalmente con un onere. Queste categorie non sono intercambiabili: alcune prestazioni richiedono contribuzione effettiva e non computano ogni accredito allo stesso modo.

L'articolo 2116 c.c. esprime l'automaticità: l'omissione contributiva del datore non deve, nei limiti delle leggi speciali, privare il dipendente delle prestazioni. Non significa che basti dichiarare di avere lavorato. Si accertano rapporto, periodi e requisiti, tenendo conto di prescrizione e disciplina della gestione. Per i contributi prescritti possono assumere rilievo la responsabilità risarcitoria del datore e gli strumenti di costituzione della rendita previsti dalla legge; non si promette un accredito automatico in qualsiasi situazione. Per il lavoro autonomo non si estende indiscriminatamente la tutela prevista per l'omissione altrui.

PENSIONI: ACCESSO E CALCOLO SONO DUE DOMANDE DIVERSE

La pensione di vecchiaia richiede età e anzianità contributiva; la pensione anticipata ordinaria valorizza principalmente l'anzianità contributiva prevista dalla disciplina, con regole di decorrenza proprie. La pensione ai superstiti tutela determinati familiari: reversibilità se il dante causa era pensionato, pensione indiretta se era assicurato e ricorrono i requisiti. Il diritto non discende dalla sola parentela.

Quadro 2026, verificato il 3 ottobre 2026 sulle schede INPS. Per la vecchiaia ordinaria il riferimento è 67 anni e almeno 20 anni di contribuzione, ferme deroghe e discipline speciali. Per chi ha il primo accredito dal 1 gennaio 1996 opera anche una soglia d'importo pari all'assegno sociale; la via alternativa richiede nel 2026 71 anni e cinque anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall'importo. Non trasformare la regola ordinaria in un requisito universale né proiettarla sugli anni successivi. Le gestioni e le condizioni particolari vanno identificate prima di applicare il dato.

Il calcolo retributivo collega la quota pensionistica alle retribuzioni o redditi di riferimento e all'anzianità; quello contributivo trasforma il montante dei contributi mediante coefficienti; quello misto combina quote secondo l'anzianità e le regole transitorie. «Contributivo» descrive quindi anche un sistema di calcolo: non è sinonimo di pensione anticipata e non significa restituzione nominale di quanto versato.

Caso: Anna compie 67 anni nel 2026 e ha 22 anni di contributi. L'ufficio non deve chiedere soltanto l'età: verifica gestione, decorrenza, anzianità e, se la prima contribuzione è dal 1996, anche il requisito d'importo. Bruno, con la stessa età ma 18 anni, non soddisfa la regola ordinaria dei 20; prima di negare in via definitiva si controllano eventuali deroghe, periodi aggregabili e strumenti applicabili. Il caso dimostra perché due persone coetanee non hanno necessariamente lo stesso diritto.

SOSTEGNI AL REDDITO, INVALIDITÀ E ASSISTENZA

La NASpI tutela la disoccupazione involontaria di lavoratori subordinati rientranti nel campo della misura. Nel quadro verificato al 3 ottobre 2026 richiede almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti; dura la metà delle settimane utili del quadriennio, escluse quelle già utilizzate per precedenti prestazioni. Le dimissioni non sono tutte equivalenti: esistono eccezioni protette, come la giusta causa. Dal 2025 opera inoltre, nei casi previsti, un requisito aggiuntivo di tredici settimane dopo una precedente cessazione volontaria da tempo indeterminato avvenuta nei dodici mesi anteriori alla nuova cessazione involontaria. Non confondere questa condizione con il criterio di calcolo della durata.

La cassa integrazione sostiene il reddito durante sospensione o riduzione dell'attività, con rapporto di lavoro che permane; non equivale alla NASpI dopo la perdita dell'impiego. Le prestazioni di maternità e malattia hanno eventi, soggetti e discipline proprie. L'ufficio identifica prima l'evento protetto, poi la gestione e la misura: una difficoltà economica generica non basta a scegliere la prestazione.

L'assegno ordinario di invalidità, legge 222/1984, richiede una capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini, ridotta a meno di un terzo e almeno cinque anni assicurativi e contributivi, dei quali tre nel quinquennio precedente la domanda. Non impone in assoluto di cessare ogni lavoro. La pensione di inabilità previdenziale richiede invece l'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa, oltre ai requisiti contributivi; è distinta dall'inidoneità alla sola mansione. L'invalidità civile appartiene all'assistenza: le singole provvidenze richiedono condizioni sanitarie, personali e, ove previsti, limiti reddituali, senza la medesima anzianità contributiva. Una percentuale di invalidità civile non si trasferisce automaticamente nella valutazione della legge 222 né in quella INAIL.

ISEE E DSU: DOCUMENTI, INDICATORE E BENEFICIO

La Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) raccoglie dati sul nucleo, redditi e patrimoni, in parte dichiarati e in parte acquisiti dagli archivi. L'ISEE è l'indicatore della situazione economica equivalente: tiene conto del reddito e del patrimonio rilevante, con pesi e franchigie, rapportati alla scala di equivalenza. Non è una pensione, un contributo versato o una certificazione di invalidità.

Schema didattico: se l'indicatore reddituale è 18.000 euro, quello patrimoniale già determinato secondo le regole è 10.000 e il parametro della scala è 2, l'ISEE esemplificativo è $(18.000 + 20\% \times 10.000) / 2 = 10.000$ euro. Gli importi sono ipotesi d'esercizio già al netto delle regole applicabili, non soglie per una prestazione reale. Nel 2026 alcune misure familiari e di inclusione usano un indicatore specifico: occorre scegliere l'ISEE richiesto dal beneficio. L'ISEE corrente serve nei presupposti previsti a riflettere variazioni rilevanti; non si ottiene semplicemente cambiando una cifra della DSU ordinaria.

Una DSU corretta non attribuisce da sola il beneficio: l'ente erogatore verifica anche domanda, categoria dei destinatari e altri requisiti. Nel caso di omissioni o difformità si applicano le modalità di regolarizzazione e documentazione previste. L'operatore spiega quale elemento manca senza imporre al cittadino di produrre documenti che l'amministrazione deve acquisire d'ufficio.

34.3 Prestazioni e servizi nel procedimento

I CINQUE NUCLEI DA PADRONEGGIARE

1. PREVIDENZA SOCIALE

La previdenza sociale è il primo nucleo da riconoscere. Nei concorsi non va trattata come una parola generica. Indica l'insieme di tutele collegate a eventi della vita lavorativa e personale: vecchiaia, invalidità, disoccupazione, maternità, malattia, bisogni familiari o altre situazioni previste dal sistema.

Per una risposta concorsuale, la previdenza sociale va spiegata con tre passaggi:

- è un sistema di protezione pubblica;
- si collega a contributi, requisiti, domande e prestazioni;
- richiede procedimenti amministrativi, verifiche, comunicazioni e controlli.

Il candidato non deve improvvisare elenchi tecnici se il bando non li richiede. Deve però sapere che, in un contesto INPS, parole come domanda, requisito, contribuzione, prestazione, posizione assicurativa e utente non sono accessorie: sono il linguaggio normale del lavoro d'ufficio.

2. CONTRIBUTI E POSIZIONE DELL'UTENTE

Il secondo nucleo riguarda i contributi e la posizione dell'utente. In modo semplificato, il contributo è il collegamento tra lavoro, obblighi previdenziali e possibilità di accedere a determinate tutele. La posizione dell'utente è l'insieme delle informazioni che l'ente deve considerare per valutare diritti, obblighi, requisiti o anomalie.

In prova, questo nucleo può comparire in modo diretto o indiretto. In modo diretto, quando il programma parla di previdenza, contribuzione o protezione sociale. In modo indiretto, quando un caso pratico chiede di gestire una domanda incompleta, un errore nei dati, una richiesta di chiarimento, un accesso agli atti o una comunicazione all'interessato.

Il punto da ricordare è che l'operatore pubblico non "decide a simpatia". Verifica dati, applica regole, motiva, comunica, tutela riservatezza e corregge eventuali errori secondo procedura.

3. PRESTAZIONI

Le prestazioni sono il risultato visibile del sistema per l'utente. Possono assumere forme diverse, ma per il candidato conta soprattutto il metodo di classificazione:

Domanda	Perché serve
Quale bisogno tutela la prestazione?	Evita di confondere prestazioni diverse.
Chi può richiederla?	Collega prestazione e requisiti.
Quali dati o documenti servono?	Porta al procedimento e alla gestione documentale.
Quale ufficio o canale gestisce la domanda?	Collega servizio, digitale e organizzazione.
Quale esito va comunicato?	Porta a motivazione, trasparenza e tutela dell'utente.

Questa tabella vale più di un elenco meccanico. In un concorso generalista o amministrativo, spesso la commissione non chiede di ricordare ogni dettaglio prestazionale, ma di mostrare che sai ragionare su una domanda di servizio.

4. SERVIZI AL CITTADINO E CANALI DIGITALI

L'INPS è anche un grande ambiente di servizi. Il candidato deve abituarsi a collegare portale istituzionale, amministrazione trasparente, comunicazioni, accesso ai servizi, identità digitale, fascicolo, domanda telematica e assistenza all'utente. Questo non significa duplicare il capitolo di informatica o PA digitale. Significa usare quelle nozioni dentro un caso INPS.

Esempio: se un utente dichiara di non riuscire a completare una domanda online, la risposta professionale non è "lo faccia da casa" e non è nemmeno "aggiri la procedura". La risposta corretta passa da orientamento, canali ufficiali, verifica delle informazioni, rispetto delle regole di accesso, protezione dei dati e, quando previsto, indirizzamento verso gli strumenti di assistenza.

Nei quesiti situazionali, questo nucleo pesa molto: cortesia e servizio non bastano se mancano legalità, riservatezza, imparzialità e tracciabilità.

5. PROCEDIMENTO, PRIVACY E COMUNICAZIONE

Ogni servizio previdenziale ha una dimensione amministrativa. Anche quando il bando non usa la parola "procedimento", il candidato deve riconoscere almeno questi passaggi:

1. ricezione della domanda o della richiesta;
2. verifica di identità, requisiti, dati e documenti;
3. eventuale integrazione o comunicazione;
4. istruttoria e applicazione della disciplina;
5. esito, motivazione e comunicazione all'interessato;
6. archiviazione, tracciabilità e tutela dei dati.

Questo schema è volutamente generale. Serve per rispondere a quiz, casi pratici, orali e situazionali senza inventare norme di dettaglio. Quando il bando richiede disposizioni specifiche, lo schema resta valido ma deve essere integrato con la fonte ufficiale indicata nel programma.

MATERIE COMUNI: COME RIUSARLE SENZA DUPLICARLE

Il capitolo INPS funziona solo se lo colleghi al libro base. Non devi ristudiare tutto da capo: devi cambiare angolo.

Materia del libro base	Taglio INPS
Diritto amministrativo	Domande, istruttorie, termini, motivazione, accesso e autotutela.
Pubblico impiego	Doveri, comportamento, responsabilità, rapporto con utenti e gestione del lavoro d'ufficio.
Privacy e protezione dati	Dati personali, dati delicati, consultazione solo per ragioni di servizio, minimizzazione e riservatezza.
Trasparenza	Amministrazione trasparente, pubblicazione di atti generali, accountability e distinzione tra trasparenza e dati dell'utente.
PA digitale	Servizi online, identità digitale, documenti informatici, comunicazioni e tracciabilità.
Quesiti situazionali	Utente fragile, richiesta impropria, errore nei dati, conflitto, priorità e comunicazione corretta.

Questa è la logica del modulo: materia comune, taglio EPNE. In un concorso INPS, la differenza non sta solo nel programma, ma nel modo in cui usi le nozioni.

MAPPA PRESTAZIONI-SERVIZI: STRUMENTO OPERATIVO

Quando trovi nel bando una materia legata a INPS, previdenza o prestazioni, compila questa mappa prima di iniziare a studiare in profondità.

Nodo	Domanda guida	Risposta da compilare
Bisogno tutelato	Quale rischio, evento o situazione viene considerata?	
Utente	Chi presenta la domanda o chiede il servizio?	
Requisiti	Quali condizioni generali devono essere verificate?	
Dati	Quali informazioni personali o documentali entrano nel procedimento?	
Canale	Il servizio è digitale, di sportello, tramite patronato/intermediario o misto?	
Istruttoria	Quali controlli logici deve fare l'ufficio?	
Esito	Che cosa va comunicato all'utente?	
Rischio d'errore	Dove potrei sbagliare in prova?	

La mappa non serve a sostituire la normativa. Serve a trasformare un tema largo in una risposta controllabile.

34.4 Caso utente e applicazione delle regole

CASO GUIDATO

Una candidata, Marta, prepara un concorso INPS per profilo amministrativo. Nel programma trova diritto amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, privacy, informatica, inglese, logica e riferimenti a previdenza sociale e servizi dell'ente. La sua prima idea è comprare un manuale specialistico molto ampio sulle pensioni e studiarlo dall'inizio.

Il rischio è studiare troppo in profondità e troppo poco in funzione della prova.

Con il Metodo BANDO, Marta procede così:

1. legge il bando e distingue le materie comuni dalle materie INPS;
2. usa il libro base per procedimento, pubblico impiego, privacy, digitale e situazionali;
3. crea una mappa dei nuclei INPS: previdenza, contributi, prestazioni, servizi, dati, utenti;
4. sceglie tre output: risposta orale breve, caso utente e diario errori;
5. rinvia i dettagli instabili o prestazionali specifici alla verifica su fonti ufficiali, solo se il bando li richiede.

Poi simula un caso: un utente segnala che la propria domanda risulta incompleta e chiede informazioni sull'esito. Marta non risponde con una promessa, non comunica dati senza identificazione e non improvvisa una soluzione fuori procedura. Struttura la risposta:

- verifica canale e identità secondo regole;
- individua la domanda e lo stato della pratica nei limiti del ruolo;
- spiega quali integrazioni sono necessarie, se previste;
- comunica tempi e canali ufficiali senza garantire un esito;
- tutela i dati personali;
- registra l'attività secondo procedura.

Questa risposta è più forte di un elenco di prestazioni, perché mostra competenza amministrativa applicata al contesto INPS.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: perché in un concorso INPS non basta studiare il procedimento amministrativo in modo astratto?

Risposta modello: perché il procedimento, in un contesto INPS, si collega spesso a domande di prestazione, contributi, posizioni dell'utente, servizi digitali, dati personali e comunicazioni. Il candidato deve conoscere il nucleo generale del procedimento, ma deve anche saperlo applicare al rapporto tra ente e utente: ricezione della domanda, verifica dei requisiti, istruttoria, eventuale integrazione, motivazione dell'esito, tutela della privacy e uso dei canali ufficiali. Il bando decide la profondità specialistica richiesta.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: per preparare un concorso INPS bisogna memorizzare tutte le prestazioni presenti sul portale dell'ente?

Risposta corretta: no. Il candidato deve partire dal bando. Se il programma richiede conoscenze generali su INPS, previdenza, servizi e prestazioni, è più utile costruire una mappa concettuale e procedurale: bisogno tutelato, utente, requisiti, domanda, dati, canale, istruttoria ed esito. I dettagli puntuali sulle singole prestazioni vanno studiati solo se il bando li richiede e vanno verificati su fonti ufficiali aggiornate.

Perché è una trappola: confonde il portale istituzionale con il programma d'esame. Il portale è una fonte di verifica; il piano di studio nasce dal bando.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è usare un solo criterio di studio.

Alcuni candidati usano solo il criterio amministrativo: ripassano procedimento, accesso, privacy e pubblico impiego, ma non sanno spiegare che cosa cambia in un ente previdenziale. Altri usano solo il criterio prestazionale: accumulano nomi di prestazioni, requisiti e pagine web, ma non sanno costruire una risposta amministrativa ordinata.

La correzione è combinare i due criteri:

- 1. nucleo comune del libro base;
- 2. linguaggio INPS;
- 3. profilo del bando;
- 4. output di prova.

Se manca uno dei quattro elementi, la preparazione diventa fragile.

MINI-ESERCIZIO

Scegli una prestazione INPS indicata o richiamata dal tuo bando, oppure usa un esempio generico se il bando non scende nel dettaglio. Compila la griglia in 25 minuti.

Domanda	Risposta
Quale bisogno o situazione tutela?	
Quale utente la richiede?	
Quali requisiti generali devo verificare?	
Quali dati personali entrano in gioco?	
Quale canale ufficiale viene usato?	
Quale passaggio di procedimento riconosco?	

Domanda	Risposta
Quale comunicazione va data all'utente?	
Quale errore di privacy devo evitare?	
Quale domanda orale potrei ricevere?	
Quale punto devo verificare su fonte ufficiale?	

Correzione: se compili solo la riga "requisiti", stai studiando in modo troppo tecnico. Se compili solo "procedimento", stai studiando in modo troppo generico. La risposta buona tiene insieme bisogno, utente, requisiti, dati, canale, istruttoria ed esito.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Registra almeno tre errori possibili prima di passare al capitolo successivo.

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Studio l'INPS come amministrazione generica	Non so usare parole come previdenza, prestazioni, contributi, utente, domanda.	Creo la mappa dei cinque nuclei.
Studio il portale senza bando	Apro pagine prestazionali senza sapere se servono alla prova.	Torno a prove, materie, profilo e punteggi.
Confondo INPS e INAIL	Uso sicurezza, infortuni e malattie professionali per un tema INPS.	Distinguo previdenza/servizi INPS da assicurazione/prevenzione INAIL.
Prometto un esito all'utente nel caso pratico	Scrivo "la prestazione sarà concessa" senza istruttoria.	Rispondo con verifica, procedura, comunicazione e limiti del ruolo.
Uso dati personali senza cautela	Tratto informazioni dell'utente come dati ordinari.	Richiamo riservatezza, canali ufficiali e accesso per ragioni di servizio.
Cito dati instabili	Inserisco scadenze, importi o requisiti non verificati.	Segno la fonte ufficiale da controllare prima della prova.

Il diario serve a separare l'errore concettuale dall'errore di aggiornamento. Il primo si corregge studiando; il secondo si corregge verificando la fonte ufficiale.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

L'INPS è l'ente guida del modulo M-FC03 per previdenza sociale, prestazioni, contributi, servizi e rapporto con utenti. Nei concorsi, il tema INPS va collegato alle materie comuni: procedimento, pubblico impiego, privacy, digitale, trasparenza e situazionali. Non bisogna memorizzare tutte le prestazioni senza criterio: il bando decide profondità e priorità. Il metodo utile è mappare bisogno, utente, requisiti, dati, canale, istruttoria ed esito. I dati puntuali e aggiornabili vanno sempre verificati su fonti ufficiali.

34.5 Comunicazione e verifica previdenziale

CHECKLIST FINALE

Prima di chiudere il capitolo, verifica se sai rispondere:

Controllo	Risposta pronta?
So spiegare perché INPS è centrale nel modulo M-FC03?	
So distinguere previdenza, contributi, prestazioni e servizi?	
So collegare una domanda INPS al procedimento amministrativo?	
So trattare privacy e dati personali in un caso utente?	
So evitare la memorizzazione cieca del catalogo prestazioni?	
So costruire una risposta orale breve sul ruolo dell'INPS?	
So indicare quali dati richiedono verifica ufficiale aggiornata?	

Se una risposta è debole, trasformala in una voce del piano di ripasso: concetto, fonte, esercizio, controllo.

DALLA DEFINIZIONE ALLA RISPOSTA CONCORSALE

Per rispondere bene non basta associare l'INPS alla parola «pensione». La domanda può riguardare una funzione dell'ente, il presupposto di una prestazione, il rapporto contributivo, il canale di servizio oppure la tutela dell'utente. Il candidato deve quindi classificare il quesito prima di scegliere l'opzione: qual è il soggetto interessato, quale bisogno o rischio viene in rilievo, quale prestazione è evocata e quale fase procedimentale è descritta? Questa sequenza evita di confondere l'amministrazione della posizione assicurativa con l'erogazione di una specifica utilità.

Nel caso pratico conviene separare quattro piani. Il primo è la posizione del richiedente e i dati che la sostengono. Il secondo è la disciplina applicabile alla prestazione. Il terzo è l'istruttoria, con documenti, controlli e comunicazioni. Il quarto è l'esito, che deve essere comprensibile e collegato alle risultanze del fascicolo. Se manca un dato, non si inventa la soluzione: si indica quale verifica è necessaria e perché può incidere sulla decisione.

CONTROLLO DELLA COMUNICAZIONE ALL'UTENTE

Una decisione tecnicamente corretta può risultare inutilizzabile se il destinatario non comprende che cosa è stato deciso, su quali elementi e quale azione può compiere. La comunicazione deve distinguere esito, motivazione, documenti considerati e indicazioni successive. Non occorre riversare nel testo ogni passaggio interno: bisogna selezionare ciò che consente di capire e, quando previsto, esercitare tutela. Nel quiz, la trasparenza non coincide con l'accumulo di formule; nel caso, la chiarezza si misura sulla possibilità di ricostruire il percorso senza supposizioni.

ESERCIZIO DI CLASSIFICAZIONE

Si prendono cinque domande relative a una prestazione e si annota, per ciascuna, se riguarda requisito, contribuzione, istruttoria, calcolo, pagamento o tutela. Poi si individua il dato decisivo e la fonte da consultare. L'esercizio mostra subito dove la preparazione è ancora vaga: se la stessa parola viene usata per fasi diverse, la distinzione va riscritta. La correzione deve produrre una frase breve che colleghi soggetto, presupposto ed effetto.

Nella simulazione orale, la risposta si chiude con la conseguenza operativa. Non basta dire che l'INPS gestisce una funzione; occorre spiegare che cosa deve fare l'ufficio, quale informazione serve all'utente e quale controllo evita un esito incoerente. Questo passaggio trasforma la conoscenza istituzionale in competenza concorsuale.

REGOLA DI CHIUSURA

Ogni risposta deve chiarire almeno una conseguenza: quale dato acquisire, quale passaggio compiere o quale informazione comunicare. Se resta soltanto una definizione, il nucleo non è ancora applicabile. La conseguenza va però ricavata dalla disciplina e dai fatti, non da una prassi immaginata.

▣ VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

Quiz 1. Perché l'assegno sociale non richiede la stessa anzianità contributiva della vecchiaia?

Quiz 2. Nel 2026 una persona di 67 anni con 18 anni di contributi soddisfa la regola ordinaria della vecchiaia?

Quiz 3. La stessa percentuale di invalidità civile dimostra automaticamente il requisito per l'assegno ordinario della legge 222/1984?

Quiz 4. Quaranta settimane utili nel quadriennio, mai impiegate per precedenti NASpI, quale durata teorica producono?

Quiz 5. Con reddito rilevante 18.000, patrimonio rilevante 10.000 e scala 2, quanto vale l'ISEE semplificato dell'esercizio?

Quiz 6. L'omesso contributo del datore comporta sempre il rigetto della domanda del dipendente?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Giulia perde involontariamente un lavoro subordinato rientrando nella NASpI. Ha 52 settimane utili nel quadriennio, nessuna già utilizzata e nessuna precedente cessazione volontaria nel periodo rilevante. Chiede se la DSU sia sufficiente e se la prestazione duri un anno.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: È una prestazione assistenziale, fondata sui requisiti personali, di soggiorno e di bisogno economico previsti. La vecchiaia è una prestazione previdenziale con requisiti assicurativi e contributivi.

2. Risposta corretta: No: la regola ordinaria richiede almeno 20 anni. Prima dell'esito definitivo si verificano eventuali deroghe e periodi utili; l'età da sola non basta.

3. Risposta corretta: No. L'assegno considera la capacità lavorativa nelle occupazioni confacenti alle attitudini, ridotta a meno di un terzo, e richiede contribuzione. Il giudizio assistenziale non si trasferisce automaticamente.

4. Risposta corretta: Venti settimane, applicando il criterio della metà, se sussistono tutti i requisiti. Il calcolo della durata resta distinto dalle condizioni di accesso e dalle vicende che possono sospendere o far decadere la prestazione.

5. Risposta corretta: 10.000 euro: $(18.000 + 0,20 \times 10.000) / 2$. I valori sono già determinati per l'esercizio; il risultato non prova da solo il diritto a una prestazione.

6. Risposta corretta: No. Si verifica l'automaticità dell'articolo 2116 e la disciplina speciale, con limiti e prescrizione. Non si elimina però l'accertamento del lavoro e dei requisiti assicurativi.

Soluzione del caso. La DSU non sostituisce la domanda né i requisiti della NASpI. La durata teorica è 26 settimane, metà di 52, non un anno. Si verificano gli altri requisiti e gli obblighi della misura; il fatto che non vi sia la precedente cessazione volontaria descritta esclude in questo caso il relativo controllo aggiuntivo. Non si usa l'ISEE come prova della contribuzione.

INAIL: assicurazione sociale, prevenzione, salute e sicurezza

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

35.1 Rischio assicurato, premio e prestazioni

APERTURA EDITORIALE

Un concorso INAIL non si prepara come un concorso amministrativo generico. Il candidato incontra diritto amministrativo, pubblico impiego, privacy, contabilità, informatica, inglese, logica e quesiti situazionali; ma il contesto dell'ente cambia il taglio di queste materie. INAIL significa assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, prevenzione, prestazioni, rapporto con lavoratori e imprese, tutela della salute e sicurezza quando il bando la richiama.

Il rischio è studiare troppo poco o troppo in modo tecnico. Studiare troppo poco significa limitarsi a procedimento, pubblico impiego e qualche nozione sull'ente, senza capire il nesso tra rischio lavorativo, evento lesivo, tutela assicurativa, prevenzione e prestazione. Studiare troppo in modo tecnico significa aprire materiali da professionista della sicurezza, RSPP o consulente del lavoro e perdere il rapporto con il profilo amministrativo richiesto dal bando.

Questo capitolo sceglie una via diversa. Ti offre una mappa concorsuale: non un trattato di diritto assicurativo o di sicurezza, ma uno strumento per leggere il bando, riconoscere i nuclei ad alta resa, collegare INAIL alle materie comuni e costruire risposte ordinate per quiz, orale, casi pratici e situazionali.

La domanda guida è:

NOTA

riesco a spiegare il ruolo INAIL collegando assicurazione, prevenzione, sicurezza, prestazioni e procedimento senza confondere INAIL con INPS e senza trasformare il concorso in un manuale tecnico?

IL RISCHIO ASSICURATO: INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Il DPR 1124/1965 e il d.lgs. 38/2000 fondano la tutela INAIL. Si verificano congiuntamente soggetto assicurato, attività protetta, evento e conseguenze. L'assicurazione non riguarda soltanto il lavoro manuale industriale: il campo comprende categorie e attività individuate dalla legge, con regole particolari per autonomi, parasubordinati e altri assicurati. Non basta però essere presenti in un luogo di lavoro per ottenere qualsiasi prestazione.

Nell'infortunio la causa violenta è concentrata nel tempo; non significa necessariamente aggressione o uso di una forza eccezionale. L'occasione di lavoro è il collegamento funzionale fra attività e rischio: va oltre la coincidenza di luogo e orario. La caduta durante un compito lavorativo e una lesione dovuta a una condotta del tutto estranea al lavoro richiedono valutazioni diverse. Il rischio elettivo, creato da una scelta arbitraria estranea alle esigenze lavorative, non va confuso con ogni semplice imprudenza del dipendente.

L'infortunio in itinere riguarda, nei presupposti di legge, il normale percorso fra abitazione e lavoro, fra luoghi di lavoro o verso il luogo abituale di consumazione dei pasti quando manchi una mensa aziendale. Deviazioni e interruzioni si valutano in rapporto alle ragioni necessitate; l'uso del mezzo privato deve essere necessitato nei termini previsti. Per il velocipede la legge considera l'uso sempre necessitato, fermi gli altri presupposti della tutela. Una deviazione personale per acquisti non è automaticamente equiparata a quella imposta dalla chiusura della strada. Il mezzo, l'orario e il tragitto sono fatti da accertare, non prove sufficienti da soli.

La malattia professionale deriva dall'azione lavorativa nociva generalmente lenta e progressiva. Nel sistema misto sono tutelate malattie tabellate e non tabellate. Quando ricorrono malattia, lavorazione e periodo indicati dalla tabella opera la presunzione dell'origine professionale, salva prova contraria. Fuori dalle condizioni tabellari il lavoratore può dimostrare il nesso causale con il lavoro. «Non tabellata» non significa quindi «mai indennizzabile», mentre una diagnosi da sola non dimostra il nesso con qualunque attività.

PREMIO E AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI

Il premio assicurativo finanzia la copertura; nella forma ordinaria è calcolato applicando alle retribuzioni assicurate il tasso pertinente alla lavorazione, con oscillazioni e regole tariffarie. Esistono premi speciali, tra cui quelli unitari per determinate categorie. Il premio non è la somma riconosciuta all'infortunato. Nell'autoliquidazione si distinguono la regolazione dell'anno trascorso e la rata anticipata del nuovo anno: non sono due assicurazioni diverse sul medesimo evento.

Per il dipendente opera l'automaticità: l'omesso pagamento del premio da parte del datore non elimina la tutela dovuta se sussistono i presupposti assicurativi. Restano denuncia, istruttoria e accertamento medico-legale. Per i lavoratori autonomi, invece, il diritto alle prestazioni economiche richiede la regolarizzazione contributiva; sono comunque garantite le prestazioni sanitarie e riabilitative secondo il quadro INAIL. Non si estende senza verifica l'eccezione dell'autonomo al dipendente né la regola del dipendente all'artigiano titolare.

PRESTAZIONI ECONOMICHE, SANITARIE E REINSERIMENTO

L'inabilità temporanea assoluta riguarda il periodo nel quale l'assicurato non può attendere al lavoro; è distinta dalla menomazione permanente accertata dopo la stabilizzazione. Il sistema comprende indennità temporanea, indennizzo del danno permanente, rendite e prestazioni ai superstiti nei casi previsti. Le cure, la riabilitazione, le protesi e gli interventi di reinserimento rispondono a finalità ulteriori rispetto al pagamento di denaro. La prestazione assicurativa non esaurisce necessariamente il tema della responsabilità civile o delle azioni di regresso e surrogazione.

Il danno biologico è la menomazione dell'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale, distinta dalla perdita di reddito. Nel regime del d.lgs. 38/2000, verificato al 3 ottobre 2026, la menomazione permanente sotto il 6% resta in franchigia per questo indennizzo; dal 6% a meno del 16% dà luogo a capitale; dal 16% dà luogo a rendita, nella quale si distingue la componente biologica da quella relativa alle conseguenze patrimoniali. La franchigia non equivale a inesistenza dell'infortunio e non elimina automaticamente altre prestazioni dovute.

Caso: due dipendenti hanno postumi stabilizzati rispettivamente del 10% e del 18%. Il primo ricade nell'indennizzo in capitale, il secondo nella rendita, purché ricorrano gli altri presupposti. Il 10% non è l'aliquota del premio né il numero di giorni pagabili. Per un terzo dipendente con postumi del 4% occorre distinguere il mancato indennizzo del danno permanente in quel regime dalle cure e dall'eventuale inabilità temporanea. Il confronto serve a scegliere la categoria della tutela, senza improvvisarne l'importo.

35.2 Nesso professionale e fonti INAIL

CASO DI NESSO E TUTELA

Un magazziniere dipendente si lesiona durante la movimentazione di un collo; il datore risulta in ritardo nel pagamento del premio. La dinamica descrive una causa concentrata nel tempo in occasione di lavoro: si raccolgono denuncia, certificazione e fatti, si verifica il campo assicurativo e si accertano le conseguenze. Il ritardo contributivo del datore non autorizza il rigetto automatico della prestazione al dipendente. Se lo stesso fascicolo riguardasse una patologia da esposizione ripetuta, si ricostruirebbero durata, mansioni ed esposizioni, verificando condizioni tabellari o prova del nesso. Cambia la qualificazione causale, non l'obbligo di un'istruttoria rigorosa.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. spiegare perché INAIL è l'ente guida del modulo M-FC03 per assicurazione sociale, prevenzione e tutela del lavoratore;
2. distinguere infortuni sul lavoro, malattie professionali, prevenzione, salute e sicurezza, premi e prestazioni a livello concorsuale;
3. collegare il nucleo INAIL alle materie comuni: procedimento, pubblico impiego, privacy, contabilità, digitale, situazionali e casi pratici;
4. costruire una mappa assicurazione-prevenzione-prestazione da usare prima di studiare fonti specialistiche;
5. riconoscere quando serve l'Appendice F (capitolo 50) per le materie integrative INAIL/RIPAM, soprattutto salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il risultato atteso non è diventare tecnico della sicurezza. È saper usare il linguaggio INAIL in modo corretto e proporzionato alla prova.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il bando richiama INAIL, assicurazione obbligatoria, infortuni, malattie professionali, prevenzione, salute e sicurezza o ordinamento dell'ente?	Decisione: capitolo 35 centrale e Appendice F (capitolo 50) da valutare.
A - Aree	Quali materie comuni devo riusare?	Collegamento con amministrativo, pubblico impiego, privacy, contabilità, digitale e situazionali.
N - Nuclei	Quali concetti INAIL sono ad alta resa?	Mappa rischio-evento-tutela-prevenzione-prestazione.
D - Diario	Dove rischio di confondere INAIL con INPS o sicurezza tecnica con sicurezza concorsuale?	Diario errori su perimetro e profondità.
O - Output	Che cosa devo produrre prima della prova?	Caso guidato, risposta orale breve e checklist bando INAIL.

La mappa serve a fissare una gerarchia. Se il bando chiede solo ordinamento e attribuzioni INAIL, il taglio resta istituzionale. Se aggiunge salute e sicurezza, diritto del lavoro o legislazione sociale, devi attivare anche le schede integrative.

PERCHÉ INAIL È DIVERSO DA INPS

INPS e INAIL sono entrambi enti guida del modulo, ma non parlano lo stesso linguaggio. L'INPS porta il candidato verso previdenza sociale, servizi, prestazioni, contributi e rapporto con utenti. L'INAIL porta verso assicurazione sociale contro eventi legati al lavoro, prevenzione, infortuni, malattie professionali, rapporto con imprese e lavoratori, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quando prevista dal bando.

La differenza non è solo nominale. Cambia il caso pratico che puoi ricevere. In un contesto INPS, il problema può ruotare intorno a una domanda di prestazione previdenziale o assistenziale, alla posizione contributiva o a un servizio digitale al cittadino. In un contesto INAIL, il problema può ruotare intorno a un evento lavorativo, a una denuncia, a una pratica assicurativa, a un bisogno di tutela, a un obbligo informativo o a un intervento di prevenzione.

Per questo il candidato deve evitare formule vaghe come "ente previdenziale" usate per tutto. INAIL va spiegato come ente che combina tutela assicurativa e funzione prevenzionistica: riconosce il rischio del lavoro, collega l'evento alla tutela e partecipa alla cultura della prevenzione.

LE FONTI DA USARE SENZA DISPERDERSI

Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 costituisce un testo di riferimento sull'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali; il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 reca una riforma collegata anche a danno biologico, premi, prevenzione e prestazioni. Per la sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 rappresenta il testo organico di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Queste fonti non vanno trasformate in un commentario articolo per articolo, ma usate per costruire una mappa. Nel bando RIPAM/INAIL per 308 unità del 2024, il programma del profilo di funzionario amministrativo comprendeva ordinamento e attribuzioni INAIL, diritto del lavoro e legislazione sociale, normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e altre materie integrative. Questo non significa che ogni concorso INAIL chieda sempre lo stesso livello di dettaglio: il candidato deve leggere il bando applicabile e regolare la profondità.

Fonte o blocco	Uso nel capitolo	Cosa non fare
D.P.R. 1124/1965	Inquadrare assicurazione obbligatoria, infortuni e malattie professionali.	Studiare tutto come se fosse esame specialistico di legislazione sociale.
D.Lgs. 38/2000	Collegare riforma INAIL, danno biologico, premi, prevenzione e prestazioni.	Citare dettagli senza verifica o senza bando.

Fonte o blocco	Uso nel capitolo	Cosa non fare
D.Lgs. 81/2008	Costruire mappa essenziale di salute e sicurezza: rischio, prevenzione, ruoli, formazione, responsabilità.	Entrare in tecnicismi da RSPP o sanzioni specialistiche non richieste.
Bando INAIL/RIPAM	Pesare materie, prove, quesiti disciplinari, logica e situazionali.	Usarlo come modello universale per ogni futuro bando INAIL.
Portale e amministrazione trasparente INAIL	Verificare contesto istituzionale, atti, PIAO, bilanci, bandi e documenti aggiornati.	Citare dati correnti senza controllo alla data di pubblicazione.

La regola è: fonte ufficiale per la verifica, Metodo BANDO per la gerarchia.

35.3 Assicurazione, prevenzione e servizio

I SEI NUCLEI INAIL DA PADRONEGGIARE

1. ASSICURAZIONE SOCIALE

Il primo nucleo è l'assicurazione sociale. In chiave concorsuale, devi capirla come sistema pubblico di tutela collegato al lavoro e agli eventi dannosi che possono derivarne. Non è una polizza privata e non è una generica prestazione assistenziale: è un meccanismo pubblico che collega attività lavorativa, rischio, evento, accertamento e tutela.

In una risposta orale puoi usare questa sequenza:

NOTA

l'INAIL opera nel sistema dell'assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali; la sua funzione non è soltanto erogare prestazioni, ma anche presidiare prevenzione, tutela, rapporto con lavoratori e imprese e gestione amministrativa delle pratiche.

Questa formulazione evita due errori: ridurre INAIL a "ente che paga indennizzi" o confonderlo con INPS.

2. INFORTUNIO SUL LAVORO

Il secondo nucleo è l'infortunio sul lavoro. Per il candidato amministrativo conta la logica, non la casistica tecnica completa. Devi riconoscere che l'infortunio è un evento collegato all'attività lavorativa che può attivare obblighi, comunicazioni, accertamenti, istruttoria e prestazioni.

Nei casi pratici, l'infortunio va trattato con ordine:

1. evento o segnalazione;
2. soggetti coinvolti;
3. canale o comunicazione ufficiale;
4. dati e documenti;
5. istruttoria e verifica;
6. eventuale prestazione o esito;
7. tutela dei dati e tracciabilità.

Il funzionario non improvvisa valutazioni tecniche fuori ruolo. Lavora dentro procedura, competenza, fonte e comunicazione corretta.

3. MALATTIA PROFESSIONALE

Il terzo nucleo è la malattia professionale. La differenza rispetto all'infortunio va tenuta chiara: non ogni problema di salute è automaticamente malattia professionale, e non ogni evento lavorativo va trattato nello stesso modo. Per la prova, la distinzione serve a evitare risposte generiche e a mostrare che sai collegare lavoro, rischio, accertamento e tutela.

Una risposta essenziale può dire che la malattia professionale riguarda una patologia collegata all'attività lavorativa secondo criteri e procedure previsti dalla disciplina applicabile. Non serve entrare in tabelle, percentuali o casistiche sanitarie se il bando non lo richiede. Serve invece sapere che il tema chiama in causa documentazione, istruttoria, competenze, dati sanitari e comunicazione con lavoratore, datore di lavoro e uffici.

4. PREVENZIONE

Il quarto nucleo è la prevenzione. Qui INAIL non va studiato solo come ente che interviene dopo un evento. La prevenzione è il tentativo di ridurre rischi e danni prima che si producano. Per i concorsi, è un concetto ad alta resa perché collega sicurezza, organizzazione, informazione, formazione, responsabilità e cultura amministrativa.

Il D.Lgs. 81/2008 configura un sistema preventivo, non soltanto una risposta all'infortunio. Nei quiz e nei situazionali, la risposta migliore è spesso quella che riconosce il rischio, segue la procedura, segnala correttamente, rispetta i ruoli e punta a prevenire, non solo a riparare.

5. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il quinto nucleo diventa centrale quando il bando richiama espressamente la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando RIPAM/INAIL 308 lo fa per il profilo di funzionario amministrativo. Per questo il capitolo deve includere la sicurezza come mappa essenziale.

La mappa minima comprende:

Nodo	Che cosa devi capire	Uso in prova
Rischio	Ogni ambiente di lavoro presenta rischi da valutare e governare.	Quiz definitorio e caso situazionale.
Prevenzione	La sicurezza mira a evitare o ridurre eventi dannosi.	Risposte su comportamento corretto.
Datore di lavoro	Figura centrale nell'organizzazione della sicurezza.	Domande su ruoli e responsabilità.
Formazione e informazione	Strumenti per rendere effettiva la prevenzione.	Casi su uffici, personale e procedure.
RLS	Presidio partecipativo nella prevenzione.	Quiz su soggetti del sistema sicurezza.
Responsabilità	La sicurezza è anche assetto organizzativo e rispetto delle procedure.	Situazionali e domande orali.

Non devi trasformare questa mappa in un manuale tecnico. Devi saperla usare quando la domanda collega lavoro, rischio, prevenzione, ufficio pubblico, comportamento del dipendente e ruolo dell'ente.

6. PRESTAZIONI E RAPPORTO CON UTENTI, LAVORATORI E IMPRESE

Il sesto nucleo riguarda le prestazioni e il rapporto con i destinatari. INAIL entra in contatto con lavoratori, imprese, datori di lavoro, professionisti, intermediari e altri soggetti coinvolti nelle pratiche. Per il candidato, questo significa applicare procedimento amministrativo, privacy, comunicazione istituzionale, digitale e tracciabilità.

La prestazione non va studiata come parola isolata. Va inserita in una catena:

NOTA

rischio lavorativo -> evento o condizione tutelata -> segnalazione o domanda -> istruttoria -> accertamento -> esito -> prestazione o misura -> comunicazione -> controllo.

Questa catena è il cuore del capitolo.

MATERIE COMUNI: COME RIUSARLE NEL TAGLIO INAIL

Il capitolo INAIL non duplica il libro base. Lo applica.

Materia del libro base	Taglio INAIL
Diritto amministrativo	Procedimenti, istruttoria, comunicazioni, motivazione, accesso, autotutela e gestione documentale.
Pubblico impiego	Doveri del dipendente, responsabilità, comportamento verso utenti e rispetto delle procedure.
Privacy	Dati personali e dati relativi alla salute, accesso per ragioni di servizio, riservatezza e minimizzazione.
Contabilità pubblica	Premi, risorse, prestazioni, bilancio e controlli come contesto, senza tecnicismi contabili avanzati.
PA digitale	Servizi online, comunicazioni, fascicoli, documenti informatici e tracciabilità.
Quesiti situazionali	Gestione di utente, impresa, errore documentale, richiesta impropria, priorità e segnalazione del rischio.

Materia del libro base	Taglio INAIL
Casi pratici	Lettura ordinata di evento, soggetti, competenza, procedimento, dati, comunicazione ed esito.

La formula resta la stessa del modulo: materia comune, taglio EPNE. Nel caso INAIL, il taglio è assicurativo-prevenzionale.

35.4 Mappa operativa e caso lavorativo

MAPPA ASSICURAZIONE-PREVENZIONE-PRESTAZIONE

Compila questa mappa ogni volta che il bando richiama INAIL o quando stai preparando una risposta orale.

Nodo	Domanda guida	Risposta da compilare
Evento o rischio	Sto parlando di rischio, infortunio, malattia professionale o sicurezza?	
Soggetti	Chi è coinvolto: lavoratore, datore, impresa, ufficio, ente, medico, intermediario?	
Fonte	Quale fonte inquadra il tema: bando, normativa, statuto, regolamento, portale ufficiale?	
Procedimento	Quale domanda, comunicazione, denuncia, verifica o istruttoria si attiva?	
Dati	Quali dati personali o sanitari devono essere trattati con cautela?	
Prevenzione	C'è un profilo di prevenzione, formazione, rischio o sicurezza da richiamare?	

Nodo	Domanda guida	Risposta da compilare
Prestazione	Quale tutela o misura può essere rilevante, senza inventare dettagli?	
Output	Devo produrre quiz, risposta orale, mini-caso, checklist o diario errori?	

Se non sai compilare la riga "evento o rischio", stai studiando INAIL in modo troppo generico. Se non sai compilare la riga "dati", rischi una risposta debole nei casi e nei situazionali.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

La commissione può usare il tema INAIL in quattro modi.

Il primo è il quiz disciplinare: definizioni, fonti, nozioni essenziali su assicurazione obbligatoria, infortuni, malattie professionali, prevenzione, sicurezza, ordinamento e attribuzioni dell'ente. Qui serve precisione terminologica.

Il secondo è la domanda orale: spiegare il ruolo dell'INAIL dentro il sistema degli enti pubblici non economici e collegarlo a tutela assicurativa, prevenzione, salute e sicurezza, prestazioni e rapporto con imprese e lavoratori. Qui serve una risposta ordinata, non un elenco.

Il terzo è il caso pratico: un evento lavorativo, una comunicazione incompleta, una richiesta di accesso, un dato sanitario, una pratica da istruire, un utente che chiede chiarimenti. Qui servono procedimento, privacy, competenza, canali ufficiali e tracciabilità.

Il quarto è il quesito situazionale: scegliere il comportamento più corretto davanti a rischio, urgenza, pressione dell'utente, errore documentale, richiesta impropria o conflitto tra rapidità e legalità. Qui vince chi tutela persona, ente e procedura.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

INAIL è l'ente guida del modulo M-FC03 per assicurazione sociale, prevenzione, infortuni, malattie professionali, salute e sicurezza e prestazioni. Il candidato deve collegare rischio lavorativo, evento, tutela, istruttoria, dati e comunicazione. Il D.Lgs. 81/2008 va studiato come sistema preventivo essenziale, non come manuale tecnico. Il bando decide se attivare anche l'Appendice F (capitolo 50) per materie integrative come diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza. L'output utile è la mappa assicurazione-prevenzione-prestazione.

CASO GUIDATO

Sara prepara un concorso INAIL per profilo amministrativo. Nel bando trova diritto amministrativo, pubblico impiego, contabilità, ordinamento e attribuzioni INAIL, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, logica, inglese, informatica e quesiti situazionali. La sua prima idea è dividere lo studio in due blocchi separati: un manuale generale per concorsi e un testo tecnico sulla sicurezza.

Il rischio è evidente. Il manuale generale non basta a spiegare il taglio INAIL; il testo tecnico può portarla fuori strada. Con il Metodo BANDO, Sara procede così:

1. identifica l'ente: INAIL, quindi capitolo 35 centrale;
2. separa il core: amministrativo, pubblico impiego, contabilità, digitale, logica, inglese;
3. isola il delta INAIL: assicurazione obbligatoria, infortuni, malattie professionali, prevenzione, prestazioni, salute e sicurezza;
4. attiva l'Appendice F (capitolo 50) per le materie integrative del bando;
5. costruisce una mappa rischio-evento-procedimento-dati-prestazione;
6. allena un caso situazionale su richiesta dell'utente e trattamento dei dati.

Poi simula una traccia: un lavoratore chiede informazioni su una pratica collegata a un infortunio e pretende una risposta immediata sull'esito. Sara non promette il riconoscimento della tutela e non comunica dati senza verifiche. Risponde in modo professionale:

- identifica il canale corretto e i limiti del proprio ruolo;
- verifica la pratica secondo procedura;
- distingue informazione generale da dato personale;
- indica eventuali integrazioni o canali ufficiali;
- evita promesse sull'esito;
- registra l'interazione e tutela la riservatezza.

Questa risposta mostra il taglio INAIL: tutela della persona, rispetto della procedura, attenzione ai dati e consapevolezza del rapporto tra evento, istruttoria e prestazione.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: perché l'INAIL non va studiato solo come ente che eroga prestazioni?

Risposta modello: perché l'INAIL opera in un sistema più ampio che collega assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali, prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rapporto con imprese e lavoratori, istruttoria delle pratiche e prestazioni. In un concorso amministrativo, il candidato deve saper collegare questi aspetti alle materie comuni: procedimento, privacy, pubblico impiego, digitale, contabilità e situazionali. Il bando decide il livello di dettaglio, ma la logica centrale è rischio-evento-tutela-prevenzione-prestazione.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se nel bando compare la normativa in materia di salute e sicurezza, devo prepararmi come un tecnico RSPP?

Risposta corretta: no. Devi conoscere la mappa concorsuale della sicurezza: prevenzione, valutazione dei rischi, soggetti, formazione, informazione, RLS, obblighi e responsabilità. Devi collegarla al ruolo dell'INAIL, al pubblico impiego e ai casi amministrativi. I dettagli tecnici, sanzionatori o specialistici vanno studiati solo se il bando li richiede in modo espresso e con fonti aggiornate.

Perché è una trappola: confonde una materia presente nel bando con un profilo professionale diverso. Il funzionario amministrativo deve comprendere il sistema, non sostituirsi ai tecnici della sicurezza.

35.5 Errori e verifica assicurativa

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è confondere tre piani: INAIL, sicurezza e diritto del lavoro.

Il candidato vede "salute e sicurezza" e sposta tutto il piano su un manuale tecnico. Oppure vede "assicurazione obbligatoria" e studia solo prestazioni, dimenticando prevenzione e procedimento. Oppure confonde INAIL con INPS e usa il linguaggio della previdenza generale quando il bando chiede infortuni, malattie professionali e tutela assicurativa.

La correzione è:

1. parti sempre dal bando;
2. identifica se il tema è assicurazione, prevenzione, sicurezza, prestazione o ordinamento;
3. collega il tema al procedimento amministrativo;
4. attiva l'Appendice F (capitolo 50) solo per le materie integrative effettivamente richieste;
5. registra nel diario ogni punto che richiede verifica ufficiale.

MINI-ESERCIZIO

Prendi un bando INAIL reale o simulato e compila la griglia in 25 minuti.

Domanda	Risposta
Il bando richiama INAIL come ente, come materia o come profilo di destinazione?	
Quali prove sono previste: quiz, orale, casi, situazionali, titoli?	

Domanda	Risposta
Compare ordinamento e attribuzioni dell'INAIL?	
Compare assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali?	
Compare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?	
Quali materie comuni del libro base devo riusare?	
Devo attivare Appendice F (capitolo 50)? Per quali materie?	
Quale caso pratico posso costruire su evento, dati, procedimento e comunicazione?	
Quale domanda-trappola potrei ricevere?	
Quale dato o dettaglio devo verificare su fonte ufficiale?	

Correzione: se rispondi "studio sicurezza" senza distinguere rischio, prevenzione, soggetti e procedimento, la mappa è troppo vaga. Se rispondi "studio INAIL" senza indicare evento, prestazione o rapporto con imprese/lavoratori, la preparazione è ancora generica.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondere INAIL e INPS	Uso previdenza e contributi INPS per una domanda su infortuni o sicurezza.	Distinguo assicurazione/prevenzione INAIL da previdenza/servizi INPS.
Studiare sicurezza da tecnico	Apro materiali RSPP e perdo il profilo amministrativo.	Uso la mappa essenziale e rinvio i dettagli all'Appendice F (capitolo 50).

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Ridurre INAIL alle prestazioni	Parlo solo di indennizzi o tutele dopo l'evento.	Aggiungo prevenzione, rischio, sicurezza e procedimento.
Ignorare privacy e dati sanitari	Comunico informazioni senza cautela nel caso pratico.	Verifico identità, ruolo, canale e minimizzazione dei dati.
Non leggere il bando	Studio materie integrative non richieste o salto quelle presenti.	Torno a prove, materie, punteggi e allegati.
Citare dati non aggiornati	Uso requisiti, importi, scadenze o procedure senza fonte corrente.	Segno verifica ufficiale prima della prova.

Il diario serve a correggere la traiettoria. Nei concorsi INAIL, l'errore non è solo non sapere: è usare il linguaggio sbagliato.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE

Prima di passare al capitolo 36, verifica se sai rispondere:

Controllo	Risposta pronta?
So spiegare perché INAIL è centrale nel modulo M-FC03?	
So distinguere INAIL da INPS in una risposta orale?	
So collegare assicurazione, infortunio, malattia professionale, prevenzione e prestazione?	
So usare la sicurezza sul lavoro come mappa concorsuale, non come manuale tecnico?	
So costruire un caso su evento, dati, procedimento, comunicazione ed esito?	
So decidere quando attivare Appendice F (capitolo 50)?	

Controllo	Risposta pronta?
So indicare quali dettagli richiedono fonte ufficiale aggiornata?	

Se una risposta è debole, trasformala in voce di ripasso: concetto, fonte, esercizio, controllo.

▣ VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

Quiz 1. La causa violenta richiede necessariamente un'aggressione?

Quiz 2. Una malattia non tabellata è esclusa dalla tutela?

Quiz 3. Postumi del 10% e del 18% danno la stessa forma d'indennizzo nel regime del d.lgs. 38/2000?

Quiz 4. Il mancato pagamento del premio da parte del datore esclude il dipendente assicurato?

Quiz 5. L'artigiano autonomo irregolare gode senza condizioni della stessa automaticità economica del dipendente?

Quiz 6. Una deviazione per fare acquisti personali equivale a quella imposta da una strada chiusa nel percorso casa-lavoro?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un dipendente subisce un infortunio riconosciuto e, dopo la stabilizzazione, ha postumi del 4%. Il datore non aveva pagato regolarmente il premio. Un collega conclude che non spettino né cure né altra tutela perché il danno è sotto il 6%.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: No. Indica una causa concentrata nel tempo. Una lesione durante un'operazione di lavoro può integrare il requisito senza aggressione, purché ricorrano occasione di lavoro e ulteriori presupposti assicurativi.

2. Risposta corretta: No. Il lavoratore può provare il nesso causale professionale. La tabella, nelle proprie condizioni, facilita la prova mediante presunzione; non esaurisce tutte le malattie tutelabili.

3. Risposta corretta: No. Il 10% rientra nel capitale; il 18% nella rendita. Le percentuali riguardano la menomazione permanente, non il premio o la durata dell'assenza.

4. Risposta corretta: No. Opera l'automaticità delle prestazioni, fermo l'accertamento dei presupposti. Il recupero del premio dal datore è distinto dal diritto del lavoratore.

5. Risposta corretta: No. Per l'autonomo la regolarizzazione contributiva condiziona le prestazioni economiche; restano garantite le prestazioni sanitarie e riabilitative nel quadro previsto.

6. Risposta corretta: No. Nell'itinere si valutano normalità del percorso e necessità della deviazione. L'esigenza personale non dimostra da sola il collegamento protetto.

Soluzione del caso. La conclusione confonde due piani. L'omissione del datore non elimina la tutela del dipendente. Il 4% rientra nella franchigia per l'indennizzo del danno permanente nel regime considerato, ma non esclude automaticamente cure e indennità temporanea se dovute. Si distinguono quindi copertura, forma di prestazione e soglia della sola menomazione permanente.

Procedimenti EPNE e rapporto con cittadini e imprese

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

36.1 Domanda e procedimento EPNE

APERTURA EDITORIALE

Negli enti pubblici non economici il procedimento amministrativo non resta una sequenza astratta di articoli, termini e atti. Diventa il modo concreto in cui l'ente riceve una domanda, verifica dati, istruisce una pratica, comunica con un cittadino o con un'impresa, protegge informazioni personali, usa canali digitali e arriva a un esito motivato. Per questo, nei concorsi INPS, INAIL e negli altri EPNE compatibili, il procedimento va studiato come materia di servizio.

Il candidato che conosce la Legge 241/1990 ma non sa applicarla a uno sportello, a un fascicolo, a una richiesta di accesso o a una domanda online resta a metà strada. Allo stesso modo, il candidato che parla di privacy in modo generico ma non sa distinguere trasparenza, accesso, pubblicazione online e riservatezza dell'utente rischia di sbagliare proprio nei casi pratici e nei quesiti situazionali.

Questo capitolo traduce il nucleo comune del libro base nel contesto EPNE. Non riscrive tutto il diritto amministrativo. Ti insegna a usare procedimento, accesso, comunicazione, privacy e PA digitale quando il bando richiama servizi, prestazioni, cittadini, imprese, lavoratori, datori di lavoro, utenti fragili, sportelli, back office o pratiche telematiche.

La domanda guida è:

NOTA

davanti a una richiesta dell'utente, so distinguere che cosa devo ricevere, verificare, proteggere, comunicare e motivare?

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. applicare i principi del procedimento amministrativo a casi EPNE di sportello, back office e servizio digitale;
2. distinguere istanza, comunicazione, istruttoria, integrazione, esito, accesso e pubblicazione;
3. bilanciare trasparenza, accesso e protezione dei dati personali senza confondere gli istituti;
4. costruire una risposta operativa per cittadini, lavoratori, imprese e intermediari senza promettere esiti non istruiti;
5. usare una griglia di caso pratico per rispondere a prove scritte, orali e situazionali.

Il risultato atteso non è recitare una norma. È trasformare una richiesta concreta in una sequenza amministrativa corretta.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il programma richiama procedimento, accesso, privacy, servizi digitali, comunicazione, cittadini o imprese?	Attivazione del capitolo 36.
A - Aree	Quali materie comuni devo riusare?	Diritto amministrativo, trasparenza, privacy, PA digitale, pubblico impiego e situazionali.
N - Nuclei	Quali nuclei EPNE devo padroneggiare?	Istanza, istruttoria, dati, accesso, comunicazione, canale digitale, esito.
D - Diario	Dove rischio di sbagliare?	Privacy trattata come formalità, accesso confuso con pubblicazione, promesse all'utente, competenza errata.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Caso guidato sportello/back office e griglia istanza-accesso-privacy.

La mappa serve per non disperdere lo studio. Se il bando chiede genericamente diritto amministrativo, il capitolo 36 ti aiuta ad applicarlo. Se il bando chiede servizi, prestazioni, utenza o pratiche digitali, il capitolo diventa centrale.

IL PROCEDIMENTO VISTO DA UN EPNE

Il procedimento amministrativo è la sequenza organizzata con cui la pubblica amministrazione forma una decisione o gestisce una richiesta. Nel contesto EPNE questa sequenza assume spesso una forma molto concreta: una persona presenta una domanda, un'impresa invia una comunicazione, un lavoratore chiede chiarimenti, un utente segnala un errore, un soggetto interessato esercita accesso, un ufficio deve verificare dati e concludere l'istruttoria.

Per il candidato, la Legge 241/1990 va trasformata in una griglia di azione. I punti da presidiare sono:

- avvio del procedimento o ricezione dell'istanza;
- individuazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento quando rileva;
- verifica di completezza, requisiti, documenti e dati;
- partecipazione, comunicazioni e possibilità di integrazione;
- rispetto dei termini e tracciabilità;
- motivazione dell'esito, quando dovuta;
- accesso agli atti nei limiti previsti;
- eventuale rapporto con strumenti digitali e documenti informatici.

In un ente come INPS o INAIL, questa logica si innesta su prestazioni, assicurazione sociale, contributi, infortuni, servizi, fascicoli, rapporti con utenti e imprese. Negli altri EPNE può riguardare iscrizioni, autorizzazioni, certificazioni, richieste informative, procedimenti interni, contratti, personale o servizi istituzionali. Cambia il contenuto, ma la struttura resta riconoscibile.

36.2 Fasi, richieste e accesso

I SETTE PASSAGGI DEL CASO EPNE

Quando affronti un caso pratico, usa sempre sette passaggi. Sono abbastanza generali da valere per enti diversi, ma abbastanza concreti da evitare risposte vaghe.

Passaggio	Domanda guida	Errore da evitare
1. Identificazione	Chi presenta la richiesta e con quale titolo?	Trattare allo stesso modo utente, delegato, impresa, controinteressato e terzo.
2. Competenza	Quale ufficio o canale deve gestire la richiesta?	Rispondere fuori ruolo o inviare l'utente senza orientamento.
3. Oggetto	Che cosa chiede davvero la persona o l'impresa?	Confondere informazione, istanza, reclamo, accesso e segnalazione.
4. Documenti e dati	Quali dati e documenti sono necessari e pertinenti?	Chiedere dati eccedenti o trattare dati delicati senza cautela.

Passaggio	Domanda guida	Errore da evitare
5. Istruttoria	Quali verifiche sono necessarie prima dell'esito?	Promettere una decisione prima dei controlli.
6. Comunicazione	Che cosa va comunicato, con quale linguaggio e con quale canale?	Usare formule opache o informazioni non verificate.
7. Tracciabilità	Come registro o instrado l'attività?	Lasciare la gestione solo a conversazioni informali.

Questa tabella è uno strumento di prova. Nei casi scritti ti aiuta a ordinare la risposta; nei situazionali ti aiuta a scegliere l'opzione più corretta; all'orale ti evita di parlare per impressioni.

ISTANZA, INFORMAZIONE, RECLAMO, ACCESSO

Nel rapporto con cittadini e imprese la prima abilità è classificare la richiesta. Molti errori nascono qui.

Un'istanza è una domanda rivolta all'ente per ottenere un provvedimento, una prestazione, un riconoscimento, un'autorizzazione, una variazione o un intervento amministrativo. Richiede protocollazione o gestione tramite il canale previsto, istruttoria e conclusione secondo regole e termini.

Una richiesta di informazione mira a comprendere stato, canali, documenti, requisiti o passaggi. Non sempre avvia un procedimento nuovo, ma deve essere gestita con correttezza, chiarezza e rispetto dei dati personali.

Un reclamo o una segnalazione evidenzia un disservizio, un errore, un ritardo, una difficoltà o un problema. Non va liquidato come sfogo: deve essere ascoltato, classificato, indirizzato e, se previsto, registrato nel sistema corretto.

L'accesso riguarda invece la conoscibilità di documenti, dati o informazioni secondo regole specifiche. Qui il candidato deve stare molto attento: accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e pubblicazione obbligatoria non sono la stessa cosa. Inoltre l'accesso non cancella la protezione dei dati personali e non autorizza la diffusione indiscriminata di informazioni.

La domanda da farsi è:

NOTA

sto gestendo una domanda, una richiesta di chiarimento, un reclamo o un accesso?

Se sbagli questa classificazione, sbagli tutto il procedimento successivo.

ACCESSO, TRASPARENZA E PRIVACY

Nei concorsi EPNE, accesso e privacy sono spesso collegati a casi pratici. Un cittadino chiede copia di un documento; un'impresa vuole conoscere lo stato di una pratica; un lavoratore domanda dati sulla propria posizione; un terzo chiede informazioni che riguardano altri soggetti; un documento contiene dati personali non pertinenti.

La regola di base è semplice: trasparenza non significa pubblicazione totale, e privacy non significa segreto assoluto. La pubblica amministrazione deve applicare gli istituti corretti e bilanciare gli interessi quando necessario.

Tema	Che cosa devi ricordare	Uso in prova
Accesso documentale	Riguarda documenti amministrativi e presuppone una posizione qualificata secondo la disciplina applicabile.	Valutare interesse, documento, eventuali controinteressati e limiti.
Accesso civico semplice	Riguarda dati, documenti o informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria.	Verificare se l'obbligo di pubblicazione esiste.
Accesso civico generalizzato	Mira a favorire controllo diffuso sull'attività amministrativa, con limiti e bilanciamenti.	Considerare interessi pubblici, privati e protezione dati.
Pubblicazione online	È diffusione ampia e stabile di informazioni.	Evitare dati eccedenti, non pertinenti o pubblicati senza base normativa.
Protezione dati	Impone liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, riservatezza e accountability.	Limitare consultazione e comunicazione a ciò che serve e a chi è autorizzato.

Le regole sulla protezione dei dati chiariscono questo punto: la sezione Amministrazione trasparente non è un archivio indifferenziato e la pubblicazione online richiede base normativa, pertinenza, non eccedenza e proporzionalità. Per un candidato, questa non è una finezza: è spesso la differenza tra risposta forte e risposta pericolosa.

36.3 Servizi digitali e comunicazione

SERVIZI DIGITALI E DOCUMENTI INFORMATICI

L'identità digitale autentica chi accede, ma non prova da sola il potere di agire per un terzo. Per esempio, l'accesso di un figlio con le proprie credenziali non autorizza automaticamente a consultare la posizione del genitore. Si verifica la delega o il diverso titolo previsto dal servizio, mantenendo separati identificazione, autorizzazione e finalità. Anche un documento ricevuto digitalmente va associato alla pratica corretta e controllato per pertinenza e integrità, evitando copie indiscriminate in cartelle personali.

Negli EPNE il rapporto con cittadini e imprese passa sempre più spesso da servizi digitali, portali, identità elettronica, documenti informatici, comunicazioni telematiche, pagamenti, fascicoli e interoperabilità tra sistemi. Il capitolo non deve duplicare la materia informatica, ma deve far capire come la PA digitale entra nel procedimento.

Il canale digitale non elimina le garanzie amministrative. Le rende più visibili: autenticazione, ricevuta, data, protocollo, tracciabilità, conservazione, sicurezza, accessibilità e corretto uso dei dati. Se una domanda è presentata online, il candidato deve chiedersi:

- come viene identificato l'utente;
- quale documento o modulo viene formato;
- quali dati sono richiesti e per quale finalità;
- quale ricevuta o conferma viene generata;
- quale ufficio riceve o istruisce;
- come viene comunicato l'esito;
- quali informazioni restano tracciate e conservate.

Nei casi pratici, il digitale non è mai una scorciatoia fuori procedura. Non si aggirano canali ufficiali per "aiutare" l'utente. Si orienta l'utente verso il canale corretto, si spiega il passaggio necessario e si tutela la riservatezza.

SPORTELLO E BACK OFFICE

Il rapporto EPNE con cittadini e imprese vive spesso su due piani: sportello e back office.

Lo sportello è il punto di contatto. Può essere fisico, telefonico, digitale o mediato da piattaforme. Qui contano ascolto, classificazione della richiesta, linguaggio comprensibile, orientamento al canale competente, tutela dei dati e gestione delle aspettative. Il dipendente non deve promettere esiti, non deve anticipare decisioni e non deve comunicare informazioni a soggetti non legittimati.

Il back office è il luogo dell'istruttoria, della verifica, dell'aggiornamento del fascicolo, del confronto con banche dati, dell'adozione o preparazione dell'esito. Qui contano accuratezza, tracciabilità, rispetto dei termini, corretto uso delle informazioni, collaborazione con altri uffici e segnalazione di anomalie.

Una risposta concorsuale forte collega i due piani. Non dice solo "mando la pratica al back office". Dice: ricevo e classifico la richiesta, verifico identità e legittimazione, raccolgo solo i dati necessari, indirizzo al canale competente, registro l'attività, non prometto l'esito e assicuro che l'istruttoria segua le regole.

COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA

La comunicazione con l'utente non è cortesia generica. È parte della qualità amministrativa. In un EPNE, una comunicazione sbagliata può generare disorientamento, reclami, accessi, contenzioso, violazioni di privacy o perdita di fiducia.

Una buona comunicazione amministrativa ha cinque caratteristiche:

1. è corretta, perché non inventa informazioni e non anticipa esiti;
2. è comprensibile, perché traduce passaggi tecnici in indicazioni operative;
3. è proporzionata, perché dice ciò che serve senza diffondere dati inutili;
4. è tracciabile, perché usa canali e registrazioni coerenti con la procedura;
5. è orientata al servizio, perché aiuta l'utente a capire il passo successivo.

Nei quesiti situazionali, le opzioni migliori sono quasi sempre quelle che uniscono legalità, competenza, servizio e riservatezza. Le opzioni peggiori promettono favori, scaricano il problema, ignorano l'utente, diffondono dati o aggirano la procedura.

GRIGLIA OPERATIVA: ISTANZA, ACCESSO E PRIVACY

Usa questa griglia ogni volta che il bando richiama servizi, procedimenti o rapporto con l'utenza.

Campo	Domanda da compilare
Ente e ufficio	Quale EPNE e quale funzione sono coinvolti?
Soggetto richiedente	Cittadino, lavoratore, impresa, delegato, intermediario, controinteressato o terzo?
Tipo di richiesta	Istanza, informazione, reclamo, accesso, integrazione, segnalazione?
Canale	Sportello, PEC, portale, area riservata, telefono, appuntamento, piattaforma?
Dati trattati	Dati comuni, categorie particolari, dati di terzi, dati d'impresa, documenti?
Competenza	Quale ufficio riceve, istruisce o decide?

Campo	Domanda da compilare
Istruttoria	Quali verifiche sono necessarie prima dell'esito?
Comunicazione	Che cosa si può comunicare e a chi?
Privacy	Che cosa va minimizzato, oscurato, protetto o non divulgato?
Output	Risposta, inoltro, richiesta integrazione, diniego motivato, esito, registrazione?

La griglia non sostituisce la norma. Serve a non perdere passaggi essenziali quando la traccia è lunga o ambigua.

36.4 Caso, tutela e risposta motivata

CASO GUIDATO

Un'impresa contatta un ente pubblico non economico per sapere perché una pratica risulta ancora sospesa. L'operatore allo sportello vede che la richiesta riguarda documenti incompleti e dati riferiti anche a un lavoratore. L'impresa insiste per avere subito una risposta definitiva e chiede di ricevere copia di tutti gli atti presenti nel fascicolo.

Una risposta debole sarebbe: "le mando tutto via email e poi vediamo". Sembra collaborativa, ma è rischiosa: non verifica legittimazione, non distingue informazione e accesso, non protegge dati di terzi e promette una gestione informale.

La risposta corretta segue la griglia:

1. identifica il richiedente e il titolo con cui agisce;
2. distingue la richiesta di informazione dalla richiesta di accesso agli atti;
3. verifica quale ufficio e quale canale sono competenti;
4. comunica solo informazioni consentite sullo stato della pratica;
5. segnala eventuale necessità di integrazione documentale senza anticipare l'esito;
6. se viene chiesto accesso, indirizza alla procedura corretta e considera eventuali controinteressati;
7. protegge i dati personali del lavoratore e limita la diffusione alle informazioni necessarie;
8. registra o instrada l'attività secondo le regole dell'ente.

In una prova scritta, questa risposta mostra tre competenze insieme: procedimento, privacy e orientamento al servizio. In un orale, permette di collegare Legge 241/1990, GDPR, trasparenza, PA digitale e doveri del dipendente pubblico.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: come si applicano procedimento amministrativo e protezione dei dati nel rapporto tra un EPNE e l'utente?

Risposta modello: l'ente deve prima qualificare la richiesta: istanza, informazione, reclamo, accesso o integrazione. Poi deve verificare competenza, legittimazione, dati necessari e canale corretto. Il procedimento richiede istruttoria, rispetto dei termini, motivazione quando dovuta e comunicazione dell'esito. La protezione dei dati impone di trattare solo informazioni pertinenti, limitarne la diffusione, usare canali adeguati e distinguere trasparenza, accesso e riservatezza. L'orientamento al servizio non consente scorciatoie: aiuta l'utente a seguire la procedura corretta.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se un cittadino chiede informazioni su una pratica, l'ente deve comunicare tutto ciò che è presente nel fascicolo per garantire trasparenza?

Risposta corretta: no. Trasparenza, accesso e comunicazione informativa sono istituti diversi. L'ente deve verificare chi chiede, con quale titolo, quale documento o informazione è richiesto, quali dati personali o interessi di terzi sono coinvolti e quale procedura applicare. La trasparenza non autorizza una comunicazione indiscriminata del fascicolo.

Perché è una trappola: usa la parola "trasparenza" come se fosse una chiave universale. Nei concorsi, invece, la risposta corretta richiede qualificazione della richiesta, bilanciamento e tutela dei dati.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è voler essere utili saltando la procedura.

Il candidato, davanti a un utente in difficoltà, sceglie l'opzione più veloce: comunica dati al telefono, promette un esito, invia documenti via canale non corretto, accetta un'integrazione informale o dice all'utente di rivolgersi altrove senza orientamento. Queste risposte possono sembrare efficienti, ma sono deboli sul piano amministrativo.

La correzione è:

1. ascolta e classifica;
2. verifica identità, titolo e competenza;
3. usa il canale corretto;
4. tratta solo dati necessari;
5. comunica senza promettere esiti;
6. registra o instrada la pratica.

Un buon funzionario non sostituisce la procedura con la buona intenzione. Rende la procedura comprensibile e praticabile.

MINI-ESERCIZIO

Prendi un caso reale o simulato di rapporto tra EPNE e utente. Compila la griglia in 25 minuti.

Domanda	Risposta
Quale ente e quale servizio sono coinvolti?	
Chi presenta la richiesta e con quale titolo?	
La richiesta è istanza, informazione, reclamo, accesso o altro?	
Quale canale ufficiale deve essere usato?	
Quali dati personali o documenti sono coinvolti?	
Quale ufficio è competente?	
Quale verifica istruttoria è necessaria?	
Che cosa posso comunicare subito?	
Che cosa non posso comunicare senza verifica?	
Quale output finale devo produrre?	

Correzione: se rispondi subito all'ultima riga senza compilare le righe su soggetto, titolo, dati e competenza, stai saltando l'istruttoria. Se scrivi "comunico tutto per trasparenza", stai confondendo trasparenza e accesso.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondere richiesta informativa e accesso	Tratto ogni domanda come diritto automatico a tutti gli atti.	Qualifico l'oggetto e applico l'istituto corretto.
Promettere l'esito	Scrivo che la pratica sarà accolta prima dell'istruttoria.	Comunico passaggi, tempi e limiti, non il risultato non verificato.
Ignorare i dati di terzi	Invio documenti o informazioni senza valutare controinteressati.	Verifico legittimazione, pertinenza, oscuramento e canale.
Scaricare l'utente	Rispondo "non è competenza mia" senza orientare.	Indico ufficio, canale o passaggio corretto.
Usare canali informali	Gestisco via email personale, messaggi o telefonate non tracciate.	Uso canali ufficiali e registrazione prevista.
Studiare solo la norma	So citare la Legge 241/1990 ma non risolvo un caso.	Applico la griglia dei sette passaggi.

36.5 Fascicolo e verifica finale

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Nei concorsi EPNE il procedimento amministrativo va applicato a domande, servizi, prestazioni, fascicoli, accessi, comunicazioni e canali digitali. La prima operazione è qualificare la richiesta: istanza, informazione, reclamo, accesso o segnalazione. Trasparenza e privacy non sono opposti, ma richiedono base normativa, pertinenza, minimizzazione e bilanciamento. Lo sportello orienta e classifica; il back office istruisce, verifica e traccia. La risposta forte tutela insieme utente, legalità, dati e corretto funzionamento dell'ente.

CHECKLIST FINALE

Prima di passare al capitolo successivo, verifica se sai rispondere senza appunti:

Verifica	Risposta pronta?
So distinguere istanza, informazione, reclamo e accesso?	
So applicare i passaggi essenziali del procedimento a un caso EPNE?	
So spiegare perché trasparenza non significa diffusione totale?	
So individuare dati personali, dati di terzi e informazioni da minimizzare?	
So collegare sportello e back office nella gestione di una pratica?	
So usare canali digitali senza saltare le garanzie amministrative?	
So costruire una risposta situazionale senza promettere esiti?	
So trasformare un errore di caso in voce del diario?	

Se una risposta manca, torna alla griglia operativa e costruisci un caso breve. Questo capitolo si impara facendo, non solo leggendo.

CONTROLLO DI COMPLETEZZA DEL FASCICOLO

Prima della decisione, il fascicolo deve consentire a un soggetto diverso dall'istruttore di ricostruire domanda, competenza, attività compiute, dati acquisiti e ragione dell'esito. Questa prova di leggibilità non aggiunge formalità: riduce errori, agevola il controllo e rende più solida la comunicazione al destinatario. Nel quiz, la risposta migliore è quindi quella che conserva istruttoria e motivazione, non quella che promette rapidità eliminando passaggi necessari.

COMUNICAZIONE E TUTELA

La comunicazione conclusiva deve essere coerente con l'istruttoria e proporzionata alla complessità della decisione. Indica l'esito, i fatti rilevanti, la base della valutazione e le informazioni di tutela previste. Un modello standard può assicurare uniformità, ma non deve cancellare le ragioni specifiche del caso. Se un documento decisivo è stato acquisito, la motivazione deve mostrare come è stato valutato; se è irrilevante, deve essere possibile comprendere perché non modifica l'esito.

▣ VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

Quiz 1. La mancanza di un certificato già detenuto da un'altra PA giustifica sempre una richiesta al cittadino?

Quiz 2. Una richiesta di notizie sullo stato della domanda equivale a istanza di accesso integrale?

Quiz 3. La motivazione può limitarsi a 'requisiti non soddisfatti'?

Quiz 4. La trasparenza impone di pubblicare il fascicolo sanitario di un assicurato?

Quiz 5. Il dipendente allo sportello può promettere l'accoglimento dopo un'integrazione?

Quiz 6. Un familiare conosce numero di pratica e codice fiscale: questi dati provano la delega?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

La domanda di Lea manca di una certificazione anagrafica disponibile presso il Comune. Il fratello, senza delega, telefona per ottenere tutti gli allegati, fra cui una diagnosi. Formula una risposta d'ufficio.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: No. L'ufficio acquisisce d'ufficio i dati e i documenti nei presupposti dell'articolo 18 della legge 241 e dell'articolo 43 del DPR 445; chiede gli elementi necessari a reperirli.

2. Risposta corretta: No. Si qualifica ciò che è richiesto: informazione sullo stato, accesso documentale e accesso civico hanno presupposti e limiti diversi.

3. Risposta corretta: Una formula generica non rende comprensibile il percorso. Occorre indicare i presupposti e le ragioni pertinenti al caso, consentendo di comprendere l'esito e le tutele.

4. Risposta corretta: No. Gli obblighi di pubblicazione non autorizzano diffusione indiscriminata di dati sanitari. Finalità, base giuridica, limiti e minimizzazione restano vincolanti.

5. Risposta corretta: No. L'integrazione permette di proseguire l'istruttoria; non sostituisce la verifica complessiva dei requisiti e la decisione competente.

6. Risposta corretta: No. Conoscere identificativi non dimostra il titolo a ricevere informazioni. Si verifica identità, legittimazione e canale secondo la procedura.

Soluzione del caso. L'ufficio acquisisce d'ufficio il dato anagrafico, richiedendo a Lea gli elementi necessari a reperirlo se mancanti. Al fratello fornisce informazioni generali sulla procedura e spiega come documentare il titolo, senza comunicare diagnosi o allegati. Registra il passaggio e prosegue l'istruttoria: non respinge la domanda per il certificato né la accoglie per l'urgenza dichiarata.

Bilancio, patrimonio e controlli negli EPNE

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

37.1 Documenti contabili e organi competenti

APERTURA EDITORIALE

In un concorso per enti pubblici non economici, la contabilità non va studiata come un capitolo separato dalla vita dell'ente. INPS, INAIL e gli altri EPNE non gestiscono soltanto procedimenti, atti e servizi: amministrano risorse, patrimoni, entrate, spese, pagamenti, beni, obiettivi e responsabilità. Per questo bilancio, patrimonio e controlli sono una parte concreta della governance.

Il libro base ti ha già dato la contabilità pubblica essenziale: principi costituzionali, bilancio, entrate, spese, competenza, cassa, residui, rendiconto, Corte dei conti, responsabilità e pagamenti. Questo capitolo non la riscrive. La applica agli EPNE, cioè a enti pubblici dotati di propria organizzazione, propri documenti contabili, sezioni di amministrazione trasparente, obblighi di programmazione e forme di vigilanza e controllo.

Il rischio tipico è doppio. Il primo è trattare il bilancio dell'ente come una pagina da saltare perché sembra materia da profili contabili. Il secondo è studiarlo come ragioneria pura, perdendo il collegamento con prestazioni, servizi, patrimonio, acquisti, performance, trasparenza e responsabilità. In entrambi i casi il candidato perde punti: nei quiz confonde termini, all'orale non sa collegare risorse e funzioni, nel caso pratico non vede il controllo che precede o segue la decisione amministrativa.

La domanda guida del capitolo è:

NOTA

se un EPNE deve programmare, spendere, pagare, rendicontare o custodire beni, quali documenti e controlli devo riconoscere per dare una risposta da funzionario?

DOCUMENTI E COMPETENZE CONTABILI DEGLI EPNE

La disciplina di riferimento è il DPR 97/2003, regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici cui si riferisce la legge 70/1975, coordinato con l'armonizzazione del d.lgs. 91/2011 e con i regolamenti degli istituti. Per INPS il preventivo 2026 richiama espressamente il regolamento adottato con delibera CdA 172/2005; per INAIL si usano le norme dell'ordinamento amministrativo-contabile dell'Istituto. Non si applicano automaticamente il TUEL e il DUP dei comuni, né si trasferisce senza verifica la competenza finanziaria potenziata degli enti territoriali.

Il bilancio di previsione esprime le entrate e le spese attese e autorizza la gestione nei limiti previsti. Il preventivo finanziario distingue competenza e cassa; il preventivo economico espone costi e ricavi secondo la loro imputazione economica. Relazione programmatica, quadro generale riassuntivo e risultato di amministrazione presunto aiutano a collegare obiettivi, equilibri e risorse. Le variazioni aggiornano le previsioni con gli atti e le competenze prescritti: non sono correzioni informali di un foglio contabile.

Il rendiconto generale consente di confrontare gestione e previsioni. Il conto del bilancio rappresenta accertamenti, impegni, riscossioni, pagamenti e residui; il conto economico misura il risultato economico; lo stato patrimoniale espone attività, passività e patrimonio netto. Nota integrativa, situazione amministrativa e relazioni spiegano dati e risultati. Un avanzo finanziario non coincide necessariamente con un utile economico e la liquidità in cassa non è tutta liberamente spendibile.

Per INPS e INAIL il CdA predispone i documenti nelle attribuzioni stabilite; il CIV approva bilanci e rendiconti, accompagnati dalle relazioni e sottoposti ai controlli previsti. Il direttore generale coordina la gestione. Il Collegio dei sindaci verifica regolarità e attendibilità contabile, mentre ministeri vigilanti e Corte dei conti esercitano controlli diversi. Lo schema non autorizza ad attribuire le stesse funzioni a ogni altro EPNE: regolamento e statuto completano la fonte generale.

Esempio finanziario semplificato. Un ente parte senza residui, con cassa iniziale di 100. Accerta entrate per 1.000 e ne riscuote 900; impegna spese per 950 e paga 800. A fine anno: cassa 200, residui attivi 100, residui passivi 150. Il risultato di amministrazione è $200 + 100 - 150 = 150$, prima delle specificazioni e dei vincoli del caso. Non è 200, perché la sola cassa ignora crediti e debiti della gestione finanziaria. Non si trasferisce qui senza adattamenti la distinta fase statale del versamento.

Esempio patrimoniale. L'acquisto di un bene strumentale per 20 genera una spesa finanziaria; il costo economico può distribuirsi negli esercizi mediante ammortamento secondo vita utile e regole contabili. Pagamento, costo e valore residuo del bene rispondono quindi a domande diverse. Nell'orale si indica prima il documento richiesto, poi il dato: «quanto ho pagato?» rimanda alla cassa, «quale costo compete all'anno?» al conto economico, «quali beni e debiti esistono?» allo stato patrimoniale.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. distinguere il nucleo di contabilità pubblica già coperto dal libro base dal delta specialistico EPNE;
2. leggere bilancio, rendiconto, patrimonio e documenti di controllo come strumenti di responsabilità dell'ente;
3. collegare bilancio e patrimonio a servizi, prestazioni, acquisti, pagamenti e obiettivi;
4. riconoscere il ruolo di controlli interni, revisione, Corte dei conti, RGS e amministrazioni vigilanti senza sovrapporli;
5. costruire una checklist contabile da usare in quiz, orale, caso pratico e Bando Decoder.

Non devi diventare revisore, ragioniere generale o magistrato contabile. Devi capire la catena minima: programmazione, autorizzazione, gestione, pagamento, rendicontazione, controllo e responsabilità.

37.2 Entrate, spese e ciclo finanziario

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il programma richiama contabilità pubblica, bilancio, patrimonio, controlli, rendiconto, Corte dei conti, RGS o amministrazione trasparente?	Attivazione del capitolo 37 e raccordo con il capitolo base di contabilità.
A - Aree	Quali materie dialogano con il tema: amministrativo, contratti, trasparenza, performance, responsabilità, PIAO?	Mappa dei collegamenti senza duplicazione.
N - Nuclei	Quali concetti devo padroneggiare: bilancio, entrate, spese, patrimonio, rendiconto, controlli, agenti contabili?	Lista dei nuclei ad alta resa EPNE.
D - Diario	Dove rischio errore: bilancio/rendiconto, impegno/pagamento, vigilanza/controllo, patrimonio/inventario?	Voce nel diario errori.
O - Output	Che cosa devo produrre in prova?	Checklist contabile e controlli applicata all'ente.

La contabilità diventa utile quando risponde a una domanda concreta: chi autorizza, chi gestisce, chi paga, chi controlla e chi risponde.

IL RACCORDO CON IL LIBRO BASE

Il capitolo di contabilità pubblica essenziale del libro base resta il riferimento per i concetti generali. Devi già sapere che gli artt. 81 e 97 della Costituzione collegano equilibrio di bilancio, sostenibilità, buon andamento e responsabilità nell'uso delle risorse pubbliche. Devi conoscere la differenza tra bilancio di previsione e rendiconto, tra competenza e cassa, tra accertamento e riscossione, tra impegno e pagamento.

Nel modulo M-FC03 cambia il punto di osservazione. Non parti dallo Stato, dal Comune o dalla Regione. Parti da un ente pubblico non economico che svolge funzioni proprie, pubblica documenti nella sezione amministrazione trasparente, gestisce servizi e può essere sottoposto a vigilanza e controlli esterni. Il concetto generale resta lo stesso: le risorse pubbliche devono essere programmate, autorizzate, usate, registrate e controllate. Cambia il contesto in cui questa catena opera.

La regola è:

NOTA

prima ripasso il ciclo contabile generale; poi lo applico all'ente, ai suoi servizi e ai suoi documenti ufficiali.

Se il bando richiede solo contabilità pubblica generale, userai soprattutto il libro base. Se richiama ordinamento dell'ente, bilancio, controlli, patrimonio, amministrazione trasparente o profilo economico-contabile presso EPNE, questo capitolo diventa necessario.

BILANCIO DELL'ENTE: NON SOLO NUMERI

Il bilancio di un EPNE è il documento attraverso cui l'ente rende visibile il rapporto tra risorse disponibili, attività programmate, servizi, spese, investimenti e vincoli. Non è una tabella da citare a memoria. È una fonte per capire che cosa l'ente può fare, con quali mezzi e sotto quali controlli.

Per il candidato, la prima distinzione resta quella tra documento preventivo e documento consuntivo. Il bilancio preventivo o di previsione guarda alla programmazione e all'autorizzazione della gestione. Il bilancio consuntivo o rendiconto guarda invece alla gestione svolta e consente di verificare risultati, scostamenti, entrate, spese, patrimonio e responsabilità.

Negli EPNE la terminologia concreta può dipendere dalla disciplina applicabile all'ente e dai suoi regolamenti contabili. Per questo non devi trasferire automaticamente le categorie degli enti locali o dello Stato. Devi usare una griglia più sicura:

Documento o area	Domanda da farsi	Uso in prova
Bilancio preventivo	Quali risorse e spese sono programmate e autorizzate?	Collegare obiettivi, risorse e limiti di gestione.
Rendiconto o consuntivo	Che cosa è stato effettivamente gestito?	Distinguere previsione e risultato.
Relazioni e allegati	Quali spiegazioni accompagnano i dati?	Evitare letture solo numeriche.
Amministrazione trasparente	Dove sono pubblicati bilanci e documenti?	Verificare fonte ufficiale e data.

Documento o area	Domanda da farsi	Uso in prova
Regolamento di contabilità	Quali regole interne disciplinano ciclo e competenze?	Usarlo solo se richiesto dal bando o utile al caso.

Nei quiz, la trappola è confondere funzione dei documenti. All'orale, la trappola è parlare di bilancio senza collegarlo a equilibrio, responsabilità e controllo.

ENTRATE, SPESE E PAGAMENTI NEGLI EPNE

Anche negli EPNE il ciclo delle entrate e delle spese va letto con il lessico generale della contabilità pubblica. Le entrate devono essere previste, accertate, riscosse e versate secondo le regole applicabili. Le spese devono essere programmate, impegnate, liquidate, ordinate e pagate.

In un concorso non contabile, la commissione spesso non cerca dettagli tecnici estremi. Cerca la capacità di non saltare i passaggi. Un servizio, un acquisto, una prestazione, una fornitura informatica, un progetto o una manutenzione non producono automaticamente un pagamento. Prima occorrono copertura, atto competente, obbligazione, verifica della prestazione, liquidazione, ordinazione e pagamento.

Negli EPNE questa catena è importante per tre ragioni.

La prima è la tutela dell'utente. Un ente che gestisce prestazioni, servizi o pratiche deve garantire tempi, correttezza e tracciabilità. La cattiva gestione delle risorse può riflettersi sulla qualità del servizio.

La seconda è la responsabilità del funzionario. Chi istruisce una pratica, propone un acquisto, verifica una fattura, conserva documenti o controlla dati non sta svolgendo un'attività neutra. Opera dentro un ciclo amministrativo-contabile.

La terza è la controllabilità. Una spesa pubblica deve poter essere spiegata dopo: perché è stata fatta, con quale atto, con quale copertura, con quale prestazione ricevuta, con quale pagamento e con quali documenti conservati.

37.3 Patrimonio e sistemi di controllo

PATRIMONIO, INVENTARI E BENI DELL'ENTE

Il patrimonio è spesso meno studiato del bilancio, ma nei concorsi EPNE può diventare decisivo per casi pratici e domande orali. Un ente non gestisce solo denaro. Gestisce immobili, sedi, archivi, attrezzature, dispositivi, beni informatici, mezzi, valori, crediti, debiti e altre componenti patrimoniali.

Il punto essenziale è che i beni pubblici devono essere conosciuti, inventariati, custoditi, utilizzati secondo la destinazione pubblica e rendicontati. Il patrimonio non è una categoria astratta: è l'insieme delle risorse materiali e immateriali che consentono all'ente di svolgere le proprie funzioni.

Per il candidato, la mappa minima è questa:

Tema	Che cosa significa	Errore da evitare
Inventario	Rilevazione e aggiornamento dei beni dell'ente.	Pensare che il bene conti solo al momento dell'acquisto.
Consegnatario	Soggetto responsabile della custodia o gestione di beni.	Confonderlo con qualunque dipendente che usa un bene.
Economo	Gestore di minute spese o fondi economici secondo regole interne.	Trattare il fondo economico come spesa libera.
Stato patrimoniale	Rappresentazione di attività, passività e patrimonio netto, secondo il sistema applicabile.	Ridurlo a un elenco fisico di beni.
Responsabilità contabile	Responsabilità collegata a denaro, beni o valori pubblici.	Confonderla con la sola responsabilità disciplinare.

La disciplina della Corte dei conti e degli agenti contabili mostra che cassieri, economisti, consegnatari e altri soggetti possono assumere rilievo contabile quando maneggiano denaro, beni o valori pubblici. Questa è una nozione ad alta resa: consente di collegare patrimonio, controllo e responsabilità.

CONTABILITÀ FINANZIARIA, ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA

Il libro base distingue tre piani: contabilità finanziaria, contabilità economico-patrimoniale e contabilità analitica. Nel modulo EPNE questa distinzione va mantenuta, ma senza tecnicismi inutili.

La contabilità finanziaria guarda a entrate, spese, autorizzazioni, incassi e pagamenti. Serve a capire se la gestione rispetta stanziamenti, impegni, pagamenti e vincoli. La contabilità economico-patrimoniale guarda a costi, ricavi, attività, passività e patrimonio. Serve a leggere la sostenibilità economica e patrimoniale della gestione. La contabilità analitica aiuta a leggere costi e risultati per servizio, funzione, centro di responsabilità o processo.

In un EPNE che eroga servizi, questa distinzione è operativa. Non basta chiedere: "la spesa era autorizzata?". Occorre anche domandarsi: "quanto costa quel servizio? quale patrimonio viene utilizzato? quali risultati produce? quali indicatori consentono il controllo di gestione?".

Non devi però trasformare la risposta in ragioneria aziendale. La prospettiva resta pubblica: legalità finanziaria, buon andamento, economicità, trasparenza, responsabilità e controllo.

CONTROLLI INTERNI: REGOLARITÀ, GESTIONE E RISULTATI

I controlli interni servono a verificare che l'ente agisca correttamente prima, durante e dopo la gestione. Non sono un unico blocco. Possono riguardare regolarità amministrativa e contabile, gestione, risultati, efficienza, efficacia, economicità, qualità del servizio, performance, rischi e rispetto degli obiettivi.

Nei concorsi EPNE, la triade efficienza, efficacia ed economicità va usata bene:

- efficienza: rapporto tra risorse impiegate e risultati prodotti;
- efficacia: grado di raggiungimento degli obiettivi;
- economicità: uso corretto e conveniente delle risorse rispetto ai fini pubblici.

Un atto può essere formalmente regolare ma produrre problemi di gestione. Un servizio può essere finanziato ma non raggiungere risultati adeguati. Un acquisto può avere copertura ma essere mal programmato o scarsamente tracciato. Il controllo serve proprio a collegare forma, sostanza, risultato e responsabilità.

Per l'orale, una risposta solida può essere questa:

NOTA

negli EPNE i controlli interni non si limitano alla regolarità contabile; servono a verificare legalità, corretto uso delle risorse, risultati, qualità dei servizi e coerenza con programmazione e performance. Sono quindi collegati a bilancio, PIAO, trasparenza e responsabilità dirigenziale.

CONTROLLI ESTERNI, CORTE DEI CONTI, RGS E VIGILANZA

Il controllo esterno non coincide con la gestione interna dell'ente. Riguarda soggetti che, secondo la disciplina applicabile, verificano atti, bilanci, rendiconti, gestione, equilibri o uso delle risorse. Nel perimetro M-FC03 devi riconoscere tre poli: Corte dei conti, Ragioneria generale dello Stato e amministrazioni vigilanti.

La Corte dei conti non è solo giudice della responsabilità erariale. Esercita anche funzioni di controllo sulla gestione finanziaria pubblica. Può rilevare in materia di bilanci, rendiconti, gestione, responsabilità amministrativa, responsabilità contabile e giudizio di conto. Il candidato deve evitare una risposta riduttiva: "Corte dei conti uguale danno erariale" è troppo poco.

La Ragioneria generale dello Stato costituisce una fonte istituzionale per finanza pubblica, monitoraggio, dati, vigilanza e controllo sugli enti e organismi pubblici. Non bisogna attribuirle poteri o procedure senza una base verificata; RGS e MEF restano riferimenti autorevoli per il lessico della finanza pubblica e per il controllo di dati e documenti.

Le amministrazioni vigilanti, infine, operano secondo la disciplina dell'ente. La vigilanza non trasforma l'EPNE in un ufficio del ministero. Indica che l'autonomia dell'ente opera dentro un sistema di indirizzo, approvazione, controllo o supervisione previsto dalle fonti.

37.4 Trasparenza contabile e caso

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: DOVE SI VEDE IL CONTROLLO

Per il candidato, la sezione amministrazione trasparente è una palestra di metodo. Non serve solo a trovare bandi di concorso. Serve a verificare atti generali, organizzazione, bilanci, performance, controlli, servizi, consulenti, personale e dati pubblicati.

Nel capitolo 37 interessano soprattutto tre aree:

1. bilanci, rendiconti, relazioni e documenti collegati;
2. controlli e rilievi sull'amministrazione, quando pubblicati secondo la disciplina applicabile;
3. performance, PIAO e obiettivi, che collegano risorse e risultati.

Le fonti M-FC03 segnalano che per INAIL sono state acquisite pagine ufficiali su atti generali, PIAO, bilancio preventivo e bilancio consuntivo. Queste fonti sono autorevoli per individuare il canale istituzionale e la funzione dei documenti. Prima di citare dati puntuali, importi, annualità, allegati o denominazioni aggiornate, però, serve verifica ufficiale alla data di pubblicazione.

Questa cautela non indebolisce il capitolo. Lo rende professionale: nei concorsi si può spiegare la funzione di un documento con sicurezza, ma i dati mobili vanno sempre ricontrollati.

CHECKLIST CONTABILE E CONTROLLI EPNE

Usa questa checklist quando il bando richiama bilancio, patrimonio, controlli o profilo economico-contabile.

Passaggio	Domanda	Output
1. Fonte	Il documento è ufficiale? Proviene da amministrazione trasparente, portale ente, RGS, MEF o bando?	Fonte annotata con data.
2. Documento	Sto leggendo previsione, rendiconto, relazione, PIAO, regolamento o atto di controllo?	Classificazione corretta.
3. Funzione	Il documento programma, autorizza, gestisce, rendiconta o controlla?	Funzione in una riga.
4. Risorse	Quali entrate, spese, pagamenti, beni o investimenti sono coinvolti?	Mappa risorse.
5. Competenza	Quale ufficio, organo o soggetto gestisce o controlla?	Nodo organizzativo.
6. Controllo	Il controllo è interno, esterno, contabile, di gestione, di performance o di vigilanza?	Tipo di controllo.
7. Responsabilità	Quale rischio emerge: errore contabile, mancata rendicontazione, danno, perdita di bene, pagamento irregolare?	Voce nel diario errori.
8. Prova	Come lo trasformo in risposta orale o caso pratico?	Mini-risposta o schema.

Se non sai classificare il documento, non usarlo come prova. Prima capisci che cosa hai davanti.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Bilancio, patrimonio e controlli negli EPNE servono a leggere come l'ente programma, usa e rende conto delle risorse pubbliche. Il bilancio preventivo orienta e autorizza; il rendiconto verifica la gestione svolta. Il patrimonio comprende beni, valori, inventari, consegnatari e possibili responsabilità contabili. I controlli possono essere interni, esterni, contabili, di gestione, di performance o di vigilanza. La risposta corretta collega sempre risorse, atti, uffici, documenti, responsabilità e fonte ufficiale.

CASO GUIDATO

Un ente pubblico non economico deve rinnovare un servizio digitale usato dagli utenti per presentare domande online. Il bando di concorso per funzionari amministrativi richiama contabilità pubblica, contratti, trasparenza, performance e ordinamento dell'ente.

Il candidato inesperto risponde così: "l'ente fa una gara, riceve la fattura e paga". La risposta è troppo povera. Manca quasi tutta la catena amministrativo-contabile.

Una risposta più solida procede così:

1. l'esigenza deve essere coerente con programmazione, obiettivi di servizio e risorse disponibili;
2. l'ufficio competente verifica copertura e compatibilità con il bilancio;
3. l'affidamento segue la disciplina dei contratti pubblici e produce effetti contabili;
4. l'impegno vincola la somma secondo le regole dell'ente;
5. il CIG rileva per tracciabilità e monitoraggio della procedura o del contratto;
6. la prestazione deve essere verificata prima della liquidazione;
7. la fattura non genera pagamento automatico: servono controllo del titolo, importo, regolarità e adempimenti;
8. l'ordinazione dispone il pagamento e il pagamento chiude la fase finanziaria;
9. la spesa entra nella rendicontazione e può essere oggetto di controlli interni o esterni;
10. se il progetto è finanziato da fondi vincolati, PNRR o UE, si aggiungono monitoraggio, milestone, target, rendicontazione e conservazione documentale.

La risposta funziona perché collega bilancio, contratti, pagamenti, tracciabilità, servizi digitali e controlli senza trasformarsi in un manuale di appalti.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: in che modo bilancio, patrimonio e controlli si collegano alla governance di un ente pubblico non economico?

Risposta modello: il bilancio rappresenta e autorizza l'uso delle risorse dell'ente; il patrimonio riguarda beni, valori e componenti patrimoniali necessari allo svolgimento delle funzioni; i controlli verificano regolarità, gestione, risultati, responsabilità e uso corretto delle risorse. Negli EPNE questi elementi sono parte della governance perché l'ente ha autonomia organizzativa e gestionale, ma opera dentro vincoli di legalità finanziaria, trasparenza, vigilanza e controllo pubblico. Il candidato deve quindi collegare documenti contabili, uffici competenti, amministrazione trasparente, Corte dei conti, RGS e amministrazioni vigilanti secondo la disciplina applicabile.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se una fattura arriva correttamente all'ente, il pagamento è dovuto automaticamente?

Risposta corretta: no. La fattura è un documento rilevante, ma prima del pagamento occorre verificare titolo, prestazione, importo, regolarità, copertura, eventuali adempimenti e fase di liquidazione secondo le regole applicabili. Il pagamento è l'ultima fase della spesa, non la prima.

Perché è una trappola: confonde documento commerciale e procedimento di spesa pubblica. Nei concorsi questa confusione porta a saltare impegno, liquidazione, ordinazione, controlli e responsabilità.

37.5 Errori e calcoli di verifica

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è studiare il bilancio dell'EPNE come un allegato statico, senza collegarlo ai controlli.

Il candidato apre la sezione bilanci, vede tabelle, importi e documenti, poi prova a memorizzare nomi e annualità. Ma in prova non sa spiegare a che cosa servono quei documenti, chi li usa, quali controlli attivano e come dialogano con patrimonio, performance, pagamenti e responsabilità.

La correzione è:

1. classificare il documento;
2. indicarne la funzione;
3. collegarlo a un ciclo: programmazione, gestione, rendicontazione o controllo;
4. individuare l'eventuale soggetto di controllo;
5. segnare nel diario i dati da verificare prima di citarli.

MINI-ESERCIZIO

Scegli un ente del perimetro M-FC03 e compila la griglia in 30 minuti usando solo fonti ufficiali.

Domanda	Risposta
Quale fonte ufficiale sto usando?	
Dove trovo bilanci o documenti contabili?	
Sto leggendo previsione, rendiconto, relazione o altro documento?	
Quale funzione svolge il documento?	
Quale collegamento vedo con servizi, prestazioni, acquisti o personale?	
Dove emerge il patrimonio o la gestione dei beni?	
Quale controllo interno o esterno è richiamato?	
La Corte dei conti, RGS o l'amministrazione vigilante rilevano in che modo?	
Quale dato è instabile e va verificato prima della citazione?	
Quale domanda orale posso costruire da questa fonte?	

Correzione: se nella seconda riga indichi una pagina non ufficiale, devi ricominciare. Se nella terza riga non sai dire se il documento guarda al futuro o al passato, devi ripassare la differenza tra bilancio preventivo e rendiconto.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Compila questa tabella dopo quiz, simulazioni o lettura di un bando EPNE.

Errore	Segnale	Correzione
Confondo bilancio e rendiconto	Uso "bilancio" per tutto.	Distinguo previsione/autorizzazione da consuntivo/verifica.
Salto la liquidazione	Passo da fattura a pagamento.	Ripeto impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.
Tratto il patrimonio come tema civilistico	Parlo solo di proprietà.	Collego beni, inventari, consegnatari e responsabilità.
Riduci la Corte dei conti a giudice	Cito solo danno erariale.	Aggiungo funzioni di controllo e giudizio di conto.
Confondo vigilanza e controllo interno	Attribuisco tutto al ministero.	Distinguo governance interna, vigilanza esterna e controlli contabili.
Cito dati non verificati	Inserisco importi o annualità senza fonte aggiornata.	Segno fonte ufficiale e data di verifica.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE

Prima di chiudere il capitolo nel tuo piano di studio, verifica di saper rispondere a queste domande:

- so spiegare perché bilancio e controlli fanno parte della governance EPNE?
- so distinguere bilancio preventivo, rendiconto, patrimonio e relazione?
- so ricostruire la sequenza essenziale della spesa?
- so collegare patrimonio, inventario, consegnatario e agente contabile?
- so distinguere controlli interni, Corte dei conti, RGS e vigilanza?
- so usare amministrazione trasparente senza citare dati instabili?
- so trasformare un acquisto o un servizio in un caso amministrativo-contabile?
- so scrivere una risposta orale di 90 secondi sul tema?

▣ VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

Quiz 1. Quale disciplina impedisce di usare automaticamente il DUP comunale come documento degli EPNE?

Quiz 2. Cassa 200, residui attivi 100, passivi 150: quale risultato amministrativo semplificato?

Quiz 3. Il pagamento di un bene strumentale coincide necessariamente col costo economico dell'anno?

Quiz 4. Chi predispone e chi approva il preventivo INPS?

Quiz 5. Dove si leggono attività, passività e patrimonio netto?

Quiz 6. Una variazione di bilancio può essere eseguita modificando soltanto il file dell'ufficio?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un ente parte con cassa 50 e nessun residuo. Accerta 500 e riscuote 400; impegna 450 e paga 380. Calcola cassa finale, residui e risultato amministrativo semplificato.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: Il quadro proprio degli enti, a partire dal DPR 97/2003, dall'armonizzazione del d.lgs. 91/2011 e dai regolamenti applicabili. Gli strumenti del TUEL non diventano universali.

2. Risposta corretta: 150: $200 + 100 - 150$. La cassa da sola non misura il risultato e questo va poi letto con vincoli e condizioni della gestione.

3. Risposta corretta: No. La spesa finanziaria e l'uscita possono concentrarsi all'acquisto, mentre il costo si distribuisce tramite ammortamento secondo le regole applicabili.

4. Risposta corretta: Il CdA predispone e il CIV approva nelle rispettive attribuzioni, con i controlli previsti. Il direttore generale non assorbe entrambi i compiti.

5. Risposta corretta: Nello stato patrimoniale. Il conto economico riguarda il risultato economico e il conto del bilancio la gestione finanziaria: i tre documenti non sono sinonimi.

6. Risposta corretta: No. Richiede il procedimento e l'atto dell'organo competente. Aggiornare il dato tecnico non sostituisce l'autorizzazione contabile.

Soluzione del caso. Cassa finale: $50 + 400 - 380 = 70$. Residui attivi: 100; passivi: 70. Risultato: $70 + 100 - 70 = 100$. Il saldo accertamenti meno impegni è 50, cui si aggiunge la situazione iniziale. Il risultato non è la sola cassa né un utile economico; vanno verificati eventuali vincoli prima di considerarne l'utilizzo.

Performance, PIAO e valore pubblico negli EPNE

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

38.1 Performance e programmazione integrata

APERTURA EDITORIALE

Dopo bilancio, patrimonio e controlli, il candidato deve fare un passaggio ulteriore: capire come un ente pubblico non economico collega risorse, organizzazione, personale, rischi, trasparenza e risultati. Questo è il terreno di performance, PIAO e valore pubblico.

Nei concorsi EPNE il tema non va studiato come un elenco di sigle. Il PIAO non è una pagina amministrativa da citare a memoria; la performance non è un voto astratto; il valore pubblico non è uno slogan. Sono strumenti per leggere come l'ente programma, organizza, misura e rende conto della propria capacità di produrre servizi utili, corretti e sostenibili.

INPS, INAIL e gli altri enti del perimetro M-FC03 non operano nel vuoto. Gestiscono domande, prestazioni, fascicoli, pratiche, controlli, servizi digitali, rapporto con utenti e imprese, personale, rischi corruttivi, dati personali, acquisti e bilanci. Performance e PIAO servono a tenere insieme questi elementi. Per questo il capitolo dialoga con il capitolo 37, ma non lo duplica: il capitolo 37 guarda a risorse e controlli; questo guarda a obiettivi, organizzazione, risultati e qualità dell'azione amministrativa.

Il rischio tipico è duplice. Alcuni candidati saltano il PIAO perché lo considerano una materia da dirigenti. Altri lo studiano come un documento burocratico, senza capire perché può comparire in quiz, orale, casi pratici e quesiti situazionali. In entrambi i casi manca il punto: il PIAO è utile quando aiuta a rispondere a una domanda concreta.

La domanda guida del capitolo è:

NOTA

se un EPNE deve programmare attività, organizzare uffici, gestire personale, prevenire rischi e misurare risultati, quali informazioni devo riconoscere nel PIAO e come le uso in prova?

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

- 1. spiegare performance, PIAO e valore pubblico in modo semplice e concorsuale;
- 2. distinguere obiettivi, indicatori, organizzazione, rischi, trasparenza, personale e formazione dentro una logica integrata;
- 3. collegare PIAO e performance alle materie comuni del libro base: pubblico impiego, trasparenza, anticorruzione, privacy, contabilità, digitale e casi pratici;
- 4. leggere un PIAO di ente senza memorizzare dati annuali non necessari;
- 5. costruire una scheda PIAO/performance applicata a INPS, INAIL o altro EPNE.

Il risultato atteso non è conoscere ogni allegato dell'ultimo PIAO pubblicato. È saper usare il documento come mappa organizzativa dell'ente.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il programma richiama performance, PIAO, valore pubblico, organizzazione, anticorruzione, trasparenza, personale o obiettivi?	Attivazione del capitolo 38.
A - Aree	Quali materie dialogano con il tema: pubblico impiego, trasparenza, privacy, contabilità, controlli, digitale, etica?	Mappa dei collegamenti senza duplicazione.
N - Nuclei	Quali concetti devo presidiare: obiettivi, indicatori, rischi, organizzazione, fabbisogni, formazione, lavoro agile?	Lista dei nuclei ad alta resa.
D - Diario	Dove rischio errore: PIAO come documento isolato, performance come voto, valore pubblico come slogan?	Voce nel diario errori.
O - Output	Che cosa devo produrre in prova?	Scheda PIAO/performance applicata all'ente.

La performance diventa materia utile quando risponde a tre domande: che cosa vuole ottenere l'ente, con quali risorse e come verifica se ci riesce.

CHE COSA SONO PERFORMANCE, PIAO E VALORE PUBBLICO

La performance amministrativa riguarda la capacità dell'amministrazione di programmare obiettivi, organizzare risorse, svolgere attività, misurare risultati e migliorare servizi. Non coincide con la sola valutazione individuale del dipendente. Include performance organizzativa, risultati degli uffici, qualità dei servizi, tempi, efficienza, efficacia, economicità e accountability.

Il PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione, integra piani e contenuti collegati a performance, organizzazione, rischi corruttivi, trasparenza, fabbisogni, formazione e lavoro agile secondo il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e il decreto 30 giugno 2022, n. 132. Non è un ulteriore documento isolato, ma uno strumento di integrazione della programmazione amministrativa.

La mappa iniziale va sempre adattata alla missione dell'ente, ai destinatari dei servizi e alle evidenze effettivamente disponibili.

Il valore pubblico è il risultato utile che l'ente produce per cittadini, imprese, lavoratori, utenti e comunità, usando correttamente risorse e organizzazione. In un EPNE, valore pubblico può voler dire servizi più accessibili, pratiche più tracciabili, tempi più chiari, tutela più efficace, riduzione di errori, prevenzione di rischi, qualità della relazione con l'utente e uso responsabile delle risorse.

La formula da ricordare è:

NOTA

PIAO = obiettivi + organizzazione + rischi + persone + trasparenza; performance = misurazione e miglioramento; valore pubblico = utilità concreta prodotta dall'ente.

38.2 Obiettivi, indicatori e rischi

PERCHÉ IL PIAO CONTA NEGLI EPNE

Esempio di obiettivo verificabile: ridurre, entro l'anno, il tempo mediano di una tipologia di pratica da trenta a venticinque giorni, senza aumentare il tasso di rettifica. Il valore iniziale, il perimetro delle pratiche e la fonte dei dati devono essere definiti. Altrimenti un apparente miglioramento potrebbe dipendere dall'esclusione dei casi complessi dal conteggio. Il monitoraggio collega quindi indicatore quantitativo, qualità e regola di rilevazione; non premia il solo numero più favorevole.

Negli enti pubblici non economici il PIAO è particolarmente utile perché rende visibile il passaggio dall'ordinamento alla gestione. Il capitolo 33 ti ha spiegato organi, governance, vigilanza e fonti; il capitolo 37 ti ha mostrato bilancio, patrimonio e controlli. Il PIAO collega questi piani a obiettivi, personale, rischi, trasparenza e organizzazione concreta.

Per INPS e INAIL, questo collegamento è immediato. Un ente che gestisce prestazioni, servizi, pratiche, dati delicati, rapporto con utenti e imprese deve chiedersi: quali risultati vuole ottenere? quali processi sono critici? quali competenze servono? quali rischi organizzativi o corruttivi devono essere prevenuti? quali indicatori consentono di capire se il servizio migliora? quali informazioni vanno pubblicate e quali dati vanno protetti?

In prova, il PIAO può comparire in tre modi:

- come nozione diretta in un quiz o in una domanda orale;
- come documento da collegare a performance, anticorruzione, trasparenza e personale;
- come sfondo di un caso pratico o situazionale su uffici, priorità, rischi, servizio e responsabilità.

Il candidato che sa usare il PIAO non risponde con una definizione astratta. Sa dire che il documento serve a leggere l'ente come organizzazione che programma, misura, previene rischi e rende conto.

I SEI NUCLEI DA PADRONEGGIARE

1. OBIETTIVI E RISULTATI

Il primo nucleo è la distinzione tra attività e risultato. Un ufficio può svolgere molte attività, ma la performance chiede di capire quali risultati produce. Nel contesto EPNE, il risultato può riguardare tempi di lavorazione, qualità del servizio, accessibilità digitale, riduzione di arretrati, correttezza delle istruttorie, gestione di sportello, comunicazione all'utente o presidio di controlli.

In una risposta concorsuale evita frasi come "l'ente deve fare bene il proprio lavoro". Sono vere ma troppo generiche. Usa invece la catena:

NOTA

obiettivo -> attività -> indicatore -> risultato -> controllo -> miglioramento.

Questa catena trasforma la performance da slogan a metodo.

2. INDICATORI

Gli indicatori servono a misurare se un obiettivo è stato raggiunto. Possono riguardare quantità, tempi, qualità, costi, soddisfazione dell'utenza, digitalizzazione, accessibilità, rischio, formazione o altri profili organizzativi. Non devi inventare indicatori ufficiali dell'ente se non li hai verificati nel PIAO corrente. Devi però sapere che senza indicatori l'obiettivo resta difficile da controllare.

Per una prova orale puoi dire:

NOTA

l'indicatore traduce l'obiettivo in un elemento osservabile, così l'amministrazione può misurare risultati, confrontare andamento programmato e risultato effettivo e rendere conto della propria azione.

3. RISCHI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Il PIAO integra anche la dimensione dei rischi corruttivi e della trasparenza. Gli strumenti di anticorruzione e trasparenza servono a prevenzione, controllo diffuso e accountability. Negli EPNE, il rischio non riguarda solo appalti o incarichi: può riguardare procedimenti, prestazioni, dati, accessi, pagamenti, graduatorie, controlli, rapporti con utenti e imprese.

La trasparenza, però, non significa pubblicare tutto. La pubblicazione deve rispettare obblighi, finalità, proporzionalità e protezione dei dati personali. Questo punto è essenziale nei concorsi EPNE, perché INPS e INAIL trattano spesso dati personali delicati e informazioni con forte impatto sulla vita delle persone.

4. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Il PIAO è anche strumento di organizzazione. Collega fabbisogni, competenze, formazione, lavoro agile, assetti organizzativi e capacità amministrativa. Per il candidato, questo nucleo serve a capire perché performance e pubblico impiego non sono separati.

Un obiettivo non si realizza da solo. Servono uffici, profili professionali, competenze digitali, formazione, responsabilità, coordinamento, strumenti e carichi di lavoro sostenibili. La responsabilità dirigenziale riguarda anche l'organizzazione: la dirigenza va letta anche come responsabilità di assetto organizzativo, controlli, tracciabilità e qualità dei processi.

38.3 Valore pubblico, monitoraggio e output

5. VALORE PUBBLICO E QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il valore pubblico è il ponte tra obiettivo interno e utilità esterna. Un EPNE non produce valore pubblico perché pubblica un documento, ma perché organizza attività e risorse in modo da migliorare tutela, servizi, accesso, tempi, correttezza e affidabilità.

Nel modulo M-FC03, il valore pubblico va sempre tradotto in esempi:

Contesto	Possibile valore pubblico
INPS	Servizi più accessibili, pratiche più chiare, risposte più tracciabili, riduzione degli errori verso l'utente.
INAIL	Maggiore prevenzione, gestione più ordinata delle pratiche, attenzione a lavoratori e imprese, tutela dei dati.
EPNE amministrativo	Migliore organizzazione interna, trasparenza, tempi certi, uso responsabile delle risorse.

Questi esempi non sostituiscono il PIAO dell'ente. Servono a rendere comprensibile il concetto.

6. MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO

La performance non finisce con la programmazione. Occorre monitorare l'andamento, confrontare obiettivi e risultati, correggere scostamenti, rendicontare e migliorare. Questo nucleo collega il capitolo 38 al capitolo 37: senza dati, bilancio, controlli e documenti, la performance resta dichiarativa.

Nel caso pratico, il monitoraggio può comparire quando un ufficio accumula arretrati, un servizio digitale non funziona, aumentano reclami, una procedura produce errori ripetuti o un indicatore mostra un risultato negativo. La risposta corretta non cerca un colpevole immediato. Ricostruisce processo, dati, responsabilità, rischio, azioni correttive e comunicazione.

MATERIE COMUNI: COME RIUSARLE NEL TAGLIO EPNE

Il capitolo non duplica il libro base. Riusa le materie comuni con un taglio organizzativo.

Materia del libro base	Taglio performance/PIAO negli EPNE
Pubblico impiego	Obiettivi, competenze, fabbisogni, formazione, responsabilità e comportamento professionale.
Trasparenza e anticorruzione	Rischi, misure preventive, pubblicazione, accountability e limiti legati alla privacy.
Privacy	Bilanciamento tra trasparenza, dati personali e dati sensibili trattati dagli enti.
Contabilità pubblica	Coerenza tra obiettivi, risorse, bilancio, controlli e risultati.
PA digitale	Servizi online, accessibilità, tracciabilità, dati, interoperabilità e qualità del servizio.
Quesiti situazionali	Priorità, collaborazione, gestione del rischio, orientamento all'utente e rispetto delle procedure.
Casi pratici	Lettura di obiettivo, processo, ufficio competente, indicatore, rischio e azione correttiva.

La formula del capitolo è: organizzazione misurabile, non burocrazia descrittiva.

SCHEDA PIAO/PERFORMANCE APPLICATA

Quando il bando richiama PIAO, performance o organizzazione, compila questa scheda prima di studiare documenti lunghi.

Nodo	Domanda guida	Risposta da compilare
Fonte	Sto usando PIAO, amministrazione trasparente, bando o altra fonte ufficiale?	
Obiettivo	Quale risultato l'ente vuole ottenere?	
Servizio o processo	A quale area si collega: prestazioni, sportello, digitale, bilancio, personale, controlli?	
Indicatore	Come si può misurare il risultato?	
Risorse	Quali risorse, competenze o uffici servono?	
Rischio	Quale rischio organizzativo, corruttivo, operativo o privacy emerge?	
Trasparenza	Che cosa va pubblicato o reso conoscibile?	
Privacy	Quale dato non va esposto o va trattato con cautela?	
Valore pubblico	Quale utilità concreta produce per utenti, imprese o comunità?	
Output di prova	Lo trasformo in quiz, orale, caso pratico o situazionale?	

Se non riesci a compilare la riga "valore pubblico", stai leggendo il PIAO come un elenco. Se non riesci a compilare la riga "rischio", stai ignorando la dimensione organizzativa.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

La commissione può chiedere questo tema in quattro modi.

Il primo è il quiz definitorio: che cos'è il PIAO, quali materie integra, perché riguarda performance, organizzazione, rischi, trasparenza e personale. Qui servono definizioni pulite.

Il secondo è la domanda orale: spiegare come performance e PIAO si collegano al buon andamento, alla responsabilità dirigenziale, alla trasparenza e al valore pubblico. Qui serve collegare, non recitare.

Il terzo è il caso pratico: un ufficio ha arretrati, un servizio digitale non raggiunge utenti, una misura anticorruzione è debole, un indicatore peggiora, un processo produce errori. Qui devi ragionare su obiettivi, dati, processo, rischi e azioni correttive.

Il quarto è il quesito situazionale: scegliere il comportamento più coerente con servizio, legalità, collaborazione, riservatezza, priorità e responsabilità. Qui il PIAO diventa cultura organizzativa: capire obiettivi e rischi aiuta a scegliere la risposta più professionale.

38.4 Caso e valutazione del servizio

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il PIAO integra programmazione, performance, organizzazione, personale, rischi corruttivi e trasparenza. La performance misura obiettivi, risultati e miglioramento, non solo il comportamento individuale. Il valore pubblico è l'utilità concreta prodotta dall'ente per utenti, imprese e collettività. Negli EPNE questi strumenti servono a leggere servizi, prestazioni, dati, uffici, controlli e responsabilità. I dati puntuali dei PIAO annuali vanno citati solo dopo verifica ufficiale aggiornata.

CASO GUIDATO

Un ente pubblico non economico rileva un aumento dei tempi di lavorazione delle pratiche online. Gli utenti segnalano ritardi, gli uffici sono sotto pressione e il bando di concorso richiama PIAO, performance, trasparenza, privacy e pubblico impiego.

Il candidato inesperto risponde così: "bisogna lavorare più velocemente". La risposta è debole perché non distingue obiettivo, processo, risorse, rischio e responsabilità.

Una risposta più solida procede così:

1. identifica l'obiettivo: ridurre i tempi di lavorazione mantenendo correttezza e tutela dei dati;
2. individua il processo: domanda online, istruttoria, integrazioni, comunicazioni, esito;
3. cerca un indicatore: tempo medio, pratiche arretrate, errori, reclami, richieste di integrazione;
4. valuta risorse e organizzazione: personale, competenze digitali, formazione, carichi di lavoro, strumenti;

5. considera rischi: ritardi, disparità di trattamento, comunicazioni improprie, esposizione di dati personali;
6. collega trasparenza e privacy: informare correttamente senza pubblicare dati non dovuti;
7. propone azioni: revisione del flusso, supporto agli utenti, formazione, monitoraggio periodico, reporting interno.

La risposta funziona perché usa il PIAO come logica organizzativa. Non promette miracoli, non scarica la responsabilità su un singolo dipendente e non confonde rapidità con qualità del servizio.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: perché il PIAO è importante per un ente pubblico non economico?

Risposta modello: perché consente di leggere in modo integrato obiettivi, performance, organizzazione, fabbisogni di personale, formazione, lavoro agile, rischi corruttivi e trasparenza. In un EPNE il PIAO aiuta a collegare servizi, prestazioni, risorse, uffici, controlli e valore pubblico. Non è un documento isolato: serve a rendere coerente la programmazione e a misurare se l'ente produce risultati utili, corretti e sostenibili per utenti, imprese e collettività.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: il PIAO assorbe alcuni piani e quindi elimina le relative responsabilità?

Risposta corretta: no. L'integrazione nel PIAO semplifica e coordina la programmazione, ma non elimina le responsabilità sostanziali su performance, organizzazione, rischi, trasparenza, personale e formazione. Il candidato deve distinguere assorbimento documentale e permanenza degli obblighi sostanziali.

Perché è una trappola: confonde semplificazione organizzativa con cancellazione dei presidi. Nei quiz e negli orali questa confusione porta a risposte formalistiche e sbagliate.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è studiare il PIAO come un indice da memorizzare.

Il candidato apre il documento, legge titoli, sezioni, tabelle e indicatori, poi prova a ricordare tutto. Ma in prova non sa spiegare a cosa serve il PIAO, come si collega al lavoro degli uffici e perché interessa un funzionario EPNE.

La correzione è:

1. identifica il documento ufficiale e la data;
2. cerca obiettivi, processi, indicatori, rischi e personale;
3. collega ogni elemento a una materia: pubblico impiego, trasparenza, privacy, contabilità, digitale;
4. costruisci una risposta orale in 90 secondi;
5. segna nel diario i dati annuali da non citare senza verifica.

MINI-ESERCIZIO

Scegli un PIAO o una pagina di amministrazione trasparente di un ente del perimetro M-FC03 e compila la griglia in 30 minuti.

Domanda	Risposta
Quale fonte ufficiale sto usando?	
Quale anno o periodo riguarda il documento?	
Quale obiettivo organizzativo riesco a individuare?	
Quale servizio, processo o ufficio è coinvolto?	
Quale indicatore potrebbe misurare il risultato?	
Quale rischio organizzativo, corruttivo o privacy emerge?	
Quale collegamento vedo con personale, formazione o lavoro agile?	
Quale collegamento vedo con trasparenza e amministrazione trasparente?	
Quale valore pubblico viene prodotto o promesso?	
Quale dato devo verificare prima di citarlo?	

Correzione: se compili solo la riga "obiettivo", la lettura è incompleta. Se compili solo la riga "rischio", stai trasformando il PIAO in anticorruzione pura. La risposta buona tiene insieme obiettivi, persone, processi, rischi, trasparenza e risultati.

38.5 Diario e verifica degli indicatori

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Tratto il PIAO come documento isolato	Non lo collego a performance, personale, rischi e trasparenza.	Uso la scheda PIAO/performance applicata.
Confondo performance e valutazione individuale	Parlo solo del dipendente valutato.	Aggiungo performance organizzativa, obiettivi e risultati.
Uso valore pubblico come slogan	Scrivo "migliorare la PA" senza esempi.	Traduco in servizio, tempi, qualità, accesso e tutela.
Ignoro privacy e dati	Pubblico o cito dati senza cautela.	Distinguo trasparenza, obblighi di pubblicazione e protezione dati.
Cito dati annuali non verificati	Riporto obiettivi, indicatori o numeri senza fonte aggiornata.	Segno fonte ufficiale e data di verifica.
Non collego PIAO al bando	Studio sezioni non richieste e salto quelle rilevanti.	Torno a materie, prove, profilo e punteggi.

Il diario serve a impedire che una materia organizzativa diventi una lista sterile. Performance e PIAO vanno sempre collegati a un problema amministrativo concreto.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE

Prima di passare al capitolo 39, verifica se sai rispondere:

Controllo	Risposta pronta?
So spiegare che cos'è il PIAO senza ridurlo a una sigla?	
So distinguere performance organizzativa e valutazione individuale?	
So collegare PIAO a personale, rischi, trasparenza e formazione?	
So tradurre valore pubblico in esempi EPNE concreti?	

Controllo	Risposta pronta?
So leggere un PIAO senza memorizzare dati annuali inutili?	
So costruire un caso su arretrati, indicatori, rischi e azioni correttive?	
So indicare quali dati richiedono verifica ufficiale aggiornata?	

Se una risposta è debole, trasformala in voce di ripasso: concetto, fonte, esempio, esercizio.

LETTURA CRITICA DEGLI INDICATORI

Un indicatore isolato non prova automaticamente che l'ente abbia prodotto valore pubblico. Occorre sapere che cosa misura, con quale dato di partenza, entro quale periodo e per quale destinatario. Il numero delle pratiche chiuse, per esempio, descrive un volume di attività; per valutarne il risultato bisogna affiancare tempi, correttezza, accessibilità del servizio e riduzione degli arretrati. Nel caso concorsuale la risposta più robusta collega sempre obiettivo, indicatore, fonte del dato, responsabile e momento di verifica.

▣ VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

Quiz 1. Ridurre i tempi di una pratica e aumentare il numero delle pratiche sono lo stesso indicatore?

Quiz 2. Il PIAO sostituisce il bilancio dell'ente?

Quiz 3. Che differenza c'è fra output e impatto?

Quiz 4. Un obiettivo 'migliorare il servizio' è già misurabile?

Quiz 5. Un rischio corruttivo si esaurisce nella probabilità di un reato accertato?

Quiz 6. Pubblicare il piano conclude il ciclo della performance?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un ufficio passa da 1.000 a 1.200 pratiche mensili, ma gli errori salgono da 20 a 72. Il dirigente dichiara un miglioramento certo del servizio. Valuta i dati.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: No. Il primo misura tempestività, il secondo quantità. Per giudicare il servizio servono anche accuratezza, accessibilità e risultato: più pratiche non provano da sole maggiore valore pubblico.

2. Risposta corretta: No. Integra programmazione di attività e organizzazione, ma deve essere coerente con risorse e documenti contabili, senza sostituirli.

3. Risposta corretta: L'output è il prodotto dell'attività, come domande lavorate; l'impatto riguarda gli effetti sui destinatari e sul bisogno pubblico. Il secondo non si deduce automaticamente dal primo.

4. Risposta corretta: No. Occorrono indicatore, valore di partenza, risultato atteso, tempo e responsabilità. Senza questi elementi non si può verificare il progresso.

5. Risposta corretta: No. La prevenzione considera processi, esposizioni e misure organizzative prima dell'accertamento penale. Il monitoraggio verifica se le misure operano davvero.

6. Risposta corretta: No. Alla programmazione seguono gestione, monitoraggio, misurazione, valutazione e rendicontazione. La pubblicazione rende conoscibile il documento, non prova il risultato.

Soluzione del caso. La quantità cresce del 20%, ma il tasso di errore passa dal 2% al 6%. Non si può concludere un miglioramento complessivo senza tempi, qualità e impatto sugli utenti. Si propone un obiettivo congiunto di capacità e accuratezza, verificando cause degli errori, carichi e controlli. L'analisi distingue produttività da qualità senza ignorare nessuno dei due dati.

Personale EPNE e CCNL Funzioni Centrali

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

39.1 Rapporto pubblico e profilo EPNE

APERTURA EDITORIALE

Nei concorsi per enti pubblici non economici il tema del personale non è una parentesi contrattuale. È il punto in cui il bando collega organizzazione dell'ente, profilo professionale, competenze richieste, doveri del dipendente, rapporto con utenti e responsabilità di servizio. Il candidato che legge solo l'elenco delle materie rischia di perdere una domanda decisiva: per quale ruolo sto concorrendo e quale comportamento professionale ci si aspetta da me?

Il personale EPNE opera dentro il quadro generale del lavoro pubblico, ma in un contesto specifico: INPS, INAIL e gli altri enti del perimetro M-FC03 gestiscono prestazioni, procedimenti, servizi digitali, dati personali, rapporti con cittadini, lavoratori, imprese e amministrazioni vigilanti. Per questo il pubblico impiego, il CCNL Funzioni Centrali, il codice di comportamento e le competenze trasversali devono essere studiati come strumenti per capire il lavoro reale, non come elenco di definizioni.

Questo capitolo non sostituisce il CCNL applicabile e non entra in dettagli economici, progressioni, indennità, orario o istituti individuali. Ti insegna invece a leggere area, profilo, famiglia professionale, mansioni essenziali, doveri e condotte in chiave concorsuale. La domanda guida è:

NOTA

dal bando riesco a capire quale ruolo professionale e quale condotta pubblica devo dimostrare di conoscere?

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. distinguere pubblico impiego, comparto, area, profilo, famiglia professionale e mansioni senza confonderli;
2. usare il CCNL Funzioni Centrali come fonte di orientamento, non come manuale da memorizzare integralmente;
3. collegare il profilo EPNE a servizi, procedimenti, utenti, dati, performance e responsabilità;
4. riconoscere il ruolo del codice di comportamento nei casi e nei quesiti situazionali;
5. produrre una scheda profilo-doveri da usare per quiz, orale, casi pratici e presa di servizio.

Il risultato atteso non è diventare esperto di contrattazione collettiva. È saper leggere il bando come promessa di lavoro: area, profilo, contesto, competenze, doveri, output.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Quale area, profilo, famiglia professionale, ente e CCNL richiama il bando?	Scheda di inquadramento del profilo.
A - Aree	Quali materie comuni devo riusare?	Pubblico impiego, codice di comportamento, trasparenza, privacy, performance, situazionali.
N - Nuclei	Quali nuclei sono ad alta resa?	Comparto/area/profilo, doveri, responsabilità, competenze, servizio all'utente.
D - Diario	Dove rischio confusione?	Diario errori su CCNL generico, mansioni inventate, doveri sottovalutati, profilo letto male.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Quiz/orale su area, profilo e doveri; mini-caso di condotta in ufficio EPNE.

La mappa serve a evitare un errore ricorrente: studiare pubblico impiego come materia astratta, senza collegarlo al profilo messo a bando.

IL PERSONALE EPNE DENTRO IL LAVORO PUBBLICO

Il personale degli enti pubblici non economici rientra nel sistema del lavoro pubblico contrattualizzato, secondo il quadro generale del D.Lgs. 165/2001 e della contrattazione collettiva applicabile. Per il candidato, questo significa che il rapporto di lavoro non va letto solo come posizione individuale, ma come inserimento in un'organizzazione pubblica: uffici, procedimenti, responsabilità, performance, dati, utenti, risorse e regole di condotta.

Negli EPNE il lavoro amministrativo assume spesso un taglio di servizio. Un dipendente può essere chiamato a gestire domande, fascicoli, comunicazioni, controlli, pagamenti, prestazioni, pratiche digitali o rapporti con imprese e cittadini. Anche quando il profilo è giuridico, economico, contabile o amministrativo, il contesto dell'ente incide sul linguaggio: previdenza, assicurazione sociale, servizi, controlli, performance, bilancio, accesso e privacy.

La prima regola di studio è:

NOTA

non leggere il profilo come titolo; leggilo come combinazione di area, funzioni, competenze e responsabilità.

Questa regola vale soprattutto per i bandi multi-profilo. Due candidati possono studiare entrambi diritto amministrativo, ma uno deve applicarlo a un ufficio di servizio all'utenza, un altro a un'area contabile, un altro ancora a supporto specialistico o vigilanza. Il nucleo comune resta, ma il modo di usarlo cambia.

39.2 CCNL, aree e competenze

CCNL, COMPARTO, AREA E PROFILO

Il sistema della contrattazione collettiva richiede una distinzione essenziale: non esiste un CCNL generico valido in modo indistinto per ogni pubblico dipendente. Occorre distinguere comparto, area, profilo e amministrazione. Per M-FC03 il riferimento ordinario è il perimetro delle Funzioni Centrali, ma il bando resta decisivo: indica ente, area, profilo, requisiti, materie, prove e documenti da consultare.

Il CCNL Funzioni Centrali 2025–2027 è stato sottoscritto definitivamente il 6 agosto 2026, dopo l'ipotesi del 9 giugno. Il contratto 2022–2024 del 27 gennaio 2025 e quello 2019–2021 restano rilevanti per le disposizioni non sostituite. Firma, decorrenza economica e decorrenza del singolo istituto non coincidono necessariamente: per esempio la nuova disciplina delle ferie dell'articolo 21 del contratto 2025–2027 opera dal 1 gennaio 2027. Non si applica retroattivamente al 2026 per il solo fatto che il contratto è definitivo.

Le quattro aree sono Operatori, Assistenti, Funzionari ed Elevate professionalità. Descrivono complessità, autonomia e responsabilità crescenti secondo le declaratorie; il bando specifica il profilo, i requisiti di accesso e le competenze richieste. Il personale degli enti pubblici di ricerca appartiene invece al comparto Istruzione e Ricerca anche quando svolge attività amministrativa; INAIL comprende inoltre personale ex ISPESL con il proprio inquadramento contrattuale. Prima di applicare un istituto si identifica il personale cui la norma si riferisce.

Termine	Che cosa indica	Uso per il candidato
Comparto	Ambito contrattuale applicabile a gruppi di amministrazioni e personale.	Capire quale CCNL orienta il rapporto di lavoro.
Area	Collocazione professionale o livello di inquadramento previsto dal sistema contrattuale.	Leggere il livello di responsabilità e complessità atteso.

Termine	Che cosa indica	Uso per il candidato
Profilo	Ruolo concreto messo a bando: amministrativo, giuridico, economico, contabile, servizi, vigilanza, tecnico compatibile.	Selezionare materie e output di prova.
Famiglia professionale	Insieme di profili affini per contenuti professionali.	Capire se prevale taglio amministrativo, economico, giuridico, tecnico o specialistico.
Mansioni	Attività che il dipendente può essere chiamato a svolgere secondo profilo e organizzazione.	Collegare studio e lavoro d'ufficio.

Il CCNL serve a orientare ordinamento professionale, istituti del rapporto, responsabilità disciplinare e contesto organizzativo. Non deve però sostituire il bando. In prova, la domanda non è "conosci tutto il contratto?"; è più spesso "sai collocare il ruolo dentro il lavoro pubblico e sai comportarti in modo coerente con quel ruolo?".

COME LEGGERE IL PROFILO NEL BANDO

Quando apri un bando EPNE, non limitarti alla denominazione del concorso. Compila una scheda minima.

Campo	Domanda da compilare
Ente	INPS, INAIL o altro EPNE?
Area	Quale area o inquadramento è previsto?
Profilo	Quale ruolo specifico viene messo a bando?
Famiglia professionale	Il profilo è amministrativo, giuridico, economico, contabile, servizi, vigilanza o altro?
Materie core	Quali materie del libro base sono indispensabili?
Delta EPNE	Quali contenuti specialistici del modulo servono?

Campo	Domanda da compilare
Prove	Quiz, scritto, orale, situazionali, titoli, informatica, inglese?
Doveri sensibili	Dati personali, rapporti con utenti, conflitto di interessi, uso strumenti, riservatezza?
Output	Quale risposta orale, caso o checklist devo saper produrre?

Se non compili questa scheda, rischi di studiare il pubblico impiego come capitolo isolato. La scheda trasforma il contratto e il profilo in priorità di preparazione.

I NUCLEI DA PRESIDARE

1. ACCESSO E RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO

Il primo nucleo è il passaggio dal concorso al rapporto di lavoro. Il concorso seleziona secondo regole pubbliche; il rapporto di lavoro inserisce il vincitore in un'organizzazione con doveri, responsabilità, gerarchie funzionali, obiettivi, procedure e vincoli. Il candidato deve saper spiegare che l'accesso tramite concorso non esaurisce la materia: dopo l'accesso iniziano ruolo, ufficio, profilo, formazione, obblighi di comportamento e responsabilità.

2. ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Il secondo nucleo collega personale e governance. Un dipendente EPNE non lavora nel vuoto: opera in un ufficio, dentro processi, obiettivi, documenti di programmazione, controlli e servizi. Per questo il capitolo 39 dialoga con i capitoli su governance, procedimenti, performance e PIAO. La domanda operativa è: quale pezzo dell'organizzazione deve servire questo profilo?

3. PROFILO, COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Il terzo nucleo riguarda le competenze attese. Le fonti sulle competenze trasversali della PA mostrano che il reclutamento pubblico valuta sempre più anche il modo in cui il candidato agisce: consapevolezza del contesto, soluzione dei problemi, comunicazione, collaborazione, orientamento al servizio, accuratezza, affidabilità, gestione delle risorse, integrità. Nei concorsi EPNE queste competenze si traducono in casi su utenti, dati, scadenze, sportello, back office e priorità.

39.3 Doveri e condotta professionale

4. DOVERI E CODICE DI COMPORTAMENTO

Per un ordine ritenuto manifestamente illegittimo, il dipendente formula rimostranza spiegandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, segue la disciplina contrattuale. Non deve comunque eseguirlo se vietato dalla legge penale o costituente illecito amministrativo: è il limite dell'articolo 42, comma 3, lettera h, del CCNL 2019–2021, da coordinare con i rinnovi. La rimostranza non coincide con un rifiuto immotivato; il rinnovo scritto non sana un illecito. Nei conflitti di interesse si aggiungono segnalazione e astensione quando dovute, anche nell'istruttoria.

Il quarto nucleo è il codice di comportamento. Non va studiato come moralismo o come elenco disciplinare. È una bussola pratica: imparzialità, diligenza, lealtà, correttezza, astensione in caso di conflitto, uso corretto delle risorse, riservatezza, rapporti con il pubblico, uso degli strumenti informatici e attenzione alla reputazione dell'amministrazione. Nei quiz e nei situazionali, molte opzioni sbagliate violano proprio questa bussola.

5. CCNL E LIMITI DELLA RISPOSTA CONCORSUALE

Il quinto nucleo è il limite. Il CCNL è una fonte importante, ma non tutto deve entrare nella preparazione allo stesso livello. Trattamento economico, progressioni, ferie, permessi, orario, istituti disciplinari puntuali e dettagli applicativi vanno verificati sul CCNL applicabile, sugli atti dell'ente e sul bando. Nel capitolo, li usiamo come aree da riconoscere, non come consulenza individuale.

MATERIA COMUNE, TAGLIO EPNE

Il pubblico impiego è già materia del libro base. Nel modulo M-FC03 non si duplica: si applica.

Nucleo del libro base	Taglio EPNE
Accesso al pubblico impiego	Leggere bando, area, profilo, requisiti e prove per enti come INPS, INAIL e altri EPNE.
Organizzazione PA	Collocare il dipendente dentro uffici, procedimenti, servizi, performance e controlli dell'ente.
Doveri e responsabilità	Applicarli a dati personali, utenti, imprese, fascicoli, prestazioni, sicurezza e risorse pubbliche.
Codice di comportamento	Usarlo in casi su conflitto, regali, rapporti con il pubblico, strumenti digitali e riservatezza.

Nucleo del libro base	Taglio EPNE
CCNL e contrattazione	Distinguere comparto, area, profilo e amministrazione; rinviare i dettagli al CCNL applicabile.
Competenze trasversali	Rispondere a situazioni su servizio, collaborazione, accuratezza, integrità e gestione dei processi.

Questa tabella è il cuore del capitolo. Il candidato non deve studiare "più pubblico impiego"; deve studiarlo meglio, cioè collegato al ruolo EPNE.

PROFILO EPNE E CONDOTTA PROFESSIONALE

In un ente pubblico non economico, la condotta professionale si misura su situazioni ricorrenti:

- un utente chiede un favore o una corsia preferenziale;
- un collega propone di consultare una banca dati senza ragioni di servizio;
- un'impresa chiede informazioni su una pratica che contiene dati di terzi;
- un cittadino si presenta irritato per un ritardo;
- un responsabile assegna una priorità urgente ma la pratica richiede controlli;
- una scadenza si avvicina e il fascicolo è incompleto;
- un errore interno deve essere segnalato senza cercare un capro espiatorio.

In tutti questi casi, l'opzione corretta non è quella più simpatica o più rapida. È quella che tiene insieme legalità, competenza, servizio, riservatezza, collaborazione, tracciabilità e responsabilità. Il profilo professionale non descrive solo che cosa sai; descrive anche come devi agire.

CASO GUIDATO

Sara prepara un concorso per funzionario amministrativo in un ente pubblico non economico. Nel bando trova area, profilo, materie di diritto amministrativo, pubblico impiego, privacy, informatica, elementi sull'ente e quesiti situazionali. All'inizio pensa di studiare pubblico impiego solo dal manuale generale e di leggere il CCNL all'ultimo momento.

Il rischio è arrivare alla prova con definizioni corrette ma senza collocazione professionale.

Con il Metodo BANDO, Sara procede così:

- 1. individua ente, area, profilo e famiglia professionale;
- 2. separa il nucleo comune: D.Lgs. 165/2001, codice di comportamento, responsabilità, privacy, trasparenza;
- 3. isola il delta EPNE: servizi, procedimenti, utenti, dati, fascicoli, performance e controlli;
- 4. usa il CCNL come fonte di orientamento su ordinamento professionale e doveri, senza memorizzare istituti economici non richiesti;
- 5. prepara tre output: una risposta orale sul profilo, un mini-caso di condotta e una checklist di presa di servizio.

Poi simula un quesito: un utente insiste per ottenere informazioni su una pratica di un familiare e dice di conoscere un dipendente dell'ente. La risposta corretta non è accontentare l'utente per cortesia, né respingerlo in modo brusco. Sara deve verificare titolo e legittimazione, tutelare i dati, usare i canali corretti, non promettere esiti, orientare l'utente e, se necessario, coinvolgere il responsabile.

Questa è la differenza tra sapere il pubblico impiego e saperlo usare in un ente.

STRUMENTO OPERATIVO: SCHEDA PROFILO-DOVERI

Compila questa scheda appena apri un bando EPNE.

Campo	Risposta
Ente e procedura	
Area/inquadramento	
Profilo o codice concorso	
Famiglia professionale prevalente	

Campo	Risposta
CCNL o comparto da verificare	
Tre funzioni probabili del ruolo	
Tre materie core del libro base	
Tre contenuti specialistici M-FC03	
Tre doveri di comportamento sensibili	
Un rischio privacy o conflitto di interessi	
Un caso pratico da simulare	
Una domanda orale sul profilo	

La scheda non serve solo per studiare. Serve anche a evitare domande orali generiche: quando sai collocare il profilo, parli come candidato informato e non come lettore di un manuale qualsiasi.

39.4 Risposte orali e recupero degli errori

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: perché in un concorso EPNE occorre collegare CCNL, profilo professionale e codice di comportamento?

Risposta modello: perché il bando seleziona una persona per un ruolo concreto dentro un'organizzazione pubblica. Il CCNL aiuta a leggere comparto, area, ordinamento professionale e istituti del rapporto di lavoro; il profilo indica funzioni e competenze richieste; il codice di comportamento traduce i principi di imparzialità, diligenza, correttezza, riservatezza e prevenzione dei conflitti in condotte operative. Negli EPNE questo collegamento è particolarmente importante perché il personale gestisce servizi, procedimenti, dati e rapporti con cittadini, lavoratori, imprese e utenti.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se conosco il D.Lgs. 165/2001, posso ignorare il CCNL e il profilo indicato dal bando?

Risposta corretta: no. Il D.Lgs. 165/2001 fornisce il quadro generale del lavoro pubblico, ma il bando e il CCNL applicabile aiutano a capire area, profilo, ordinamento professionale, istituti del rapporto e contesto organizzativo. Nei concorsi non basta conoscere la disciplina generale: bisogna applicarla al ruolo messo a bando e all'amministrazione concreta.

Perché è una trappola: confonde fonte generale e ruolo specifico. Il candidato deve partire dal bando, usare il quadro generale e poi verificare il contratto e il profilo applicabile.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è studiare il CCNL come se fosse una materia isolata o, al contrario, ignorarlo del tutto.

Nel primo caso il candidato si perde in dettagli contrattuali non richiesti, come se dovesse fare consulenza sul rapporto di lavoro. Nel secondo caso arriva alla prova senza capire area, profilo, doveri e contesto organizzativo. Entrambi gli errori producono risposte deboli.

La correzione è:

- 1. parti dal bando;
- 2. identifica area, profilo e amministrazione;
- 3. usa il CCNL per orientare il ruolo, non per sostituire il programma;
- 4. collega doveri e codice di comportamento a casi concreti;
- 5. verifica i dettagli solo su fonte ufficiale aggiornata.

MINI-ESERCIZIO

Prendi un bando EPNE reale o simulato e compila in 20 minuti la scheda seguente.

Domanda	Risposta
Quale ente assume o assegna?	
Quale area o inquadramento è indicato?	
Quale profilo o codice concorso preparo?	
Quale CCNL o comparto devo verificare?	

Domanda	Risposta
Quali tre funzioni descrivono il ruolo?	
Quali materie del libro base sono indispensabili?	
Quali capitoli M-FC03 devo attivare?	
Quale dovere del codice di comportamento è più sensibile?	
Quale competenza trasversale può comparire nei situazionali?	
Quale dato contrattuale non devo citare senza verifica?	

Correzione: se alla quarta riga scrivi solo "pubblico impiego", non hai individuato il riferimento contrattuale. Se alla quinta riga copi la denominazione del profilo senza spiegare funzioni e contesto, non hai ancora letto il bando in modo professionale.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondere comparto e profilo	Uso CCNL, area e profilo come sinonimi.	Separo fonte contrattuale, inquadramento e ruolo concreto.
Ignorare il bando	Studio istituti contrattuali non richiesti e salto le prove.	Torno a materie, profilo, prove e punteggi.
Inventare mansioni	Attribuisco attività non presenti nel bando o negli atti.	Uso formulazioni prudenti e verifico fonti ufficiali.
Sottovalutare il codice di comportamento	Lo tratto come teoria, non come condotta.	Lo applico a conflitto, dati, utenti, risorse e strumenti.

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Trascurare le competenze trasversali	Studio solo norme e non preparo situazionali.	Uso il framework PA per servizio, collaborazione, accuratezza e integrità.
Citare dettagli economici non verificati	Parlo di indennità, progressioni o orari senza fonte aggiornata.	Rinvio al CCNL applicabile e agli atti dell'ente.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il personale EPNE va studiato collegando pubblico impiego, CCNL Funzioni Centrali, profilo del bando, codice di comportamento e competenze trasversali. Il D.Lgs. 165/2001 offre il quadro generale, mentre ARAN e il CCNL aiutano a leggere comparto, area e ordinamento professionale. Il bando resta la fonte decisiva per profilo, prove e materie. Nei concorsi EPNE i doveri si applicano a servizi, utenti, imprese, dati, fascicoli e risorse pubbliche. I dettagli contrattuali puntuali vanno sempre verificati su fonti ufficiali aggiornate.

39.5 Responsabilità e verifica contrattuale

CHECKLIST FINALE

Prima di passare al capitolo successivo, verifica se sai rispondere senza appunti:

Verifica	Risposta pronta?
So distinguere comparto, area, famiglia professionale, profilo e mansioni?	
So spiegare a che cosa serve il CCNL in un concorso EPNE?	
So collegare pubblico impiego e organizzazione dell'ente?	
So applicare il codice di comportamento a un caso con utente o impresa?	
So indicare almeno tre competenze trasversali rilevanti per il profilo?	
So evitare dettagli contrattuali non verificati?	

Verifica	Risposta pronta?
So costruire una risposta orale su area, profilo e doveri?	
So compilare la scheda profilo-doveri da un bando reale?	

Se una risposta manca, non aggiungere subito altre fonti. Torna al bando, compila la scheda profilo-doveri e registra l'errore nel diario.

COME LEGGERE UNA QUESTIONE SUL PERSONALE

Le domande sul personale diventano più semplici quando si separano fonte legale, contratto collettivo, atto organizzativo e provvedimento individuale. La legge definisce il quadro generale e i limiti; il CCNL regola gli istituti rimessi alla contrattazione; l'amministrazione organizza uffici e responsabilità; il singolo atto applica quel quadro alla posizione concreta. Confondere i livelli porta a due errori opposti: attribuire al contratto ciò che dipende dalla legge oppure trattare come scelta discrezionale ciò che il contratto disciplina.

Nel caso pratico, la qualifica o il nome dell'ufficio non bastano a stabilire la mansione dovuta. Servono area, profilo, contenuto professionale, disposizione di servizio e circostanze effettive. La risposta deve inoltre considerare imparzialità, diligenza, riservatezza, conflitto di interessi e responsabilità, senza trasformare ogni irregolarità in illecito disciplinare automatico: fatto, regola e procedimento vanno tenuti distinti.

CASO BREVE: DISPOSIZIONE E RESPONSABILITÀ

Un responsabile assegna un'attività urgente a un dipendente senza chiarire risultato, termine e accesso ai documenti. Il dipendente esegue solo la parte che ritiene implicita e l'ufficio contesta il ritardo. Prima di attribuire responsabilità occorre ricostruire disposizione, mansione, informazioni disponibili, condotta e impedimenti segnalati. L'urgenza giustifica una comunicazione più rapida, non una consegna ambigua. La soluzione organizzativa consiste nel definire output, priorità e verifica, lasciando traccia delle istruzioni essenziali.

▣ VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

Quiz 1. Il CCNL Funzioni Centrali 2025–2027 era ancora una sola ipotesi il 3 ottobre 2026?

Quiz 2. La firma del contratto rende immediatamente operativa ogni disposizione?

Quiz 3. Quali sono le quattro aree del comparto Funzioni Centrali?

Quiz 4. Un ordine manifestamente illegittimo va eseguito senza rilievi perché gerarchico?

Quiz 5. Un familiare interessato a una pratica richiede soltanto maggiore attenzione?

Quiz 6. Il profilo amministrativo di un ente di ricerca basta per applicare Funzioni Centrali?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un dipendente legge il CCNL definitivo del 6 agosto 2026 e chiede di applicare subito, a ottobre, la nuova disciplina delle ferie dell'articolo 21. L'ufficio gli oppone che il contratto è soltanto un'ipotesi. Correggi entrambe le tesi.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: No. È stato sottoscritto definitivamente il 6 agosto 2026. L'ipotesi del 9 giugno è una fase precedente, da non usare come stato corrente.
2. Risposta corretta: No. Si legge la decorrenza del singolo istituto: la disciplina delle ferie dell'articolo 21 opera dal 1 gennaio 2027, distinta dalla firma del 2026.
3. Risposta corretta: Operatori, Assistenti, Funzionari ed Elevate professionalità. Area, famiglia e profilo hanno funzioni diverse: il bando specifica requisiti e contenuti del posto.
4. Risposta corretta: No. Si applicano rimostranza e rinnovo scritto secondo la disciplina contrattuale; non si esegue comunque se vietato dalla legge penale o costituente illecito amministrativo.
5. Risposta corretta: Il dipendente deve segnalare il conflitto e astenersi nei casi previsti, seguendo la decisione organizzativa competente. L'accuratezza non neutralizza il conflitto.
6. Risposta corretta: No. Il comparto dipende dall'amministrazione e dal personale incluso nel CCNQ, non dal solo aggettivo amministrativo.

Soluzione del caso. Il contratto è definitivo, quindi la motivazione dell'ufficio è errata. Tuttavia l'istituto citato ha decorrenza dal 1 gennaio 2027 e non si anticipa a ottobre. La risposta distingue natura del documento e decorrenza, applica per il periodo la disciplina pertinente e indica la disposizione transitoria, senza negare la firma definitiva.

Contratti, acquisti e forniture negli EPNE

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

40.1 Fabbisogno EPNE e materie comuni

APERTURA EDITORIALE

Negli enti pubblici non economici i contratti pubblici non sono un capitolo astratto di diritto amministrativo. Sono il modo con cui l'ente compra beni, acquisisce servizi, mantiene sedi e piattaforme, affida manutenzioni, sostiene sportelli, gestisce forniture, garantisce sicurezza, continuità operativa e qualità dei servizi rivolti a cittadini, lavoratori, imprese e amministrazioni.

Per un candidato M-FC03, quindi, il tema non va studiato come catalogo di procedure. Il libro base ti ha già dato il nucleo comune: Codice dei contratti pubblici, principi, soggetti, procedure, digitalizzazione, MEPA/Consip, ANAC, CIG, trasparenza e controlli. Qui il compito è diverso: devi applicare quel nucleo al contesto degli EPNE, dove l'acquisto pubblico incide su servizi previdenziali, assicurativi, amministrativi, contabili, informatici e di supporto all'utenza.

La domanda guida è:

NOTA

se un ufficio EPNE deve acquistare una fornitura o affidare un servizio, so ricostruire fabbisogno, procedura, strumenti digitali, responsabilità, esecuzione e controlli?

Questa domanda è più utile di una lista di articoli. In prova scritta, orale o situazionale, la commissione può chiederti di ragionare su un acquisto informatico, un servizio di manutenzione, una fornitura per sedi territoriali, un affidamento di supporto, una prestazione specialistica o un controllo su un contratto già eseguito. La risposta forte non è "si fa una gara". La risposta forte parte dal bisogno pubblico e arriva alla verifica della prestazione.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. leggere un acquisto EPNE come ciclo, dal fabbisogno alla verifica di conformità;
2. distinguere ruolo dell'ente, RUP, uffici richiedenti, uffici contabili, direttore dell'esecuzione e operatore economico;
3. scegliere il lessico corretto tra affidamento, appalto, fornitura, servizio, convenzione, MEPA, accordo quadro e piattaforma digitale;
4. collegare contratti, tracciabilità, CIG, BDNCP, FVOE, trasparenza, anticorruzione e pagamenti;

5. produrre un mini-caso acquisto/affidamento applicabile a INPS, INAIL e altri EPNE del perimetro M-FC03.

Il risultato atteso non è diventare specialista appalti. È saper rispondere da funzionario amministrativo, giuridico, economico, contabile o servizi che conosce il ciclo essenziale e non confonde rapidità con arbitrarietà.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il programma richiama contratti pubblici, appalti, acquisti, forniture, MEPA, Consip, ANAC, CIG o digitalizzazione?	Attivazione del capitolo 40 e del capitolo base sui contratti.
A - Aree	Quali materie comuni devo riusare?	Diritto amministrativo, contabilità pubblica, trasparenza, anticorruzione, PA digitale, pubblico impiego.
N - Nuclei	Quali nuclei EPNE sono ad alta resa?	Fabbisogno, programmazione, RUP, strumenti di acquisto, affidamento, esecuzione, controllo, tracciabilità.
D - Diario	Dove rischio errore?	Affidamento diretto come scelta libera, MEPA come scorciatoia, gara senza esecuzione, CIG solo contabile.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Mini-caso acquisto/affidamento con griglia fabbisogno-procedura-esecuzione-controlli.

La mappa evita due dispersioni opposte: ripetere tutto il capitolo base sui contratti oppure saltare la materia perché "non è un profilo appalti". Nei concorsi EPNE la conoscenza richiesta è spesso intermedia: non specialistica, ma operativa.

IL DELTA EPNE RISPETTO AL LIBRO BASE

Il libro base spiega che il contratto pubblico è un ciclo: fabbisogno, programmazione, progettazione o definizione della prestazione, decisione a contrarre, scelta della procedura, affidamento, aggiudicazione, stipula, esecuzione, verifica, pagamento, trasparenza e controllo. Nel modulo M-FC03 devi chiederti dove questo ciclo compare nella vita degli enti pubblici non economici.

Negli EPNE il contratto pubblico può riguardare, ad esempio:

- servizi informatici collegati a portali, sportelli digitali, assistenza applicativa e sicurezza;
- manutenzione di sedi, impianti, archivi, sportelli, attrezzature e sistemi di accoglienza;
- forniture di dispositivi, materiale d'ufficio, dotazioni per sedi territoriali o strumenti di lavoro;
- servizi di supporto organizzativo, formazione, comunicazione, call center o gestione documentale, nei limiti consentiti;
- beni e servizi necessari a prevenzione, sicurezza, salute nei luoghi di lavoro e continuità operativa;
- attività connesse a progetti, digitalizzazione, performance e miglioramento dei servizi.

La specializzazione EPNE non cambia i principi del Codice, ma cambia il modo di ragionare sul bisogno. Un acquisto non è solo spesa: è collegato a servizio pubblico, utenti, prestazioni, dati, tempi, uffici, bilancio, PIAO, performance, rischio operativo e responsabilità.

Per questo, quando una traccia parla di acquisto o fornitura, devi sempre collegare tre piani:

Piano	Domanda	Rischio se lo ignori
Servizio	Quale funzione dell'ente viene sostenuta?	Acquisto formalmente corretto ma inutile o non proporzionato.
Procedura	Quale percorso di affidamento è coerente con oggetto, importo, mercato e regole?	Scelta arbitraria, frammentata o non tracciata.
Esecuzione	Come verifico che il bene o servizio sia conforme e utile?	Pagamento di prestazioni non controllate o risultati non raggiunti.

40.2 Ciclo di acquisto e responsabilità

IL CICLO DELL'ACQUISTO EPNE

Nel fascicolo si distingue il fabbisogno dalla soluzione già immaginata dal fornitore. Se l'ufficio chiede assistenza per tre sportelli, prima descrive prestazioni, tempi, livelli di servizio e modalità di verifica; poi stima il valore e sceglie lo strumento conforme. Indicare subito una marca senza motivazione o spezzare il medesimo servizio in ordini separati può alterare la scelta. Una scheda di fabbisogno verificabile permette invece di confrontare offerte e controllare l'esecuzione rispetto a risultati concordati.

Per risolvere un caso, usa una sequenza stabile. Non serve citare soglie numeriche se la traccia non le richiede; serve mostrare che conosci la logica.

Fase	Che cosa devi controllare	Output da concorso
1. Fabbisogno	Quale bisogno dell'ente giustifica l'acquisto?	Motivazione collegata a servizio, ufficio, utenti o funzionamento.
2. Programmazione	L'acquisto è coerente con pianificazione, priorità e risorse?	Collegamento a strumenti programmatori e copertura.
3. Oggetto	Si tratta di servizio, fornitura, lavoro, concessione o contratto misto?	Qualificazione corretta dell'oggetto.
4. Responsabilità	Chi cura il progetto contrattuale e quali uffici partecipano?	RUP, ufficio richiedente, ufficio contratti, contabilità, DEC se previsto.
5. Strumento	Esistono convenzioni, accordi quadro, MEPA, strumenti Consip o piattaforme digitali pertinenti?	Scelta dello strumento di acquisto o negoziazione.
6. Procedura	Quale modello di affidamento è applicabile?	Affidamento diretto, procedura negoziata, aperta, ristretta o altro istituto.

Fase	Che cosa devi controllare	Output da concorso
7. Documenti	La prestazione è definita in modo controllabile?	Capitolato, condizioni, requisiti, livelli di servizio, tempi.
8. Digitalizzazione	Come vengono gestiti dati, CIG, piattaforme, BDNCP e verifiche?	Tracciabilità digitale e verifica requisiti.
9. Esecuzione	Chi controlla consegna, tempi, qualità e conformità?	Verifica, contestazioni, penali, liquidazione solo dopo controllo.
10. Trasparenza e archiviazione	Quali dati e atti restano controllabili?	Pubblicità, Amministrazione trasparente, BDNCP, fascicolo e rendicontazione.

Questa tabella è la tua risposta breve. Se una prova chiede "come procederebbe l'ente?", puoi trasformarla in dieci frasi ordinate.

SOGGETTI E RESPONSABILITÀ

Nel lessico concorsuale devi distinguere bene i soggetti.

La stazione appaltante è il soggetto che affida il contratto. Nel nostro perimetro può essere un EPNE o una sua articolazione competente secondo ordinamento interno e atti organizzativi. L'operatore economico è il soggetto che offre beni, servizi o lavori sul mercato. Il RUP, nel Codice 2023, è il responsabile unico del progetto: coordina il percorso contrattuale secondo le regole applicabili e non va ridotto a un semplice firmatario.

Accanto al RUP possono intervenire l'ufficio richiedente, che conosce il fabbisogno; l'ufficio contratti o acquisti, che presidia procedura e documenti; gli uffici contabili, che verificano copertura, impegno, liquidazione e pagamento; il direttore dell'esecuzione, quando previsto o necessario, che controlla la prestazione; gli organi di controllo interno e le funzioni anticorruzione/trasparenza, quando la vicenda lo richiede.

Nei mini-casi EPNE è utile usare una formula prudente:

NOTA

il RUP coordina il progetto contrattuale, ma la correttezza dell'acquisto dipende dal raccordo tra fabbisogno tecnico, procedura, copertura contabile, esecuzione e trasparenza.

Questa frase mostra che hai capito il punto: i contratti pubblici non sono una firma isolata. Sono lavoro organizzato.

ACQUISTI E FORNITURE: CASI RICORRENTI NEGLI EPNE

Un ente pubblico non economico può acquistare beni e servizi molto diversi. La logica concorsuale cambia in base all'oggetto.

Caso	Attenzione principale	Errore da evitare
Servizio informatico	Sicurezza, continuità, livelli di servizio, assistenza, dati e interoperabilità.	Acquistare software senza definire bisogni, utenti e controlli.
Manutenzione sede	Tempi, sicurezza, continuità degli sportelli, verifica lavori o servizi.	Pagare senza verifica della prestazione.
Fornitura di dispositivi	Quantità, qualità, consegna, conformità, destinazione agli uffici.	Confondere consegna fisica e corretta esecuzione.
Servizio di supporto all'utenza	Qualità, riservatezza, formazione, gestione reclami, tutela dati.	Esternalizzare senza presidiare dati e standard di servizio.
Formazione del personale	Coerenza con competenze, PIAO, fabbisogni e profili.	Comprare corsi generici non collegati a obiettivi.
Sicurezza e prevenzione	Necessità, urgenza, responsabilità, DPI, controlli e documentazione.	Usare l'urgenza come motivo per saltare ogni tracciabilità.

Il candidato non deve inventare procedure specifiche se non sono nella traccia. Deve però mostrare sensibilità amministrativa: ogni oggetto richiede definizione, controllo, responsabilità e prova dell'utilità.

40.3 Strumenti digitali e controlli

STRUMENTI DIGITALI, MEPA E CONSIP

L'assenza di un prodotto in un catalogo non dimostra l'assenza di una convenzione o di un accordo pertinente. Occorre identificare oggetto, amministrazione obbligata, caratteristiche essenziali e strumenti disponibili. Nel caso di strumenti alternativi si registra perché quello scelto soddisfa il fabbisogno e quali obblighi restano applicabili. La piattaforma è il mezzo attraverso cui si compie un acquisto disciplinato: non rende di per sé legittima una procedura scelta senza verificare valore, oggetto e competenza.

Il quadro istituzionale di MEPA, Consip e Acquisti in Rete richiede una distinzione essenziale. Consip opera nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione. Acquisti in Rete è il portale attraverso cui amministrazioni e imprese accedono a strumenti di acquisto e negoziazione. Il MEPA è uno strumento, non un sinonimo di Consip.

Nel capitolo M-FC03 devi usare questi strumenti in modo applicato. Se un EPNE deve acquistare un servizio o una fornitura, può dover verificare l'esistenza di convenzioni, accordi quadro, mercato elettronico o altri strumenti disponibili. Questa verifica non è burocrazia inutile: serve a razionalizzare la spesa, confrontare condizioni, professionalizzare gli acquisti e ridurre rischi di frammentazione.

Tuttavia il portale non è una scorciatoia fuori dal Codice. Anche un acquisto su MEPA o tramite strumenti centralizzati richiede:

- fabbisogno chiaro;
- competenza dell'ufficio;
- copertura finanziaria;
- scelta coerente dello strumento;
- tracciabilità della procedura;
- CIG quando dovuto secondo disciplina applicabile;
- verifica dei requisiti e delle condizioni;
- controllo dell'esecuzione;
- liquidazione e pagamento solo dopo le verifiche necessarie.

Nei quiz, la trappola è dire: "siccome è su MEPA, non serve motivare". La risposta corretta è opposta: il digitale semplifica e traccia, ma non elimina principi, responsabilità e controlli.

DIGITALIZZAZIONE, BDNCP, FVOE, PCP E CIG

La digitalizzazione dei contratti pubblici non coincide con una gara svolta online: riguarda l'intero ciclo di vita, dalla programmazione all'affidamento e all'esecuzione, comprese pubblicità, comunicazioni, verifica dei requisiti, dati, trasparenza e controllo. ANAC, BDNCP, FVOE e Piattaforma Contratti Pubblici appartengono a questo ecosistema.

Per il candidato M-FC03 le definizioni essenziali sono queste:

Termine	Funzione da ricordare
BDNCP	Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita da ANAC.
FVOE	Fascicolo virtuale dell'operatore economico, rilevante per la verifica dei requisiti.

Termine	Funzione da ricordare
PCP	Piattaforma Contratti Pubblici, parte dell'ecosistema ANAC per le fasi digitali nei casi previsti.
CIG	Codice identificativo collegato alla procedura o al contratto ai fini di tracciabilità e monitoraggio.
Piattaforme digitali	Strumenti di approvvigionamento che gestiscono procedure, dati, comunicazioni e interoperabilità.

Gli errori frequenti sono due. Il primo è confondere BDNCP e FVOE: la prima riguarda dati dei contratti, il secondo la verifica dell'operatore. Il secondo è trattare il CIG come dettaglio contabile. Il CIG ha rilievo nel sistema di tracciabilità, monitoraggio e legalità del contratto; si collega anche ai pagamenti, ma non nasce come semplice numero di fattura.

TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E CONTROLLI

I contratti pubblici sono un'area sensibile perché l'amministrazione sceglie operatori, assegna risorse, definisce condizioni, verifica prestazioni e paga. Per questo trasparenza, anticorruzione e tracciabilità non sono capitoli separati: entrano nella vita dell'acquisto.

Negli EPNE il rischio non riguarda solo la grande gara. Anche un acquisto ricorrente, una manutenzione, una fornitura urgente o un servizio di supporto possono generare problemi se il fabbisogno è costruito male, se il mercato non viene considerato, se la procedura è frammentata, se manca tracciabilità, se il conflitto di interessi non viene gestito o se l'esecuzione non viene verificata.

Una risposta da concorso deve collegare almeno quattro presidi:

1. programmazione e motivazione del fabbisogno;
2. scelta coerente della procedura o dello strumento di acquisto;
3. tracciabilità digitale, CIG, BDNCP e obblighi informativi;
4. verifica dell'esecuzione, liquidazione corretta e archiviazione controllabile.

La sezione "Amministrazione trasparente" resta rilevante per gli atti, i dati e le informazioni che devono essere conoscibili secondo la disciplina applicabile. Ma trasparenza non significa pubblicare tutto senza criterio: dati personali, segreti tecnici, informazioni non pertinenti e documenti non pubblicabili vanno gestiti con attenzione, in raccordo con privacy e accesso.

40.4 Caso di acquisto e applicazione

MINI-CASO OPERATIVO: ACQUISTO DI UN SERVIZIO PER SPORTELLI EPNE

Traccia: un EPNE deve acquistare un servizio di gestione appuntamenti e supporto digitale per le sedi territoriali. L'obiettivo è ridurre code, migliorare tracciabilità delle richieste e supportare utenti che hanno difficoltà con i canali online. Un ufficio propone di affidare rapidamente il servizio a un operatore già conosciuto, perché "ha già lavorato bene".

Una risposta debole dice: "si può procedere con affidamento diretto se l'importo lo consente". È incompleta, perché salta fabbisogno, mercato, strumenti, digitalizzazione, dati ed esecuzione.

Una risposta forte segue la griglia.

Passaggio	Applicazione al caso
Fabbisogno	L'ente deve motivare il bisogno: migliorare accesso agli sportelli, tempi di attesa, tracciabilità e supporto agli utenti.
Oggetto	Il contratto riguarda un servizio, con possibili componenti informatiche, organizzative e di assistenza.
Dati	Occorre considerare dati personali, accessi, credenziali, sicurezza, riservatezza e canali ufficiali.
Responsabilità	Va individuato il RUP e coinvolti uffici richiedenti, informatici, privacy, contratti e contabilità secondo competenza.
Programmazione e copertura	L'acquisto deve essere coerente con risorse, priorità, strumenti programmatori e autorizzazioni.
Strumenti	L'ente verifica convenzioni, accordi quadro, MEPA o altri strumenti disponibili e coerenti.
Procedura	Se si usa una procedura semplificata, la scelta deve restare motivata, tracciata e rispettosa dei principi.
Documenti	Occorre definire livelli di servizio, tempi, supporto, sicurezza, responsabilità, resoconti e criteri di verifica.

Passaggio	Applicazione al caso
Digitalizzazione	La procedura e i dati contrattuali vanno gestiti tramite piattaforme e sistemi previsti, con CIG e comunicazioni dovute.
Esecuzione	Prima di liquidare, l'ente verifica prestazione, resoconti, qualità, continuità, reclami e conformità.

Conclusione: l'operatore già conosciuto non è automaticamente escluso, ma non può essere scelto solo per fiducia informale. La fiducia del Codice valorizza responsabilità e risultato, non scorciatoie arbitrarie. L'ente deve dimostrare bisogno, regole seguite, tracciabilità, controllo e risultato utile.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: come si imposta correttamente un acquisto di beni o servizi in un ente pubblico non economico?

Risposta modello: si parte dal fabbisogno dell'ente e dal collegamento con servizio pubblico, uffici, utenti o funzionamento interno. Poi si qualifica l'oggetto, si verifica programmazione e copertura, si individua il RUP come responsabile unico del progetto, si valutano strumenti di acquisto e negoziazione come convenzioni, accordi quadro, MEPA o altre piattaforme, si sceglie la procedura coerente con importo, oggetto e regole applicabili, si definiscono documenti e condizioni della prestazione, si cura digitalizzazione, CIG, tracciabilità, BDNCP e verifica requisiti, e infine si controlla l'esecuzione prima di liquidare e pagare. Negli EPNE il punto essenziale è collegare l'acquisto al servizio reso e ai controlli sull'utilità effettiva.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se l'acquisto viene effettuato tramite MEPA, l'ente può considerare automaticamente rispettate le regole del Codice?

Risposta corretta: no. Il MEPA e gli strumenti digitali facilitano acquisto, negoziazione e tracciabilità, ma non eliminano fabbisogno, competenza, copertura, motivazione, scelta coerente dello strumento, verifica requisiti, CIG quando dovuto, controlli, trasparenza ed esecuzione corretta. Il portale non sostituisce la responsabilità amministrativa dell'ente.

Perché è una trappola: confonde lo strumento con la procedura complessiva. Il digitale aiuta a gestire il ciclo, ma non trasforma l'acquisto in un atto automatico.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è fermarsi alla scelta dell'operatore.

Il candidato scrive che l'ente deve "fare la gara" o "procedere con affidamento diretto" e chiude la risposta. Manca tutto il resto: perché si acquista, chi coordina, quale strumento si usa, come si verifica il mercato, quali dati vengono trattati, come si controlla l'esecuzione, quando si paga, che cosa si pubblica o comunica.

La correzione è:

1. parti dal fabbisogno;
2. qualifica l'oggetto;
3. individua soggetti e responsabilità;
4. scegli strumento e procedura;
5. cura digitalizzazione e tracciabilità;
6. verifica esecuzione e pagamento;
7. registra l'errore nel diario se hai saltato una fase.

MINI-ESERCIZIO

Costruisci in 25 minuti un mini-caso di acquisto EPNE. Scegli uno scenario: servizio informatico, manutenzione sede, fornitura dispositivi, formazione personale, supporto sportello, sicurezza o archiviazione documentale.

Domanda	Risposta
Quale ente o ufficio ha il fabbisogno?	
Quale servizio pubblico o funzione viene sostenuta?	
L'oggetto è servizio, fornitura, lavoro, concessione o contratto misto?	
Quali dati, rischi o utenti sono coinvolti?	
Chi è il RUP o quale figura va individuata?	
Quali uffici devono essere coinvolti?	
Esistono convenzioni, accordi quadro, MEPA o altri strumenti da verificare?	
Quale procedura ipotizzo in modo prudente?	

Domanda	Risposta
Quali elementi deve contenere il capitolato o la descrizione della prestazione?	
Come gestisco CIG, tracciabilità, BDNCP o verifica requisiti?	
Come controllo l'esecuzione prima del pagamento?	
Quale errore devo registrare nel diario?	

Correzione: se la tua risposta contiene solo "affidamento diretto" o "gara", è insufficiente. Devi mostrare almeno fabbisogno, soggetti, strumento, procedura, esecuzione e controllo.

40.5 Diario e verifica del contratto

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Studiare solo la gara	Parlo di procedura ma non di fabbisogno ed esecuzione.	Uso la sequenza completa del ciclo.
Confondere MEPA e Consip	Uso i due termini come sinonimi.	Distinguo soggetto, portale e strumento.
Affidamento diretto arbitrario	Scrivo che l'ente sceglie chi vuole.	Richiamo principi, motivazione, tracciabilità e controlli.
Dimenticare il RUP	Non indico chi coordina il progetto contrattuale.	Uso la formula responsabile unico del progetto.
Saltare la copertura	Parlo di acquisto senza risorse o impegno.	Collego contabilità, copertura, liquidazione e pagamento.
Trattare il CIG come dettaglio	Lo cito solo vicino alla fattura.	Lo collego a tracciabilità, monitoraggio e legalità.

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondere BDNCP e FVOE	Attribuisco al FVOE i dati generali dei contratti.	BDNCP: contratti; FVOE: requisiti operatore.
Pagare senza verifica	Considero la consegna sufficiente.	Richiedo verifica di conformità o controllo della prestazione.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Negli EPNE i contratti pubblici vanno studiati come ciclo operativo che sostiene servizi, sedi, piattaforme, forniture e funzioni istituzionali. Il D.Lgs. 36/2023, aggiornato dal correttivo 2024, va applicato attraverso principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, senza trasformarli in scorciatoie. MEPA, Consip, convenzioni e piattaforme digitali sono strumenti, non sostituti di fabbisogno, motivazione e controlli. RUP, CIG, BDNCP, FVOE, trasparenza e tracciabilità servono a rendere controllabile l'intero ciclo. La risposta forte parte dal bisogno pubblico e si chiude con verifica dell'esecuzione e pagamento corretto.

CHECKLIST FINALE

Prima di passare al capitolo successivo, verifica se sai rispondere senza appunti:

Verifica	Risposta pronta?
So spiegare perché un acquisto EPNE parte dal fabbisogno e non dal fornitore?	
So distinguere servizio, fornitura, lavoro, appalto, concessione e affidamento?	
So indicare il ruolo del RUP come responsabile unico del progetto?	
So distinguere Consip, Acquisti in Rete, MEPA, convenzione e accordo quadro?	
So spiegare perché l'affidamento diretto non è scelta arbitraria?	
So collegare CIG, BDNCP, FVOE, tracciabilità e ANAC?	
So collegare acquisti, contabilità, liquidazione e pagamento?	
So costruire un mini-caso con fabbisogno, procedura, esecuzione e controllo?	

Se una risposta manca, non aggiungere subito altre fonti. Riscrivi un caso breve e controlla quale fase del ciclo hai saltato.

▣ VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

Quiz 1. La presenza di fondi autorizza direttamente il pagamento di una fornitura?

Quiz 2. MEPA e convenzione Consip sono lo stesso strumento?

Quiz 3. Il RUP può essere identificato con qualunque addetto che usa la piattaforma?

Quiz 4. Si può dividere un acquisto unitario per collocare ogni parte sotto una soglia?

Quiz 5. Una fattura prova sempre la corretta esecuzione?

Quiz 6. Una difficoltà tecnica della piattaforma permette automaticamente di usare un acquisto informale?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un EPNE ordina 100 sedute. La consegna contiene 90 pezzi e la fattura ne espone 100. Il fornitore chiede il pagamento integrale per non rallentare la pratica. Quale passaggio viene prima?

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: No. Occorrono il corretto ciclo di acquisto, l'obbligazione, la verifica dell'esecuzione e gli adempimenti contabili. Disponibilità e regolarità della spesa sono condizioni distinte.

2. Risposta corretta: No. Il mercato elettronico consente strumenti di acquisto e negoziazione nel proprio ambito; la convenzione contiene condizioni contrattuali cui aderire. Si verificano obblighi e disponibilità dello strumento pertinente.

3. Risposta corretta: No. La funzione di responsabile unico del progetto deriva dalla nomina e dai requisiti, con compiti propri. L'accesso tecnico al sistema non attribuisce automaticamente la funzione.

4. Risposta corretta: Non per eludere le regole. Il valore stimato si determina secondo il codice, considerando il fabbisogno e gli elementi rilevanti, prima di scegliere la procedura.

5. Risposta corretta: No. È un documento della richiesta di pagamento; la verifica di conformità o regolare esecuzione confronta prestazione, contratto e risultati dovuti.

6. Risposta corretta: No. Si attivano assistenza e procedure autorizzate, documentando la criticità. Il problema tecnico non elimina competenza, tracciabilità e obblighi di digitalizzazione.

Soluzione del caso. Si documenta la difformità e si attiva la verifica dell'esecuzione rispetto al contratto, coinvolgendo i soggetti competenti. Non si attesta la consegna di 100 pezzi inesistenti. Si applicano i rimedi contrattuali e si determina quanto sia liquidabile secondo le condizioni, separando esigenza di rapidità da prova dell'adempimento.

Bando Decoder EPNE

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

41.1 Natura dell'ente e obiettivi del Decoder

NATURA DELL'ENTE, COMPARTO E PERCORSO DI STUDIO

INPS e INAIL sono gli enti guida di questo percorso previdenziale e assicurativo. Le schede di ACI, ENAC e CONI servono a orientare verso le rispettive funzioni. ISTAT, ENEA e ASI sono enti di ricerca: il personale amministrativo rientra nel comparto Istruzione e Ricerca, non nelle Funzioni Centrali per il solo tipo di mansioni. La Croce Rossa Italiana è un'associazione di diritto privato dal 1 gennaio 2016, ai sensi del d.lgs. 178/2012: non è un EPNE ordinario. Le somiglianze tra prove amministrative consentono di riusare alcune materie, ma non mutano natura, contratto o disciplina del reclutamento.

APERTURA EDITORIALE

Il Bando Decoder è lo strumento che impedisce al candidato di iniziare lo studio nel punto sbagliato. Nel libro base serve a trasformare qualunque bando in requisiti, prove, materie, scadenze, rischi e prime azioni. In questo modulo assume una funzione più precisa: leggere un concorso per enti pubblici non economici senza confondere portale, ente, profilo, prove e materie specialistiche.

Nei concorsi EPNE l'errore di partenza è frequente. Il candidato vede INPS, INAIL o un altro ente nazionale e pensa di trovarsi davanti a un concorso amministrativo ordinario. Oppure vede Formez/RIPAM o inPA e crede che il canale di pubblicazione decida già la famiglia concorsuale. Oppure legge una materia molto tecnica, come ordinamento INAIL, salute e sicurezza, legislazione sociale o bilancio dell'ente, e sposta tutto il piano su quella materia, dimenticando prove, soglie e nucleo comune.

Questo capitolo corregge il metodo. Non sostituisce il bando ufficiale, non sostituisce gli allegati e non promette di coprire ogni procedura futura. Ti insegna a fare una cosa più utile: aprire una procedura EPNE, riconoscere le informazioni vincolanti, separare ciò che appartiene al libro base da ciò che richiede M-FC03, attivare le appendici giuste e produrre una scheda compilabile bando-prove-materie.

La domanda guida è:

NOTA

da quali righe del bando capisco che cosa devo studiare, che cosa devo allenare e che cosa devo verificare prima di perdere tempo?

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. distinguere fonte ufficiale, portale di pubblicazione, soggetto gestore e ente di destinazione;
2. riconoscere quando un bando rientra davvero nel perimetro M-FC03;
3. separare materie comuni, materie EPNE, materie integrative e profili fuori perimetro;
4. leggere prove, punteggi, soglie, avvisi e allegati come dati operativi, non come dettagli formali;
5. compilare una scheda Bando Decoder EPNE pronta per alimentare piano di studio, diario errori, simulazioni, casi e orale.

Il risultato atteso non è una trascrizione del bando. È una decisione: partecipo, con quale priorità, studiando prima quali nuclei e allenando quale output.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Qual è la fonte ufficiale? Chi assume? Chi gestisce la procedura? Quale profilo è messo a concorso?	Identità verificata del concorso.
A - Aree	Quali materie sono comuni al libro base e quali sono specifiche EPNE?	Mappa core + modulo + appendici.
N - Nuclei	Quali contenuti ad alta resa emergono da prove, profilo e materie?	Lista delle priorità di studio.
D - Diario	Quali dati sono instabili: scadenze, allegati, calendari, FAQ, avvisi, soglie, sede prove?	Registro aggiornamenti e rischi.
O - Output	Che cosa devo allenare per primo: quiz, risposta orale, caso pratico, situazionale, piano 30/60/90?	Scheda bando-prove-materie compilata.

La regola è semplice: il bando non si legge per curiosità, si legge per decidere.

IL PROBLEMA SPECIFICO DEI BANDI EPNE

Un bando EPNE contiene almeno quattro piani da non confondere.

Il primo è il canale. La procedura può comparire su inPA, su Formez/RIPAM, sul sito dell'ente o in più sedi ufficiali. Il canale serve a trovare bando, allegati, comunicazioni e aggiornamenti. Non basta però a dire quale modulo studiare.

Il secondo è il soggetto gestore. In alcune procedure la gestione amministrativa o tecnica può essere affidata a un soggetto diverso dall'ente che assumerà o utilizzerà il personale. Questo dato è importante per seguire comunicazioni e avvisi, ma non sostituisce l'identificazione dell'ente di destinazione.

Il terzo è l'ente o amministrazione di destinazione. Qui nasce la famiglia M-FC03. INPS, INAIL e gli altri enti pubblici non economici compatibili richiedono il taglio di questo modulo: ordinamento dell'ente, servizi, prestazioni, previdenza, assicurazione sociale, bilancio, controlli, PIAO, personale, procedimenti e rapporto con utenti, imprese o lavoratori.

Il quarto è il profilo concreto. Un funzionario amministrativo, un assistente sociale, un ispettore, un tecnologo, un informatico o un ricercatore non richiedono la stessa preparazione. Il modulo M-FC03 copre soprattutto profili amministrativi, giuridici, economici, contabili, di servizio e di vigilanza non tecnica. I profili di ricerca, ICT puro, authority, agenzie fiscali o appalti specialistici devono essere rinviati ai moduli corretti.

Se questi quattro piani vengono confusi, il piano di studio diventa fragile. Puoi seguire il portale giusto ma studiare la famiglia sbagliata; puoi riconoscere l'ente ma ignorare il profilo; puoi vedere una materia specialistica e dimenticare la prova che elimina davvero.

41.2 Fonti, profilo, prove e materie

GERARCHIA DELLE FONTI: CHE COSA CONTA DAVVERO

Per il candidato, la gerarchia delle fonti deve essere scritta nel Decoder. Nei concorsi EPNE la fonte più importante è il bando ufficiale con i suoi allegati. Subito dopo vengono gli avvisi successivi pubblicati sui canali indicati dal bando: calendari, sedi, istruzioni, eventuali rettifiche, elenchi ammessi, criteri, comunicazioni operative. Poi vengono le pagine ufficiali dell'ente, utili per contesto istituzionale, amministrazione trasparente, atti generali, PIAO, bilanci, servizi e organizzazione.

I riassunti online, le notizie, i post social, le chat e i commenti di altri candidati possono orientare, ma non devono mai diventare fonte di compilazione. Se una informazione non è nel bando, negli allegati o in un avviso ufficiale, nel Decoder va scritta come da verificare.

Livello	Fonte	Uso nel Decoder
1	Bando ufficiale e allegati	Requisiti, profilo, prove, materie, punteggi, soglie, termini, documenti.
2	Avvisi successivi sul canale indicato	Calendari, sedi, istruzioni, rettifiche, comunicazioni operative.

Livello	Fonte	Uso nel Decoder
3	inPA, Formez/RIPAM, sito ente	Accesso alla procedura, pubblicazioni, aggiornamenti e canali ufficiali.
4	Amministrazione trasparente e pagine istituzionali	Contesto su ente, atti, PIAO, bilanci, organizzazione, servizi.
5	Riassunti e fonti redazionali	Solo orientamento, mai dato vincolante senza verifica.

Questa gerarchia protegge da un errore pratico: studiare su informazioni vere in generale ma non decisive per quella procedura.

LE CINQUE PORTE DEL BANDO DECODER EPNE

Prima di costruire il calendario, devi attraversare cinque porte. Se una porta resta incompleta, il piano è provvisorio.

1. ENTE E FAMIGLIA

La prima porta risponde alla domanda: questo concorso appartiene davvero a M-FC03?

Controlla ente che assume, ente di destinazione, eventuali amministrazioni coinvolte, codice concorso e profilo. Se trovi INPS o INAIL in profili amministrativi, servizi, protezione sociale, assicurazione, prestazioni o vigilanza, sei nel cuore del modulo. Se trovi ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA amministrativo, CRI o altro EPNE compatibile, sei nel modulo come orientamento ente-specifico. Se trovi ricercatori, tecnologi, ICT puro, agenzie fiscali o authority indipendenti, devi valutare il rinvio.

2. PROFILO E AREA

La seconda porta chiarisce quale figura viene selezionata. Il nome formale non basta. Devi capire area, famiglia professionale, mansioni, competenze e taglio della prova. Nei concorsi EPNE l'area delle Funzioni Centrali e il CCNL possono orientare l'inquadramento, ma il Decoder deve sempre tornare al bando concreto.

Una formula utile è:

NOTA

ente + profilo + prove = profondità di studio.

Senza il profilo, studi troppo largo. Senza le prove, studi troppo astratto.

3. PROVE E SOGLIE

La terza porta riguarda la selezione reale. Devi individuare preselezione, prova scritta, prova orale, titoli, situazionali, inglese, informatica, eventuali prove pratiche, punteggi, soglie, tempi e criteri.

Il bando INAIL/RIPAM 308 unità del 2024 mostra bene il metodo: la prova scritta prevede 40 quesiti in 60 minuti, con quesiti disciplinari, logico-deduttivi e situazionali; la prova orale riprende materie della prova scritta e include casi pratici, inglese e competenze informatiche/digitali. Il dato non serve a imitare quel bando in ogni concorso. Serve a ricordare che una procedura EPNE può unire contenuti giuridici, logica, situazionali, casi e competenze digitali. Il piano deve rispecchiare questa combinazione.

4. MATERIE: CORE, DELTA, APPENDICI

La quarta porta trasforma la lista delle materie in gerarchia.

Le materie comuni sono quelle del libro base: amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, privacy, contabilità essenziale, contratti pubblici, informatica, inglese, logica, prove e metodo. Le materie EPNE sono il delta del modulo: ordinamento e governance, INPS, INAIL, procedimenti e servizi, bilancio e controlli, PIAO, personale, contratti applicati, casi e situazionali. Le appendici si attivano quando il bando chiede sottoprofili o contenuti ulteriori: vigilanza ispettiva, glossario previdenza/assicurazione/prestazioni, enti di orientamento, errori tipici, rinvii ad altri moduli, materie integrative INAIL/RIPAM.

Materia nel bando	Dove la studio prima	Nota operativa
Diritto amministrativo, procedimento, accesso	Libro base + cap. 36 M-FC03 per taglio EPNE	Non duplicare teoria generale.
Pubblico impiego, doveri, responsabilità	Libro base + cap. 39	Collegare a CCNL Funzioni Centrali e profilo.
Previdenza sociale, servizi INPS	Cap. 34 + glossario	Alta resa per INPS e profili protezione sociale.
Assicurazione INAIL, infortuni, prevenzione	Cap. 35 + glossario	Alta resa per INAIL.
Salute e sicurezza, materie giuridiche integrative INAIL	Cap. 35 + Appendice F (capitolo 50)	Attivare solo se richieste dal bando.
Vigilanza previdenziale/assicurativa	Appendice A (capitolo 45)	Sottoprofilo, non studio generico.

Materia nel bando	Dove la studio prima	Nota operativa
ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA, CRI	Appendice C (capitolo 47) + fonte ufficiale ente	Orientamento, poi verifica puntuale.
Ricerca, tecnologia, ICT puro, authority, agenzie fiscali	Appendice E (capitolo 49) o altro modulo	Rinvio, non forzare M-FC03.

41.3 Avvisi e schede operative

5. AVVISI, ALLEGATI E AGGIORNAMENTI

La quinta porta è spesso sottovalutata. Il bando non è l'unico documento vivo della procedura. Allegati, FAQ, calendari, istruzioni, rettifiche e avvisi successivi possono cambiare la gestione concreta dello studio e della partecipazione. Nel Decoder devi indicare dove controllerai le comunicazioni e con quale frequenza.

Un campo non compilato su avvisi e allegati è un rischio reale. Può significare perdere una data, non leggere una rettifica, ignorare una istruzione di prova o preparare un orale su una informazione superata.

SCHEDA COMPILABILE: BANDO DECODER EPNE

Compila questa scheda entro le prime 24 ore dalla lettura del bando. Se prepari più concorsi, compila una scheda per ciascuno.

Campo	Risposta
Nome concorso	
Fonte ufficiale principale	
Link o riferimento bando	
Data bando o avviso	
Data di consultazione	
Ente che assume o assegna	

Campo	Risposta
Soggetto gestore, se diverso	
Canali da monitorare	inPA / Formez / sito ente / altro
Profilo e codice concorso	
Area, famiglia o inquadramento	
Il bando rientra in M-FC03? Perché?	
Profili o parti fuori perimetro	
Prove previste	
Punteggi, soglie e tempi	
Materie comuni del libro base	
Materie specialistiche EPNE	
Materie integrative o sottoprofili	
Capitoli M-FC03 da attivare subito	
Appendici da attivare	A / B / C / D / E / F
Materia killer	

Campo	Risposta
Output da allenare per primo	quiz / orale / caso / situazionale / piano
Allegati o avvisi da verificare	
Primo blocco di studio entro 72 ore	
Errore da evitare	
Priorità del concorso	alta / media / bassa / stop

La scheda è valida solo se ogni riga produce una decisione. Scrivere "INAIL" nel campo ente non basta. Devi indicare che cosa cambia nel piano: capitolo 35, eventuale Appendice F (capitolo 50), materie INAIL, casi, situazionali e fonti da monitorare.

SCHEDA PROVE-MATERIE-OUTPUT

Dopo la prima scheda, compila la griglia più importante: quella che collega materie e allenamento. Molti candidati studiano materie senza trasformarle in output. Nei concorsi EPNE è un errore costoso, perché la stessa materia può diventare quiz, domanda orale, caso pratico o quesito situazionale.

Prova	Materie coinvolte	Output richiesto	Allenamento minimo
Preselezione o scritto a quiz		Risposte rapide, riconoscimento errori, gestione tempo	Simulazioni a tempo + diario errori
Scritto disciplinare		Risposta sintetica o ragionata	Schemi brevi + richiami normativi essenziali
Caso pratico		Procedimento, servizi, privacy, ufficio, controlli	Griglia fatto-problema-regola-soluzione
Situazionali		Etica, servizio, priorità, dati, collaborazione	Lettura opzioni + gerarchia comportamento PA

Prova	Materie coinvolte	Output richiesto	Allenamento minimo
Orale		Materie del bando e collegamenti EPNE	Risposte da 90 secondi + domande-trappola
Inglese e informatica		Competenze accessorie ma spesso obbligatorie	Blocchi brevi e costanti

Se una prova non è prevista, non eliminarla dalla tua attenzione prima di aver verificato bando e avvisi. Se è prevista ma pesa poco, programmala in modo proporzionato. Il Decoder serve anche a non dare a ogni riga lo stesso peso.

COME USARE UN BANDO CAMPIONE SENZA COPIARLO

Il bando INAIL/RIPAM 308 unità è utile come esempio di metodo perché mostra un profilo EPNE con materie comuni, materie INAIL, logica, situazionali, orale, inglese, informatica e casi pratici. Va però usato con disciplina editoriale: non diventa modello universale dei concorsi INAIL e non autorizza a trasferire numeri, prove o materie su bandi diversi.

La lettura corretta è questa:

1. il bando campione dimostra che nei concorsi EPNE possono convivere diritto amministrativo, lavoro pubblico, materie ente-specifiche e competenze trasversali;
2. il candidato deve classificare ogni materia in base alla procedura concreta;
3. i dati numerici del bando campione valgono per quel bando, non per tutti i bandi futuri;
4. ogni nuova procedura richiede bando, allegati e avvisi propri;
5. le materie integrative entrano nel piano solo se richieste dal bando o coerenti con profilo e prova.

Questa cautela è essenziale per mantenere il modulo professionale. Il candidato deve imparare il metodo, non memorizzare un esempio come se fosse norma generale.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il Bando Decoder EPNE serve a distinguere fonte ufficiale, ente, soggetto gestore, profilo, prove e materie. Il canale inPA o Formez non basta a definire la famiglia concorsuale: contano ente di destinazione, profilo e programma. Le materie vanno separate in libro base, delta M-FC03, appendici e rinvii. Avvisi e allegati successivi possono modificare il piano e vanno monitorati. Il Decoder è completo solo quando produce una decisione di studio e un output da allenare.

41.4 Bando campione e caso guidato

CASO GUIDATO

Sara trova un concorso pubblicato su un portale ufficiale e legge che riguarda INAIL. Il profilo è nell'Area Funzionari e la procedura prevede prova scritta, orale, quesiti disciplinari, logica, situazionali, inglese e competenze digitali. Nel programma compaiono diritto amministrativo, pubblico impiego, contabilità, diritto del lavoro, salute e sicurezza, ordinamento e attribuzioni dell'INAIL.

La lettura debole è questa: "è un concorso INAIL, quindi studio un manuale INAIL e un manuale generale". Il problema è che questa frase non decide nulla. Non separa prove, materie, output, tempo e fonti.

La lettura con Bando Decoder procede così:

1. Fonte: Sara salva bando e allegati ufficiali e annota dove usciranno gli avvisi.
2. Ente: INAIL, quindi M-FC03 e capitolo 35 sono centrali.
3. Profilo: funzionario amministrativo, non tecnico; evita di trasformare la preparazione in un corso specialistico per tecnici della sicurezza.
4. Core comune: amministrativo, pubblico impiego, contabilità, logica, inglese, informatica.
5. Delta EPNE: ordinamento INAIL, assicurazione sociale, prevenzione, prestazioni, rapporto con imprese e lavoratori.
6. Appendice: attiva l'Appendice F (capitolo 50) per materie integrative e l'Appendice B (capitolo 46) per lessico essenziale.
7. Output: nei primi sette giorni programma simulazioni quiz, una risposta orale su INAIL e un caso breve su procedimento/utente/dati.

La differenza non è la quantità di studio. È l'ordine. Sara non parte da tutto. Parte da ciò che il bando rende decisivo.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: perché nei concorsi EPNE il Bando Decoder deve distinguere ente, soggetto gestore e profilo?

Risposta modello: perché il canale o il soggetto gestore della procedura non coincidono necessariamente con la famiglia concorsuale. Una procedura può essere pubblicata su inPA o gestita tramite Formez/RIPAM, ma il modulo di studio dipende dall'ente di destinazione, dal profilo, dalle prove e dalle materie. Nei concorsi EPNE occorre capire se il bando riguarda INPS, INAIL o altro ente pubblico non economico compatibile, quale area professionale viene selezionata e quali contenuti specialistici entrano nella prova. Solo questa distinzione consente di separare libro base, modulo M-FC03, appendici e rinvii.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se un bando INAIL precedente prevedeva determinate materie e una certa struttura di prova, posso usare lo stesso schema per ogni concorso INAIL successivo?

Risposta corretta: no. Un bando precedente può essere usato come esempio di metodo, non come fonte per un nuovo concorso. Ogni procedura ha profilo, prove, punteggi, soglie, materie, allegati e avvisi propri. Il candidato può riusare il capitale di studio e il Bando Decoder, ma deve ricompilare la scheda sul bando ufficiale della procedura concreta.

Perché è una trappola: confonde il riuso dello studio con la copia del piano. Il Metodo BANDO consente di non ricominciare da zero, ma non autorizza a ignorare il bando nuovo.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è compilare il Decoder come se fosse un modulo anagrafico. Il candidato scrive ente, profilo, scadenza e materie, poi torna a studiare come prima. In questo modo il Decoder non cambia il comportamento. Resta una scheda decorativa. La correzione è:

- 1. ogni campo deve produrre una decisione;
- 2. ogni dubbio deve diventare una verifica con fonte e data;
- 3. ogni materia deve essere collocata in libro base, M-FC03, appendice o rinvio;
- 4. ogni prova deve generare un output di allenamento;
- 5. ogni avviso successivo deve aggiornare piano e diario.

Un Decoder utile non è quello più pieno. È quello che impedisce errori di perimetro, priorità e aggiornamento.

MINI-ESERCIZIO

Prendi un bando EPNE reale o simulato e compila la scheda in 30 minuti. Non usare riassunti esterni: parti dal bando e dagli allegati.

Domanda	Risposta
Qual è la fonte ufficiale principale?	
Dove saranno pubblicati gli avvisi successivi?	
Quale ente assume o riceve il personale?	
Chi gestisce la procedura, se diverso?	

Domanda	Risposta
Quale profilo e quale codice preparo?	
Perché il bando rientra o non rientra in M-FC03?	
Quali sono le tre materie comuni principali?	
Quali sono le tre materie EPNE principali?	
Quale appendice devo attivare?	
Quale prova decide di più il mio piano?	
Quale output devo allenare entro sette giorni?	
Quale dato devo verificare prima di citarlo o usarlo?	

Correzione: se alla riga "perché rientra in M-FC03" rispondi solo con il nome dell'ente, la lettura è incompleta. Devi aggiungere profilo, materie e prove. Se alla riga "output" scrivi "studiare", non hai ancora trasformato il bando in allenamento.

41.5 Controlli e verifica del bando

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondere portale e famiglia	Penso che ogni procedura inPA o Formez sia EPNE.	Leggo ente di destinazione, profilo e materie.
Confondere gestore e ente	Studio il gestore della procedura invece dell'ente che assume.	Separo canale, gestore, ente e profilo.

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Usare un bando campione come modello fisso	Copio prove e materie da una procedura precedente.	Ricompilo il Decoder sul bando ufficiale nuovo.
Studiare tutte le materie allo stesso peso	Non guardo prove, soglie, tempi e punteggi.	Classifico obbligatorie, killer, accessorie, solo orali.
Ignorare allegati e avvisi	Salvo solo il bando iniziale.	Apro una routine di controllo comunicazioni.
Saltare appendici e rinvii	Tratto sottoprofili e materie integrative come dettagli.	Attivo appendici A–F (capitoli 45–50) o rinvio ad altro modulo.
Citare dati instabili	Uso posti, scadenze, calendari o PIAO senza verifica.	Anoto fonte ufficiale e data di consultazione.

Il diario deve restare aperto per tutta la procedura. Il Decoder iniziale decide la partenza; il diario impedisce che gli aggiornamenti rompano il piano.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE

Prima di passare ai casi pratici del capitolo 42, verifica se sai rispondere:

Controllo	Risposta pronta?
So indicare fonte ufficiale, allegati e canali di avviso?	
So distinguere portale, soggetto gestore ed ente di destinazione?	
So spiegare perché il bando rientra in M-FC03 o va rinviato?	
So separare materie comuni, materie EPNE, appendici e rinvii?	
So individuare prova decisiva, soglie, punteggi e tempi?	
So trasformare ogni prova in un output di allenamento?	

Controllo	Risposta pronta?
So usare un bando campione senza copiarlo su altri bandi?	
So quali dati non devo usare senza nuova verifica ufficiale?	

Se una risposta manca, non iniziare un nuovo materiale. Torna al bando e completa la scheda.

▣ VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

Quiz 1. Un bando distingue tre codici profilo: basta una sola scheda materie?

Quiz 2. Un articolo divulgativo riporta una data diversa dall'avviso di rettifica ufficiale: quale si registra?

Quiz 3. La presenza di un diploma fra i titoli valutabili prova che sia titolo di accesso?

Quiz 4. Una prova di 40 domande in 60 minuti quale tempo medio lascia per quesito?

Quiz 5. Il gestore RIPAM/Formez coincide necessariamente con l'amministrazione di destinazione?

Quiz 6. Un bando campione del 2024 autorizza a usare nel 2026 gli stessi punteggi?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Il bando didattico prevede domanda entro il 20 ottobre alle 12 e prova per il codice A di 30 quesiti in 45 minuti. Una rettifica ufficiale proroga solo la domanda al 27 ottobre alle 12. Sarà modifica anche il tempo della prova a 60 minuti. Correggi la scheda.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: No. Si selezionano codice, requisiti e prove del profilo scelto. Le disposizioni comuni si condividono; le differenze non si cancellano in una media fra programmi.

2. Risposta corretta: La data dell'atto ufficiale pertinente, con collegamento e data di verifica. Si conserva la traccia della rettifica per non studiare o presentare domanda sulla versione precedente.

3. Risposta corretta: No. Requisiti di ammissione e titoli che attribuiscono punteggio sono sezioni diverse del bando.

4. Risposta corretta: Novanta secondi, prima di riservare tempo al controllo finale. Il dato serve a progettare l'allenamento, non a imporre lo stesso tempo a ogni domanda.

5. Risposta corretta: No. Si distinguono gestione della procedura e posti presso gli enti indicati. La materia ordinamentale dipende dal programma e dall'ente di destinazione.

6. Risposta corretta: No. È un esempio di lettura. Numero di quesiti, penalità, soglie e tempi vanno presi dal bando effettivamente seguito.

Soluzione del caso. La nuova scadenza è 27 ottobre ore 12, con riferimento alla rettifica. La prova resta di 30 quesiti in 45 minuti perché non modificata. Il tempo medio resta 90 secondi. La scheda deve riportare separatamente campo cambiato, atto e data, conservando le condizioni non interessate dalla rettifica.

Casi pratici EPNE

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

42.1 Fatti, competenza e griglia del caso

APERTURA EDITORIALE

Il caso pratico è il punto in cui il modulo M-FC03 smette di essere una mappa di materie e diventa lavoro d'ufficio. Il candidato non deve solo sapere che cosa sono INPS, INAIL, procedimento amministrativo, privacy, bilancio, servizi digitali o prestazioni. Deve saper usare queste nozioni davanti a una situazione concreta: un utente chiede chiarimenti, una domanda è incompleta, un'impresa sollecita una pratica, un lavoratore presenta documenti, un fascicolo contiene dati personali, un ufficio deve istruire e comunicare un esito.

Nei concorsi per enti pubblici non economici, il caso pratico seleziona una competenza precisa: ragionare come un funzionario pubblico dentro un ente di servizio. Non basta rispondere con buon senso. Non basta citare una norma. Non basta dire che "l'amministrazione deve provvedere". Occorre leggere i fatti, individuare il procedimento, riconoscere competenza e vincoli, proteggere i dati, usare canali corretti, proporre un output realistico e motivato.

Il libro base ha già spiegato il metodo generale per i casi pratici. Questo capitolo lo specializza sugli EPNE. Qui i casi ruotano intorno a sportello, back office, prestazioni, assicurazione sociale, richieste di accesso, comunicazioni, servizi digitali, utenti e imprese. INPS e INAIL sono gli esempi guida, ma la griglia vale anche per ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA amministrativo, CRI e altri enti compatibili, sempre nei limiti del bando.

La domanda guida è:

NOTA

davanti a un caso EPNE, so trasformare una situazione di servizio in una sequenza amministrativa corretta, proporzionata e tracciabile?

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. riconoscere quando una traccia è un caso pratico EPNE e non una domanda teorica mascherata;
2. usare una griglia stabile per leggere fatti, soggetti, competenza, procedimento, dati, vincoli e output;
3. costruire risposte su casi INPS e INAIL senza promettere esiti, inventare requisiti o saltare l'istruttoria;
4. produrre mini-atti e risposte sintetiche: comunicazione, richiesta integrazione, instradamento, nota interna, risposta all'utente;

5. correggere gli errori tipici: teoria eccessiva, privacy dimenticata, competenza confusa, sportello trattato come favore personale.

Il risultato atteso non è conoscere ogni procedura dell'ente. È saper impostare una soluzione amministrativa plausibile e verificabile.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il bando prevede prova teorico-pratica, quesiti aperti, casi di ufficio, profili di sportello/back office o materie applicative?	Attivazione del capitolo 42.
A - Aree	Quali materie convergono nel caso: procedimento, privacy, trasparenza, previdenza, INAIL, digitale, pubblico impiego?	Mappa delle aree coinvolte.
N - Nuclei	Quali nuclei risolvono più casi: competenza, istruttoria, dati, comunicazione, esito, tracciabilità?	Griglia caso EPNE.
D - Diario	Dove rischio di sbagliare: promessa all'utente, dati comunicati male, teoria fuori caso, canale errato?	Diario errori del caso.
O - Output	Che cosa devo produrre: risposta, mini-atto, schema operativo, comunicazione, scelta motivata?	Elaborato breve o risposta orale.

Il caso pratico non si studia leggendo altri esempi in modo passivo. Si studia producendo risposte.

CHE COSA RENDE EPNE UN CASO PRATICO

Un caso pratico EPNE è una situazione concreta ambientata in un ente pubblico non economico. Può riguardare un cittadino, un lavoratore, un pensionato, un'impresa, un intermediario, un datore di lavoro, un candidato a concorso o un ufficio interno. La traccia può chiedere una soluzione, una sequenza di passaggi, una comunicazione, un comportamento corretto o una valutazione motivata.

La differenza rispetto a un caso amministrativo generico è il contesto. In un EPNE il procedimento spesso si collega a servizi e prestazioni. In INPS può riguardare domanda, posizione contributiva, prestazione, utente, fascicolo, dati personali e canale digitale. In INAIL può riguardare evento lavorativo, assicurazione, prevenzione, prestazione, impresa, lavoratore, dati sanitari e sicurezza. Negli altri enti può riguardare iscrizioni, certificazioni, servizi istituzionali, rapporto con utenti o gestione interna.

La regola di base è:

NOTA

non risolvere il caso con teoria astratta; risolverlo come fascicolo d'ufficio ridotto.

Un fascicolo d'ufficio ridotto contiene fatti, soggetti, documenti, competenza, regola, vincoli, comunicazioni e un esito possibile. Se manca uno di questi elementi, la risposta resta fragile.

LA GRIGLIA IN NOVE PASSAGGI

Usa questa griglia prima di scrivere. Nei casi brevi puoi compilarla mentalmente; nelle simulazioni devi scriverla.

Passaggio	Domanda guida	Output minimo
1. Traccia	Che cosa mi chiede: risolvere, motivare, scrivere, scegliere, ordinare?	Verbo operativo.
2. Fatti	Che cosa è accaduto davvero?	Due righe di fatti utili.
3. Soggetti	Chi sono utente, ufficio, impresa, lavoratore, terzo, responsabile?	Elenco soggetti.
4. Ente	Sono in INPS, INAIL o altro EPNE? Quale linguaggio specialistico entra?	Taglio ente.
5. Competenza	Chi riceve, chi istruisce, chi decide, chi comunica?	Ufficio/ruolo da verificare.
6. Procedimento	C'è istanza, accesso, reclamo, integrazione, verifica, riesame, pagamento, servizio digitale?	Qualificazione.

Passaggio	Domanda guida	Output minimo
7. Dati	Ci sono dati personali, dati sanitari, dati di terzi, dati d'impresa o documenti riservati?	Cautele privacy.
8. Soluzione	Quale prossimo passo è legittimo, proporzionato e utile?	Sequenza operativa.
9. Output	Che cosa produco: comunicazione, nota, richiesta integrazione, risposta sintetica, schema?	Forma finale.

La griglia ti protegge da due errori opposti: scrivere troppa teoria o reagire d'istinto.

42.2 Schema di risposta e domanda INPS

LO SCHEMA DI RISPOSTA PER IL CASO EPNE

Per una risposta scritta usa uno schema in sei blocchi:

1. Inquadramento del caso: indica il problema in due o tre righe.
2. Qualificazione: chiarisci se si tratta di istanza, informazione, accesso, reclamo, integrazione, evento, servizio o riesame.
3. Regole e vincoli: richiama solo i principi pertinenti: competenza, procedimento, privacy, trasparenza, tracciabilità, doveri d'ufficio.
4. Applicazione al caso: spiega che cosa deve fare l'ufficio concretamente.
5. Output: indica comunicazione, instradamento, richiesta di integrazione, istruttoria, esito o nota interna.
6. Cautele: segnala ciò che non va fatto: promessa di esito, diffusione dati, canale informale, decisione fuori competenza.

Una buona apertura può essere:

NOTA

Il caso riguarda una richiesta presentata a un ente pubblico non economico che richiede prima di tutto qualificazione della domanda, verifica della competenza e tutela dei dati personali.

Una apertura debole è:

NOTA

Gli enti pubblici non economici sono molto importanti e devono rispettare la legge.

La seconda frase è vera, ma non entra nel caso.

SPORTELLLO E BACK OFFICE: DUE FUNZIONI, NON DUE MONDI

Molti casi EPNE nascono dal rapporto tra sportello e back office. Lo sportello riceve, ascolta, orienta, classifica, verifica il canale e tutela l'utente. Il back office istruisce, controlla documenti, aggiorna fascicoli, verifica requisiti, comunica esiti, conserva traccia e segnala anomalie.

La risposta forte collega i due piani. Non dice solo "inoltre la pratica". Dice: identifico il richiedente, qualifico la richiesta, verifico se lo sportello può fornire informazioni generali o se serve back office, tratto solo dati necessari, registro o instrado nel canale previsto, non prometto l'esito e informo l'utente del passaggio corretto.

Situazione	Risposta debole	Risposta forte
Utente allo sportello sbagliato	"Non è competenza mia."	Oriento al canale competente e, se previsto, instrado la richiesta.
Pratica incompleta	"La domanda è respinta."	Verifico se è possibile integrazione e comunico cosa manca.
Richiesta telefonica su dati personali	"Le dico cosa vedo."	Verifico titolo e canale; comunico solo ciò che è consentito.
Sollecito insistente	"Le prometto che si risolve."	Spiego stato, passaggi e limiti senza anticipare esiti.
Errore nel fascicolo	"Correggo subito informalmente."	Attivo verifica tracciata e competenza corretta.

Nel caso pratico, aiutare l'utente significa rendere la procedura comprensibile, non sostituirla con scorciatoie.

MINI-ATTI: CHE COSA PUOI DOVER SCRIVERE

Il caso EPNE può chiedere non solo una spiegazione, ma un piccolo output amministrativo. Non si tratta di scrivere un provvedimento completo. Si tratta di produrre una forma ordinata, coerente con il ruolo.

Output	Quando serve	Struttura minima
Comunicazione all'utente	Chiarimento, integrazione, stato pratica, canale corretto.	Oggetto, riferimento pratica, informazione essenziale, passo successivo, cautele.
Richiesta di integrazione	Domanda incompleta o documentazione mancante.	Documento mancante, motivo, termine/canale se previsto, conseguenze, contatto ufficiale.
Nota interna	Passaggio a back office o responsabile.	Fatti, verifica svolta, criticità, richiesta di istruttoria o decisione.
Risposta sintetica	Quesito aperto o orale breve.	Definizione del problema, regola, applicazione, conclusione.
Griglia di caso	Simulazione o studio personale.	Fatti, soggetti, competenza, dati, vincoli, soluzione, output.

La forma deve essere sobria. Non usare formule solenni se la traccia chiede una risposta operativa. Non inventare articoli, termini o dati non presenti.

CASO 1 - INPS: DOMANDA DI PRESTAZIONE INCOMPLETA

SCENARIO

Il 5 ottobre 2026 un utente presenta una domanda di prestazione. Nel fascicolo manca il dato anagrafico di residenza già detenuto dal Comune, identificato dall'utente. Chiede se il beneficio sarà concesso. L'ufficio deve acquisire il dato d'ufficio, senza imporre un nuovo certificato, e verificare gli ulteriori requisiti.

LETTURA DEL CASO

Elemento	Risposta
Ente	INPS, contesto previdenza/servizi.
Problema	Domanda incompleta e richiesta di esito anticipato.

Elemento	Risposta
Soggetti	Utente, ufficio competente, eventuale back office.
Vincoli	Istruttoria, dati personali, canale ufficiale, comunicazione corretta.
Output	Comunicazione o richiesta di integrazione, non promessa di accoglimento.

RISPOSTA MODELLO

L'ufficio non deve anticipare l'esito della prestazione prima dell'istruttoria. Deve anzitutto verificare la pratica nel canale competente, individuare il dato mancante e controllare anzitutto se sia già detenuto dall'ente o da un'altra amministrazione, acquisendolo d'ufficio ai sensi dell'articolo 18 della legge 241/1990 e dell'articolo 43 del DPR 445/2000. Nel caso descritto si acquisisce la residenza dal Comune; non si chiede al cittadino un certificato. Solo per dati non acquisibili d'ufficio si valuta l'integrazione necessaria.

La comunicazione chiarisce che il dato anagrafico sarà acquisito d'ufficio e che l'esito dipende dalla verifica complessiva dei requisiti. L'utente fornisce soltanto gli elementi indispensabili a reperire il dato. Occorre trattare solo i dati pertinenti e registrare l'attività secondo le regole dell'ente.

ERRORE DA EVITARE

Scrivere: "la prestazione sarà concessa se manda il documento". L'integrazione consente l'istruttoria; non sostituisce la decisione.

42.3 Casi INAIL, documenti e accesso

CASO 2 - INAIL: EVENTO LAVORATIVO E RICHIESTA DI CHIARIMENTI

SCENARIO

Un lavoratore contatta l'ente per avere informazioni su una pratica collegata a un evento avvenuto durante l'attività lavorativa. Chiede al dipendente di comunicare telefonicamente dati presenti nel fascicolo, perché "ha urgenza".

LETTURA DEL CASO

Il caso richiama INAIL, evento lavorativo, possibile tutela assicurativa, dati personali e forse dati relativi alla salute. La risposta deve tenere insieme servizio, riservatezza e canale corretto.

RISPOSTA MODELLO

Il dipendente deve prima verificare identità, titolo e canale utilizzabile. Non può comunicare telefonicamente informazioni riservate solo perché l'utente dichiara urgenza. Deve fornire indicazioni generali sui canali ufficiali, spiegare come presentare o seguire la richiesta e, se il ruolo lo consente, orientare verso la struttura competente. La pratica deve essere gestita con tracciabilità, evitando diffusione impropria di dati personali o sanitari. L'urgenza può incidere sulla priorità organizzativa, ma non cancella competenza, procedura e protezione dei dati.

ERRORE DA EVITARE

Confondere empatia e deroga. L'utente va ascoltato, ma il canale informale non può diventare scorciatoia.

CASO 3 - IMPRESA E PRATICA SOSPESA

SCENARIO

Il 6 ottobre 2026 l'impresa Alfa chiede notizie della pratica didattica P-18. Manca la dichiarazione sulle lavorazioni effettivamente svolte, non detenuta da amministrazioni pubbliche e necessaria all'istruttoria. La traccia stabilisce un termine di integrazione al 21 ottobre 2026, mediante la funzione «Documenti» del servizio telematico della pratica: è un dato dell'esercizio, non un termine generale INAIL. Il fascicolo contiene dati sanitari di un lavoratore e l'impresa chiede anche copia integrale degli atti.

RISPOSTA MODELLO

L'ufficio deve distinguere tre piani: informazione sullo stato della pratica, eventuale integrazione documentale e richiesta di accesso agli atti. Sul primo piano può fornire, nei limiti del ruolo e del canale, indicazioni generali sullo stato e sulla necessità di integrazione. Sul secondo verifica prima l'acquisizione d'ufficio; qui la dichiarazione sulle lavorazioni deve essere resa dall'impresa, quindi indica documento, necessità, termine del 21 ottobre e funzione «Documenti» stabiliti dalla traccia. Sul terzo non può inviare automaticamente l'intero fascicolo: deve qualificare la richiesta di accesso, verificare legittimazione, eventuali controinteressati e dati personali da proteggere. La soluzione corretta è orientare l'impresa alla procedura ufficiale e registrare l'attività.

MINI-ATTO POSSIBILE

Oggetto: richiesta di integrazione documentale e indicazioni sul canale competente.

"Con riferimento alla pratica P-18, si chiede la dichiarazione sulle lavorazioni effettivamente svolte, necessaria all'istruttoria e non acquisibile presso altre amministrazioni. La dichiarazione va trasmessa entro il 21 ottobre 2026 mediante la funzione Documenti del servizio telematico della pratica. Eventuali richieste di copia degli atti dovranno essere presentate secondo la procedura di accesso, poiché il fascicolo può contenere dati riferiti a soggetti terzi. L'esito della pratica sarà valutato dall'ufficio competente dopo il completamento dell'istruttoria."

CASO 4 - ACCESSO A DOCUMENTI CON DATI DI TERZI

SCENARIO

Un utente chiede copia di documenti relativi a una pratica in cui compaiono anche dati di un altro soggetto. Afferma che "per trasparenza" l'ente deve consegnare tutto.

RISPOSTA MODELLO

La richiesta non va accolta o respinta in modo automatico. L'ufficio deve qualificare il tipo di accesso, verificare il titolo del richiedente, individuare i documenti richiesti e valutare la presenza di dati personali o controinteressati. La trasparenza non equivale a diffusione totale. Possono essere necessari oscuramenti, limitazioni, comunicazioni ai soggetti coinvolti o un diniego motivato nei casi previsti. La risposta deve essere tracciata e coerente con la disciplina applicabile.

ERRORE DA EVITARE

Usare la parola trasparenza come chiave universale. Nei casi EPNE, trasparenza, accesso e privacy vanno bilanciati.

CASO 5 - ERRORE SEGNALATO IN UNA POSIZIONE O PRATICA

SCENARIO

Un utente segnala che nella propria posizione risulta un dato errato e chiede al dipendente di correggerlo immediatamente "perché è evidente".

RISPOSTA MODELLO

Il dipendente non deve correggere informalmente il dato senza istruttoria, competenza e tracciabilità. Deve acquisire la segnalazione nel canale corretto, verificare quali documenti supportano la richiesta, coinvolgere l'ufficio competente e comunicare all'utente che l'eventuale rettifica richiede verifica. Se l'errore è confermato, la correzione avverrà secondo le procedure dell'ente. Se non è confermato, l'esito dovrà essere comunicato in modo motivato o comunque comprensibile.

ERRORE DA EVITARE

Pensare che un errore apparentemente semplice autorizzi una correzione fuori sistema.

CASO 6 - ACQUISTO O SERVIZIO NECESSARIO ALL'UFFICIO

SCENARIO

Un ufficio EPNE ha bisogno di un piccolo servizio di supporto per migliorare la gestione delle prenotazioni degli utenti. Un fornitore già conosciuto propone di iniziare subito e formalizzare dopo.

RISPOSTA MODELLO

Il caso non riguarda solo contratti pubblici, ma anche organizzazione del servizio, spesa, tracciabilità e responsabilità. L'ufficio deve verificare fabbisogno, competenza, disponibilità delle risorse, procedura applicabile, eventuali strumenti di acquisto e formalizzazione dell'affidamento. La conoscenza del fornitore non sostituisce motivazione e tracciabilità. Se la procedura è semplificata, resta comunque una procedura. La soluzione corretta è coinvolgere il soggetto competente e seguire il percorso proporzionato al valore e alla necessità.

ERRORE DA EVITARE

Scrivere che l'urgenza giustifica l'avvio informale. La proporzionalità semplifica, ma non elimina legalità e documentazione.

42.4 Comunicazioni e risposte sintetiche

CASO 7 - CANDIDATO A CONCORSO E RICHIESTA INFORMALE

SCENARIO

Un candidato a un concorso presso un EPNE contatta un dipendente chiedendo di verificare informalmente la posizione di altri candidati o di anticipare informazioni non ancora pubblicate.

RISPOSTA MODELLO

Il dipendente deve evitare controlli informali e comunicazioni non tracciate. Deve indirizzare il candidato ai canali ufficiali: avvisi pubblicati, area riservata, procedura di accesso o richiesta di chiarimenti secondo il bando. Non deve comunicare dati di altri candidati, non deve anticipare informazioni non pubblicate e non deve creare vantaggi informativi. La tutela del candidato passa da trasparenza, imparzialità e canali ufficiali, non da contatti personali.

ERRORE DA EVITARE

Confondere disponibilità con favoritismo informativo.

COME TRASFORMARE IL CASO IN RISPOSTA SINTETICA

Molte prove non chiedono un elaborato lungo. Chiedono 10, 20 o 30 righe. In quel caso devi comprimere senza diventare generico.

Spazio	Struttura consigliata per caso EPNE
10 righe	Qualificazione, vincolo principale, prossimo passo, cautela finale.
20 righe	Fatti, qualificazione, competenza, regola, soluzione, cautele.

Spazio	Struttura consigliata per caso EPNE
30 righe	Fatti, soggetti, procedimento, dati, istruttoria, output, errore da evitare.

Esempio in 10 righe su domanda incompleta:

NOTA

Il caso riguarda una domanda presentata a un EPNE con documentazione incompleta. L'ufficio non deve respingere o accogliere automaticamente, ma verificare se il documento mancante sia necessario per l'istruttoria. Se l'integrazione è possibile, deve comunicare all'utente quale elemento produrre, tramite quale canale e con quali effetti sul procedimento. L'esito non va anticipato: sarà valutato dopo la verifica dei requisiti. La gestione deve essere tracciata e rispettare la protezione dei dati personali.

Questa risposta è breve, ma contiene fatti, problema, regola, soluzione e cautela.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il caso pratico EPNE misura la capacità di applicare regole a situazioni di servizio. La traccia va letta come un fascicolo ridotto: fatti, soggetti, ente, competenza, procedimento, dati, soluzione e output. INPS richiama spesso prestazioni, domande, posizioni e servizi; INAIL richiama evento lavorativo, tutela assicurativa, prevenzione, dati e rapporto con imprese e lavoratori. Una risposta forte non promette esiti, non comunica dati impropriamente e non decide fuori competenza. L'allenamento utile produce mini-atti, risposte sintetiche e diario errori.

CASO GUIDATO

Giulia prepara un concorso per funzionario amministrativo presso un ente pubblico non economico. Nella prova scritta trova questa traccia:

NOTA

Un utente segnala che la propria domanda risulta ferma da tempo e chiede allo sportello di conoscere immediatamente l'esito. Dal sistema emerge che la pratica richiede un'integrazione documentale e che nel fascicolo sono presenti dati personali. Indicare come deve comportarsi l'ufficio.

Giulia evita di partire con una spiegazione generale sul procedimento. Usa la griglia:

Campo	Lettura
Fatti	Pratica ferma, integrazione mancante, richiesta di esito immediato.
Soggetti	Utente, sportello, back office o ufficio competente.

Campo	Lettura
Procedimento	Domanda in istruttoria, non conclusa.
Dati	Dati personali nel fascicolo.
Vincoli	Competenza, canale, privacy, tracciabilità, comunicazione corretta.
Output	Comunicazione sullo stato e richiesta di integrazione, senza esito anticipato.

Poi scrive:

NOTA

L'ufficio deve anzitutto qualificare la richiesta come sollecito relativo a una domanda ancora in istruttoria. Lo sportello può orientare l'utente e fornire informazioni consentite sullo stato della pratica, ma non deve anticipare l'esito né comunicare dati oltre quanto necessario. Occorre identificare il dato mancante, verificare prima l'acquisizione d'ufficio e richiedere all'interessato solo quanto non sia acquisibile; si registra l'attività e si indica il canale pertinente. L'istruttoria proseguirà presso l'ufficio competente, che valuterà i requisiti e comunicherà l'esito secondo procedura. La risposta deve essere chiara, tracciabile e rispettosa della protezione dei dati personali.

La risposta funziona perché non è un tema: è una decisione amministrativa ordinata.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: come si affronta un caso pratico in un concorso per enti pubblici non economici?

Risposta modello: si parte dai fatti e si qualifica la richiesta, distinguendo se riguarda istanza, informazione, accesso, reclamo, integrazione, servizio o riesame. Poi si individuano ente, soggetti, ufficio competente, procedimento e vincoli: termini, dati personali, trasparenza, canali digitali, tracciabilità e responsabilità. La soluzione deve essere concreta e proporzionata: comunicare, istruire, chiedere integrazione, inoltrare, motivare o attivare il canale corretto. Nei casi EPNE occorre anche usare il taglio dell'ente: INPS per previdenza, prestazioni e servizi; INAIL per assicurazione, prevenzione, eventi lavorativi e rapporto con imprese e lavoratori.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: nel caso pratico, se l'utente ha evidentemente bisogno di aiuto, il funzionario può semplificare saltando qualche passaggio formale?

Risposta corretta: no. L'orientamento al servizio non autorizza scorciatoie informali. Il funzionario deve aiutare l'utente a seguire il percorso corretto, rendere comprensibile la procedura, evitare ritardi inutili e usare i canali previsti. Deve però rispettare competenza, tracciabilità, imparzialità, protezione dei dati e limiti del proprio ruolo.

Perché è una trappola: trasforma la disponibilità in deroga. Nei concorsi, la risposta corretta è quasi sempre quella che unisce servizio e legalità.

42.5 Esercitazioni e verifica dei mini-atti

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è scrivere un riassunto teorico invece di risolvere il caso.

Il candidato vede una domanda su accesso, privacy o procedimento e inizia a spiegare l'istituto in generale. Dopo venti righe non ha ancora detto chi deve fare che cosa. Nei casi EPNE questo errore pesa molto, perché la traccia vuole comportamento amministrativo: ricevere, classificare, verificare, proteggere, comunicare, istruire e concludere.

La correzione è:

- 1. apri con il problema del caso, non con la teoria;
- 2. indica subito soggetti e competenza;
- 3. richiama solo la regola pertinente;
- 4. applica la regola a quel fascicolo;
- 5. chiudi con un output concreto;
- 6. segnala la cautela principale.

MINI-ESERCIZIO

Risolvi i tre casi in massimo 12 righe ciascuno.

Caso	Output richiesto
Un utente INPS chiede l'esito di una domanda incompleta e vuole una risposta immediata.	Comunicazione sintetica all'utente.
Un lavoratore contatta INAIL per una pratica collegata a un evento lavorativo e chiede dati telefonicamente.	Sequenza di comportamento corretto.
Un'impresa chiede copia integrale di un fascicolo che contiene dati di un lavoratore.	Risposta su accesso, privacy e procedura.

Traccia di correzione:

- nel primo caso: non promettere esito, indicare integrazione, canale ufficiale, tracciabilità;
- nel secondo: verificare identità e canale, tutelare dati, orientare all'ufficio competente;
- nel terzo: qualificare accesso, verificare legittimazione, valutare dati di terzi, eventuali oscuramenti o limiti.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Dopo ogni simulazione, registra l'errore in modo specifico.

Errore	Segnale	Correzione
Teoria senza soluzione	Spiego l'istituto ma non dico che cosa fa l'ufficio.	Aggiungo output finale.
Competenza confusa	Lo sportello decide ciò che spetta al back office.	Distinguo ricezione, istruttoria, decisione e comunicazione.
Privacy dimenticata	Comunico dati al telefono o invio fascicolo completo.	Verifico titolo, canale, dati necessari e limiti.
Promessa di esito	Scrivo che la domanda sarà accolta o respinta prima dell'istruttoria.	Uso formule di verifica e valutazione.
Ente generico	Risolvero INPS e INAIL nello stesso modo.	Inserisco taglio previdenza/prestazioni o assicurazione/prevenzione.
Canale informale	Uso email personale, telefonata o favore diretto.	Rinvio a canali ufficiali e tracciabili.
Risposta troppo lunga	Apro troppe materie.	Uso schema 10/20/30 righe.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE

Prima di considerare chiuso il capitolo, verifica di saper fare questi passaggi:

- so distinguere caso pratico, domanda teorica e quesito situazionale?
- so usare la griglia in nove passaggi senza perdere tempo?
- so costruire un caso INPS su domanda, prestazione, utente e dati?
- so costruire un caso INAIL su evento lavorativo, pratica, impresa/lavoratore e dati?
- so scrivere una richiesta di integrazione senza promettere l'esito?
- so gestire accesso e privacy senza usare trasparenza come formula generica?
- so distinguere sportello e back office?
- so trasformare il caso in 10, 20 o 30 righe?
- so registrare l'errore nel diario in modo correggibile?

▣ VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

Quiz 1. Nel caso 1 si deve chiedere all'utente il certificato comunale di residenza?

Quiz 2. Qual è il termine della dichiarazione sulle lavorazioni nel caso P-18?

Quiz 3. La richiesta di copia integrale dell'impresa nel caso P-18 consente di inviare subito i dati sanitari del lavoratore?

Quiz 4. Una risposta modello che cita molte norme ma non indica il prossimo atto è sufficiente?

Quiz 5. Quali dati rendono verificabile una richiesta di integrazione?

Quiz 6. L'errore presente in un fascicolo può essere corretto senza traccia per evitare ritardi?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Il caso didattico P-18 richiede una dichiarazione dell'impresa sulle lavorazioni, non acquisibile da altre PA, entro il 21 ottobre tramite la funzione Documenti. Scrivi una comunicazione essenziale senza promettere il beneficio.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: No. È un dato detenuto da un'altra PA: l'ufficio lo acquisisce d'ufficio con gli elementi per reperirlo. La domanda non va respinta né accolta automaticamente.

2. Risposta corretta: Il 21 ottobre 2026, stabilito dalla traccia come dato didattico. Non va presentato come termine generale per tutte le integrazioni INAIL.

3. Risposta corretta: No. Si qualifica l'accesso, si verificano legittimazione, limiti e controinteressati, proteggendo i dati non ostensibili. Il sollecito non sostituisce questi controlli.

4. Risposta corretta: No. Deve applicare le regole ai fatti e produrre l'output richiesto, come comunicazione, acquisizione d'ufficio o istruttoria motivata.

5. Risposta corretta: Pratica, elemento necessario, ragione della richiesta, termine e canale quando determinati, conseguenze e riferimento dell'ufficio. Prima si esclude ciò che è acquisibile d'ufficio.

6. Risposta corretta: No. Si verifica la fonte del dato e si segue la procedura di rettifica, conservando responsabilità e tracciabilità dei passaggi.

Soluzione del caso. Con riferimento alla pratica P-18, si richiede la dichiarazione sulle lavorazioni effettivamente svolte, necessaria all'istruttoria e non acquisibile d'ufficio. Va trasmessa entro il 21 ottobre 2026 attraverso la funzione Documenti del servizio della pratica. L'ufficio valuterà i requisiti dopo il completamento dell'istruttoria; l'integrazione non equivale ad accoglimento. La comunicazione usa tutti i dati forniti e non inventa sanzioni o decadenze.

Quesiti situazionali EPNE

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

43.1 Contesto e competenze situazionali

NATURA DELL'ENTE, COMPARTO E PERCORSO DI STUDIO

INPS e INAIL sono gli enti guida di questo percorso previdenziale e assicurativo. Le schede di ACI, ENAC e CONI servono a orientare verso le rispettive funzioni. ISTAT, ENEA e ASI sono enti di ricerca: il personale amministrativo rientra nel comparto Istruzione e Ricerca, non nelle Funzioni Centrali per il solo tipo di mansioni. La Croce Rossa Italiana è un'associazione di diritto privato dal 1 gennaio 2016, ai sensi del d.lgs. 178/2012: non è un EPNE ordinario. Le somiglianze tra prove amministrative consentono di riutilizzare alcune materie, ma non mutano natura, contratto o disciplina del reclutamento.

APERTURA EDITORIALE

Nei concorsi per enti pubblici non economici, il quesito situazionale non chiede al candidato di essere genericamente gentile, rapido o severo. Chiede di scegliere il comportamento più coerente con un ruolo pubblico collocato in un ente di servizio: INPS, INAIL, ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA amministrativo, CRI o altro EPNE compatibile con il profilo messo a bando.

Il punto non è rispondere come una persona qualunque davanti a un problema. Il punto è rispondere come un dipendente pubblico che conosce competenza, procedimento, riservatezza, imparzialità, doveri d'ufficio, canali ufficiali e orientamento all'utente. Un candidato può conoscere diritto amministrativo, pubblico impiego e privacy, ma perdere punti se sceglie una condotta emotiva, informale, favoritistica o non tracciabile.

Negli EPNE questa prova assume un taglio preciso. Le situazioni non sono astratte: utente che chiede l'esito di una prestazione, lavoratore che chiede informazioni su una pratica INAIL, impresa che sollecita una posizione, candidato che pretende anticipazioni su un concorso, collega che chiede di saltare una verifica, responsabile assente, dato personale da proteggere, richiesta urgente da gestire senza promettere ciò che non dipende dall'ufficio.

Il capitolo generale del Metodo BANDO ha già spiegato la logica dei quesiti situazionali. In questo capitolo quella logica viene applicata agli enti pubblici non economici. La domanda guida è:

NOTA

davanti a una scena di lavoro EPNE, so scegliere la condotta che tiene insieme servizio, legalità, competenza, privacy, collaborazione e tracciabilità?

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Alla fine del capitolo devi saper fare sei cose:

- 1. riconoscere un quesito situazionale EPNE e distinguerlo da un caso pratico o da una domanda teorica;
- 2. individuare la competenza trasversale misurata: integrità, servizio, collaborazione, accuratezza, gestione del problema, riservatezza, priorità;
- 3. applicare una gerarchia stabile di scelta prima di leggere le opzioni in modo impulsivo;
- 4. evitare le risposte deboli tipiche: buonismo fuori procedura, rigidità senza servizio, passività, iniziativa fuori ruolo, comunicazione non tracciata;
- 5. allenarti su scenari INPS, INAIL e altri EPNE senza inventare regole ente-specifiche non presenti nel bando;
- 6. trasformare ogni errore in una voce di diario, così da migliorare il punteggio nelle simulazioni successive.

Il risultato atteso non è memorizzare una lista di buoni comportamenti, ma costruire un criterio di scelta ripetibile.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il bando o l'avviso prevede quesiti situazionali, competenze trasversali, soft skills, casi organizzativi o prove a risposta multipla comportamentali?	Scheda prova situazionale EPNE.
A - Aree	Quali aree entrano nello scenario: servizio, procedimento, pubblico impiego, privacy, anticorruzione, performance, sportello, back office?	Mappa delle aree coinvolte.

Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali criteri decidono la risposta: legalità, competenza, imparzialità, servizio, dati, collaborazione, tracciabilità?	Gerarchia di scelta.
D - Diario	Quale errore ricorre: promessa di esito, accesso improprio, favore personale, passività, conflitto, fretta?	Registro errori situazionali.
O - Output	Che cosa produco in allenamento: scelta motivata, ranking opzioni, simulazione a tempo, spiegazione della trappola?	Simulazione situazionale EPNE.

Il metodo è semplice: prima identifichi il ruolo pubblico, poi selezioni la condotta compatibile con quel ruolo. Solo alla fine scegli la lettera dell'opzione.

CHE COSA RENDE EPNE UN QUESITO SITUAZIONALE

Un quesito situazionale EPNE presenta una scena di lavoro in cui il candidato deve scegliere il comportamento più adeguato. Può essere formulato come quiz a risposta multipla, come ordinamento di opzioni dalla più efficace alla meno efficace, oppure come breve valutazione di condotte alternative.

La differenza rispetto al caso pratico del capitolo 42 è il fuoco della prova. Nel caso pratico devi costruire una soluzione amministrativa; nel quesito situazionale devi scegliere una condotta. I due piani si toccano, ma non coincidono.

Elemento	Caso pratico EPNE	Quesito situazionale EPNE
Domanda centrale	Che cosa deve fare l'ufficio per gestire il fascicolo?	Quale comportamento è più coerente con il ruolo pubblico?
Output	Risposta, mini-atto, sequenza procedurale, comunicazione.	Scelta dell'opzione e motivazione.

Elemento	Caso pratico EPNE	Quesito situazionale EPNE
Rischio	Scrivere teoria senza soluzione.	Scegliere buon senso generico.
Criterio forte	Procedimento, competenza, dati, istruttoria, esito.	Legalità, servizio, integrità, collaborazione, tracciabilità.

Negli enti pubblici non economici gli scenari più probabili ruotano intorno a cinque ambienti: sportello, back office, servizi digitali, rapporto con imprese e utenti, organizzazione interna. INPS richiama spesso prestazioni, posizioni, contributi, utenti e canali di servizio. INAIL richiama evento lavorativo, assicurazione, prevenzione, rapporto con lavoratori e imprese, dati anche delicati. Gli altri EPNE possono richiamare servizi istituzionali, richieste documentali, concorsi, accesso, comunicazione e gestione interna.

LA GERARCHIA DI SCELTA PER GLI EPNE

Quando leggi le opzioni, non partire da quella che suona più simpatica. Usa questa gerarchia.

43.2 Gerarchia delle scelte e scenari

1. LEGALITÀ E COMPETENZA

La prima domanda è: l'opzione rispetta regole, ruolo e competenza dell'ufficio?

Una risposta che promette un esito, consulta dati senza titolo, decide fuori ruolo, ignora il responsabile o salta il canale previsto è debole anche se sembra efficiente. Negli EPNE il servizio all'utente passa da una procedura corretta, non da una scorciatoia personale.

2. IMPARZIALITÀ E INTEGRITÀ

La seconda domanda è: l'opzione evita favoritismi, pressioni e vantaggi informativi?

Un utente insistente, un conoscente, un collega o un candidato non possono ottenere una corsia preferenziale. Il comportamento corretto rimanda ai canali ufficiali, conserva pari trattamento e non usa il ruolo per aiutare qualcuno fuori procedura.

3. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

La terza domanda è: l'opzione protegge dati personali, dati di terzi, informazioni sanitarie o documenti d'ufficio?

Nel contesto INPS e INAIL il rischio privacy è alto. Posizioni previdenziali, pratiche assicurative, dati sanitari, dati di lavoratori, imprese e familiari non possono essere comunicati mediante canali non autorizzati o senza verifica di identità e titolo. Il telefono non è vietato in assoluto: contano la procedura del servizio, l'autenticazione e i dati comunicabili; conoscenza personale e urgenza dichiarata non sostituiscono queste condizioni. La risposta efficace orienta al canale corretto e limita le informazioni a ciò che può essere comunicato.

4. ORIENTAMENTO AL SERVIZIO

La quarta domanda è: l'opzione aiuta davvero l'utente a proseguire nel percorso giusto?

Legalità non significa freddezza. Una risposta corretta non liquida l'utente con "non è competenza mia". Spiega il canale, chiarisce il prossimo passo, usa un linguaggio comprensibile, segnala quando necessario e mantiene il rapporto rispettoso.

5. COLLABORAZIONE E SCALA DI RESPONSABILITÀ

La quinta domanda è: l'opzione coinvolge la persona giusta senza scaricare il problema?

Il dipendente non deve fare tutto da solo. Ma non deve nemmeno rimanere fermo. Se il problema supera il proprio ruolo, la condotta forte è verificare il possibile, documentare, coinvolgere responsabile o ufficio competente e seguire la procedura interna.

6. ACCURATEZZA, PRIORITÀ E TRACCIABILITÀ

La sesta domanda è: l'opzione produce un'azione accurata, proporzionata e tracciabile?

Nei quesiti EPNE sono deboli le risposte improvvisate: promesse verbali, email personali, telefonate non registrate, correzioni fuori sistema, passaggi informali di fascicolo. La condotta efficace lascia traccia, rispetta priorità reali e non sacrifica qualità o dati per fare prima.

LE RISPOSTE DEBOLI RICORRENTI

Risposta debole	Come si presenta	Perché è sbagliata negli EPNE
Buonismo fuori procedura	"Lo aiuto subito, anche se il canale non è quello corretto."	Confonde servizio con deroga, espone a favoritismi e trattamento improprio dei dati.
Rigidità burocratica	"Non è compito mio, si arrangi."	Rispetta forse il limite di ruolo, ma non offre orientamento all'utente.

Risposta debole	Come si presenta	Perché è sbagliata negli EPNE
Passività	"Aspetto che qualcuno se ne occupi."	Se il dipendente può segnalare, instradare o chiarire, deve farlo.
Iniziativa fuori ruolo	"Decido io per chiudere il problema."	Supera competenza, può produrre errori e responsabilità.
Risposta non tracciata	"Lo dico a voce, così si fa prima."	Nei procedimenti e nei servizi pubblici la tracciabilità tutela utente, ufficio e dipendente.
Privacy sottovalutata	"Sono dati innocui, posso comunicarli."	Dati personali e documenti d'ufficio richiedono titolo, canale e minimizzazione.
Favoritismo informativo	"È un conoscente, posso controllare."	Viola imparzialità e rischia accesso improprio.

Una buona regola pratica è: se l'opzione è rapida ma non verificabile, probabilmente è debole.

SCENARI EPNE AD ALTA FREQUENZA

1. UTENTE IRRITATO ALLO SPORTELLLO

Lo scenario misura orientamento al servizio, gestione delle emozioni, competenza e tracciabilità. La risposta forte ascolta, verifica ciò che è consentito verificare, spiega il canale corretto e segnala il sollecito se necessario. Non promette tempi o esiti non governati dal dipendente.

2. RICHIESTA TELEFONICA SU DATI DI UNA PRATICA

Lo scenario misura privacy, riservatezza e comunicazione. La risposta forte verifica identità, titolo e canale corretto. Se non può comunicare dati, spiega come procedere. Non chiude il rapporto in modo brusco e non diffonde informazioni.

3. PRATICA INCOMPLETA E UTENTE FRAGILE

Lo scenario misura servizio e accuratezza. La risposta forte chiarisce quali documenti mancano, quale canale usare e quali sono i passaggi successivi, senza trasformare la difficoltà dell'utente in promessa di accoglimento.

4. IMPRESA CHE SOLLECITA UNA POSIZIONE

Lo scenario misura imparzialità, gestione della pressione e procedimento. La risposta forte distingue informazioni generali, eventuale integrazione e accesso agli atti. Non invia fascicoli completi e non crea corsie preferenziali.

5. COLLEGA CHE CHIEDE UNA SCORCIATOIA

Lo scenario misura integrità, collaborazione e uso responsabile delle risorse. La risposta forte aiuta il collega a seguire la procedura, non presta credenziali, non corregge di nascosto e coinvolge il responsabile se l'errore o il rischio persiste.

6. CONFLITTO DI INTERESSI O CONOSCENTE

Lo scenario misura imparzialità e astensione. La risposta forte evita trattamenti informali, segnala il conflitto al responsabile e si astiene nei casi previsti dall'articolo 6-bis della legge 241/1990 e dagli articoli 6–7 del DPR 62/2013; indirizza il soggetto ai canali ordinari.

7. PRIORITÀ TRA PRATICHE

Lo scenario misura gestione dei processi. La risposta forte valuta urgenza, scadenze, impatto sul servizio e indicazioni del responsabile. Non sceglie in base a chi insiste di più.

43.3 Batteria di otto quesiti commentati

SIMULAZIONE SITUAZIONALE: OTTO QUESITI

Scegli la condotta più efficace. Le soluzioni sono dopo l'intera batteria; le alternative possono essere incomplete senza essere tutte illecite.

QUESITO 1

Un utente INPS chiede di conoscere l'esito futuro della domanda tramite un dipendente suo conoscente. Tu puoi vedere soltanto informazioni generali e non sei l'istruttore.

- A. Fornire le informazioni consentite e il canale di monitoraggio, chiarendo i limiti dell'istruttoria.
- B. Trasmettere la richiesta al conoscente, precisando che non chiedi un trattamento preferenziale.
- C. Limitarsi a indicare l'ufficio competente, senza verificare quali informazioni generali puoi già fornire.
- D. Consultare il fascicolo completo con un collega abilitato, per evitare una risposta incompleta.

QUESITO 2

Un lavoratore chiama per conoscere dettagli sanitari della pratica INAIL. Il servizio richiede autenticazione prima di comunicarli, ma questa non è ancora avvenuta.

- A. Chiedere soltanto data di nascita e conferma del nome, poi anticipare il referto per cortesia.
- B. Avviare la verifica prevista e spiegare il canale per i dettagli, fornendo nel frattempo informazioni generali.
- C. Invitare a richiamare dopo la chiusura dell'istruttoria, senza chiarire come autenticarsi.
- D. Comunicare i dettagli omettendo il nome del medico, ritenendo così anonimizzato il contenuto.

QUESITO 3

L'impresa sollecita la pratica P-18. Manca una dichiarazione sulle lavorazioni non acquisibile da altre PA; il termine e il canale sono già stati comunicati.

- A. Inoltare soltanto il sollecito al responsabile, lasciando che sia lui a rispiegare ogni adempimento.
- B. Accettare un riepilogo telefonico e considerare acquisita la dichiarazione per evitare ulteriori attese.
- C. Ricordare elemento, termine e canale, registrare il sollecito e verificare l'urgenza senza promettere l'esito.
- D. Dare precedenza alla pratica per la pressione ricevuta, riservandosi di raccogliere la dichiarazione dopo.

QUESITO 4

Un collega non riesce ad accedere al sistema e propone di usare il tuo account per una pratica urgente.

- A. Aprire la sessione e assisterlo mentre opera, così da poter verificare ogni passaggio.
- B. Svolgere tu l'intera pratica senza verificare assegnazione e competenza, purché resti nel sistema.
- C. Attendere il giorno successivo senza segnalare l'urgenza perché la password riguarda solo il collega.
- D. Attivare supporto e responsabile, valutando una riassegnazione autorizzata con credenziali personali.

QUESITO 5

Un candidato chiede la data di una graduatoria non ancora pubblicata. Tu conosci soltanto una previsione interna non confermata.

- A. Indicare gli avvisi e i canali del bando, distinguendo ciò che è pubblicato dalle previsioni interne.
- B. Comunicare la previsione aggiungendo che è informale e potrebbe cambiare.
- C. Chiedere al candidato di ricontattarti personalmente per un aggiornamento prima della pubblicazione.
- D. Rinviare al gestore senza indicare dove saranno pubblicati gli avvisi che già conosci.

QUESITO 6

Hai inviato a un ufficio interno un documento con un dato sanitario non necessario. Non conosci ancora l'estensione della diffusione.

- A. Chiedere al destinatario di eliminare il file e considerare concluso l'incidente senza segnalarlo.
- B. Segnalare subito nel canale previsto e collaborare a contenimento e valutazione, documentando i fatti.
- C. Attendere di sapere se il dato sia stato letto prima di attivare il referente competente.
- D. Inviare una seconda versione corretta senza spiegare il problema, confidando che sostituisca la prima.

QUESITO 7

Una persona fragile chiede una risposta immediata su un requisito che non sai interpretare con certezza.

- A. Leggere una FAQ simile e applicarla subito, anche se non coincide con la situazione descritta.
- B. Consegnare il riferimento normativo completo e chiudere il colloquio, lasciando all'utente l'interpretazione.
- C. Distinguere l'informazione certa dal dubbio e organizzare la verifica con l'ufficio competente, senza anticipare l'esito.
- D. Sugerire la domanda come sicuramente conveniente, rimandando la verifica del requisito alla fase successiva.

QUESITO 8

Un collega alza la voce con un utente davanti alla sala d'attesa. Puoi intervenire senza rischi personali.

- A. Chiedere subito al collega una spiegazione dettagliata davanti all'utente per rendere trasparente il confronto.
- B. Invitare l'utente ad andarsene e tornare in un altro turno, evitando di coinvolgere il collega.
- C. Prendere interamente la pratica senza conoscere i fatti, così da chiudere rapidamente il conflitto.
- D. Riportare il dialogo su toni corretti e proteggere la riservatezza, chiarendo poi l'accaduto nei canali interni.

SOLUZIONI DELLA SIMULAZIONE SITUAZIONALE

Quesito 1. Risposta più efficace: A. L'informazione consentita unisce servizio e competenza. Il contatto personale crea un canale improprio; il mero rinvio è incompleto; l'abilitazione del collega non legittima un accesso privo di necessità di servizio.

Quesito 2. Risposta più efficace: B. Il problema è il titolo verificato e il canale autorizzato, non il telefono in astratto. Dati anagrafici noti a terzi o omissione del nome del medico non rendono lecita la comunicazione; il rinvio senza istruzioni non aiuta il servizio.

Quesito 3. Risposta più efficace: C. La risposta completa gestisce istruttoria e comunicazione. Il semplice inoltro trascura ciò che l'addetto può chiarire; il riepilogo telefonico non sostituisce l'adempimento richiesto; la pressione non è un criterio di priorità.

Quesito 4. Risposta più efficace: D. L'accesso personale tutela tracciabilità e responsabilità. La supervisione non autorizza la condivisione; usare il proprio account non basta se manca competenza; attendere senza attivarsi trascura la continuità del servizio.

Quesito 5. Risposta più efficace: A. La parità informativa richiede canali ufficiali. Qualificare una previsione come informale non rende opportuno divulgarla; il contatto personale crea asimmetria; il rinvio generico è meno utile dell'indicazione verificabile.

Quesito 6. Risposta più efficace: B. Il contenimento è utile ma non sostituisce valutazione e segnalazione. Attesa e sostituzione silenziosa possono lasciare incontrollata la diffusione; la natura interna non annulla il rischio.

Quesito 7. Risposta più efficace: C. La verifica evita una risposta falsa e mantiene il servizio. La FAQ va confrontata con i fatti; il solo testo normativo può non orientare; un consiglio presentato come certo non è giustificato dal dubbio.

Quesito 8. Risposta più efficace: D. Occorre de-escalation e continuità del servizio senza esporre dati o delegittimare pubblicamente. Il confronto pubblico amplifica la scena; allontanare l'utente o assumere la pratica senza verifiche non risolve la causa.

43.4 Lettura delle opzioni e caso utente

COME LEGGERE LE OPZIONI IN PROVA

Usa una griglia a quattro etichette.

Etichetta	Significato	Domanda di controllo
Scorretta	Viola regole, dati, imparzialità o competenza.	C'è un divieto o un rischio evidente?
Debole	Non viola apertamente, ma è passiva, rigida o poco utile.	Aiuta davvero il servizio?
Accettabile	Rispetta i vincoli, ma manca un passaggio importante.	È completa e proporzionata?
Efficace	Tiene insieme legalità, servizio, collaborazione e tracciabilità.	Potrei motivarla davanti a un responsabile?

Non cercare subito la risposta perfetta. Elimina prima le risposte scorrette. Poi elimina quelle che sembrano buone ma saltano un passaggio: non verificano il canale, non coinvolgono il responsabile, non proteggono dati, non lasciano traccia.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il quesito situazionale EPNE valuta comportamento pubblico in un ente di servizio. La risposta migliore non è la più gentile né la più rigida, ma quella coerente con legalità, competenza, imparzialità, privacy, orientamento all'utente e tracciabilità. INPS e INAIL richiedono particolare attenzione a prestazioni, pratiche, utenti, imprese e dati personali o delicati. Le trappole principali sono favore informale, promessa di esito, comunicazione impropria di dati, passività e iniziativa fuori ruolo. Ogni scelta deve poter essere motivata in una riga.

CASO GUIDATO

Marta si allena su un quesito situazionale per un concorso EPNE. La traccia dice:

NOTA

Sei assegnata a un ufficio che riceve molte richieste da utenti e imprese. Un utente insiste per avere informazioni su una pratica intestata a un familiare e sostiene di avere urgenza. Non presenta delega e chiede una risposta telefonica immediata. Quale comportamento è più adeguato?

Marta evita la risposta impulsiva: "lo aiuto perché ha urgenza". Applica la griglia.

Criterio	Lettura
Legalità e competenza	Non può comunicare dati senza titolo e canale.
Imparzialità	L'urgenza dichiarata non crea corsia preferenziale.
Privacy	La pratica riguarda un familiare, quindi serve verifica del titolo.
Servizio	L'utente non va liquidato: va orientato.
Collaborazione	Se necessario, rinvio all'ufficio o canale competente.
Tracciabilità	Evitare comunicazione telefonica non verificata.

La risposta migliore sarà: spiegare con cortesia che non è possibile fornire dettagli senza verifica del titolo, indicare come presentare delega o richiesta tramite canale ufficiale, fornire solo informazioni generali e registrare o indirizzare la richiesta secondo le regole dell'ente.

La scelta funziona perché non sacrifica il servizio. Lo rende corretto.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: che cosa distingue un buon comportamento situazionale in un ente pubblico non economico?

Risposta modello: un buon comportamento situazionale tiene insieme ruolo pubblico e servizio. Il dipendente deve comprendere il problema, rispettare competenza e procedura, trattare tutti in modo imparziale, proteggere dati e informazioni, comunicare in modo chiaro, collaborare con colleghi e responsabili quando serve e lasciare traccia dei passaggi rilevanti. Negli EPNE il criterio è ancora più concreto, perché molte situazioni riguardano utenti, prestazioni, imprese, pratiche, servizi digitali e dati personali.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se l'utente è in difficoltà, la risposta più efficace è sempre quella che risolve subito il problema?

Risposta corretta: no. Il dipendente deve aiutare l'utente, ma non può promettere esiti, comunicare dati senza titolo, saltare competenze o creare una corsia informale. La risposta più efficace è quella che orienta l'utente nel percorso corretto, riduce l'incertezza possibile e rispetta regole, canali e tracciabilità.

Perché è una trappola: confonde orientamento al servizio con scorciatoia. Nei concorsi EPNE una condotta è forte solo se è utile e legittima.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è scegliere l'opzione più rassicurante.

Il candidato legge una situazione di disagio e pensa che la risposta migliore sia quella che tranquillizza subito l'utente. Ma una promessa non verificata, una comunicazione impropria o un controllo informale della pratica non sono servizio pubblico. Sono rischi.

La correzione è:

- 1. separa empatia e decisione;
- 2. verifica ruolo e competenza;
- 3. controlla se ci sono dati personali o di terzi;
- 4. elimina opzioni informali;
- 5. sceglie la risposta che orienta senza promettere;
- 6. motiva la scelta con una riga.

43.5 Esercitazione e verifica delle condotte

MINI-ESERCIZIO

Per ogni scenario, indica il comportamento più efficace in massimo tre righe.

Scenario	Criterio da usare
Un utente INPS chiede l'esito di una domanda non ancora istruita.	Non promettere esito; orientare e indicare canale.
Un lavoratore chiede a INAIL dettagli telefonici su una pratica.	Verifica titolo, canale, dati e ufficio competente.
Un'impresa chiede copia integrale di un fascicolo con dati di lavoratori.	Accesso, legittimazione, privacy, eventuali limiti.
Un collega chiede di usare le tue credenziali.	Sicurezza, responsabilità, procedura di supporto.
Un conoscente chiede di controllare la propria pratica.	Imparzialità, conflitto, canali ufficiali.
Un candidato chiede notizie non ancora pubblicate sul concorso.	Parità informativa e avvisi ufficiali.

Scenario	Criterio da usare
Un utente fragile chiede una risposta su requisito non chiaro.	Accuratezza, verifica, linguaggio comprensibile.
Un collega commette errori ricorrenti davanti al pubblico.	Collaborazione, servizio, responsabile se necessario.

Traccia di correzione: una risposta efficace non deve mai contenere promessa di accoglimento, accesso informale, dati comunicati senza titolo, credenziali condivise, favoritismo o chiusura brusca senza orientamento.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Dopo una simulazione, registra l'errore in modo utile.

Errore	Segnale	Correzione
Troppa empatia	Scelgo l'opzione che rassicura ma salta dati o procedura.	Prima privacy e competenza, poi servizio.
Troppa rigidità	Scelgo l'opzione che chiude il contatto.	Aggiungo orientamento e canale corretto.
Passività	Aspetto che altri risolvano anche se posso segnalare.	Verifico, documento e coinvolgo chi serve.
Invasione di ruolo	Decido o correggo fuori competenza.	Distinguo ricezione, istruttoria, decisione e comunicazione.
Privacy dimenticata	Comunico dati per telefono o a terzi.	Verifico titolo, canale, minimizzazione.
Favoritismo	Aiuto conoscente, candidato o utente insistente.	Canali ufficiali e pari trattamento.
Risposta non tracciata	Uso telefonata, chat o favore personale.	Registro o instrado secondo procedura.
Priorità sbagliata	Do precedenza a chi preme di più.	Valuto urgenza reale, scadenze e impatto sul servizio.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE

Prima di chiudere il capitolo, verifica di saper rispondere a queste domande:

- so distinguere caso pratico e quesito situazionale?
- so leggere ruolo, scenario, tensione e richiesta prima delle opzioni?
- so applicare la gerarchia legalità - imparzialità - privacy - servizio - collaborazione - tracciabilità?
- so riconoscere buonismo, rigidità, passività e iniziativa fuori ruolo?
- so gestire scenari INPS su prestazioni, pratiche, utenti e canali?
- so gestire scenari INAIL su evento lavorativo, impresa, lavoratore e dati?
- so evitare promesse di esito e accessi informali?
- so motivare la risposta scelta in una riga?
- so aggiornare il diario errori dopo ogni simulazione?

▣ VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

Quiz 1. Il telefono è sempre vietato per informazioni su una pratica?

Quiz 2. Un conoscente chiede di anticipare la propria pratica: basta non accettare regali?

Quiz 3. Un collega senza password può usare le credenziali del dipendente presente?

Quiz 4. Un invio interno con dati eccedenti può essere ignorato perché il destinatario lavora nello stesso ente?

Quiz 5. La persona che protesta più forte ha automaticamente priorità?

Quiz 6. Una risposta incerta sul requisito può essere presentata come sicura per rassicurare l'utente?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

La pratica assegnata a Nadia riguarda il fratello. Ha accesso autorizzato al sistema e pensa di poterla istruire purché applichi le stesse regole degli altri. Quale condotta adotta?

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: No. È utilizzabile nei limiti della procedura autorizzata, dopo verifica di identità e titolo e per i dati comunicabili. L'urgenza dichiarata non sostituisce queste condizioni.

2. Risposta corretta: No. Si evita il favore, si verifica e segnala il conflitto e ci si astiene nei casi dovuti. L'imparzialità riguarda anche priorità e accessi informativi.

3. Risposta corretta: No. Si attiva recupero/supporto e si gestisce l'urgenza con il responsabile. L'eventuale riassegnazione deve essere autorizzata e tracciata, con credenziali personali.

4. Risposta corretta: No. Si segnala tramite i canali previsti e si collabora al contenimento e alla valutazione. La natura interna non esclude un trattamento improprio.

5. Risposta corretta: No. Si applicano urgenza effettiva, scadenze e criteri del servizio, dando informazioni chiare senza favoritismi.

6. Risposta corretta: No. Si distingue l'informazione generale dalla verifica necessaria, si indica il canale competente e si organizza un riscontro senza promettere l'esito.

Soluzione del caso. Nadia comunica il conflitto al responsabile e si astiene nei casi previsti, seguendo le disposizioni di riassegnazione. Non consulta ulteriormente il fascicolo per curiosità o vantaggio personale. L'autorizzazione tecnica e l'intenzione di essere corretta non eliminano il conflitto; la continuità del servizio è assicurata dall'organizzazione, non dalla gestione privata della pratica.

Piano 30/60/90 per INPS, INAIL ed EPNE

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

44.1 Dati iniziali e struttura del piano

APERTURA EDITORIALE

Il piano 30/60/90 è il punto in cui il modulo M-FC03 diventa calendario, scelta e controllo. Dopo aver letto il bando, distinto ente e profilo, separato materie comuni e materie EPNE, il candidato deve decidere che cosa studiare prima, che cosa rinviare, che cosa allenare e che cosa verificare ogni settimana.

Nei concorsi per INPS, INAIL e altri enti pubblici non economici il rischio non è soltanto studiare poco. È studiare in modo disordinato. Il candidato passa dal diritto amministrativo alla previdenza, dalla privacy al bilancio, dal PIAO ai quiz di logica, poi torna al bando quando esce un avviso e scopre che il proprio piano non aveva previsto soglie, tempi, allegati, materie integrative o prova orale.

Questo capitolo serve a impedire quel cortocircuito. Non promette un calendario valido per ogni bando. Ti offre una struttura adattabile: 30 giorni per mettere ordine e costruire il nucleo, 60 giorni per consolidare e allenare le prove, 90 giorni per simulare, correggere e aggiornare. Se il tempo disponibile è minore, la stessa logica si comprime; se è maggiore, si ripete in cicli.

La domanda guida è:

NOTA

sto trasformando il bando EPNE in studio, prove e diario errori, oppure sto soltanto accumulando materiale?

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. costruire un piano 30/60/90 partendo dal Bando Decoder EPNE;
2. distribuire libro base, modulo M-FC03, appendici e rinvii senza duplicare lo studio;
3. collegare ogni fase a un output: quiz, risposta orale, caso pratico, quesito situazionale, scheda ente;
4. usare un diario errori che registri non solo risposte sbagliate, ma anche errori di fonte, perimetro, priorità e aggiornamento;
5. adattare il piano a INPS, INAIL o altro EPNE senza copiare un bando campione su una procedura diversa.

Il risultato atteso non è un calendario pieno. È un sistema di controllo: sai che cosa fai oggi, perché lo fai, quale prova alleni e quale errore stai riducendo.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Quali prove, materie, scadenze, allegati e avvisi guidano il piano?	Scheda Bando Decoder aggiornata.
A - Aree	Quali parti appartengono al libro base, al modulo M-FC03, alle appendici o ad altri moduli?	Mappa di copertura senza duplicazioni.
N - Nuclei	Quali concetti EPNE sono ad alta resa per il profilo?	Lista priorità 30/60/90.
D - Diario	Quali errori ricorrono: fonte non verificata, materia sovrastimata, caso debole, quiz lento?	Diario errori settimanale.
O - Output	Che cosa produco ogni settimana?	Simulazioni, risposte orali, casi, situazionali, schede ente.

La regola è semplice: nel Metodo BANDO un piano è valido solo se produce output controllabili.

PRIMA DEL GIORNO 1: I CINQUE DATI OBBLIGATORI

Non iniziare il piano se non hai compilato almeno cinque dati. Senza questi dati, il calendario diventa una lista di buone intenzioni.

Dato	Dove lo prendo	Perché serve
Ente e profilo	Bando, allegati, avvisi ufficiali	Decide se il concorso rientra in M-FC03 e con quale profondità.
Prove e soglie	Bando e allegati	Decide quanto allenare quiz, scritto, orale, casi, situazionali.
Materie comuni	Programma d'esame	Attiva libro base senza riscriverlo nel modulo.
Materie EPNE	Programma d'esame e profilo	Attiva capitoli INPS, INAIL, bilancio, PIAO, personale, servizi.

Dato	Dove lo prendo	Perché serve
Canali di aggiornamento	inPA, Formez, sito ente, avvisi	Impedisce di studiare su dati superati.

Se uno di questi campi manca, scrivi da verificare e programma una verifica. Non riempire il vuoto con memoria, chat, notizie o schemi non ufficiali.

LA STRUTTURA 30/60/90

Il piano si divide in tre fasi. Ogni fase ha una funzione diversa.

Fase	Funzione	Domanda chiave
Giorni 1-30	Orientare e costruire il nucleo	Sto studiando le cose giuste per questo bando?
Giorni 31-60	Consolidare e trasformare in prova	So usare le materie in quiz, orale, casi e situazionali?
Giorni 61-90	Simulare, correggere, aggiornare	So reggere tempi, errori, avvisi e collegamenti?

La fase 1 non deve diventare lettura infinita. La fase 2 non deve restare ripasso passivo. La fase 3 non deve essere solo ansia da ultime settimane. Ogni fase deve chiudersi con un controllo.

44.2 Prime settimane e consolidamento

GIORNI 1-30: PERIMETRO, NUCLEO E PRIME PROVE

Nei primi 30 giorni il candidato deve mettere ordine. La priorità è capire il concorso, non leggere tutto.

SETTIMANA 1: BANDO E PERIMETRO

La prima settimana serve a trasformare il bando in mappa. Usa il capitolo 41 come strumento: fonte ufficiale, ente, soggetto gestore, profilo, prove, punteggi, materie, allegati, avvisi e canali da monitorare.

Poi classifica le materie:

Categoria	Esempi	Azione
Libro base	amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, privacy, contabilità essenziale, contratti, informatica, inglese, logica	Riattiva capitoli base e schede già studiate.
Delta M-FC03	ordinamento EPNE, INPS, INAIL, procedimenti, bilancio, PIAO, personale, casi e situazionali	Studia il modulo con priorità al profilo.
Appendici	vigilanza, glossario, enti minori, errori, rinvii, materie integrative INAIL/RIPAM	Attiva solo se richieste o utili al profilo.
Rinvii	ricerca, ICT puro, authority, agenzie fiscali, appalti avanzati	Non forzare M-FC03: usa altro modulo se serve.

Output della settimana: una scheda Bando Decoder EPNE completa e una lista di dieci nuclei ad alta resa.

SETTIMANE 2-4: NUCLEO COMUNE + DELTA EPNE

Le settimane 2-4 servono a creare una base spendibile. Non dividere il tempo in modo uguale tra tutte le materie. Parti da ciò che il bando rende più probabile e più selettivo.

Per un profilo INPS, il delta iniziale ruota intorno a previdenza, servizi, prestazioni, procedimento, utenti, dati personali e rapporto con il cittadino. Per un profilo INAIL, il delta iniziale ruota intorno ad assicurazione sociale, prevenzione, prestazioni, eventi lavorativi, imprese, lavoratori e sicurezza. Per altri EPNE, il delta va costruito su ordinamento dell'ente, amministrazione trasparente, servizi, bilancio, PIAO, personale e funzioni istituzionali.

Ogni settimana deve contenere quattro blocchi:

Blocco	Durata indicativa	Output
Studio mirato	45-90 minuti	Scheda breve con definizione, funzione, prova.
Quiz o richiamo attivo	20-40 minuti	Errori classificati per materia e causa.
Risposta orale	10-20 minuti	Spiegazione da 90 secondi.
Caso o situazionale	20-40 minuti	Mini-risposta con griglia.

Il punto non è fare tutto ogni giorno. Il punto è non lasciare mai una materia senza output.

GIORNI 31-60: CONSOLIDAMENTO E TRASFORMAZIONE IN PROVA

La seconda fase cambia ritmo. Se nei primi 30 giorni hai costruito la mappa, nei successivi 30 devi verificare se sai usarla.

Qui entrano i capitoli 42 e 43: casi pratici e quesiti situazionali. Un candidato che conosce le definizioni ma non sa rispondere a un utente, classificare una domanda incompleta, proteggere dati personali o scegliere il comportamento corretto in ufficio non è ancora pronto per un concorso EPNE.

LA SETTIMANA TIPO 31-60

Giorno	Attività principale	Output minimo
1	Materia comune ad alta frequenza	25 quiz o 1 schema orale.
2	Delta EPNE	Scheda INPS/INAIL/ente + 10 domande secche.
3	Procedimento, privacy, trasparenza o pubblico impiego applicati	Caso breve in 20 righe.
4	Logica, informatica, inglese o competenza accessoria	Allenamento breve a tempo.
5	Ripasso nuclei deboli	Diario errori aggiornato.
6	Simulazione parziale	Tempo, punteggio, errori.
7	Revisione fonti e piano	Avvisi controllati, priorità aggiornata.

Se hai meno giorni a disposizione, conserva la logica: studio, richiamo, prova, diario, aggiornamento.

TRASFORMARE LE MATERIE IN OUTPUT

La domanda da farti è sempre: in che forma questa materia può uscire?

Materia	Possibile output	Allenamento
Previdenza o prestazioni INPS	Quiz, orale, caso utente	Lessico + caso su domanda/prestazione/dati.
Assicurazione INAIL	Quiz, orale, caso lavoratore/impresa	Mappa evento-prevenzione-prestazione.
Procedimento e accesso	Caso pratico, risposta sintetica	Griglia fatto-regola-output.
Privacy	Situazionale, caso, orale	Titolo, canale, minimizzazione, limiti.
PIAO e performance	Orale, domanda trasversale	Collegare organizzazione, valore pubblico, trasparenza.
Bilancio e controlli	Quiz, orale, caso interno	Distinguere bilancio, patrimonio, controlli, vigilanza.
Personale e CCNL	Quiz, situazionale, orale	Area, doveri, comportamento, responsabilità.

Una materia è davvero studiata quando sai riconoscerla, spiegarla e applicarla.

GIORNI 61-90: SIMULAZIONE, CORREZIONE E AGGIORNAMENTO

Negli ultimi 30 giorni il piano deve diventare selettivo. Non si apre una nuova enciclopedia. Si chiudono lacune, si simulano prove, si correggono errori ricorrenti e si controllano gli avvisi.

La fase 61-90 ha tre obiettivi:

1. aumentare stabilità e velocità;
2. ridurre errori ripetuti;
3. impedire che un aggiornamento ufficiale arrivi troppo tardi nel piano.

44.3 Simulazioni e piani per ente

SIMULAZIONI

Le simulazioni devono somigliare alla prova possibile, non al materiale più comodo. Se il bando prevede quiz, fai quiz a tempo. Se prevede orale, registra risposte brevi. Se prevede casi, scrivi risposte entro un limite. Se prevede situazionali, allena la gerarchia tra servizio, legalità, imparzialità, dati, competenza e collaborazione.

Tipo di prova	Simulazione minima	Che cosa registro
Quiz	Batteria a tempo	Punteggio, tempo, materia, causa errore.
Orale	5 risposte da 90 secondi	Chiarezza, ordine, collegamenti EPNE.
Caso pratico	1 caso in 20-30 righe	Fatti, competenza, dati, output, cautela.
Situazionale	Otto quesiti del capitolo 43, più caso del familiare e caso ragionato di chiusura dello stesso capitolo	Per i quiz: opzione e motivo; per i due casi: condotta motivata da confrontare con la soluzione.
Inglese/informatica	Allenamento breve	Errori tecnici ricorrenti.

Non basta registrare il voto. Devi registrare il tipo di errore.

IL DIARIO ERRORI EPNE

Il diario errori del modulo M-FC03 non è solo una lista di quiz sbagliati. Deve contenere quattro famiglie di errore.

Famiglia	Esempio	Correzione
Fonte	Uso un dato su scadenza, prova o prestazione senza verifica ufficiale.	Anoto fonte, data consultazione e stato da verificare.
Perimetro	Studio ricerca, ICT o authority dentro M-FC03 senza motivo.	Rinvio ad appendice o modulo corretto.

Famiglia	Esempio	Correzione
Materia	Confondo previdenza INPS, assicurazione INAIL, procedimento, privacy o bilancio.	Creo scheda differenze e 10 domande secche.
Output	So la teoria ma fallisco quiz, orale, caso o situazionale.	Alleno la forma della prova, non solo il contenuto.

Ogni errore deve avere una riga di recupero. Una riga utile non dice "ripassare INAIL". Dice: "entro venerdì riscrivere mappa evento lavorativo - assicurazione - prevenzione - prestazione e fare un caso in 20 righe".

PIANO DIFFERENZIATO: INPS, INAIL, ALTRI EPNE

Il piano 30/60/90 ha una struttura comune, ma il contenuto cambia.

SE PREPARI INPS

Metti presto al centro previdenza, servizi, prestazioni, rapporto con utente, dati personali, domanda incompleta, posizione contributiva, comunicazioni e canali ufficiali. Il libro base resta necessario per amministrativo, pubblico impiego, privacy, trasparenza, contabilità, contratti, informatica, inglese e logica. Il modulo aggiunge linguaggio e casi previdenziali.

Output ad alta resa:

- spiegare in 90 secondi perché INPS non è solo amministrazione generale;
- risolvere un caso su domanda di prestazione incompleta;
- distinguere informazione generale, istruttoria, accesso e comunicazione di esito;
- aggiornare il diario su fonti e avvisi.

SE PREPARI INAIL

Metti presto al centro assicurazione sociale, prevenzione, prestazioni, eventi lavorativi, rapporto con lavoratori e imprese, dati personali e, quando il bando lo richiede, salute e sicurezza. Se il bando contiene materie integrative, usa l'Appendice F (capitolo 50) senza trasformarla in un secondo manuale non proporzionato.

Output ad alta resa:

- costruire la mappa assicurazione-prevenzione-prestazione;
- risolvere un caso su richiesta di dati o pratica collegata a evento lavorativo;
- distinguere profilo amministrativo, vigilanza, assistente sociale, ricerca o tecnologia;
- controllare se materie integrative sono davvero nel programma.

SE PREPARI ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA, CRI O ALTRO EPNE

Non cercare di inventare un manuale ente-specifico completo. Parti dal nucleo M-FC03: ordinamento, governance, amministrazione trasparente, servizi, bilancio, performance, PIAO, personale, procedimento, casi e fonti ufficiali. Poi costruisci una scheda ente con funzioni, documenti da controllare, profilo e materie del bando.

Output ad alta resa:

- scheda ente in una pagina;
- tre domande orali su funzioni e organizzazione;
- un caso su rapporto con utente, impresa o servizio;
- elenco dati da verificare prima della prova.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il piano 30/60/90 serve a trasformare bando, materie e prove in azioni controllabili. Nei primi 30 giorni si costruiscono perimetro e nucleo; nei giorni 31-60 si trasforma lo studio in quiz, orale, casi e situazionali; nei giorni 61-90 si simula, si corregge e si aggiorna. INPS, INAIL e altri EPNE richiedono lo stesso metodo ma priorità diverse. Il diario errori deve registrare fonte, perimetro, materia e output. Ogni dato instabile su bandi, prove, calendari o documenti ufficiali resta da verificare.

44.4 Caso Luca e correzione delle priorità

CASO GUIDATO

Luca prepara un concorso per un profilo amministrativo presso INAIL. Ha 90 giorni, lavora mezza giornata e ha già studiato parte del libro base. All'inizio apre il bando, salva allegati e avvisi, compila il Bando Decoder e scopre che la prova combina materie comuni, contenuti INAIL, logica, situazionali, inglese e informatica.

La lettura debole sarebbe: "studio l'INAIL e poi ripasso il resto". La lettura corretta è diversa.

Nei primi 30 giorni Luca riattiva amministrativo, pubblico impiego, privacy e logica, ma dedica blocchi specifici ad assicurazione sociale, prevenzione, prestazioni e rapporto con lavoratori/imprese. Ogni settimana scrive una risposta orale breve e un caso.

Nei giorni 31-60 passa a simulazioni parziali: quiz a tempo, caso INAIL in 20 righe, situazionali su dati e comportamento, scheda su materie integrative richieste dal bando. Nel diario scopre che sbaglia spesso quando la domanda contiene dati personali o richieste informali. Crea quindi una regola di correzione: prima identità e canale, poi competenza, poi informazione consentita.

Negli ultimi 30 giorni Luca non apre nuovi manuali. Simula prove, ripassa mappe deboli, controlla avvisi ufficiali una volta a settimana e aggiorna il piano se escono istruzioni. Il suo obiettivo non è sapere "tutto sull'INAIL", ma presentarsi con una preparazione coerente con bando, profilo e prove.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: come costruirebbe un piano 30/60/90 per un concorso in un ente pubblico non economico?

Risposta modello: partirei dal bando ufficiale e dagli allegati, distinguendo ente, profilo, prove, materie, soglie, canali di aggiornamento e parti da verificare. Nei primi 30 giorni costruirei il perimetro: libro base per le materie comuni e modulo M-FC03 per il delta EPNE. Nei giorni 31-60 trasformerei le materie in output: quiz, risposta orale, caso pratico, quesito situazionale. Nei giorni 61-90 farei simulazioni, correzione del diario errori e controllo degli avvisi ufficiali. Il piano cambierebbe a seconda che il profilo sia INPS, INAIL o altro EPNE, ma manterrebbe la stessa logica BANDO.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se ho 90 giorni posso studiare prima tutta la teoria e lasciare quiz, casi e situazionali alle ultime due settimane?

Risposta corretta: no. Nei concorsi EPNE la teoria deve diventare presto output. Quiz, orale, casi e situazionali non sono rifiniture finali: servono a capire se la materia è stata compresa e se il candidato sa usarla davanti a una situazione di prova o di ufficio.

Perché è una trappola: confonde accumulo di contenuti e preparazione concorsuale. Il Metodo BANDO non misura quante pagine hai letto, ma che cosa sai produrre con quelle pagine.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è fare un piano per materie, non per prove.

Il candidato assegna una settimana ad amministrativo, una a pubblico impiego, una a INPS o INAIL, una a privacy, una a contabilità. Il calendario sembra ordinato, ma non risponde alla domanda decisiva: come uscirà quella materia in prova?

La correzione è:

1. ogni materia deve avere almeno un output;
2. ogni settimana deve contenere richiamo attivo o simulazione;
3. ogni errore deve avere una causa e una correzione;
4. ogni avviso ufficiale deve poter modificare il piano;
5. ogni contenuto fuori perimetro deve essere rinviato o tagliato.

Un piano buono non è quello più ambizioso. È quello che resta eseguibile e verificabile.

MINI-ESERCIZIO

Compila questa scheda usando un bando EPNE reale o simulato.

Campo	Risposta
Ente e profilo	
Fonte ufficiale e data consultazione	
Prove previste	
Materie del libro base	
Materie M-FC03	
Appendici da attivare	
Tre nuclei dei giorni 1-30	
Tre output dei giorni 31-60	
Tre simulazioni dei giorni 61-90	
Canali da monitorare	
Errore più probabile	
Correzione programmata	

Poi scrivi una settimana tipo con massimo sei blocchi. Se inserisci più di sei blocchi, probabilmente stai progettando un piano che non reggerà.

44.5 Ciclo settimanale e verifica

CICLO SETTIMANALE DI CONTROLLO

Ogni settimana il piano confronta tre dati: attività previste, output prodotti ed errori emersi. Le ore studiate non bastano. Un capitolo è consolidato quando il candidato sa spiegare i nuclei, risolvere domande nuove e riconoscere i punti che richiedono una fonte aggiornata. Se l'output manca, la sessione successiva non ripete passivamente la lettura: cambia metodo, per esempio da appunti a domande, da quiz a caso o da caso a risposta orale.

Il diario degli errori usa categorie stabili: definizione, distinzione, fonte, competenza, procedura, dato mobile e gestione del tempo. Dopo la correzione, ogni errore genera una microprova. Il candidato risponde di nuovo senza guardare la soluzione e annota la data. Un errore è chiuso soltanto quando non si ripete in un contesto diverso.

SIMULAZIONE E RECUPERO

La simulazione deve riprodurre durata, varietà e livello della prova per quanto dichiarato dal bando. Il punteggio complessivo è meno informativo della distribuzione degli errori. Cinque errori concentrati su previdenza richiedono un intervento diverso da cinque errori casuali. Il recupero assegna quindi una sessione al nucleo debole, una verifica breve e una seconda simulazione mirata.

Negli ultimi giorni il piano riduce i nuovi contenuti e aumenta richiamo, precisione e gestione del tempo. Eventuali avvisi ufficiali vengono controllati separatamente dallo studio. In questo modo un aggiornamento logistico non interrompe il ripasso e una lacuna teorica non viene nascosta dietro il monitoraggio della procedura.

▣ VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

Quiz 1. Un piano di 30 giorni può essere ottenuto tagliando a un terzo ogni attività di quello da 90?

Quiz 2. Un candidato legge molto ma non produce risposte: quale misura manca?

Quiz 3. Come si formulerebbe una voce di recupero utile per un errore sul danno biologico?

Quiz 4. Dove si trovano i dieci scenari previsti dalla sessione del capitolo?

Quiz 5. Un errore risolto una volta va cancellato dal diario?

Quiz 6. Se una materia già solida pesa poco e una debole pesa molto, come si distribuisce il tempo?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Luca ha 20 ore settimanali: assegna 18 ore a rileggere previdenza che conosce bene e due ai casi, nei quali sbaglia metà delle risposte. La prova comprende entrambi. Proponi una correzione verificabile.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: Non automaticamente. Si rivalutano preparazione iniziale, priorità del bando, tempi e output indispensabili, preservando simulazione e recupero degli errori.
2. Risposta corretta: La verifica della prestazione: quiz, caso, orale o elaborato a tempo. Le ore impiegate non dimostrano da sole capacità di risposta.
3. Risposta corretta: Indicare la distinzione da riscrivere, l'esercizio da rifare e una data: per esempio confrontare capitale/rendita, risolvere due casi e verificare il risultato venerdì. 'Ripassare INAIL' è troppo vago.
4. Risposta corretta: Negli otto quesiti del capitolo 43, nel suo caso sul familiare e nel caso ragionato di chiusura. Gli ultimi due richiedono una condotta motivata, non una lettera inventata.
5. Risposta corretta: No. Si archivia con data e prova di recupero e si riprova in contesto diverso. Si eliminano duplicati, non lo storico utile al controllo.
6. Risposta corretta: Si aumenta la priorità della materia debole e rilevante, mantenendo richiami delle altre. Il piano incrocia peso, lacuna e tempo necessario, non divide automaticamente le ore in parti uguali.

Soluzione del caso. Si riduce la rilettura già consolidata e si riservano sessioni regolari ai casi, con produzione, correzione e ripetizione differita. Una possibile settimana assegna otto ore a teoria e richiami, otto a casi e quattro a simulazione e diario; è un'ipotesi da adattare al peso della prova. Il controllo confronta errori e tempi dopo una settimana, non solo le ore rispettate.

Vigilanza ispettiva INPS-INAIL

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

45.1 Perimetro e competenze della vigilanza

APERTURA EDITORIALE

Questa appendice serve quando il bando non chiede soltanto conoscenze amministrative sugli enti pubblici non economici, ma inserisce un profilo ispettivo collegato alla vigilanza previdenziale, assicurativa, contributiva o in materia di lavoro. In quel caso lo studio cambia forma: non basta sapere che cosa sono INPS e INAIL, né conoscere in modo generale il pubblico impiego. Occorre capire quale funzione di controllo viene messa alla prova, quali materie si attivano e quale tipo di ragionamento il candidato deve saper mostrare in una prova scritta, orale o situazionale.

L'appendice non sostituisce un manuale di diritto del lavoro, previdenza sociale o sicurezza sul lavoro. Ha una funzione più precisa: aiutare il candidato a leggere il bando, isolare il sottoprofilo ispettivo e costruire una scheda di studio proporzionata. Il rischio maggiore, in questa area, è studiare tutto in modo indistinto: un po' di INPS, un po' di INAIL, un po' di lavoro, un po' di sicurezza, senza capire quali nuclei siano davvero collegati al profilo richiesto.

OBIETTIVO DELL'APPENDICE

Al termine dell'appendice il candidato deve saper fare cinque operazioni:

- riconoscere quando un bando richiede preparazione ispettiva e non solo amministrativa;
- distinguere il perimetro INPS, il perimetro INAIL e il ruolo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- collegare le materie specialistiche alle prove previste dal bando;
- costruire una scheda sottoprofilo con nuclei, rischi e output di allenamento;
- evitare risposte generiche, nelle quali la vigilanza viene descritta come un controllo astratto e non come funzione pubblica regolata.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output per il candidato
B - Bando	Il profilo parla di ispettore, vigilanza, accertamento, contributi, premi, sicurezza o legislazione sociale?	Evidenziare le parole-spia e separare il profilo ispettivo da quello amministrativo ordinario.
A - Aree	Quali aree si aggiungono al modulo EPNE?	Attivare lavoro, previdenza, assicurazione obbligatoria, procedimento, comportamento del funzionario e, se previsto, sicurezza.
N - Nuclei	Quali concetti non possono mancare?	Funzione di controllo, imparzialità, accertamento, rapporto con imprese e lavoratori, confini tra enti.
D - Diario	Quale errore va monitorato durante lo studio?	Annotare ogni confusione tra INPS, INAIL, INL e amministrazione ordinaria.
O - Output	Che cosa devo saper produrre in prova?	Una risposta argomentata, una scheda caso e una checklist di lettura del bando.

QUANDO QUESTA APPENDICE DIVENTA NECESSARIA

L'appendice va attivata quando nel bando compaiono formule come ispettore di vigilanza, vigilanza previdenziale, vigilanza assicurativa, legislazione sociale, contribuzione, premi assicurativi, lavoro irregolare, accertamenti, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La singola formula deve essere letta insieme al programma d'esame: un conto è un concorso amministrativo presso un ente previdenziale, un altro è un concorso che seleziona personale destinato a funzioni ispettive o di controllo.

Se il bando riguarda un profilo amministrativo ordinario, questa appendice resta utile solo come orientamento. In quel caso il candidato deve privilegiare l'organizzazione degli enti, il procedimento amministrativo, la trasparenza, il personale e i servizi istituzionali. Se invece il bando richiede vigilanza, il candidato deve aggiungere una lente diversa: come si riconosce una violazione, quali interessi pubblici sono protetti, quali atti o comportamenti devono essere imparziali, motivati, proporzionati e documentabili.

La regola pratica è semplice: non basta il nome dell'ente, decide il profilo. INPS non significa automaticamente vigilanza contributiva; INAIL non significa automaticamente sicurezza sul lavoro. Bisogna leggere il profilo professionale, le mansioni, le materie, le prove e gli eventuali allegati.

CHE COSA SIGNIFICA VIGILANZA ISPETTIVA IN CHIAVE CONCORSUALE

In chiave concorsuale, la vigilanza ispettiva non va presentata come un generico potere di controllo. È una funzione pubblica che serve a verificare il rispetto di norme poste a tutela di lavoratori, assicurati, imprese regolari e finanza pubblica. Nel settore previdenziale e assicurativo, la vigilanza riguarda soprattutto la correttezza degli adempimenti, la regolarità delle posizioni, la coerenza tra attività dichiarata e obblighi contributivi o assicurativi, e il collegamento tra fatto, documento, rapporto di lavoro e conseguenza giuridica.

Per il candidato, questo significa allenarsi a ragionare su tre piani. Il primo è il piano sostanziale: quali obblighi sono coinvolti e quale interesse pubblico è tutelato. Il secondo è il piano procedimentale: come l'amministrazione agisce, documenta, motiva e rispetta garanzie e competenze. Il terzo è il piano comportamentale: come deve muoversi un funzionario pubblico che esercita compiti delicati, entra in relazione con utenti e operatori economici, tratta informazioni riservate e può incidere su posizioni giuridiche rilevanti.

Una buona risposta d'esame non deve simulare un verbale ispettivo se il bando non lo richiede. Deve però mostrare consapevolezza del metodo: accertare i fatti, distinguere le competenze, non anticipare conclusioni, rispettare imparzialità e riservatezza, collegare l'atto al quadro normativo e organizzativo.

TRE PERIMETRI DA NON CONFONDERE

Perimetro	Nucleo da ricordare	Errore frequente
INPS	Previdenza, contribuzione, prestazioni e regolarità delle posizioni che incidono sul sistema previdenziale.	Parlare solo di pensioni, dimenticando la dimensione contributiva e di controllo.
INAIL	Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali, premi, prevenzione e raccordo con sicurezza, nei limiti del bando.	Ridurre INAIL a ente risarcitorio, senza considerare prevenzione e assicurazione sociale.

Perimetro	Nucleo da ricordare	Errore frequente
INL	Coordinamento, programmazione ed esercizio dell'azione ispettiva in materia di lavoro, legislazione sociale, contributiva, assicurativa e salute e sicurezza.	Confondere INL con INPS o INAIL, attribuendo automaticamente a un ente tutte le funzioni dell'altro.

Questa distinzione è decisiva nei concorsi misti o nei bandi che citano più amministrazioni. Il candidato non deve costruire compartimenti stagni, perché le materie comunicano tra loro. Deve però evitare l'opposto: fondere tutto in un'unica vigilanza indistinta. Nei casi pratici e nelle domande orali, la precisione del perimetro è spesso il primo indicatore di maturità amministrativa.

45.2 Poteri, verbali, diffide e rimedi

POTERI, ATTI E GARANZIE DELLA VIGILANZA

Il d.lgs. 124/2004 disciplina il raccordo fra accertamento, regolarizzazione e tutela; il d.lgs. 149/2015 istituisce l'INL e organizza il coordinamento. Le modifiche del 2024 hanno superato i ruoli ispettivi ad esaurimento di INPS e INAIL e rafforzato i rispettivi organici: non è corretto descrivere ogni ispettore dei due istituti come personale assorbito dall'INL. Il coordinamento evita duplicazioni, mentre la competenza concreta discende da legge, funzione e qualifica del personale.

L'accesso ispettivo consente i controlli nei luoghi e nelle attività soggetti a vigilanza, l'identificazione dei lavoratori, l'acquisizione di dichiarazioni e l'esame della documentazione pertinente, nei limiti dei poteri conferiti. Non è una perquisizione penale generalizzata. Documenti, dichiarazioni e riscontri vanno distinti dalle valutazioni giuridiche. Se emergono fatti penalmente rilevanti si seguono i poteri e gli obblighi propri della qualifica, senza confondere sanzione amministrativa, recupero contributivo e notizia di reato.

L'articolo 13 prevede un verbale di primo accesso, consegnato al termine delle attività iniziali, con identificazione dei lavoratori e modalità d'impiego, attività svolte, dichiarazioni ricevute e richieste documentali pertinenti. La chiusura dell'accertamento si esprime nel verbale unico di accertamento e notificazione: riporta gli esiti motivati, le fonti di prova, le violazioni e gli strumenti di regolarizzazione e tutela. Una richiesta di documenti non equivale a una contestazione definitiva; un rilievo non può fondarsi su una formula priva dei fatti che lo sostengono.

LE DUE DIFFIDE E LA CONCILIAZIONE

Istituto	Oggetto ed effetto	Distinzione decisiva
Diffida alla regolarizzazione, art. 13	Per inosservanze materialmente sanabili: invita a rimuoverle e consente il trattamento sanzionatorio agevolato se si adempie alle condizioni.	Non liquida da sola ogni credito salariale.
Diffida accertativa, art. 12	Intima il pagamento di crediti patrimoniali del lavoratore emersi dagli accertamenti; può acquistare efficacia esecutiva.	Non è il recupero dei contributi dovuti all'ente.
Conciliazione monocratica, art. 11	Composizione davanti al funzionario nei casi previsti, su diritti patrimoniali del lavoratore.	Non permette di rinunciare liberamente ai contributi dovuti per legge.

Per la diffida dell'articolo 13, nel quadro generale, la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla notificazione del verbale; segue il pagamento entro quindici giorni dalla scadenza del termine di regolarizzazione, secondo la misura agevolata prevista. Si controllano sempre le discipline speciali della violazione: non ogni illecito è sanabile e non ogni atto usa gli stessi termini. L'adempimento tardivo o parziale non dà automaticamente il beneficio.

Per la diffida accertativa il datore può, entro trenta giorni dalla notifica, promuovere il tentativo di conciliazione oppure presentare ricorso al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto, notificandolo anche al lavoratore. Il ricorso sospende l'esecutività ed è deciso entro sessanta giorni; non va descritto come silenzio-rigetto automatico allo scadere. L'accordo conciliativo fa perdere efficacia alla diffida nei confronti delle parti interessate; senza iniziativa nel termine, oppure dopo esito negativo della conciliazione o rigetto del ricorso, si forma il titolo esecutivo secondo l'articolo 12. La vecchia necessità di una successiva validazione non appartiene alla disciplina riformata nel 2020.

Nella conciliazione monocratica l'accordo e l'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi possono produrre l'estinzione del procedimento ispettivo nei limiti di legge. L'accordo sul credito del lavoratore non trasforma però i contributi pubblici in un bene liberamente disponibile. Occorre leggere separatamente retribuzioni riconosciute, imponibile contributivo, pagamento e presupposti degli effetti estintivi.

RECUPERI, SANZIONI E RIMEDI: INDIVIDUARE PRIMA L'ATTO

Il credito per contributi INPS o premi INAIL appartiene all'ente; il credito salariale appartiene al lavoratore; la sanzione amministrativa punisce una violazione. Possono originare dallo stesso fatto, ma hanno destinatari, disciplina e rimedi differenti. Il verbale documenta gli accertamenti: gli atti successivi di recupero e riscossione seguono le rispettive regole. Non si applica la tutela contro la diffida salariale a ogni avviso di addebito.

Contro gli atti che riguardano la sussistenza o qualificazione del rapporto assumono rilievo, nei casi previsti, i rimedi amministrativi dell'articolo 17 del d.lgs. 124/2004; le ordinanze-ingiunzione e gli atti di recupero hanno i propri strumenti amministrativi o giudiziali. Il destinatario individua atto, autorità, termine, effetto sospensivo ed eventuale tutela davanti al giudice. Il ricorso amministrativo non sospende sempre e automaticamente ogni obbligo: l'effetto va ricavato dalla norma del rimedio utilizzato.

Caso svolto. L'accertamento riscontra 1.200 euro di retribuzioni non corrisposte e contributi omessi. Sono due crediti diversi. La diffida accertativa tutela il lavoratore per i 1.200 euro; l'ente quantifica e recupera i contributi secondo la relativa disciplina. Il datore presenta ricorso contro la diffida entro trenta giorni e lo notifica al lavoratore: si sospende l'esecutività di quella diffida, senza poter dedurre che sia sospeso anche qualunque recupero contributivo. Se la contestazione riguarda una registrazione materialmente sanabile, si esamina inoltre la diversa diffida dell'articolo 13. La soluzione separa tre strumenti anziché chiamarli tutti «multa».

Questa appendice fornisce la sequenza essenziale e i principali istituti procedurali. Per un programma ispettivo specialistico restano da studiare gli specifici rapporti di lavoro, gli imponibili, le singole violazioni e la sicurezza tecnica richiesti dal bando: non è una promessa di copertura esaustiva di ogni concorso di vigilanza.

45.3 Materie, scheda ispettiva e caso

MATERIE DA ATTIVARE

Materia	Perché serve	Come studiarla nel Metodo BANDO
Diritto del lavoro	Fornisce il lessico dei rapporti di lavoro, degli obblighi datoriali e della tutela del lavoratore.	Studiare per istituti e casi, non come elenco di definizioni.
Legislazione sociale e previdenza	Collega contribuzione, prestazioni, posizioni assicurative e regolarità degli adempimenti.	Costruire mappe causa-effetto: obbligo, verifica, conseguenza.

Materia	Perché serve	Come studiarla nel Metodo BANDO
Assicurazione INAIL	Serve per comprendere premi, rischio assicurato, infortuni, malattie professionali e prevenzione.	Collegare questa appendice al capitolo INAIL del modulo.
Sicurezza sul lavoro	Diventa centrale solo se il bando la richiama espressamente o se il profilo lo implica.	Evitare studio enciclopedico; partire da principi, soggetti, obblighi e controlli.
Procedimento amministrativo	Garantisce metodo, motivazione, partecipazione, termini, accesso e correttezza dell'azione amministrativa.	Usare casi brevi: richiesta, istruttoria, atto, esito.
Pubblico impiego e comportamento	Inquadra imparzialità, responsabilità, riservatezza, conflitto di interessi e doveri del funzionario.	Collegare al capitolo sul personale degli EPNE e al codice di comportamento.
Privacy e trattamento dei dati	Rileva perché l'attività ispettiva può implicare dati personali, aziendali e lavorativi.	Studiare i principi: liceità, minimizzazione, pertinenza, sicurezza.

SCHEDA SOTTOPROFILO ISPETTIVO

Compila questa scheda per ogni bando che richiama la vigilanza.

Voce	Domanda guida	Spazio di lavoro
Profilo	Il bando parla di funzionario, ispettore, assistente o altro profilo?	
Ente o amministrazioni	Sono coinvolti INPS, INAIL, INL o più amministrazioni?	

Voce	Domanda guida	Spazio di lavoro
Materie specialistiche	Quali materie vanno oltre il nucleo amministrativo comune?	
Parole-spia	Quali termini indicano vigilanza, accertamento o controllo?	
Prova	La vigilanza compare in quiz, scritto, orale o caso situazionale?	
Confini	Quali competenze non devo attribuire all'ente sbagliato?	
Output	Che cosa devo saper produrre: definizione, confronto, caso, checklist, risposta orale?	

CASO GUIDATO

Un candidato legge un bando per un profilo collegato alla vigilanza previdenziale e assicurativa. Nel programma compaiono diritto del lavoro, legislazione sociale, elementi di previdenza, assicurazione contro gli infortuni, procedimento amministrativo e codice di comportamento. La prima reazione è aprire tre manuali diversi e studiare tutto in parallelo.

Con il Metodo BANDO la sequenza corretta è diversa. Prima si evidenziano le parole-spia: vigilanza, previdenziale, assicurativa, accertamento, contribuzione, premi, sicurezza, se presente. Poi si distinguono le aree: nucleo amministrativo comune, nucleo lavoro-previdenza, nucleo INAIL, nucleo comportamento del funzionario. Infine si costruiscono output di prova: una risposta orale sulla differenza tra INPS, INAIL e INL; un caso breve su un accertamento che richiede imparzialità e riservatezza; una tabella che collega obbligo, controllo e conseguenza.

Il risultato non è uno studio più superficiale. È uno studio più governato. Il candidato sa quali parti devono diventare memoria stabile, quali parti richiedono solo orientamento e quali aspetti vanno verificati sul bando specifico.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Perché, in un profilo ispettivo INPS-INAIL, non è sufficiente conoscere l'organizzazione degli enti?

Una risposta solida dovrebbe dire che l'organizzazione è necessaria, ma non esaurisce il profilo. Il profilo ispettivo richiede la capacità di collegare ente, funzione, materia e comportamento amministrativo. L'ispettore o funzionario addetto alla vigilanza non applica conoscenze astratte: opera entro competenze definite, verifica fatti e documenti, tutela interessi pubblici e deve rispettare garanzie, imparzialità, riservatezza e correttezza procedimentale.

DOMANDA-TRAPPOLA

La vigilanza INPS-INAIL coincide con tutta la vigilanza sul lavoro?

No. La risposta corretta deve distinguere. INPS e INAIL hanno perimetri istituzionali legati, rispettivamente, a previdenza e assicurazione sociale. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha un ruolo centrale nel coordinamento, nella programmazione e nell'esercizio dell'azione ispettiva in materia di lavoro, legislazione sociale, contribuzione, assicurazione e salute e sicurezza. Nei concorsi, però, la distribuzione delle materie e delle competenze va sempre letta nel bando e negli allegati.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è trasformare questa appendice in un mini-manuale totale di diritto del lavoro e sicurezza. È una tentazione comprensibile, ma inefficace. Il candidato finisce per accumulare norme, definizioni e procedimenti senza costruire risposte spendibili.

La correzione è lavorare per confini: che cosa chiede il profilo, quale ente è coinvolto, quale materia è centrale, quale output è previsto dalla prova. Ogni volta che una nozione non si collega a una di queste quattro domande, va messa in secondo piano o rinviata a un approfondimento mirato.

MINI-ESERCIZIO

Prendi il bando che stai studiando e sottolinea tutte le parole che rinviano a vigilanza, controllo, lavoro, previdenza, assicurazione, contribuzione, premi, sicurezza, accertamento, procedimento e comportamento del funzionario. Poi compila tre righe:

1. Il profilo è ispettivo perché il bando usa queste parole: ...
2. Le tre materie che devo potenziare sono: ...
3. L'errore che devo evitare è: ...

Se non riesci a completare la seconda riga, il problema non è la memoria: è la lettura del bando. Torna alla Mappa BANDO e separa le aree prima di iniziare lo studio analitico.

45.4 Accertamento, limiti e contraddittorio

CHECKLIST FINALE

- Ho distinto profilo ispettivo e profilo amministrativo ordinario.
- Ho verificato se il bando richiama INPS, INAIL, INL o più amministrazioni.
- Ho separato previdenza, assicurazione, lavoro e sicurezza senza confonderle.
- Ho collegato ogni materia a una prova concreta.
- Ho annotato nel diario gli errori di perimetro.
- Ho preparato almeno una risposta orale su INPS, INAIL e INL.
- Ho evitato di citare numeri di posti, requisiti o prove senza controllare l'avviso ufficiale.

DALLA SEGNALEZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO

L'attività di vigilanza non comincia necessariamente con l'accesso presso un luogo di lavoro. Può partire da una programmazione basata sul rischio, da un flusso informativo, da un'anomalia documentale o da una segnalazione. Il primo compito è qualificare l'informazione: chi la trasmette, quali fatti descrive, quale periodo riguarda e quale competenza può attivare. Una segnalazione generica non diventa automaticamente prova; può però giustificare un approfondimento se contiene elementi verificabili.

La programmazione richiede una priorità motivabile. Rilevanza del rischio, numero dei soggetti coinvolti, possibile dispersione delle prove, reiterazione e connessioni con altri procedimenti sono fattori da valutare senza trasformarli in una graduatoria rigida. Nel quiz, la risposta troppo automatica è spesso sbagliata: l'urgenza non elimina la competenza e la programmazione non autorizza attività prive di base. Nel caso pratico conviene indicare quali dati servono per decidere se procedere, coordinarsi con un altro soggetto o archiviare la segnalazione come non sufficientemente circostanziata.

POTERI, LIMITI E QUALITÀ DELL'ACCERTAMENTO

Un accertamento utile deve essere pertinente allo scopo, tracciabile e rispettoso delle garanzie previste. Il candidato non deve memorizzare un catalogo indistinto di poteri: deve collegare ogni attività alla competenza dell'organo, all'oggetto del controllo e alla disciplina applicabile. Acquisizione di documenti, richiesta di chiarimenti, esame delle registrazioni e confronto con le persone coinvolte producono informazioni diverse; nessuna, isolatamente, sostituisce la valutazione complessiva.

La qualità dell'accertamento dipende dalla distinzione tra fatto osservato, dichiarazione, documento e valutazione. Nel verbale, le quattro categorie non vanno confuse. Scrivere che «il datore ha omesso un obbligo» è una conclusione; prima occorre descrivere il fatto, la fonte dell'obbligo, il periodo e l'elemento che collega il soggetto alla condotta. La stessa cautela vale per posizioni contributive o assicurative: un dato incoerente richiede ricostruzione, non un giudizio anticipato.

I limiti non sono ostacoli alla vigilanza, ma condizioni di validità e affidabilità. Competenza, proporzionalità, pertinenza dei dati, riservatezza e contraddittorio proteggono anche la qualità della decisione. Una raccolta indiscriminata può generare rumore, esporre informazioni non necessarie e rendere più difficile motivare l'esito. La risposta concorsuale più solida sceglie quindi gli atti utili e spiega perché lo sono.

VERBALE, CONTRADDITTORIO E SEGUITO PROCEDIMENTALE

Il verbale deve permettere di ricostruire chi ha operato, quando, in quale qualità, quali attività sono state svolte e quali risultanze sono emerse. Non serve un linguaggio enfatico: servono precisione, sequenza e separazione dei piani. Le dichiarazioni vanno attribuite; i documenti identificati; le osservazioni tecniche collegate al loro fondamento. Se una circostanza non è stata verificata, non deve essere presentata come certa.

Il contraddittorio consente al destinatario di conoscere gli elementi rilevanti e presentare osservazioni secondo la disciplina applicabile. Non significa che ogni accertamento sia negoziabile, né che l'amministrazione debba accogliere ogni deduzione. Impone però di valutare gli elementi pertinenti e di rendere comprensibile la risposta. Nel caso pratico, ignorare una documentazione decisiva produce una motivazione fragile; accoglierla senza controllo produce l'errore opposto.

Il seguito dell'accertamento dipende dall'esito e dalla competenza. Possono venire in rilievo regolarizzazione, recupero, contestazione, trasmissione ad altra autorità, misura preventiva o archiviazione. Il manuale non può trasformare questa pluralità in una sequenza unica: la soluzione si costruisce indicando il passaggio coerente con i fatti e con la fonte. Quando emergono profili appartenenti a più amministrazioni, il coordinamento deve evitare duplicazioni e vuoti, senza confondere ruoli e responsabilità.

CASO RAGIONATO: INFORMAZIONE INCOMPLETA E RISCHIO DI ANTICIPARE IL GIUDIZIO

Un ufficio riceve una segnalazione secondo cui un'impresa avrebbe dichiarato dati non coerenti con la situazione effettiva. La segnalazione non indica il periodo, non allega documenti e mescola profili contributivi, assicurativi e di sicurezza. La scelta corretta non è contestare subito una violazione. Occorre registrare l'informazione, individuare i fatti verificabili, separare i possibili ambiti di competenza e acquisire i dati strettamente necessari.

Se il primo riscontro mostra un'incongruenza, questa diventa un punto istruttorio, non ancora la conclusione. Il fascicolo deve documentare la provenienza del dato, il confronto con le fonti disponibili e l'eventuale richiesta di chiarimenti. Solo dopo si qualifica la condotta e si determina il seguito. La soluzione è migliore perché conserva imparzialità e capacità di controllo: non minimizza la segnalazione, ma evita di trasformarla in prova per semplice ripetizione.

45.5 Riservatezza e verifica ispettiva

MATRICE DI AUTOVERIFICA DELL'ACCERTAMENTO

Prima di chiudere il fascicolo, l'operatore può usare una matrice in cinque colonne. La prima elenca i fatti accertati; la seconda indica l'evidenza che li sostiene; la terza collega la fonte e la competenza; la quarta registra le osservazioni del destinatario; la quinta espone l'esito e il seguito. Una riga priva di evidenza non può sostenere da sola la conclusione. Una riga priva di fonte segnala che il fatto è stato osservato, ma non ancora qualificato.

La matrice aiuta anche il candidato. In una prova scritta impedisce di saltare dal sospetto alla misura finale. Nell'orale consente di rispondere con una sequenza breve: perimetro, acquisizione, contraddittorio, valutazione, seguito. Nei quiz permette di riconoscere le opzioni che confondono un'attività istruttoria con un esito definitivo. La vigilanza appare così per ciò che è: un processo di conoscenza e decisione, non una ricerca indiscriminata di irregolarità.

COORDINAMENTO E RISERVATEZZA

Quando i fatti toccano competenze diverse, la condivisione delle informazioni deve avere uno scopo e un perimetro. Trasmettere l'intero fascicolo «per sicurezza» può essere inutile o sproporzionato; omettere un dato decisivo può impedire l'azione del soggetto competente. La soluzione consiste nell'individuare destinatario, base, informazioni pertinenti e canale, lasciando traccia dell'invio. Anche nel lavoro interno, l'accesso ai dati segue ruoli e necessità operative.

La riservatezza non impedisce il controllo, ma disciplina l'uso dell'informazione. Il candidato deve evitare due formule assolute: «il dato è riservato, quindi non si usa» e «il controllo giustifica qualunque uso». La risposta corretta bilancia finalità istituzionale, pertinenza, sicurezza e garanzie, richiamando la fonte applicabile senza inventare eccezioni.

ESERCIZIO: RISCRIVERE UNA CONCLUSIONE DEBOLE

Conclusione debole: «Dai controlli risultano numerose irregolarità e occorre procedere». La formula non identifica fatti, fonte, soggetto né seguito. La riscrittura separa le risultanze: documento acquisito, dato discordante, dichiarazione e verifica ancora necessaria. Per ogni fatto indica l'obbligo pertinente e il soggetto cui è riferibile. Soltanto dopo formula l'esito, distinguendo ciò che è accertato da ciò che richiede trasmissione o approfondimento.

L'esercizio allena anche la proporzionalità della motivazione. Un accertamento complesso non richiede parole più severe, ma passaggi più leggibili. Una conclusione favorevole deve essere documentata quanto una contestazione: l'archiviazione non è assenza di decisione, bensì esito motivato quando gli elementi non sostengono ulteriori misure.

DOMANDE DA COMMISSARIO

Alla domanda «Qual è il valore del verbale?» si risponde descrivendone funzione documentale, contenuto e collocazione nel procedimento, evitando formule assolute sull'efficacia probatoria. Alla domanda «Come opera il contraddittorio?» si indicano conoscibilità degli elementi, possibilità di osservare e dovere di valutazione secondo la disciplina applicabile. Alla domanda «Che cosa accade se emerge una competenza diversa?» si spiega il coordinamento e la trasmissione pertinente, non una generica sostituzione tra amministrazioni.

REGOLA DI CHIUSURA

L'accertamento è pronto quando un lettore competente può distinguere fatti, evidenze, qualificazione, osservazioni e seguito. Se uno dei passaggi è affidato a una formula generica, il fascicolo va integrato o la conclusione ridimensionata. La precisione protegge insieme efficacia del controllo e garanzie.

▣ VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

Quiz 1. La diffida accertativa dell'articolo 12 recupera per l'INPS ogni contributo omesso?

Quiz 2. Quale atto documenta lavoratori, attività e richieste alla conclusione del primo accesso?

Quiz 3. Entro quale termine generale il datore può promuovere conciliazione contro la diffida accertativa?

Quiz 4. Il ricorso contro la diffida accertativa produce silenzio-rigetto dopo sessanta giorni?

Quiz 5. La diffida accertativa riformata richiede sempre una successiva validazione per divenire titolo?

Quiz 6. Il coordinamento INL dimostra che INPS e INAIL non abbiano più propri ispettori?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Il verbale accerta 2.000 euro di retribuzioni non pagate e un debito contributivo. Il datore concilia con il lavoratore il credito salariale e sostiene che ogni somma pubblica sia perciò azzerata. Valuta l'affermazione.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: No. Riguarda crediti patrimoniali del lavoratore risultanti dall'accertamento. Il credito contributivo dell'ente segue la propria disciplina e non coincide con la retribuzione dovuta.

2. Risposta corretta: Il verbale di primo accesso, distinto dal verbale unico che espone gli esiti conclusivi e le violazioni. Una richiesta istruttoria non è già una sanzione definitiva.

3. Risposta corretta: Entro trenta giorni dalla notifica. In alternativa può ricorrere al direttore dell'ufficio, notificando al lavoratore: il percorso non coincide con la diffida alla regolarizzazione.

4. Risposta corretta: No. È previsto il termine per la decisione, ma non si ricostruisce un silenzio-rigetto automatico. L'esecutività è sospesa secondo la disciplina del ricorso.

5. Risposta corretta: No. Acquista efficacia esecutiva nei presupposti dell'articolo 12 riformato: inutile decorso del termine, mancato accordo o rigetto. Non si ripropone la procedura anteriore al 2020.

6. Risposta corretta: No. Occorre leggere il quadro aggiornato, incluse le modifiche del 2024 sui ruoli. Coordinamento e titolarità delle funzioni non equivalgono ad assorbimento indistinto.

Soluzione del caso. La conciliazione riguarda il credito del lavoratore nei propri effetti; non rende liberamente disponibile il credito contributivo dell'ente. Vanno distinti importi retributivi, imponibile, contributi e presupposti degli effetti estintivi. Il pagamento concordato non prova da solo la regolarità contributiva. La soluzione identifica soggetto creditore e titolo di ciascuna somma prima di applicare il rimedio.

Glossario previdenza, assicurazione e prestazioni

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

46.1 Metodo del glossario e lessico INPS

APERTURA EDITORIALE

Questa appendice serve a dare al candidato il lessico minimo per leggere un bando INPS, INAIL o di altro ente pubblico non economico senza confondere parole vicine. Nei concorsi M-FC03, infatti, molti errori non nascono dalla mancanza totale di studio, ma dall'uso impreciso di termini come previdenza, assistenza, contributi, prestazioni, assicurazione sociale, infortunio, malattia professionale, prevenzione, posizione assicurativa, istruttoria e dati personali.

Il glossario non è un dizionario completo e non sostituisce le fonti ufficiali. È uno strumento operativo: ti aiuta a riconoscere le parole del bando, a usarle nello scritto e nell'orale, a evitare confusioni nei casi pratici e a registrare nel diario gli errori di lessico. Il criterio è quello del Metodo BANDO: ogni termine deve aiutarti a leggere il bando, collegare le aree, isolare i nuclei, correggere gli errori e produrre un output di prova.

OBIETTIVO DELL'APPENDICE

Alla fine dell'appendice devi saper fare quattro cose:

1. distinguere il linguaggio INPS da quello INAIL;
2. usare le parole essenziali di previdenza, assicurazione e prestazioni in una risposta concorsuale;
3. riconoscere quando un termine richiede verifica su fonte ufficiale aggiornata;
4. evitare risposte generiche, come "l'ente eroga servizi" o "l'utente ha diritto alla prestazione", senza istruttoria, requisiti, canale e comunicazione.

Il risultato atteso non è memorizzare trenta definizioni isolate. È usare il lessico corretto quando il bando o la traccia lo richiedono.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il programma richiama INPS, INAIL, previdenza, assicurazione obbligatoria, prestazioni, salute e sicurezza o vigilanza?	Lista dei termini da attivare.
A - Aree	Il termine appartiene a previdenza INPS, assicurazione INAIL, procedimento, privacy o lavoro pubblico?	Classificazione corretta.
N - Nuclei	Quali parole sono ad alta resa per quiz, orale e casi?	Glossario personale ridotto.
D - Diario	Quale termine confondo spesso?	Voce del diario errori.
O - Output	Come uso il termine in una risposta?	Frase pronta, mini-caso o domanda orale.

COME USARE IL GLOSSARIO

Usalo in tre momenti.

Prima dello studio, leggi le voci collegate al bando e sottolinea quelle che compaiono nel programma. Durante i quiz, quando sbagli una domanda per confusione terminologica, trasforma il termine in una riga del diario errori. Prima dell'orale, scegli dieci voci e spiegale in trenta secondi ciascuna, con un esempio INPS o INAIL.

Una definizione utile per concorso deve avere tre caratteristiche: deve essere breve, deve indicare la funzione del termine e deve suggerire l'errore da evitare. Se una definizione non ti aiuta a rispondere, va riscritta.

GLOSSARIO ESSENZIALE INPS: PREVIDENZA, CONTRIBUTI E SERVIZI

Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Previdenza sociale	Sistema pubblico di tutele collegate a eventi della vita lavorativa e personale, secondo requisiti e procedure previste.	Non usarla come parola generica: collega sempre contributi, domanda, requisiti, istruttoria e prestazione.
Assistenza	Area di intervento rivolta a bisogni sociali o condizioni di fragilità, distinta dalla logica strettamente contributiva.	Non confonderla automaticamente con previdenza contributiva. Il bando decide il livello richiesto.
Contributi	Versamenti o accrediti rilevanti per il rapporto previdenziale e per la posizione dell'interessato.	Nei casi pratici non promettere effetti: prima si verifica la posizione e la disciplina applicabile.
Posizione assicurativa o contributiva	Insieme dei dati che descrivono la storia rilevante dell'utente ai fini previdenziali.	È un fascicolo informativo delicato: attenzione a identità, accesso e protezione dei dati.
Requisiti	Condizioni richieste per accedere a una prestazione o per ottenere un beneficio.	Non inventare requisiti. Se sono puntuali, vanno verificati su fonte ufficiale aggiornata.
Domanda di prestazione	Istanza con cui l'utente chiede l'attivazione di una tutela o di un servizio.	Non coincide con il diritto automatico alla prestazione: apre una verifica.

Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Istruttoria	Fase in cui l'ufficio acquisisce e valuta dati, documenti e presupposti.	Nei casi INPS è il passaggio che impedisce risposte affrettate o promesse all'utente.
Prestazione	Beneficio, servizio o misura riconosciuta quando ricorrono presupposti e procedimento.	Non ridurla a pagamento: può richiedere requisiti, controlli, dati, comunicazione ed esito.
Utente	Persona, impresa, intermediario o soggetto che entra in rapporto con l'ente per un servizio o una pratica.	Nei situazionali non basta essere cortesi: servono competenza, canale corretto e tracciabilità.
Fascicolo	Insieme organizzato di atti, dati e documenti relativi a una pratica o posizione.	Non va consultato o comunicato fuori dalle ragioni di servizio.
Canale digitale	Strumento telematico previsto per domanda, consultazione, comunicazione o servizio.	Non aggirarlo con canali informali se il bando o la procedura richiedono strumenti ufficiali.
Comunicazione all'utente	Informazione istituzionale sullo stato, sull'integrazione o sull'esito di una pratica.	Deve essere chiara, tracciabile e nei limiti del ruolo; non deve anticipare esiti non istruiti.

46.2 Lessico assicurativo e amministrativo

GLOSSARIO ESSENZIALE INAIL: ASSICURAZIONE, PREVENZIONE E TUTELA

Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Assicurazione sociale	Sistema pubblico di tutela collegato a rischi ed eventi protetti, diverso da una polizza privata.	Per INAIL va collegata a lavoro, rischio, evento, istruttoria, prevenzione e prestazione.
Assicurazione obbligatoria	Copertura prevista dall'ordinamento per determinati rischi lavorativi.	Non trasformarla in nozione assicurativa privata: resta funzione pubblica e sociale.
Infortunio sul lavoro	Evento dovuto a causa violenta in occasione di lavoro, nel campo assicurativo previsto; comprende l'in itinere nei presupposti di legge.	Nei casi non accertare in modo tecnico se non richiesto: descrivi procedura, dati e competenza.
Malattia professionale	Patologia causata dal lavoro con azione generalmente lenta e progressiva; le condizioni tabellari incidono sulla prova del nesso.	Non confonderla con ogni malattia comune; richiama accertamento, documentazione e dati sanitari.
Rischio lavorativo	Possibilità che l'attività o l'ambiente di lavoro producano un danno.	È il punto di ingresso per prevenzione e sicurezza, non solo per la prestazione finale.
Prevenzione	Insieme di misure e comportamenti diretti a evitare o ridurre eventi dannosi.	Non parlare di INAIL solo dopo l'evento: la funzione prevenzionistica è centrale.

Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Salute e sicurezza sul lavoro	Area normativa e organizzativa che mira alla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro.	Se il bando la richiama, studiala come mappa concorsuale, non come corso tecnico da RSPP.
Premio assicurativo	Somma dovuta per finanziare la copertura: nella forma ordinaria dipende da retribuzioni assicurate e tasso della lavorazione; esistono premi speciali.	Non confonderlo con l'indennizzo pagato all'assicurato; distinguere rata e regolazione nell'autoliquidazione.
Danno biologico	Menomazione dell'integrità psicofisica valutabile medico-legalmente, distinta dalla perdita di reddito.	Regime d.lgs. 38/2000: sotto 6% franchigia, 6–15% capitale, dal 16% rendita; esempio del capitolo 35.
Prestazione INAIL	Misura o tutela connessa all'evento o alla condizione protetta.	Automaticità contro l'omissione del datore e accertamento del rischio sono compatibili; per autonomi valgono limiti specifici.
Lavoratore	Soggetto centrale della tutela assicurativa e prevenzionistica.	Nei casi pratici considera anche dati personali, dati sanitari e canale corretto.
Impresa o datore di lavoro	Soggetto coinvolto negli obblighi, nelle comunicazioni e nell'organizzazione della sicurezza.	Non trattarlo come semplice utente: può avere obblighi e responsabilità specifiche.

TERMINI COMUNI A INPS E INAIL

Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Ente pubblico non economico	Ente pubblico che svolge funzioni istituzionali senza operare come impresa commerciale.	Nei concorsi M-FC03 collega sempre ente, profilo, materie e prove.
Servizio al cittadino	Attività con cui l'ente risponde a domande, bisogni, pratiche o prestazioni.	Servire l'utente non significa saltare regole, canali o protezione dei dati.
Procedimento amministrativo	Sequenza ordinata di atti e attività che porta a una decisione o a un esito.	È la struttura dei casi pratici: domanda, istruttoria, verifica, comunicazione, esito.
Accesso agli atti	Possibilità di prendere visione o copia di documenti nei presupposti previsti.	Non confonderlo con trasparenza assoluta: verifica titolo, limiti, dati di terzi e controinteressati.
Privacy	Protezione dei dati personali nel trattamento svolto dall'ente.	Nei casi INPS e INAIL compare spesso perché le pratiche possono contenere dati delicati.
Dati relativi alla salute	Informazioni particolarmente delicate sulla condizione sanitaria di una persona.	Nei casi INAIL richiedono cautela elevata: canale, titolo, minimizzazione e riservatezza.
Tracciabilità	Possibilità di ricostruire passaggi, comunicazioni, documenti e decisioni.	È essenziale nei casi di sportello e back office: evita risposte informali.
Sportello	Punto di contatto con l'utente, fisico o digitale, per orientamento e gestione della richiesta.	Non coincide sempre con l'ufficio che decide: distingue ricezione, istruttoria e decisione.

Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Back office	Attività interna di istruttoria, verifica, gestione documentale e supporto alla decisione.	Nei casi pratici chiarisce chi istruisce e chi comunica, evitando scorciatoie.
Esito	Risultato del procedimento o della verifica, comunicato secondo le regole applicabili.	Non va anticipato prima dell'istruttoria.
Integrazione documentale	Richiesta di completare dati o documenti necessari alla pratica.	Non equivale ad accoglimento: consente di proseguire la verifica.
Fonte ufficiale	Bando, allegato, portale istituzionale, amministrazione trasparente o atto dell'ente.	Se il dato è puntuale o aggiornabile, non usare memoria o riassunti non verificati.

46.3 Distinzioni e applicazione ai casi

COPPIE DA NON CONFONDERE

Coppia	Distinzione utile	Errore tipico
INPS / INAIL	INPS richiama previdenza, contributi, prestazioni e servizi; INAIL richiama assicurazione contro infortuni e malattie professionali, prevenzione e sicurezza.	Usare lo stesso linguaggio per entrambi gli enti.
Previdenza / Assicurazione sociale INAIL	L'assicurazione INAIL è parte della previdenza sociale, con rischi e prestazioni propri.	Escludere INAIL dalla previdenza o attribuirgli tutte le prestazioni INPS.
Prestazione / Procedimento	La prestazione è l'eventuale risultato; il procedimento è il percorso di verifica.	Promettere la prestazione senza istruttoria.
Domanda / Diritto	La domanda attiva il procedimento; il diritto richiede presupposti e verifica.	Scrivere che la domanda comporta automaticamente accoglimento.

Coppia	Distinzione utile	Errore tipico
Trasparenza / Privacy	La trasparenza consente conoscibilità nei limiti previsti; la privacy tutela dati personali.	Pubblicare o comunicare dati dell'utente invocando genericamente trasparenza.
Sportello / Back office	Lo sportello orienta e riceve; il back office istruisce, verifica e supporta l'esito.	Far decidere allo sportello ciò che richiede istruttoria.
Infortunio / Malattia professionale	L'infortunio richiama un evento; la malattia professionale richiama una patologia collegata al lavoro secondo criteri previsti.	Usarli come sinonimi.
Prevenzione / Prestazione	La prevenzione mira a evitare o ridurre il rischio; la prestazione interviene quando ricorrono presupposti di tutela.	Parlare di INAIL solo dopo l'evento, ignorando la prevenzione.

FRASI PRONTE PER SCRITTO E ORALE

Usa queste frasi come modelli, non come formule da ripetere sempre.

Situazione	Frase utilizzabile
Domanda orale su INPS	"Nel contesto M-FC03, l'INPS va letto come ente di previdenza, servizi e prestazioni: il candidato deve collegare domanda, posizione dell'utente, requisiti, istruttoria, dati personali e comunicazione dell'esito."
Domanda orale su INAIL	"L'INAIL non va ridotto all'erogazione di prestazioni: combina assicurazione sociale contro infortuni e malattie professionali, prevenzione, rapporto con lavoratori e imprese e gestione amministrativa delle pratiche."
Caso pratico su domanda incompleta	"L'ufficio non deve anticipare l'esito, ma verificare la pratica, indicare l'integrazione necessaria tramite canale ufficiale e trattare solo i dati pertinenti."

Situazione	Frase utilizzabile
Caso su dati sanitari	"La richiesta va gestita verificando identità, titolo e canale, perché i dati relativi alla salute richiedono particolare cautela e non possono essere comunicati informalmente."
Situazionale su utente insistente	"L'orientamento al servizio impone chiarezza e ascolto, ma non autorizza promesse, favoritismi o canali non tracciati."

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il glossario M-FC03 serve a usare correttamente le parole di previdenza, assicurazione sociale e prestazioni. INPS richiama previdenza, contributi, servizi, domanda e rapporto con l'utente; INAIL richiama rischio lavorativo, infortuni, malattie professionali, prevenzione, sicurezza e prestazioni. Nei casi pratici il termine tecnico deve sempre diventare procedimento: richiesta, istruttoria, dati, comunicazione, esito. I dettagli puntuali su requisiti, importi, termini o singole prestazioni richiedono fonti ufficiali aggiornate. L'errore principale è usare parole simili come sinonimi.

CASO GUIDATO

Sara prepara un concorso INAIL, mentre Marco prepara un concorso INPS. Entrambi studiano "prestazioni" e pensano di poter usare lo stesso schema. È un errore.

Per Marco, la parola prestazione richiama domanda dell'utente, posizione contributiva o previdenziale, requisiti, servizi digitali, istruttoria e comunicazione dell'esito. Per Sara, la stessa parola va collegata a rischio lavorativo, evento o condizione tutelata, assicurazione sociale, prevenzione, dati sanitari e rapporto con lavoratori o imprese.

La differenza emerge in un caso pratico. Se un utente chiede l'esito di una domanda incompleta, Marco deve ragionare su pratica INPS, integrazione documentale, requisiti e dati personali. Se un lavoratore chiede informazioni su una pratica collegata a un infortunio, Sara deve ragionare su evento lavorativo, canale corretto, dati sanitari, istruttoria e limiti della comunicazione.

Il glossario serve proprio a questo: non a moltiplicare parole, ma a scegliere il linguaggio giusto per il contesto giusto.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: perché, nei concorsi per enti pubblici non economici, è importante distinguere previdenza, assicurazione sociale e prestazioni?

Risposta modello: perché i termini orientano il ragionamento. La previdenza comprende diverse assicurazioni sociali, incluse quelle INPS e INAIL. Nell'INAIL si distinguono rischio lavorativo, evento, nesso e tutela. L'automaticità protegge il dipendente dall'omissione assicurativa del datore; non elimina l'accertamento dei presupposti. Prestazione e procedimento sono dunque concetti diversi, senza negare il diritto riconosciuto dalla legge. Distinguere i termini consente di rispondere meglio a quiz, orale, casi pratici e quesiti situazionali.

46.4 Trappole e catene concettuali

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se in una traccia compare la parola "prestazione", posso rispondere sempre nello stesso modo, sia per INPS sia per INAIL?

Risposta corretta: no. La parola va contestualizzata. In INPS può rinviare a previdenza, contributi, servizi e domande dell'utente; in INAIL può rinviare a evento lavorativo, tutela assicurativa, prevenzione e dati sanitari. In entrambi i casi serve procedimento, ma cambia il lessico specialistico.

Perché è una trappola: confonde una parola comune con un significato identico. Nel modulo M-FC03 la stessa parola può cambiare funzione in base all'ente, al profilo e alla prova.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è imparare definizioni isolate e poi non saperle usare. Il candidato sa dire che cos'è una prestazione, ma non sa distinguere domanda, istruttoria, requisito ed esito. Sa citare l'INAIL, ma non collega assicurazione, prevenzione e sicurezza. Sa parlare di privacy, ma comunica dati dell'utente come se fossero informazioni ordinarie.

La correzione è semplice: per ogni termine compila tre righe.

Termine	Dove compare?	Come lo uso in prova?
	Bando / quiz / orale / caso / situazionale	Definizione breve + esempio + errore da evitare

MINI-ESERCIZIO

Scegli dieci termini del glossario e trasformati in risposte da trenta secondi. Per ciascuno scrivi:

Termine	Definizione in una frase	Esempio INPS o INAIL	Errore da evitare

Poi scegli due coppie da non confondere e costruisci una domanda-trappola. Se non riesci a formulare l'errore tipico, significa che la distinzione non è ancora abbastanza chiara.

METODO PER USARE IL GLOSSARIO

Il glossario non va studiato come una collezione di definizioni isolate. Per ogni voce conviene costruire una scheda a quattro campi: soggetto interessato, presupposto, effetto e istituti da non confondere. «Contribuzione», per esempio, non coincide con «prestazione»; «rischio assicurato» non equivale al bisogno sociale in senso generico; «servizio» descrive anche il canale e il processo con cui l'ente rende accessibile una funzione. La domanda concorsuale spesso colloca una parola corretta in una relazione sbagliata: la scheda serve proprio a riconoscere l'errore.

Un secondo controllo riguarda il contesto. La stessa espressione può avere un uso ampio nel linguaggio comune e uno più preciso nella disciplina applicabile. Quando il bando richiede elementi di previdenza o assicurazione sociale, la risposta deve seguire il significato tecnico ricavabile dalla fonte, senza estenderlo per analogia a situazioni diverse. Nell'orale, definizione e distinzione devono precedere l'esempio; nel caso pratico, invece, l'esempio serve a mostrare subito quali fatti attivano l'istituto.

FAMIGLIE DI PAROLE CHE GENERANO TRAPPOLE

Una prima famiglia riguarda fonte e finanziamento: contributo, premio, fiscalità e onere non descrivono lo stesso rapporto. Una seconda riguarda evento e tutela: rischio, bisogno, requisito, decorrenza e prestazione devono essere collegati nella sequenza corretta. Una terza riguarda il servizio: domanda, istruttoria, provvedimento, pagamento, ricorso e riesame appartengono a momenti diversi. Nei distrattori, il termine può essere corretto ma collocato nella fase sbagliata.

Per allenarsi si può trasformare ogni voce in due frasi: una definizione positiva e una distinzione negativa. «La prestazione è...» chiarisce il nucleo; «non coincide con...» costruisce la difesa contro il distrattore. La terza frase aggiunge un fatto minimo. Questo esercizio evita definizioni circolari e prepara all'orale, dove il commissario spesso verifica la capacità di passare dal concetto all'applicazione.

CATENE CONCETTUALI

Le voci si memorizzano meglio quando formano una catena. Nel versante previdenziale: posizione, contribuzione, requisito, domanda, istruttoria, prestazione e tutela. Nel versante assicurativo: attività, rischio, evento, denuncia o domanda, accertamento, prestazione e prevenzione. Le catene non descrivono un procedimento unico valido in ogni caso; mostrano quali domande porre e quali passaggi non confondere.

Un esercizio efficace elimina una voce e chiede al candidato di ricostruire la relazione mancante. Se tra «evento» e «prestazione» manca l'accertamento dei presupposti, la soluzione automatica è sospetta. Se tra «domanda» ed «esito» manca l'istruttoria, la risposta non spiega come l'amministrazione conosce i fatti. La catena diventa così uno strumento di controllo logico, non soltanto lessicale.

46.5 Verifica del linguaggio tecnico

REGOLA DI CHIUSURA

Una voce è appresa quando il candidato sa definirla, distinguerla da due termini vicini e inserirla in una catena procedimentale corretta. Se ricorda il nome ma non sa indicare presupposto o effetto, deve tornare alla fonte e riscrivere la scheda con un esempio minimo.

DISTINZIONI IN CONTESTO

La distinzione più utile non è sempre quella tra due definizioni vicine. Può riguardare due fasi, due soggetti o due effetti. «Domanda» e «istruttoria» appartengono alla stessa vicenda, ma la prima attiva o rappresenta la pretesa del soggetto, mentre la seconda consente all'ente di acquisire e valutare gli elementi. «Provvedimento» e «pagamento» possono seguire tempi e controlli differenti. «Prevenzione» e «prestazione» rispondono a funzioni collegate ma non coincidenti.

Per ogni coppia il candidato compila quattro righe: che cos'è il primo termine, che cos'è il secondo, quale elemento li distingue e quale errore produce la confusione. L'ultima riga è decisiva. Se si scambia requisito e documento, si può trattare la prova come se creasse il diritto; se si scambia evento e rischio, si perde la logica assicurativa; se si confonde servizio e prestazione, si descrive il canale come se fosse l'utilità riconosciuta.

APPLICAZIONE AL QUESITO SITUAZIONALE

Un utente usa un termine improprio allo sportello. La risposta professionale non lo corregge in modo astratto e non assume che abbia compreso la categoria tecnica. Riformula la richiesta, verifica il bisogno e spiega quale dato o documento serve. Il lessico tecnico guida l'istruttoria, ma la comunicazione deve restare accessibile. In una domanda situazionale, l'opzione migliore coniuga precisione e orientamento al servizio.

All'orale, il candidato può usare lo stesso metodo: definizione breve, distinzione, esempio e conseguenza. La risposta resta controllabile e non diventa un elenco. Se il commissario cambia il caso, la struttura permette di adattare l'esempio senza perdere il significato del termine.

La precisione lessicale deve sempre migliorare la decisione e la comunicazione, non complicarle.

▣ VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

Quiz 1. Che cosa distingue premio e indennizzo INAIL?

Quiz 2. Danno biologico significa soltanto diminuzione dello stipendio?

Quiz 3. L'assicurazione INAIL è estranea alla previdenza sociale?

Quiz 4. La domanda presentata prova già il diritto alla prestazione?

Quiz 5. DSU e ISEE sono sinonimi?

Quiz 6. Occasione di lavoro significa solo presenza fisica in azienda?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un candidato scrive: 'Il premio è il risarcimento pagato dall'INPS per ogni danno biologico; automaticità significa assenza di istruttoria'. Riscrivi usando quattro termini corretti.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: Il premio finanzia la copertura ed è dovuto dal soggetto obbligato; l'indennizzo è una prestazione a favore dell'assicurato nei presupposti. Sono flussi con funzione e destinatari diversi.

2. Risposta corretta: No. È menomazione dell'integrità psicofisica valutabile medico-legalmente. Le conseguenze patrimoniali sono un piano distinto, pur potendo rilevare nella rendita.

3. Risposta corretta: No. Ne è una componente, specializzata nei rischi professionali tutelati. La distinzione rispetto a INPS concerne funzioni e prestazioni, non l'esclusione dalla previdenza.

4. Risposta corretta: No. Attiva il procedimento; il diritto dipende dai presupposti legali da accertare. Ciò non nega l'automaticità contro l'omissione assicurativa del datore.

5. Risposta corretta: No. La DSU raccoglie dichiarazioni e dati; l'ISEE è l'indicatore elaborato secondo le regole. Nessuno dei due coincide con l'erogazione del beneficio.

6. Risposta corretta: No. Richiede il collegamento funzionale con il lavoro e il rischio protetto. La coincidenza di luogo non prova da sola la tutela assicurativa.

Soluzione del caso. Il premio INAIL finanzia l'assicurazione. L'indennizzo è erogato nei presupposti della tutela per infortunio o malattia professionale. Il danno biologico è una menomazione psicofisica valutabile medico-legalmente. L'automaticità protegge il dipendente dall'omissione del datore, senza eliminare l'accertamento. La correzione separa ente, finanziamento, danno e garanzia.

Schede rapide ACI, ENAC, ISTAT, ENEA, ASI, CONI e CRI

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

47.1 Natura, comparti e confronto degli enti

NATURA DELL'ENTE, COMPARTO E PERCORSO DI STUDIO

INPS e INAIL sono gli enti guida di questo percorso previdenziale e assicurativo. Le schede di ACI, ENAC e CONI servono a orientare verso le rispettive funzioni. ISTAT, ENEA e ASI sono enti di ricerca: il personale amministrativo rientra nel comparto Istruzione e Ricerca, non nelle Funzioni Centrali per il solo tipo di mansioni. La Croce Rossa Italiana è un'associazione di diritto privato dal 1 gennaio 2016, ai sensi del d.lgs. 178/2012: non è un EPNE ordinario. Le somiglianze tra prove amministrative consentono di riusare alcune materie, ma non mutano natura, contratto o disciplina del reclutamento.

APERTURA EDITORIALE

Questa appendice serve quando il bando riguarda un ente diverso da INPS e INAIL oppure quando una procedura multi-ente include amministrazioni come ACI, ENAC, ISTAT, ENEA, ASI, CONI o CRI. Il candidato non deve trasformare ciascun ente in un manuale autonomo. Deve invece costruire una scheda rapida: identità dell'ente, funzione pubblica, materie che possono comparire, documenti ufficiali da verificare, errori da evitare.

Il criterio è lo stesso del Metodo BANDO: partire dal bando, non dal desiderio di sapere tutto. Un profilo amministrativo presso ENEA non richiede la stessa profondità scientifica di un profilo da ricercatore. Un concorso ISTAT può avere forte contenuto statistico, ma può anche includere profili amministrativi, giuridici, contabili o informatici. Un bando CRI richiede una verifica ancora più prudente, perché la natura giuridica e la disciplina del reclutamento vanno lette sul singolo avviso e non dedotte automaticamente dal nome dell'organizzazione.

OBIETTIVO DELL'APPENDICE

Alla fine dell'appendice devi saper fare quattro operazioni:

- riconoscere il tipo di ente e la sua funzione principale;
- capire quali materie comuni restano valide e quali contenuti ente-specifici vanno aggiunti;
- evitare confusione tra profilo amministrativo, profilo tecnico, profilo di ricerca e profilo specialistico;
- compilare una scheda ente compatta prima di iniziare lo studio analitico.

Queste schede non sostituiscono statuti, regolamenti, PIAO, bilanci, bandi e allegati. Ti dicono dove guardare e con quale domanda.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Quale ente assume o riceve personale? Il profilo è amministrativo, tecnico, statistico, scientifico, sportivo o di servizio?	Identificazione del perimetro corretto.
A - Aree	Quali materie comuni restano centrali? Quale area ente-specifica si aggiunge?	Mappa core + delta.
N - Nuclei	Quali parole devo riconoscere: mobilità, aviazione civile, statistica, energia, spazio, sport, emergenza, volontariato?	Lessico minimo dell'ente.
D - Diario	Dove rischio dispersione o modulo sbagliato?	Nota nel diario errori.
O - Output	Che cosa devo produrre prima di studiare?	Scheda ente in una pagina.

COME LEGGERE LE SCHEDE

Ogni scheda segue cinque domande. La prima è: che cosa fa l'ente? La seconda: perché può comparire in un concorso delle Funzioni Centrali o in un modulo vicino agli EPNE? La terza: quali materie devo attivare? La quarta: quale documento ufficiale devo controllare? La quinta: qual è l'errore più probabile?

Il candidato deve resistere alla tentazione di leggere tutto il sito dell'ente. Le pagine istituzionali, l'amministrazione trasparente, gli atti generali e i bandi servono a rispondere al profilo concreto. Se il bando non richiama uno statuto, un regolamento o un documento tecnico, quel materiale può restare in secondo livello.

SCHEDE RAPIDE DEGLI ENTI

Ente	Funzione da ricordare	Materie da attivare	Errore da evitare
ACI	Ente legato a mobilità, servizi automobilistici, pubblico registro, educazione e servizi agli automobilisti, secondo il perimetro indicato dalle fonti ufficiali.	Amministrativo, pubblico impiego, servizi al cittadino, digitale, trasparenza, contratti e bilancio.	Studiare solo codice della strada o pratiche auto, dimenticando organizzazione, procedimento e servizi.
ENAC	Ente nazionale dell'aviazione civile, con funzioni di regolazione, certificazione, vigilanza e amministrazione del settore aeronautico civile.	Amministrativo, regolazione di settore, sicurezza e qualità dei servizi, procedimenti, controlli, contratti, inglese tecnico se previsto.	Confondere ENAC con ENAV o con una compagnia aerea: ENAC è autorità amministrativa di settore.
ISTAT	Istituto della statistica ufficiale e nodo centrale del sistema statistico pubblico.	Statistica pubblica, dati, qualità, privacy, amministrazione trasparente, procedimenti, informatica e comunicazione istituzionale.	Trattare ISTAT solo come ente amministrativo generico oppure, al contrario, studiare statistica avanzata anche quando il profilo non la richiede.
ENEA	Agenzia nazionale collegata a nuove tecnologie, energia, ambiente e sviluppo sostenibile, con forte componente tecnico-scientifica.	Amministrativo, contratti, project management pubblico, energia e ambiente se richiamati, PNRR o ricerca solo se previsti.	Usare M-FC03 per profili di ricercatore o tecnologo: in quel caso serve il rinvio al modulo ricerca.

Ente	Funzione da ricordare	Materie da attivare	Errore da evitare
ASI	Agenzia Spaziale Italiana, collegata a programmi spaziali, tecnologia, ricerca, cooperazione e industria spaziale.	Amministrativo, contratti, programmi pubblici, ricerca e tecnologia solo se richieste, inglese e cooperazione internazionale se nel bando.	Preparare tutto come scienza spaziale: il profilo amministrativo richiede soprattutto governance, procedure, contratti e gestione.
CONI	Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ente pubblico dell'ordinamento sportivo, con funzioni istituzionali sullo sport nazionale, federazioni e attività olimpica.	Ordinamento sportivo, amministrativo, trasparenza, personale, bilanci, attività istituzionali e procedimenti se richiamati.	Confondere sport praticato, federazioni e amministrazione del CONI: in concorso conta il profilo e il bando.
CRI	Associazione di diritto privato dal 2016, con funzioni umanitarie, di soccorso e rete territoriale.	Amministrativo, servizi, gestione risorse, protezione dati, contratti, rapporto con utenti e volontari, eventuali profili sanitari o sociali se previsti.	Trattarla automaticamente come EPNE ordinario: occorre verificare natura giuridica, fonte del bando e disciplina di reclutamento.

47.2 Schede da ACI a CRI

SCHEDA ACI

ACI va studiato come ente di servizio e amministrazione, non come semplice sigla legata all'automobile. In un profilo amministrativo il candidato deve concentrarsi su procedimenti, servizi agli utenti, gestione documentale, trasparenza, personale, bilancio e contratti. Se il bando richiama funzioni specifiche, vanno aggiunti i contenuti su mobilità, servizi automobilistici e rapporto con cittadini o operatori.

La domanda da farsi è: il bando valuta conoscenza dell'ente o conoscenza tecnica del settore? Se valuta l'ente, la priorità resta amministrativa. Se valuta il settore, il programma dirà quali contenuti specialistici aggiungere.

SCHEDE ENAC

ENAC richiede una cautela terminologica: non è ENAV e non è un operatore del trasporto aereo. È l'ente nazionale dell'aviazione civile e il candidato deve leggerlo come amministrazione di regolazione, certificazione, vigilanza e gestione di procedimenti in un settore tecnico. Per i profili amministrativi contano diritto amministrativo, procedimento, trasparenza, contratti, personale, organizzazione e rapporto con utenti professionali.

Se il bando inserisce materie aeronautiche, sicurezza del volo, infrastrutture aeroportuali o regolazione tecnica, quelle aree diventano delta specialistico. In assenza di richiamo espresso, non vanno trasformate nel centro dello studio.

SCHEDE ISTAT

ISTAT è l'ente in cui il confine tra profilo amministrativo e profilo statistico va letto con particolare attenzione. La pagina ufficiale di amministrazione trasparente mostra la struttura tipica delle pubblicazioni obbligatorie: organizzazione, personale, bandi, performance, bilanci, controlli, servizi erogati, accesso civico e protezione dei dati. Per il candidato questo significa che il nucleo amministrativo resta utile, ma deve dialogare con dati, qualità, rilevazioni, informazione statistica e privacy.

La trappola è doppia: prepararsi solo su amministrativo, ignorando il lessico statistico; oppure studiare statistica avanzata senza verificare se il profilo la richiede davvero.

SCHEDE ENEA

ENEA è un ente ad alta densità tecnico-scientifica. Nei concorsi amministrativi va trattato come amministrazione che gestisce programmi, risorse, contratti, progetti, personale e rapporti istituzionali in ambiti come energia, ambiente, innovazione e sviluppo sostenibile. Se invece il bando riguarda ricercatori, tecnologi o profili scientifici, il candidato deve uscire dal perimetro ordinario di M-FC03 e usare il modulo dedicato alla ricerca.

Per ENEA, anche il profilo amministrativo conserva il comparto Istruzione e Ricerca. Si riusano qui le tecniche di caso e di studio, aggiungendo ordinamento e contratto propri dell'ente; per ricercatori e tecnologi serve inoltre la preparazione scientifica prevista dal bando.

SCHEDE ASI

ASI richiede lo stesso controllo di perimetro. La fonte ufficiale presenta l'Agenzia Spaziale Italiana come soggetto istituzionale con aree dedicate a scienze della Terra, esplorazione, trasporto spaziale, telecomunicazioni, tecnologie, formazione, documenti istituzionali, bandi e amministrazione trasparente. Per un profilo amministrativo, il candidato deve presidiare contratti, programmi pubblici, gestione documentale, cooperazione, trasparenza e organizzazione.

Se il bando chiede profili scientifici, ingegneristici o di ricerca applicata, l'appendice serve solo a capire il confine: non basta il modulo EPNE.

SCHEDA CONI

CONI va letto come ente pubblico dell'ordinamento sportivo. La fonte ufficiale lo presenta come Comitato Olimpico Nazionale Italiano, collegato al Comitato Olimpico Internazionale, con funzioni istituzionali sullo sport nazionale, federazioni sportive, discipline associate, attività olimpica e organizzazione sportiva. La stessa fonte rende disponibili sezioni su leggi e statuto, regolamenti, amministrazione trasparente, personale, bandi di concorso, performance, bilanci, controlli e attività istituzionali.

In un concorso, però, non si studia lo sport come cronaca sportiva. Si studiano ente, funzioni, ordinamento, procedimenti, risorse, personale, trasparenza e, se il bando lo richiede, elementi di ordinamento sportivo.

SCHEDA CRI

Dal 1 gennaio 2016 CRI è associazione di diritto privato. Compare qui per orientamento comparativo e non come ente pubblico delle Funzioni Centrali. Il candidato deve verificare sul singolo bando natura giuridica, soggetto che assume, fonte di pubblicazione, contratto applicato, profilo, prove e materie.

Il contenuto utile, in chiave concorsuale, riguarda servizi, emergenza, attività umanitarie, gestione amministrativa, rapporti con utenti, volontariato, privacy, contratti e organizzazione territoriale, nella misura in cui il bando li richiama.

SCHEDA ENTE COMPILABILE

Campo	Risposta
Ente	
Fonte ufficiale consultata	
Profilo del bando	
Area principale	Amministrativa / tecnica / statistica / ricerca / sportiva / sanitaria / servizi
Materie comuni da riusare dal libro base	
Delta ente-specifico	

Campo	Risposta
Documenti da verificare	Statuto / regolamenti / bandi / PIAO / bilanci / amministrazione trasparente
Modulo o appendice di rinvio	
Primo output di studio	Mappa / tabella / risposta orale / caso / checklist
Errore da evitare	

47.3 Caso e metodo comparativo

CASO GUIDATO

Luca trova un bando per un profilo amministrativo presso ASI. La prima reazione è cercare materiali su missioni spaziali, satelliti e tecnologie aerospaziali. Dopo la prima ora capisce di avere troppe informazioni e nessuna priorità.

Con il Metodo BANDO cambia ordine. Prima legge il bando e identifica profilo, prove e materie. Poi apre la fonte ufficiale per capire identità dell'ente, amministrazione trasparente, bandi e documenti istituzionali. Infine separa tre livelli: materie comuni, amministrazione dell'ente, contenuti spaziali richiesti dal programma. Se il bando non chiede profili scientifici, Luca non studia da ingegnere aerospaziale: prepara una risposta da funzionario amministrativo che opera in un ente con missione tecnico-scientifica.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Perché l'Appendice C (capitolo 47) non deve essere usata come elenco enciclopedico di enti?

Perché nei concorsi conta il profilo. Lo stesso ente può avere profili amministrativi, tecnici, statistici, scientifici, informatici o di ricerca. Una scheda rapida serve a riconoscere il contesto, non a sostituire il bando. Il candidato deve collegare ente, funzione, materie e prova, poi verificare i dati ufficiali aggiornati.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se il bando cita ENEA o ASI, devo studiare automaticamente ricerca scientifica avanzata?

No. Devi prima leggere il profilo. Se il profilo è amministrativo, contabile, giuridico o di supporto, il centro resta il nucleo amministrativo applicato all'ente. Se il profilo è ricercatore, tecnologo o tecnico-scientifico, M-FC03 non basta e occorre il rinvio al modulo dedicato.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è scambiare la missione dell'ente con il programma d'esame. Sapere che ASI si occupa di spazio, ENEA di energia e ambiente, ISTAT di statistica o CONI di sport non significa sapere che cosa verrà chiesto in prova. Il programma d'esame decide profondità, priorità e output.

La correzione è usare la scheda ente in una pagina: identità, profilo, materie comuni, delta, documenti da verificare, errore da evitare.

MINI-ESERCIZIO

Scegli uno tra ACI, ENAC, ISTAT, ENEA, ASI, CONI e CRI. In 20 minuti compila la scheda ente, poi scrivi una risposta orale di 60 secondi con questa struttura:

1. L'ente svolge questa funzione pubblica: ...
2. Per il profilo indicato dal bando, le materie centrali sono: ...
3. Il contenuto specifico da aggiungere è: ...
4. Il documento ufficiale da verificare prima della prova è: ...

Se nella seconda riga scrivi soltanto il nome dell'ente, non hai ancora letto il bando. Se nella terza riga inserisci contenuti tecnici non richiesti, stai sovraccaricando il piano.

CHECKLIST FINALE

- Ho identificato ente, profilo, fonte ufficiale e soggetto che assume.
- Ho distinto profilo amministrativo, tecnico, statistico, scientifico e di ricerca.
- Ho separato materie comuni e delta ente-specifico.
- Ho verificato se servono altri moduli: ricerca, ICT, appalti specialistici, authority o sanitario-sociale.
- Ho evitato dati puntuali non verificati su statuti, organi, PIAO, bilanci e bandi.
- Ho compilato la scheda ente in una pagina.
- Ho preparato una risposta orale breve e un errore tipico da annotare nel diario.

METODO COMPARATIVO: SEI DOMANDE PER OGNI ENTE

Le schede rapide diventano davvero utili quando vengono lette con la stessa griglia. La prima domanda riguarda la natura dell'ente e la fonte che ne disciplina l'assetto. La seconda individua la missione pubblica. La terza ricostruisce le funzioni concrete. La quarta identifica utenti, destinatari o amministrazioni con cui l'ente interagisce. La quinta collega tali funzioni ai profili professionali. La sesta seleziona i documenti ufficiali da controllare prima della prova. La griglia impedisce di accumulare sigle senza capire che cosa distingue un ente dall'altro.

Per ACI il baricentro è il sistema dei servizi connessi alla mobilità e agli archivi di competenza. Per ENAC occorre riconoscere la regolazione e la vigilanza nel settore dell'aviazione civile, senza confonderne le funzioni con quelle del gestore aeroportuale o di altri soggetti del sistema. ISTAT richiede attenzione alla produzione statistica ufficiale, alla qualità dei dati e alla funzione conoscitiva per le decisioni pubbliche. ENEA e ASI operano in ambiti scientifici e tecnologici differenti: energia e innovazione per la prima, attività spaziali per la seconda. La CRI presenta una fisionomia peculiare, che va studiata sulla base della disciplina e degli atti vigenti, evitando assimilazioni sommarie ad altri enti.

47.4 Dal profilo ai documenti istituzionali

DALLA MISSIONE AL PROFILO CONCORSUALE

La missione istituzionale non coincide con la mansione del candidato. Un ente tecnico può bandire profili amministrativi, contabili, informatici o specialistici; la corretta preparazione nasce dall'intersezione tra funzioni dell'ente e contenuto del profilo. Per un funzionario amministrativo di ENAC, per esempio, il contesto dell'aviazione civile orienta lessico, casi e documenti, ma non trasforma ogni prova in un esame tecnico aeronautico. Analogamente, un profilo amministrativo presso ISTAT deve comprendere il valore del dato statistico e della qualità del processo, senza essere automaticamente equiparato a un profilo statistico.

Il Decoder deve quindi produrre tre colonne. Nella prima si collocano le materie comuni del concorso pubblico. Nella seconda si registra il delta dell'ente: missione, principali funzioni, utenti e documenti. Nella terza si colloca il delta del profilo, ricavato dal bando. Le colonne non hanno lo stesso peso in ogni procedura. È il bando a indicare quanto approfondire ordinamento, disciplina di settore o competenze tecniche.

DOCUMENTI DA CERCARE E INFORMAZIONI DA NON CONGELARE

Una scheda istituzionale affidabile usa fonti riconoscibili: legge o atto istitutivo, statuto vigente, regolamenti di organizzazione, organigramma, piano integrato, bilanci, amministrazione trasparente, carta o catalogo dei servizi. Ogni documento risponde a una domanda diversa. Lo statuto aiuta a capire natura, finalità e organi; il regolamento descrive l'organizzazione; l'organigramma fotografa un assetto che può cambiare; il PIAO collega obiettivi, organizzazione e rischi; i documenti di servizio mostrano il rapporto con utenti e destinatari.

Gli organigrammi, i nomi dei titolari, il numero degli uffici e i progetti in corso sono dati mobili. Possono servire per un colloquio vicino alla data di pubblicazione, ma non devono essere trasformati in teoria permanente. Nel testo si conserva il modello: distinguere indirizzo, gestione, controllo e responsabilità. Il dato puntuale si verifica sul portale ufficiale e si annota con data. Lo stesso vale per bandi, scadenze e articolazione delle prove.

CASO RAGIONATO: SCEGLIERE IL LIVELLO DI APPROFONDIMENTO

Una candidata prepara un concorso amministrativo presso un ente tecnico. Dedicando gran parte del tempo alla normativa di settore, ma trascurando procedimento, pubblico impiego e contabilità, che compaiono in modo esteso nel programma. La scelta nasce dall'idea che la missione dell'ente coincida con l'intera prova. Il metodo corretto è pesare le materie sul bando: il contesto tecnico orienta esempi e lessico, mentre le materie comuni mantengono il peso indicato dalla procedura.

La candidata costruisce allora una scheda di una pagina: missione dell'ente, cinque funzioni, utenti principali, tre documenti e collegamento con il profilo. Accanto inserisce la matrice delle materie del bando e il numero di sessioni da destinare a ciascun blocco. La preparazione diventa più selettiva senza perdere il carattere istituzionale. Questo è il compito dell'appendice: offrire un orientamento verificabile, non sostituire un eventuale modulo specialistico richiesto da un diverso profilo.

TAVOLA DI CONFRONTO OPERATIVO

La comparazione può essere sintetizzata senza appiattire gli enti. Per ciascuno si annotano: settore pubblico servito, attività caratteristica, tipo di dato o documento prodotto, destinatario e rischio di confusione. CONI richiama ordinamento sportivo, funzioni istituzionali e amministrazione dello sport; ACI richiama mobilità e registri; ENAC regolazione e vigilanza dell'aviazione civile; ISTAT informazione statistica ufficiale; ENEA ricerca, innovazione e servizi nel campo energetico e ambientale; ASI coordinamento e promozione delle attività spaziali; CRI attività e servizi coerenti con la propria peculiare disciplina. La descrizione puntuale va sempre confrontata con statuto e portale vigenti.

Questa tavola serve soprattutto nei quesiti con opzioni composte. Se una risposta associa la missione corretta all'organo o al documento di un altro ente, la sigla non basta a salvarla. Il candidato controlla l'intera relazione: soggetto, funzione, strumento ed effetto. Lo stesso metodo funziona all'orale, dove una frase comparativa mostra comprensione più di un elenco di attribuzioni.

47.5 Aggiornamento e verifica comparativa

ESERCIZIO DI AGGIORNAMENTO

Conserva separatamente il dato stabile e quello mobile. «Ente pubblico di ricerca» identifica un ordinamento; il nome del presidente e la data del prossimo concorso sono informazioni mobili. Per ciascuna annota atto, data e campo di applicazione. Se cambia il titolare di un organo, non si riscrive automaticamente la competenza dell'organo; se cambia il CCNQ, invece, può essere necessario rivedere il comparto. La scheda deve mostrare quale elemento è cambiato e quale rimane valido.

Si sceglie un ente e si aprono tre fonti ufficiali: statuto, pagina organizzativa e piano integrato. In una scheda si distinguono elementi stabili, come missione e quadro generale, da elementi mobili, come uffici, titolari e progetti. Si annota la data della verifica e si elimina ogni dettaglio non utile al profilo. L'esercizio dura poco, ma insegna a non confondere la fonte più recente con quella più autorevole per ogni tipo di informazione.

Il controllo finale consiste nel formulare una domanda da commissario e una domanda-trappola. La prima chiede di spiegare la funzione dell'ente e il collegamento con il profilo. La seconda scambia missione, soggetto o documento con quelli di un altro ente. Se la risposta richiede di tornare alla pagina ufficiale, la scheda non è ancora autosufficiente e va completata con una distinzione più netta.

MINI-SIMULAZIONE COMPARATIVA

La traccia chiede di illustrare come un ente tecnico trasformi la propria missione in obiettivi e servizi. La risposta parte dalla funzione istituzionale, individua destinatari e processi, quindi collega programmazione, risorse e misurazione. Non serve descrivere tutti gli organi. Serve mostrare che la missione orienta le attività, mentre la gestione concreta dipende da documenti e assetti vigenti.

Una seconda domanda confronta ISTAT ed ENEA. La risposta non si limita a dire che entrambi producono conoscenza: distingue informazione statistica ufficiale e attività di ricerca, innovazione o supporto nei rispettivi ambiti. Una terza confronta ENAC e ACI: il settore della mobilità crea una vicinanza apparente, ma funzioni, basi e servizi restano diversi. Il confronto deve poggiare su fonti istituzionali, non sulla familiarità delle sigle.

▣ VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

Quiz 1. ENAC coincide con l'operatore ENAV?

Quiz 2. La natura di ente di ricerca cambia se il posto ISTAT è amministrativo?

Quiz 3. Qual è il dato giuridico essenziale sulla CRI dal 2016?

Quiz 4. Quale delta distingue la scheda CONI da quella ACI?

Quiz 5. Un bando ASI amministrativo impone necessariamente di studiare ingegneria spaziale?

Quiz 6. Quali tre verifiche precedono il riuso di un percorso per un altro ente?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Marta confronta due offerte: amministrativo ENEA e amministrativo CRI. Copia per entrambe una scheda 'EPNE, Funzioni Centrali, concorso pubblico'. Quali campi deve correggere?

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: No. ENAC esercita funzioni amministrative di regolazione, certificazione e vigilanza dell'aviazione civile; non si identifica con il gestore dei servizi della navigazione aerea.
2. Risposta corretta: No. Il profilo orienta competenze e programma, ma non trasforma ente e comparto. Il personale amministrativo resta nel quadro Istruzione e Ricerca.
3. Risposta corretta: È associazione di diritto privato. La presenza nella scheda comparativa non la rende EPNE delle Funzioni Centrali e non determina il contratto della selezione.
4. Risposta corretta: CONI richiede il raccordo con ordinamento e amministrazione dello sport; ACI con mobilità e servizi automobilistici. Le materie amministrative comuni non annullano la missione specifica.
5. Risposta corretta: No. Si studiano i contenuti del programma e l'organizzazione dell'ente. La missione spaziale non coincide da sola con il livello tecnico richiesto al profilo.
6. Risposta corretta: Natura e ordinamento dell'ente, comparto/personale interessato, profilo e programma effettivi. Solo dopo si selezionano le parti comuni e quelle da integrare.

Soluzione del caso. Per ENEA distingue l'ente di ricerca e il comparto Istruzione e Ricerca; per CRI registra l'associazione privata e verifica contratto e procedura propri dell'offerta. Per entrambe legge soggetto che assume, requisiti e prove. Può riusare tecniche di risposta amministrativa, ma non la qualificazione giuridica copiata.

Errori tipici nei bandi EPNE

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

48.1 Portale, gestore ed ente

APERTURA EDITORIALE

Questa appendice serve a evitare gli errori che fanno perdere tempo prima ancora di iniziare a studiare. Nei concorsi per enti pubblici non economici, il candidato non sbaglia solo quando non conosce una materia. Sbaglia anche quando legge male il bando: confonde il portale con l'ente, il soggetto gestore con l'amministrazione di destinazione, il profilo amministrativo con un profilo tecnico, una materia integrativa con il centro della prova, un bando campione con un modello valido per tutti i concorsi futuri.

Il modulo M-FC03 è costruito proprio per ridurre questi rischi. INPS, INAIL e gli altri EPNE richiedono un nucleo comune di preparazione, ma anche un taglio specialistico: previdenza, assicurazione sociale, servizi, prestazioni, procedimenti, bilancio, PIAO, personale, casi pratici e quesiti situazionali. L'errore tipico nasce quando il candidato vede una sola parola del bando e costruisce tutto il piano su quella parola, senza verificare fonte, profilo, prove, materie, allegati e avvisi.

Questa appendice non sostituisce il Bando Decoder EPNE del capitolo 41. Lo completa: raccoglie gli errori ricorrenti, mostra come riconoscerli e propone una correzione operativa.

OBIETTIVO DELL'APPENDICE

Alla fine dell'appendice devi saper fare cinque cose:

1. riconoscere gli errori di lettura più frequenti nei bandi EPNE;
2. distinguere fonte ufficiale, portale, soggetto gestore, ente di destinazione e profilo;
3. separare materie comuni, delta M-FC03, appendici e rinvii ad altri moduli;
4. aggiornare il piano quando escono allegati, avvisi, rettifiche o calendari;
5. trasformare ogni errore in una riga del diario, con causa e correzione.

Il risultato atteso è una checklist anti-dispersione: prima di comprare materiali, aprire nuovi manuali o cambiare piano, controlli se stai cadendo in uno di questi errori.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Sto leggendo bando, allegati e avvisi ufficiali o un riassunto?	Fonte verificata e data di consultazione.
A - Aree	Ho separato libro base, modulo M-FC03, appendici e altri moduli?	Mappa delle aree senza duplicazioni.

Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Ho individuato i contenuti ad alta resa per ente, profilo e prova?	Lista dei nuclei prioritari.
D - Diario	Quale errore di lettura o aggiornamento rischio di ripetere?	Riga nel diario errori.
O - Output	Che cosa cambia nel mio piano dopo la correzione?	Decisione: studiare, rinviare, verificare, tagliare.

ERRORE 1: CONFONDERE PORTALE, GESTORE ED ENTE

Il primo errore è pensare che il canale di pubblicazione decida la famiglia concorsuale. Una procedura può comparire su inPA, essere gestita tramite Formez/RIPAM o essere pubblicata anche sul sito dell'ente. Questo non basta a dire che cosa devi studiare.

La domanda corretta è: chi assume o riceve il personale? Quale ente è indicato nel bando o negli allegati? Quale profilo viene selezionato?

Lettura debole	Lettura corretta
"È su inPA, quindi studio come un concorso generico."	"inPA è il canale. Devo leggere ente, profilo, prove e materie."
"Lo gestisce Formez, quindi preparo solo logica e quiz RIPAM."	"Formez può essere gestore; il modulo dipende dall'ente di destinazione."
"C'è INAIL nel titolo, quindi studio tutto INAIL."	"Devo controllare profilo, materie, prove, allegati e profondità richiesta."

Correzione: nel Bando Decoder scrivi quattro righe separate: portale, soggetto gestore, ente di destinazione, profilo.

ERRORE 2: LEGGERE SOLO IL NOME DELL'ENTE

Il nome dell'ente orienta, ma non basta. INPS, INAIL, ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA o CRI possono comparire in procedure diverse, con profili e materie molto differenti. Un profilo amministrativo non coincide con un profilo informatico, di ricerca, tecnico, ispettivo avanzato o sociale.

La regola è:

NOTA

ente + profilo + prove + materie = perimetro reale di studio.

Se manca uno di questi elementi, la lettura è incompleta.

Segnale dell'errore	Correzione
Scrivi solo "INPS" o "INAIL" nella scheda.	Aggiungi area, famiglia professionale, codice profilo e prove.
Studi ogni contenuto dell'ente senza priorità.	Parti dal programma d'esame e dalle prove.
Ignori profili fuori perimetro.	Valuta rinvio a M-IR03, M-TR01, M-TR02, M-FC02 o M-FC05.

48.2 Materie, allegati e perimetro

ERRORE 3: CONFONDERE MATERIA COMUNE E DELTA EPNE

Molte materie dei bandi EPNE sono già coperte dal libro base: diritto amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, privacy, contabilità essenziale, contratti pubblici, informatica, inglese, logica e metodo. Il modulo M-FC03 non le riscrive: le applica al contesto degli enti pubblici non economici.

L'errore nasce quando il candidato tratta tutto come se fosse nuovo. Compra materiali duplicati, apre manuali paralleli e perde il filo del piano.

Materia	Lettura corretta
Procedimento amministrativo	Libro base + casi EPNE su domande, utenti, dati e comunicazioni.
Privacy	Libro base + applicazione a fascicoli INPS/INAIL, dati personali e dati sanitari.
Contabilità	Libro base + capitolo M-FC03 su bilancio, patrimonio e controlli degli EPNE.
Contratti	Libro base + acquisti, forniture e servizi necessari al funzionamento dell'ente.
Pubblico impiego	Libro base + CCNL Funzioni Centrali, profili, doveri e situazionali EPNE.

Correzione: per ogni materia scrivi una delle quattro etichette: base, M-FC03, appendice, rinvio.

ERRORE 4: TRASFORMARE UNA MATERIA INTEGRATIVA NEL CENTRO DEL PIANO

Nei bandi EPNE possono comparire materie integrative: salute e sicurezza, diritto del lavoro, diritto civile, diritto dell'Unione europea, scienze delle finanze, processuale civile, penale della PA o profili sociali. Alcune possono essere decisive, ma non sempre sono il centro del concorso.

Il bando RIPAM/INAIL 308 unità è utile come esempio storico: mostra che un profilo amministrativo INAIL può includere materie comuni, materie INAIL, logica, situazionali, inglese, informatica e casi pratici. Non autorizza però a copiare lo stesso piano su ogni concorso futuro.

Correzione: quando trovi una materia integrativa, chiediti tre cose:

Domanda	Decisione
È nel programma scritto o solo nel contesto dell'ente?	Se non è nel programma, resta orientamento.
Pesa su quiz, orale, caso o solo su una parte limitata?	Allenala in proporzione alla prova.
Richiede appendice o altro modulo?	Attiva Appendice F (capitolo 50) o rinvio, senza deformare M-FC03.

ERRORE 5: IGNORARE ALLEGATI, RETTIFICHE E AVVISI SUCCESSIVI

Il bando iniziale non è sempre l'ultimo documento utile. Allegati, calendari, FAQ, rettifiche, elenchi, istruzioni operative e comunicazioni successive possono modificare il modo in cui partecipi e studi.

Questo errore è pratico e pericoloso: puoi preparare bene le materie e perdere un'informazione decisiva su scadenze, sedi, prova, modalità, documenti o comunicazioni.

Correzione: apri un registro aggiornamenti.

Campo	Risposta
Canale da monitorare	inPA / Formez / sito ente / area riservata / altro
Frequenza controllo	giornaliera / due volte a settimana / settimanale
Ultimo controllo	data e ora
Nuovo avviso trovato?	sì / no

Campo	Risposta
Che cosa cambia nel piano?	scadenza / prova / allegato / materia / logistica / nulla

ERRORE 6: USARE UN BANDO CAMPIONE COME MODELLO UNIVERSALE

Un bando precedente può insegnare metodo, non sostituire il bando nuovo. Se un concorso INAIL precedente aveva 40 quesiti, certe materie e una certa struttura, quei dati valgono per quella procedura. Un nuovo bando richiede nuova lettura.

La stessa cautela vale per INPS, SNA, concorsi con scorrimenti, procedure CUFA o bandi gestiti tramite soggetti diversi. Il capitale di studio si riusa; i dati del bando si ricontrollano.

Uso corretto del bando campione	Uso sbagliato
Capisco che nei bandi EPNE possono convivere materie comuni, specialistiche e situazionali.	Copio numero di quesiti, materie e prove su un bando nuovo.
Uso l'esempio per costruire una scheda.	Tratto l'esempio come fonte aggiornata.
Registro i dati instabili da verificare.	Studio su memoria o riassunti non ufficiali.

ERRORE 7: SALTARE APPENDICI E RINVII

Le appendici non sono materiale secondario. Servono a evitare dispersione. Appendice A (capitolo 45) orienta la vigilanza ispettiva; Appendice B (capitolo 46) chiarisce il lessico; Appendice C (capitolo 47) aiuta sugli enti di orientamento; Appendice D (capitolo 48) corregge gli errori di lettura; Appendice E (capitolo 49) rinvia ad altri moduli; Appendice F (capitolo 50) copre materie integrative INAIL/RIPAM.

L'errore è studiare tutto dentro i capitoli principali, oppure ignorare un'appendice proprio quando il bando la richiede.

Correzione: usa questa tabella.

Segnale nel bando	Appendice o rinvio
Vigilanza previdenziale, assicurativa o ispettiva	Appendice A (capitolo 45).
Lessico previdenza, assicurazione, prestazioni	Appendice B (capitolo 46).
ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA, CRI	Appendice C (capitolo 47).
Dubbio su errori di lettura e aggiornamento	Appendice D (capitolo 48).

Segnale nel bando	Appendice o rinvio
Ricerca, ICT, authority, agenzie fiscali, appalti avanzati	Appendice E (capitolo 49) o altro modulo.
Materie integrative INAIL/RIPAM	Appendice F (capitolo 50).

48.3 Prove, soglie e caso guidato

ERRORE 8: SOTTOVALUTARE PROVE, SOGLIE E OUTPUT

Una soglia di idoneità non coincide con il punteggio necessario per entrare fra i vincitori. Se la prova richiede almeno 21 su 30, quel valore indica l'ammissibilità alla fase o l'idoneità prevista; la posizione utile dipende da graduatoria, posti e regole del bando. Registrare separatamente soglia, punteggio e posti evita di trasformare un requisito minimo in una previsione di assunzione. Anche riserve e preferenze operano secondo regole proprie, non come punti aggiuntivi inventati.

La lista delle materie non basta. Devi capire come sarai valutato: quiz, scritto, orale, casi pratici, situazionali, inglese, informatica, titoli, soglie, tempi. Una materia può pesare poco se non diventa output; una prova breve può decidere l'accesso alla fase successiva.

Correzione: collega ogni materia a un output.

Prova	Domanda da farti
Quiz	Quali definizioni devo riconoscere rapidamente?
Orale	Quali risposte da 90 secondi devo costruire?
Caso pratico	Quale griglia fatto-problema-regola-output devo usare?
Situazionale	Quale gerarchia guida la scelta: servizio, legalità, privacy, imparzialità, tracciabilità?
Inglese/informatica	Quale allenamento minimo serve per non perdere punti?

ERRORE 9: CITARE DATI INSTABILI SENZA VERIFICA

Posti, scadenze, calendari, sedi, modalità di prova, requisiti puntuali, programmi allegati, PIAO, bilanci, carte dei servizi e pagine istituzionali possono cambiare o richiedere controllo alla data di pubblicazione. Il candidato può usarli per orientarsi, ma non deve trattarli come dati stabili senza fonte ufficiale.

Correzione: ogni dato instabile deve avere tre campi.

Dato	Fonte ufficiale	Data di consultazione

Se non puoi compilare questi tre campi, scrivi da verificare.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Nei bandi EPNE l'errore più pericoloso è iniziare a studiare prima di avere distinto fonte, portale, gestore, ente, profilo, prove, materie, allegati e avvisi. Il nome dell'ente orienta, ma non basta: servono profilo e prove. Le materie comuni restano nel libro base; il modulo M-FC03 aggiunge il delta specialistico. Le appendici servono a non disperdersi tra sottoprofili, lessico, enti minori, rinvii e materie integrative. Ogni dato instabile va verificato su fonte ufficiale e registrato nel diario.

CASO GUIDATO

Elena trova un concorso pubblicato su inPA e gestito tramite un soggetto esterno. Nel titolo compare INAIL. Decide subito di studiare un manuale tecnico sulla sicurezza e rimanda diritto amministrativo, pubblico impiego, privacy, logica e situazionali.

Dopo tre giorni si accorge che il profilo è amministrativo, che la prova contiene materie comuni, quesiti situazionali, inglese e informatica, e che salute e sicurezza è solo una delle aree del programma. Ha studiato, ma ha studiato nel punto sbagliato.

La correzione avviene in quattro passaggi:

1. separa portale, gestore, ente e profilo;
2. ricompila la scheda Bando Decoder EPNE;
3. classifica le materie in base, M-FC03, appendice, rinvio;
4. crea una settimana di recupero: quiz comuni, mappa INAIL, caso pratico, situazionali e controllo avvisi.

Il problema non era la sicurezza sul lavoro. Il problema era averla messa al centro senza leggere l'intero bando.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: quali sono gli errori più frequenti nella lettura di un bando per enti pubblici non economici?

Risposta modello: gli errori più frequenti sono confondere il portale o il soggetto gestore con l'ente di destinazione, leggere solo il nome dell'ente senza considerare profilo e prove, trattare tutte le materie come nuove, ignorare allegati e avvisi successivi, usare un bando precedente come modello fisso, non distinguere libro base, modulo M-FC03, appendici e rinvii, e citare dati instabili senza verifica ufficiale. La correzione consiste nel compilare il Bando Decoder, collegare ogni materia a un output e aggiornare il diario errori.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se un concorso è pubblicato su inPA e gestito da Formez, posso prepararlo come un generico concorso RIPAM?

Risposta corretta: no. inPA e Formez possono indicare canale e gestione della procedura, ma non definiscono da soli la famiglia concorsuale. Bisogna verificare ente di destinazione, profilo, prove, materie, allegati e avvisi. Se il concorso riguarda INPS, INAIL o altro EPNE compatibile, occorre attivare il modulo M-FC03 nella misura richiesta dal bando.

Perché è una trappola: confonde l'infrastruttura della procedura con il contenuto della preparazione.

48.4 Laboratorio e controllo della domanda

MINI-ESERCIZIO

Prendi un bando EPNE reale o simulato e compila questa checklist in 20 minuti.

Controllo	Risposta
Fonte ufficiale principale	
Allegati scaricati e letti	sì / no
Avvisi successivi controllati	sì / no
Portale di pubblicazione	
Soggetto gestore	
Ente di destinazione	
Profilo e codice concorso	
Prove e soglie	

Controllo	Risposta
Materie libro base	
Materie M-FC03	
Appendici da attivare	
Rinvii ad altri moduli	
Dato instabile da verificare	
Errore più probabile	
Correzione nel piano	

Correzione: se alla riga "ente di destinazione" scrivi il portale, non hai ancora letto il bando. Se alla riga "correzione" scrivi solo "studiare di più", non hai individuato il problema.

CHECKLIST FINALE ANTI-DISPERSIONE

Prima di iniziare lo studio intensivo, verifica:

Domanda	Sì/No
Ho salvato bando, allegati e avvisi ufficiali?	
So distinguere portale, gestore, ente e profilo?	
So spiegare perché il concorso rientra in M-FC03 o va rinviato?	
Ho classificato ogni materia in base, M-FC03, appendice o rinvio?	
Ho collegato ogni prova a un output di allenamento?	
Ho segnato gli avvisi da controllare periodicamente?	

Domanda	Sì/No
Ho evitato di copiare un bando campione su una procedura nuova?	
Ho indicato fonte e data per ogni dato instabile?	
Ho scritto nel diario l'errore più probabile?	

LABORATORIO: DAL BANDO ALLA SCHEDA DI CONTROLLO

Una lettura affidabile del bando produce un documento di lavoro, non soltanto sottolineature. La prima colonna registra il dato testuale: amministrazione, codice, profilo, requisiti, prove, materie, titoli, scadenze. La seconda indica la fonte precisa: articolo, comma, allegato o successivo avviso. La terza traduce il dato in azione: documento da preparare, materia da studiare, termine da presidiare o verifica da programmare. La quarta conserva dubbi e aggiornamenti. In questo modo una rettifica non costringe a ricominciare: si modifica la riga interessata e si valuta l'effetto sul resto del piano.

Il controllo incrociato deve essere eseguito almeno su tre coppie. Codice concorso e profilo devono coincidere in domanda, ricevuta e allegati. Requisito e data di possesso devono essere letti insieme, perché il possesso successivo può non essere utile. Materia e fase della prova devono essere collegate: una disciplina prevista per l'orale non ha lo stesso peso operativo di una materia molto selettiva nello scritto. Questa griglia previene l'errore tipico di studiare tutte le voci con identica profondità.

Nel caso di un rinvio a un avviso successivo, il dato non è «mancante» nel senso di dimenticato: è mobile. Va inserito in un registro con la pagina ufficiale da controllare e il tipo di informazione attesa. Calendario, sede, istruzioni tecniche e convocazione richiedono un presidio diverso dalla preparazione teorica. Il manuale insegna il metodo; il candidato deve applicarlo alla versione vigente della procedura.

SIMULAZIONE DI RETTIFICA

Il bando viene rettificato dopo la presentazione della domanda: cambia una materia della prova e viene sostituito un allegato. Il candidato non deve limitarsi a salvare il nuovo PDF. Confronta le versioni, identifica la disposizione modificata e verifica se la rettifica incide su requisiti, dichiarazioni, calendario o programma. Poi aggiorna la propria matrice e conserva il collegamento alla pubblicazione ufficiale. Se è richiesta una nuova attività sulla domanda, questa diventa una scadenza autonoma.

L'esercizio mostra perché data e versione sono parte dell'informazione. Due documenti con lo stesso titolo possono avere valore diverso. La copia locale aiuta a studiare, ma il controllo finale si compie sulla pagina ufficiale della procedura. In una domanda situazionale, la risposta più professionale non diffonde una conclusione ricavata dal confronto informale: documenta la modifica, aggiorna le istruzioni e segnala con chiarezza ciò che i candidati devono fare.

CHECKLIST PRIMA DELL'INVIO

Prima di confermare la domanda si ricontrollano codice, profilo, dati anagrafici, dichiarazioni, titoli, preferenze, allegati e pagamento quando previsto. Dopo l'invio si salva la ricevuta e si verifica che identifichi correttamente procedura e candidatura. Questo controllo non garantisce l'ammissione, ma riduce gli errori materiali evitabili. Le condizioni specifiche restano quelle della procedura vigente.

48.5 Diario documentale e verifica

DIARIO DEGLI ERRORI DOCUMENTALI

Il diario registra l'errore, la causa e il controllo preventivo. «Profilo sbagliato» può derivare da codice non verificato; «allegato mancante» da una checklist incompleta; «materia trascurata» da lettura del solo riepilogo. La causa deve essere concreta, altrimenti il rimedio resta generico. Il controllo si formula come azione osservabile: confrontare due campi, aprire l'allegato, salvare la ricevuta o verificare l'avviso ufficiale.

Ogni settimana si archiviano nel diario con stato «recuperato», data e prova di soluzione in un contesto nuovo; si eliminano soltanto i duplicati. Non si cancellano gli errori che non si ripetono e si trasformano quelli ricorrenti in una checklist. Il documento non serve a collezionare mancanze, ma a modificare il processo. Nella prova situazionale questo approccio corrisponde alla risposta che corregge il caso e introduce una misura organizzativa proporzionata per evitare la reiterazione.

CONTROLLO A DUE PERSONE O IN DUE TEMPI

Gli errori materiali diminuiscono quando la seconda verifica non ripete lo stesso gesto nelle stesse condizioni. Se non è disponibile un'altra persona, il candidato lascia trascorrere un intervallo e controlla la domanda partendo dalla ricevuta, non dal modulo compilato. Verifica codice, profilo e allegati in ordine inverso. Il cambio di prospettiva rende più visibili campi saltati e incoerenze.

La tecnica non trasferisce la responsabilità: serve a intercettare errori evitabili. I dati sostanziali restano quelli del candidato e le dichiarazioni devono corrispondere alla situazione reale. Se emerge un dubbio interpretativo, si consulta il bando e, quando previsto, il canale ufficiale di assistenza; non si sostituisce la risposta informale di un gruppo alla fonte della procedura.

DOPO L'INVIO

La candidatura inviata apre una fase di presidio. Si conservano bando, allegati, ricevuta e successive comunicazioni; si registra la pagina ufficiale e si controllano rettifiche, ammissioni, calendario e istruzioni. Il controllo ha una frequenza ragionevole e non sostituisce lo studio. Una checklist separa aggiornamenti della procedura e preparazione, così nessuna delle due attività assorbe l'altra.

Il controllo termina soltanto quando documento, azione e scadenza risultano coerenti tra loro.

▣ VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

Quiz 1. Una schermata del portale basta se il bando rinvia a un allegato sui requisiti?

Quiz 2. Un avviso successivo va ignorato se la domanda è già inviata?

Quiz 3. Quale errore si commette attribuendo a Formez il posto offerto da INAIL?

Quiz 4. Il requisito presente nel bando dell'anno precedente vale in quello nuovo?

Quiz 5. Un errore non ripetuto per sette giorni va cancellato?

Quiz 6. Il nome identico di due profili dimostra programmi identici?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Una rettifica cambia il titolo di accesso per il codice B, mentre il candidato concorre per A. Egli modifica comunque la propria scheda e cancella la versione precedente. Qual è la procedura corretta?

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: No. L'allegato è parte della documentazione da leggere. La scheda deve riportare il requisito completo e la sua fonte, non la sola sintesi della schermata.

2. Risposta corretta: No. Può incidere su prove, convocazioni o adempimenti. Si controllano i canali indicati dal bando e si conserva la ricevuta degli eventuali aggiornamenti.

3. Risposta corretta: Si confonde gestore della selezione con amministrazione di destinazione. La confusione può alterare anche il piano sulle materie ordinarie.

4. Risposta corretta: Solo se è nuovamente previsto dalla fonte attuale. Il confronto storico aiuta a leggere, ma non sostituisce il testo della procedura seguita.

5. Risposta corretta: No. Si marca recuperato con data ed evidenza e si conserva per un controllo differito; si eliminano soltanto righe duplicate.

6. Risposta corretta: No. Si confrontano codici, requisiti, prove e materie. Il titolo sintetico non contiene tutte le condizioni della selezione.

Soluzione del caso. Si legge il campo di applicazione: la modifica per B non si trasferisce automaticamente ad A. Si conserva la scheda di A, annotando la verifica della rettifica e la non applicabilità. Nel diario si registra l'errore di perimetro con data e controllo corretto; la cancellazione della traccia renderebbe difficile spiegare il cambiamento.

Rinvii ragionati ad altri moduli

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

49.1 Perimetro e criteri dei rinvii

APERTURA EDITORIALE

Questa appendice serve quando il candidato ha davanti un bando collegato a un ente pubblico non economico, ma il profilo o le materie escono dal perimetro ordinario di M-FC03. È un passaggio decisivo: molti errori di studio nascono non perché il candidato ignori una materia, ma perché usa il modulo sbagliato per un profilo che richiede un altro percorso.

M-FC03 copre i concorsi per enti pubblici non economici delle Funzioni Centrali con taglio amministrativo, giuridico, economico, contabile, di servizio e di vigilanza non tecnica. È il modulo naturale per INPS, INAIL e altri EPNE quando il bando richiede ordinamento dell'ente, servizi, prestazioni, previdenza, assicurazione sociale, procedimenti, bilancio, PIAO, personale, contratti applicati, casi pratici e quesiti situazionali.

Non è, però, il contenitore di tutto ciò che può accadere dentro un ente nazionale. Se il bando riguarda ricercatori, tecnologi, ICT puro, appalti e PNRR come materia dominante, agenzie fiscali, authority indipendenti, profili sanitari o carriere speciali, il candidato deve fermarsi e attivare il modulo corretto. Il Metodo BANDO non premia l'accumulo: premia la scelta giusta.

OBIETTIVO DELL'APPENDICE

Alla fine dell'appendice devi saper fare cinque operazioni:

- riconoscere quando M-FC03 basta e quando diventa insufficiente;
- distinguere profilo amministrativo, tecnico, ICT, ricerca, appalti specialistici, authority, fiscale e sanitario-sociale;
- scegliere il modulo di rinvio senza abbandonare il nucleo comune del libro base;
- evitare duplicazioni tra moduli, capitoli e appendici;
- compilare una mappa dei rinvii da allegare al tuo Bando Decoder.

Il risultato atteso è una decisione chiara: resto in M-FC03, aggiungo un'appendice, oppure passo a un altro modulo.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il profilo è davvero amministrativo EPNE o contiene segnali di ricerca, ICT, appalti avanzati, authority, fiscalità, sanità o carriera speciale?	Decisione di perimetro.
A - Aree	Quali aree restano nel libro base, quali in M-FC03 e quali richiedono un modulo diverso?	Mappa core + modulo + rinvio.
N - Nuclei	Quali parole-spia cambiano famiglia concorsuale?	Lista dei segnali di rinvio.
D - Diario	Quale errore di modulo rischio di ripetere?	Nota nel diario errori.
O - Output	Che cosa devo produrre per decidere?	Scheda dei rinvii ragionati.

LA REGOLA DI PERIMETRO

La domanda non è: "l'ente compare nel modulo M-FC03?". La domanda corretta è: "il profilo messo a bando rientra nel modo in cui M-FC03 prepara il candidato?".

Un ente come ENEA, ASI o ISTAT può comparire in profili amministrativi compatibili con M-FC03, ma può anche selezionare ricercatori, tecnologi, statistici avanzati, informatici o figure altamente tecniche. Allo stesso modo, INAIL può proporre profili amministrativi, profili con materie integrative o profili sociali; ciascuno richiede un grado diverso di rinvio. Il nome dell'ente orienta, ma non decide da solo.

La formula operativa è:

NOTA

ente + profilo + prove + materie dominanti = modulo corretto.

Se manca uno di questi elementi, la scelta del modulo è provvisoria.

TABELLA DEI RINVII PRINCIPALI

Segnale nel bando	M-FC03 basta?	Rinvio ragionato
Funzionario amministrativo presso INPS/INAIL	Percorso principale, con VOL-01 e verifica del programma	Capitoli 33–40 per le materie; 42–43 per casi e situazionali.
Vigilanza previdenziale o assicurativa INPS-INAIL	Copertura essenziale degli istituti qui spiegati	Appendice A (capitolo 45), «Poteri, atti e garanzie della vigilanza» e «Le due diffide e la conciliazione»; ulteriori fattispecie del bando da integrare.
Lessico previdenza, assicurazione, prestazioni	Sì	Attivare Appendice B (capitolo 46).
ACI, ENAC, CONI; enti di ricerca e CRI per confronto	Orientamento, non equivalenza di ordinamento o comparto	Appendice C (capitolo 47), scheda del singolo ente e «Natura dell'ente, comparto e percorso di studio».
Errori di lettura del bando, portale, gestore, allegati, avvisi	Sì	Attivare Appendice D (capitolo 48) e capitolo 41.
Ricercatore, tecnologo, assegni di ricerca, attività scientifica dominante	No, o solo come contesto	Rinvio a M-IR03 Enti di ricerca.
ICT puro, data specialist, cybersecurity, sistemi informativi, architetture digitali	No, salvo raccordo PA digitale	Rinvio a M-TR01 ICT e trasformazione digitale.
Appalti, PNRR, fondi UE, procurement specialistico come centro del profilo	Solo base e raccordo	Rinvio a M-TR02 Appalti, PNRR e fondi UE.

Segnale nel bando	M-FC03 basta?	Rinvio ragionato
Agenzia fiscale, profili tributari, accertamento fiscale, riscossione	No	Rinvio a M-FC02 Agenzie fiscali.
Authority indipendente, regolazione indipendente, vigilanza di mercato o settore regolato indipendente	No	Rinvio a M-FC05 Authority indipendenti.
Profilo sanitario, professione sanitaria, assistenza sociale sanitaria o tecnico sanitario	Solo se amministrativo compatibile	Rinvio a M-SA01, M-SA02 o moduli sanitari pertinenti.
Carriera speciale, forze di polizia, vigili del fuoco, prefettizia, diplomatica	No	Rinvio a M-SP01, M-SP02 o M-SP04 secondo profilo.

49.2 Appendici e cambiamento di percorso

QUANDO RESTARE IN M-FC03

Rimani in M-FC03 quando il bando riguarda l'amministrazione dell'ente: procedimenti, servizi, prestazioni, rapporto con cittadini e imprese, dati personali, bilancio, controlli, PIAO, personale, contratti ordinari, front office, back office, casi pratici e situazionali. Anche se l'ente ha una missione tecnica, scientifica o sportiva, il profilo può restare amministrativo.

È il caso, ad esempio, di un funzionario amministrativo presso ASI o ENEA: il contesto è tecnico-scientifico, ma il lavoro richiesto può riguardare procedure, contratti, gestione documentale, trasparenza, progetti e risorse. In quel caso M-FC03 resta utile come modulo di orientamento, integrato dalla scheda ente dell'Appendice C (capitolo 47) e dai capitoli del libro base.

La prova decisiva è il programma d'esame. Se le materie sono amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, contratti, contabilità, organizzazione dell'ente e casi di ufficio, M-FC03 è ancora il percorso naturale.

QUANDO ATTIVARE SOLO UN'APPENDICE

Non ogni segnale specialistico richiede un nuovo modulo. A volte basta attivare l'appendice giusta.

Se il bando contiene vigilanza previdenziale o assicurativa, parti dall'Appendice A (capitolo 45) per poteri, atti, diffide e rimedi. Completa le specifiche fattispecie di lavoro e sicurezza richieste dal programma: l'appendice non prova da sola una copertura esaustiva. Se il problema è il lessico di previdenza, assicurazione e prestazioni, basta l'Appendice B (capitolo 46). Se l'ente è ACI, ENAC, ISTAT, ENEA, ASI, CONI o CRI in profilo amministrativo, l'Appendice C (capitolo 47) orienta senza creare un manuale separato. Se temi di leggere male portale, gestore, avvisi o allegati, l'Appendice D (capitolo 48) è lo strumento di controllo.

L'appendice serve quando il profilo resta dentro M-FC03, ma richiede una lente aggiuntiva.

QUANDO CAMBIARE MODULO

Devi cambiare modulo quando la materia dominante non è più l'amministrazione dell'EPNE, ma un'altra famiglia professionale.

RICERCA E TECNOLOGIA: M-IR03

Il rinvio a M-IR03 si attiva quando il bando parla di ricercatori, tecnologi, attività scientifica, progetti di ricerca, pubblicazioni, titoli scientifici, laboratori, metodologie specialistiche o valutazione tecnico-scientifica. ENEA, ASI e ISTAT sono esempi in cui questo confine può diventare decisivo.

M-FC03 può aiutare a capire l'ente, ma non prepara da solo un profilo di ricerca. In quel caso il candidato deve usare il modulo Istruzione e Ricerca e trattare l'ente come contesto, non come centro amministrativo.

ICT E TRASFORMAZIONE DIGITALE: M-TR01

Il rinvio a M-TR01 si attiva quando il bando seleziona profili informatici o digitali: sistemi informativi, cybersecurity, sviluppo software, basi dati, data governance, infrastrutture, cloud, interoperabilità, servizi digitali, sicurezza informatica o gestione tecnica di piattaforme.

M-FC03 contiene il raccordo con PA digitale e servizi, ma non sostituisce un modulo ICT. Se il profilo è tecnico-informatico, la preparazione deve cambiare.

APPALTI, PNRR E FONDI UE: M-TR02

Il capitolo 40 di M-FC03 copre contratti, acquisti e forniture applicati agli EPNE. Questo offre il raccordo EPNE con la teoria del VOL-01, capitolo Contratti pubblici essenziali, sezioni «9. Soglie e scelta della procedura» e «16. Consip, Acquisti in Rete, MEPA, convenzioni e accordi quadro». La sufficienza rispetto alla prova dipende dal programma effettivo. Non è sufficiente quando il bando è centrato su procurement specialistico, PNRR, fondi europei, programmazione avanzata, gestione di interventi complessi, rendicontazione multilivello o supporto specialistico a stazioni appaltanti.

In quel caso il rinvio corretto è M-TR02. Il libro base e M-FC03 restano utili per il nucleo amministrativo, ma il cuore dello studio si sposta.

AGENZIE FISCALI: M-FC02

Se il bando riguarda Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riscossione, accertamento fiscale, tributi, catasto, dogane o profili tributari, non sei più nel perimetro degli EPNE. Il rinvio è M-FC02.

L'errore tipico è pensare che ogni ente nazionale appartenga alla stessa famiglia. Non è così: la fiscalità ha linguaggio, prove, materie e casi propri.

AUTHORITY INDIPENDENTI: M-FC05

Se il bando riguarda un'autorità indipendente o un profilo centrato su regolazione indipendente, vigilanza di mercato, sanzioni, enforcement, tutela del consumatore, concorrenza, comunicazioni, energia, privacy o mercati regolati, il rinvio è M-FC05.

ENAC, in M-FC03, va trattato come ente di orientamento nel suo perimetro istituzionale. Le authority indipendenti, invece, hanno una famiglia concorsuale separata e non vanno assorbite nel modulo EPNE.

SANITÀ E PROFILI SOCIALI

Se il bando riguarda professioni sanitarie, profili tecnico-sanitari, assistenza sanitaria, prevenzione sanitaria o profili sociali altamente specialistici, M-FC03 può offrire solo il nucleo amministrativo. Il rinvio va valutato verso i moduli sanitari o sociali pertinenti. Per INAIL, l'Appendice F (capitolo 50) aiuta quando il profilo resta compatibile con il modulo; non sostituisce però un percorso professionale sanitario o sociale completo.

49.3 Destinazioni disponibili e casi

DESTINAZIONI DISPONIBILI E LIMITE DEL RINVIO

Queste destinazioni esistono nella collana. La sezione indicata avvia il percorso: non sostituisce i capitoli successivi né dimostra che ogni programma specialistico sia già coperto. Per professioni sanitarie e carriere speciali si sceglie il profilo del rispettivo volume; per il servizio sociale professionale non si promette qui un modulo completo disponibile.

Materia	Destinazione	Uso
Ricerca, anche personale amministrativo	VOL-06, modulo Enti di ricerca, capitolo «Profili e organizzazione del lavoro negli enti pubblici di ricerca»; sezione «Obiettivo didattico»	Avvio del percorso; confrontare poi i nuclei del programma.
Sicurezza informatica	VOL-08, capitolo 08: Cybersecurity operativa: rischio, controlli e vulnerabilità; sezione «Obiettivo e confine con il volume base»	Avvio del percorso; confrontare poi i nuclei del programma.

Materia	Destinazione	Uso
Strumenti di acquisto specialistici	VOL-09, capitolo 07: Consip, MEPA, AQ, SDAPA e ASP; sezione «Obiettivo del capitolo»	Avvio del percorso; confrontare poi i nuclei del programma.
Fisco, dogane e riscossione	VOL-03, modulo Agenzie fiscali, capitolo «Mappa delle Agenzie fiscali e dei profili concorsuali»; sezione «Obiettivo del capitolo»	Avvio del percorso; confrontare poi i nuclei del programma.
Autorità indipendenti	VOL-05, capitolo 01: Le authority viste dal candidato; sezione «Obiettivo operativo del capitolo»	Avvio del percorso; confrontare poi i nuclei del programma.

Per civile e responsabilità: in questo VOL-03, modulo Agenzie fiscali, capitolo 29 «Civile e commerciale applicati a fisco, dogane e riscossione», sezioni «5. Responsabilità civile» e «7. Invalidità e scioglimento». Per le differenze INPS/INAIL usa qui i capitoli 34 e 35, non una scheda di un altro ente. Se il bando introduce una materia non sviluppata nella destinazione, la registri come integrazione necessaria: il rinvio non la rende completa per definizione.

SCHEDA DEI RINVII RAGIONATI

Compila questa scheda quando nel Bando Decoder compare almeno un dubbio di perimetro.

Campo	Risposta
Bando o procedura	
Ente indicato	
Profilo e codice	
Materia o parola-spia che crea il dubbio	
M-FC03 resta modulo principale?	Sì / No / Solo in parte
Appendice M-FC03 da attivare	A / B / C / D / F / nessuna

Campo	Risposta
Modulo di rinvio	M-FC02 / M-FC05 / M-IR03 / M-TR01 / M-TR02 / M-SA / M-SP / altro
Motivo del rinvio	
Capitoli del libro base da riusare	
Primo output di studio	mappa / risposta orale / caso / simulazione / checklist
Dato da verificare sul bando	

La scheda non serve a moltiplicare materiali. Serve a non comprare o studiare il modulo sbagliato.

CASO GUIDATO

Marta trova un bando presso ENEA. Il titolo la porta subito verso M-FC03, perché ENEA compare tra gli enti di orientamento dell'Appendice C (capitolo 47). Poi legge meglio: il profilo è tecnologo, il programma richiama competenze tecnico-scientifiche, titoli di ricerca e attività progettuali specialistiche.

La lettura debole sarebbe: "ENEA è nell'Appendice C (capitolo 47), quindi uso M-FC03". La lettura corretta è diversa. ENEA come ente può stare nel perimetro di orientamento, ma il profilo tecnologo sposta il baricentro. Marta usa M-FC03 solo per capire organizzazione pubblica, bando, amministrazione e contesto; poi rinvia a M-IR03 per il nucleo di ricerca e tecnologia.

La decisione finale è: libro base per le materie comuni, M-FC03 come contesto, M-IR03 come modulo principale.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Perché un modulo specialistico non deve coprire tutti i profili possibili di un ente?

Perché il modulo è costruito per una famiglia concorsuale, non per esaurire ogni attività dell'ente. Lo stesso ente può bandire profili amministrativi, tecnici, informatici, scientifici o di ricerca. Se il modulo provasse a coprirli tutti, diventerebbe dispersivo e poco utile. Il Metodo BANDO funziona perché separa nucleo comune, modulo specialistico, appendici e rinvii: il candidato prepara il profilo reale, non l'intero universo dell'ente.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un bando riguarda un ente citato in M-FC03, allora M-FC03 è sempre sufficiente?

No. L'ente è solo il primo segnale. Bisogna leggere profilo, prove e materie. Se il profilo è amministrativo, economico, giuridico, contabile, di servizio o vigilanza non tecnica, M-FC03 può essere il modulo principale. Se il profilo è ricerca, ICT puro, procurement specialistico, authority, fiscale, sanitario o carriera speciale, occorre un rinvio.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è voler restare nel modulo già aperto anche quando il bando segnala un profilo diverso. È una forma di inerzia: il candidato ha già studiato M-FC03, quindi prova ad adattarlo a tutto. Così però perde il centro della prova.

La correzione è accettare la modularità: il capitale di studio non si perde. Il libro base resta valido, alcune parti di M-FC03 restano utili, ma il modulo principale può cambiare. Cambiare modulo non significa ricominciare da zero; significa smettere di forzare il bando.

49.4 Costruzione del percorso di studio

MINI-ESERCIZIO

Prendi un bando reale o simulato e sottolinea tutte le parole che indicano profilo, materie e prove. Poi completa tre frasi:

1. M-FC03 resta modulo principale perché ...
2. Devo attivare questa appendice o questo rinvio: ...
3. Se sbaglio perimetro, il rischio concreto è ...

Se non riesci a motivare la prima frase con profilo, prove e materie, la scelta del modulo non è ancora solida.

CHECKLIST FINALE

- Ho distinto ente, profilo, prove e materie dominanti.
- Ho capito se M-FC03 è modulo principale, modulo di contesto o non pertinente.
- Ho verificato se basta un'appendice o se serve un modulo diverso.
- Ho riconosciuto i segnali di ricerca, ICT, appalti avanzati, authority, fiscalità, sanità o carriere speciali.
- Ho compilato la scheda dei rinvii ragionati.
- Ho evitato di duplicare materie già coperte dal libro base.
- Ho annotato nel diario l'errore di perimetro più probabile.

QUANDO UN RINVIO È DAVVERO SUFFICIENTE

Un rinvio è sufficiente se permette al lettore di trovare una spiegazione completa e di capire perché quella spiegazione serve nel contesto EPNE. Non basta scrivere «vedi il volume base». Occorre indicare volume, capitolo e paragrafo, poi formulare una domanda di raccordo. Se il capitolo comune spiega il procedimento amministrativo, il raccordo può chiedere come quel procedimento si manifesta in una domanda di prestazione o in un servizio dell'ente. In questo modo il rinvio evita la duplicazione, ma non lascia al lettore il compito di inventare il collegamento.

Il rinvio non è sufficiente quando il concetto cambia funzione nel modulo specialistico. La disciplina generale del pubblico impiego può essere richiamata; il rapporto tra profilo, CCNL delle Funzioni centrali e organizzazione dell'EPNE richiede invece sviluppo diretto. Lo stesso criterio vale per contratti, contabilità e PIAO: il manuale base offre regole e categorie, mentre il modulo deve mostrare documenti, destinatari, casi e rischi propri degli enti considerati.

TRE FORME DI RACCORDO

Il raccordo minimo contiene una destinazione precisa e una frase che spiega l'utilità. È adatto a concetti comuni già completi. Il raccordo applicativo aggiunge un esempio EPNE: dopo il rinvio, il lettore vede come la regola generale opera in un servizio, in un procedimento o in un acquisto dell'ente. Il raccordo comparativo mette a confronto due moduli quando la distinzione è parte della prova, per esempio EPNE e agenzie fiscali oppure ente amministrativo e organismo di regolazione.

La scelta dipende dal rischio di confusione. Se il candidato deve solo recuperare una definizione, basta il raccordo minimo. Se deve risolvere un caso, serve almeno quello applicativo. Se il bando o il quesito usa categorie vicine, il raccordo comparativo riduce il rischio di trasferire competenze, fonti o procedure da un'amministrazione all'altra.

COSTRUIRE UN PERCORSO SENZA SALTII

Un buon ordine di studio parte dal nucleo comune, passa al delta specialistico e termina con l'applicazione. Studiare prima il caso senza conoscere la regola produce risposte intuitive; ripetere tutta la teoria generale nel modulo produce invece sovraccarico. Il percorso può essere rappresentato con quattro righe: prerequisito, capitolo M-FC03, esercizio e controllo. Ogni riga deve avere un risultato osservabile, come una tabella comparativa, una risposta orale o la soluzione motivata di un caso.

Quando il rinvio conduce a un altro modulo specialistico, occorre controllare se quel modulo sia davvero richiesto dal profilo. Un concorso EPNE con forte componente ICT può giustificare il modulo digitale; un singolo richiamo a una piattaforma non lo rende automaticamente necessario. Analogamente, la presenza di fondi o progetti non trasforma ogni profilo amministrativo in un profilo PNRR. Il bando determina il perimetro e l'appendice aiuta a non confondere possibilità con obbligo.

CASO RAGIONATO: PIANO DI STUDIO SOVRACCARICO

Un candidato inserisce nel proprio piano tutti i moduli citati nell'indice generale. Il bando, tuttavia, richiede materie comuni, ordinamento dell'ente, previdenza e quesiti situazionali. Il candidato dedica così poco tempo ai nuclei ad alta frequenza e non completa le simulazioni. L'errore non è l'interesse per altri argomenti, ma l'assenza di una gerarchia verificabile.

La correzione consiste nel classificare ogni rinvio come obbligatorio, utile o eventuale. È obbligatorio ciò che corrisponde a una materia o a una competenza espressa nel bando. È utile il contenuto che chiarisce un caso ricorrente. È eventuale ciò che riguarda profili diversi o scenari non presenti. Il piano conserva soltanto i primi due livelli e registra il terzo in una lista di approfondimento successiva. Il risultato è un percorso più corto ma più completo rispetto alla prova effettiva.

49.5 Controllo dei rinvii e verifica

CONTROLLO DEI RIFERIMENTI PRIMA DELLO STUDIO

Titoli e numerazioni possono cambiare durante l'editing. Prima del rilascio ogni rinvio deve essere verificato sul prodotto finale, non soltanto sul file sorgente. Il controllo accerta che la destinazione esista, che il titolo sia riconoscibile e che il paragrafo contenga davvero la spiegazione promessa. Per ebook e digitale si verifica anche il collegamento; per la stampa resta necessario un riferimento testuale leggibile. Un link funzionante verso una sezione sbagliata non è un rinvio valido.

SCHEDA PERSONALE DEI RINVII

La scheda personale può contenere cinque campi: domanda che ha generato il rinvio, destinazione precisa, concetto da recuperare, applicazione EPNE e verifica finale. Quando il lettore torna al modulo, deve produrre un output breve: una distinzione, una tabella o la soluzione di un caso. Se il rinvio non genera alcun output, rischia di trasformarsi in lettura passiva. La scheda rende inoltre visibili i collegamenti ricorrenti e segnala quali prerequisiti meritano un ripasso prima della simulazione.

RINVIO E AUTONOMIA DEL LETTORE

Il test decisivo consiste nel leggere il paragrafo senza aprire la destinazione. Il lettore deve capire perché il tema è pertinente, quale parte è sviluppata altrove e quale regola specialistica resta nel modulo. Se il rinvio interrompe una spiegazione necessaria, va integrato; se ripete una lezione completa, va ridotto. Il punto di equilibrio è un raccordo che conserva autonomia e impedisce duplicazioni.

Per una domanda di ripasso, il rinvio può essere trasformato in coppia: «recupera» e «applica». Recupera una definizione nel capitolo indicato; applicala poi a un caso EPNE descritto in una frase. Questo passaggio dimostra se il collegamento è reale. Se il candidato sa recitare la definizione ma non riconosce il caso, il rinvio non è ancora entrato nella preparazione attiva.

REGOLA DI CHIUSURA

Un rinvio è chiuso soltanto dopo l'applicazione. Il candidato recupera il concetto, lo usa in un caso EPNE e verifica che la destinazione sia ancora corretta. Questo controllo evita sia i collegamenti ornamentali sia le ripetizioni del manuale base.

▣ VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

Quiz 1. Un rinvio al solo nome 'modulo ICT' prova la copertura di una materia?

Quiz 2. L'appendice ispettiva rende inutile il programma specialistico di diritto del lavoro?

Quiz 3. Una scheda orientativa CRI può valere come manuale di servizio sociale?

Quiz 4. Quale criterio distingue un riuso utile da una duplicazione?

Quiz 5. Il capitolo EPNE sugli acquisti copre automaticamente un profilo di procurement specialistico?

Quiz 6. Se una destinazione promessa non esiste nel catalogo, come si registra?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Il bando richiede sicurezza informatica avanzata. Il piano propone solo il capitolo EPNE sui servizi online e dichiara la materia completa. Correggi promessa e percorso.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: No. Occorrono destinazione esistente, capitolo e sezione pertinenti. Il rinvio deve spiegare quale conoscenza si trova lì e quale resta da integrare.

2. Risposta corretta: No. Offre istituti e sequenza essenziale, ma le specifiche fattispecie richieste dal bando devono essere sviluppate o reperite in una trattazione completa.

3. Risposta corretta: No. Natura dell'organizzazione e formazione professionale sono oggetti diversi. Il raccordo amministrativo non copre metodologia e legislazione del profilo sociale.

4. Risposta corretta: Il riuso indica una trattazione comune precisa e sviluppa soltanto l'applicazione specialistica; la duplicazione ripete il comune senza aggiungere il delta richiesto.

5. Risposta corretta: No. Serve il percorso di contratti e acquisti approfonditi, con programma e rinvii verificati; il caso amministrativo ordinario non basta a dimostrare tutta la copertura.

6. Risposta corretta: Come contenuto fuori perimetro da reperire, senza dichiararlo coperto. Non si trasforma il codice di un modulo in una pagina disponibile.

Soluzione del caso. Il capitolo EPNE copre uso amministrativo dei servizi e cautele, non l'intera sicurezza informatica. Si identifica un capitolo specialistico disponibile che sviluppi gli argomenti del bando e si registra la destinazione precisa; ciò che non è trattato resta da integrare. Si conserva il raccordo con i dati previdenziali, evitando di chiamare completa una copertura solo orientativa.

Materie integrative INAIL/RIPAM

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

50.1 Perimetro delle materie, UE e civile

APERTURA EDITORIALE

Questa appendice raccoglie le materie che possono comparire in bandi INAIL/RIPAM senza costituire il nucleo ordinario del modulo M-FC03. Servono per evitare un errore frequente: trasformare ogni bando in un nuovo manuale completo, oppure ignorare materie integrative che nel quiz pesano pochi quesiti ma possono decidere soglie e graduatoria.

OBIETTIVO DELL'APPENDICE

Dare al candidato una mappa di studio essenziale per le materie integrative emerse dal bando INAIL/RIPAM 308 unità 2024, distinguendo ciò che va studiato nel libro base, ciò che va collegato al capitolo INAIL e ciò che richiede una scheda mirata.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Quali materie compaiono solo in questo bando o in bandi simili?	Lista materie integrative.
A - Aree	A quale area appartengono: diritto, lavoro, sicurezza, finanza, sociale?	Mappa per blocchi.
N - Nuclei	Quale nucleo minimo basta per non lasciare punti facili?	Schede essenziali.
D - Diario	Quale materia rischio di sottovalutare?	Registro dei buchi di preparazione.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Scheda integrativa e mini-ripasso.

MATERIE INTEGRATIVE PER FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO INAIL

Materia	Collocazione	Trattamento editoriale
Elementi di diritto dell'Unione europea	Appendice F (capitolo 50) + libro base costituzionale	Scheda istituzioni/fonti/principi essenziali.
Diritto civile: obbligazioni e contratti	Appendice F (capitolo 50) + capitolo contratti base	Scheda obbligazione, contratto, responsabilità, adempimento.
Diritto del lavoro e legislazione sociale	Appendice F (capitolo 50) + cap. 35 INAIL + appendice B (capitolo 46)	Scheda lavoro/previdenza/sicurezza collegata a INAIL.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Cap. 35 INAIL + appendice F (capitolo 50)	Mappa soggetti, obblighi, prevenzione, rischio, controllo.
Elementi di scienze delle finanze	Appendice F (capitolo 50)	Scheda entrate, spesa, finanza pubblica, funzione redistributiva.
Elementi di diritto processuale civile	Appendice F (capitolo 50)	Scheda giurisdizione, processo, atti, termini, esecuzione essenziale.
Diritto penale: reati contro la PA	Appendice F (capitolo 50) + libro base etica/trasparenza	Scheda reati PA, condotta del dipendente, responsabilità.

PROFILO ASSISTENTE SOCIALE INAIL

Il profilo assistente sociale non coincide con il profilo amministrativo EPNE. Questa appendice offre il raccordo amministrativo e assicurativo INAIL. La preparazione professionale del servizio sociale è fuori dal suo perimetro: il bando va integrato con un percorso specifico su metodologia, legislazione sociale e servizi territoriali. Non si considera questa mappa una copertura completa del profilo.

Materia	Trattamento consigliato
Metodologie e tecniche del servizio sociale	Scheda integrativa o rinvio a modulo sociale/sanitario.
Disabili, stranieri, famiglia	Scheda di orientamento, con fonti aggiornate.

Materia	Trattamento consigliato
Immigrazione, pari opportunità, tutela disabili, curatela e amministrazione di sostegno	Materie specialistiche da non assorbire nel nucleo amministrativo ordinario.
Organizzazione e integrazione dei servizi del territorio	Collegamento con servizi, rete territoriale e valutazione interventi.
Indicatori di qualità, valutazione e verifica	Collegamento con performance e cap. 38, ma con taglio sociale.

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA: LA MAPPA MINIMA

Lo studio essenziale parte dalla distinzione tra istituzioni, fonti e rapporto con l'ordinamento interno. Parlamento europeo e Consiglio partecipano, secondo le procedure previste dai trattati, alla funzione legislativa; la Commissione esercita funzioni di iniziativa, esecuzione e vigilanza nei limiti attribuiti; la Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto dell'Unione. Nei quiz, l'errore frequente consiste nell'attribuire a un'istituzione la funzione tipica di un'altra oppure nel descrivere l'Unione come un'amministrazione statale sovraordinata.

Tra le fonti, il regolamento ha portata generale ed è direttamente applicabile; la direttiva vincola quanto al risultato i destinatari indicati, lasciando agli ordinamenti la scelta delle forme e dei mezzi; la decisione è obbligatoria e, quando designa destinatari, vincola questi ultimi. Raccomandazioni e pareri non hanno forza vincolante. Questa classificazione va usata con prudenza: «direttamente applicabile» non significa che ogni disposizione produca in qualunque situazione il medesimo effetto, né autorizza a ignorare presupposti, destinatari e giurisprudenza.

Per il profilo amministrativo INAIL interessa soprattutto il metodo. Quando una materia nazionale attua o interagisce con il diritto dell'Unione, il candidato identifica la fonte europea, la norma interna pertinente e il punto concreto di collegamento. Principio di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità aiutano a comprendere l'esercizio delle competenze; primato e interpretazione conforme spiegano il rapporto tra ordinamenti senza ridurlo a una formula mnemonica. In una risposta orale è preferibile partire dalla regola, indicarne la funzione e chiudere con un esempio amministrativo verificabile.

OBBLIGAZIONI, CONTRATTI E RESPONSABILITÀ CIVILE

L'obbligazione è un rapporto giuridico nel quale un soggetto è tenuto a una prestazione nell'interesse di un altro. La preparazione concorsuale deve distinguere fonte, soggetti, contenuto e vicende del rapporto. L'adempimento richiede esattezza rispetto a quanto dovuto; l'inadempimento apre il tema della responsabilità e delle conseguenze, da valutare sulla base della disciplina applicabile. Non ogni ritardo o risultato insoddisfacente produce automaticamente la stessa responsabilità: occorre verificare prestazione, imputabilità, danno e nesso.

Il contratto è un accordo diretto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Elementi essenziali, formazione, rappresentanza, interpretazione, invalidità, risoluzione e rimedi costituiscono la mappa di base. Nel quiz, nullità e annullabilità non sono sinonimi; recesso e risoluzione rispondono a presupposti diversi; responsabilità contrattuale ed extracontrattuale non vanno sovrapposte. Il candidato deve riconoscere l'istituto dai fatti, non dalla presenza di una singola parola.

Per un ente pubblico questa disciplina dialoga con le regole dell'azione amministrativa e, quando si acquistano lavori, servizi o forniture, con il codice dei contratti pubblici. Il contratto non cancella la fase pubblicistica che lo precede; la decisione amministrativa non sostituisce l'accordo e la sua esecuzione. In un caso occorre quindi separare scelta del contraente, stipulazione, obblighi delle parti, controllo dell'esecuzione e rimedi. Questa separazione impedisce di applicare una regola civilistica al momento sbagliato.

50.2 Responsabilità e rito previdenziale

DISTINZIONI CIVILISTICHE APPLICATE

Nella responsabilità contrattuale, articolo 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione risponde se non prova l'impossibilità derivante da causa a lui non imputabile; il creditore prova il titolo e allega l'inadempimento, provando danno e nesso quando chiede il risarcimento. Nella responsabilità extracontrattuale, articolo 2043, il danneggiato deve provare fatto, dolo o colpa, danno ingiusto e nesso, salvi i regimi speciali. Non basta dunque chiamare una vicenda «danno» per scegliere il regime.

La nullità riguarda vizi radicali, come la mancanza di un elemento essenziale o la contrarietà a norme imperative nei casi previsti; l'annullabilità protegge, tra l'altro, contro incapacità e vizi del consenso. La risoluzione opera su un contratto validamente formato per cause successive, come l'inadempimento non di scarsa importanza; il recesso è lo scioglimento unilaterale consentito da legge o contratto. Una fornitura valida ma non consegnata pone quindi un problema di adempimento e rimedi, non prova da sola la nullità originaria.

Il capitolo 29 del modulo Agenzie fiscali, sezioni «7. Invalidità e scioglimento» e «5. Responsabilità civile», sviluppa le distinzioni e i relativi casi civilistici. Nel contesto INAIL il danno biologico assicurato e il risarcimento civile non coincidono: il primo segue presupposti e indennizzi dell'assicurazione sociale; il secondo richiede il titolo di responsabilità e può porre questioni di danno differenziale e azioni dell'Istituto.

ELEMENTI DI PROCESSO CIVILE

Il processo civile è lo strumento con cui la tutela giurisdizionale opera nelle controversie appartenenti al relativo ordine. La mappa minima comprende giurisdizione, competenza, parti, domanda, difese, prova, decisione, impugnazioni ed esecuzione. Non è necessario trasformare l'appendice in un codice commentato: serve capire la funzione di ciascuna fase e riconoscere i principali errori di classificazione.

Giurisdizione e competenza rispondono a domande diverse. La prima individua il plesso giurisdizionale cui appartiene la controversia; la seconda distribuisce la causa all'interno dello stesso ordine secondo i criteri previsti. L'atto processuale produce effetti nel quadro di forme e termini stabiliti; una comunicazione amministrativa non coincide con una notificazione processuale. Anche giudicato ed esecuzione devono restare distinti: la decisione stabilizza l'accertamento nei limiti previsti, mentre l'esecuzione mira alla concreta attuazione del titolo.

Nel caso concorsuale è prudente non inventare termini. Se la domanda non fornisce la disciplina specifica, si descrive il passaggio e si indica che il termine va verificato nella fonte vigente. L'obiettivo è mostrare la sequenza logica: pretesa, giudice competente, contraddittorio, decisione, eventuale impugnazione ed esecuzione.

IL RITO DEL LAVORO E LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI

Le controversie individuali di lavoro seguono il rito degli articoli 409 e seguenti c.p.c.; quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatorie sono regolate dagli articoli 442 e seguenti. Il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro conosce delle controversie sui diritti alle prestazioni secondo le regole di giurisdizione e competenza. Non si sceglie il TAR per il solo fatto che la controparte sia INPS o INAIL.

La domanda si propone con ricorso che individua giudice, parti, oggetto, fatti, elementi di diritto, mezzi di prova e documenti, secondo l'articolo 414. La costituzione del convenuto, l'udienza, i poteri istruttori e la decisione seguono il rito speciale. Allegazioni e prove vanno preparate tempestivamente: la concentrazione del rito non elimina il contraddittorio. Per le controversie previdenziali si verificano inoltre domanda amministrativa, eventuali procedimenti amministrativi necessari e condizioni dell'articolo 443, senza confondere improcedibilità e decadenza dal diritto.

L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dell'articolo 445-bis riguarda le controversie sanitarie espressamente elencate, tra cui invalidità civile e prestazioni della legge 222/1984. Non è un passaggio universale per ogni lite pensionistica o INAIL. La controversia sul requisito contributivo non diventa una perizia sanitaria perché riguarda una pensione. Nei casi INAIL si distinguono il disaccordo sulla qualificazione assicurativa, il nesso professionale, la valutazione dei postumi e gli altri presupposti: ciascuno richiede fatti e prove pertinenti.

Caso: una lavoratrice contesta un diniego di prestazione fondato sull'assenza di contribuzione, mentre un'altra contesta il requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità. Entrambe devono individuare la tutela competente, ma solo la seconda presenta il problema dell'ATP sanitario nel campo dell'articolo 445-bis. Il medesimo ente convenuto non rende identico il percorso processuale.

DIRITTO DEL LAVORO, LEGISLAZIONE SOCIALE E SICUREZZA

Il diritto del lavoro disciplina il rapporto e le tutele che accompagnano la prestazione; la legislazione sociale comprende strumenti di protezione collegati a bisogni, rischi e condizioni individuati dall'ordinamento. Nel contesto INAIL il candidato deve collegare il rapporto di lavoro alla prevenzione e all'assicurazione sociale, senza confondere i tre piani. L'obbligo di sicurezza opera nel rapporto e nell'organizzazione; la tutela assicurativa risponde al rischio protetto; l'attività dell'ente comprende funzioni e servizi definiti dalla disciplina applicabile.

Il d.lgs. 81/2008 organizza il sistema prevenzionistico attorno a soggetti, valutazione dei rischi, misure, informazione, formazione, sorveglianza e controllo. Datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno ruoli distinti. Elencarli non basta: il quiz può chiedere chi valuta, chi attua, chi vigila o chi collabora. La risposta dipende dalla funzione attribuita, non dalla posizione intuitivamente più «alta».

La valutazione dei rischi precede la scelta delle misure e deve essere collegata all'organizzazione concreta. Prevenzione e protezione non sono la stessa cosa: la prima mira a evitare o ridurre il rischio; la seconda limita le conseguenze quando il rischio non può essere eliminato. Formazione, informazione e addestramento hanno contenuti e finalità specifiche. Anche i dispositivi di protezione non sostituiscono automaticamente le misure collettive o organizzative: la gerarchia delle misure va ricostruita nella fonte e applicata al caso.

Un caso ben risolto parte dal pericolo, individua l'esposizione e il soggetto responsabile della fase considerata, quindi valuta misura, evidenza e controllo. Se si verifica un evento, l'analisi dell'accaduto non deve confondere prevenzione, responsabilità e prestazione assicurativa. Sono piani collegati, ma ciascuno richiede presupposti propri.

50.3 Sicurezza, finanze e reati contro la PA

SICUREZZA: ATTRIBUIRE GLI OBBLIGHI AL SOGGETTO CORRETTO

Il datore di lavoro ha il potere decisionale e di spesa dell'organizzazione secondo la definizione del d.lgs. 81/2008. L'articolo 17 rende non delegabili la valutazione di tutti i rischi con il relativo documento e la designazione del RSPP. Gli altri obblighi seguono gli articoli 18 e seguenti e le condizioni dell'eventuale delega: incaricare un consulente non trasferisce automaticamente ogni responsabilità.

Soggetto	Funzione e obbligo essenziale
Datore di lavoro e dirigente	Organizzano e attuano prevenzione, misure, informazione e formazione nelle rispettive attribuzioni; il datore conserva gli obblighi non delegabili.
Preposto	Sovrintende e vigila sull'attività, interviene sulle condotte non conformi e segnala le carenze; nei presupposti previsti interrompe l'attività pericolosa.
Lavoratore	Si prende cura della sicurezza propria e altrui, osserva le istruzioni, usa correttamente attrezzature e dispositivi, segnala pericoli.
RSPP	Coordina il servizio di prevenzione e protezione, individua fattori di rischio e propone misure; non sostituisce per questo il datore nelle decisioni.
Medico competente	Collabora alla valutazione dei rischi ed effettua sorveglianza sanitaria nei casi previsti, formulando i giudizi di idoneità.
RLS	È consultato e rappresenta i lavoratori sui temi di sicurezza; accede alle informazioni e formula proposte nelle attribuzioni dell'articolo 50.

Il DVR non è una polizza né un certificato di assenza di rischio. Descrive valutazione e misure; le misure devono essere attuate e aggiornate quando necessario. I DPI proteggono dal rischio residuo e non sostituiscono senza ragione la prevenzione collettiva. INAIL contribuisce a prevenzione, ricerca, assistenza e reinserimento; non diventa il datore di lavoro dell'impresa assicurata né l'unico organo di vigilanza sulla sicurezza.

Caso: il consulente ha redatto una bozza di DVR, ma il datore non l'ha valutata né adottata e il reparto continua una lavorazione pericolosa senza le misure necessarie. La presenza del documento non soddisfa da sola gli obblighi. Si distinguono responsabilità del datore, vigilanza del preposto e compiti consultivi del RSPP, senza attribuire a quest'ultimo ogni omissione dell'organizzazione.

SCIENZE DELLE FINANZE

Le scienze delle finanze studiano le ragioni e gli effetti dell'intervento pubblico nell'economia. Entrate, spese, bilancio, redistribuzione e stabilizzazione sono categorie essenziali. Il candidato deve capire perché una decisione pubblica usa risorse, chi sostiene il costo, chi riceve il beneficio e quali effetti possono prodursi sui comportamenti. La materia non coincide con la contabilità pubblica: quest'ultima disciplina documenti e gestione finanziaria; le scienze delle finanze analizzano funzioni e conseguenze economiche.

Le entrate tributarie e le altre entrate pubbliche finanziano attività e prestazioni secondo la disciplina vigente. Imposte, tasse e contributi non sono intercambiabili: differiscono per presupposto e rapporto con il servizio o il beneficio. Anche progressività e proporzionalità descrivono modalità differenti di distribuzione del prelievo. Nei quiz è utile guardare al presupposto, non al nome colloquiale attribuito al pagamento.

Sul lato della spesa, efficienza ed equità possono richiedere bilanciamenti. Una misura può essere poco costosa ma incapace di raggiungere i destinatari; un'altra può produrre benefici ma creare incentivi indesiderati. Valutazione ex ante, monitoraggio ed esame dei risultati permettono di distinguere intenzione, output e impatto. Il collegamento con INAIL emerge quando si ragiona su prevenzione, prestazioni e reinserimento: la risposta concorsuale non calcola politiche complesse, ma riconosce la funzione pubblica e gli indicatori pertinenti.

ENTRATE E INTERVENTO PUBBLICO: DISTINGUERE PRESUPPOSTI ED EFFETTI

L'imposta è un prelievo coattivo collegato a un indice di capacità contributiva, senza corrispettivo individuale di un servizio. La tassa si collega a un'attività pubblica riferibile al soggetto; il contributo può collegarsi a un beneficio o a un obbligo previdenziale secondo la specifica disciplina. Il nome usato nel linguaggio comune non basta a qualificare un'entrata: il premio INAIL finanzia un'assicurazione obbligatoria, mentre una sanzione per violazione ha finalità punitiva.

Un prelievo proporzionale mantiene costante l'aliquota al variare della base; in quello progressivo aumenta l'incidenza secondo il meccanismo previsto. Se su 20.000 euro l'imposta è 2.000 e su 40.000 è 4.000, l'aliquota media è in entrambi i casi 10%: il semplice aumento dell'importo non prova progressività. L'articolo 53 Cost. riferisce la progressività al sistema tributario.

Le funzioni economiche dell'intervento pubblico comprendono allocazione, redistribuzione e stabilizzazione. Un investimento per ridurre gli infortuni può correggere carenze informative e costi sociali non pienamente considerati dalle imprese; una prestazione redistribuisce risorse verso soggetti protetti; il sostegno al reddito può anche attenuare cadute della domanda. Per valutare l'efficienza si rapportano risorse e risultati; per l'equità si osserva chi beneficia e chi resta escluso. Nessuno dei due giudizi si ricava dal solo numero di pratiche lavorate.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La preparazione essenziale deve evitare due scorciatoie: associare ogni irregolarità a un reato oppure memorizzare soltanto il nome delle fattispecie. Il diritto penale richiede fatto tipico, elemento soggettivo, soggetto e circostanze previste dalla norma. Responsabilità penale, disciplinare, amministrativo-contabile e civile possono riguardare lo stesso episodio, ma mantengono presupposti e procedimenti distinti.

Per i reati contro la pubblica amministrazione conviene costruire una tabella comparativa basata su condotta, rapporto con la funzione, utilità o vantaggio, evento e bene protetto. Il peculato dell'articolo 314 riguarda l'appropriazione del denaro o della cosa mobile altrui di cui il pubblico agente ha possesso o disponibilità per l'ufficio; la concussione dell'articolo 317 implica costrizione abusiva alla dazione o promessa indebita. Nella corruzione degli articoli 318–319 rileva il patto illecito collegato alla funzione o a un atto contrario ai doveri.

L'articolo 323, abuso d'ufficio, è stato abrogato dalla legge 114/2024: non va studiato come fattispecie vigente. L'articolo 314-bis, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ha propri presupposti di destinazione vincolata, condotta ed evento intenzionale; non reintroduce ogni precedente ipotesi di abuso. Si distingue sempre la violazione amministrativa dagli elementi di un reato.

Nel quesito situazionale, il dipendente che rileva un'anomalia non deve improvvisare un'accusa. Deve preservare documenti, rispettare competenze e canali, evitare conflitti e non diffondere informazioni oltre il necessario. La segnalazione è un atto responsabile se descrive fatti e utilizza gli strumenti previsti; non sostituisce l'accertamento. Questa impostazione tutela legalità, imparzialità e correttezza del procedimento.

50.4 Profilo sociale e strategia di studio

PROFILO ASSISTENTE SOCIALE: PERIMETRO MINIMO

Il profilo di assistente sociale richiede competenze che superano il nucleo amministrativo del modulo. L'appendice offre una mappa di orientamento, non sostituisce lo studio professionale richiesto dal bando. La preparazione deve comprendere metodo del servizio sociale, relazione di aiuto, valutazione del bisogno, progetto individualizzato, lavoro di rete, documentazione professionale, riservatezza, responsabilità e integrazione con i servizi territoriali.

Il bisogno non coincide con la domanda espressa. L'analisi considera risorse personali, familiari e territoriali, fattori di rischio, capacità e vincoli. Il progetto non è un elenco di prestazioni: definisce obiettivi, soggetti, attività, tempi, indicatori e momenti di verifica. Partecipazione della persona e proporzionalità dell'intervento sono elementi centrali, nel rispetto della disciplina applicabile e dei ruoli dei diversi servizi.

Disabilità, famiglia, minori, immigrazione, amministrazione di sostegno e pari opportunità richiedono fonti aggiornate e un perimetro preciso. Il candidato deve evitare soluzioni automatiche basate sulla categoria della persona. Nel caso pratico individua il bisogno concreto, la competenza del servizio, l'urgenza, le informazioni necessarie e la rete da attivare. Quando emergono rischi o obblighi di protezione, segue le procedure previste senza sostituirsi ad autorità o professionisti competenti.

La qualità dell'intervento si valuta con indicatori coerenti: accessibilità, continuità, raggiungimento degli obiettivi, partecipazione, appropriatezza e coordinamento. Un numero elevato di colloqui non dimostra da solo un miglioramento. Come nel PIAO, occorre distinguere attività, risultato e impatto, adattando però il linguaggio alla persona e al progetto sociale.

CASO RAGIONATO INTEGRATO

Un bando per un profilo INAIL include diritto UE, sicurezza, elementi civilistici e reati contro la PA. Un candidato studia ciascuna materia come blocco separato e non riesce a risolvere un caso su un acquisto destinato alla prevenzione. La traccia richiede invece di riconoscere il bisogno, la disciplina dell'affidamento, l'obbligazione contrattuale, la finalità prevenzionistica, il controllo dell'esecuzione e la condotta corretta in presenza di un conflitto.

La soluzione procede per livelli. Prima si individua il risultato pubblico atteso; poi si separano fase amministrativa e rapporto contrattuale. Si verifica chi è competente, quali documenti sostengono la decisione e come controllare la prestazione. Se emerge un'anomalia, si descrivono i fatti e si attivano i canali appropriati senza qualificazioni penali premature. Le materie integrative diventano così strumenti per leggere un unico problema, non capitoli indipendenti da recitare.

STRATEGIA DI STUDIO PER MATERIE ETEROGENEE

Le materie integrative non vanno distribuite in parti uguali. Si costruisce una matrice con quattro dati: presenza nel bando, ampiezza del programma, numero o peso dei quesiti se dichiarato, distanza dalla preparazione iniziale. Una materia ampia ma già solida può richiedere meno tempo di una materia breve del tutto nuova. La priorità nasce dall'incrocio, non dal prestigio accademico della disciplina.

Ogni sessione produce un output. Per diritto UE può essere una tabella istituzioni-fonti-principi. Per civile una mappa obbligazione-contratto-rimedio. Per processo civile una sequenza domanda-contraddittorio-decisione-esecuzione. Per sicurezza una matrice soggetto-funzione-obbligo-evidenza. Per scienze delle finanze una distinzione entrata-spesa-effetto. Per penale una griglia condotta-soggetto-elemento distintivo. Per servizio sociale una scheda bisogno-progetto-rete-verifica.

Il ripasso alterna riconoscimento e produzione. I quiz verificano definizioni e distinzioni; una risposta orale di novanta secondi misura la capacità di organizzare il discorso; il caso integrato controlla se il candidato sa scegliere la materia pertinente. Studiare solo quiz crea familiarità con le opzioni, ma non costruisce una spiegazione. Studiare solo teoria rende invece lenta l'applicazione.

ERRORI TIPICI NELLE MATERIE INTEGRATIVE

Il primo errore è estendere il programma oltre il bando. La presenza di «elementi» di una disciplina richiede selezione, non un trattato completo. Il secondo è ridurre tutto a definizioni: le prove usano spesso casi o opzioni che combinano più istituti. Il terzo è importare soglie, termini o pene da appunti non aggiornati. Quando il dato è mobile, si studia la struttura e si verifica il valore nella fonte vigente.

Il quarto errore è confondere rinvio e lacuna. Se il manuale base sviluppa già un concetto comune, l'appendice può indicare una destinazione precisa e concentrarsi sul raccordo INAIL. Se, invece, il bando chiede un istituto specialistico non spiegato altrove, il rinvio generico non basta. La distinzione protegge sia la completezza sia la sostenibilità del percorso.

PROVA ORALE: SCHEMA IN QUATTRO PASSAGGI

Una risposta breve può seguire quattro passaggi: definizione, distinzione, applicazione e controllo. La definizione fissa il perimetro. La distinzione anticipa la trappola più probabile. L'applicazione collega l'istituto al profilo o a un caso. Il controllo indica la fonte o il dato che andrebbe verificato. Lo schema è flessibile: non trasforma ogni risposta in una formula identica, ma impedisce di terminare con una definizione priva di conseguenze.

Esempio: alla domanda sulla direttiva, il candidato ne chiarisce la funzione, la distingue dal regolamento, mostra il rapporto con l'attuazione interna e ricorda che occorre leggere destinatari e contenuto della disposizione. Alla domanda sul rischio lavorativo, definisce il pericolo e l'esposizione, distingue prevenzione e protezione, applica la sequenza a un'organizzazione e indica la necessità di verificare ruoli e misure nel caso concreto.

SECONDO CASO RAGIONATO: PROFILO ASSISTENTE SOCIALE

Una traccia descrive una persona con bisogni economici, sanitari e familiari e chiede di predisporre un intervento. Una risposta debole elenca prestazioni senza verificare competenza, volontà della persona o rete esistente. La soluzione ragionata raccoglie i fatti, distingue urgenza e progetto, individua il servizio competente, coinvolge la persona, definisce obiettivi e programma la verifica. Le informazioni sensibili vengono trattate soltanto per finalità pertinenti e attraverso i canali previsti.

Il caso mostra il limite dell'appendice: il metodo è trasferibile, ma la disciplina specifica dei servizi e della professione deve essere studiata sulle fonti richieste dal bando. Se il profilo è realmente sociale, questa sezione orienta il percorso e non sostituisce il modulo professionale necessario.

50.5 Cinque simulazioni e verifica integrata

SIMULAZIONE MISTA DI DIECI MINUTI

Dedica due minuti a ciascuna traccia; assegna due punti per ogni soluzione: uno per la distinzione corretta, uno per la sua applicazione. Totale dieci punti. Leggi le correzioni soltanto dopo avere risposto.

1. Fonti UE. Un ufficio rinvia l'applicazione di un regolamento UE vigente perché attende una legge nazionale di recepimento. Distingui il regolamento dalla direttiva e individua l'errore.
2. Contratto. Un fornitore, vincolato da un contratto valido, non consegna entro il termine essenziale concordato e invoca una generica difficoltà interna. Quali istituti esamini: nullità, adempimento, risoluzione o risarcimento? Indica il dato da accertare.
3. Sicurezza. Un'impresa fornisce guanti, ma omette una protezione collettiva tecnicamente necessaria per un macchinario. Dopo una lesione afferma che l'assicurazione INAIL renda irrilevante l'omissione. Distingui misura preventiva e tutela assicurativa.
4. Finanze. Un programma di prevenzione costa 100.000 euro e raggiunge 200 imprese; un secondo costa 120.000 e ne raggiunge 300. Confronta il costo medio per impresa e indica perché il solo confronto non basta a giudicare l'efficacia.
5. Condotta. Un funzionario incaricato di un acquisto riceve dal fornitore la promessa di denaro per favorirlo. Non deve formulare una sentenza, ma deve individuare il rischio giuridico e la condotta immediata corretta. Può qualificare il fatto come «abuso d'ufficio vigente»?

CORREZIONE DELLE CINQUE TRACCE

1. Il regolamento è direttamente applicabile e non richiede recepimento come condizione generale; la direttiva vincola al risultato lasciando forme e mezzi ai destinatari, nei limiti del diritto UE. Si verifica la disposizione e la decorrenza, senza inventare un'attesa generalizzata. Un punto per la distinzione, uno per correggere il rinvio dell'ufficio.
2. Si tratta di inadempimento di un contratto valido, non di nullità dimostrata dai fatti. Si verificano obbligo, termine essenziale, condotta e causa dell'inadempimento, quindi disciplina della risoluzione ed eventuale danno risarcibile. La generica difficoltà interna non prova da sola la causa non imputabile dell'articolo 1218. Un punto per la categoria, uno per accertamenti e rimedio pertinente.
3. Il dispositivo individuale non sostituisce la misura collettiva necessaria. L'obbligo di prevenzione e la prestazione INAIL sono distinti: la copertura assicurativa non giustifica l'omessa protezione. Si ricostruiscono obblighi e fatti senza anticipare l'accertamento delle responsabilità. Un punto per la gerarchia delle misure, uno per la separazione dei piani.

4. Il costo medio è 500 euro nel primo programma e 400 nel secondo. Il secondo è meno costoso per impresa raggiunta, a parità delle altre condizioni; per l'efficacia occorrono risultati sulla riduzione del rischio e qualità degli interventi. Un punto per i calcoli, uno per il limite dell'indicatore.

5. La promessa collegata al favore pone il tema delle fattispecie corruttive e, secondo i fatti, dell'istigazione; il dipendente rifiuta, preserva le evidenze e attiva i canali e gli obblighi di segnalazione pertinenti. L'articolo 323 è abrogato dalla legge 114/2024. Un punto per la distinzione penale corretta, uno per la condotta; non si attribuisce una qualificazione definitiva senza tutti gli elementi.

CHECKLIST DI AUTONOMIA

Prima di considerare chiusa l'appendice, il candidato deve saper spiegare ciascuna materia in meno di due minuti, indicare due distinzioni, risolvere un caso breve e riconoscere quale dato richiede una fonte aggiornata. Per il profilo sociale aggiunge bisogno, progetto, rete e verifica. Se uno degli output manca, la materia resta nel piano; se tutti sono presenti, passa alla simulazione mista e al richiamo periodico.

VERIFICA

Rispondi senza consultare le soluzioni. Per ogni risposta indica la regola e applicala ai fatti; tempo indicativo: dodici minuti.

Quiz 1. Nel 2026 l'articolo 323 c.p. può essere elencato come reato vigente di abuso d'ufficio?

Quiz 2. Chi conserva la valutazione dei rischi e la designazione del RSPP come obblighi non delegabili?

Quiz 3. Una mancata consegna in un contratto valido dimostra necessariamente nullità?

Quiz 4. Ogni controversia INAIL richiede l'ATP dell'articolo 445-bis c.p.c.?

Quiz 5. Imposta di 2.000 su 20.000 e 4.000 su 40.000: è dimostrata progressività?

Quiz 6. Il RLS adotta il DVR in sostituzione del datore?

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un'impresa incarica un RSPP esterno e ritiene perciò di aver trasferito a lui ogni obbligo. Dopo un evento lesivo sostiene che l'indennizzo INAIL impedisca qualsiasi esame delle responsabilità. Correggi le due conclusioni.

SOLUZIONI COMMENTATE

1. Risposta corretta: No. È stato abrogato dalla legge 114/2024. Il 314-bis ha una fattispecie distinta e non ricrea automaticamente ogni precedente ipotesi.

2. Risposta corretta: Il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 81/2008. Il supporto tecnico del consulente non trasferisce questi obblighi.

3. Risposta corretta: No. Si esaminano inadempimento, adempimento o risoluzione e risarcimento nei presupposti; la nullità riguarda vizi originari diversi.

4. Risposta corretta: No. L'ATP opera nelle controversie sanitarie espressamente elencate. Non si estende a ogni prestazione o controversia previdenziale solo per la presenza di un ente assicuratore.

5. Risposta corretta: No. L'aliquota media resta il 10%, quindi l'esempio è proporzionale. L'aumento dell'importo assoluto non prova l'aumento dell'incidenza.

6. Risposta corretta: No. È consultato e rappresenta i lavoratori nelle attribuzioni previste. Consultazione, supporto tecnico e obbligo datoriale di valutazione sono funzioni distinte.

Soluzione del caso. L'incarico al RSPP attribuisce compiti tecnici e propositivi; non trasferisce gli obblighi non delegabili del datore né equivale a una delega valida di tutte le funzioni. La tutela assicurativa opera su presupposti propri e non esaurisce automaticamente responsabilità civile, penale o prevenzionistica. Si accertano fatti, attribuzioni, condotte e nessi, senza confondere prestazione e responsabilità.